

ХОЛИҚЗОДА А.Ғ., ЗОИР Ҷ.М.,
ХОЛИҚЗОДА А.Ғ.

КОНСТИТУТСИЯ ВА МАСЪАЛАҲОИ МУБРАМИ ИЛМИ ҲУҚУҚ



МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ «МАРКАЗИ ИСЛОМШИНОСӢ»
ДАР НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОҶИКИСТОН

ХОЛИҚЗОДА АБДУРАҲИМ ҒАФФОР
ЗОИР ҶУРАХОН МАҶИДЗОДА
ХОЛИҚЗОДА АБДУМАНОН ҒАФФОР

*Бахшида ба 30-юмин солгарди
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва 30-юмин солгарди таъсисёбии ҲХДТ*

КОНСТИТУТСИЯ ВА МАСЪАЛАҲОИ МУБРАМИ ИЛМИ ҲУҚУҚ

МОНОГРАФИЯ

Душанбе
«ЭР-граф»
2024

Холиқзода А.Ғ., Зоир Ҷ.М., Холиқзода А.Ғ.

Конститутсия ва масъалаҳои мубрами илми ҳуқуқ. – Душанбе:
“ЭР-граф”, 2024. – 432 с.

Муҳаррирони масъул:

Назарзода Н.Ҷ. – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор,
Шосаидзода Ш.Ш. – номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ.

Муқарризон:

Раҳмон Д.С. – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор,
Диноршоҳ А.М. – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор.

Дар монографияи мазкур масъалаҳои мубрами илми ҳуқуқшиносии олами муосир аз қаринаи меъёрҳо ва мафҳумҳои конститутсионӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Дар он аломатҳои конститутсия, ҳамчун санади меҳварии низоми ҳуқуқӣ, табиати меъёрҳои ҳуқуқии он ва назари тозаии ахлоқӣ-ҳуқуқӣ ба конститутсия ҳамчун ганҷинаи хайри ҷамъият баррасӣ шудаанд. Китоб барои доираи васеи ҳуқуқшиносон, сиёсатшиносон ва файласуфон пешниҳод шуда, барои донишҷӯён, аспирантон ва докторантони риштаи ҳуқуқ тавсия мегардад.

М У Н Д А Р И Ч А

Дебача ё масъулияти конститутсионӣ дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда	6
--	---

БОБИ 1. ОИД БА АЛОМАТҲОИ КОНСТИТУТСИЯ

§ 1.1. Хосияти статикӣ ва динамикии конститутсия дар қиболи масъулияти таърихӣ миллат дар бунбасти ҳуқуқӣ	12
§ 1.2. Конститутсия ва низом	14
§ 1.3. Конститутсия ва дарки арзишҳои башарӣ	17
§ 1.4. Конститутсия инъикоси ҳастии давлат аст	20
§ 1.5. Конститутсияи халқӣ муаррифгари шоҳроҳи давлатдорӣ	22
§ 1.6. Вазифаҳои марказии давлатсозии конститутсионӣ	24
§ 1.7. Оид ба табиати Конститутсия: фаҳми ҳуқуқи неруи он	25
§ 1.8. Конститутсияи Тоҷикистон санади олии ҳуқуқи давлат ва кафили низому тартиби ҷомеа	27
§ 1.9. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавҳар ва руҳи низомӣ ҳуқуқи давлат	31
§ 1.10. Айнияти конститутсионӣ ва миллии воситаи муассири ҳифзи истиқлоли миллий	37
§ 1.11. Аломатҳо, вижагиҳо ва вазифаҳои ҳуқуқи конститутсия	39

БОБИ 2. ОИД БА ТАБИАТИ МЕЪЁРҲОИ КОНСТИТУТСИЯ

§ 2.1. Хосиятҳои устуворнокӣ ва динамикии меъёрҳои конститутсионӣ	43
§ 2.2. Вижагиҳои ҳуқуқи меъёрҳои Конститутсия	45
§ 2.3. Оид ба конститутсияҳои навишташуда, нонавишта ва дигар санадҳои конститутсионӣ	48
§ 2.4. Принсипҳои волоияти ҳуқуқ ва волоияти конститутсионӣ	51
§ 2.5. Шабаҳ ва воқеияти конститутсионализатсияи арзишҳо ва конститутсионализм дар тамоюли рушди ҳуқуқи муосир	59
§ 2.6. Конститутсия заминаи низомӣ қонунгузорӣ	70

БОБИ 3. КОНСТИТУТСИЯ ҒАНЧИНАИ ХАЙР

§ 3.1. Конститутсия аз назари ахлоқ – ғанчинаи хайри ҷамъият	76
§ 3.2. Конститутсия ва ваҳдати ҷомеа	78
§ 3.3. Аз таърихи сарчашмаҳои ҳуқуқи хосияти конститутсионӣ дошта	84
§ 3.4. Таҳаввули консепсияи шартномаи ҷамъиятӣ аз паҳноӣ эътиқодӣ ба мақоми дунявӣ дар таҷрибаи рондашудагон	89
§ 3.5. Амрико ва таҳаввулотӣ эътиқодию конститутсионӣ	91
§ 3.6. Конститутсияи Амрико: ҳамоиши арзишҳои сиёсӣ, динӣ ва ҳуқуқӣ	93
§ 3.7. Назарияи шартномавии конститутсионӣ ва табиати ҳуқуқи он	100

БОБИ 4. АЗ ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ КОНСТИТУТСИЯҲО

§ 4.1. Идомаи баҳси таърихӣ вучуди ғояи конститутсия дар Шарқ	108
§ 4.2. Аломатҳои табиӣ ва ҳуқуқи тавлиди ғояи конститутсия дар афкори мутафаккирони ғарбӣ	110

§ 4.3. Таҷрибаи қабули конститутсияҳо дар Осӣ ва Шарқ	111
§ 4.4. Конститутсияҳои инъомӣ дар мустамликаҳо	114
§ 4.5. Конститутсиягарой дар масоили таърихӣ-ҳуқуқӣ ва дурнамои рушди он.....	121
§ 4.6. Конститутсия ва аксиологияи ҳуқуқӣ: мушкилии татбиқи арзишҳои ҳуқуқӣ дар шароитҳои таърихӣ.....	150
§ 4.7. Таҳаввулоти табиноти конститутсионӣ дар масири таърих.....	157

БОБИ 5. АРЗИШ ВА ҲИҚМАТҲОИ КОНСТИТУТСИОНӢ

§ 5.1. Мубрамияти арзишҳои конститутсионӣ ва мавқеъгузинии онҳо дар назария ва амалия	169
§ 5.2. Аз нобаробарии табиӣ ба баробарии одилона дар ҳуқуқ.....	179
§ 5.3. Озодиҳои конститутсионӣ – руҳи муҳими рушди давлати миллий.....	182
§ 5.4. Конститутсия вучуди мафкураи давлатро не, балки ҳокимияти мафкураи як гурӯҳро инкор менамояд	186
§ 5.5. Фаҳми ҳиқматҳои конститутсия дар шароити бухрони ҳуқуқӣ	191

БОБИ 6. КОНСТИТУТСИЯ – ЗАМИНАИ ҲАЛЛИ МУНОҚИШАҲОИ СИЁСӢ (АЗ ТАҶРИБАИ ТОҶИКИСТОН)

§ 6.1. Ислоҳоти конститутсионӣ дар механизми танзими сиёсӣ ва ҳуқуқии низои байни тоҷикон	195
§ 6.2. Раванди гуфтушунид байни тоҷикон ҳамчун воситаи ба даст овардани созиши сиёсӣ ва мутобиқати низоми ҳуқуқӣ ба воқеияти таърихан нави ҷамъиятию сиёсӣ.....	210
§ 6.3 Саҳми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий – Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон – дар сохтмони давлатдорӣ навини тоҷикон	218
§ 6.4. Инкишофи давлатдорӣ миллий: масоили назариявӣ таърихӣ- ҳуқуқӣ ва дурнамои рушди дунявият	235
§ 6.5. Консепсияи рушди қонунгузорӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити нави Истиқлолияти давлатӣ.....	267
§ 6.6. Консепсияи рушди қонунгузорӣ ҷумҳурӣ ва ҳалли масъалаҳои меъёрҷодкунӣ	280

БОБИ 7. КОНСТИТУТСИЯ ВА МАСЪАЛАҲОИ ПЕЧИДАИ ИЛМИ ҲУҚУҚШИНОСӢ ВА АМНИЯТИ ҶАҲОНӢ

§ 7.2. Бухронҳои фикрӣ ва бунбастҳои ҳуқуқӣ.....	289
§ 7.3. Конститутсия ва принсипи баробарӣ ва нобаробарӣ. Боз назаре ба табиати нобаробарӣ аз назари Ж.Ж. Руссо	297
§ 7.4. Аз таҷрибаи нави муносибат ба нобаробарии иқтисодӣ	303
§ 7.5. Адам Смит ва нобаробарӣ иқтисодӣ	304
§ 7.6. Дурнамои ҳалли қазияи ҳуқуқии нобаробарӣ дар иқтисодиёт ё назар ба фалсафа ва ҳикмати нобаробарӣ дар ҳуқуқ.....	308
§ 7.7. Оид ба фалсафаи баробарӣ ва нобаробарӣ дар касбҳо	312
§ 7.8. Нобаробарии ҳуқуқӣ ва конститутсионӣ аз дидгоҳи Ч. Локк.....	316
§ 7.9. Ҳодисоти таърихӣ назди ҳаками конститутсионӣ ва ҳамзистии башарӣ	320
§ 7.10. Иштибоҳоти таърихӣ ва ғояи Конститутсияи сайёраи Замин.....	323

§ 7.11. Тамоюли рушди табиати инсон ва ҳифзи сарҳадҳои конституционии он..	326
§ 7.12. Дурнамо ва мушкилии «Homo Sapiens» ва «Homo Deus»	331
§ 7.13. Таҳдидҳо ба амнияти конституционии ҳаёти инсонӣ.....	335
§ 7.14. Кӯшишҳои парлумонӣ дар амни конституционӣ.....	341
§ 7.15. Тухмҳои маънавии Шӯравӣ натиҷа медиҳад	343

БОБИ 8. КОНСТИТУТСИЯ – ОЗОДИҲОИ ШАХСӢ ВА СОҲИБХИТӢЁРИИ ДАВЛАТӢ

§ 8.1. Озодӣ ва озодиҳои шахсӣ унсури муҳимми соҳибхитӢёрии давлатӣ	345
§ 8.2. Озодӣ неъмат ва хатари бебаҳо	348
§ 8.3. Оид ба арзишҳои конституционии озодӣ, масъулият ва демократия	363
§ 8.4. Вазифа – шоистатарин воситаи ташаккули шаҳрванди намунавӣ.....	369
§ 8.5. Тоҷикон табиатан озодихоҳанд.....	379
§ 8.6. Олиҳаи озодӣ қурбонихоро металабад.....	381
§ 8.7. Озодӣ дар тангҳои инқилобҳои илмӣ ё норозигӣ ба андешаи Ю.Н. Харари.....	382
§ 8.8. СоҳибхитӢёрии халқӣ ва давлатӣ: таносуби озодиҳои ботинӣ ва зоҳирии давлат	387
§ 8.9. Конститутсия, низом ва либерализатсияи арзишҳо	393
§ 8.10. Дин дар маҷрои конституционализатсияи арзишҳо	397
§ 8.11. Конститутсия, балво ва саҳнасозии ғайридемократӣ дар кишварҳои федералӣ	400
§ 8.12. Инқори масъулияти конституционӣ ва гум кардани сарҳади озодӣ	405
ОХИРСУХАН	409
АДАБИЁТ	412

ДЕБОЧА Ё МАСЪУЛИЯТИ КОНСТИТУТСИОНӢ ДАР НАЗДИ НАСЛҲОИ ГУЗАШТА, ҲОЗИРА ВА ОЯНДА

Мушкилӣ дар дарки масъулияти конститусионӣ

Конститутсия ҳамчун қонуни марказӣ ва асосии давлат на танҳо дар низоми ҳуқуқии давлат мақоми оӣ ва ғавқулоддаро дорост, вай ҳамчун объекти илми ҳуқуқшиносӣ дар қатори дигар падидаҳои ҳуқуқӣ мавқеи баланд ва нуктаи ҳассоси таҳлилӣ-илмиро касб кардааст. Чун сухан атрофи Конститутсия меравад равшан аст, ки сухан атрофи муҳимтарин сарчашмаи ҳуқуқӣ ва баҳои умумӣ ба табиати қувваи меъёрии ҳама муносибатҳои иҷтимоӣ рафта истодааст. Зеро шарҳи ҳар як моддаи он ва ё назаре нисбат ба табиати як нукоти он дар сарғаи нуктаи калидии баҳси тамоми муносибатҳои монанди ҳуқуқӣ қарор мегирад. Чунки неруи ҳуқуқии меъёри конститусионӣ фикру назари илмиро ҳамроҳаш қудрат ва неруи илмӣ мебахшад. Пойгоҳ ва мавқеи устувори ин фикр аз муносибат бо меъёри конститусионӣ сарчашма мегирад.

Атрофи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун санади олии ҳуқуқӣ, ҳуҷҷати сарнавишти миллат, роҳнамо ва дурнамои орзую ормони халқ, заминаи воқеии низоми ҳуқуқии кишвар, манбаи эҷод ва рушди қонунгузорӣ, ҳуҷҷати созиши иҷтимоӣ (Ж.Ж. Руссо), кафолати ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон, «қавлу қасами миллати тоҷик дар назди аҳли ҷаҳон» (Э. Раҳмон), нуктаи мавзунӣ ҳамоиши манфиатҳои умумӣ ва хусусӣ, эътирофгари соҳибхитӣроии давлатӣ, тақсимгари адли сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, баёнгари ҳокимияти халқу тараннумқунандаи ғояи инсондӯстӣ чизе навиштан барои ҳар ҳуқуқшиноси содиқ ба илму манфиатҳои азалии инсон, ҳақшиносу поквичдон сабукию мушкилиҳои худро дорост.

Сабуки дар он аст, ки ҳар меъёри ҳуқуқпешниҳодқунанда, ҳар вазифаи масъулиятдиҳанда, ҳар меъёри эълмқунандаю илҳомбахшанда дар баробари он, ки ба нияту орзу, марому амалқардҳои ҳар яки мо равона шудааст, моро бо тамоми ҳастӣ ҳамчун ҷузъи ғайол, созанда ва эҷодқору таҳияқунандаи зиндагии худ муаррифӣ қарда, илҳом ва завқи зиндагию эҷодқорино дар мо зиёда меқардонад.

Моро бо раъйи ҳудамон, ба паҳнои ҷамъияти орзуқардаамон, ба ҷомеаи бо ақл сохтаамон, бо шароитҳои қаблуқардаамон ҳидояти озод менамояд. Моро ҳама шаҳрвандони кишварро, дар як маврид ҳам ба сифати соҳибмақом, соҳибӣ қудрат, сарчашмаи ҳокимияти давлатӣ муаррифӣ қарда, ҳамзамон рафтору кирдорамонро дар паҳнои муқаррароти эътирофқардаамон ба низоми дароварда, масъулияти азими сохтмони ҷомеаи орузқардаамонро тавассути ҳуқуқу озодиҳо ва масъулияти уҳдадорихо зери сарпарастии ақлу хирад бар дӯши ҳудамон меғузорад. Моро ба сифати ҳокими иродаю тобеи мақсадамон ғайол менамояд.

Мушкилӣ он аст, ки бо ин завқи беандоза, ки Конститутсияи кишвар ҳар инсонро, аз ҷумла туро дар маркази ҳаёти иҷтимоӣ қарор дода, тамоми низоми ҳуқуқӣ, идорӣ ва фишангҳои таъсиррасонии назоратиро судиро барои хушбахтӣ, саодатмандӣ ва зиндагии арзандаат таҳия кардааст ва дар баробари ин, расидан ба ин зинаи ормонии зиндагиро бо қоидаҳои қавонини худат муқарраркарда бар ихтиёрат воғузур карадааст, дар ҳолати муваффақияту ноқомӣ ёфтани ҳарфи муносиб, баҳои воқеӣ ва андешаи ҳақиқатнигоронаи баробарвазнии ин арзишҳо на танҳо назди инсонии одӣ, инчунин назди ҳар ҳуқуқшинос ва олим масъулияти хосро тақозо дорад. Зеро дарки дурусти масъала ҳар шахрванди озодро тавассути истифодаи дурусти имкониятҳо воқеан саодату мусибати худӣ ӯ намудааст. Қомеаи адолатнок ва конститутсияи халқӣ инсонро сарчашмаи ҳокимият ва манбаи саодату муваффақияти худӣ ӯ муайян мекунад. Ноқомӣ дар ҷунин қомеа ба дӯши худӣ инсон ва камбӯлиҳои ӯ, нафаҳмидани масъулияти конститутсионӣ меафтад.

Арзишҳои муттаҳидкунандаи конститутсионӣ

Як хусусияти муҳимми конститутсияҳо дар он аст, ки онҳо на танҳо арзишҳо ва муқаддасотро эълон мекунанд, инчунин тавассути онҳо мақсад ва ҳадафҳои муайяно думболагирӣ менамоянд. Яке аз мақсадҳои марказии конститутсия дар ҷунин ҳолатҳо муттаҳидӣ ва васли устувори миллат ва ҷамъият атрофи арзишҳо ва рамзҳост.

Арзишҳои воқеӣ ҳуқуқу озодиҳои инсон, дахлнопазирии ҳаёт, соҳибхитории давлатӣ, речаи демократӣ, дунявият, ҳақи моликият, забони давлатӣ, тақсмоти ҳокимияти давлатӣ, тартиботи ҷамъиятӣ, амнияти миллий, таҳияи низоми адолатноки судӣ, интиҳоботи озод, озодии суҳан, вичдон, баробарӣ дар назди қонун, гуногунондешӣ, рамзҳои миллий, ҳифзи муқаддасоти миллий ва амсоли ин ҳама сазовори таҳлил, таҳсин ва ифтихори миллист. Онҳо на танҳо бардорандаи бори амонати арзишҳои пешқадами башарӣ ва хостаҳои неку одилонаи инсониятанд, ҳамзамон ифодакунандаи омили муттаҳидии халқу миллат маҳсуб мегарданд.

Месазад, ки атрофи ҳар як аз ин ғояҳо, арзишҳои ёдрасшуда ҳамчун дастоварди миллати соҳибдавлат аз паҳлуҳои муҳталиф соатҳо гуфту китобҳо навишт. Соли равон, ки бо ташаббус ва дастгирии Президенти мамлакат Ҷаноби Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 30-юмин солгарди ин санади тақдирсози миллат ҷашн гирифта мешавад ва соли 2024 ба ин муносибат ҳамчун «Соли маърифати ҳуқуқӣ» эълон шуд, таваҷҷуҳ ба ин масъала мубрамияти хоса касб кард.

Пешвои муаззами миллат, воқеан нақши таърихии Конститутсияро дар ташаккул ва рушди давлатдорӣ нави миллии Тоҷикистон дуруст арзёбӣ намуда дар Паёми худ аз 28 декабри соли 2023 таъкид карданд: «Амалӣ намудани меъёрҳои Конститутсия ба мо имкон дод, ки пояҳои устувори қомеа ва давлатро созмон диҳем, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллиро

тахким баҳшем, рушди устувори иқтисодии кишварамонро таъмин намоем, барои ҳар як шаҳрванди мамлакат шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро муҳайё созем. Бинобар ин, пешниҳод менамоем, ки соли 2024 ба ифтихори ин санаи бисёр муҳимми таърихӣ «Соли маърифати ҳуқуқӣ» эълон карда шавад»¹.

Роҳбари давлат дар арафаи сиюмин солгарди ҳуччати бунёдии давлатдорӣ миллат рӯ ба баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии халқ намуданд. Онҳо назаран ва амалан манбаи табдили ҷомеа ва рушди онро мутобик ба меъёрҳои конститусионӣ ниҳоятан дуруст масъалагузорӣ намуда, ҷиҳати ғаёл намудани шаҳрвандон солро ҳамчун соли баланд бардоштани донишу малакаи ҳуқуқӣ эълон намуданд. Равшан аст, ки татбиқгару амаликунандаи меъёрҳои Конститутсия ҳуди шаҳрвандон аст. То агар сатҳи саводи ҳуқуқии онҳо боло набошад меъёрҳои конститусионӣ иҷро намегарданд. Восита ва муҳаррики амалӣ шудани меъёрҳои конститусионӣ қабл аз ҳам ҳуди халқ аст. Аз ин хотир, соли 2024-ро соли маърифати ҳуқуқӣ эълон намудан ин иқдоми бузургу таърихӣ дар роҳи дарку фаҳми меъёрҳои конститусионӣ, таъмини волоияти қонун ва таъмиини адолати иҷтимоӣ аст, ки Конститутсияи халқии мо эълон ва қафолат додааст.

Умед дорем дар соли равон яъне соли 2024, ки бо нияти нек соли омӯзиш ва фаҳми хилъату рисолати ҳуқуқ дар ҷомеаи муосир эълон шудааст, аҳли илми ҳуқуқшиносӣ ва умуман ҷомеаи ғаёли мо аз имкониятҳои конститусионии худ бештару хубтар истифода карда, дар ободии маънавию моддӣ кишвари азизамон Тоҷикистон саҳми ҳуқуқии худро аз ҳарвақта дида бештар мегузоранд. Рисолаи мазкур аз ҳамин қарина иншо шудааст.

Оид ба масъулиятҳои меҳварии Конститутсия

Дар ин даврони печидагиҳои фикрӣ ва бӯҳрони амиқи назария ва амалияи ҳуқуқ, ки халқи тоҷик 30-юмин солгарди Конститутсияи кишварро ҷашн мегирад, зарур шуморидем назари худро ба мавзӯи масъулиятҳои конститусионӣ, ки аз Дебочаи Конститутсия мабдаъ мегирад, то ҳадди имкон арз намоем. Зеро иллату нуқсҳои ҳуқуқӣ аксаран аз дарк нашудани масъулиятҳои маншаъ мегирад ва мо – ҳуқуқшиносон одатан дар банди меъёрҳои ғӯта зада, ҳадаф ва мақсади аслии санадро, ки аслан дар дебочаи он дарҷ шудаанд, кам мадди назар мегирем.

Дар байни ҳуқуқу озодиҳо ва уҳдадориву арзишҳои, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон намудааст, масъулияти бузург ва тақдирсозро, ки нияти ҷамъи ҳама арзишҳо ва мақсаду ҳадафи онҳоро мукаммал намудааст, дебочаи Конститутсия дар худ ҷой кардааст, ки чунин оғоз мегардад: **«МО,**

¹Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ», 28 декабри соли 2023. – Душанбе: Шарқи озод, 2023. – 64 с.

ХАЛҚИ ТОҶИКИСТОН, қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳон буда...».

Зери мафҳуми халқи Тоҷикистон, мутобик ба талаботи Конститутсия ҳамаи мардуми кишвар қатъи назар аз забон, дин ва миллаташон, ки шаҳрвандии ин кишварро доранд, фаҳмида мешавад.

Ин мардум дар якҷоягӣ, ки муддатҳо бо ҳам зистаанд ва дар ин сарзамин тарбия ёфтаанд, худро аз ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷудо намеҳисобад. Баръакс, эълон медорад, ки вай қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонист. Дар шодию ғами ҷомеаи ҷаҳон ҳамроҳ буда, худро аз халқиятҳои дигари кураи Замин камтар наҳисобида, ният ва мароми ояндаи худро ҳамчун халқияти соҳибдавлат эълон менамояд.

Худро узви ҷомеаи ҷаҳонӣ эълон доштан дар баробари талаби ҳақҳо бар дӯши иттиҳоди сиёсии одамон масъулиятро низ вогузор менамояд. Мавҷудияти таърихи ғанӣ, фарҳанги бой, миллати соҳибдавлат, шахсиятҳои таърихӣ, хусусиятҳои неки созандаю эҷодкорона, пайванди воқеии давлатамон ба ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ ва шартномаю созишномаҳо бо давлатҳои мухталифи дунё исботи равшани ин гуфтаҳо мебошад.

Нуктаи боз ҳам муҳимтари ин санади олий давоми ин муаррифӣ аст, ки масъулияти кулӣ, марказӣ ва нияти таърихӣ ин халқи пас аз ҳазор соли бедавлатӣ қоматросткардари ифода менамояд: **«худро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифадор дониста...».**

Маҳз ҳамин масъулият нуктаи тақдирсоз ва ширеши воқеии пайвастгари халқ бо рӯи миллат, таърих ва фарҳанги ғании ӯст. Зеро миллат танҳо иттиҳоди муосири одамон набуда, вай васлияти мусбати арзишҳои моддию маънавии гузашта, имрӯза ва ояндаи халқ аст. Агар халқ дар ибтидо мансубияти худро бо ҷомеаи ҷаҳонӣ нишон дода, худро чун узви ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намуда, ҳастии расмӣ худро масъалагузорӣ карда бошад, нуктаи баъдӣ ҳастии ӯро ҳамчун субъекти мустақил дар хати ҳастии гузашта, имрӯза ва ояндааш қоим дониста, шаҳодати доштани гузаштаи пурифтихор, имрӯзи сазовор ва умеди яқин ба доштани фардои фархундари рӯшан менамояд.

Пас, доштани масъулият назди дирӯз ва имрӯз ин суҳанони ҳолӣ набуда, балки эълон ва ҳифзи ҳатти таърихӣ рушди миллат аст, ки бори амонати ниёгон ва ояндагонро ба дӯш дорад. Пас, муносибат бо меъёрҳои Конститутсия муносибат танҳо бо қоидаҳои мушаххаси ҳукуку озодиҳо набуда, балки бештар аз он, дар маҷмӯъ, ифодагари муносибати ҳар яки мо бо нангу номуси бобою бибиҳо ва фарзанди набеҷаҳоямон ҳаст. Маҳз аз ҳамин зовия ин масъаларо рӯшан дарк бояд намуд.

Дарки масъулиятҳои конституционӣ барои шахс аз ҷанбаи дигари худшиносии миллӣ мазмун ва маънии зиндагии фардиро дар шохроҳи худшиносии миллат омода менамояд. Ин ҳолат инсонро, ки худро меҷӯяд, мақоми худро дар олами ҳастӣ доништан меҷӯяд, ҳамчун унсур иловагӣ дар

шинохти мавқеъаш мадад менамояд. Танҳо инсон аст, ки аз тамоми мавҷудоти олам (ба ҳар ҳол дар шароити илми имрӯза муайян аст) дар зиндагии худ имкон дорад, ки маънӣ ва ҳикмати ҳастиашро чӯяд. Маҳз, ҳамин чустани маънии зиндагӣ ўро тадричан ҳамчун маҳаки рушддиханда ба корҳои азими созандагӣ тела дода, дар ташаккули моддӣ ва маънавии ӯ саҳми тақдир-соз мебозад. Нафароне, ки дар зиндагии худ вучуди маъниро намебинанд зиндагиашон ба сони зиндагии «сияҳкорон ва гамбусакҳо» ҳаёташон масали «алафи хушкидаю оташро» (Достоевский) мемонад². Инсон барои он ки ҳастии зиндагии худро комилан дарк намояд, вай бояд ба қонуниятҳои ҳастии даркшаванда ва ё ғайри он бовар дошта бошад; дар кунҷи қалбаш дарки эъти-моде чун нур зухур намояд ва ҳаракати ўро ба самти мусбати зиндагӣ ҳидоят созад; ва ниҳоят ӯ бояд бо қонунҳои мантиқии мувофиқ ба сатҳи мафкурааш эътироф кунад, зеро оламе, ки дар он ӯ зиндагӣ менамояд, маънӣ ва қонуни-ятҳои худро дорад.

Маънӣ додан ба зиндагии фардӣ аз бисёр ҷиҳат маҳаки ташаккули ҳаёти иҷтимоист. То ҷое ин раванд мисли ҷон бахшидан ба тани инсон аст, ҷон аст, ки инсонро зинда медорад. Чунин навъи маънипардозии ҳастии ҳаётро дар қолаби ахлоқ, дин ва фалсафа муттафаккироне чун Сукрот, Арасту, Исо, Муҳаммад, Берунӣ, Форобӣ, Ғаззоӣ, Сино, Аквинӣ, Кант, Гегел, Достоев-ский ва дигарон бо навиштаҳои зиёд собит кардаанд. Ва ҳуди ҳаёти иҷтимоию сиёсии халқу миллатҳо дар масири таърих муваффақӣ ва ноустувории худро дар муносибат бо ҳамин арзиши мақсаднокии ҳаёти сиёсӣ аз бисёр ҷиҳат са-бақомӯз муаррифӣ намудааст. Масъулиятҳои конституционӣ низ худ натиҷаи ҳамин сабақбардории таърихӣ буда, як навъи маънии ҳуқуқӣ бахши-дан ба ҳаёти фардӣ ва сиёсии халқу миллатҳост.

Аз ин назар, масъулиятҳои конституционӣ нуктаи олиии баҳамоии маънии зиндагии фардӣ ва ҷамъиятии аъзои миллат дар даврони муайяни таърихист, ки тавассути ҳуқуқу озодиҳо, вазифаву уҳдадорӣҳо мақом ва мар-табаи миллати соҳидавлатро дар васати ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун соҳибхитиё-рии давлатӣ муаррифӣ менамояд. Бинобар он муваффақияту музаффарияти халқу миллатҳо дар шароити муосир, бешубҳа дар паҳноии риояи ҳамин масъулиятҳои конституционӣ нухуфта шудааст. Дуруст аст, ки бо гузашти вақт ва тағйирпазирии қонуну қавоиди замону макон имкони тағйирпазирии нукоти ҳикмати зиндагии иҷтимоӣ дар радифи масъулиятҳои конституционӣ вучуд дорад. Ин таҳаввулоти конституционӣ тавассути тағйирёбии меъёрҳои конституционӣ вобаста ба ҳадафҳои стратегияи миллат сурат мегирад, ки бо раёии халқ ҳамчун идомаи паймони мардум бо қудрат ба расмият дароварда мешавад.

²Ниг.: Захарцев С.И., Д.В. Масленников, В.П. Сальников: Логос права: Парменид-Гегель-Достоевский. К вопросу о спекулятивно-логических основаниях метафизики права. Монографии. – М., 2019. – С. 96.

Дар пасманзари риояи меъёрҳои конституционӣ, дарвоқеъ, чунин ҳадафҳои стратегии халқ истодаанд, ки онҳо имкон доранд миллатро аз имтиҳонҳои навбатии ҳаёти сарбаландона гузаронанд. Мардуме, ки ин масъулиятро эҳсос намекунад, дар шохроҳи ҳастияш яқин ба мушкилиҳои гирифтӣ ҳоҳад шуд. Зеро набудани чунин масъулият дар назди гузаштагону ояндагон аслан қанда шудани тани зиндаи давлат аз решаи ҳосили худ аст. Ва ин масъулият дар баробари дарк ва фаҳми қонунияти конституционӣ дар паҳнои ҳудушноси милли ва сиёсӣ хайма задааст.

Бо ишораи он, ки **«таъмини соҳибхотирӣи давлати худ ва рушди қамолоти онро дарк намуда, озодӣ ва ҳуқуқи шахсро муқаддас шумурда, баробарҳуқуқӣ ва дӯстии тамоми миллату халқиятҳоро эътироф карда, бунёди қомеаи адолатпарварро вазифаи худ қарор дода, ҲАМИН КОНСТИТУТСИЯРО ҚАБУЛ ВА ЁЗОН МЕНАМОЯД»** халқи тоҷик дарки масъулияти таъмини соҳибхотирӣи давлатӣ ва рушди онро дар замони муосир ба хотири гузаштагону ояндагонаш бар дӯш мегирад. Дар ин ёломии масъулият ҳамзамон муқаддас будани озодӣ ва ҳуқуқи шахсро ҳамчун принсипи ҳастӣ барои зуҳури худ ёзон намуда, ташкили қомеаи адолатпарварро аз вазифаҳои марказии худ медонад.

Ин масъулияти бузургу таърихӣ назди халқи худ ва тамаддун аст. Мо бо усули дарҳои қушод муносибати ҳасанаи худро бо кишварҳои олам роҳандозӣ намуда, баробарҳуқуқӣ ва дӯстии тамоми миллату халқиятҳоро ба сифати реча ва ҷавҳари ин муносибат ёзон ва эътироф менамоем. Пас ҳар халқе, ки ин асло дар муносибат бо мо риоя намекунад, ҳар қавме, ки ин ҳақиқатро эътироф наменамояд, сазовори эътироф ва дӯстӣ бо моро надорад. Бо қабули Конститутсия халқи мо бунёди қомеаи адолатпарварро вазифаи худ доништааст, пас ҳама меъёрҳо, ҳама арзишҳо ва ҳама аслҳои конституционӣ бо маҷмӯи фаъолияти мақомоти давлатию қамъиятӣ ва амалқардҳои сиёсӣ фарҳангӣ барои дастрасӣ ба рукнҳои қомеаи адолатпеша ҳидоят мегарданд. Ин ҳама масъулият аст, масъулияти бузург. Аз ин назар, ташвиши Суқротӣ бузург, ки ба саволи Эҳсил дар асари «Давлат»-и Афлотун ба сифати масъалаи марказӣ адло дар гуфтору рафтори инсонӣ қудогона муаррифӣ қардааст, танҳо мансуби фарди қудогона набуда, он масъалаи марказии ҳар иттиҳоди фаъол ва ҳушёрӣ сиёсӣ. Пас, мо – шаҳрвандон ҳангоме, ки ҳақҳои конституционии худро талаб мекунем, бояд ин масъулиятҳоро низ дарк ва ҳазм намоем. Ҳуқуқу озодиҳои мо ба ҳеҷ ваҷҳ бояд ба муқобили ин арзишҳои марказӣ, ки маҳаки ҳастии давлати мо маҳсуб мегарданд, равона наҷаванд.

БОБИ 1. ОИД БА АЛОМАТҲОИ КОНСТИТУТСИЯ

§ 1.1. Хосияти статикӣ ва динамикии конститутсия дар қибולי масъулияти таърихии миллат дар бунбастҳои ҳуқуқӣ

Конститутсияи ҳар давлат, заминаи устувори рушди миллий, сиёсӣ ва қафолати ҳуқуқии таъмини амният барои ҳар халқу миллати давлатдор аст. Маҳз конститутсия хати эътидоли рушди давлатҳоро дар замони муосир таъмин намуда, дар лаҳзаҳои вазнини тақдирсоз, тақдири ҷомеаю халқҳоро бо мизони адолату таъсири баробари меъёрҳои худ нигоҳ медорад.

Муҳаррики асосии нигоҳдошти низоми идораи давлат ва назму тартиби ҷомеа муносибати дуруст ба ду хосияти асосии конститутсия – статикӣ ва динамикии он аст. Хосияти статикӣ барои устуворӣ ва пойдории низом ва одату анъана табдил ёфтани арзишҳо ва принципҳои умдаи конститутсия хизмат намуда, ҳадалимкон меъёрҳои онро дар раванди рушди ҷомеа ҳифз менамояд. Хосияти динамикӣ бошад, ҳамчун унсури диалектикаи конститутсия ҷиҳати рушди ҳаёти иҷтимоӣ ва инъикоси рӯзгори воқеии тағйирёбандаи халқ ҳамчун санади зинда ва мусоид барои рушду таҳаввулоти ҳадафмандонаи миллат хизмат менамояд. Муносибат ва тавозуни дурусти миллати сиёсӣ бо ин унсурҳои конститутсия аз бисёр ҷиҳат қафолати суботу оромии ҷомеи шаҳрвандӣ аст.

Таърихи сиёсии миллатҳо гувоҳи он аст, ки шохроҳи давлатдорӣ ҳамеша орому якмаром нест. Пастии баландӣҳо ва парвозу шикастҳо дар қори идораи давлат ҳамрозу ҳамнафаси ҷомеаи зинда буд ва хоҳад монд. Ҳолатҳои мешавад, ки ақли солими низоми идорӣ дар қори идораи хирадмандонаи соҳаҳои ҷамъиятӣ ба мушкилиҳо мувоҷеҳ мешавад. Дар чунин нуктаҳо манфиат ва мубориза барои мақсадҳо имкони ворид намудани ноадолатиҳои зиёдро дар рақобати сиёсӣ молӣ дар даст доранд. Дар ин вазъият қори наҷоти мафкураи халқу миллатҳо дар итоат ба принсипу қонунҳои навиштаи ҳамон халқу миллатҳо бештар аз ҳарвақта эҳтиёҷ пайдо мекунад. Халқу миллате, ки дар чунин давраҳои вазнини ноороми бӯхронӣ тақии асосиро бар Конститутсия ва қонунҳои эътирофқардаи худ менамояд, устуворӣ ва пойдории давлат ва низомро ҳифз менамояд.

Дар чунин лаҳзаҳои эҳсосотию бӯхрониҳои ҳуқуқӣ давлатҳо ва халқҳо таҳти таъсири авомили муҳталифи иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсӣ ҳуқуқӣ мерасанд. Дур будани табиати қонунҳо аз талаботи асли халқу миллатҳо, номувофиқ ва ноодилона будани таснифи ҳокимияти давлатӣ, носолим будани рақобати озоди иқтисодӣ, гурӯҳбозии формалии ҳизбӣ, яккахуқмронии ҳизби заифи сиёсӣ, нодуруст фаъолият намудани низоми ҳокимияти судӣ, рушди коррупсия, нигилизми ҳуқуқӣ ва амсоли ин норасоӣҳо имкон доранд мушкилиҳои халқро дар татбиқи шохроҳи таърихии давлатдориаш, ки ҳуҷҷати

бунёдии вай эълон намудааст, мушкилӣ эҷод намоянд. Роҳи баромадро халку миллатҳо аз ин бунбасти сиёсӣ гуногун ҷустуҷӯ менамоянд.

Як қисме аз халку миллатҳо дар ҷунин ҳолатҳои вазнини бухрони ҳуқуқӣ даст ба ислоҳи тағйири конститутсия мезананд. Агар бухрон оғоз шуда, ба вазъи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ таъсир расонида ба қишрҳои мафкуравӣ роҳ ёфта бошад, ин кор натиҷа нахоҳад дод. Чунки масъала дигар сари ислоҳи вазъи низоми ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ нарафта, сари табилии қудрат ва низом дар умум тобиш меҳӯрад. Он тавре, ки муҳолифини тоҷик солҳои навади асри гузашта хостанд бо ворид намудани тағйирот ба Конститутсия тақдири қудрати сиёсиро ҳал карда, шоҳроҳи давлатдориро тағйир диҳанд. Ба ёд орем суҳанони таърихии собиқ Роҳбари давлат Қ. Маҳкамовро дар сарғаҳи ин мочароҳо роҷеъ ба тағйироти Конститутсия, ки гуфта буд: «Ба хоҳири вазифаи ман шуда ба Конститутсия даст назанед ва низомро вайрон нақунед. Ман худам аз вазифа даст мекашам». **Яъне рақибони сиёсӣ тавассути дигар кардани конститутсия меҳоҳанд ҳам қудратро ба даст оранду ҳам шоҳроҳи таърихро тағйир диҳанд.** Тарзе дидем бо ин усул табилии ҳолат натиҷа нахоҳад дод.

Дигар аз халку миллатҳо дар ҷунин шароитҳо даст ба табaddулотӣ давлатӣ ва тағйири шоҳроҳи давлатдорӣ мезананд, ки одатан онро ҳамчун инқилоб низ ёдрас мешаванд. Инқилоб ин қатъиян шикастани низому тартиботи мавҷуда ва арзишҳои бунёдии ҷомеа буда, моҳиятан давлатро аз шоҳроҳи таърихии мавҷудааш ба дигар паҳно мегузаронад. Дар ин қатъиян дарҳамшиканӣ халқ ва миллат азият мекашад як ду насли инсонӣ саҳт дучори фишорҳо мегарданд ва худӣ давлат дар низоми башарӣ ба ҳолатҳои мухталифи таъсиррасонӣ қарор мегирад. Баъд аз инқилобҳои буржуазӣ, ки онҳо сохтори навӣ феодалии давлати феодалиро аз сари Аврупо дур карданд, таърих дигар инқилобҳои муваффақро қариб, ки ёд надорад. Албатта, инқилобҳои буржуазӣ низ мушкилиҳои худро дошт, вале ҷамоати дастаҷамъонаи Ғарб онҳоро моҳирона аз ҷашми ҳақбинон пӯшида дошт. Бо роҳи инқилоб дигар кардани вазъи давлатдорӣ ошкоро шикаст додани низоми конститутсионӣ ва қатъиян тағйир додани арзишҳои бунёдӣ аст, ки халку миллатҳо ба вартаи мушкилиҳои мухталиф гирифта хоҳад кард. Марксистон ба вижа, В.И. Ленин, ки ҷонибдори ин усул буд дар асари худ «Давлат ва инқилоб» дар ин бора зиёд навишт. Вале воқеият на ҳама навиштаҳои ӯро исбот кард ва давлати бо ин роҳ таъсисёфта айнан ба ҳамон тартиб аз байн рафт. Мунаққидони инқилоби русӣ баъдан дар Ғарб низ роҷеъ ба зарарҳои инқилоб асарҳо навиштанд³.

Роҳи инқилобии табилии низом ва шикасти Конститутсия низ роҳи дурусту саҳеҳ нест.

³Сорокин П. Социология революции. – М.: Росспэн-«территория будущего», 2005. – 704 с.

Ва ниҳоят, қисмати сеюми халқу миллатҳо бо дарки ибтидои тағйироту мушкилиҳои авзои башарӣ ва дохилӣ арзишу ҳаракатҳои сиёсӣ ҳуқуқии худро ҳамчун организми зинда, ки дар конститутисияҳои худ муқаррар шудааст, тавассути ислоҳоту тағйиротҳо ба шарту шароитҳои нави башарӣ мувофиқ менамоянд. Ин нава халқу миллатҳо дар қори идораи давлати худ ба муваффақиятҳо ноил шуда, миллати сиёсии ҳешро ҳамчун ҷомеаи зинда, бо масъулият назди наслҳои гузашта, имрӯза ва оянда дар амон ҳифз менамоянд. **Ин нава конститутисияҳо дар қатори ҳосияти статикӣ худ ҳосияти динамикиашонро бо фаросати сиёсии халқаш ҳифз менамояд.** Сарчашмаи ин рафтори қонунӣ аз фаҳми дуруст ва шинохти комили рисолати конститутисия сарчашма мегирад. Қудрати сиёсӣ, неруҳои сиёсӣ ва халқ агар ба конститутисияи худ дуруст муносибат карда тавонад, ин роҳи орому ҳамвори рушдро дар ботини худ ҳамчун низом нигоҳ медоранд.

§ 1.2. Конститутисия ва низом

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло сараввал зарур шуморидем, ки роҷеъ ба аҳаммияти ин санади тақдирсоз ва ҳуҷҷати бунёдӣ дар иртибот ба вазъи ҷаҳони муосир ва ҳолати ташаккули давлатдории миллӣ изҳори назар намоем. Аз ин дидгоҳ, аз дигар ҷанба ба муқаддасияту мубрамияти Конститутисия танҳо бо сифатҳои ифтихории хушку ҳолӣ «ҳочам боғ дорӣ, бале» не, балки бо зуҳури дигар аз аломатҳои кишвардорӣ аз зумраи садоқат ва масъулият назди он санади бузурги таърихӣ ҳарф занем.

Конститутисияи кишварҳои олам агарҷанде насли сеюми худро паси сар кунанд ҳам, онҳо то ба имрӯз ҳамчун ҳуҷҷати марказӣ ва танзимгари асосҳои бунёдӣ ба оромии зиндагии башар дар тамоми олам ба қулӣ мусоидат карда натавонистаистодаанд. Зеро олами дорои ҳуҷҷатҳои бунёдӣ то ба ҳанӯз ноором аст. Ҷангу ҷидолҳо дар саросари кишварҳои рӯ ба рушд аланга мезананд ва гоҳо ҳатто кишварҳои дорои насли аввали конститутисияҳо ба нооромии вазнину корпартоиҳои бесобиқа гирифта мегарданд.

Дуруст аст, ки дар бесарумонии вазъи иҷтимоӣ иқтисодӣ ва сиёсии кишварҳои олам ба танҳои конститутисияҳои давлатҳо масъулу иллатдор нестанд. Манфиатҳои миллию геополитикии аз доираи дидгоҳи муҳандисони нави ҷаҳонӣ дар сояи сармоя обутоб ёфта, қираҳои сиёсати давлатҳои аз назари рушд гуногуни оламо тарзе роҳандозӣ менамоянд, ки вай ба тақсими одилонаи сарват ва имкониятҳои табиӣ таърихӣ миллатҳо созгор нестанд. Ин ҳолат бо шиддати ҳориҷӣ ва таҳдиди амнияти иқтисодӣ худ хатти сиёсӣ ҳуқуқӣ давлатҳои миллиро осебпазир мегардонад. Воқеият чунин мешавад, ки меъёрҳои дар бештари маврид олию гуманистӣ, одилона танзимгари конститутисияҳои кишварҳои ру ба рушд ва давлатҳои миллӣ, дар ҷунин шароити таҳдидовар дар рӯзномаи давлатсозии онҳо камранг гардида, дар бисёр мавридҳо роҳ ба ҳаёти воқеии халқу миллатҳо пайдо намеkunанд.

Ин ҳолат аз як ҷониб авлавиятро ба масъалаҳои қудратӣ, муҳофизатӣ дода, аз ҷониби дигар доғи саҳлангорино ба сатҳи муайян ба мазмунӣ ин ҳуҷҷатҳои бунёдии давлатҳо ҳавола медиҳад.

Замони муосир ва ҳодисаҳои нагговари кишварҳои мухталифи Осиё, Африқо ва Аврупо дар ибтидои ҳазораи се моро ҳамчун фарзанди як миллати масъул ва ин замони ноором ҳидоят ба он дорад, ки хусни тавачҷуҳи хешро ба масъулияти фардӣ ва иҷтимоии халқ ва қудрати сиёсӣ, ки конститутисия назди ҳар халқу миллат вогузор намудааст, ҳидоят созем. Шаҳрвандон ва мақомоти давлатӣ шахсони мансабдор ва шахсони ҳуқуқӣ ҳама бояд дар иҷрои меъёрҳои конститутисия намуна бошанд. Махсусан мақомоти назоратӣ ва татбиқкунандаи адолати судӣ дар таъмини волоияти меъёрҳои конститутисионӣ пайваста заҳмат кашанд.

Як омили номураатбаии низомҳои нави ҳуқуқӣ дар шароити даврони пасомодернӣ ва фишори ҷаҳонишавии манфиатҳо ин тазоди меъёрҳои фаромиллӣ ба меъёрҳои миллии давлатҳои миллист. Дар баробари кӯмаку дастгирии низомӣ ҳуқуқи милли аз ҷониби низомӣ ҳуқуқи байналмилалӣ баъзе марвидҳо даҳолати ноҷо ва ғаразманд ба фазои ҳуқуқи милли низ эҳсос мегардад. Баъзе аз ин марвидҳо мақсадноку баъзе дигар ҳолатҳояш аз нодуруст фаҳмонидани ҳадафи меъёрҳо рӯҳ медиҳад. Дар натиҷа ҳамон як навишта ва меъёр бо усулҳои гуногун мухталиф ва ё дугона ҳазм мегарданд. Нақду баррасии духелаи баҳсҳои ҳуқуқӣ, ки ба муқобили Тоҷикистон ҳамчун субъекти байналмилалӣ татбиқ мегарданд, аслан ба фазои ҳуқуқӣ норомӣ номуназзамо ҳидоят менамоянд. Бинобар он, мақомоти масъул – Суди конститутисиониро зарур аст, ки назорати конститутисионӣ тафсир ва татбиқи меъёрҳои конститутисиониро зерӣ назар гирифта, принципи айнияти конститутисионӣ Тоҷикистонро фаъол татбиқ намояд. Маҳз консепсияи миллии айнияти конститутисионӣ тавассути Суди конститутисионӣ кишвар имкон дорад фазои ҳуқуқиро аз даҳолати бечои созмонҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон дар доираи манфиатҳои миллии дифоъ намуда, ба рақибон ва нақдкунандагонӣ хориҷӣ ҷавобҳои саҳеҳ ва қонунӣ диҳад.

Таҷрибаи кишварҳои дигар собит менамояд, ки нақши Суди конститутисионӣ бо усули татбиқи принципи айнияти конститутисионӣ дар фаҳмондадиҳии мувофиқи меъёрҳои конститутисия ба табиати давлати милли, манфиатҳои фазои ҳуқуқӣ, тартиботи доҳиладавлатӣ омили муҳимми нигоҳдошти фишори интиқоли меъёрҳои фаромиллӣ ба фазои ҳуқуқи давлат аст⁴.

Ба ҳодисаҳои мудҳиш, бетартибӣ, хунрезӣ ва номуназзамии низомӣ идораи кишварҳои ноором тавассути ВАО ҳамарӯза шинос шуда, ба зудӣ эҳсос мекунӣ, ки чи тавр миллатҳо ва халқҳои муайян бо ҷурми қадом як ҳадафҳои соддалавҳона теша ба решаи истиқлоли худ, ба ҳастӣ ва ваҳдати милли мезананд. Онҳо андешаи хотираи таърихӣ, имрӯзаи миллат ва ояндаи

⁴Зорькин В.Д. Право против хаоса. 2-е изд. – М.: НОРМА ИНФРА-М., 2020. – С. 193.

фарзандонашонро дар пахнои ормонии меъёрҳои конституционӣ дуруст хазм наменамоянд. Таассуф ва ноҳинчорӣ аз он аст, ки ин ҳама тарафкашию майдоншиниҳои миллатҳо, ин ҳама фитнагарию бетартибҳои оммавӣ, хангомаю хунрезии зерин парчами ҳуқуқу озодин ва раванди демократикунонии дар конститутсияи ин кишварҳо тарҳрезӣшуда, рӯҳ додаистодааст.

Мушкил он аст, ки халқу миллатҳои муосири ба гирдобӣ чунин ҳодисаҳои нохуш гирифташуда, муносибати яктарафа ба конститутсияҳои худ намуда, озодиро дида сарҳади онро гум кардаанд, ҳуқуқро қабул карда вазифаро аз хотир баровардаанд, имконияту афзалиятҳои фардиро эҳсос карда масъулиятро назди бародарони худ, ҷомеа, миллат ва динро фардои авлоду аҷдодашон аз ёд баровардаанд.

Бихишти Худованду низоми идораи одилонаи Анушервони Одил, салтанати устувори дар пояи ҳуқуқ қоматафрохтаи Риму нахустин Эломиаи ҳуқуқу озодинҳои инсонии Куруши Кабир, нусрати ҷаҳонии Сосониёни оламгиру назму тартиби башардӯстонаи Сомониён, қудрати имрӯзи Амрикоӣ бузургу неруи муосири Иттиҳоди Аврупоӣ муосир ҳама нахуст аз назму тартибу адлу инсоф будааст. Дар низоми муваффақиятҳои ин ҷомеаҳои одилона ва қудратҳои сиёсӣ эҳтироми сарҳади устувори озодии бо адлу инсоф, ахлоқу қонун маҳдудшаванда ҷойгоҳи муқаддас дошта, масъулияти қавӣ назди уҳдадорӣ, эҳтиром ба озодӣ ва ҳуқуқҳо дар ҷаҳорҷӯии низоми қонунгузорӣ ба ҳукми анъана даромада буд. Мардумони ободу ороми ин ҷомеаҳои номдор пахнои озодии худро то сарҳади масъулиятҳо хуб эҳсос мекарданд. Ҳикмати Ситсерон нотик ва сиёсатмадори Рими бостонӣ «Агар хоҳӣ озод бошӣ, ғуломи қонун бош», ҳикмати бузург ва дар як маврид одии давлатсозиро доро буд.

Аммо имрӯз онҳое, ки кӯшиши сохтани чунин ҷомеаҳои эътирофшударо доранд, бо усулҳо ва роҳҳои дигар ва аз бисёрҷиҳат шояд номукамал ҳаракат доранд. Чунки натиҷаҳо қонеъкунанда нест. Ба назар чунин мерасад, ки фишангҳо ва назоратҳои мувозинатдиҳандаи меъёри ҳуқуқ ва низоми идораи кишварҳои рӯ ба тараққӣ рӯз ба рӯз номуназам гардида, тақдири худ ва давлати хешро ба нерӯҳои бегона ҳавола карда истодаанд. Ин ҳолат беамалӣ ва ноустувории меъёрҳои қафолатдиҳандаи конститутсияҳоро дар мафкураи омма тавлид намудаистодааст. Конститутсияҳое, ки замоне ҳамчун орзую омили халқи мубориз ва рӯзномаи амалкарди одилонаи халқу миллатҳо бо ҳуни қурбонии бешумор дастраси ҷомеи инсонӣ гардида ба дили халқу миллатҳо умеду орзуро бедор намуда буд, имрӯз бо мурури замон аз бисёр сифатҳои мусбати худ маҳрум шуда, нобоварӣ ва нигилизми ҳуқуқиро дар ҷомеаҳо зиёда намудааст.

Таҳлил ва назари умқӣ ба ин раванди номуносиб гувоҳи он аст, ки иллати дар матни ин ҳуҷҷатҳои бунёдӣ, балки дар муносибати қудрати сиёсӣ ва халқу миллатҳо бо он аст. Аз ин хотир, дар соли бузургдошти Конститутсияи кишвар зарур шуморидем, дар баробари зарурату аҳамияти Конститутсия

ҳамчун ҳуччати бунёдии давлатсозӣ ва ваҳдатофаринӣ дар таърихии зиндагии халқу миллатҳо назари худро ба паҳлуҳои дигари осебпазири ин санади тақдирсоз иброз намоем. Чӣ ҳақиқат дарки дурусти ин масъала мо ба кофтукови ҳамирмояи лағзиши шуури ҷамъиятӣ дар муносибат ба Конститутсия назар кардем. Ва ин иллатро қабл аз ҳама дар муносибати нодурусти масъулин ва халқҳо нисбат ба «масъулиятҳои конститусионӣ» дарёфт намудем.

§ 1.3. Конститутсия ва дарки арзишҳои башарӣ

Дар илми ҳуқуқшиносии ҷаҳони имрӯз ҳам дар паҳноии илмҳои соҳавӣ ва ҳам байналмилалӣ ҳуқуқу озодии инсон аз як ҷониб ва демократияю ҷомеаи шаҳрвандӣ аз ҷониби дигар ҳамчун ду сифати нави ҷомеаи пешрафтаю адл-парвар мавқеи худро то зинае, устувор кардаанд. Онҳо дар ин маҷро аз андозаи имконпазири худ бурун рафта, ба шабаҳи оламгире табдил ёфтаанд, ки тавассути ташкилотҳои байналмилалӣ, ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ ва қудратҳои бузург аз роҳи инқилобу табaddулотҳо сар ба ҳарими ҳарами мардуми озодиҳо олам ворид кардаанд. Ин ду падидаи фарогири ҷадид гоҳо аз ҳадди эътидол ба ҳадде берун пой мегузоранд, ки аз тариқи ҷангҳои байни мардум ва ҳукуматҳо оромии кишварҳо ҳалалдор сохта, мардумони оламро осон ва тибқи нақша берун аз манфиатҳои миллиашон идора менамоянд.

Ҷаҳонбинии ҳуқуқӣ ва байналмилалӣ даврони муосир бо ин ду шабаҳ то он дараҷа моил шудаанд, ки дигар ҳеҷ арзишҳои ҷавҳарӣ ва мабдавии ҷомеаи одилоро дидан намехоҳанд, ин ҳолат бемории субъекти ҷудогона, давлати алоҳида не, балки бемории давронро менамояд. Онҳо, ҳатто ҷамъияти бихиштосе, демократияи асил ва ҳуқуқу озодиҳоро бидуни мавҷудияти усулҳо ва унсурҳои бихиштӣ (мисли Шаддоди афсонавӣ) ва инкори ҳуқуқу озодиҳо ва принсипу завобиту қонуниятҳое, ки демократия ба он бояд асос ёбад, бунёд карданӣ ҳастанд. Чунин кор дар Миср, Тунис, Либия, Ироқ, Сурия, Мянма ва Украина роҳандозӣ шуда, оқибатҳои нобобро барои халқу миллатҳои онҳо рӯи кор овард. Инак, фурсате нагузашта, Тунис ва Миср ҳолати худро табдил додаанд, вале дар онҳо аз ҳарду тағйирёбӣ осеб мусаллам монд – фалачи ҷузъии иқтисодиёт, ҳазорҳо нафар қурбонӣ ва қафомонии кишвар кам андар кам ба муҳлати 30-40 сол.

Мушкилии ин раванд он аст, ки бо ин ҳама хунрезӣҳо, бо ин ҳама бетартибӣҳо онҳое, ки ба ин шуришҳо ва нооромӣҳо ҳидоят мекунанд ва онҳое, ки онро амалӣ мекунанд, бовар доранд, ки роҳи онҳо дуруст аст ва онҳо аз нақўкирдоронанд. Бо ин амалҳои нооромкунандашон онҳо ҳанӯз бовар доранд, ки кори хайр мекунанд. Сукрот дар замони худ гуфта буд: *«Бовариҳои қатъии кас ба он, ки амалҳои содиракардааш аз нақўкирдорист, вале дар асл чунин нест, ӯ бемор аст. Дар ҳақиқат чунин тасаввур бадтар аз гумроҳи дигари муқобил аст, ки инсон ба худ камбудию норасоӣҳои ҷойнадоштаро шабоҳат медиҳад. Дар мисоли охирӣ, инсон ҳанӯз имкони беҳтар намудани*

вазъро дорад, аммо тасаввури аввалӣ аз чунин имкон очиз буда, инсон ва замонаро дар маҷмӯъ рӯз ба рӯз ҳолаташро бадтар мегардонад⁵». Зеро дар ҳолати аввалӣ кор аллакай аз ҳолати тасаввур гузашта зарару осебро воқеӣ гардонидаст.

Бо чунин қавраҳои фикрӣ ва мафкуравӣ шароити муосир барои одамони замони нав мушкилиҳои муайяно ба бор овардааст. Кор то ҳаде расидааст, ки муносибат на танҳо бо Конститутсия ҳамчун ҳуҷҷати бунёдӣ, балки бо дигар арзишҳои ҳамирмоявии тамаддунҳо нодуруст ва номуносиб роҳандозӣ гардидааст.

Дар ин маҷрои қавраҳои инсонӣ, аҷиб ва ҳатарнок он аст, ки ду мабдаи волои маънавӣ ва ахлоқие, ки яке барои шарқӣён ва дигаре барои ғарбӣён арзишҳои таърихӣ ва волои фарҳангӣ ҳисоб шуда муддатҳо барои рушди маънавӣ ва фарҳангии онҳо хизмат карда буданд, ҳарду ба ҳуруҷи чунин бемории даврон «илман» гирифта шудаанд. Яке ҳукуку озодиҳои инсонун маффиатҳои умум – демократия, ки Ғарб ба он тақия мекунад, дар мисоли табаддулоти рангаи кишварҳо ҳуни мардуми бегуноҳро мерезад ва дигаре Қаломӣ Худованд – Қуръон, ки сарчашмаи ахлоқи маънавӣ ва фарҳангии мардуми мусулмон дар Шарқ аст, сармашқи гурӯҳҳои ифротии террористӣ гардида, Ал-қоида, Ҳизби таҳрир, Ансоруллоҳ бо далеловарӣ аз оятҳои раббонӣ ҳуни мардуми бегуноҳро қорӣ мекунад.

Мушкилии ҷиддӣ он аст, ки конститутсияҳои муосир ба ҳар ду сарчашмаҳо ва арзишҳои ишорашуда, ҳамчун ҳаққи табиӣ ва ҷудонашвандаи инсон арҷгузорӣ кардаанд. Конститутсияҳо дар заминаи эълони давлатҳои демократӣ, ҳамчун фарзанди сиёсӣ ва ҳукукии даврони нав баромад карда, ба ҳукуку озодиҳои инсон арҷ гузошта эҳтиром ва ҳимояи онро вазифаи муқаддаси худ донистаанд. Дар қатори ин ҳукуку озодиҳо озодии вичдон ва эътиқод мавқеи ҳосаро қасб менамояд. Дар қатори ҳама мушкилоти мавҷудаи ҷомеи инсонӣ ҳамин арзишҳои эътирофнамудаи конститутсия таҳдидҳои муайяно рӯи кор овардаанд. Ин ҳолат муносибатро ҳам бо конститутсия ва ҳам бо арзишҳои эътирофнамудаи он мураккаб мегардонад.

Албатта, рукҳои созандаи ин ду арзиши ҷомеа ислом ва демократия, эътиқод ва ҳукуки инсон баҳри инсоният хизмат кардаанд ва ҳоло низ кардаистодаанд. Аммо зухуроти маффиҳои ҳаёти иҷтимоӣ низ зиёд ба онҳо тақия мезананд. Мисол, агар аз ҳамон як Қуръон ва ҳадис шахсиятҳои бонуфузу оламшумул чун Табарӣ Балъамӣ, Мавлавӣ Форобӣ, Мотуридию Ҳақими Самарқандӣ, Синою Ғазолӣ ба воя расида машҳури ҷаҳон шуда бошанд, ба ҳамин маъбаъҳо низ бо қатъият тақия мекунанд, онҳое, ки дирӯз ва имрӯз ҳазорҳо нафар ҳуни бегуноҳро мерезанд пайравони гурӯҳҳои террористии ал-қоида, ҳизб-ут-таҳрир, салафия, наҳзати исломӣ ва дигарон. Демократия

⁵Ниг. Фридрих Ницше. О пользе и вреде истории для жизни. – М.: АСТ Минск Харвест, 2008. – С. 54

агар ба Аврупо озодию ҳуқуқҳо дода бошад, Амрико машҳури ҷаҳон намуда, Ғарбро пешқадам кард, аммо Либиё, Тунис, Миср, Украина ва дигаронро ба хун оғушта сохт. Шояд, дар асл иллат дар демократия ва ислом нест. Нукс дар мо одамон, дар усули муносибат ба арзишҳо, нодурусти интиҳоби меъёр вобаста ба вақт ва макон, дар риоя накардани аркони онҳо, дар сатҳи номукаммали фаҳмиш ва дарки маъниҳост.

Дар байни ҳуқуқу озодиҳо ва ухдадорихою арзишҳое, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон намудааст, масъулияти бузург ва тақдирсозро, ки нияти ҷамъи ҳама дастовардҳо, мақсаду ҳадафи онҳоро бар дӯш гирифтааст, дебочаи конститутсия ба ҳисоб меравад. Дар дебочаи Конститутсия омадааст: **«Мо, халқи Тоҷикистон, қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳон буда...»**. Зери мафҳуми халқи Тоҷикистон, яъне ҳамаи мардуми кишвар қатъи назар аз забон, дин ва миллаташон, ки шахрвандии ин кишварро доранд, фаҳмида мешавад.

Ин мардум дар якҷоягӣ, ки муддатҳо бо ҳам зистаанд, авлодан дар ин сарзамин тарбия ёфтаанд худро аз ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷудо намеҳисобад. Баръакс эълон медорад, ки вай қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонист. Дар шодию ғами ҷомеаи ҷаҳон ҳамроҳ буда, худро аз халқиятҳои дигар сарзаминҳои кураи замин камтар наҳисобида, ният ва мароми ояндаи худро ҳамчун халқияти соҳибдавлат эълон менамояд. Исботи равшани ин гуфтаҳо, мавҷудияти таърихи ғанӣ, фарҳанги бой, миллати соҳибдавлат, шахсиятҳои таърихӣ, табиати неки созандаю эҷодкорона, пайвасти воқеии вай ба ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ ва шартномаю созишномаҳо бо давлатҳои мухталифи дунё мебошад.

Нуктаи боз ҳам муҳимтари ин санади олӣ давоми ин муаррифӣ аст, ки масъулияти кул, марказӣ ва нияти таърихӣ ин халқи қоматросткардари ифода менамояд: **«худро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифадор дониста...»** Маҳз ҳамин масъулият нуктаи тақдирсоз ва ширеши воқеии пайвастгари халқ бо рӯҳи миллат, таърих ва фарҳанги ғании ӯст. Агар халқ мансубияти худро дар ибтидо бо ҷомеаи ҷаҳонӣ нишон дода бошад, ин нуктаи баъди ҳастии ӯро ҳамчун, субъекти мустақил дар хати ҳастии гузашта имрӯза ва ояндааш қоим медонад. Дар ин нукта се ҳикмати ҳастии миллати соҳибдавлат: иртиботи қавии маънавӣ бо гузаштаи пурифтихор; таҷассуми оқилона бо ҳастии хирадмандонаи маконӣ ва замонӣ ва ниҳоят рабти он бо наслҳои ояндааш, ифодаи худро ёфтааст. Миллати сиёсӣ маҳз дар ҳамин иртиботи қавии се ҳолат ташаккул меёбад.

Ин миллати сиёсӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ эълон менамояд, ки: **«таъминии соҳибхитиёрии давлати худ ва рушду камоли онро дарк намуда...»** яъне вақти таъсиси давлати соҳибхитиёри ӯ дар заминаи дастовардҳои моддӣ ва маънавиаш бо далоили таърихӣ ва фарҳангиаш расидааст. Тоҷикон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ мурочиат карда таъсиси давлати мустақили худро ҳамчун, зарурияти таърихӣ рушди сиёсии миллат масъалагузорӣ менамоянд. Аз ин ва баъд онҳо

хамчун, чузъи чомеаи ҷаҳонӣ дар қолаби давлати мустақили миллӣ рушд ва тақомул хоҳанд ёфт.

Дар ин шоҳроҳи бузурги давлатдорӣ ин халқи соҳибдавлат «**озодӣ ва ҳуқуқи шахсро муқаддас шумурда, баробарҳуқуқӣ ва дӯстии тамоми миллату халқиятҳоро эътироф карда, бунёди чомеаи адолатпарварро вазифаи худ қарор дода, ҲАМИН КОНСТИТУТСИЯРО ҚАБУЛ ВА ЭЪЛОН МЕНАМОЯД**»⁶. Миллати сиёсии Тоҷик садоқати ҳудро ба арзишҳои бунёдии ҳуқуқу озодиҳои инсон, баробарҳуқуқӣ ва дӯстӣ бо тамоми халқу миллатҳоро нахуст эълон менамояд. Маҳз дар пайгирӣ ба ҳамин арзишҳои бунёдӣ ин миллати сиёсӣ давлатдорӣ ҳудро ба роҳ монда, ҳаракат ба самти чомеаи адолатпарвар менамояд. Яъне мақсадаш бунёди як чомеаи адолатнок, ором ва обод аст, ки дар он ҳуқуқу озодиҳои инсон таъмин буда, халқу миллатҳо баробару ором зиндагӣ менамоянд. Дӯстӣ, оромӣ, баробарӣ, адолатнокӣ ва эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои инсон, ки мазмуни ҳадафи дебочаи Конститутсияи ин миллатро таҷассум менамояд, реша ба қаъри фарҳанги миллӣ, оини таърихӣ давлатдорӣ ва речаи муборизаи некӣ бар бадии дар ниҳоди боварҳои зардуштӣ, исломӣ ва ғояи сотсиалистӣ ӯ ташаккулефта аст. Мафкураи ин миллат таърихан дар радифи муборизаи некӣ бар бадӣ, дар шоҳроҳи дастрасӣ ба ғалаби некӣ ва расидан ба адлу инсоф тақмил ёфтааст.

Ҳамин тавр, дебочаи Конститутсияи Тоҷикистон мақсад ва ҳадафи марказии миллати сиёсии тоҷиконро дар шароити муосир вобаста ба аломатҳои муҳимму устувори хотираи таърихӣ, фарҳангӣ ва ҳуқуқии халқ таҷассум кардааст.

§ 1.4. Конститутсия инъикоси ҳастии давлат аст

Бо амри тақдир ва ҳикмати таърих тоҷикон дар замони нав ба дастовардҳои бузурги таърихӣ тақдирсозӣ худ – бунёди давлати мустақили миллӣ, таъмини истиқлоли давлатӣ, дастрасӣ ба ваҳдати миллӣ, қабули Конститутсияи мардумӣ, таъмини соҳибхушӣ халқӣ ва миллиро таҳти роҳбарии хирадмандонаи фарзанди фарзонаи миллат, ки номаш дар сафҳои таърихи башар бо хатти зарин чун Пешвои миллати тоҷик – Эмомалӣ Раҳмон сабт шуд, шарафёб шуданд.

Албатта, ин ҳама дастовардҳо ва музаффариятҳо бемушкилию қурбонӣҳо, осон ба даст наомад. Як ҷанги таҳмили шаҳрвандӣ ва муқовимати сиёсии нерӯҳои махлутшуда ба равандҳои соҳибистиклолӣ дар давоми солҳои 1992-1997, худ гувоҳи қурбонӣҳои бемисли ин миллати сиёсӣ дар шоҳроҳи давлатсозӣ ӯст. Гузашта аз он тоҷикон бо вучуди дастоварду

⁶Дебочаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). – Душанбе, 2016.

музаффариятҳояшон дар рӯзгори беш аз се даҳсолаи охир, ҳанӯз вазифаю масъулиятҳои зиёди то охир ҳазмношударо дороанд, ки фаҳму ҳалли онҳо таъсири мустақим ба ободию ватану рушди сарзаминашон тавъам аст.

Давроне, ки тоҷикон бо роҳбарии Пешвои худ ба музаффарияти бузурги соҳибистиклолӣ ноил шуданд, (бо ҳама пастию баландиҳояш), воқеан як даврони хотирмону ҳикматомӯзи таърихист, ки қадру манзалат ва асрору бузургии он бо мурури замон ва гузашти рӯзгор фарохтар, азимтар ва пурчилотар эҳсос хоҳад шуд. Ҳар қадаре, ки таърих моро аз ин санаи таърихӣ дур менамояд, ба ҳамон андоза қадр ва манзалати он дар рӯзгори наслҳои оянда азимтару бошуқухтар намудор мегардад. Ин амри табиӣ аст, зеро давлатдорӣ навини мо маҳз аз ҳамин нукта оғоз меёбад ва маҳз дар домони ҳамин муборизаҳои сиёсӣ ташаккул меёбад ва аз майдони нофаҳмиҳо ва муноқишаҳо то ба домони ватандорӣ ва худшиносӣ ҳаракат мекунад.

Таърихият, тақдирсозӣ ва бузургию қиммати дастоварди Истиқлол бо мурури замон барои наслҳои оянда на танҳо азамат ва шукӯҳи қолабӣ ва шаклӣ касб менамояд, балки бештар аз он бо дастоварду музаффариятҳои нави насли оянда умеду боварӣ зам намуда, фарзандони ояндаи миллатро ҳушёртару зирактар ва эҷодгартару донишмандтар сохта, ба ҷомеаи ҷаҳонӣ наслҳои нави сиёсии эҳтиромкунандаи хотираи таърихиро эҳдо менамояд.

Бо гузашти айём ҳодисоту равандҳои ибтидоии бунёди давлатдорӣ то сатҳе ба қафои мушикилиҳои зиндагӣ партофта мегарданд, шоҳидону санадҳои он даврон ба ҳамон миқдор кам мешаванд, вале қиммати ҳамирмоявии касби истиқлол барои мардуми ҳушёр камранг намегардад. Ин ҳолат дар маҷмӯъ ба солҳои касби истиқлоли милли азамати таърихӣ ва ҳаёти мебахшад.

Он рӯзгори оғози давлатсозӣ, бо гузашти солҳо барои халқи мо ба сони даврони ташкилёбии давлат, қабули нахустин ҳуҷҷатҳои давлатсозӣ ва конституцияҳои кишварҳои бузурги олам – Амрико, Фаронса, Олмон ва ғ., ки имрӯз бо ифтихор аз он даврон ва қаҳрамонҳои ёд менамоянд, табдил хоҳад ёфт. Воқеан шарафёбӣ ба ин ифтихороти таърихӣ дар он сурат имкон дорад, ки агар мо ва наслҳои ояндаамон мисли ҳамон халқиятҳои пешрафта тавонем атрофи арзишҳои меҳварии Конституция ва дигар дастовардҳои бунёдии миллатамон, пайваста устувору муттаҳид буда, андеша ва амалҳои Пешвоамонро мисли амалқардҳои падарон – асосгузори давлатҳои миллии Замони нав, дар масири рӯзгори имрӯзи худ ва ояндагон азизу муҳтарам дошта, арҷгузорӣ ва пайравӣ намоем.

Аз ин хотир, дар шароити кунунӣ вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ин давлат, ки нисбат ба имрӯзу фардои фарзандони худ бетараф нест, ин дастоварду музаффариятҳоро дуруст дарк намуда, аз онҳо арҷгузорӣ кардан, ҷиҳати рушду такмили он қадамҳои устувори фикрӣ ва амалиро дар макон ва мавқеи ҳеш гузоштан аст. Ин силсила амалҳо бояд аз ҷониби кишри васеи ҷомеа дар заминаи худшиносию ҳудогоҳӣ бидуни таъсиру ҳаракатҳои иҷборӣ

табий сурат гиранд. Ба вижа кадршиносӣ ва эҳтиром аз дастоврадҳои бунёдии халқ ба сони Истиқлол, Конституция, Ваҳдати миллий, Адолати иҷтимоӣ, Эҳтироми ҳуқуқи озодиҳои инсон, риояи қонунҳои миллий ва ғ. ба сони орзуву омол ва одати зиндагии мардум табдил ёбад. Махсусан, кадршиносӣ аз **Конституция, ки инъикоси ҳаққи давлат аст, моёи устуворӣ ва пурқуввати сиёсии ҷомеа хоҳад буд. Зеро давлат устувории худро дар устувории меъёрҳои Конституция ҳамчун тору пуди васлшавандаи сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ иқтисодӣ пайдо хоҳад кард.**

Хулоса ин аст, ки миёни ҳама дастоврадҳои истиқлолият Конституция мавқеи ҳосаи сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва васлгарии арзишҳои бунёдии давлатро дорад.

§ 1.5. Конституцияи халқӣ муаррифгари шохроҳи давлатдорӣ

Тоҷикистон бо қабули Конституцияи халқии соли 1994 чун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ, дунявӣ ва ягона шохроҳи кишвардорию, сохтори давлатӣ, табиати қудратофарою речаи сиёсии ояндаи худро ба ҷаҳониён мисли ташкили як ҷомеаи сиёсии адолатпаравару давлати намунавии инсондӯст ва сулҳхоҳ муаррифӣ намуд. Интиҳоби ҳар яке аз ин роҳҳо бо таҳлили ҷуқури авзои сиёсии кишвар ва ҷаҳон дар мувозонаи манфиатҳои миллий, арзишҳои таърихӣ ва ҷамъиши мавзӯи онҳо бо арзишҳои башарӣ дар партави Конституция ҳамчун ҳуҷҷати созишӣ ва мусолиҳавӣ сурат гирифт.

Конституция дар ҳамон давраи на танҳо заминаи бунёдии ҳуқуқии роҳи ягона ва асосии ҳалосии давлат ва миллат аз кашмакашию нооромӣҳо ғашт, балки ба ҳайси як ҳуҷҷати тақдирсозии миллий ягонагии мардумро дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳон чун давлати мустақили Тоҷикистон муаррифӣ кард. Ин ҳуҷҷати таърихӣ дар ояндаи дуру наздик шохроҳи муътадили давлатдорӣ моро ба ҷаҳони мардуми олам дар худ таҷассум намуд... Дар ҳамон шароит рӯ овардани Роҳбари давлат ба қабули Конституцияи халқӣ, алорағми конституцияҳои классикӣ, ки баъд аз инқилобҳои буржуазӣ қабул шуда буданд, ҳикмати бузургӣ созандагӣ ва таърихофариро дошт. Маҳз механизмҳои конститусионӣ ҳукумати навро барқарор, ҳокимиятро расмӣ ва заминаҳои ҳуқуқии ваҳдатро имконпазир гардонд.

Дуруст аст, ки проблемаҳо, душвориҳо ва масъалаҳои зиёди ҳалталабе, вобаста ба шароити замонӣ макон пайваستا давлати моро дар пешорӯи бӯҳронҳои вазнини сиёсӣ ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ иҷтимоӣ қарор дода, масъалаҳои ҳалталаб ҳалли очилии худро дар доираи манфиатҳои миллий масъалагӯзорӣ намуда, ба мазмуни давлатдорӣ ташаққули ҳуқуқи миллии мо бо мурури замон махсусиятҳои аломатҳои фарқкунандаро ворид менамуд. Аммо, кордонӣ таҳаммулпазирӣ, ҳирадмандӣ дурандешии Роҳбари мо ба сони Пешвои асили миллий тавонист ҳамеша ин мушкили ноҳамвориҳои иҷтимоӣ иқтисодиро ҳамчун имконҳои нави рушди мафкураи миллий ба

майдони ташаккули ҷомеаи навини мо ба маърази муборизаи созандагӣю ободкориҳои миллӣ кашад.

Дар ин имтиҳонҳои тақдирсоз чандирӣ, озодманиш ва адолатхоҳ будани сифати ҳуқуқии конститутсияи мо ба мо кӯмак намуда, бо ислохотиҳои конститутсионӣ (солҳои 1999, 2003 ва 2016) тавонист халқи моро бо сарбаландӣ ба сатҳу сифати нави зиндагӣ ҳидоят намояд. Ҷомеаи мо такмил ёфта, сифати идораи мо боз ҳам рушд намуда, фазои ҳуқуқиямон шаклан демократитару мазмунан миллитар гашт. Мо соҳибхитиёрии халқӣ, миллӣ ва давлатиямонро ҳамчун иттиҳоди мустақили сиёсӣ дар байни халқҳои олам боз ҳам устувортару кавитар гардонидем.

Масъалаҳои **тайи бештар аз си соли иқтиқлол паси сар шуда**, ҳамагӣ собит менамоянд, ки роҳ дар бунёди давлати ободу зебо кори сахл набудааст. Мушкилиҳо дар пасманзари шароити ҷаҳонишавӣ, манфиатҳои абрақудратҳо, дастгирии инқилобҳои ранга ҳамчун, бедории сиёсӣ ва авҷгирии рушди ҳуқуқҳои сиёсии инсон (аз ҷониби кишварҳои ғарбӣ) як маҳаки нооромкунандаи давлатҳои миллист. Чанги тамаддунҳо (А. Тойнби, С. Хантингтон), бедор кардани захмҳои таърихӣ ва алвонҷ додани ғояи қасосигирии ҷуғрофӣ (Р. Каплан), ҷумбишҳои ифротгароёнаи кишварҳои шарқи исломӣ (Афғонистон, Сурия, Давлати исломии Ироқу Шом ва ғ.) ва чанги бародарони славянҳои шарқӣ (Русия ва Украина) дар ин олами ноором қисмате аз нақшаҳои амалишудаистодаи мақомоти ҷосусии кишварҳои хориҷист, ки хонаи давлатҳои ҷавонро ноором менамояд. Ҳанӯз зиёданд, кам нестанд қонуниятҳои унсурҳои наонавиштаи сиёсӣю ҳуқуқие, ки ҳар як метавонад ба тақдирӣ миллат ва давлатҳои ҷавони миллӣ ба осонӣ бозии тақдирсозона намуда, ҳама кӯшишу ормонҳои наслҳои давлатсозро дар як замон барбод диҳад... Яъне вазъият тавре Пешвои миллат мегӯянд, аз мо пайваста ҳушёрӣ сиёсӣ ва ҳуқуқиро тақозо дорад.

Мо роҳро муайян кардаем, вале усули ҳаракати мошинаи давлатиро, ки қудрати пеш бурдани бори вазнини миллат ва халқияти Тоҷикистонро дар фазои ваҳдат ва рушди имконпазири пайваста бар дӯш дорад, бо суръати ҳаракати тағйирёбандаю унсури мувозана ва боздорандаи он дар ҳолатҳои болоравию фурӯравию роҳ ва тағйирпазирии вазъӣ ҷомеаи ҷаҳонӣ, пайдоиши шамолҳои вазнини сиёсӣ ва бодҳои даҳшатовари иҷтимоӣ бояд пайваста таҳти назорат дошта бошем. Дар акси ҳол мушкилию монеаҳо имкон дорад моро боз ба печидагиҳои дигар ва тангноҳои ҳайратовари ҷадиди рақибон гирифта намояд.

Таҷрибаи истиқлолият собит сохт, ки ҳар як аз равандҳои давлатсозӣ таҳлили амиқи илмиро аз назари иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсӣ талаб намуда, ҳамзамон инқилоби илмӣи фанҳои ҷамъиятию дақиқро дар сатҳи донишгоҳҳои сохторҳои илмӣи кишвар хостор аст. Насли нави донишманд, хирадманд, техноложӣ, мафкурасозии давлатмехвар барои рушди давлати миллӣ ногузир шудааст. Дар баробари ин барои насли нав зарур аст, ки ба

чанд масъалаҳои меҳвари рушди давлатдорӣ таваҷҷуҳи хос дода, вазифаҳои аввилиндарачаи давлатдориро бо рисолати таърихӣ бояд дарк ва ҳазм намоянд.

§ 1.6. Вазифаҳои марказии давлатсозии конститусионӣ

Насли нави давлатсозро, ки дар раванди қабули қарорҳои таърихӣ қарор дорад зарур аст, ки дар самти ғояи давлатсозӣ ва рушди равандҳои ҳуқуқии ҷомеаи муосир барои худ муайян намояд, ки кадом масъалаҳои муҳимми тақдирсозро, бояд сараввал ба инобат гирад? Ба кадом мушкилиҳо бояд аз лиҳози афзалияти усулӣ диққат диҳад? Махсусияти давлатдорӣ тоҷиконро имрӯз дар чӣ бояд дид? Кадом унсурҳои аломатҳои ҳатмии ин равандро таҷассум менамояд? Идеали давлатсозӣ ва ҳуқуқҷодкунӣ мо ба кадом арзишҳои миллӣ ва кадом арзишҳои башарӣ бояд таъянад? Чӣ бояд кард, ки орзуву омоли халқ ва ҳар шаҳрванди давлатро дар раванди давлатсозӣ ба сони ҳадафи марказӣ ва арзиши олии давлатдорӣ ҷойгузин намуда, ҳадафи вучуди давлатро ба саодати зухури шаҳрвандон мутаносиб баробарвазн намуд? Чӣ бояд кард, ки машинаи давлатдориро тарзе ба роҳ монд, ки шаҳрвандон саодати зиндагиро дар паҳноии давлат пайдо намуда, дар рӯи замин бихишти замони худро пайдо намоянд?

Албатта, фаҳм ва расидан ба ҳалли ин масъалаҳои матраҳшуда кори ватандорӣ содиқу донишманд аст. Насли оянда бояд дар баробари ватандӯст будан донишманду эҷодкор ва мутахассиси варзида бошад, ки мушкилу масъалаҳои ҳалталаби миллатро ҳал карда тавонанд. Дар ин ҳама созандагӣ эҷодкорӣ рушд ва васлияти таърихӣ давлатдориро бо таҷрибаи бой ва ғании Пешвои муаззами миллат, сулҳу ваҳдат, оромӣ амният ҳамчун намои ҳидоятсоз ҳифз ва такмил бахшидан ногузир мегардад. Ин ва дигар саволҳои хостаҳои ормонӣ муҳимми ҳар шаҳрванди озоди кишвар аз ҳар яки мо ҳуқуқшиносону давлатшиносон ҷавобҳои саҳеҳ, ҳақиқӣ ва мутобиқ ба манфиатҳои миллиро интизор аст.

Дар ин мачро муайян намудани мафҳуми давлатдорӣ тоҷикон ҳамчун падидаи хоси сиёсии дорои чараҳои вижаи пайдоиш, рушд, шаклдигаркунии давлат ва ҳуқуқ дар масири таърих, дарк, фаҳм ва омӯзиши табиати давлати миллии мо ҳамчун феномени сиёсӣ ва ҳуқуқӣ конститусионӣ, дурнамои рушди ҷомеаи адолатнокии мо ва эҳтимолияти тавсеаёбии шаклҳо, намоҳои он дар доираи муқаррароти Конституция, омодагии ҳуқуқӣ давлат ба таҳдиду хатарҳои замону макон, шинохт ва эҳтироми Конституция ҳамчун шоҳроҳ, ганҷинаи ҳайри ҷамъият, манбаи орзую ормони миллат ва рӯҳи қонунгузории кишвар, аз масъалаи вазифаҳосанд, ки дар муҳимтарин нуктаҳои давлатсозӣ маҳаки ба сони ҳувият ва худшиносии сиёсӣ ва ҳуқуқӣ насли нав нақши бориз ва арзанда дошта метавонанд.

Бо дарки ин масъулиятҳои шахрвандӣ, бо эҳсоси фараҳмандӣ аз шахрвандии ин кишвари тозаистиклол, бо шарофатмандӣ аз пайраву дастпарвари мактаби сиёсии Пешвои миллат будан, бо эҳсоси решаи ғании фарҳанги миллий ва таҷрибаи бойи давлатдорӣ ниёгон, бо дарки вазифаю масъулиятдорӣ назди бузургони гузашта ва эҳсоси ҷавобгарӣ дар назди наслҳои оянда, аз ҷумла наберагону аберагонамон, зарур шуморидем, ки ба яке аз ин шохсутунҳои пойдорӣ ва бардавомии давлатдорӣ миллиамон – Конститутсияи андешаҳои худро дар ҳамбастагӣ бо назари бузургони илми ҳуқуқ дар партави давлатсозии миллиамон баён намуда бошем. Бошад, ки ин гуфтаҳо то ҳадде барои мафкураи миллии мо ва васлияти он бо амалияи ҳуқуқӣ мутобиқ ба талаботи арзишҳои конститутсионӣ хидмат намояд. Агар заррае чунин эҳсосотро Шумо хонандаи азиз дарк намоед, пас донед, ки ин банда рисолати худро дар **ҳамин ҳол анҷомёфта меҳисобад**. Зеро вазифаи нахустини мо маҳз бедор кардани ҳамин эҳсосоти масъулияти ватандорӣ конститутсионист. Неру бахшидан ба айнияти миллий ва конститутсионии давлат дар шароитҳои ноороми олам аст.

Ин нуктаи айнияти миллий ва ҳамоҳангии он бо айнияти конститутсионии давлат ҳифзи ҳуқуқи арзишҳои бунёдии давлати миллий дар партави конститутсияи халқист. Айнияти конститутсионӣ қолаби миллии ҳуқуқи ҳастӣ ва рушди фарҳангии миллати сиёсии мост, ки давлат ва соҳибхитиёрии моро аз ҳучумҳои бемаънии ҷаҳонишавӣ, алвончи бемавқеи инқилобҳои ранга ва таҳдидҳои густариши ҳуқуқу озодиҳои ғайриахлоқии фарҳанги бегона дифоъ менамояд.

§ 1.7. Оид ба табиати Конститутсия: фаҳми ҳуқуқи неруи он

Конститутсия, яъне чӣ? Зери ин мафҳум аларрағми маънӣ ва ҳикмати ибтидоии вожа ва истилоҳи таърихӣ илмӣ, бори амонати вазнини халқу миллатҳо нухуфта шудааст, ки кушоиш ва шарҳу тавзеҳашон ба тақдирӣ зиндагии давлату миллатҳо устувор тавбам аст. Ҳастии давлатҳои муосирро бе вучуди ин санади тақдирсоз ва ё неруи васлбахшу намодехи ин ҳучҷати ҳуқуқӣ, хоҳ дар шакли навишташуда ва ё ғайри он тасаввур кардан имконнопазир аст. Конститутсия аст, ки табиати давлатро эълон, шакли онро муайян, мақсад ва ҳадафи онро рӯшан ва шохроҳи таърихӣ вайро муаррифӣ карда, принсипу арзишҳои бунёдии низоми ҳуқуқи давлат ва ҷомеаро муқаррар ва эълон менамояд.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун санади олии ҳуқуқӣ, ҳучҷати сарнавишти миллат, роҳнамо ва дурнамои орзӯю омоли халқ, замина ва рӯҳи низоми ҳуқуқи мардуми тоҷик, сармашқи эҷод ва рушди қонунгузорӣ, ҳучҷати созиши иҷтимоӣ, қафолати ҳуқуқу озодиҳо, «қавлу қасами миллати тоҷик дар назди гузашта, имрӯза, оянда ва аҳли ҷаҳон», «таҷассумгари беҳтарин арзишҳо ва суннатҳои ниёгон» (Э. Раҳмон),

эътирофгари соҳибхитиёрии давлатӣ, тақсимгари адли сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, баёнгари ҳокимияти халқу тараннумгари инсон, рамзи шартии ҳастии фарҳанги миллӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқии миллат, ҷомеа ва давлат, акс ва мусаввараи ихчамии намои давлат ва ҳуқуқи халқ дар даврони муайяни таърихӣ, оинаи таҷалии ҳастӣ, орзуҳо ва боварҳои миллати сиёсӣ ва ғ. муаррифӣ мегардад.

Қисми 1 моддаи 16 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» (минбаъд бо истилоҳи «Қонуни қонунҳо» мо ба ин санад шартан шояд ишора менамоем) мафҳуми Конститутсияро чунин муайян кардааст:

«Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, асосҳои сохтори конститутсионӣ, ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд, тартиби ташкил ва таҷзияи ҳокимияти давлатиро муайян мекунад»⁷.

Яъне Конститутсия қонуни одӣ не, балки асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки се гурӯҳи масъалаҳои марказии давлатдориро танзим ва муқаррар менамояд: а) асосҳои сохтори конститутсионии давлат, б) мақоми ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд ва в) тартиби ташкил ва фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатиро. Конститутсия, яъне паймони ҷомеаи адолатноки мо дар роҳи бунёди давлати миллӣ, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ, муайянкунандаи набзи ҳастии сиёсӣ ва ҳуқуқии миллат ва шохроҳи рушди давлати мост, ки ба зиндагии сиёсии халқи Тоҷикистон мазмун ва муҳтаво дода, ҳамчун шиносномаи миллати соҳибдаватлӣ моро ба ҷаҳониён муаррифӣ менамояд.

Конститутсияро одатан ҳуқуқшиносон ҳамачониба меомӯзанд, чунки вай қабл аз ҳама санади ҳуқуқист, иродаи ба расмӣ даровардашудаи халқ аст, ки дар роҳи бунёди ҷомеа ва давлат мардум бо раъйи худ тавассути он ба созиш омада, як низом ва ҷомеаро бунёд кардаанд. Дар он масъалаҳои муҳими давлатдорӣ – шакли ташкили идораи давлат (моддаи 1), сохтори конститутсионӣ, асосҳои иҷтимоӣ-фарҳангии рамзҳои давлатӣ (моддаи 2-3 Конститутсия); эътирофи арзишҳои бунёдӣ – забони миллат (моддаи 2), инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ (моддаи 5); эътирофи ҳокимияти халқ (моддаи 6), таҷзияи ҳокимияти давлатӣ (моддаи 9), волоияти қонун (моддаи 10), асосҳои иқтисодии давлат (моддаи 12) ва дигар аслҳои фазои ҳуқуқӣ ва низоми идораи давлат муайян шудааст.

⁷Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» соли 2017. (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2017, №5, қ1, мод. 271; соли 2019, №7, мод.465) Моддаи 16.

§ 1.8. Конституцияи Тоҷикистон санади олии ҳуқуқии давлат ва кафили низому тартиби ҷомеа

Эътирофи усули волоияти конституционӣ мутобик ба талаботи қисми 1 моддаи 10 меъёрҳои конституцияро муайянкунандаи марзу буми фазои озодӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии кишвар муайян карда, замина барои принсипи айнияти миллӣ ва конститусионии давлат эҷод менамояд.

Бо ин мақсад моддаи 10 Конституция сароҳатан эълон менамояд: «Конституцияи Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунанд. Қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқие, ки хилофи Конституцияанд, эътибори ҳуқуқӣ надоранд»⁸. Маҳз, ҳамин қисмати Конституция гувоҳи он аст, ки асли ҳама низоми ҳуқуқии кишвар бояд дар пояи муқаррароти он сурат гирад, дар сурати ихтилофи назари қонунгузории дохилӣ волоияти меъёрҳои он низоми ботинии ҳуқуқро дифоъ менамояд. Дар ҳолати ихтилофи хориҷӣ бошад, меъёрҳои он тавассути принсипи айнияти конститусионии Тоҷикистон истиклоли ҳуқуқии давлатро таъмин менамояд. Зеро волоияти конституционӣ ҳамагуна санадҳои меъёрии ҳуқуқиро поёнтар аз нуруи меъёри конституционӣ мегузорад, ҳатто санадҳои ҳуқуқии байналмилалиро. Нахуст талаботи ин модда аз низоми қонунгузории кишвар талаб менамояд, ки санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ қабл аз қабул шуданашон бояд мазмунан ба талаботи Конституцияи кишвар муқоиса намояд. Сониян, дар сурати пайдо шудани ихтилоф баъд аз эътирофашон ва ё гуногун шудани назар нисбат ба фаҳми меъёрҳои татбиқшаванда, тавассути принсипи айнияти конституционӣ ва мақомоти назоратӣ муҳофизати истиклоли ҳуқуқиро таъмин менамояд. Ҳамин тавр, қабул эътироф ва ҷимояи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ҳамчун қисми таркибии низоми ҳуқуқии давлати Тоҷикистон тавассути Конституция роҳандозӣ шуда, қувват ва нуруи ҳуқуқии онҳо то сарҳади муқаррароти меъёрҳои конституционӣ амал менамоянд.

Қисмҳои 3 ва 4 моддаи 10 санадҳои ҳуқуқии байналмилалиро ҳамчун ҷузъи қисми таркибии низоми ҳуқуқии кишвар майян карда, афзалияти онҳоро нисбат ба қонунҳои ҷумҳурӣ пайдо намуда, садоқати давлати демократиро ба принципҳо ва стандартҳои байналмилалӣ арҷгузорӣ менамояд:

«Санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳуриро таъкил медиҳанд. Агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофшуда мутобикат наkunанд, меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ амал мекунанд.

⁸Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). – Душанбе, 2016. – М. 10. Қисми 1.

Қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон эътироф кардааст, пас аз интишори расмӣ амал мекунанд»⁹.

Ҳарчанд, ки дар қисми 3 моддаи 10 афзалият ва бартарияти санадҳои меъёрӣ ҳуқуқии байналмилалӣ нисбат ба қонунҳои ҷумҳурӣ ишора шудааст, аммо ин маънои онро надорад, ки онҳо аз Конститутсияи болотар мақомдоранд, зеро мақоми Конститутсияро қисми яки ҳамин модда аллакай ҳамчун падидаи махсуси санади меъёрии ҳуқуқии дорои қувваи олии ҳуқуқӣ муайян кардааст.

Истилоҳи «қонунҳои ҷумҳурӣ» дар қисми 3 моддаи 10 он тавре, ки баъзеҳо андеша доранд, фарогири маънои Конститутсия бо ду далел буда наметавонад: Аввал ин ки қисми 1 моддаи 10 аллакай маъно ва нуруи волоияти ҳуқуқии Конститутсияро муайян кардааст. Ҳеҷ як санади меъёрии ҳуқуқӣ аз вай болотар буда наметавонад. Ин муқаррароти конституционист ва афзалият низ дар ҳуди Конститутсия муайян аст. Сониян, Конститутсия қонуни одии кишвар нест, вай мутобик ба талаботи қисми 1 моддаи 16 Қонуни қонунҳо «Қонуни асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст» ва он дар илми ҳуқуқшиносӣ ба сифати қонуни марказӣ ва асосии давлат мақоми хос ва олиро таърихан бебаҳс касб кардааст, ки номи он дар асл низ на қонун, балки Конститутсия аст. Маҳз ба ҳамин хотир дар раддабандии нуруи ҳуқуқии санадҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ ин мазмунро боз талаботи моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» амиқтар муқаррар кардааст.

Моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» дақиқ низоми санадҳои меъёрии ҳуқуқии кишварро мутобик ба нуруи ҳуқуқиашон чунин муқаррар менамояд:

«1. Санадҳои қонунгузорӣ, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонунӣ низоми ягонаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд. Низоми санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти тафовути намудҳои онҳо ва салоҳияти субъектони ҳуқуқэҷодкунанда муқаррар карда мешавад.

2. Ба низоми санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд:

- Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;**
- қонунҳои бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ қабулгардида;**
- санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст;**
- қонунҳои конституционӣ;**

⁹Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). – Душанбе, 2016. – М. 10. қисмҳои 3-4.

- кодексҳо, қонунҳо;
- қарорҳои яққояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- фармоишҳои вазоратҳо, мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин қарорҳои кумитаҳои давлатӣ ва Бонки миллии Тоҷикистон, Агентии амнияти ядрой ва радиатсионии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- қарорҳои Маҷлисиҳои вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе;
- қарорҳои раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе;
- қарорҳои Маҷлисиҳои вакилони халқи шаҳрҳо ва ноҳияҳо;
- қарорҳои раисони шаҳрҳо ва ноҳияҳо;
- қарорҳои мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот.

3. Тартиби ҷойгиршавии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар қисми 2 моддаи мазкур қувваи ҳуқуқии онҳоро муайян менамояд.

4. Қонун ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии собиқ Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ (ИҶШС) ва Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии (ҶШС) Тоҷикистон дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон то қабули қонун ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор дар қисмати ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, муҳолифат накарданишон, амал мекунанд»¹⁰.

Маҳз қисми 2 ва 3 моддаи 9 қонуни мазкур волоияти меъёрҳои Конститутсияро дар тақвияти моддаи 10 Конститутсия тақроран собит менамояд. Қисми 2 моддаи 16 Қонуни мазкур бошад дар тақвияти моддаи 10 Конститутсия, мақоми Конститутсияро дар низоми қонунгузорӣ муайян кардааст:

«2. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунанд. Дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, набояд хилофи Конститутсия бошанд. Дар мавриди ба меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳолифат доштани санадҳои

¹⁰Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» соли 2017. (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2017, №5, қ1, мод. 271; соли 2019, №7, мод.465) Моддаи 9.

меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, ё қисмҳои таркибии онҳо, меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ мегарданд»¹¹.

Тарзе мебинем дар сурати ба меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳолифат намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, ё қисмҳои таркибии онҳо, меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ мегарданд. Яъне бартарӣ сареҳан ба Конститутсия дода шудааст.

Пас Конститутсия дорандаи меъёрҳои олии давлатдорӣ ва ҷомеасозӣ буда, қувват ва неруи меъёрҳои он аз ҳама дигар санадҳои ҳуқуқӣ ва меъёрӣ баланд буда, дар муайян кардани табиати ҳуқуқии ҷомеа нақши марказӣ ва ҳалқунандаро доро аст. Конститутсия асосҳои сохтори давлатӣ ва ҷамъиятӣ, мақоми ҳуқуқии инсон ва шахс, шакл, сохтор, таъзия ва намои идораи давлат, принсипҳои фаъолияти давлат, низоми адолати судӣ, назорати қонун ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар маҳалро муқаррар намуда, бунёди низоми ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва иқтисодии давлатро таҳия мекунад. Чунин волоияти мазмунӣ ва ҳуқуқии конститутсионӣ ба сифати муайянқунандаи рӯҳу равони фазои ҳуқуқӣ дар ташаккул ва рушди низоми ҳуқуқӣ аҳамияти калони илмӣ ва амалиро дошта, дар кори ҳифзи низоми ҷамъиятӣ, субот, тартибот, адлу инсоф, ҳифзи арзишҳои миллию башарие, ки халқ эътироф кардааст, тақдирсоз аст. Маҳз аз ҳамин ҷанбаҳо ворид шудан ба шарҳи мақом ва манзалати Конститутсия дар низоми ҳуқуқӣ ба мақсад мувофиқ аст.

Ҳамин асли (принсипи) волоият ва афзалияти Конститутсия ва меъёрҳои он дар ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқӣ маънои онро дорад, ки вай ба сифати таҳкурсии бинои давлатсозӣ баромад менамояд. Ҳама дигар муносибатҳои арзиши ҳуқуқӣ дошта набояд ба он муҳолифат варзанд, балки баръакс дар доираи мавзунӣ муқаррароти он таҳия ва ташаккул ёбанд. Доираи мавзунӣ муқаррароти вай васеъ буда дар партави ҳуқуқу озодиҳои навишташудаю наонавишта, ки муҳолиф ба талаботи Конститутсия ва қонунгузорӣ нестанд дар ҷомеаи шаҳрвандӣ муайян мегарданд. Аз ҳама муҳиммаш он аст, ки рушди қонунгузории кишвар дар заминаи муқаррароти вай таҳия шуда, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ танҳо дар сурати мувофиқ омаданашон ба принсипу меъёрҳои он ҷонибдорӣ карда мешаванд. Яъне Тоҷикистон дар доираи парадигмаи ва муқаррароти он сиёсати дохилӣ ва хориҷии худро ҳамчун арҷгузорӣ бо раъйи халқ ва манфиатҳои миллат роҳандозӣ менамояд.

¹¹Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» соли 2017. (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2017, №5, қ 1, мод. 271; соли 2019, №7, мод.465) Моддаи 16.

§ 1.9. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавҳар ва руҳи низоми ҳуқуқии давлат

Илми падидашиносӣ (феноменология) асли омӯзиши ҳар ҳодиса ва падидаро дар заминаи вучуди сифатҳои зотӣ ва аслии он масъалагузорӣ намуда, шинохт ва дарки дурусти падида ва ҳодисаҳоро таҳти категорияҳои ҷавҳар ва араз, мазмун ва шакл дар илм баррасӣ менамояд. Аз ин дидгоҳ, ҳар падидаи омӯхташаванда ва ҳар падидаи вучуддошта дар асли вучуди худ, аломатҳои асли, меҳвариро ба сони хати марказию бунёдие доро аст, ки онҳо дар паҳнои вазифаҳо, таъинот ва ҳадафҳои вучуду эътирофашон маъмулан дар ботини ашё ва падидаҳо пайдо мешаванд ва вобаста ба талаботҳои дигари зоҳирӣ ва ботинӣ шаклҳои муайяноро касб менамоянд, вале дар ҳама сурат ҳамчун қисмати таркибии падида бо вазифаҳои муайян боқӣ мемонанд. Ин сифатҳои зотии падидаҳоро, ки дар маҷмӯъ ягонагии қисмҳои таркибии падидаро таъмин менамояд, маъмулан дар илм ҷавҳар меноманд.

Ҷавҳар муайянкунандаи табиати ҳастии падида буда, дар маҷмӯъ мустақилияти худро дар вучуди ҳодиса эълон дошта, ҳама дигар қисмҳои ҳодисаи томо муттаҳид менамояд. Давлатҳои замони нав, ки бо инқилобҳои буржуазӣ, ҳаракатҳои озодихоҳӣ аз мустамликаҳо ва равандҳои дигари ҳодисаҳои бузурги таърихӣ (тимсоли пошхӯрии салтанатҳо ва ғ.) рӯи мустақилият омадаанд аслан аз давлатҳои қаблӣ, ки дар дигар форматсияҳои ҷамъиятӣ (дидгоҳи марксизм) вучуд доштанд, бо чанд аломатҳои хос фарқ менамоянд. Яке аз аломатҳои муҳими тафовутдиҳандаи онҳо маҳз ҳамин вучуди меъёрҳои конститусионӣ дар шакли санадҳои навишташуда ва ё нанавишта маҳсуб мегардад. Яъне Конституция ҳамчун сифати зотии давлатҳои нав, ҷавҳари низоми нави сиёсӣ ва фарзанди давлатҳои нави буржуазӣ миллист.

Дуруст аст, ки дар дигар марҳалаҳои таърихӣ низ дар таҷрибаи кишварҳои ҷудогона як қатор қонунҳою қарорҳои ҳосияти универсалӣ доштаанд. Мисол, қонунҳои «Ҳамурабӣ» дар Бобулистон, «Ману» дар Ҳинди бостон, «Эълумияи Куруши Кабир» дар аҳди Ҳахоманишҳо, Ислоҳоти Солон ва Клисфен дар Юнони Қадим, «Мотикони ҳазор дадистон» дар аҳди Сосониён Саҳифат-ул Мадинаи 622 фарҳанги исломӣ, Насихатномаи Тоҳир дар аҳди Тоҳириён, Ясои – Чингизхон, Тузукӣ дар аҳди Темуриён ва ғ. аз зумраи онҳост. Ва гузашта аз он худи истилоҳи конституция низ то қабули нахустин конституцияҳои давлатҳои буржуазӣ дар Рими қадим ҳамчун истилоҳи латинӣ ҳуқуқӣ «constitution» «сохтормуқарраркунӣ» маъмул буд, ки қабули он бар ваколати императорони Рим дохил буд. Вале мо бо чанд аломатҳои тафовутдошташон наметавонем, ки онҳоро баробарвазни конституцияҳои давлатҳои муосир эътироф намоем. Асоситарин ва муҳимтарин омили навинохтани онҳо ба сифати Конституцияи он давлатҳо

на дар номи онҳо, балки дар таъинот, ҳадафҳо, доираи танзим, усули эътироф ва қабули ин ҳуҷҷатҳост.

Аз ин дидгоҳ, конституцияҳои замони нав ҳамчун як қарордоди сиёсии халқ бо қудрат, як эълумияи иродаи халқ дар роҳи ташкили иттиҳоди сиёсӣ, як майдони маънавию ҳуқуқии ҷойгузинии арзишҳо ва умедҳои умумии мардум аст, ки дар он мақом ва манзалати шахрвандон ва инсон мушаххасан дар кори ташкили идораи давлат, муайян намудани шохроҳи давлатдорӣ, асосҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ва ҳифзи манфиатҳои табиӣ сиёсиашон аниқ муқаррар шудааст.

Конституцияҳои давлатҳои муосир вобаста аз шароити қабулу эътирофашон таҳти таъсири авомили муҳталифи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ қарор гирифта дар муносибат бо қудрат ва ҳуқуқу озодиҳо албатта, вижагӣ ва аломатҳои хоси худро доранд. Аммо дар ҳама сурат онҳо нақши марказиро дар низоми қонунгузорӣ ишғол менамоянд. Агар низоми ҳуқуқии Тоҷикистонро ба сони падида ва объекти омӯзиш қарор диҳем, пас Конституция дар он аз як сӯ нақши ҷавҳарро иҷро менамояд, агар онро ба мисли бино қабул намоем пас Конституция зербино ва каркаси онро ташкил медиҳад ва агар ба мисли организми зинда инсон тасаввур намоем дар ҳолати биологияш қалб асту дар ҳолати иҷтимоияш хирад. Равшан аст, ки Конституция ва меъёрҳои конституционӣ асос ва омили ҳастии давлат зербинои низоми ҳуқуқии кишвар дар замои муосир аст.

Маънӣ, мазмун, табиат ва вазъияти низом ва фазои ҳуқуқии давлати мо дар кулли ҳолатҳо аз ҳамин ҷавҳар, дар муносибат ба ҳамин арзиши қутбнамо ва аз амалӣ шудану татбиқи меъёрҳои он вобастагии азим дорад. Дар падидаҳои мураккаби иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ, ки бо зиндагии инсон сару кор доранд, ҷиҳати фаҳми комил ва васеи нақши онҳо дар ҳаёти иҷтимоӣ, иддае аз муҳаққиқин ба ивази ҷавҳар усулан рӯҳро низ ба сифати муҳимми зиёд аз ҳодисаҳо истифода менамоянд. Мо одатан дар илми оламшиносӣ рӯҳро бештар мансуби ҳодисаҳои зинда ва органикӣ медонем, вале дар асл чунин истифодаи шартӣ дар падидаҳои мураккаби иҷтимоӣ, мисли «давлат», «қонун», «ислом» аз ҷониби бузургони ба умқи ҳодисаҳои абстрактӣ ғутазада, марвиди истифода қарор гирифтааст. Асарҳои бузурги олимон роҷеъ ба «Рӯҳи давлат», «Рӯҳи қонун» (Ш.Л. Монтескё) «Рӯҳи замон» ва «Рӯҳи ислом» (А.А. Таббора)¹², ки чун ҷавҳари ҳодисаҳои абстраксии иҷтимоӣ баромад мекунанд, дар илм таҷриба шудааст. Ин ҳодиса дар асл як шабоҳати одӣ нест, балки васлияти устувори мантиқӣ ва семантикӣ дорад. Зеро дар асл ҳам агар қавли Г. Гегелро дар масъалаи он ки «қонун ифодаи хиради мардум аст» ба инобат гирем, пас ин хирад дар асл аз рӯҳи инсонӣ чудо буда наметавонад. Ва ё назари табиӣ ҳуқуқфаҳмиро дар масъалаи ҳуқуқи инсон, ки «ҳуқуқи инсон ифодаи ҳастии ҳолату талаботи саодатмандии инсон ва ҷузъи ҷудонашавнадаи

¹²Таббора А.А. Рӯҳи ислом. – Душанбе: «ЭР-граф», 2011. – 600 с.

ӯст» ба инобат гирем, мо дар партави ҳуқуқ вучуди ғояи рӯхро инкор карда наметавонем. Зеро номувофиқатӣ бо ҳуқуқ дар асл ба номувофиқатӣ бар рӯх табдил мегардад, мушаввашӣ аз ҳолати нобоби ҳуқуқӣ бар мушаввашии рӯҳӣ сабаб мешавад. Ҳамин тавр, ҳолати номуайяни равандҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ дар маҷмӯъ, ки атрофи манфиату талаботи инсон сару кор мегиранд, дар раванди дарёфти вазъи муътадили рушди талаботи рӯҳонӣ ва саодати иҷтимоии инсон, мусаввараи ин ҳолатро, ҷилои ҳодисаҳои иҷтимоиро дар кадом як нуктаи муносиби созишу ҳимояи манфиатҳои инсон, ки ба оромии рушди маънавӣ ва рӯҳии инсон ҳамоҳанг аст, ҳамчун рӯҳи муътадали ҳодисаю равандҳо ба худ касб менамоянд.

Шинохти падидаи ҳуқуқӣ ва сиёсӣ ба сони ҳодисаи органикӣ таҷрибаи илмӣ муваффақ дорад. Ҳанӯз дар асри XVIII олими бузургу тавонои фаронсавӣ Шарл Луи Монтескё дар ҷустуҷӯи нуктаи адл ва инсофи қонун то ба сарҳади ҷавҳари қонунияте расид, ки онро рӯҳи қонун номид. Аз он қаблтар дар муқоисаи ҳодисаҳои иҷтимоии олам бо ҳодисаҳои органикӣ ифтихори мо тоҷикон – Абуалӣ ибни Сино, дар заминаи ғаболияти узвҳои инсонӣ ғояи ибтидоии тақсими ҳокимиятро кор карда баромад¹³. Агарчанде дидгоҳи Сино ба масъалаи қиёси вазъи узвҳои инсонӣ бо мақомоти давлатӣ равиши ғояи органикӣ давлатро дошта бошад ҳам, дар васати ҳамин масъалагузорӣ мо зухури истифодаи падидаҳои органикиро дар қиёс бо падидаҳои абстраксии ҳосили мафкураи инсонӣ эҳсос менамоем.

Аз ин дидгоҳ муҳаққиқони талабгори дарёфти ҳолати муътадили рушди рӯху равонӣ ва саодати инсон, дар сохтор ва таркиби шаклҳои шуури ҷамъиятӣ ҳолати мувозонаи рушди мафкураро мутобик ба табиати аслии саодати инсон пайдо менамоянд. Маҳз дар ҳамин ҳолатҳо таҳқиқотҳое дар партави истилоҳоти «рӯҳи фалсафа», «рӯҳи ислом», «рӯҳи ҳуқуқ», «рӯҳи зиндагӣ» ва ғ. рӯи кор меоянд. Ин ҳолат ва усул танҳо ҳоси омӯзиши падидаҳои мусбат набуда, дар кашфи асрор ва ҷавҳари ҳодисаҳои манфӣ низ ҳамчун падидаи том бо маънои манфӣ зухур менамояд мисол «рӯҳи ҷиноят», «рӯҳи ҷанг», «рӯҳи анархия», «рӯҳияи нигилизм» ва ғ.

Дар охирӣ албатта, тақия ба саодати инсон не, балки бар неруи вайронкуанда ва ғолибоварӣ он дода мешавад. Шояд ин навъ тавсифнамоӣ манбаи ибтидоии асотирӣ дошта, реша бар генетикаи насли даврони одамони ибтидоӣ ва нахустдинҳои олам дорад, ки тафаккури инсонро дар тарозуи неруҳои некию бадӣ чун ахуриро аҳриманӣ вогузор кардааст. Аниқ наметавонам. Вале яқин он аст, ки мазмуни ҳамин муборизаи неруи неки бар бадӣ ҳанӯз ҳам аз рӯзномаи ахлоқу ҳуқуқ дур нашуда, адолати иҷтимоӣ дар бештари мавридҳо дар камингоҳи ҳамин ғалаби неки қарор дорад. Ҳатто адли

¹³Абуалӣ ибни Сино. Осор. – Душанбе, 2005. – С. 65. Ниг.: Холиқзода АҒ. Назарияи идоракунии шарқӣ. Хрестоматия аз таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. – Душанбе: ЭР-граф, 2017. – С. 28-29.

чиной ва адолати судӣ бо низоми сазои чиной ба ҳамин адолатбаробаркунии ибтидоӣ таъя менамояд. Агар чунин нест, низоми ҳуқуқии давлатҳои пешрафтаи олам ҳанӯз ҳам аз рӯи принципи қасосгирии хунӣ бо қадом мақсад ҳукми маргарзонӣ – қатлро то ҳанӯз нигоҳ доштаанд. Яъне бо вучуди дигаргуниҳои зиёди тамаддуни замони нав асрори адлҷуии ҳуқуқро ҳанӯз бо аслҳои ибтидоӣ дар қамин дорад

Вобаста аз мазмуни дидгоҳ ва истифодаи рӯҳ ҳамчун нури зинда дар замону макон бо талаботи шайъӣ имкон дорад дар ҳолатҳои мухталиф фаҳмиш ва баҳогузориҳои ҳодисоти таҳлилшаванда бо қанбаҳои манфӣ шинохта шавад, рӯҳия ба саодат не ба омилҳои дигари асоснокшавандаи манфӣ қомат афзоида. Мисол, дар назарияи зӯровариҳои пайдоиши давлат маҳак ва рӯҳияи ҳастии давлатро ғояи Гоббс ва Каутский «қанги ҳама бар зидди ҳама», дар дидгоҳи марксистӣ «молиқияти хусусӣ, нобаробарӣ ва муборизаи синфӣ» ва амсоли инҳо ташкил медиҳад. Идомаи ин силсилаи тавлиди фарзандони солаҳ дар ҳолати фишори заруриятҳо оқибатҳои нобаробарро барои адли инсонӣ доро аст. Ҳатто инсоне, ки аз табиат ба сифати қушӣ он бо ғояи дарвинӣ қудо мегардад, дар зинаи муайян тавассути ақли аз беақлӣ тавлидшуда ба қорҳои бад ва зӯроварию ғайриақлонӣ даст зада худро ҳамчун қушӣ табиат фаромӯш қарда, даст ба қорату қорочи он мезанад. Маҳз дар ҳамин нуқта Конституция ҳамчун рӯҳи нури мусбати қомеа ва давлат ба муқобили ин бедодгариҳои ақли инсонӣ бояд ба мисли низом бо волияти конституционӣ ва ахлоқӣ истодагарӣ намоад. Қарчанд, ки дар ин мубориза манфиат, қараз ва қоидаҳои қангуфӣ қолӣ ва қуруҳи дар қанбаи руҳияи манфии қомеа қарор қирифта ба ташкили муноқишаю нооромиҳо қизмат меқунад, нақши Конституция бо принципҳои адлғустарияш дар ин қайдон боз қимматтар мегардад.

Бомбаи атомӣ, қангҳои қанонӣ, истифодаи манфии нуруҳои ақлонӣ, инқилоби иттилоотӣ, рақамӣ, инқилоби биотехнологӣ, қазои маҷозии фитнаафқан ва оянда ақли сунӣ қар як аз офарандаҳои ин қочи сари махлуқот аст, ки ба сари ӯ бо қачравии қевантии ақлӣ, эътиқодӣ, илмӣ ва нафсонӣ мушқилиҳо меоварад. Қамин тавр, истифодаи асли истилоҳи рӯҳ, ки мо дар ҳолати мусбат оварданием, имкон дорад дар илмҳои қамъиятшиносӣ қанбаи субъективӣ дошта бошад, қоро он ба сифати нахустқавҳари ғизои мафқуравӣ аз қадим қам дар Ахуро ва қам дар Ақриман, қам дар Зевс ва қам дар Аид будааст. Ин дар ҳолатест, ки вай дар қодисаҳои биологӣ устувортар ва қавитар ба сонӣ қодисаи ҳастии моддии диданашаванда бо нуруҳои «билқувва» ва «билфеъл» (А. Сино) эҳсос мешавад. Аз назари динӣ рӯҳ мансуби қизҳои зинда буда, вале аз шартӣ мутлақи он нест¹⁴. Қоро ба қавли иҷмоъи ақли суннат ва қамоат баъзе вучуди онро ба қайвонҳо қойиз

¹⁴Баздави Имом М.А. Усули дин. – Душанбе: Андалеб, 2015. – С. 339.

донистаанд ва баъзе не¹⁵. Вале Конститутсияро мо ба сифати неруи азими хиради ҷомеа ва рӯҳи созандаи миллати соҳибдавлат алайҳи ин ҳама қачрафторӣҳо дониста неру ва механизмҳои татбиқи онро адами зуҳури бадӣҳо дар ҷомеа мешиносем. Зеро ҳам бадӣ ва ҳам некӣ, ҳам қонуният ва ҳам беқонунӣ, ҳам рафтор шоиста ва ҳам ношоиста ҳамагӣ аз мафкура ва руҳияи ташаккули инсон сурат мегиранд.

Аз ин хотир, мо бо шарҳи васеи рӯҳияи Конститутсия ҳамчун ҷавҳари созандаи миллат, ормони неки халқ муттаҳидии рӯҳи халқро атрофи иҷро ва татбиқи он даъват намуда, мубориза алайҳи қачрафторӣ ва тобеият ба неруи рӯҳонии манфиро дар заминаи тафаккур ва ақли инсонӣ масъалагузорӣ карданим. Зеро инсон дар баробари зуҳуроти моддӣ буданаш вай то ҷое падидаи маънавӣ ва рӯҳӣ низ ҳаст. Дар бештари мавридҳо маҳз талаботҳои маънавӣ ва рӯҳии вай барои ӯ мушкилиҳои назаррасро зам мекунад. Бинобар он ҳуқуқ ҳамчун зуҳуроти мусбат ва нишонаи таҷассуми хирад, бояд талаботи маънавӣ ва рӯҳии инсонҳоро низ қонеъ намояд. Зеро «эй бародар ту ҳамон андешай» (Мавлоно) ҳикмат ва воқеияти илмӣ антропологӣ дорад. Таваҷҷуҳ бар ин нуктаҳои конститутсия ҳамчун таҷассуми хиради олии инсон, ҳолати рӯҳии арзандаи ҳар шахс мутобиқ ба талаби озу ниёзи зиндагӣ, ба мо имкон медиҳад, ки ватани худро ба сони бихишти Шаддод не, балки ба бихишти воқеии афсонавӣ табдил диҳем.

Дар умум ҳодиса ва падидаҳое, ки дар маҷмӯъ ба ғайбӣ инсон равона шуда, инъикоси ҳаёти намунавии онро собит менамоянд, бидуни мавҷудияти ҷунин ҷавҳаре, ки ба идеяи олий, хирадӣ воло ва намунавие, ки аз ҷавҳари маънавии одамон мабдаъ мегирад, қудрати ба талаботи ҳаёти иҷтимоии тағйирпазир ҷавоб доданро надоранд. Яъне шароити танзимкунандаи рафтор бояд ба талаботи рӯҳии инсон ва саодати вай, хосту орзуҳои дар ҳар сурат ҷавобгӯ бошад. Пас рӯҳияи саодати инсон ба табиати ташаккули низоми ҳуқуқӣ таъсир расонида, дар давлати адолатнок онро мутобиқ ба озу ниёзи ҳеш менамояд. Назарияи табиӣ, фалсафӣ, либератарӣ юридикӣ ва компреҳедии ҳуқуқ ҳар як аз қутбҳои мухталиф **ҳуқуқу озодиҳои инсон, инсон ва саодати ӯро** дар маркази ташаккули ҳуқуқ қарор дода, ин нуктаро аз тавлидшавиаш ба манфиати инсон ҳамчун, маркази низоми ҳуқуқ ва сиёсат ёдрас шудаанд. Дуруст аст, ки дигар дидгоҳҳои ҳуқуқӣ низ тимсоли ғояи иҷтимоӣ, меъёрӣ, воқеӣ, интегративӣ аз роҳҳои мухталифи татбиқи адлу инсоф ба ҳамин нуктаи тамаркузбахшанда ҳаракат мекунанд.

Дар ин ҳуқуқфаҳмиҳо Конститутсияи кишварҳо ҳамчун ҷавҳари низоми ҳуқуқӣ дар худ қабл аз ҳама орзую умед, хостаю ниёзҳои инсонҳоро муттаҳид менамояд. Албатта, ин хоставу ниёзҳо дар асоси манфиати инсонҳо ва талаботи рӯҳонӣ моддӣ онҳо ташаккул меёбанд. Пас конститутсия, ҳамчун

¹⁵Баздави Имом М.А. Усули дин. – Душанбе: Андалеб, 2015. – С. 339.

пахнои қолаби ҳуқуқии ташкили ҳаёт дар ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати демократӣ дар заминаи орзуи омили аз саодати инсон ва рӯҳияи вай мабдаъирифта ташаккул ёфта, дар ниҳояти қор худ бо меъёрҳо ва шакли махсуси ташкили зиндагӣ, инъикоси рӯҳи инсонҳои муайянро дар пахнои давлати мушаххас муаррифӣ менамояд.

Конститутсия мақоми ҳуқуқии шахс, асосҳои соҳиб шудан ба шаҳрвандӣ (м.15), дар паноҳи давлат будани шаҳрванд (м.16), баробарии ҳамаҳо дар назди қонун ва суд, баробарҳуқуқии мардону занон (м.17), дахлнопазирии шахс, муқаддас будани ҳаёти инсонӣ (м.18), қафолати ҳифзи судӣ (м.19), эҳтимолияти бегуноҳӣ (м.20), ҳифзи судии ҷабрдида ва қафолати ҷуброни зарар (м.21), дахлнопазирии манзил ва ҳуқуқ ба манзил (м.22, 36), маҳрамияти мукотиба (м.23), озодии ҳаракат (м.24), шиносӣ бо ҳуҷҷатҳои шахсӣ ва ҷалби маълумот роҷеъ ба худ (м.25), озодии вичдон ва эътиқод (м.26), маҷмуъи ҳуқуқу озодиҳои сиёсӣ (м. 27-31), иқтисодӣ (м.32), ҳуқуқ ба ташкили оила (м.33), модару кӯдакро таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлат воғузор намудан (м.34), ҳуқуқ ба меҳнат ва истироҳат (м.35, 37), ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ, таъминоти иҷтимоӣ (м.38-39), ҳуқуқ ба иштирок дар ҳаёти фарҳангӣ (м.40) ва ҳуқуқ ба таҳсилро (м.41) эълон ва қафолат дода, барои баровардани ҳостаю омили шаҳрвандони кишвар ва ташаккули инсонии соҳа дар ватан шароити арзандаи ҳуқуқӣ фароҳам овардааст.

Ҳамин тавр, Конститутсияи давлати демократӣ ифодагари руҳияи халқ ва орзуи омили ҳар шаҳрванди ӯст. Халқ дар симои шаҳрвандон низ бояд бо он ҳамчун унсuri рӯҳи худ ва озу ниёзи санҷидашудаю эътирофқардааш бо эҳтиром ва қадасият муроҷиат ва муносибат намояд. Зеро дар меъёрҳои он доираи озодиҳо, ҳуқуқҳои худмуаррифӣ ва роҳҳои ҳуқуқии ташаккули шахсӣ, модӣ ва маънавии ҳар инсон матраҳ шудааст. Ҷорнибдорӣ ва пайравӣ ба он пайравӣ ба ҳоставу саодати худ ва тобеъ шудан ба қонуни саодати зиндагист. Ҳар нафаре, ки ба ин меъёрҳо беэътиной мекунад вай беэътиной ба дигарон не, балки ба ҳеш мекунад, зеро рафтори ғайриҳуқуқии ӯ, ки ба муқобили дигар шахс равона шудааст дар асл ифодагари он аст, ки вай чунин рафтори нодурустро дар навбати худ нисбат ба ҳуқуқҳо ва озодиҳои худ низ ҷоиз медонад. Зеро дар қолаби ин меъёри ҳифзшуда танҳо ҳуқуқу озодиҳои шахси ҷудогона не, балки ҳуқуқу озодиҳои қулли шаҳрвандони давлат матраҳ шудааст, иҷроиши яқ ҳақ иҷрои яқ рафтори ҳуқуқӣ не, балки ҷузъи мустақили низоми қомил аст, ки дар иртибот бо ҳаққи дигарон қарор дорад. Конститутсия чунин ҳақ ва низомро барои ҳама яқзайл ва баробар (м.17) қафолат додааст.

Аз ин дидгоҳ нисбат ба фазои ҳуқуқӣ ва талаботи тағйирпазири инсонҳо Конститутсияи кишвар бардорандаи бори амонати **рӯҳи низоми ҳуқуқии миллат** дар даврони муайяни таърихӣ аст. Бале рӯҳи низоми ҳуқуқӣ. Зеро тамоми озу ниёз, ҳаду марзи ормонҳои шаҳрвандон тариқи мухтасар ва

концептуалӣ дар шаклҳои умда дар ҳамин ҳуҷҷати ҳуқуқӣ бо меъёрҳои муайян ҳамчун қолаби арзандаи ташкили зиндагӣ муқаррар шудааст. Мобаъд фазои ҳуқуқӣ тавассути меъёрҳои ҳуқуқӣ, институтҳои ҳуқуқӣ, соҳаҳои ҳуқуқӣ, санадҳои зерқонунӣ ва қонунгузорӣ дар паҳнои муайянкардаи ҳамин сарчашмаи ҳуқуқӣ шаклпардозию мазмунбандӣ мегарданд. Рӯҳи қонунҳо ва санадҳои зерқонунӣ ва табиати санадҳои татбиқи ҳуқуқӣ аз принципҳо ва арзишҳои конституцсионӣ берун буда наметавонад. Ҳатто таъсири фишори стандартҳои байналмилалӣ низ то сарҳади айнияти конституцсионӣ ҳаракат карда, мобаъд аз фазои он гузашта наметавонанд. Чунки айнияти конституцсионӣ ҳамчун вижаю менталитети ҳуқуқи бо меъёрҳои конституцсия муқарраргардида, ифодаю иродаи халқи кишвар аст, ки вай дар муқобили ҳар гуна интиқоли арзишҳои фаромиллии муҳолифи манфиатҳои миллӣ истодагарӣ менамояд.

§ 1.10. Айнияти конституцсионӣ ва миллӣ воситаи муассири ҳифзи истиқлоли миллӣ

Дар илми ҳуқуқшиносии конституцсионӣ андешаҳои мухталиф дар бораи айнияти конституцсионӣ вучуд дорад. Профессори амрикоӣ М. Розенфел андеша дорад, ки зери мафҳум айнияти конституцсионӣ ҳама муқаррароти конституцсия аз навиштаҳои барномавии конституцсия то сохтори давлатӣ, муносибати конституцсия бо фарҳанги гуруҳи иҷтимоии муайян, айнияти динӣ, миллӣ ва мафкуравии халқ фаҳмида мегардад¹⁶.

Муҳаққиқи фаронсавӣ Мишел Тропер бошад зери мафҳуми айнияти конституцсионӣ дар табиати принципҳои конституцсионӣ ва дигар асосҳои роҳбарикунандаи конституцсия, ки дар вақти коллизия ва фишор ба низоми ҳуқуқӣ ва ҳуди конституцсия дар шакли ҷудоии талаботи конституцсия аз халқ, ҷиҳати ҳимояи асосҳои сохтори конституцсионӣ ба онҳо така карда мешавад, фаҳмида мешавад¹⁷. Таваҷҷуҳи асосии М. Тропер ба он нукта аст, ки аснои таҳдид ба «алоқои конституцсия бо одамон ва халқ, ки вай барои онҳо бояд хизмат кунад» айнияти конституцсионӣ истифода мегардад. Яъне конституцсия худ ва халқӣ будани табияташро дар ҳамоҳангии ғояи гуманистӣ дифоъ мекунад. Ин ҳолат махсусан дар сурати айбдор кардани давлатҳо аз ҷониби низоми механизми байналмилалӣ зиёд эҳсос мегардад. Зеро дар ин қарина халқи таҳҷой ҳамчун аққалияти сохибҳуқуқи табиати ҳос ва фарҳанги вижа дошта, баромад мекунад ва низоми байналмилалӣ бошад, ҳамчун аксарияти берун аз табиати фарҳанги миллӣ.

¹⁶Ниг.: Зорькин В.Д. Право против хаоса. 2-е изд. – М.: НОРМА ИНФРА-М, 2020. – С. 205.

¹⁷Ниг.: Зорькин В.Д. Право против хаоса. 2-е изд. – М.: НОРМА ИНФРА-М, 2020. – С. 205.

Мо дар масъалаи татбиқи ҳукуку озодиҳои инсон боз ба як аксуламали принципҳои рӯ ба мегардем. Агар дар зинаи давлатӣ ташкилоти байналмилалӣ в анизоми судии башарӣ дар муқобили низоми ҳукукии давлат пайгири ҳукуки аққалият шуда давлатхоро, ҳамчун ҷонибдори ғояи аксарият ба муурофия кашад, пас дар зинаи муносибати низоми ҳукуки бо низоми байналмилалӣ масъала баръакс шакли дигар мегирад. Зеро низомии ҳукуки байналмилалӣ худ ҷонибдори иродаи аксари башарӣ шуда давлати ҷудогоноро ҳамчун пайрави андешаи аққал дар симои давлати муайян гунаҳгор менамояд. Ин ҳама гувоҳи он аст, ки вобаста аз субъект ва сатҳи татбиқи принципҳои ҳукуқӣ дар шароити макон имкон дорад мазмуни ҳукуқ табиқ ёбад. Ин ҳолат субъекти ҷонибдори ҳукуки аққалро дар як вақт ба намоишгари ҳокимияти аксар табиқ медиҳад. Бинобар он дар ин лаҳзаҳо на масъалаи шумора ва аксару аққал, балки мазмуни ҳукуқ ва адолати он дар замону макон вобаста ба айнияти конститутсионии халқу миллатҳо, ки озодона муқаррар кардаанд нақши асосӣ доранд.

Дар қори татбиқи айнияти конститутсионӣ ва миллий миёни собиқ ҷумҳуриҳои Шуравӣ Суди конститутсионии Федератсияи Русия дер ҳам бошад, таҷрибаи пешқадам дорад. Мисол, нахустин маротиба ин институт дар Қарори Суди Конститутсионии ҶР аз 14 июли соли 2015 таҳти №21 истифода шуд. Сипас бо қарор аз 16 апрели соли 2016 роҷеъ ба имкон ва ё радди истифодаи Қарори Суди Аврупо дар масъалаи он ки меъёри Конститутсияи Русия доир ба манъ кардани ҳукуки интиҳоботии шахсони бо қарори суд дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озоӣ маҳкумшуда муҳолифи Конвенсияи аврупоӣ онд ба ҳукуку озодиҳои инсон аст, татбиқ гашт. Мо баъд принциби айнияти конститутсионӣ аз ҷониби Суди конститутсионии ҶР дар парвандаҳои «Анчугов и Гладков бар зидди Русия» аз 19 апрели соли 2016, «ОАО компанияи нафтии ЮКОС бар зидди Русия» дар таърихи 19-уми январи соли 2017 ва ғайра ғайролона татбиқ шудааст. Таҷрибаи шарҳи айнияти конститутсионӣ дар судҳои ғарбӣ таҷрибаи тӯлонӣ дорад. Мисол, дар парвандаи «Голдер ба муқобили Иттиҳоди Шохигарии Британия» аз соли 1973 ва ё таҷрибаи баҳси ҳукукии байни Фронса ва Туркия аз соли 1927 ва ғ. намунаҳои тадқиқи айнияти конститутсиониро бо усули маҳдуд тавзеҳ додани талаботи конвенсияю шартномаҳои байналмилалӣ дар сарҳади манфиатҳои миллий мо эҳсос мекунем.

Ба андешаи профессор В.Д. Зоркин аз сари нав мубрам шудани масъалаи истифодаи айнияти конститутсионӣ дар давлатҳои миллий ҳамчун механизми муҳофизатии ҳукуқӣ бо ду омил вобастагӣ дорад: 1) эҳё ва густариши идеологияи популистӣ, раванди рушди ҷомеахоро осебпазир кардааст ва 2) афзоиши тазод байни низоми судии миллий ва судҳои фаромиллӣ дар нуктаҳои

мухталифи олам¹⁸. Дар баробари ин ду омил албатта, боз ҳастанд таъсирҳое, ки аз ҷаҳонишавии манфиатҳо, тавсеаи манфиати кишварҳои бузург дар олам, бархурди тамаддунҳо, ташкили инқилобҳои ранга, интиқоли иҷбории арзишҳо, фишорҳои молиявӣ ва универсализатсияи фарҳанги ҳукукии ғарбӣ сароб гирифта, фишор ба вазъи ҳукуки миллий ва истиқлоли давлатҳои миллий меоранд.

Ба вижа таҷрибаи солҳои охир дар шакли баҳодиҳии вазъи ҳукуки инсон аз ҷониби кишварҳои бузург олам ва ворид намудани давлатҳои ҷудогона ба гурӯҳи давлатҳои нигароникунанда ва амсоли инҳо, ки дар пасманзари муҳосираҳо ва маҳдудиятҳои молиро доро аст, ин як навъ даҳолати бечо ва бемавқеи худкомаи неоколониалии абаркудратҳо ба истиқлоли миллии давлатҳои ҷавон аст. Дар чунин шароити таҳдидҳои ҳукуқӣ вазифаи асосии давлати миллий пурқувват намудани адолати судӣ ва низоми суди конституционӣ аст, ки дар истифодаи механизми ҷимоятии айнияти конституционӣ ва миллий фаъол бошад. Махсусан, дар қори баҳодиҳии низоми ҳукукии кишвар ва ҷимояи он аз фишорҳои низоми фаромиллии ҳукуқӣ ва судҳои байналмилалӣ фаъолияти суди конституционӣ дар масири муқаррароти Конститутсия қатъӣ ва устувор бошад. Зеро ҳарфи ниҳии ҷамоҳангии халқ ва Конститутсияро дар низоми ҳукуқӣ танҳо Суди конституционӣ меғӯяд.

Конститутсия мисли як рӯҳияи комили миллати давлатсоз тамоми нуктаҳои зарурии эҳтиёҷоти иттиҳоди сиёсиро дар худ таҷассум кардааст. Конститутсия асноӣ ҳаракат, яъне амалишавии меъёрӣ ва муқарраротӣ дар фазои ҳукуқӣ ба мисли як раванди томи маърифатӣ, ҳукуқӣ ва ахлоқию сиёсӣ мазмун ва муҳтавои ҳама сарчашмаҳои дигари ҳукукиро муайян менамояд, онҳоро таҳти тобеият ба принципҳои муайян ва ҷимояи арзишҳои аслии зиндагӣ ба ташкили ҳаёти иҷтимоӣ сафарбар мекунад. Ҳама сарчашмаҳои ҳукуқӣ чи қонунгузорӣ ва чи зерқонунӣ бояд таҳти садо ва ҳидояти рӯҳи Конститутсия қарор гиранд. Бинобар он Конститутсия рӯҳи низоми ҳукукист, ки табиат ва мазмуни ҳукуки миллиро мазмун мебахшад, айнияти конституционии давлатро муқаррар мекунад, зербинои низоми ҳукукро матраҳ месозад, марзу буми онро муайян менамояд, дар маҷмӯъ онро аз фишору таҳҷуми аҷнабӣ ва арзишҳои берун аз манфиати миллий муҳофизат карда ҳисори ҳукукии истиқлоли давлатиро таъмин менамояд.

§ 1.11. Аломатҳо, вижагӣҳо ва вазифаҳои ҳукукии конститутсия

Табиати рӯҳи ҳукукии низоми ҳукукии давлатро ҳамчун омилҳои назари ва фалсафаи ҳукуқ Конститутсия қабл аз ҳама бо ҷанд аломатҳои ҳоси ҳукукии худ, ки дар илми ҳукуки конституционӣ ҳамчун мавзӯоти умуминазариявӣ

¹⁸Зорькин В.Д. Право против хаоса. 2-е изд. – М.: НОРМА ИНФРА-М, 2020. – С. 185-186.

этироф шудаанд, ифода менамояд. Дар байни онҳо қабл аз ҳама аломатҳои Конститутсияи нақши мубурам дорад. Ба андешаи конституционалисти Федератсияи Русия Сурен Адиебекович Авакян зеро аломатҳои асосии ҳуқуқии конститутсия дар шароити муосир чунин аломатҳо шинохта мешавад:

а) хислати муқарраротӣ доштан;

б) ҳалқӣ будан;

в) воқеӣ будан, бевосита татбиқ шудан ва аломати муназзамиро нигоҳ доштан¹⁹.

Ба сифати аломатҳои асосии конститутсия ҳамчун ҳуҷҷати расмӣ сиёсӣ-ҳуқуқии давлат С.А. Авакян алоқаи онро бо рушди ҷомеа, таъсири сарчашмавӣ ва вижагии муносибатҳои ҷамъиятӣ ва нақши онро (конститутсияро) дар равандҳои воқеии ҳаёти давлат этироф менамояд²⁰. Ин ҳолат ҳамчун унсурҳои муқарраротии конститутсия шарҳ дода мешавад. Зеро дар он тавачҷуҳ на танҳо ба Конститутсия ҳамчун ҳуҷҷати сиёсӣ ҳуқуқии яқҷониба сохтормуайянқунанда, балки ҳуҷҷати аз дохили ҷамъият тавлидшудае, ки таҳти таъсири мутақобила бо озу ниёзи ҷомеа қарор дошта ва зеро таъсири тағйирпазирии он рушд намоёнда фаҳмида мешавад. Ин хислат яқум наздикии конститутсияро ба иродаи ҳалқ ва сониян зинда будани онро ҳамроҳ ба талаботи мардум ифода менамояд. Дар ин маҷро ин ҳуҷҷати сиёсӣ ва ҳуқуқӣ иртиботи ҳудро тавассути танзими масъалаҳои нисбатан муҳим, ташаққулу тағйирпазирии арзишии унсурҳои ҷомеа муайян намуда, заминаи воқеии ҳаракати қонунии ҷомеаи сиёсӣ бо муқаррароти муайяни бо манфиатҳои давлатӣ васлгашта гардида, дар шоҳроҳи таърихии вай воситаҳои гузаришу табдили ҳуқуқиро пешниҳод намуда, принципҳо, арзишҳо ва ҳадафҳои роҳнамои рушди муносибатҳои ҷамъиятии миллатро муаррифӣ карда, омилҳои объективӣ ва субъективӣ рушди ҳалқро вобаста ба замону макон ифода менамояд. Ин ҳамаро конститутсия бо ҳаракати васеи мазмунӣ ва шаклии миллати сиёсӣ ҳамчун рушди воқеии ҳуқуқӣ расман матраҳ менамояд.

Омилҳои объективӣ, ки дар муқаррароти меъёрҳои низоми давлатӣ, ташкили ҳокимият, мақоми шахсият шаклҳои моликият ва ташкили низоми иқтисодӣ муқаррар мешаванд нақши маҳаки статистиқо устувории ҷомеа ва давлатро дар шароити муайяни таърихӣ фаро мегиранд. Аммо омилҳои субъективӣ ҳамчун асоси динамикии конститутсия имқонияти тағйирпазирии конститутсияро вобаста ба шароитҳои таърихӣ ва тағйирпазирии арзишҳо ва аслҳои конститутсионӣ таъмин менамоянд.

¹⁹Авакян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. / С. А. Авакян. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – С. 185-188.

²⁰Авакян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. / С. А. Авакян. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – С. 185.

Аломати халқӣ будани конститутсияро муҳаққиқон дар иртиботи қавӣ доштани қабул ва рушди он ба халқ маҳсуб медонанд²¹. Ба назари мо дар партави андешаҳои судаманди эшон унсури халқӣ будани конститутсия дар се аломати аслии он ки сифати конститутсияҳои давлатҳои демократиро фарогираст, ифода мегардад.

Якум, конститутсияи давлати демократӣ аз ҷониби халқ ва ё намоёндагони вай қабул мешавад, тавассути халқ ва ё намоёндагони вай тақмил меёбад, тағйир мегардад ва вай муҳимтар аз ҳама таҷассумгари розу ниёз ва орзуи омили ҳуқуқи халқ аст. Мисол, Конститутсияи соли 1994 дар Тоҷикистон аз ҷониби халқ бо овоздиҳии умумихалқӣ қабул шуда, ин сифати худро дар даврони таҳаввулотии конститутсионӣ баъдан собит сохт. **Дуюм**, Конститутсия таҳти таъсири равандҳои ҷамъиятӣ ва рушди манфиату озу ниёзи ҷамъият ва давлат тағйир ҳамчун заминаи бунёдӣ тағйир меёбад ва рушд мекунад. Вай догма набуда, ҳислати вобастагии мантиқӣ, семантикӣ ва хирадмандона бо ҷомеаро дошта, як маҷмӯаи арзишҳои зиндаи ҷомеаи зиндаро ифода мекунад, ки бо ҳаёти ҷамъиятӣ ва фардӣ саҳт тавҷам аст. Вай ҳамчун ҳолати воқеии ҳуқуқу озодиҳо, шакли ташкили ҷомеа ва асосҳои сохтори конститутсионӣ ҳамроҳ ба талаботи ҷомеа рушд мекунад, тағйир меёбад ва ба замону макон аз рӯйи қонунҳои диалектикӣ мувофиқ мегардад. Албатта, на ба хоҳиши ҷудогонаи иддаи одамони ҳангоматалаб, балки таҳти таъсири умумии қонунияти рушди ҷамъият бо фарогири тағйирпазирии манфиатҳои умумии миллат ва давлат аз роҳҳои ҳуқуқӣ ва расмӣ. **Сеюм**, конститутсия ба ҳамон тартибе, ки қабул шуд, ба ҳамон тартиб аз ҷониби халқ ва ё намоёндаи он вобаста ба шароит тағйир меёбад. Мисол, ислохотҳои конститутсионии солҳои 1999, 2003 ва 2016 шаҳодати ин ҳолатанд. Агар ин раванд бо дигар тартиб сурат гирад ва ё таҳти таъсири нерӯҳои ҷудогона ва ғаразҳои сиёсии нерӯҳои алоҳида амалӣ шавад, пас аломати халқӣ будани он гум мегардад ва ноғузир ҷомеаро ба ҷунбиши ҷиддӣ мекашад. Мисли солҳои навадуми асри гузашта, гурӯҳҳои манфиатовар иҷборӣ чандин маротиба ба Конститутсияи амалкунанда тағйирот ворид карда, Тоҷикистонро тадриҷан ба ҷанги шаҳрвандӣ ворид сохтанд.

Унсури воқеӣ ва ҳаётӣ доштани конститутсия маънои онро дорад, ки вай воқеан таҷаллои ҳастии моддӣ, маънавӣ ва ғоявии миллат буда, ба зиндагии воқеии мардум меёғрҳои муқарраротии вай иртиботи қавӣ дорад²². Яъне Конститутсия ба зиндагии мардум иртиботи воқеӣ (реалӣ) дошта, аз зиндагии воқеии инсонҳо ҷудо нест. Меёғрҳои вай мустақиман дар зиндагӣ

²¹Ниг.: Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. / С. А. Авакьян. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – С. 186.

²²Ниг.: Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. / С. А. Авакьян. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – С. 187.

амал мекунанд, бевосита татбиқ мегарданд, шаҳрвандон ҷиҳати амали шудани онҳо ҳавасманданд. Чунки амалӣ шудани меъёрҳои он ба манфиати ҳуди шаҳрвандон аст. Барои он ки конститутисия воқеӣ гардад, вай бояд ба талаботи ҷомеа мусоидат намояд, шоҳроҳи дурусти рушди онро муқаррар кунад, сатҳи қарордошти иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷамъиятро дуруст ба инобат гирад, меъёрҳои он ба ҳаёти воқеӣ васлшаванда бошанд, кафолатҳои конститутисионӣ бояд дар сатҳи фаъолияти мақомоти давлатӣ таъмин гардад ва аз ҳама асосӣ омӯзиш ва муҳаббати шаҳрвандон тавассути тарбияи конститутисионӣ дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ гардад. Асосҳои меъёрии конститутисия бояд тарзҳои таҳия ва роҳандозӣ шаванд, ки халқ ва шаҳрвандон худашон ҷиҳати татбиқи меъёрҳои он кӯшиш намоянд. Дар чунин сурат реалият ва воқеияти конститутисионӣ дастрас мешавад. Албатта, ба ин омил принципи волоияти конститутисионӣ низ таъсир мерасонад. Набудани реалияти конститутисионӣ низоми ҷамъиятиро вайрон мекунад ва устувории ҷамъиятро раҳна месозад.

БОБИ 2. ОИД БА ТАБИАТИ МЕЪЁРҲОИ КОНСТИТУТСИЯ

§ 2.1. Хосиятҳои устуворнокӣ ва динамикии меъёрҳои конститусионӣ

Устуворӣ ва ваҳдатпазирии конститусионӣ маънои мақсаднокии ҳислати статикӣ конститутсияро мефаҳмонад, ки вай дар як замони муайян заминаҳои рушди воқеии ҷамъиятро то зинаи ба вучуд омадани талаботҳои ҷидии нав ва тағйироти назаррас ҳифз карда тавонад. Яъне конститутсия ҷамъиятро аз кашмакашию бетартибҳои иддае аз ҳангомаҳо ҳангомаҳо, ки мақсаду ҳадафҳои ғаразнокӣ худро ба сони талаботи умуми вонамуд кардани мешаванд, дифоъ менамояд. Ба ёд орем, ки давлатшиноси шинохтаи тоинқилобии рус Н.М. Коркунов қабл аз сад сол чи гуфта буд: «Ҳар як кӯшиши сунъӣ тағйир додани низоми идораи давлат бояд ҳамчун амали беасос пешгирӣ карда шавад. Табдили низоми идораи давлат кори шахсии ҳар ҳангоматалаб нест, вай бо тағйирпазирии шароити умдаи ҷамъиятӣ ногузир мегардад. Талаботҳои нави устувори ҷамъияти рушдкунанда бо мурури замон муқовимати қонунҳои амалкунанда ва механизмҳои саҳту устувори тағйирнопазирии конститутсияро паси сар намуда, ногузир ба тағйироти конститусионӣ ҳидоят мекунад, ба инобат нагирифтани ин зарурият табдилёбии инқилобии қудратхоро рӯи қор хоҳад овард»²³. Тағйирёбии инқилобӣ қатъиян дарҳам шикастани ҳама низому тартиб ва дастовардҳои ҷомеа аст, ки ногузир халқу миллат в давлатро ба даҳсолаҳо бар қафо мебарояд.

Тарзе мебинем, дар ҳамин тезис профессор Н.М. Коркунов, ҳам омили устуворӣ ва ҳам тағйирпазирии Конститутсияро, ҳамчун ҳуҷҷати асосии давлатдорӣ муайян намудааст. Яъне ҳам устуворӣ ва ҳам тағйирпазирӣ ба рушди воқеии талаботи умуми ва қонунҳои диалектии ҷамъият тавба буда ба иродаи шахсони ҷудогона алоқа надорад. Нақши шахсони алоҳида танҳо дар он зоҳир меёбад, ки ҳамин талаботу ниёзи ҷомеаро дар умуми дуруст ба инобат гиранд. Бояд эътироф кард, ки ин сифати конститутсия умуман ҳоси ҳар қонуни низоми ҳуқуқист. Аз қадимулайём ҳуқуқшиносони шинохта ҷиҳати ҳимояи қувваи меъёри қонун то ба ҳукми одат табдил ёфтани он кӯшиш мекарданд, ки ба он тағйир ва илова ворид наамоянд.

Масъалаи устувории қонунҳо бидуни тағйирот ҳанӯз аз даврони бостон диққати қонунгуздорон ва қонундонро ба худ ҷалб намуда буд. Мисол, ҳуқуқдони бостонии итолиёӣ, шогирди Пифагор, ки дар қарни 7 қабл аз милод барои лакрийҳои Юнони Бостон қонун менавишт – Залевк ба устувории қонунҳо, махсусан таъкид дошта устуворӣ ва бидуни тағйирот ба муддати дароз амал кардани қонунро муайянкунандаи сифати аслии онҳо медонист.

²³Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. 2: Часть Особенная. – СПб., 1903. – С. 47.

Залевк чунин қарорро эҷод карда буд: «Ҳар касе, ки нияти ворид намудани тағйиротро бар қонун дорад, бояд бар гардани худ банд карда ба ҷаласаи қонунгузорон ояд. Агар таклифи ӯ дар бораи ворид намудани тағйироту иловаҳо аз ҷониби маҷлиси халқӣ қабул нашавад, ӯ бояд худро бо он банд овезад»²⁴. Ҳамин саҳтгирӣ буд, ки ба қонунҳои аз ҷониби Залевк ташаббус шуда дар муддати 300 сол ҳамагӣ ду тағйирот ворид шуд. Чунин саҳтгириро ба шогирди Залевк қонунгузори бузургу афсонавии Катания охири асри VII ва ибтидои асри VI пеш аз милод Харонд низ нисбат медиҳанд, ки қонунҳои бениҳоят устувор ва саҳтро дар ҷазираи Ситилия қабул мекардааст.

Қонунҳои ӯро дар колонияҳои Халкидияи Италия ва Ситилия мавриди амал қарор медодаанд. Ӯ низ ба хоҳири пешгирӣ аз тағйироти бечо чунин қарор бароварда буд, ки ташаббускори тағйироту иловаҳо бояд ба маҷлиси қонунгузорон бо банд ҳозир шавад. Ҳатто ривоят мекунад, ки Харонд ба маҷлис омаданро бо яроқ манъ кард ва боре чунин шуд, ки ӯ худ бо яроқ ба Маҷлис омад. Чун ӯро аз ин кор огоҳ карданд ӯ шамшерро гирифта худро кушт (чунин ривоятро низ дар бораи қонунгузори бостон Диокл ва Залевк менависанд). Аҷиб он аст, ки ба андешаи М. Монтен, ҳуқуқдонони Риму Юнон – Харон ва Залевк дар ташаббуси танзими ҳуқуқи урфу одат, анъанаю маросимҳо ва пешгирии амалҳои тафохурунаю ҳудапрастии инсонҳои бостон таҳти таъсири меъёрҳои ахлоқӣ аз аввалинҳо шуда саҳми ҷиддии касбӣ дар ҳуқуқи бостон гузоштаанд²⁵.

Албатта, сифати устуворию тағйирнопазирии қонунҳо аз ҷумла конституцияҳо барои устуворию низом ва ҷамъиятҳои сиёсӣ ба манфиати қарор аст. Вале ҳеҷ як қонун, аз ҷумла ҷумла конституция, қонуниятҳои умумии рушд ва тағйирпазирии ҳолати иҷтимоӣ – диалектикаро монета шуда наметавонад. Аз ин хотир, ҷанбаи дигари сифати конституция ва қонунҳо дар ҳолатҳои зарурии рушди ҷамъияту давлатҳо ва тағйирпазирии ҳолати давлатҳо ин тағйирпазирии сифатии онҳост. Конституция ва қонун, ки вобаста ба набзи аслии ҷамъият тақмил меёбад конституция ва қонунҳои зиндааст, зеро вай ҳамчун инъикоси шакли олии хиради зиндаи ҷомеа вобаста ба шароити замону макон тақмил меёбад. Дар акси ҳол раванди тағйирпазирӣ ё тағйироти иҷтимоиро дар роҳи худ то муддати муайян монета шуда, сипас бо фишори қавии дигаргуниҳо худ ва меъёрҳои он нолозим шуда мемонанд.

Ин ҷо зарур аст ёдовар шуд, ки иддае аз конституцияҳо арзишҳоеро тағйирнопазир эълон карда метавонанд, ҳарчанд, ки тағйирнопазирӣ ва мутлақият тобиши бардошти илмӣ ва таърихӣ надорад. Ин ҳолат одатан дар атрофи арзишҳои универсалӣ, фарогир ва ё осебпазир ҳамчун масъулияти миллат ва давлат рӯҳ медиҳад, ки аз гум шудани онҳо имкони хатар ба истиқлолияти соҳибхотирӣ сиёсии давлат таҳдид мекунад. Чунинчӣ,

²⁴Ниг.: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (1890-1907).

²⁵Монтень М. Опыты. – М.: НАУКА, 1979. – С. 243.

моддаи 100 Конституцияи Тоҷикистон эълон мекунад: «Шакли идораи ҷумҳури, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ ва иҷтимоии давлат тағйирнопазиранд». Ин эълони тағйирнопазирии арзишӣ низ назди ҳодисоти ояндаи ҷарҳи таърих пас аз ду се насли оянда, яъне пас аз 50-100 соли оянда, дар сурати гум накардани зарурати худ ба як муддати муайяни таърихӣ дигар қафолат дода мешаванд.

Умуман масъалаи **устуворӣ** – тағйирнопазирӣ ва **динамизм** – тағйирпазирии конституцияи ду паҳлуи сифатнокии ин ҳуҷҷати таърихӣ ва сиёсӣ аст. Миллати донишманд бо низоми дуруст таҳиякардаи сиёсӣ хирадмандона онҳоро дар доираи манфиатҳояш истифода менамояд. Ҳолатҳое мешавад, ки ҳуди тағйирпазирӣ умри конституцияро дароз, устуворию муназзамии ҷомеаро ҳифз ва гавари устувории минбаъдаи низоми ҳуқуқӣ мегардад. Ва баръакс ҳолатҳое ҳам мешаванд, ки тағйирпазирии пайвастаи вобаста ба манфиатҳои гурӯҳӣ сари истиқлолияти давлатро ба бодӣ нестӣ медиҳанд. Бинобар ин ду сифатҳои номбурда аз сифатҳои зотӣ ва аслии доимӣ набуда, вобаста ба шароити замонӣ макон ва манфиатҳои миллату халқ ва давлат имкони зуҳури худро дар таҷриба қавӣ доро мебошанд.

§ 2.2. Вижагиҳои ҳуқуқии меъёрҳои Конституция

Конституция ҳамчун қонунии асосии давлат, санади муҳиму асосии таърихӣ сиёсӣ ҳуқуқии миллат ва ҷомеа ба сифати объекти илмӣ то ҷое объективона мансуби омӯзиш ва тобегӣ ҳама илмҳои ҷамъиятӣ аст. Зеро дар он масъалаҳои умдаи бунёди давлат ва ҷомеа аз қабилӣ шакли идора, асосҳои сохтори конституционии давлат, асосҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, мақоми ҳуқуқии шахс, низоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ, иҷроия, судӣ, низоми идораи маҳаллӣ ва худидоракунии ва дигар масъалаҳое, ки тобегӣ ба омӯзиши илмҳои мухталифро тақозо менамояд. Ин ҳолат фарогирӣ ва универсалияти меъёрҳои онро ҳамчун предмети омӯзиш тақозо дорад. Вале бо вучуди ин ҳама умумиятҳо ва фарогирӣ Конституция ин санади меъёрии ҳуқуқӣ буда, ба сифати объекти бевоситаи махсусгардонидашудаи илми ҳуқуқшиносӣ баромад менамояд. Аз ин хотир, баҳои ҳамаҷониба ва концептуалиро нисбат ба табиати ҳуқуқии конституцияи илми ҳуқуқшиносӣ медиҳад.

Масъалаҳое, ки Конституцияро бевосита ҳамчун объекти бевоситаи илми ҳуқуқ мегардонад аз ду гурӯҳи мустақил иборатанд. **Якум**, Конституция ин маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ аст. Қатъи назар аз он, ки ин меъёрҳо ҳосияти эълониявӣ, меъёрӣ, ҳуқуқдихандагӣ, масъулгардонӣ, сохтормуайянкунӣ, таҷзияна-моии қудрат, манънамой ва ғ. дороанд онҳо неруи таъсиррасонию танзимкунии ҳуқуқиро дар худ таҷассум менамоянд. Таъсиррасонию танзимкунии ҳуқуқӣ, ҳамчун тавлидкунандаи муносибатҳои ҳуқуқӣ предмети бевоситаи илми ҳуқуқ, дар ҷодаи мазкур илми ҳуқуқи

конститутсионӣ мебошанд. Маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқи конститсионӣ низ объекти бевоситаи предмети омӯзиши илми ҳуқуқшиносӣ аст. Ва он таҳти соҳаи ҳуқуқи давлатӣ ва ё ҳуқуқи конститутсионӣ садсолаҳо инҷониб таълим дода мешавад. **Дуюм**, конститутсия ҳамчун ҳуҷҷати муҳимми ҳуқуқӣ табиати ҳуқуқӣ ва вижагиҳои ҳосаи ҳуқуқиро ба мисли: қонуни асосии давлат, дорои ҳислати волоияти ҳуқуқӣ, заминаи рушди низоми ҳуқуқии кишвар ва ниҳоят тартиби махсуси ҳуқуқии қабул, тағйир ва такмилро доро аст. Яъне Конститутсия ҳамчун ҳуҷҷати ҳуқуқӣ ба расмиёти ҳуқуқии қабул, эъмор ва такмили ҳуқуқӣ бо техникаи ҳосаи ҳуқуқӣ эҳтиёҷ дорад. Конститутсия бо забони ҳуқуқии ҳоса навишта мешавад бо усулҳои махсуси ҳуқуқӣ ва расмиёти ҳосаи ҳуқуқӣ шарҳу тафсир дода мешавад. Бо вучуди умумияти забонӣ забони илми ҳуқуқ ҳосияти худро дорад ва дар миёни он забони конститутсия вижагиҳои баён ва меъёрбандии худро доро аст, ки таркиби он аз назари триадаи таркибӣ аслан як (гипотеза) ва дутаркиба (гипотеза ва диспозитсия) мебошанд.

Конститутсия аз назари меъёрбандӣ қонунии асосии давлат ва ҳуҷҷати муҳимми ҳуқуқист. Конститутсия ҳамчун қонунии асосии давлат ва ҳуҷҷати муҳимми ҳуқуқӣ вижагии асосии объекти илми ҳуқуқшиносӣ будани конститутсияро муқаррар мекунад. Маҳз ба ҳамин хотир мафҳуми конститутсияро қисми 1 моддаи 16 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сандаҳои меъёрии ҳуқуқӣ» чунин пешниҳод кардааст: «Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, асосҳои сохтори конститутсионӣ, ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд, тартиби ташкил ва таҷзияи ҳокимияти давлатиро муайян мекунад»²⁶.

Дар ҳамин мафҳум ва муқаррарот ҳислатҳои умдаи Конститутсияи Тоҷикистон баёни худро ёфтааст. Истилоҳи конститутсия аслан дар ҳуди Конститутсияҳо шарҳ дода намешавад, хуб аст, ки дар мо қонуни махсусе аст, ки ин сарчашмаҳоро дар низоми ҳуқуқии кишвар намудҳои сарчашмаҳои ҳуқуқиро шарҳу баёни меъёрий медиҳад. Ин ҳолат фаҳм ва дарки дурусти онҳоро дар илми ҳуқуқшиносӣ имконпазир гардонда баҳсҳои мухталифро атрофи фаҳми дурусти онҳо кам менамояд. Дар қисми якуми моддаи 16 мафҳуми конститутсия ҳамчун қонуни асосии давлат шарҳ ёфта, дар қисми дуюм қувваи олии ҳуқуқиро доро будани он ифода ёфтааст.

Санадҳои меъёри ҳуқуқии муҳолифи талаботи Конститутсия аз ҷониби Суди конститутсионӣ дар ҳамаи қисмати ихтилофдошташон неруи ҳуқуқиашон безътибор доништа шуда, ҷиҳати мувофиқ намудан ба талаботи Конститутсия ба субъекти эҷоди санади меъёрий ҳуқуқӣ фиристонида

²⁶Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» соли 2017. Моддаи 16. Ниг: Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2017, №5, қ1, мод. 271; соли 2019, №7, мод.465

мешавад. Қисми 5 моддаи 60 Қонуни конституционӣ дар бораи суди конституционӣ муқаррар кардааст:

*«Қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, тавзеҳоти дастурии пленумҳои Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё меъёрҳои алоҳидаи онҳо, ки аз тарафи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон номувофиқ дониста шудаанд, аз эътибор соқит дониста мешаванд. **Қабули такрории санадҳои номбурда, ки ба қарори Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳолифанд, манъ аст. Ҳангоми қабули чунин санадҳо онҳо эътибори ҳуқуқӣ надоранд» (ҚЧТ аз 23.12.2021с. №1806)**²⁷.*

Чунин салоҳияти васеъ ва конституционии Суди конституционӣ дар ҳуди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисмҳои 4-5 моддаи 89 муқаррар шудааст:

«Салоҳияти Суди конституционӣ:

1) муайян намудани мувофиқати қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии яққояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси намояндагон, Президент, Ҳукумат, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ ва дигар мақомоти давлатию ҷамъиятӣ, шартномаҳои ба қувваи қонун надаромадаи Тоҷикистон ба Конститутсия;

2) ҳалли баҳсҳои байни мақомоти давлатӣ доир ба салоҳияти онҳо;

3) иҷрои ваколатҳои дигаре, ки Конститутсия ва қонунҳо муайян кардаанд.

Санадҳои Суди конституционӣ қатъист»²⁸.

Мутобиқ ба талаботи қисми 2 моддаи 16 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунанд. Дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, набояд ҳилофи Конститутсия бошанд. Дар мавриди ба меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳолифат доштани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, ё қисмҳои таркибии онҳо, меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ мегарданд²⁹.

²⁷Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2014, №7 қ.1, мод.379; соли 2015, №3, мод.197; №7-9, мод.697; соли 2017, №5, қ.1, мод.266; соли 2021 №12, қ.1, мод.678, мод.679).

²⁸Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми ноябри соли 1994 бо тағйири иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). – Душанбе, 2016. – М. 89.

²⁹Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» соли 2017. Моддаи 16. Ниг: Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2017, №5, қ.1, мод. 271; соли 2019, №7, мод.465

§ 2.3. Оид ба конститутсияҳои навишташуда, нонавишта ва дигар сандаҳои конститутсионӣ

Агар дар паҳнои низоми ҳуқуқии давлат як ҳуҷҷати ҳуқуқӣ бо чунин ном яъне «конститутсия» ёдрас шавад ва дар он муносибатҳои муҳими ҳуқуқӣ-давлатӣ танзим шуда бошанд, пас давлат конститутсияи навишташуда дорад. Мисол, чуноне ки ИМА, Русия, Тоҷикистон, Ёзбекистон ва ғ. чунин санади асосиро дороанд. Агар чунин ҳуҷҷати ягонае дар низоми ҳуқуқии давлат бо номи конститутсия набошад ва меъёрҳои асосию муқарраротии сохтори давлатӣ ва ҷамъиятии низоми ҳуқуқӣ дар ҷанд санадҳои муҳими ҳуқуқии давлатӣ ифода ёфта бошанд, пас давлат конститутсияи нонавишта дорад. Мисол, Британияи Кабир, Зеландияи Нав ва д.

Дар амалия ва низомҳои ҳуқуқӣ мо ҳамчунин бо истилоҳи қонунҳои конститутсионӣ низ вомерем, ки онҳо дар низоми ҳуқуқӣ аслан ба конститутсия ва нуруи ҳуқуқии он баробар нестанд, вале қабули чунин навъи қонунҳо дар самтҳои муҳими муносибатҳои ҷамъиятӣ ҷиҳати танзими гурӯҳи муносибатҳои махсусан муҳим, дар конститутсия тавассути қабули қонуни конститутсионӣ ва ё танзим бо қонуни конститутсионӣ ишора шудаанд.

Мафҳуми қонуни конститутсионӣ дар низоми ҳуқуқии Тоҷикистон дар **моддаи 18** Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сандаҳои меъёрии ҳуқуқӣ» муқаррар шудааст: «Қонуни конститутсионӣ санади меъёрии ҳуқуқиест, ки муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро ба танзим дароварда, мавзӯи танзим ва тартиби қабули он дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст»³⁰.

Дар меъёри муқарраршуда ду аломати қонуни конститутсионӣ: танзимқунандаи муносибатҳои муҳими ҷамъиятӣ ва бо конститутсия пешбинӣ гаштани он ишора шудааст. Дар назарияи ҳуқуқшиносӣ дар таъя бо дигар сарчашмаҳои ҳуқуқӣ Қонунҳои конститутсиониро дар низоми ҳуқуқии Тоҷикистон мумкин аст бо се аломати муҳиммаш фарқ кард: **яқум** қабули чунин навъи қонун дар конститутсия пешбинӣ шудааст, мисол: дар ҷумлаи якуми қисми яки моддаи 61 гуфта шудааст: «Қонунҳои конститутсионӣ оид ба масъалаҳои қабул мешаванд, ки Конститутсия муайян намудааст» ва дар қисми 3 моддаи 84 Конститутсия бошад ишора шудааст: «Тартиби таъсис, ташкил ва фаъолияти судро қонуни конститутсионӣ муайян мекунад»;

Дуюм аломати фарққунандаи он дар тартиби қабули он ифода меёбад, ки дар қисми 1 моддаи 61 Конститутсия муайян шудааст: «Қонунҳои конститутсионӣ бо тарафдорӣ на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии

³⁰Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» соли 2017. Моддаи 18. Ниг: Аҳбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2017, №5, қ1, мод. 271; соли 2019, №7, мод. 465

вакилони Маҷлиси намояндагон қабул мегарданд ва Маҷлиси миллӣ бо тарафдорӣ на камтар аз се ду ҳиссаи аъзои худ ҷонибдорӣ мекунад»;

Ва ниҳоят сеюм қонунҳои конституционӣ муносибатҳои нисбатан муҳимтари ҷамъиятиро ба низом дароварда, дар табақабандии неруи ҳуқуқӣ меъёрҳои онҳо нисбат ба меъёрҳои қонунҳои муқаррарӣ ва кодексҳо баландтар аст. **Ин аломати сеюми** қонунҳои конституционӣ дар асоси қисми 2 ва 3 моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» боз дақиқтар муайян мешавад, ки он афзалияти неруи ҳуқуқии қонунҳои конституциониро нисбат ба қонунҳои муқаррарӣ ва кодексҳо дар табақабандии санадҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ муайян кардааст.

Дар қисми 2 моддаи 9, **Қонуни мазкур низоми** санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро чунин муқарар кардааст:

- «– Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - қонунҳои бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ қабулгардида;
 - санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст;
 - қонунҳои конституционӣ;
 - кодексҳо, қонунҳо;
 - қарорҳои яққояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - фармоишҳои вазоратҳо, мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин қарорҳои кумитаҳои давлатӣ ва Бонки миллии Тоҷикистон, Агентии амнияти ядрӣ ва радиатсионии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон;
 - қарорҳои Маҷлисиҳои вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе;
 - қарорҳои раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе;
 - қарорҳои Маҷлисиҳои вакилони халқи шаҳрҳо ва ноҳияҳо;
 - қарорҳои раисони шаҳрҳо ва ноҳияҳо;
 - қарорҳои мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот»³¹.
- Дар баробари ин дар қисми 3 ҳамин модда таъкид шудааст:

³¹Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» соли 2017. Моддаи 9. Ниг: Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2017, №5, қ1, мод. 271; соли 2019, №7, мод.465

«3. Тартиби ҷойгиршавии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар қисми 2 моддаи мазкур қувваи ҳуқуқии онҳоро муайян менамояд»³².

Чун дар ин табақабандӣ дар қисми 2 моддаи 9 кодекс ва қонунҳо баъд аз қонунҳои конституцсионӣ омадаанд, пас қувваи ҳуқуқии онҳо пасттар аз қонунҳои конституцсионист. Яъне дар ҳолати ихтилоф меъёрҳои қонунҳои конституцсионӣ амал мекунанд.

Қисми 1 моддаи 61 дар муқобили қисми яки моддаи 60-и Конститутсия тартиби қабули қонунҳои конституцсиониро нисбат ба қонунҳои муқаррарӣ мураккабтар пешбинӣ карда, ба мақоми қонунгузор масъулияти бештар дода овоздиҳии аз 3/2 ҳиссари зарур доништааст. Қисми яки моддаи 60 муайян кардааст: «Қонунҳоро Маҷлиси намояндагон қабул менамояд. Қонун бо тарафдорӣ аксарияти шумораи умумии вакилон (яъне 50+1 А.Х.) қабул мегардад, агар тартиби дигарро Конститутсия муқаррар накарда бошад». Ҳамин се аломати фарқкунанда вижагии қонунҳои конституцсиониро дар низоми ҳуқуқии мо муқаррар мекунад, ки сарчашмаи онҳо ҳуди Конститутсия аст.

Акнун мегардем боз сари масъалаи конститутсия ҳамчун қонуни асосии давлат. Тарзе ишора шуд дар қисми 1 моддаи 16 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сандаҳои меъёрии ҳуқуқӣ» омадааст:

«1. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда...» Яъне қонуни мазкур расман Конститутсияи кишварро ҳамчун қонуни асосӣ ва марказии давлат муқаррар кардааст. Ин ҳолат худ бо табиат ва нуруи талаботи моддаи 10 Конститутсия аниқ ва равшантар муайян шудааст:

«Моддаи 10»

Конститутсияи Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунанд. Қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқие, ки ҳилофи Конститутсияанд, эътибори ҳуқуқӣ надоранд.

Давлат ва ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шахрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо вазифадоранд Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро риоя ва иҷро намоянд.

Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. Агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофшуда мутобиқат накунанд, меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ амал мекунанд.

Қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон эътироф кардааст, пас аз интишори расмӣ амал мекунанд».

³² Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» соли 2017. Моддаи 9. Ниг: Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2017, №5, қ1, мод. 271; соли 2019, №7, мод.465

Яъне дар қисми 1 моддаи мазкур се аломати асосӣ ва марказӣ будани Конститутсия дар низоми ҳуқуқии кишвар муқаррар шудааст: 1) Конститутсияи Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад; 2) меъёрҳои он мустақиман амал мекунад ва 3) қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқие, ки ҳилофи Конститутсияанд, эътибори ҳуқуқӣ надоранд. Ҳамин се аломат худ гувоҳи ягона ва асосӣ будани он дар фазои ҳуқуқии кишвар маҳсуб мегардад.

Дар қисми 2 моддаи 10 Конститутсия ҳамаро аз давлат ва мақомоти давлатӣ саркарда то шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва мансабдорро уҳдадор мекунад, ки меъёрҳои онро риоя намоянд. Яъне дар баробари асосӣ буданаш риоя, иҷро ва таъмини меъёрҳои конститутсионӣ барои ҳама фарз мегардад.

Қисми 3 моддаи 10 мақоми нури ҳуқуқии Конститутсияро дар муқобили санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст ва дар муносибат бо қонунҳои ҷумҳурий муқаррар менамояд. Нуктаи ниҳии ин муқовиматро қисми 1 моддаи мазкур бо ибораи он ки Конститутсия «эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунад» ҳал кардааст. Акнун қисми се тақрибан ба нури ҳуқуқии санадҳои меъёрӣ дар фазои ҳуқуқӣ баргашта, мақоми афзали санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, дар муқобили қонунҳои ватанӣ ҳамчун ҷузъи низоми ҳуқуқӣ муқаррар мекунад.

Ва ниҳоят қисми 4 ба тартиби мақоми расмӣ пайдо кардани қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон эътироф кардааст, бахшида шудааст, ки ин ҳолатро онҳо пас аз интишори расмӣ пайдо мекунад.

§ 2.4. Принципиҳои волоияти ҳуқуқ ва волоияти конститутсионӣ

А) Волоияти ҳуқуқӣ ё инсон ченаки ҳамаи арзишҳо дар Конститутсия

Дар илми ҳуқуқшиносӣ як чанд принципҳои вучуд доранд, ки ҷиҳати таъмини беучунуҷарои меъёрҳои ҳуқуқӣ ҳамчун руқни низому тартиб ва танзими асосҳои роҳбарикунанда дар шароитҳои муҳталифи муносибатҳои иҷтимоӣ хизмат мекунад. Принципиҳои волоияти қонун, волоияти ҳуқуқ ва волоияти конститутсия аз зумраи ҳамин принципҳо ҳастанд, ки дар сурати тазоди муносибатҳои иҷтимоӣ нақш ва мавқеи онҳо дар ба низом овардани муносибатҳо ҳалкунанда мебошанд.

Принсипи волоияти ҳуқуқ принсипи конститутсионӣ аст, ки маънои волоияти арзишӣ ва таъмини бевоситаи ҳуқуқу озодиҳои табиӣ ва ҷудонашвандаи инсонро (м.5, 10, 14) ифода мекунад. Мутобиқ ба ин принсип давлати демократӣ ҳуқуқу озодиҳоро ҳамчун арзиши олий ва роҳбарикунанда дар низоми ҳуқуқӣ эътироф мекунад (қ.1. м.5), дахлнопазирии онҳоро эътироф менамояд (қ.2 м.5) ва масъулияти давлатро дар эътироф, ҳимоя ва ҳифзи онҳо таъкид менамояд (қ.3. м.5).

Тоҷикистон бо қабули ин меъёр –принсип таҳкурсии бунёди давлати демократӣ ва ҷомеаи шахрвандиро дар кишвар гузошт. Инсон ҳамчун марказ

ва чавҳари низоми ҳуқуқӣ ба сифати арзиши олий эълон гашт, ки дигар ҳеҷ арзиш қуват ва қудрати дигаргун намудани онро надорад. Аз рӯйи таҷрибаи давлатҳои пешгоми ҷаҳонӣ арзиши олий эълон шудани инсон ҳаммаъноӣ он аст, ки тамоми арзишҳои дигари дар низоми қонунгузорӣ эълон ва эътирофшуда дар партави ҳамин арзиш ченак карда мешаванд. Ин анъана дар илми ҳуқуқшиносӣ саромади ҳудро аз тезиси машҳури Протогор «инсон ченаки ҳамаи арзишхост» гирифтааст.

Ин қисмати модда инсонро дар танҳои ҳамчун мавҷудоти сотсиобиоравонӣ не, балки ҳамчун субъекти қомилҳуқуқӣ муносибатҳои иҷтимоӣ бо ҳуқуқу озодиҳои арзиши олий эълон менамояд. Муайянкунандаи қадру манзалати волоияти арзишмандии ӯ ҳамроҳ бо ҳуқуқу уҳдадорихояш, ки дар маҷмӯи инсонро, ҳамчун субъекти муносибатҳои иҷтимоӣ баромад мекунад, муқаррар мегардад.

Инсон ва ҳуқуқу озодиҳои арзиши олий шинохта шудани ин эътирофи айнии принципи волоияти ҳуқуқ дар давлат аст, ки саромади ҳудро аз ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон гирифтааст. Принципи волоияти ҳуқуқ дар низоми қонунгузорӣ тарз ишора шуд мутобиқ ба талаботи моддаҳои 5, 10 ва 14 Конститутсия расман эълон шудааст. Давлат ва халқ дар шохроҳи амалӣ қардани салоҳияти худ тавассути ҳамин меъёрҳои мустақиман амалкунанда (қ.1 м.10), мазмунмуқарраркунанда ва арзиши олий эътирофшуда доираи амал ва салоҳияти ҳудро маҳдуд месозанд. Ҳокимияти сиёсӣ дар ҳама шаклҳои тақсифоташ (қонунгузор, иҷроия ва судӣ) дар давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд таҳти таъсири ин меъёр принципҳои қарор гирифта, тобеъ ва содиқ ба принципи конституционализм мемонанд. Конституционализм ҳамчун воситаи муассири танзими қудрати сиёсӣ ва нигоҳдошти қирраҳои он дар паҳноии манфиати инсон ва ҷомеа, ҳамчун ченак ва механизми таъсиррасонӣ ҳамин принципи волоияти ҳуқуқ ва ҳуқуқу озодиҳоро ҳамчун арзиши олий ба роҳбарӣ мегирад.

Ҳар як ҳуқуқ, ҳар як озодӣ ва ҳар як паҳноии дигари ҳуқуқии алоқаманд ба манфиати инсон дар қонунгузорӣ ҳамчун арзиши олий эътироф мегардад. Ин ҳаммаъноӣ он аст, ки дар ҷомеаи шахрвандии мо инсон на танҳо дар маркази муносибатҳои иҷтимоӣ ҳамчун арзиши олий ба сони ғояи «инсонмехварӣ» қарор дорад, балки низоми меъёрҳои ҳуқуқии кишвар дар муайян намудани паҳноии танзими худ волоияти қадру манзалати инсонро ҳамчун ченак ба инобат мегиранд, ки ин мазмун идомаи ҳуқуқии ҳудро дар моддаи 14 Конститутсия ёфтааст. Сазовор ба қайд аст, ки давлати демократии мо бо принципҳои конституционӣ ғояи ташаккули ҷомеаи «инсонмехварро» мақсад ва ҳадафи худ қарор додааст. Яъне ҳама қору ғайолияти давлати мо дар ҳама шаклҳои зуҳури ҳокимияти давлати атрофи ҳамин ченак манфиати инсон ва ҳуқуқу озодиҳои асосии он (м.14) сурат мегирад. Бинобар он, аснои тарғиби дигар арзишҳои иҷтимоӣ ва ватандӯстӣ иддае бидуни дарки ин принципи бунёди ғояи «давлатмехвариро» ҳамчун чавҳари ташаккули

мафкураи нав масъалагузорӣ менамоянд, ки ба табиати принципҳои ҳуқуқӣ ва конститусионӣ мувофиқ нестанд. Давлати мо давлати халқист, ченаки асли арзишии он саодати инсон аст ва ҳама ҷаъолияти он тарзе Пешвои миллат борҳо таъкид намудаанд маҳз барои таъмини рӯзгори арзандаи шаҳрвандон равона шудааст.

Дар илми давлатсозии муосир консепсия ва назарҳо доир ба бунёди давлат ва ташкили низоми идораи давлат дар муносибат ба инсон вучуд дорад. Аз назари маъноӣ баъзе аз дидгоҳҳо ва равишҳои давлатсозӣ дар гузаштаи дур мазмунан тақия асосиро ба Офаридгор, дигарҳо ба монарх, сеюми ба аристократҳо, чоруми ба синфҳои баргузида ва ғ. менамуданд.

Бо тағйир ёфтани равиш ва табиати давлатдориҳои замони нав ин пойгоҳи эътироф ва бунёди давлатро ба принципҳои давлатсозӣ ва тақияи ҳуқуқии он нигаронида тақия асосиро ба қудрати сиёсӣ, ба принципҳои демократӣ, ба манфиатҳои миллий, амнияти миллий, ҳуқуқу озодиҳои инсон, тартиботи умумӣ ва ғ. тобиш доданд, ки дар заминаи он консепсияҳои давлатмехварӣ, инсонмехварӣ, ҷомеамехварӣ, арзишмехварӣ, низоммехварӣ ва ғ. пайдо шуд. Моддаҳои 5, 14 ва боби 2 Конститутсияи Тоҷикистон принципҳои инсонмехвариро дар кишвар таҳкурсии асосии бунёди давлати адолатнок поярезӣ кардааст. Албатта, арзишҳои давлатмехварӣ, ҷомеамехварӣ, низоммехварӣ ва амсоли инҳо, ки ба пойдории давлати устувори Тоҷикон мусоидат мекунанд дар моддаҳои дигари Конститутсияи кишвар дар сатҳҳои муайян арҷгузорӣ шудаанд, вале ба сифати принциби арзиши олий нисбат ба ҳамаи онҳо танҳо инсон ва ҳуқуқу озодиҳояш эълон шудааст. Ин волаиятро моддаи 14 Конститутсия комил гардонидаст.

Инсон дар Тоҷикистон арзиши олий эълон шуда, шинохти тамоми арзишҳои дигарро дар доираи манфиат ва манзалати он имконпазир мегардонад. Ҳеҷ як манфиат, неъмат ва дорой аз инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ боло буда наметавонад. Ҳама чиз дар давлат ва ҷомеа барои қонун гардонидани талаботи инсон равона шудааст. Ин нуқта дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба он хотир таъкид шудааст, ки таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ онро собит сохтааст. Ҳатто динҳои ҷаҳонӣ ба хотири инсон нозил шуда, таълимоти олии оламгиру фалсафаҳои таърихсоз ҳама барои ҳимояи манфиати инсон нигаронида шудааст. Конститутсия дар моддаи 14 эълон доштааст, ки мазмуну муҳтавои ҳамаи дигар қонунҳо ва ҷаъолияти мақомоти давлатиро ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ташкил медиҳад. Яъне дар маркази арзишҳо гузоштани инсон маънии дар атрофи он муттаҳид намудани ҳамаи арзишҳои дигарро дорад. Касе, мақомоте, шахси воқеӣ ва ҳуқуқие ва ё санади меъёрии ҳуқуқие ба хотири ягон манфиат, наметавонад ҳуқуқу озодии инсонро маҳдуд ё поймол намояд, зеро Конститутсияи кишвар инсонро дар маркази арзишҳо қарор дода, онро ҳамчун ҳодисаи ҳуқуқӣ аз дигар муносибат, арзишҳо ва падидаҳо болотар гузошта асосҳои маҳдуд шудани онро дақиқ мушаххас намудааст. Асосҳои маҳдуднамоии ҳуқуқу озодиҳоро

бо ҳашт асоси воқеъ тавассути қонун дар қисми 3 моддаи 14 Конституция сароҳатан муқаррар кардааст.

Конституция муҳимтарин руҳҳои зоҳирёбии инсон – ҳуқуқу озодиҳои онро низ ҳамчун арзиши олий эътироф намудааст. Зеро бе арзиши олий эълон намудани инсон таъмини волоияти қадру манзалати он имконнопазир аст. Аз ин рӯ, дар фарқият аз таълимоту назарияҳои фалсафӣ Конституция чун воситаи муҳими гиromидошт ва таъминкунандаи арзиши олии инсон ҳуқуқу озодиҳои ӯро мавриди ҳимоя ва эътироф қарор медиҳад. Таъмини волоияти мақоми инсон дар ҷомеа танҳо дар натиҷаи риояи волоияти мақоми инсон, дар заминаи риояи волоияти ҳуқуқу озодиҳо ва иҷрои масъулияти қонунӣ нисбат ба он имконпазир мегардад.

Давлат ҳуқуқу озодиҳои инсонро арзиши олий эътироф карда, масъулияти таъмини онро ба зиммаи мақомоти давлатӣ вогузор менамояд, ба санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ҳимояи ҳуқуқи озодиҳои инсонро ҳамчун маҳаки марказӣ ворид намуда, дигар усулу принципҳоро дар атрофи он муттаҳид месозад. Маҷмӯи имкониятҳои зухури амали ҳуқуқӣ ба сифати ҳуқуқу озодиҳои инсон эътироф шудаанд, ки бидуни онҳо инсон ҳамчун зухуроти иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар ҷомеа рушду нумӯё ёфта наметавонад. Аз ин хотир, ҳамаи ҳуқуқҳои инсон, ки аз лаҳзаи таваллуд то дами марг барои мавҷудияти инсон шарт ва заруранд, дар ин модда ҳамчун арзиши олий эътироф шуда, дар моддаҳои дигари Конституция ва санадҳои байналмилалӣ муқаррар ва таҳким гардидаанд. Таъмини ҳимояи ин ҳуқуқҳо чи дар дохил ва чи дар хориҷи кишвар бо воситаҳои муайянкардаи қонун сурат мегирад.

Мутобиқи принципи волоияти ҳуқуқ «ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазир» (қ.2 м.5) эълон шудаанд. Ин қисмати моддаи 5 ҳуқуқи фитрии инсонро ҳамчун арзиши олий дахлнопазир муайян кардааст. Ба сифати намуна ҳамчун ҳуқуқҳои фитрӣ ҳаёт, қадр номусро қабл аз ҳама Конституция муқаррар кардааст. Равшан аст, ки ҳуқуқҳои фитрӣ он ҳуқуқҳои табиӣ инсонанд, ки бо вучуди онҳо инсон ҳамчун зухуроти сотсиобиоравонӣ дар ҷомеа зухур карда метавонад. Нобудии яке аз онҳо инсонро ҳамчун субъекти комилҳуқуқ муаррифӣ нахоҳад кард ва инсон аз сифатҳои муҳимми табиӣ худ ҷудо менамояд.

Ҳуқуқҳои фитрӣ он ҳуқуқҳои мебошанд, ки инсон бо ҳолати табиӣ худ онҳоро дорад, онҳо инсонро ҳамчун мавҷудоти иҷтимоӣ муаррифӣ мекунанд. Давлати демократӣ муаззаф аст, ки онҳоро ҳамчун ҳуқуқҳои фитрӣ бо ҳосияти ҷудоношаванда ва дахлнопазир буданашон эътироф кунад. Маҳз ба ҳамин хотир, Тоҷикистон онҳоро ҳамчун ченаки давлати демократӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Конституция ба сифати аслии принципи волоияти ҳуқуқ эълон ва қафолат додааст. Дар қатори ҳуқуқ ба ҳаёт, номус, қадру қиммат, шаъну шараф, ҳуқуқ ба озодӣ аз шиканҷа, аз ғулومӣ, ҳуқуқ ба саломатӣ ба никоҳ ва ғ. вобаста аз аҳаммияти табиатан ба инсон хос буданашон ҳамчун ҳуқуқҳои фитрӣ бо принципи дахлнопазирӣ ва аз инсон ҷудонашаванда шинохта

мешаванд. Ҳуқуқҳои фитриро моддаҳои дигари Конститутсия дар боби 2 мазмунан дар шаклҳои муайян муқаррар кардааст.

Конститутсия муҳимтарин рукнҳои зоҳирёбии инсон – ҳуқуқу озодиҳои ӯро низ ҳамчун принципи танзими ҳуқуқӣ ва арзиши олий эълон ва дифоъ менамояд. Таъмини волоияти мақоми инсон ва ҳуқуқу озодиҳои он тавассути қонунгузори соҳавӣ таъмин мегардад. Низоми мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳокимияти судӣ дар таъмини онҳо масъул ва салоҳиятдоранд. Дахлнопазирии ҳуқуқу озодиҳои фитриро мақомоти давлатӣ қафолат медиҳанд.

Принципи дахлнопазирии инсон се ҷанба дорад: рӯҳӣ, моддӣ ва маънавӣ. Дар Конститутсияи кишвар ҳар се дахлнопазирии ҳаққи инсон – ҳам рӯҳӣ, ҳам моддӣ ва ҳам маънавӣ ба инобат гирифта шудааст. Зеро бо дахлнопазир эълон намудани ҳаёти инсон муҳимтарин арзиши инсонӣ – ҳастӣ, зиндагӣ, арзишмандӣ ва умри инсон ҳимоя карда мешавад. Ҳаёти инсон бузургтарин неъмат аст, ки бидуни он дигар арзишу ченакҳо қимати худро гум мекунад. Ҳама неъматҳои олам пас аз харобию вайронияшон барқароршавандаанд. Ҳатто қасрҳо, кушкҳо, иморатҳои бузург, Каъбаю Калисои эътиқодмандон низ дар сурати офат диданашон аз нав сохта мешаванд, аммо умри инсон аз нав таҷдид намегардад. Ин ҳолат таҷассуми худро дар меъёрҳои конститутсия тавассути принципи волоияти ҳуқуқ пайдо кардааст.

Бо эътирофи дахлнопазирии кадр, номус Конститутсия муҳимтарин қисмати зоҳирёбии инсон – ҷаҳони маънавӣ, ахлоқӣ ва фарҳангии ӯро дифоъ мекунад. Зери мафҳуми «дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон» тамоми ҳуқуқҳои фитрии дигар, ки барои мавҷудияти инсон ҳамчун махлуқи бошуури биологӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ шарт ва заруранд, дар мадди назар гирифта мешаванд. Дар ин ҷо дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ, дахлнопазирии ҳаёти рӯҳонӣ – озодии вичдон ва амсоли инҳо дар назар дошта шудаанд. Ҳамин тавр, Конститутсияи Тоҷикистон бо муқаддас эълон намудани муҳимтарин рукнҳои зиндагии инсон, ҳуди инсонро ҳамчун маҳаки асосии зиндагии созандаву эҷодкунанда муаррифӣ намуда, дахлнопазирии ҳуқуқҳои фитрии ӯро муқаррар менамояд. Ин равиши меъёрэҷодкунӣ мантиқӣ ва семантикӣ умумияти давлати демократии Тоҷикистонро бо халқи он муаррифӣ карда, ягонагии давлат ва инсонро дар ҷомеаи шахрвандӣ таҷассум менамояд.

Зери истилоҳи «ҳаёт» раванди мураккаби зухурёбии организми зиндаи инсон дар вақту макон фаҳмида мегардад. Ҳаёт зиндагӣ ва умри инсонро дар назар дорад, ки аз муҳимтарин ҳаққи инсон буда, бидуни он дигар ҳуқуқҳо вучуд дошта наметавонанд. Аз ин хотир, зери мафҳуми «ҳуқуқ ба ҳаёт» ҳаққи инсон ба зиндагӣ, зухуроти вучуди инсон фаҳмида мешавад ва касе ӯро аз ин неъмат маҳрум карда наметавонад. Замони нав ба ин ҳақ истилоҳи «арзанда»-ро зам кардааст, яъне «ҳуқуқ ба ҳаёт ва зиндагии арзанда».

Маҳрум сохтан аз ҳаёт бо роҳҳои қонунӣ, ғайриқонунӣ ва ё тасодуф дар зиндагӣ сурат гирифтани имконпазир аст. Дар ҳама ҳолатҳо ин таҷовуз ба ҳаёт аз назари ахлоқӣ ва ҳуқуқи табиӣ маҳдуд ва маҳкумшавандаанд. Бо роҳи

ғайриқонунӣ маҳрум кардан аз ҳаёт дар моддаи 59 Кодекси ҷиноятӣ манъ шудааст.

Маҳрум кардан аз ҳаёт бо роҳи қонунӣ, ки аз тариқи ҳукми суд мутобик ба талаботи қисми 2 моддаи 18 Конститутсия нисбат ба ҷинояткори вазнин ва ашаддӣ сурат мегирифт, дар панҷ моддаи Кодекси ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаҳои 104, 138, 179, 398 ва 399) ин ҳолат пешбинӣ шуда буд. Аммо татбиқи он бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи боздоштани татбиқи ҷазои қатл» аз 15 июли соли 2004 дар Тоҷикистон ба мӯҳлати номуайян боздошта шудааст. Бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 марти соли 2005 ба кодекси ҷиноятӣ тағйирот ворид карда шуда, ба ивази он ҷазои якумро аз озодӣ маҳрум сохтан пешбинӣ шудааст (м.58). Доир ба пешгирии роҳҳои тасодуфан маҳрум шудан аз ҳаёт тамоми мақомоти давлатӣ ва махсуси бехатарии қор, пешгирии офатҳои табиӣ ва ғайра масъулият доранд. Ҳамин тавр, таҷрибаи рушди низоми ҳуқуқии кишвар гувоҳи он аст, ки Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ ҷиҳати риоя ва таъмини принсипи волоияти ҳуқуқ ва таъмини вазъи инсон чун «ченаки ҳамаи арзишҳо» ба самти дурусти гуманизатсияи қонунгузорӣ ҳаракат дорад.

Номус ва қадри инсон аз муҳимтарин паҳлуҳои ахлоқӣ ва маънавии принсипи волоияти ҳуқуқӣ аст, ки тавасути онҳо мавҷудияти биологӣ ва иҷтимоии инсон сифати маънавӣ ва фарҳангӣ гирифта, инсон ҳамчун махлуқи бошуур ҷаҳони фарҳангӣ ва рӯҳониро касб менамояд. Номуси инсон дар муносибатҳои байниҳамдигарии инсон бо инсонҳои дигар, давлат ва субъектҳои дигари ҳуқуқӣ ҳамчун талабот ва принсипи дахлнопазир ва эҳтиромшаванда зоҳир мегардад. Шаъну шараф, қадру қимат ва манзалати инсон ба ҳайси чунин сифатҳои муайянкунандаи номус эътироф мешаванд. Инсонро таҳқир намудан, ўро нисбат ба дигарон паст задан ба шаъну шараф ва қадру иффиати замон расидан манъ аст. Қадри ин андоза ва ченаки эҳтироми инсон аст. Ҳар инсон вобаста ба нақшу манзалаташ ченаки андоза дорад, ки атрофиён онро дар муносибат бо ӯ андоза мекунад ва риоя менамоянд. Ин андозабандии ахлоқии ҷомеа аст. Аммо Конститутсия ба сифати чунин андоза принсип – меъёри умумро муқаррар мекунад. Қадру қиммати ҳар кас бояд дар доираи қонун ҳифз карда шавад. Ченаки он муқаррароти ҳам қонун ва ҳам ахлоқи умум аст.

Тибқи этикаи касбии журналистон, одоби муошират ва дигар меъёрҳои навиштаи муносибатҳо амалҳои мавҷуданд, ки истифода ва иҷрои онҳо дар муносибат ба якдигар ва ё дар ҳолатҳои муайян номункин аст. Масалан, аз инсон баъзе муаммоҳои рӯҳдода ё эҳтимолиятдоштаро лоақал барои аниқ намудани ҳолати қор пурсидан мумкин аст. Вале тавассути васоити ахбор доир ба воқеияти он ҳодиса далели ниҳой надошта, изҳори назар намудан ва шахсеро дар он муттаҳам кардан на ба қонун дуруст меояду на ба ахлоқи инсонӣ. Ва ё қонунҳо дар ҳолатҳои муайян маҳрамияти ҳаёти шахсӣ ва ҳаёти оилавию муқаррар мекунад. Огоҳ шудан аз баъзе маҳрамиятҳои оилаи каси

дигар ҳаргиз маънии онро надорад, ки онро тавассути васоити ахбори омма метавон паҳн кард. Ё ин ки табиб ва корманди мақомоти тафтишотӣ, ки аз сирри оилавӣ огоҳ мегарданд, ҳуқуқ надоранд онро ифшо намоянд. Зеро ошкор шудани он мумкин аст ба қадру қиммат ва манзалати мард ё зан зарар расонад ё ба номуси оиладории онҳо доғ биёрад.

Аз ин хотир, принципи конституцсионӣ номус ва қадри инсонро дахлнопазир эълон доштааст. Ҳифзи қадр ва номуси инсон аз як тараф, масъулияти шаҳрвандон ва ташкилотҳои онҳо дар муносибатҳои уфуқии хеш буда, тавассути соҳаҳои ҷудогонаи ҳуқуқ таъмин карда мешавад ва аз тарафи дигар ҳуқуқи инсон дар муносибатҳои амудӣ аз ҷониби давлат ва мақомоти давлатӣ ва дар муносибатҳои уфуқӣ аз ҷониби шаҳрвандон ва дигар субъектон таъмин карда мешаванд.

Мафҳуми «номус» дар муносибат бо занону духтарон дахлнопазирии ҷисмонии онҳоро дар бар мегирад. Чунончӣ, дар ҳаққи духтарон ё занон суҳанҳои бад гуфтан ва ё онҳоро дар кирдорҳои зишт гунаҳкор намудан вобаста ба хусусияти равонии ҷомеаи мо ба дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ, номус ва қадру қимати онҳо вобаста аст. Ҳамчунин ба ҷо овардани одоби риояи номус ва қадру қимати инсон дар ҷои кор шарт ва зарур аст. Дар ҳолатҳое, ки корманд талаботи қонунро вайрон мекунад, ба ӯ тибқи қонун ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст ва он татбиқ мешавад. Аммо дар ин ҳолатҳо корфармо ҳақ надорад, ки нисбат ба шахс суҳанҳои қабех гуфта, ба иззати нафси ӯ расад. Қадру қимат ва шарафи шахс низ омили муҳими зухуроти иҷтимоӣ ҳуқуқи инсон буда, аз тарафи Конститутсия ҳамаҷониба дифоъ мешавад. Дар рӯзномаю маҷалла, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва дар танҳои низ ба номус, қадр ва шарафи шахс даҳлат кардан манъ аст. Зеро дахлнопазирии шахс зери ҳимояи давлат ва Конститутсия қарор дорад.

Принципи волияти ҳуқуқ бо ҳукми конституцсионии «Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд» (қ.3 м.5) ҷамъбаст мегардад. Бояд таъкид кард, ки ҳуқуқу озодии инсон ҷаҳорҷӯбаи зарурат ва қонуниятии зиндагии инсон аст, ки бидуни он ҳаёти инсон ба ҳарачу марач ва бетартибӣ мубаддал мегардад. Ҳуқуқи инсон ин андозаи амали имконпазирии ҳуқуқи ҳар шахс аст, ки бидуни он мавҷудот ҳамчун маҳлуқи бошуур ба сифати инсонии қомил зиндагӣ карда наметавонад. Ҳуқуқи инсонро аз паҳлуҳои муҳталиф баҳо медиҳанд. Чунончи, онро чун ҳолати табиӣ ва объективии зиндагии инсонҳо, ё алоқа ва таносуби боадолатии байни-ҳамдигарии одамон ва шахсҳо бо давлат, ё ин ки чун қисми ҷудонашавандаи табиати ҳастии инсон арзёбӣ мекунанд.

Аз назари ҳуқуқӣ ҳуқуқи инсон маҷмӯи имкониятҳои дар доираи қонун муқарраршудаи амали ҳар фард аст, ки вазъи ҳуқуқи шахсро дар ҷомеа муқаррар мекунад. Дар фарқият аз озодӣ ҳуқуқи инсон нисбатан мушаххастар буда, дар он уҳдадорӣи субъекти дигар, аз ҷумла давлат дар муқобили ҳуқуқи

инсон муқаррар мегардад, ки бидуни он зиндагии мутамаддини инсон номумкин аст.

Озодӣ ифодаи ҳукукии мухторияти фард аст, ки истифода бурдан аз он ба иродаи инсон вобаста аст. Дар муқобили озодии инсон уҳдадориҳо мушаххас нестанд, дигарон танҳо масъуланд, ки ба иҷрои он монеъ нашаванд. Чунончӣ, касе ҳақ надорад ба ҳаракати озоди инсон дар қаламрави кишвараш бидуни асосҳои ҳуқуқӣ монеъ шавад. Аммо дар робита бо ҳуқуқи инсон давлат уҳдадор аст вазифаҳои мушаххасро риоя намояд, масалан, дар аснои мурочиати шаҳрвандон, ё амалӣ намудани ҳуқуқ ба меҳнат ва амсоли инҳо. Маҳдудкунии беасоси озодиро қонун манъ мекунад.

Мутобиқи ин принцип ҳуқуқу озодиҳоро давлат эътироф мекунад. Яъне онҳоро ҳамчун заминаи мавҷудияти инсон дар сарчашмаҳои расмӣ ҳуқуқ эътироф мекунад, риоя ва иҷрои онҳоро бо қафлатҳо таъмин менамояд. Давлат дар муносибат бо одамон ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро риоя мекунад ва аз дигар субъектҳо риояи онҳоро талаб мекунад. Давлат барои риояи дурусти ҳуқуқу озодиҳо шароит фароҳам меоварад, ҳуқуқу озодиҳоро қафлат дода, дар ҳолати вайроншавии онҳо субъектҳои таҷовузкунандаро ба ҷавобгарӣ мекашад, тавассути мақомоти судӣ ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ механизми ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон дар Тоҷикистон ҳам воситаҳои дохилӣ ва ҳам байналмилалиро доро аст.

Истифодаи истилоҳҳои «инсон» ва «шаҳрванд» дар принциби волоияти ҳуқуқ ба он хотир аст, ки ин мафҳумҳо пеш аз ҳама, аз нигоҳи вазъи ҳуқуқӣ аз ҳамдигар тафовут доранд. Конститутсия ҳангоми муайян намудани дахлнопазирӣ ва эътирофи ҳуқуқу озодиҳо ин ду категорияро истифода намудааст. Ҳамаи ҳуқуқу озодиҳое, ки ба инсон марбут аст, ба шаҳрванд низ дахл доранд. Зеро ҳамаи шаҳрвандон дар як вақт инсонанд. Аммо ҳамаи ҳуқуқу озодиҳое, ки барои шаҳрвандон пешбинӣ шудааст, имкон доранд ба ҳамаи одамон мансуб набоянд, зеро на ҳамаи одамони дар Тоҷикистон сукунатдошта шаҳрванди давлати Тоҷикистонанд. Дар ин замина шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд аз баъзе ҳуқуқҳои шаҳрвандони давлат бархурдор нестанд.

Риояи принциби волоияти ҳуқуқ ба табиати демократӣ будани давлат, наздикии халқ бо давлат, инсон ба қудрат, рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ, тантанавӣ адлу инсоф, назму тартиб, баробарӣ, ваҳдати миллӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ устувор хизмат мекунад.

Як фарқият ва аломати принциби волоияти ҳуқуқӣ аз принциби волоияти конститутсионӣ дар он аст, ки дар принциби волияти ҳуқуқӣ авлавияти мазмунӣ он танҳо дар муносибат бо дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ маҳдуд нашуда, инчунин дар муносибат бо дигар меъёрҳои конститутсионӣ мазмунан ва мантиқан эҳсос мегардад. Аммо дар принциби волоияти конститутсионӣ мо аслан бартарии меъёрҳои конститутсияро аз дигар санадҳои меъёрий ҳуқуқӣ ва ҳуқуқӣ дарк мекунем.

§ 2.5. Шабаҳ ва воқеияти конституционализатсияи арзишҳо ва конституционализм дар тамоюли рушди ҳуқуқи муосир

Замони нав аз асрҳои XVIII дар паҳноии давлатҳои нави аврупоӣ ва амрикоӣ дар ботини давлатҳои нави миллий Конституцияҳоро ҳамчун – қонуни асосии кишварҳо ва сарқонунҳо рӯи қор овардааст. Конституцияҳои Амрико (1787), Фаронса (1789), Олмон (1850) ва дигарҳо яке пайи дигаре ҳамчун ҳуҷҷатҳо таҳдоби ҳуқуқии ҷомеаи нав дар низомии ташкили идора ва таъсиси ҷомеаҳои нав нақш тақдирсоз ва ҳалқунанда бозиданд.

Конституцияҳои нахустин нуктаи ҳеле баланди шаклии ба ҳам омадани ихтилофи назару кашифҳои ҳуқуқии ҷомеа буд, ки дар низомии як санади мукаммалӣ таърихӣ ҷиҳати ҳалли мочарою гирифториҳои ҷомеаҳои нав дар олами сиёсат ва ҳуқуқ буд, ки бо вучуди умумияти ҷавҳарии иқтисодии рушди олам ба сӯи ҷомеаи сармоядорӣ вижагиҳои минтақавӣ бо омилҳои субъективӣ ва объективиро доро буд. Ин аст, ки ин гузариш дар ҷое он бо ҳаракатҳои қорғарӣ дар шакли қорпартоиҳо (чартистон дар Англия) дар ҷои дигар тимсоли ҳаракатҳои инқилобӣ (Фаронса) ва дар ҷойи сеюм дар заминаи ҳаракатҳои озодихоҳӣ (Амрико) бо табиати ҳоса ва нерӯҳои вижаи ҳаракатдиҳандаи он рӯ зад. Дуруст аст, ки ин омилҳои табдилдиҳандаи ҷомеаи навро умумияти сармоя, манфиат ва ҳадафҳои сиёсии ташкили низомии нав ба ҳам муттаҳид мекард, вале дар алоҳидагӣ омилҳои ҳаракатдиҳанда ва тақондиҳандаи тағйирпазирӣ дар ҳар минтақае вобаста ба муносибатҳои таърихан шаклгирифта ва тафаккури ба онҳо мутобиқ гашта махсусияти худро дошт.

Ин аст, ки нуктаи қалидии тағйирпазирӣ дар ҷое ба сони тандеми иқтисодӣ табиати гузариш аз ҷамъияти феодалии мутлақа ба низомии идораи сармоядории навро бо задаи иқтисоди масъалагузорӣ мекард, ки дар пасманзари он манфиати қорғарон бо имтиёзҳои ҳуқуқии қувваҳои инқилобӣ меистоданд. Дар ҷои дигар зада ба саъйи табдили идораи монархӣ ба шакли низомии демократӣ дод мешуд, ки зери фишори нерӯҳои инқилобгар масъалагузорӣ мегашт. Дар Амрикои шимолӣ ин масъала чун алангаи озодихоҳонаи муҳоҷирони англису аврупоӣ аз хоҷагони Бритонии худ вонамуд мегашт.

Дар арафаи гузариши давлатҳои дигари Аврупои ғарбӣ ва шарқӣ ба низомии ташкили ҷомеаи нав дар асоси қонунҳои меҳварӣ, ки ба асрҳои XIX ва XX рост меомад мо омилу вижагиҳои дигарро ҳам дар ҷанбаи сиёсӣ, ҳам иқтисодӣ ва ҳам маънавӣ пайдо менамоем. Ин ҳама гувоҳи он буд, ки давлатҳои миллий дар шароитҳои вижаи рушди давлатдорӣ бо борхалта ва хотираҳои ҳоси ҳуқуқӣ рӯ ба замони нави ҳуқуқӣ оварданд, ки ин ҳама иллату таъсирҳо нақши худро дар пардозии ҳуқуқии ҷомеаҳои нав баъд ба тарзи назаррас вогузор кард. Ҳамин тавр, мо бо вучуди умумияти ҷомеаи нави сармоядорӣ дар муқобили форматсияи иқтисодӣ иҷтимоии феодали гуногунии назарраси ҳуқуқӣ ва ташкили ҳокимияти идораро пайдо намудем.

Чунин вижагию махсусиятҳо нақши муассири худро ба барномаи ҳукукии чомаҳои нав, ки дар Конститутсияҳои онҳо тарҳрезӣ шуда буд, то ҳадди имконпазир воғузур кард. Ин аст, ки мо ҳангоми мурочиат ба конститутсияҳои классикии замони нав ва раванди конституционализатсияи чомаҳо ҳамчун таҳаввулотҳои ҳукукии шакли идора, ташаккули ҳукуку озодиҳои инсон, низоми мувозинати шоҳаҳои ҳокимият ва ғ. на танҳо баъзе ба гуногунназарӣ мувоҷеҳ мешавем, балки аснои шарҳи мафҳумҳое чун конституционализатсия ва конституционализм паҳлуҳои мухталифи коркарди Конститутсияро ҳамчун ҳуччати олии ҳукуқӣ масъалагузорӣ менамоем. Дар ин маҷро аз як ҷониб воридшавии арзишҳои башарино ба паҳнои конститутсия (конституционализатсия) таҳлил бояд кунему аз ҷониби дигар васлияти ин арзишҳоро дар ҳаёт дар муносибатҳои дардманду эҳтиёҷдоштаи идораи одилонаи қудрат (конституционализм) ба ҳадди қабули тафаккури ҳукуқӣ баррасӣ намоем. Баъзеҳо чунин шакл гирифтани раванди фикррониро атрофи ҳамон як мафҳумҳои аз Конститутсия тавлидшаванда ба баҳсҳо кашанд ҳам, назари мо ин аст, ки он як вижагии гуногунсамтии рушди конституционикунии ҳаёти иҷтимоӣ ва сиёсӣ, ки тавассути як ҳуччати таҳдобии дучанбадошта бо кӯмаки дигар санадҳои меъёрии ҳукуқӣ ба муносибатҳои арзишманди иҷтимоӣ додани қиммати ҳукуқӣ ва банду бастии дурусти он маҳсуб мегардад. Албатта, вобаста ба моҳият ва вижагиҳои чомаҳо паҳно ва меҳи марказии фикри конституционализатсия ва конституционализм имкон до-рад ба нуктаҳои гуногун зада шавад.

Муҳаққиқи рус А.Д. Градовский ҳанӯз дар интиҳои асри XIX сифати асо-сии конститутсияро дар худмахудудкунии қудрати сиёсии монарх ва халқ³³, Ф. Лассал табиати аслии конститутсияҳоро дар ҷойгиркунии ҳукукии нерӯҳои чома³⁴, каме бо тобиши табиати синфӣ ҳамин ҷойгиркунии нерӯҳоро В.И. Ленин³⁵ низ таъкид намуда буд. Тарзе огоҳ мегардем ҳангоми мурочиат ба конститутсия табиати он ва аломатҳои дар ҳаёт ҳамчун вижагӣ татбиқшавии дар шакли конституционализатсия воридсозии арзишҳо ба паҳнои қонуни асосии кишвар ва ҳосияти ҳукуқӣ оӣ додан ба онҳо ва кон-ституционализм дар навбати худ вобастагӣ доранд аз фаҳм ва дарки паҳнои истилоҳӣ ва моҳияту таъиноти ин ҳуччати тақдирсоз. Бинобар чашмандозе ба мафҳуми моҳияти ин санад ҷиҳати фаҳми табиати пӯшидаи он аз аҳамият ҳолӣ нест.

Профессори афкори сиёсии Донишгоҳи Глазго Кристофер Торнхилл дар асари худ «Иҷтимоиёти Конститутсия» чунин моҳият ва аломатҳои консти-тутсияро муқаррар кардааст: а) «Ин тартиботи ҳукуқист, ки ба амалишавии

33Градовский А. Д. Государственное право важнейших европейских держав. – СПб., 1895. – С. 3.

34Лассаль Ф. Сущность конституции. Что дальше? – СПб., 1905. – С. 33-34.

35Ленин В. И. Как социалисты-революционеры подводят итоги революции и как революция подвела итоги социалистам-революционерам // Полн. собр. соч. Т. 17. – С. 345.

ҳокимияти сиёсӣ таъсир мерасонад ва: а) дар худ ҳукми воқеияти низоми идораи умумро ҳамчун эҳтимолият бо риояи принципу созишномаҳое тимсоли қонун доро мебошад; б) вазифадор шудааст, ки ғаввораи иҷбории бесарҳади татбиқи ҳокимиятро дар паҳнои муносибатҳои ҷамъиятӣ ва фардӣ пешгирӣ ва ё маҳдуд намояд; с) ваколатҳоро дар паҳнои давлат тақсим менамояд ва гунаи мувофиқи намояндагии халқиро, роҷеъ ба масъалаҳои муҳимми сиёсии вижагиҳои ҷамъиятӣ дошта, таъсис медиҳад; д) тафовути ҳуқуқии байни шақли идора, ва шахсоне, ки ваколоти ҳокимиятро муваққатан бар дӯш гирифтаанд дар худ ҷой кардааст»³⁶.

«Конститутсия – гуфта мешавад дар энциклопедияи сетомаи «Британка», ки ҳанӯз соли 1773 чоп шуда буд: аз назари қорҳои сиёсӣ ин муайянкунандаи шакли идора дар кадом як кишвар ва ё шоҳигарист. Конститутсия ҳамчунин ин ордонанс, қарор, тартибот ва қонун аст, ки аз ҷониби кадом як ҳокимияти олии динӣ ва ё дунявӣ эҷод шудааст»³⁷. Луғатномаи бузурги америкоии Уэбстер шаш аломати конститутсияро муайян кардааст: 1) санади таъсисӣ ва ташкилӣ; 2) сохтор, таркиб ва ташкили падида; 3) ташаккули маънавӣ ва ҷисмонии инсон; 4) шакли ташкили ҳукумат, давлат ва ҷомеа; 5) қарор, нишондод ва одат; 6) низоми таҳдоби қонунҳо ва принципҳои навишташуда ва нонавиштаи идораи давлат, ҷамъият, корпоратсия ва ғ³⁸.

Дар илми ҳуқуқшиносии муосири ватанию хориҷи олимони шинохта тимсоли Марченко М.Н., Тоҳиров Ф.Т., Маҳмудзода М.А., Раҳимзода М.З. Ализода З.М., Мачидзода Ҷ.З., Шарофзода Р.Ш., Насриддинзода Э.С. ва дигарон дар бораи дигар аломатҳои мудаю вижаи конститутсия ҳамчунин ба ҷанбаи волияти меъёрҳои конститутсионӣ тавачҷуҳ карда, ба конститутсия ҳамчун санади волои ҳуқуқии дорои қувваи баланди ҳуқуқӣ муроҷиат менамоянд. Ин ва дигар дидгоҳҳо аз қаринаи илми назариявӣ вобастагӣ дорад ба шинохти ин сарчашмаи муҳимми давлатӣ ва эътирофи он ҳамчун ҳодисаи ҳуқуқӣ, вале раванди зуҳури он ба ҳаёти воқеӣ вобаста ба таҷрибаи ҳар кишвар ҷанбаҳои дигари ин сарчашмаро масъалагузорӣ менамояд.

³⁶Thornhill Ch. Sociology n! Constitutions. Constitutions and State Legitimacy in Historical- Sociological Perspectives. Cambridge, 2011. – P. 10-11.

³⁷Encyclopaedia Britannica; or a Dictionary of Arts and Sciences, compiled upon a New Plan. In Three Volumes. Vol. 2. Edinburgh, 1773. P. 273.

³⁸Объемный Уэбстерский словарь американского языка дает шесть значений термина «constitution»: «1. Акт учреждения или создания; установления, назначения или формирования. 2. Способ, которым создается вещь; структура: организация; состав. 3. Физическое или редко – умственное строение личности (человек сильной конституции). 4. Способ, которым организуется правительство, государство, общество и т.д. 5. Постановление, предписание или обычай. 6. а) Система фундаментальных законов и принципов правления, государства, общества, корпорации и т.д., писанных или неписанных, b) документ или комплект документов, в которых эти законы и принципы записаны» (Webster's New World Dictionary of American Language / Edited by D. B. Guralnic. Cleveland, 1986. – P. 305).

Дар Форуми панҷуми миллӣ оид ба волоияти қонун дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар арафаи навиштани ин старҳо дар таърихи 1 уми ноябри соли равон (2019) бахшида ба 25 умин солгарди қабули Конститутсияи баргузор шуд, маърузачиён З.М. Ализода, М.З. Раҳимзода, И.Ҳ. Бобочонзода, А.И. Сафарзода ва Д.Д. Ҳошимзода паҳлуҳои мухталифи раванди амалишавии конститутсияи кишварро дар 25 соли охир таҳлил намуда доир ба масъалаҳои навбатии диққатҷалбкунандаи татбиқи меъёрҳои конститутсия дар шароити ҷаҳонишавӣ ва мушкилиҳои аз инқилоби ҷоруми саноатӣ ба вуқӯоянда фикрҳои судманд ироа доштанд. Дар самти кодификатсияи қонунгузории соҳибкорӣ, танзими ҳуқуқии истифодаи интернет, пешгирии ҳуқуқии фейк-нӯс, танзими ҳуқуқии муносибатҳои молию пулии интернетӣ, танзими ҳуқуқии иттилоот мутобик ба ҳадафҳои озодиҳои эътирофкардаи конститутсия профессор М.З. Раҳимзода, доир ба таҷзияи мувозанати ҳокимияти давлатӣ ва татбиқи принципҳои он дар даврони соҳибхитиёрӣ, волоият ва адолати конститутсионӣ профессор З.М. Ализода, роҷеъ ба декриминализатсияи кирдорҳои мутобик ба принципи гуманистии конститутсионӣ профессор А.И. Сафарзода доир ба роҳҳои татбиқи танзими ҳуқуқии баҳсҳои ҳуқуқӣ то зинаи судӣ мутобик ба ҳадафҳои конститутсионии бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ аз ҷониби судҳои ҳакамӣ ва бо усули медиатсия (ба воситаи миёнаравҳо) профессор И.Ҳ. Бобочонзода масъалагузориҳои ҷиддии ҳуқуқӣ намуданд.

Баромадҳо ҳамагӣ гувоҳи он буданд, ки дар Тоҷикистон раванди конституционализатсия дар ду самт ҳам дар самти вориднамоии меъёрҳо ва муносибатҳои нав ба Конститутсияи кишвар нисбатан ғайрифаволтар ва дар самти мутобик намудани муносибатҳои ҷамъиятии дорои қиммати ҳуқуқидошта ба талаботи конститусия ва меъёрҳои соҳаи ҳуқуқӣ ба тариқи фаволтар масъалагузорӣ мегардиданд. Махсусан вобаста ба таҳдидҳои ҷаҳонишавӣ, флукуатсияи инқилоби ҷоруми саноатӣ, амвоҷи таҷрибаи пешқадами ҷаҳонии ҷомеаи шаҳрвандӣ мутобик ва мувофик намудани қонунгузории кишвар дар партави меъёрҳои конститутсия ҳамчун санги таҳдоби бинои қонунгузорӣ, ҷараёни фаволи конститутсияқунонии муносибатҳои нави ҳуқуқиро доштанд.

Дар ин самт як нукта бояд ба инобат гирифта шавад, ки чунин навъи конститутсияқунонии ҳамчун як навъи аксуламали конституционализатсияи муносибатҳои ҷамъиятии қиммати ҳуқуқӣ дошта аз он ҷиҳат то ба сатҳи конститутсияи кишвар кашида мешаванд, ки объект ва муносибатҳои нави пайдошудаи ҳуқуқӣ дар ағлаби мавридҳо дар таъа ба меъёрҳои конститутсия сарҳади ҳуқуқу озодиҳоро убуру менамоянд. Дар чунин ҳолатҳо муносибатҳои нав таъа ба ҳуқуқпешниҳодқунии Конститутсия намуда суиистифода аз озодиҳои конститутсионӣ карда вориди муносибатҳои дигари қиммати ҳуқуқӣ дошта мегарданд. Ин ҳолат хоҳ ноҳо ба дигар арзишҳои ҳуқуқӣ латма зада, танзими ҳуқуқии муносибатҳои мухталифро номуназзам карда, низом ва тартиботи ҳуқуқиро ҳалалдор месозад. Аз ин ҳолат ҳам муназзамии меъёрҳои конститутсия ва ҳам муназзамии муносибатҳои ҷамъиятӣ осебпазир

мегарданд. Зеро муносибатҳои нави сарҳуӣ дар паҳноӣ конститутисия ҷавлонзананда, ки аз сароби андешаҳо ва тасаввуру одатҳои фаромиллӣ ҷорӣ гашта, ба стандартҳои байналмилалӣ таъя зада, пояи анъанаҳо, боварҳо ва андешаҳои ҳуқуқӣ миллӣ ва волоияти конститутисиониро вайрон менамояд, дар ниҳояти қор муназзамии татбиқи меъёрҳои конститутисиониро ҳалалдор месозад.

Маърузаи судия суди конститутисионии Федератсияи Русия Н.М. Бондар, ки ба сифати меҳмони форум ширкат дошт, дар ин самт аз назри илмӣ бисёр муҳим садо дод. Дар баромади ҷаноби Н.М. Бондар Конститутисия рамзан ҳамчун портрети миллат, ҷомеа ва давлат муаррифӣ шуда вай ҳамчун зуҳури қоди миллӣ ҳуқуқии ҳалқи муайян, ки бо маҷмуи урфу одат ва анъанаҳои ҳоси таърихӣ муназзамӣ ба қолаб дароварда шудаанд баҳогузори гашт.

Маънии ибораи **конститутионализатсия** тарзе ишора шуд ин ворид намудани арзишҳо, қоидаҳо ва принципҳои муайяни муносибатҳо, ки ҷенаки арзишии баланд барои башар ва муносибатҳои ҷамъиятии муайян дороанд, ба Конститутисия маҳсуб мегардад. Конститутионализатсия яъне ин бо ворид намудани вучуд, ҳимоя ва тартиби ташкили ягон ҳодисаи ҳуқуқӣ ба конститутисия ва ба ин васила ба он додани неруи конститутисионӣ фаҳмида мешавад. Мисол, мо дар Конститутисияи давлати худ арзишҳоеро ҷун таҷзияи ҳокимияти давлатӣ (м.9), ҳуқуқу озодиҳои инсон (м.5-14), ҳалқ ҳамчун сарчашмаи ҳокимияти давлатӣ (м.6), парлумони касбӣ (м.49), масъулияти нигоҳубини падару модар аз ҷониби фарзандони болиғро (қ.2 м.34), ҳаққи ҳалқро ҷиҳати доштан ва эътирофи Пешвои худ (қ.5 м.65), тағйирнопазирӣи шакли идораи ҷумҳуриявӣ, тамомиаи арзӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявият ва иҷтимоӣ будани давлат (м.100) эълон доштем, ки худ гувоҳи конститутисияқунонии ин неъматҳо барои ҳалқи мост.

Як нуқтаи муҳими конститутионализатсия дар он ифода меёбад, ки вай тавассути раъӣи мардум аз миёни арзишҳои умда ҳамон неъматҳои нисбатан муҳим ва тақдирсозро ба қоидаи ҷомеа ба Конститутисия ҷой менамояд. Сатҳ ва сифати конститутионализатсия вобаста аст аз тафаккури ҳуқуқии ҳалқ, ки ба сифати ҳамин арзишҳои умда қадомашро то сатҳи конститутисия боло менамояд. Дигар ин ки ин сифати ин раванд ба мувофиқии меъёр ба воқеияти зиндагии мардум ва дар мувозанати озоду мусоид афтидани онҳо бо усулҳои қонунӣ ва зерқонунии давлат вобастаанд. Аз ин хотир, конститутионализатсия дар шакли расмиқунонӣ танҳо як ҷараёни формалӣ асту ҳалос, муҳим он аст, ки вай ба воқеияти зиндагӣ таъсиргузор буда ба сатҳ ва сифати дигар омилҳои объективӣи субъективӣи мувофиқу созгор бошад. Дар акси ҳол меъёрҳои конститутисия дар шакли доғма ва ё муқаррароти беҳосил берун аз ҳаёти ҳуқуқии ҳалқ мемонад. Дар ҷунин ҳолат бухрони конститутионализатсия таъсир ба дигар рукнҳои он хоҳад расонд. Ин раванд имқон дорад ё бо ислоҳоти конститутионӣ дар кишварҳои романӣ-олмонӣ ислоҳ шавад ва ё бо

роҳи фарроҳи амсоли судӣ ва фаҳмондадихии берун аз меъёрҳои конститусионӣ дар низоми ҳуқуқӣ англисию амрикоӣ.

Имрӯз ислоҳотҳои конститусионии кишварҳои ҳавзаи романию олмонӣ роҳи ноҳамвори конституционализатсияи арзишҳои нави ҳуқуқиро ҳадалимкон боз намудаистодааст. Аммо дар ҳавзаи ҳуқуқӣ англисию амрикоӣ, ки нисбатан ба усутвории меъёрҳои конститусионӣ таъя мезананд ва ин ҳолатро мо ҳамчун ҳолати муваффақ қабул менамоем, тибқи ақидаи иддае аз мутахассисони ҳуқуқ мушкилиҳо дар боби мувофиқати меъёрҳои конститусионӣ бо ҳуқуқи навишта ба миён омадааст.

Мисол, профессори мактаби ҳуқуқии Йел Джек Рубенфелд дар симпозиуми Донишгоҳи Дюка Қоролинали Шимолӣ дар соли 2000 ум роҷеъ ба конституцияи ИМА гуфта буд: «дар ин рӯзгор, дар таҳияи қарорҳои конститусионии Судии Олӣ ҳуқуқҳои нонавиштаи мухталиф акнун нақши бориз бозида истодаанд. Ин ҳуқуқҳои нонавиштаи нав дар паҳноии ҳуқуқҳои гардиш доранд, ки онҳо дар паҳноии конституция муқаррар нагаштаанд ва дар баҳсҳои судӣ зухур намудаанд»³⁹. Яъне паҳноии ҳуқуқи воқеӣ бо фаҳмондадихии васеъии судӣ аз матни конституция берун часта ифодаи маънии конституционализатсияро баръақси ҳаракати худ тобиш медиҳад. Акнун матни конституция ҳаракат ба сӯи муносибатҳо ва арзишҳои нави ҳуқуқии ҳосияти конститусионӣ дошта намудааст. Ин ҳолат барои кишварҳои дорои конституцияи устувор ҳодисаи мутадил аст.

Ҳамчунин роҷеъ ба он ки конституцияи ИМА, ки соли 1787 қабул шудааст, имрӯз на танҳо ба матни худ мушкилиҳои замонавиро дорад, балки тадричан бо ҳаёти ҳуқуқӣ бо номувофиқатиҳо созгар аст, ҳуқуқшиносии амрикоӣ Эрнст Юнг низ баён медорад: «Ҳукми дескриптивии банда дар он асос меёбад, ки бисёр вақт – шояд бештар парвандаҳои «конститусионӣ» дар рӯзгори ҳуқуқии мо, дар паҳноии меъёрҳои ҳуқуқии одӣ, берун аз меъёрҳои он ҳуччате, ки мо «конституция» меномем, сурат мегиранд»⁴⁰. Пас баҳсҳои ҳуқуқии қиммати конститусионӣ доштае пайдо шудаистодаанд, ки аз сабаби набудани меъёри конститусионӣ онҳо дар паҳноии меъёрҳои ҳуқуқии ғайриконститусионӣ роҳандозӣ гаштаистодаанд. Ин ҳолат дар муносибати конституцияи нонавиштаи Англия, ки мабдаи худро аз нусхаи Хартияи Бузургии Озодии аз ҷониби қароли Англия Эдуарди I дар соли 1297 тасдиқшуда

³⁹ «Today, however, a very different kind of unwritten law has begun to play an increasingly salient role in the Supreme Courts constitutional decisions. This new unwritten law sometimes figures in cases dealing with unenumerated rights, but it also figures in cases dealing with textually explicit guarantees» (Rubinfeld J. The New Unwritten Constitution // Duke Law Journal, 2001. Vol. 51. №1. – P. 291).

⁴⁰ «My descriptive claim is that much-perhaps even most-of the "constitutional" work in our legal system is in fact done by legal norms existing outside what we traditionally think of as "the Constitution"» (Young E. A. The Constitution outside the Constitution // The Yale Law Journal. 2007. Vol. 117. №3. – P. 411).

гирифта то Петитсия оид ба ҳуқуқҳои соли 1628, санади Хабеас корпуси соли 1679, Бил оид ба ҳуқуқҳои соли 1689... то ба санадҳо оид ба Иттиҳоди Аврупои соли 1972, оид ба ҳуқуқҳои инсони соли 1998 ва оид ба ислоҳоти конституционии соли 2005 омода мерасад, боз мушавваштар хоҳад буд. Аммо бо вучуди ин ҳама конститутсияҳои устувор дар ҳавзаи ҳуқуқи англисию амрикой як хосияти муҳимми васлияти арзишҳои вучуддоштаро бо мафкура ва ҳаёти ҳуқуқии сокинонашон дороанд. Ин ҳам бошад қонуниятҳои конституционист, ки баробар дар сарчашмаҳо, дар мафкура ва дар амалия зухӯр менамоянд. Яъне меъёрҳои конституционӣ ҳамсони одат ва зиндагии муқаррарӣ тайи қарнҳо боз инҷониб назаран ва амалан зухӯр менамоянд. Пас ин мушкилие, ки олимони ҳуқуқшинос менамоянд он муталлиқ аст, ба он қишри муносибатҳои нави ҷамъиятӣ, ки даъвӣ ба конституционализатсия доранд. Яъне муносибатҳои воқеии ҳуқуқӣ ва талаботҳо то як сатҳе аз воқеияти конституционӣ пешгомтар шудаанд ва онро муҳаққиқон дар сатҳи мухталиф эҳсос менамоянд. Ин албатта, хуб аст ва проблемаи конституционализатсия ҳаст, вале таъсири манфии он ба конституционализм он қадар бузург нест.

Вале мушкилие, ки дар паҳнои кишварҳои пасошуравӣ дар заминаи конституционализатсия рӯи медиҳад аз дигар паҳно сар зада нисбатан муҳиматар арзёбӣ мегарданд, зеро асари манфии он ба конституционализм ва волияти конституционӣ ҷиддитар эҳсос мегардад. Агар дар давлатҳои ғарбӣ қафомонии меъёрҳои конститутсия аз тағйиротҳои нави ҳаёти ҳуқуқӣ рӯи қор ояд дар кишварҳои рӯ ба рушди демократӣ номувофиқатии меъёрҳои мавҷуда бо воқеияти ҳуқуқӣ, номуназамии васлияти арзишҳо ба конститутсия, заифи усулҳои қонунии дастрасӣ бо арзишҳои конституционӣ, қафомонии қонунгузорӣ аз татбиқи арзишҳои конституционализатсияшуда маҳсуб мегардад.

Яке аз конституционалистҳои шинохтаи муосири Русия С.А. Авакян дар бораи тафовути меъёрҳои Конститутсияи ҶР аз амалияи ҳуқуқӣ чунин менависад: Қонуни асосии Русия бо мақсади он қабул шуд, ки пойдевори устувори ҷомеаро бино созад... Аммо воқеият ин аст, ки Конститутсия ва ҳаёти воқеӣ аз ҳам саҳт тафовут доранд⁴¹. Ин ҳукм танҳо ҳоси ҶР буда наметавонад ин иллат бар қусури таҷриба ва нуқси зиёд аз авомили молиқ замони ҳоси аксари кишварҳои пасошуравӣ ва рӯ ба рӯшди олам аст. Ин ҳолат албатта, таъсири манфӣ ба конституционализм дорад. Вале ҳолати мавҷуда худ мушкилиҳое ҳастанд, ки имкон дорад дар паҳнои ҳуди конституционализатсияи арзишҳо низ тавлид шуда бошанд. Зеро номувофиқатию тафовути чунин санади олий бо воқеияти ҳуқуқӣ ҷандҷониба буда иллати он дар ҳама асосҳои мавҷудаи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ имкони дар шакли муайян зухӯр шуданро доранд. Гузашта аз он тафовути назарҳои маънишиносӣ низ ба ин раванд асар дорад.

⁴¹Авакян С.А. Конституция Российской Федерации: итоги развития // Конституционное и муниципальное право, 2008. №23. – С. 4-5.

Конституционализм constitutionnalisme – дар луғатҳои ҳукукӣ одатан чун маҳдуд кардани қудрати сиёсӣ тавассути меъёрҳои Конститутсия фаҳмида мешавад. Конституционализм дар замони Шуравӣ ҳамчун ҷараёни буржуазии ҳукукӣ давлатӣ, ки дар низоми монархияи конститусионӣ ҳамчун беҳтарин усули маҳдудияти қудрати монарх дар доираи конститутсия фаҳм мегардид. Баъдан онро ҳамчун шакли пардозии сарҳади қудрат ба хоҳири манфиати халқ ва инсон эътироф карданд. Сиёсатшиносон ба конституционализм чун низоми сиёсии ба конститутсия таъкидананда, ҳамчун назарияи сиёсӣ-ҳукукӣ ташкили сохтори конститусионӣ дар давлат бештар муроҷиат мекарданд. Сиёсатшиносон ва ҳуқуқшиноси навини майли либералӣ дошта ба конституционализм ҳамчун як қирраи муҳими либерализм муроҷиат менамоянд. Дар илми ҳуқуқшиносии муосир бештар ба ҷанбаи тақсими баробарии қувваҳои сиёсӣ дар ҷомеа, маҳдудии қудрати сиёсӣ дар муносибат бо халқ, қўшиши ҳимояи ҳуқуқҳои инсон аз ҳукумат ва давлат ҳамчун нуқтаҳои асосии конституционализм диққат медиҳанд.

Дар ин бора мо ба воситаи аз назари умда фикрҳои олимони А.Д. Градовский, Ф. Лассал ва В.И. Ленинро нисбат ба аломату моҳияти конститутсия дар боло овардем, ки онҳо низ то сатҳе ба фаҳми конституционализм мечаспанд. Вале он лаҳза мо таавҷҷуҳ ба моҳияти конститутсия доштем. Акнун ба истилоҳи конституционализм, ки ин ҷи мафҳумест ва он ҷи тавр дар миёни ҳуқуқшиносони муосир шарҳ ва қабул гаштааст таваҷҷуҳ бояд шавад. Бояд иқрор шуд, ки дарк ва фаҳми ин мафҳум то ба ҳанӯз миёни олимони яқсара ва қоим наафтааст. Он вобаста аз мавқеу замон ва сатҳи дарку ҳувияти сиёсӣ ва ҳукукӣ мухталиф муайян мегардад.

Ба назари муҳаққиқ М.Н. Марченко гуногунфаҳмӣ ва дарки мухталифи падидаҳои таҳдобиё чун парламентаризм ва конституционализм дар сатҳи ҷаҳонӣ, минтақавӣ ва миллий ба мушкилиҳои баҳамонии меъёрҳои конститутсия ба воқеияти ҳукукӣ бо тарзи худ таъсир дорад.⁴² Фаҳм ва дарки яқхелаи конституционализм то ба ҳол дар фазо илми ҳуқуқшиносии Русия низ вучуд надорад⁴³.

Принсипи волоияти конститусионӣ

Принсипи волоияти конститусионӣ дар илми ҳуқуқшиносӣ ҳамчун идомаи принсипи волоияти ҳуқуқ, баланд будани қудрат ва нуфузи меъёрҳои конститутсияро аз ҳама меъёрҳои дигар эълон медорад. Дар қисми 1 моддаи 10 омадааст: *«Конститутсияи Тоҷикистон эътибори олиии ҳукукӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунанд. Қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқие, ки ҳилофи Конститутсияанд, эътибори ҳукукӣ надоранд»*. Ҳамин муқаррарот нуқтаи ниҳоиро дар фаҳми принсипи волоияти конститусионӣ

⁴²Марченко М.Н. Тенденции развития права в современном мире. – М.: Проспект, 2015. – С. 318.

⁴³Марченко М.Н. Тенденции развития права в современном мире. – М.: Проспект, 2015. – С. 318.

гузоштааст. Эътибори олий доштани меъёрҳои конституция ифодагари он аст, ки дар фазои ҳукукии кишвар дигар ҳеҷ як меъёр баландтар ва пурқувваттар аз меъёрҳои он вучуд дошта наметавонад. На меъёри қонунҳои бо тариқи раъйпурсӣ қабулшаванда, на меъёри шартномаҳои байналмилалӣ аз ҷониби Тоҷикистон эътирофшуда ва на талаботҳои қонунҳои конституционӣ ва одӣ аз меъёри конституция боло буда наметавонанд.

Мустақиман амал қадани меъёрҳои Конституция ба баланд будани принципи волоияти конституционӣ неруи тоза мебахашад. Яъне мутобиқ ба ин принцип меъёрҳои конституция танҳо аз назари абстрактӣ неруи баланд надошта, балки онҳо бо механизми татбиқи бевосита мусаллаҳанд. Яъне дар сурати пайдо шудани зарурат ва ё таъзод дар миёни меъёрҳои ҳуқуқ ин принцип тақозо бар он дорад, ки татбиқкунандагони ҳуқуқ ва ё истифодабарандагон дар ҳар шакле (ичро, рия, истифода, татбиқ) набошад ҳуқуқ доранд бевосита ба меъёри Конституция таъя намоянд ва онро ба ҳамон мазмун мавриди амал қарор диҳанд.

Мутобиқ ба принципи волоияти конституционӣ қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ ва ё ҳуқуқие, ки ҳилофи Конституцияанд, эътибори ҳуқуқӣ надоранд. Дар ин талабот принципи волоияти конституционӣ дар муносибат ба ҳама санадаҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ҳуқуқӣ афзалият ва бартарии меъёрҳои конституцияро муаррифӣ мекунад. Аҷиб он аст, ки дар принципи волоияти конституционӣ мо бартарии талаботи меъёрҳои конституцияро аз дигар санадҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ ва ҳуқуқӣ дарк ва эҳсос мекунем, аммо дар принципи волоияти ҳуқуқӣ мо афзалияти онро дар паҳноии ҳуди конституция низ мушоҳида менамоем (м.5-14).

Ҷиҳати риояи принципи волоияти конституционӣ қабул ва эътирофи ҳамагуна санадҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо баъд аз мувофиқаи мазмунӣ онҳо бо Конституция қобили қабул аст. Ин аст, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» дар сарҳати 3 қисми 1 моддаи 8 дар талаботи умумӣ нисбат ба санади меъёрӣ ҳуқуқӣ омадааст: «мутобиқати санади меъёрии ҳуқуқӣ ба Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии эътибори ҳуқуқиашон баландтар». Яъне қабули санади меъёрии ҳуқуқӣ дар қадом шаклу намуде набошад, бояд қабл аз ҳама ба талаботи Конституция мувофиқат намояд. Ҳатто санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ низ қабл аз қабулашон ба мазмуни Конституция қиёс карда мешаванд, дар сурати ихтилоф доштан имкони ҳамроҳшавии Тоҷикистон ба он санади байналмилалӣ номумкин аст. Чунин принципи волоияти конституционӣ аз назари мазмунӣ ваҳдат ва ягонагии фазои ҳуқуқии кишварро таҳти принципу арзишҳои бунёдии давлати миллий имконпазир мегардонад. Риояи ин принцип ба истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллий ва тартиботи ҷамъиятӣ устувор хизмат мекунад.

Як масъалае, ки дар паҳнои принципи волоияти конститусионӣ ташкилотҳои байналмилалӣ ба фишори ҳукуқи фаромиллӣ бар болои ҳукуқи миллӣ дасту остин барзадаанд ин эрод дар масъалаи таззоди конститусионӣ аст. Гоҳо ташкилоту созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва қарорҳои суди байналмилалӣ дар баррасии баҳсҳо ва шикоятҳои шахрвандон бо шарҳ ва назари ҳудашон дар меъёрҳои конститусиаи давлатҳои миллӣ ихтилофотро пайдо мекунанд. Мисол дар парвандаи «Анчугов ва Гладков ба муқобили Русия» Суди Аврупо аз 4 июли соли 2013 дар масъалаи баҳси ҳуқуқҳои интихобии маҳкумшудагон яке аз иллатҳо ихтилоф байни меъёрҳои (ин ҷо сухан дар бораи талаботи қисми 3 моддаи 32) Конститусиаи Русияро матраҳ крадааст. Дуруст аст, ки Суди конститусионии ФР бо дастрасии қонунгузории миллии худ ҷавоб додааст, ки баррасии мувофиқати як талаботи конститусия бо дигараш ба салоҳияти Суди конститусионии ФР⁴⁴ шомил нест.

Аммо масъалаи мазкур тибқи талаботи қонунгузории мо аниқ муайян нашудааст, равшан аст, ки Суди конститусионӣ тибқи талаботи қонунгузорӣ чунин салоҳият надорад. Вале шароит ва таҳдиду фишорҳои фазои ҳукуқи фаромиллӣ, ки ба истиклоли ҳуқуқӣ низ дар баробари кӯмакш хатар эҷод мекунад моро водор ба он дорад, ки дар ин самт салоҳияти ин низоми бузурги судӣ таҷдид гардад. Махсусан, дар самти баҳогузории вазъи ҳукуқи инсон принципи волоияти ҳуқуқ ва таззоди он бо принципи волоияти конститусионӣ, ки созмону ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ ва судҳои байналхалқӣ ба тарзи худ матну мавзуоти конституциониро шарҳу тавзеҳ дода, адолат ва беадолатии низоми давлатро дар назди ҷомеаи ҷаҳонӣ баҳогузори менамоянд, бозрасии салоҳияти суди конститусионӣ ба маврид аст.

Зеро таҷрибаи ҷаҳонӣ собит менамояд, ки дар чунин ҳолатҳо судҳои конститусионӣ ва дигар мақомоти масъули давлатҳои пешрафта аз чунин таҳдидҳо принципҳои волоияти ҳуқуқӣ ва конститусионии худро тавассути принципи айнияти конститусионӣ дифоъ менамоянд. Аммо дар мо мутобиқ ба талаботи м. 89 Конститусия ва моддаи 34 Қонуни конститусионӣ «Дар бораи суди конститусионӣ» ба салоҳияти суди конститусионӣ масъалаҳои «муайян намудани мувофиқати қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси намояндагон, Президент, Ҳукумат, Суди Олӣ, Суди Олии иқтисодӣ ва дигар мақомоти давлатию ҷамъиятӣ, **шартномаҳои ба қувваи қонун надаромадаи Тоҷикистон ба Конститусия**» асосан ворид шудааст. Таваҷҷуҳ шавад ба ибораи «**шартномаҳои ба қувваи қонун надаромадаи Тоҷикистон ба Конститусия**». Агар ба қувваи қонунӣ даромада бошад чӣ? Зеро фишори

⁴⁴Зорькин В.Д. Право против хаоса. 2-е изд. – М.: НОРМА ИНФРА-М, 2020. – С. 196.

асосии ҷазои ҳуқуқи фаромиллӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ, постмодернӣ ва постсекулярӣ ба низоми ҳуқуқи миллӣ маҳз тавассути ҳамон шартномаҳои имзошудаи байналмилалӣ сурат мегиранд. Ва онҳо аллакай ҷузъи низоми ҳуқуқи миллии Тоҷикистонанд. Пас Суди конститусионӣ дар ҳолатҳои рӯҳ додани ҳолату амалҳои мухталифи татбиқи онҳо, бояд ҳулосаи амиқу ниҳони айнӣ конституциониро нисбат ба онҳо дода тавонад. Зеро ихтилофу тазоди меъёрҳо одатан дар амалия ва таҷриба рӯшан мегардад. Бинобар он Суди конститусионӣ бояд ба ин ҳолатҳо дар шароити замону макон мутобиқ ба манфиатҳои миллӣ ҷавоб дода тавонад, ин заруратро принсипи волоияти конститусионӣ низ тақозо дорад. Дар акси ҳол истиқлоли сиёсӣ ва ҳуқуқи кишвар тавассути заъфи принсипи волоияти конститусионӣ осебпазир хоҳад шуд.

Ҳамзамон бояд эътироф кард, ки дар баробари фишори ҳуқуқи фаромиллӣ ба ҳуқуқи миллӣ, ки Конститутсия сипари асосии ҳуқуқи миллӣ ва истиқлоли миллист, ба волоияти конститусионӣ падидаҳои мисли коллизияи қонунгузорӣ, нигилизми ҳуқуқӣ, дуршавии ҷомеа аз ҳуқуқ⁴⁵ ва бӯҳрони ғайбӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқ низ таҳдид ва хатар мерасонанд. Махсусан, коллизияи қонунгузорӣ, ки дар сурати ихтилофи матну мазмунҳои қонунгузориҳои ҷорӣ ба табиат ва рӯҳи конститутсия рӯҳ медиҳад, аз ҳама бештар ба устувории принсипи волоияти конститусионӣ ва принсипи волоияти ҳуқуқи конститусионӣ латма ворид мекунад. Ин таҳдид махсусан дар давраҳои бӯҳрони ҳуқуқӣ бештар эҳсос мегардад⁴⁶. Коллизия дар шакли номувофиқатӣ ва тазоди талаботи меъёрҳои ҷудгонаи санади меъёрии ҳуқуқӣ имкон дорад дар байни ҳуди санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ рӯҳ диҳад, ҳамчунин метавонад миёни талаботи санади меъёрии ҳуқуқӣ ва меъёрҳои Конститутсия ба миён оянд. Дар ҳарду ҳолат оқибати манфии он ба принсипи волоияти ҳуқуқӣ ва конститусионӣ саҳт эҳсос мегардад. Алабатта, вазифаи асосии принсипи волоияти конститусионӣ тавассути мақомоти назоратии меъёрҳои конститутсия дар давлати демократӣ он аст, ки сари вақт ин коллизияҳоро зерӣ сипари принсипи волоияти конститусионӣ ҳал намояд, дар акси ҳол имкон дорад таҳдид ба иллати принсипи волоияти конститусионӣ оварда, монеаи татбиқи меъёрҳо ва бӯҳрони ҳуқуқи фароғир дар ҷомеа гардад.

⁴⁵Ниг.: Мачин И.Ф. Правовое отчуждения как индикатор кризиса права: некоторые аспекты. /Кризис права: история и современность. Под общей ред. В.В. Денисенко, М.А. Беляева, Е.Н. Тонкова. СПб.: алетейя, 2018. – С. 101-112.

⁴⁶Ниг.: И.А. Страдубцева. Разрешения конституционно-правовых коллизий в кризисный период / Кризис права: история и современность // Под общей ред. В.В. Денисенко, М.А.Беляева, Е.Н. Тонкова. СПб.: алетейя, 2018. – С. 252-279.

§ 2.6. Конституция заминаи низоми қонунгузорӣ

Конституцияи кишвар ҳамчун раъй ва иродаи мардум дар давлати демократӣ дар масъалаи бунёди ҷомеаи адлпарвар, ташкили шакли идораи давлат, низоми ҳуқуқӣ, асосҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҳамчун заминаи бунёдӣ баромад мекунад. Конституция тавассути меъёр эъломияҳо самти рушди давлат, шакли ташкили қудрат, принципҳои таҷзияи ҳокимият асосҳои сохтори конституционии ҷомеаро муайян менамояд, ки баъдан қонунгузории давлатӣ онҳоро дар қонунҳои соҳавӣ мушаххас мегардонад. Тавассути меъёр принципҳои арзишҳои роҳнамои ҳуқуқи муқаррар менамояд, ки мақомоти қонунгузорӣ дар тақвият бар онҳо қонунҳои соҳавиро қабул мекунад, тақмил мебахшад ва низоми мақомоти ҳифзи ҳуқуқро таъия менамод. Тавассути меъёр нормаҳои ҳуқуқӣ озодаҳои асосиро муқаррар мекунад низоми қонунгузорӣ ҷиҳати рушди тақмили онҳо қонунҳо ва санадҳои дигари меъёрӣ қабул менамоянд. Конституция барои фазаи ҳуқуқӣ заминаи бунёдӣ ва таҳкурсии мазмунӣ махсус мегардад, ки тавассути он низоми ҳуқуқии кишвар қомат меафзозад. Ҳеҷ як талаботи меъёри дигари санади қонунгузорӣ ба талаботи конституция зид ва муҳлиф буда наметавонад. Конституция шохроҳи ташаккули бунёди низоми ҳуқуқии давлатро таъия месозад ва баъдан давлат фазаи ҳуқуқии ҳудуд дар он шохроҳ бо принципу муқаррароти муайянкардаи конституция идома медиҳад.

Рӯҳи Конституция рӯҳи фазаи ҳуқуқиро таъия мекунад. Конституция асосҳои танзими муносибатҳои ҷамъиятиро тавассути қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар мекунад, мақомоти қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқиро муайян менамояд, тартиби коркарди санадҳои меъёрӣ ва таъбиқи онҳоро аз ҷониби мақомоти салоҳиятдор дар умум матраҳ месозад. Конституция рушди ногузири низоми ҳуқуқиро дар партави муқаррароти худ таъия менамояд. Ҳолатҳои қабули қонунҳои конституционӣ (қ.4 м.7, қ.3 м. 15., қ.5., м. 27, қ.2 м.47, қ.4 м.48, қ.8 м.49, қ.4 м.51, қ.3 м.61, қ.5 м.65 ва ғ.) тартиби қабули онҳо (қ.2 м.61, қ.3 м.62.) ва танзими муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро аниқ намуда, неру ҳуқуқии волияти конституционӣ ва волияти қонунро (қ.2 м.10) бо баробарии ҳама дар назди қонун ва суд (қ.1 м.17) эълон медорад.

Конституция ҳаёти ҷамъиятиро Тоҷикистон дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ руш ёфтаниро эълон мекунад (қ. 1 м.8). Дар баробари ин ба мафкураи ҳеҷ як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳе имкон намедихад, ки ба ҳайси мафкураи давлатӣ баромад кунад (қ. 2 м.8). Дар ин замина қонун дар бораи аҳзоби сиёсӣ рақобати озодаи ҳизбҳоро дар фазаи сиёсии кишвар қарорат дода идеяи ҳукмронии ҳеҷ як ҳизбро дар ҷомеа роиҷ наметавонад. Фазаи мафкуравӣ барои ғояҳои наву тозаи давлатсозӣ доимо озод аст. Дар Тоҷикистон таъсири иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ дар доираи Конституция ва қонунҳо эълон мегардад (қ. 3 м.8). Бо ин

мақсад Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ» тартиби озоди ташкили иттиҳодияи диниро пешбинӣ мекунад. Ҳамин тавр, Конститутсияи асосҳои мафкуравии бунёди давлати демократиро дар доираи принсипи ҷудои иттиҳодияи динӣ аз давлат ва таҳаммул ба мафкураҳои созанда қолабрезӣ мекунад, ки амалияи қонунгузорӣ онҳоро дар қонунҳои соҳавӣ ва ихтисосӣ ҷойгир менамояд ва ба ин васила ба мазмуни низоми ҳуқуқӣ табиати рӯҳи конститусионӣ мебахшад.

Конститутсияи асоси иқтисодӣ Тоҷикистонро дар шаклҳои гуногуни моликият муайян намуда (қ. 1. м. 12), фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро қафолат медиҳад (қ. 2. м. 12) дар ин замина Кодекси маданӣ ва дигар санадҳои қонунгузорӣ рушди иқтисодии фазои ҳуқуқи кишварро таъмин менамоянд.

Тавре дар боло ишора кардем тамоми санадҳои меъёрии ҳуқуқи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалкунанда мутобик ба талаботи сарҳати 3 қисми 1 моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» қабл аз қабул шуданашон бояд мазмунан ба талаботи Конститутсия мувофиқат карда шаванд. Дар сурати мувофиқ накардан санади меъёрии ҳуқуқӣ қабул нахоҳад шуд. Дигар ин ки агар тазоди санади меъёрии ҳуқуқӣ баъд аз қабулашон ошкор шавад пас санади меъёрии ҳуқуқ дар сурати пурра муҳолифат доштаниш умуман амал намекунад ва агар қисман муҳолифат дошта бошад дар ҳама қисмати муҳолифаташ. Ин рисолатро Суди конститусионӣ бар уҳда дорад. Маҳз ба хотири мувофиқати шартномаҳои байналмилалӣ ба Конститутсияи Суди конститусионӣ нисбат ба лоиҳаи онҳо салоҳият дорад ҳулоса диҳад. Ҳамаи ин механизмҳои ҳуқуқи ҳимояи айниятии конститутсия ва дар заминаи он мутобик ба рӯҳияи конститутсия рушд кардани низоми ҳуқуқи кишвар аст. Принсипи муҳолифат накардан ба Конститутсия нақши заминавиро дар таҳияи сарчашмаҳои ҳуқуқӣ бозида тамоюли қабулу рушди онҳоро дар заминаи табиати муқаррароти конститусионӣ ҷойиз мегардонад. Ин ҳолат ҳам ба низоми ҳуқуқӣ ва ҳам ба фазои ҳуқуқӣ умумият ва ваҳдати арзишӣ бахшида ба истиқлоли ҳуқуқӣ ва сиёсӣ хизмат мекунад.

Ҳамин тавр, Конститутсияи кишвар заминаи низоми қонунгузорӣ таҳкурсии фазои ҳуқуқи, миллат буда барои соҳибхитиёрии ҳуқуқӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ хизмат намуда, истиқлоли мафкураи ҳуқуқӣ ва давлатиро вобаста ба манфиатҳои давлати милли таъмин мекунад.

§ 2.7. Конституция арзиши олии ҳуқуқии бевосита амалкунанда ва механизмҳои ҳуқуқии татбиқи он

Халқ ва миллатҳое, ки дар масири таърих роҳи дурусти ташаккули худро пайдо намудаанд ва имрӯз аз бисёр ҷиҳат намунаи ибрати майдони сиёсии олам гаштаанд, маҳз дар ҳамин шоҳроҳи волоият ва қонуниятҳои конститусионӣ қадам задаанд.

Соли 2021 мо мардуми Тоҷикистон 30-умин солгарди Истиқлолияти давлатиро ҷашн гирифтём ва соли 2024 бошад 30-умин солгарди ин санади тақдирсозии миллат – Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷашн гирифта истодаем. Муттабиқем, ки бисёриҳо дар бораи дастовардҳои арзишҳои ин санади тақдирсоз ҳарфҳои зиёди кӯҳнаро нав меғунянд менависанд, ки ҳар як барои ҳудуди миллии ва ҳуқуқӣ арзиши худро доранд.

Мо ҳам дар ин ҷараён зарур шуморидем, ки вобаста ба вазъи ҷаҳони муосир бо истифодаи усули параллели ва муқоисаи ҳуқуқӣ роҷеъ ба **арзиши олии ва муқаддас будани** ин санад дар паҳноии илми ҳуқуқ изҳори назар намуда, дидагоҳамонро доир ба ҳарими ҳарамии садоқат ва масъулияти ҳар ватандор баён сохта, доир ба мушкilotи аслии бухрони ҳуқуқии олам, ки аз муносибатҳои худсарона ва ниғилистона ба ин санади тақдирсоз, манша мегиранд, фикри худро иброз намоем.

Конституция дар низомии давлатдорӣ арзиши олии ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва иҷтимоист. Арзишмандии Конституция аз назари ғояи тамаддунӣ ва фарҳангӣ бо он ифода мегардад, ки дар вай ҳайр, саодат, манфиат, низом ва тартиботи ҷомеа ва давлат нухфта шудааст. Конституция ҷиҳати қонеи талаботи иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ҷомеа қабул мегардад. Ҳар падида ва унсуре, ки дар ниҳоди ташкили ҳаёти иҷтимоӣ аз ягон ҷиҳат талаботи инсон ва иҷтимоӣро қонеъ менамояд вай ҳосияти арзиширо касб менамояд. Арзишмандии Конституция ҳосияти маҳдуд надошта, вай бештар фарогир ва универсалӣ мебошад ва дар равиши рушди муназзами давлати миллии бо мурури замон тавсеа ва ташаккул меёбад. Зеро меъёрҳои муқаррароти он ба ҳама паҳноҳои ҳаётӣ таъсирпазир ва бунёдгузор буда, зербинои некӣ ва адолатро дар самтҳои мухталифи ҳаёти иҷтимоӣ тарҳрезӣ менамояд. Табиати инсон, ки қашқи хос ба ин самти неқӯкориро аз назари генетикӣ ва тарбиявӣ доро аст, бо мурури замон ба самти ҳамин арзишҳои неқ рушд карда, дар васати муборизаҳои неқию бадӣ ва бетарафӣҳо ҳолати муқаррарии рушди рӯхро ҳамчун тантанайи некӣ ҷустуҷӯ менамояд. Ҳатто онҳое, ки ба олудагии ахлоқию принципҳои нодуруст соҳиби молу қудрат мегарданд бо мурури замон эҳтиёҷ ба адлу инсоф ва ғалабаи некӣ доранд. Аз ин хотир, ба ҳамаи ин нерӯҳо Конституция ҳамчун ҳайрҳои бемисли ҷомеа, илҳомбахши ғалабаи ҳақиқат ва некӣ дар партави арзишу меъёрҳои ҳуқуқӣ ҳамчун арзиши олии ташкили зиндагии ором, манбаи умеди адолатҳои иҷтимоӣ ва суботи сиёсӣ

на танҳо хизмат менамояд, балки дар ҳолатҳои мушкилӣ дарҳои худро барои мурочиат ҳамчун манбаи умед доимо боз медорад.

Хосияти арзиши олий махсуб шуданиш дар афзалияти муқаррароти он нисбат ба дигар талаботҳои меъёрист. Зеро ҳар меёр, муқаррарот ва ҳатто падидаи маънавие, ки ба талаботи он зид мебарояд аҳамият ва қудрати ҳуқуқии худро дар паҳноии давлат гум менамояд. Конститутсия ҳамчун арзиши олий ба усули волоияти конститутсионӣ асос ёфтааст, ки ҳамирмои онро мазмуни моддаҳои 1, 5, 6, 10, 14, 17, 64, 87 ва 100 дар паҳноҳои мухталифи ҳуқуқӣ бавоситаю бевосита муайян кардааст. Моддаи 10 Конститутсияи Тоҷикистон ва қисми 3 моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ»⁴⁷ усули волоияти конститутсиониро бевосита дарҷ кардаанд.

Усули волоияти конститутсионӣ тарзе дар боло ишора шуд, чиҳати ҳифзи арзишҳои муқаррарнамудаи Конститутсия мутобик ба талаботи қисми 1 моддаи 10 Конститутсия қонунгузorro масъул намудааст, ки қабул ва нашри ҳамагуна санадҳои қонунгузорӣ ва зерқонуниро мутобик ба парадигмаҳои ҳуқуқии муайянкардаи конститутсионӣ роҳандозӣ намояд. Дар ҳама ҳолатҳое, ки қонун ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ ҳилофи конститутсияанд эътибори ҳуқуқӣ надоранд. Нукта ба бешиноии сарчашмаҳои муҳолифи конститутсия буда дар ҳамин меёр аниқ шудааст.

Гузашта аз он бартарият ва афзалияти меёрҳои конститутсиониро дар паҳноии қонунгузорӣ моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» (минбаъд «Қонун дар бораи санадҳо») дар паҳноии принципҳои асосии фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ равшан муайян кардааст:

«Моддаи 3. Принципҳои асосии фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ

Фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ дар асоси принципҳои зерин амалӣ карда мешавад:

- мутобикат ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;*
- афзалияти ҳуқуқи озодии инсон ва шахрванд;*
- қонуният;*
- бартарияти меёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ қабулгардида ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, нисбат ба қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонунӣ;*
- адолатнокӣ;*
- ошкорбаёнӣ ва шаффофият;*
- илмӣ;*
- касбият;*

⁴⁷Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» соли 2017.

– ба назар гирифтани афкори ҷамъиятӣ»⁴⁸.

Тарзе мушоҳида мешавад сархатҳои 1 ва 4 қонуни мазкур бевосита усули волияти конститусиониро муқаррар намуда дар фазои ҳуқуқэҷодкунӣ эътирофи ин равишро ҳатмӣ мегардонад. Ин масъала ҳамчун талабот дар қоркарди санади меъёрии ҳуқуқӣ дар сархати 3 моддаи 8, дар паҳноӣ низоми қонунгузорӣ дар моддаи 16, дар бартараф кардани ихтилофоти ҳуқуқӣ дар моддаи 83 Қонун дар бораи санадҳо равшан муқаррар шудааст.

Ин равиш арзишмандӣ ва ҳифозати усули волияти конститусиониро ҳамчун арзиши олии ҳуқуқӣ тақвият мебахшад ва нигоҳдошти адлу мувозонати манфиати умумро дар паҳноӣ раъй ва ҳостори халқ қоим мегардонад. Агар дар равиши боло мо мутобикати меъёрии низоми қонунгузориро ва мазмунӣ низоми ҳуқуқиро ба Конститутсия дарк намоем ҳам, дар меъёрҳои дигари сарчашмаҳои ҳуқуқӣ мо мувофиқнамоии арзишмандии санадҳои қонунгузориро ба арзишҳои эътирофшудаи Конститутсия эҳсос менамоем.

Мисол, моддаи 5 Конститутсия «Инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯро арзиши оӣ» муқаррар намудааст ва қисми 2 моддаи 14 Конститутсия бошад муқарар кардааст: «Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шахрванд бевосита амалӣ мешаванд. Онҳо мақсад, мазмун ва татбиқи қонунҳо, фаъолияти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия, мақо-моти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракуниро муайян мекунанд ва ба воситаи ҳокимияти судӣ таъмин мегарданд».

Аввалан бояд равшан сохт, ки амали бевосита ва мустақими меъёри конститусионӣ чи дар моддаи 10 ва чи дар моддаи 14 аниқ таъкид шудааст. Ин маъноӣ онро дорад, ки ҳангоми пайдоиши масоили таҳти таъсири муқаррароти Конститутсия қарор дошта, агар меъёри танзимкунандаи соҳаи ҳуқуқ ва талаботи дар сарчашмаи қонунгузори дигар пешбинишуда муҳолифи Конститутсия бошанд, пас на танҳо талаботи ин санади қонунгузорӣ ва соҳаи ҳуқуқ безътибор дониста мешаванд, инчунин муқаррароти Конститутсия дар ҳамаи масъалаи пайдошуда тавассути ҳокимияти судӣ ва ё мақомоти дигари ваколатдори татбиқкунандаи ҳуқуқ, амалӣ карда мешавад. Яъне мушкӣ ва қазуси ҳуқуқӣ мутобик ба манфиати инсон дар асоси Конститутсия бевосита бояд амалӣ гардад.

Албатта, безътибории санади қонунгузориро расман Суди конститусионӣ мутобик бо салоҳиятҳои дар моддаи 34 Қонуни конститусионӣ «Дар бораи Суди конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» пешбинишуда муайян ва эълон менамояд, ки иҷроиши онҳо мутобик ба талаботи моддаи 60 Қонуни конститусионии мазкур ҳатмӣ мебошад. Аммо субъектони муроҷиатро вобаста ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва тартиби муроҷиат қарданро ба суди

⁴⁸Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» соли 2017. (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2017, №5, қ1, мод. 271; соли 2019, №7, мод.465). Моддаи 3.

конститутсионӣ Қонуни конститутсионӣ дар моддаҳои 40 ва 41 аниқ муқаррар кардааст. Муҳим он аст, ки шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки аснои табиқи меъёри ҳуқуқӣ нисбати онҳо вайрон шудани ҳуқуқу озодиҳои конститутсионӣ дар қардаанд, ҳуқуқ доранд ба суди конститутсионӣ доир ба муқолифати меъёрҳои нисбат ба онҳо таъбиқшуда мутобиқи сарҳатҳои 5-6 қисми 1 моддаи 40 Қонуни конститутсионии мазкур ба суди конститутсионӣ муроҷиат намоянд⁴⁹.

Сониян, моддаҳои 5 ва 14 Конститутсия дар қатори дигар неъматҳо ҳуқуқу озодиҳои инсонро ҳамчун арзиши муқаддас ва олий эътироф кардааст. Яъне Конститутсия на танҳо шохроҳи давлатдорӣ, сарҳади озодиҳо, табиати иқтисоди миллӣ, усули ташкил ва таъзияи ҳокимияти давлатиро муайян менамояд, вай инчунин эътирофгари арзишҳои умда ва ҳатмӣ ҳамчун неъматҳои хайр ва саодатовари мардум дар миёни санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ баромад мекунад. Аз ин лиҳоз санадҳои дигари меъёрӣ ва ҳуқуқӣ ин арзишҳои эътирофшударо ба сифати асосҳои роҳбарикунанда ва усули танзими ҳуқуқӣ ҳатман мавриди истифода қарор медиҳанд. Аз ин ҷост, ки дар сарҳати 2 қисми 1 моддаи 3 дар қатори принципҳои Қонун дар бораи санадҳо «афзалияти ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрванд»-ро эътироф кардааст. Ин усулро ҳамчун асоси роҳбарикунандаи танзимнамоӣ дар дигар сарчашмаҳои ҳуқуқӣ низ мушоҳида менамоям.

Пас Меъёрҳои Конститутсия ҳамчун қудрати танзимгари адли иҷтимоӣ ва ҳазинаи манфиату хайри инсон ба сифати арзиши олий ҳам бевосита амалӣ мешаванд ва ҳам дар сарҳади низоми қонунгузорӣ дар усули эҷоди ҳуқуқу уҳдадорӣ ҳамчун принцип ва роҳнамо табиати муносибатҳои ҳуқуқӣ ва ваколату салоҳияти мақомоти давлатиро муайян менамоянд. Аз ин ҷост, ки ин арзишҳо сарҳад ва уфуқи муносибатҳои имконпазири рушдикунандаро дар доираи ҳуқуқ муайян карда имконпазирии рушди одилонаи фазои ҳуқуқиро таъмин месозанд.

⁴⁹Ниг.: Қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон «Дар бораи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон», (Ахбори маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2014, №7. қ-1, мод.379; соли 2015, №3, мод.197; №7-9, мод.697; соли 2017, №5, қ1мод.266).

БОБИ 3. КОНСТИТУТСИЯ ГАНЧИНАИ ХАЙР

§ 3.1. Конститутсия аз назари ахлоқ – ганчинаи хайри чамъият

Конститутсия аз назари манфиатшиносӣ ва ахлоқи инсонӣ ганчинаи хайри чамъият ва гарави саодати зиндагии фардӣ ва дастачамъии инсон дар замони нав аст. Ҳанӯз дар асри ХУ¹¹¹ Иеремия Бентам (1748-1832) роҷеъ ба масъалаи неъмат ва хайр дар рӯзгори инсоният ва равиши қонунгузорӣ андеша намуда, нависта буд: «Мавзӯи қонунгузорӣ бояд («общественное благо») **хайри чамъият** бошад: манфиати омма асоси ҳамагуна андешаронӣ дар самти қонунгузорӣ бояд гардад. Вазифаи илм (илми ҳуқуқшиносӣ – А.Х.) бошад дар ин шохроҳ фаҳмидани он ки хайри (неқӯй ва саодати – А.Х) ин чомеа аз чӣ иборат ва он чи тавр бояд ифода ёбад; ва вазифаи санъат бошад роҳро ва воситаҳои амалишавии ин хайрро пайдо намудан аст»⁵⁰.

Тарзе дарк мешавад И. Бентам мавзуи қонунгузориро атрофи неъматҳои хайр муттаҳид намуда, ҳамагуна андешарониро дар раванди коркарду ташаккули он тавассути маҳаки манфиат масъалагузорӣ менамояд. Албатта, утилитаризми Бентам ҳамчун ғояи равияи ахлоқии ба манфиат таъясананда дар масъалаи арзиши ҳуқуқӣ будани мавзӯи қонунгузорӣ тавассути манфиатнокӣ ва неқирдорӣ сазовори диққат аст. Мушкилӣ дар фаҳм ва дарки паҳнои хайри чомеа ва ҳамсадоии манфиати омма ва фард аст, ки дар масири таърих бо тарозуи нодуруст вазъи чомеаро ноором мегардонд. Аз ин лиҳоз, И. Бентам нақши ин тарозуро ба дӯши илм мегузорад, аниқтараши илми ҳуқуқшиносӣ.

Манфиатнокии арзиши ҳуқуқӣ дар Бентам тобеи хайр-неқирдорӣ гардида, имкони зуҳури беҷои нафсро ва харобшавии саодати умумро то ҳаде садди роҳ мегардад. Аммо дар ҷараёни муайян кардани мавзӯи хайру саодати чомеа давлатро на ҳамеша муваффақу аҳли илм на дар ҳама ҳолатро арзишшиносу саодатдон баромадааст. Зеро манфиати думболагирӣ кардаи аҳли илм аксар мавридҳо аз доираи танги гурӯҳ ва афрод берун наҷастааст. Дар сурати дуруст баромад намудани ҳам мавзӯъ ва ҳам субъектони дарки он мушкилиро санъати татбиқи он ва ниҳодҳои таъминнамоии меъёрҳои конститутсионӣ ба бор овардаанд. Конститутсияи замони нав ҳамон ормонҳои хайри чамъияти И. Бентам, шаҳри офтоби Т. Компанелло ва шаҳр давлати неқӯир-дории Абунастри Форобиро ба қадри имкон бар дӯш гирифтааст.

Ҳамин тавр, Конститутсияи ҳар кишвар, ки паҳнои ҳуқуқи санҷидашуда ва таҳлигаштаи орзую омили халқ аст, маҳз дар заминаи ғояи хайри умум,

⁵⁰Бентам И. Принципы законодательства; О влиянии условий времени и места на законодательство; Руководство по политической экономии. Изд. 2-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – С. 1-2.

саодати умум ва манфиати омма тархрезӣ гашта имкони зухураш бо ғайрату матонати миллати муайян тавбам аст. Халқ бо раъйи худаш танҳо ва танҳо дар доираи манфиати умумии худ ва саодати фарзандонаш чиҳати ҳалли масоили муҳимми ташкили зиндагии дастачамбона ба ризоят меояд, давлат ташкил менамояд ва роҳро интиҳоб месозад. Вале дурустии тарғиб ва татбиқи он аз дарки дурусти ҳамин манфиати омма, мувофиқати он бо саодати фард ва падидаю усулҳои амалинамоии ин арзишҳо дар паҳнои давлат вобастагӣ дорад.

Маҳз ба ҳамин хотир И. Бентам барои он ки дар муайян намудани хайр ва саодат душворӣ нақашем пешниҳод менамояд, ки бояд категорияи манфиат дуруст дарк шавад. Зери ин мафҳум аниқ ишора шавад, ки чӣ дар назар дошта шудааст, кадом арзишҳо ба сифати «манфиати омма» эътироф мегарданд ба манфиат тавассути эътирофнамоӣ қудрати арзиш дода шавад. Сониян ягонагӣ ва мустақилии манфиатро дар фазои ҳуқуқӣ аниқ муайян намуда дигар неъмат ва арзишҳои ба он наздикро аз вай ҷудо бояд намуд. Ва ниҳоят бояд дар шинохти манфиат арифметикаи ахлоқро (асосноққунии ахлоқиро) бояд истифода кард⁵¹.

Равиши мазмунгароии қонунгузорӣ дар И. Бентам ва арзишшиносии ӯ дар паҳнои хайри ҷомеа ва манфиати омма Конститутутсияро ба сони «Ҳазинаи хайр»-и ҷомеа дар даврони муайяни таърих аз назари илми ҳуқуқ муаррифӣ менамояд. Зеро ҳама манфиатҳои муттаҳидшудаи халқ дар шоҳроҳи инсонсозӣ, давлатсозӣ ва ҷомеасозӣ дар паҳнои ҳуқуқ маҳз дар замири Конститутутсия нухуфта шудааст. Конститутутсияи мо ҳамчун ганчинаи хайри ҷамъияти мо дар шароити имрӯз бузургтарин манфиатҳои хайровари миллатро дар шоҳроҳи давлатсозӣ ва ҳуқуқэҷодкунӣ дар худ ҷойгир кардааст.

Давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ ва дунявӣ паҳнои зухури хайри давлатдорӣ мост, ки дар партави раъй ва ҳаққи миллат, дар доираи адлу инсоф ва ҳурмату эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои инсон тархрезӣ шудааст. Муқаррароти арзишии конститутутсия муайянкунандаи ҳадафҳои қуллӣ хайри ба саодат роҳсипоркунандаи мардум аст, муқаррароти ташкилии Конститутутсия тарзу қоидаи ҳаракати машинаи давлатдорӣ аст, меъёрҳои манфиатовари Конститутутсия тавлидкунандаи низоми одилона, инсонӣ солеҳ ва муттаҳидкунанандаи иттиҳодияю гурӯҳҳои иҷтимоии таҳти талаботи қонун амалкунанда аст.

Аз ин лиҳоз муносибат бо Конститутутсия бояд муносибат бо ганчинаи раҳмат, некиҳои санҷидашуда ва саодати мардум бошад, ки дар муносибатҳои ҳуқуқӣ ва амалқардҳои ҳасана ва одилона барои шаҳрвандон таҳия шудаанд. Конститутутсияи мо ҳамчун ганчинаи хайри ҷамъият ба пурруағӣ на танҳо ба

⁵¹Бентам И. Принципы законодательства; О влиянии условий времени и места на законодательство; Руководство по политической экономии. Изд. 2-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – С. 1-2.

арзишҳои фаромиллӣ ва башарӣ мувофиқ аст, муҳим он аст, ки вай ба муҳимтарин арзишҳои эътиқодӣ, хотираи неки таърихӣ ва фарҳанги миллию боварҳои генетикии миллат созгор аст.

Озодипарастӣ, адлварзӣ, эҳтироми ҳамдигар, ҳурмати падару модар, тарбияи фарзанди соlex, баробархуқуқӣ, рафтори шоистаю нек, илм омӯхтан, қадриносию яқдигар, таҳаммул, тарғиби низому тартиб, хайру саховат, дастгирии барҷомондагон, эҳтиром ба пайравони эътиқоди дигар, ваҳдати оила, ҷомеа, суботу оромӣ ва ғ. аз ормону хостаҳои эътиқодию фарҳангии миллати тоҷик аст, ки аз қадри фарҳанги анъанавию одатӣ, зардуштӣ, исломӣ ва даврони Шуравӣ ҳамчун қутбҳои маънавию ҳуқуқӣ халқи моро ба умеди саодати фардо то имрӯз ҳамчун миллати созандаю эҷодкору ахлокию низомдӯст расонидааст. Имрӯз ин ҳама сифатҳои ормонӣ бо забони ҳуқуқӣ бо шаклҳои меъёрбандӣ дар Конститутсияи мо таҷассум ёфтаанд. Барои ҷомеаи анъанавӣ дарки ин сифатҳои Конститутсия бениҳоят муҳим аст.

Халқ дар сурате ба саодати воқеӣ мерасад, ки муносибати худро бо ин ганҷина дар асоси муҳаббат ва дарки худшинсоии комил аз роҳи мафкураи миллӣ ва таҷрибаи ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ дуруст роҳандозӣ намояд. Зеро эҳтиром аз Конститутсия ин эҳтиром аз қадру манзалати танҳо ҷомеа ва саодати омма не, балки эътирофи заҳмати гузаштагон, қадриносию ҳамватанон ва андешаи нек нисбат ба ояндагон буда, дастрасӣ ба саодати рӯхию модии ҳар аъзои ҷомеа ҳамчун ҳодисаи сотиснобиоравонӣ ва таърихӣ аст. Муҳаббат ба Конститутсия муҳаббат ба санади ҳуқуқӣ ва як маҷмуаи нашршуда ва ҳарфҳои ҷудогонаи алифбо не, балки муҳаббат ба орзуо омоли халқ, ниятҳо ва ҳадафҳои олии неки миллат ва ҳар инсон аст, ки дар шаклҳои ҳуқуқӣ вориди ин санад гардида ба як дастурмали зиндагӣ табдил ёфтааст. Муҳаббати инсонгароёнаи саршори меҳр бо ҳадафу ормонҳоро ҳам таҷрибаи илми ахлоқи ҷаҳонӣ ва ҳам таҷрибаи кишварҳои мутамаддин собит сохтааст. Муҳимтарин нукта он аст, ки инсонӣ муосир дарк ва ҳазм намояд, ки оромии зиндагӣ, наздикон ва қонунҳои эътирофшудаи тавлиди адли замонаш таҳти таъсири ҳамин сарчашма дар асл сурат мегирад. Пас муҳаббат ба он ва эҳтиром аз он эҳтиром аз оромӣ саодати зиндагии фардӣ ҷамъиятӣ аст.

§ 3.2. Конститутсия ва ваҳдати ҷомеа

Яке аз аломатҳои муҳими конститутсия дар шароити муосир, ки ба вазифаи асосии он табдил ёфтааст ин ҳафзи ваҳдати ҷомеа ва низому тартиб аст. Яке аз воситаҳои муассири тақмили ин ваҳдат ташаккул ва рушди падидаи шаҳрвандӣ низ махсуб мегардад. Падидаи шаҳрвандӣ, ки яке аз нишонаҳои шакли идораи ҷумҳурии давлат мебошад⁵², вай ботинан бо

⁵²Имомов А. Нақши Конститутсия дар давлатдорӣ миллии тоҷикон. – Душанбе, 2011. – С. 279.

баробар эълон кардани ҳуқуқу озодиҳои шахрвандон қатъи назар аз миллату нажоду динашон одамони як давлатро ба ваҳдати иҷтимоии устувор табдил медиҳад. Албатта, мумкин аст, ки тавассути вазифаи ҳифзи тартибот ва низом масъалаи марбут ба ваҳдат ва ваҳдати миллиро низ мавриди барарсӣ қарор дод. Вале раванди вайронӣ ва осебпазирии ҷомеаҳои муосир ва парокандагии устувори давлатҳои милли дар шароити имрӯз ба як хатари асосии вайронӣ ва бесарусомонии давлатҳои милли табдил ёфта, мавзуи мазкурро аз назари илми мубрам гардонидаст. Агар ба ин таҳдиду хатар аз дохил назар намоем дар бештари мавридҳо ҷавҳар ва маҳаки ин нооромӣ, аз адами ваҳдати милли ва заъфи алоқаи устувори иҷтимоӣ байни аъзои он рӯҳ медиҳад.

Суиистифода ва такмили ин равандҳои осебпазир дар шароити муосир дар пасманзари ҷаҳонишавии манфиатҳо васеъ ба назар мерасад. Неруҳои дохилии сараввал марказгурез ва ҳоло ваҳдатгурез ҳамеша барои неруҳои душманони миллату давлат ҳамчун аскарони бепул хизмат менамоянд. Мушкил ва тазоди маънавӣ он аст, ки ин гурӯҳҳо низ дар зинаи ташаккул ва рушду мақомгириашон ҳамчуну неруи сиёсӣ ва марказгурез дар ҳаймаи меъёрҳои конститутсионӣ худро ҷо мекунанд ва аз Ҳимояти конститутсия ва падидаҳои демократӣ васеъ истифода мекунанд. Аммо раванди баъди ҳодисот муайян мекунад, ки дар зинаи муайяни таъсиррасониашон ин гурӯҳҳо меъёрҳои конститут-сиониро ба осонӣ пушти сар ва сарфи назар менамоянд. Чунки хоҷагони маблағгузори эшон назди онҳо мақсаду ҳадафҳои худро меғузоранд. Боиси таассуф аст, ки аксари инқилобу ҳаракатҳои бенизومي вайронкундаи низом ва ваҳдати ҷомеаҳо аз ибтидои асри XX зери нақшаи асрордонии илми ҷаҳонӣ ва мардумони бо ном интиҳобшудаи сиёсӣ англо-саксҳо рӯҳ додааст. Ҳатто дар инқилобҳои бузурги сотсиалистӣ даст доштани онҳоро баъзе аз ҳуҷҷатҳои таърихӣ бозгӯӣ мекунад. Аз ин хотир, инқилобҳои рангаи аввали асри XXI дар сиёсати имрӯзаи ҷаҳонӣ ҳодисаи нав нест.

Оё ба ин равандҳои таҳдидовар конститутсия имкон дорад, ки муқовимати ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ намояд? Зеро яке аз вазифаҳои муқаддаси конститутсия ҳифзи ҳамин низом ва тартиботи умум ва ваҳдати иҷтимоӣ аст. Пас конститутсия муаззаф аст, ки ба ҳифзи тартиб ва низом яқсара хизмат намояд ва ҷомеаро аз парокандагӣ дифоъ созад. Вале раванди муносибати нодуруст ва нобаробари шахрвандон ва гурӯҳҳои сиёсӣ аз як ҷониб ва бетарафии мақомоти масъулу аҳли зиё аз ҷониби дигар бо ин сарчашмаи асосӣ ва муҳим дар зинаҳои муайяни бӯҳронӣ кори тартибот ва низомро аз зерин назари конститутсия дур менамояд. Ин ҳолатҳо асосан дар шароитҳои баланд шудани набзи сиёсии ҷомеа зерини фишорҳо ва омилҳои муҳталифи объективӣ ва субъективӣ, бо одатан бо дастгирии неруҳои хориҷӣ рӯҳ медиҳад. Дар мадди аввал думболагирӣ ва тобеият ба Конститутсия дар ҳамаи зинаҳои рафтори инсонӣ, ки гавари муттаҳидӣ ва ваҳдат аст ба зиёд шудани даъвоҳои сиёсӣ ва ҳақталабиҳо ҷомеа ва масъулин ҳамчун одати болоравии маърифати конститутсионӣ ва ҳуқуқӣ муносибат менамоян. Вале, ин раванди

аз ҳад ва андоза берун така кардан ба меъёрҳои конституционӣ ва аз сарҳади талаботҳои конституционӣ зерӣ фишори бетартибӣ ва ғуруҳҳои мухталиф гузаштани нерӯҳои ҳақталаб, намои муташаккили воридшавии нерӯи фасодовар ба ҷомеа аст.

Дар чунин сурати аз андоза берун така кардан ба конституция ва меъёрҳои он ва дар асл оғоз кардан ба дуршавӣ аз талаботи меъёрҳои конституционӣ бо мақсади рӯиш кардани ҳадафҳои нопок як навъ бемории шуури ҳуқуқӣ аст, ки ба баландшавии таъби ҳуқуқии ҷомеа оварда мерасонад. Ин ғуруҳи сиёсии омодашуда дар суҳан ва амалкардҳои мухталиф ва аз номҳои дигарон мубрамияти меъёрҳои конституциониро ба ҷашми омма афзоиш дода, ба фазои иҷтимоӣ як норозигии доимиро тавлид менамоянд. Чунин бемории шуури иҷтимоӣ дар ҳаёти сиёсӣ ва фазои иттилоотӣ аз нодуруст муносибати популистона намудан нисбат ба меъёрҳои ин санади олии ҳуқуқӣ оғоз мегардад. Онҳое, ки чунин оғӯҳона ва мақсаднок паноҳҳои меъёрҳои конституцияро ба бозори баҳсҳои кӯчагӣ ва майдонҳои ҷиҳати пӯшонидани ҳадафҳои ғаразноки ғуруҳӣ мекашанд, дар асл на ҷонибдори конституция ва меъёрҳои он, балки диллетант ва фасодовари низому ваҳдати миллӣ мебошанд, ки ба манфиати душманони миллат ва давлат ҳамчун нерӯи инқилобӣ хизмат мекунанд. Конституция ба чунин тарғиботи муносибатҳои ватанфурӯшонаи рақибон ва нерӯҳои сиёсӣ эҳтиёҷ надорад, чунки онҳо аз конституция манфиат ва ғаразҳои сиёсии худро меҷӯянд.

Конституция бошад вазифаи марказиаш ҳифзи оромӣ, амният ва ваҳдати саодатовари ҷамъият аст. Конституция озодӣ ва ҳуқуқҳои сиёсиро танҳо ба хоҳири рушди ғуноғунандешӣ ва демократия дар доираи манфиатҳои миллӣ, мутобиқ ба талаботи қатъии меъёрҳои конституционӣ бо мақсади саодату оромӣ ва ҳамоиши мавзунӣ ҳақҳои инфиродӣ ва ҷамъиятӣ эълон ва эътироф мекунанд. Демократия дар асл ин риояи меъёрҳои конституционӣ, назму тартиб ва адолату оромии ҷомеа аст, ки тавассути муқаррароти конституционӣ ҳамчун иродаи озоди халқ муқаррар шудааст. Ҳар қадаре, ки маърифати ҳуқуқӣ ва конституционӣ дар ҷомеа баланд бошад, шаҳрвандон босаводу худшинос бошанд, муттаҳид атрофи Роҳбари давлат ва мақомоти конституционӣ шаванд, ба ҳамон андоза иммунитетҳои конституционии ҷомеа қавӣ ва сӯиистифодаи арзишҳои конституционӣ аз ҷониби душманон ва диллетантон номумкин мегардад. Албатта, дар баробари ин эҳтиром, риоя ва татбиқи меъёрҳои конституция бояд аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳокимияти судӣ дар сатҳе қарор дошта бошад, ки барои сӯиистифода намудани онҳо ба рақибони сиёсӣ ва душманони миллат имкон фароҳам наорад.

Муҳимтарин хосияти Конституция дар паҳноии иҷтимоӣ ин шароити мусоид фароҳам овардан ба рушди иҷтимоии инсонӣ алоҳида, бо ҳифзи мақоми ҳуқуқии шахс ва эҳтироми ҳуқуқи озодиҳои шахсиаш, ҳамчун нуктаи

муҳимтарин ҳассос ва таркиббанди дорои шуур – атоми иҷтимоӣ аст. Ин атоми тамоюли иҷтимоӣ дошта, дар қиёс бо атоми табиӣ дорои шуур, тафаккур ва фаҳму ҳадафҳо аст. Бинобар он васлияти он бо дигар узвҳо ва арзишҳои иҷтимоӣ дар муқоиса ба васли табиӣ дар ҳолатҳои ҷудогона ба маротиб саҳттару қавитар мешавад. Муҳимтарин хосияти ин атоми иҷтимоӣ фаҳми раванди ҳодисот, муносибати оқилона ва мақсаднок бо олами атроф ва одамони дигари аъзои ҷомеа аст, ки бо мурури замон васли ӯро бо дигар арзишу субъектон неру мебахшад. Фард дар муносибат бо дигар таъиноти иҷтимоӣ ба сони маҷмуи муносибатҳои равонӣ, кимиёӣ, иқтисодӣ ва дигар равандҳо баромад мекунад⁵³. Шахс бо чунин ҳислатҳои иҷтимоияш ҳамчун «атоми ҷамъият ва зинаи асосӣ, болотарин ва ягона субъекти кирдори фаҳмшаванда бо чунин бори амонати вазнин»⁵⁴ ба ташаккули низом ва ваҳдати ҷомеа даст мезанад.

Ҷиҳати таъмини ваҳдати миллий дар ҷомеа дар баробари конститутсия падидаҳои мафкуравие тимсоли худшиносии миллий, ватандӯстӣ, патриотизми конститутсионӣ ва шуури ҳуқуқии давлатӣ низ ба тарзи худ хизмат мекунад. Мо атрофи худшиносии миллий, ватандӯстӣ ва патриотизми конститутсионӣ дар асарҳои дигари худ⁵⁵ маълумоти муфасссал додем. Инак дар бораи шуури ҳуқуқии давлатӣ, ки нисбати он кам муаллифон изҳори назар карадаанд. Меҳоҳам ибрази назар намоям.

Шуури ҳуқуқии давлатӣ ҷузъе аз шуури ҳуқуқии ҷомеа аст, ки мазмунан атрофи консепсия ва ғояю мақсадҳои давлат, ки дар Конститутсия, консепсияю стратегияҳои идораи давлатӣ таҷассум ёфтаанд, коркард шудааст. Мақсади шуури ҳуқуқии давлатӣ дуруст фаҳм ва ҳазм намудани сиёсати идоракунии давлат ва ба шахрвандон дуруст ва мутаносиб расонидани мақсаду ҳадафҳои давлат ва моҳияти фаъолияти мақомоти давлатӣ аст. Ин равиши фаҳмиши шаклии шуури ҳуқуқии давлатро мемонад. Дар таҳлилҳои илмӣ олимони ҳуқуқшинос ба масъалаҳои ботинии шуури ҳуқуқии давлат назар намуда, ҷавҳари онро дар иртиботи рӯҳӣ ва равонии халқ дарпаҳнои муайяни сиёсӣ бо мақсадҳои муайян низ андозагирӣ кардаанд. Яке аз чунин олимони Иван Илин мебошад. Ӯ андеша дорад, ки мансубияти рӯҳии одамон, қabilaҳо ва миллатҳо, табиатан, онҳоро ба ташкили ҳаёти ҷамъиятӣ зерин асосҳои ҳуқуқи умумӣ, ҳокимияти умумӣ ва ҳудуди умумӣ водор менамояд. Умумияти рӯҳии ҳаёт, ҳамоҳангии рӯҳии эҷодкорӣ ва умумияти руҳии фарҳангӣ асоси амику воқеии муттаҳидӣ ва ягонагии ҳар давлатро ташкил медиҳад.⁵⁶ Ҳамин тавр И. Илин дар бораи муттаҳидии давлат изҳори назар намуда ба ҷанбаи рӯҳии муттаҳидии халқ бештар таваҷҷуҳ мекунад. Аз ҳамин нукта

⁵³Вебер М. Понимающая социология / Пер. с немец. М. Левиной. – М.: АСТ, 2021. – С. 211.

⁵⁴Вебер М. Понимающая социология / Пер. с немец. М. Левиной. – М.: АСТ, 2021. – С. 211.

⁵⁵Ниг.: Холиқзода А. Ғ. Андешаи давлати миллий. – Душанбе 2013. – 684 с; Холиқзода А.Ғ. Мафкураи миллий ва ҳуқуқ. – Душанбе: ЭР-граф, 2021. – 584 с. ва ғ.

⁵⁶Ильин И. Общее учение о праве и государстве. – М.: АСТ, 2006. – С. 314.

вай асоснок ба заминаи дарк ва фаҳми сиёсати муттаҳидаи аъзои чомеа гузашта муваффақият ва музаффарияти онро дар ҳазми ҳамин мақсадҳо ва асосҳои муттаҳидӣ ҳамчун орзуву омор мебинад.

Ба назари И. Илин «давлат ин шакли мусбати вучуди ҳукукии ватан аст ва ватан бошад, ин мазмунӣ эҷодкорӣ ва рӯҳии давлат аст»⁵⁷. Маҳз ҳамин нукта, ба назари муаллиф, моҳият, шакли ҳастӣ, асоснокунӣ, мақсад восита шакли муътадили ташкили давлатро ифода менамояд. Илин аз ин унсурҳои давлат ба таҳлили бурду бохти давлатҳо дар масири таърих назар намуда, мушкилии асосии онҳоро дар нодуруст ташаккул ёфтани шуури ҳукукии давлатӣ баён менамояд. Ин ноқисии шуури ҳукукии давлатиро вай ҳамчун дефекти шуури ҳукукии давлат меномад. **Агар, ба назари муаллиф, ҳукук бе шуури ҳукуқӣ бемаънӣ намуда қудрат надошта бошад, давлат бидуни шуури ҳукукии давлатӣ пастфитрат ва мурда аст бе андешаҳои ҳукукии давлатӣ**⁵⁸. Дар ҳамин нукта мо эҳсос мекунем, ки муаллиф зери мафҳуми шуури ҳукуқӣ дар баробари донишҳо дар бораи барномаҳои ҳукукии давлат идея ва мафкураҳои ормонии онро низ мадди назар дорад. Яъне идеологияи давлатӣ низ аз ҷониби муаллиф масъалагузори мегардад.

Ҳамин тавр, ғояи шуурии ҳукукии давлатӣ таркибан дар майдони амалия рӯ ба васеъшавӣ оварда, дар заминаи умумияти рӯҳии халқ, мафкураи давлатиро дар худ ҷой медиҳад. Кори идораи давлат ва муваффақияту музаффарияти он дар думболи шуури ҳукукии давлатӣ ба мафкураи худшиносии миллӣ, давлатӣ ва патриотизми сиёсӣ наздик мегардад. Имрӯз васли онро олимони ғарбӣ бо патриотизми конституционӣ дар заминаи принсипҳои конституционӣ ва меъёрҳои башарӣ ҷустуҷу доранд. Мо ба масъалаи мазкур аз кадом қирра нигоҳ накунем сухан дар бораи умумияти халқӣ таҳҷой мақсаду ҳадафҳо дар сатҳи чомеаи сиёсӣ меравад. Ин умумият бидуни дарки худшиносии фардӣ, воқеият ва зарурати зиндагии дастаҷамъона, фаҳми меъёрҳои конституционӣ ва баҳои ҳукуқӣ додан ба санадҳои меъёрии давлатӣ ҳамчун шохроҳи давлатсозӣ ғайриимкон аст.

Маҳз ба ҳамин хотир, чомеаи бунёднамудаи ин навъ субъектони фаҳмкунанда ва инчунин атомҳои дорои шуур аз ҳодисаҳои атоми табиӣ дар ваҳдату устуворӣ фарқу тафовут доранд. Қаробати он бо аъзои оила, падару модар, ватан ва гурӯҳи иҷтимоӣ баъзе марвид аз васли атомҳои фулоду оҳан кавитар мегардад. Фарди чомеасоз ҳамчун ячейкаи ибтидоии дорои шуур ба сохтумони ваҳдати иҷтимоӣ оқилона рӯ меорад ва дар доираи фаҳму таъбир, вазифаҳои зиндагӣ ва саодаташ хирадмандона ба иҷтимоӣ тамоюл мекунад ва васл мегардад. Ин васлшавиро маҳз меъёрҳои конституционӣ бо пешниҳоди ҳукуку озодиҳо дар доираи манфиати шахсӣ ҷамъиятӣ дар сарҳади ҳамоиши мавзунӣ манфиатҳои инфиродӣ ва иҷтимоӣ қолабрезӣ мекунад. Шаҳрванд

⁵⁷Ильин И. Общее учение о праве и государстве. – М.: АСТ, 2006. – С. 315.

⁵⁸Ильин И. Общее учение о праве и государстве. – М.: АСТ, 2006. – С. 316.

дар ин раванд дар баробари таҳти таъсири қонуниятҳои иҷтимоӣ ва фишори нафарону манфиатҳои дигарон қарор гирифтани ба ҷаҳму идроки шахсӣ ва манфиатҳои худаш бо истифода аз озодиҳои конститутионӣ ва ҳуқуқҳои эълоншудааш, қўшиши ворид шудан ба як ҷомеаи бонизом ва таҳти қонуниятҳои арзишҳои умда сохташуда менамояд. Вай ба хоҳири таъминии саодату оромӣ ва рушди иҷтимоияш аз баъзе ҳақҳои инфиродӣ даст кашада таҳти талаботи қонунҳои умда ворид мешавад. Фард ба аъзои ҷаҳол шудан ва узви устувори ин ҷомеа гардидаш ҳамчун ҷузъи низом, ваҳдати миллий ва иҷтимоӣ баромад карданиш, дар қонуни асосии ташкили ин ҳаёти дастаҷамъона ҳадди ниҳонии ҳифзи манфиатҳои шахсӣ ва гурӯҳии худро пайдо менамояд. Ин ҳадди ниҳониро дар шароити муносири давлатҳои демократӣ Конститутсияи давлатҳо қафолат додааст.

Фарди дар муносибатҳои иҷтимоӣ дар паҳноии конститутсия ба ҷомеа ва давлат васлшуда дар асл мисли ҷузъи ибтидоӣ, нуктаи муҳимми атомии васли ҷамъият ва давлат, бо эҳсоси идроку донишу малакаи таҷриба унсури муҳимми васли ваҳдати миллий ва сиёсӣ мегардад. Ҳар қадаре, ки ин атом дар мисоли фарди мушаххас аз илму дониш баҳравар, таҷрибаи қавӣ, ҷаҳми дурусти арзишҳо роштар бошад, ба ҳамон андоза вай имкон дорад дар устувории ҷомеа мисли ширешии устувори маънавӣ ва ҳуқуқӣ хидмат намояд. Инсонии мисли атом бо дигар узвҳои ҷомеа дар иртиботи қавӣ қарор роштар, бо дарки масъулият дар муносибатҳои иҷтимоӣ ворид шуда, бо ҷаҳм ва донишу таҷриба мақоми худро хирадмандона дар васати муносибатҳо муқаррар менамояд. Бузургтарин сифати ин атом дарк ва ҷаҳми муносибатҳо ва бо озодии ирода ворид шудан ба онҳо аст, ки ба табиати иттиҳоди гурӯҳҳои иҷтимоӣ неруи ақлонӣ мебахшад. Васли аъзои ҷомеаро хирадмандона бо манфиату ҳадафҳо ва рошҳои таърихиро замони васл менамояд. Маҳз дар заминаи ҳамин ҷаҳмнамоӣ, шиносӣ роштар аз шарту шароитҳои субъективӣ васлшавии объективӣ рӯх медиҳад ва ба ҷомеа неруи ваҳдат бахшида мешавад. Дар ин раванд Конститутсия ҳамчун паҳноии васеъ ва хирадмандонаи оӣ барои васли оқилона ва одилона заминаҳои ҳуқуқӣ дар асоси озодии ирода ва рошҳои ақл фароҳам оварда ба устувории ваҳдати ҳуқуқӣ ҳамчун ҷузъи ваҳдати миллий хизмат мекунад.

Нуктаи ибтидоии ин ваҳдати иҷтимоӣ ба худшиносии шахс, сипас ба худшиносии сиёсӣ, ҳуқуқӣ, миллий, иҷтимоӣ ва динии ҳар фарди аъзои ҷомеа таъа мекунад. Худшиносӣ ҳамчун маҳаки худдаркнамоӣ, атрофшиносӣ ва барои худ мақомҷӯии маҳлуки бошуур зерии донишу савод ва таҷрибаи андӯхта дар ин раванд ба худнамоӣ ва худмуайянқунӣ машғул мешавад. Ҳар қадаре, ки шахс донишманд бошад, саводи илмӣ ва касбии соҳавӣ роштар бошад, таҷриба дар илму амалия карда бошад ба арзишҳои миллий ва динӣ дуруст ошноӣ роштар, маърифати ҳуқуқиаш баланд бошад, вай дар раванди худшиносӣ ба ҳамон андоза мақоми устувори маънавӣ ва касбӣ пайдо намуда, дар нуктаи васли муносибатҳои иҷтимоӣ устувор қарор мегирад. Ин устуворӣ

дар лаҳзаҳои асосӣ ба манфиати ваҳдати ҷомеа ва давлат қатъӣ хизмат менамояд. Конститутсияи халқӣ барои чунин ашхос ҳамчун манбаи гаронмояи маънавӣ ва ҳуқуқӣ ҷиҳати озод бо иродаи худ истифода намудани истеъдоди худшиносӣ ва имкони худмуқараркунӣ дар ҷамъият хизмат менамояд. Иродаи озод, заминаҳои ҳуқуқии одилона ва истеъдод барои рушди маънавии фардӣ ва ифодаи матлабу ҳадафҳои иҷтимоии шахси соҳибхирад хизмат намуда, барои рушди мафкураи ӯ ва зухури намои арзандаи саодати молику маънавиаш хизмат мекунад. Бо ҳамин тартиб Конститутсия ҳамчун заминаи озоди муттаҳидии инсонҳои соҳибхирад девори истиқлоли сиёсӣ ва ваҳдати миллиро устувор мекунад ва ҷомеаро ҳамчун организми зиндаи иттиҳоди оқилон ва хирадмандону қонундонҳо дар фазои ягонаи ҳуқуқӣ муттаҳид месозад, ки онро бо забони иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ ваҳдати милли менаманд.

§ 3.3. Аз таърихи сарчашмаҳои ҳуқуқии ҳосияти конститутсионӣ дошта

Ҳарчанд, ки нахустин конститутсияҳо ба сифати санади олии ҳуқуқӣ ва ташкилкунандаи шакл ва намои давлатҳои милли дар замони нав соли 1787 дар Амрико ва соли 1791 дар Фаронса ва Полша қабул шуда, баъдан ин анъана идомаи худро дар давлатҳои Аврупоиyo Амрикоӣ ва ҳатто Осиёӣ пайдо кард, роҷеъ ба таърихи аз ин ҳам қадима доштани санадҳои ҳуқуқии шабаҳи конститутсия ва ё вучуди ғояи конститутсия дар таърихи давлатдорӣ дар илми ҳуқуқшиносӣ вучуд дорад.

Вучуди андешаҳо оид ба зухури конститутсия ҳанӯз то пайдоиши расмии онҳо дар Аврупо ва Амрикои асри XVII-XVIII ба фаҳм ва дарки моҳияти конститутсия ҳамчун воситаи тартибот ва сохтормуайянкунанда вобастагӣ дорад. Олими давлатшиносии олмонӣ Георг Еллинек ҳанӯз қабл аз сад сол андеша ибраз дошт, ки «Ҳар як иттиҳоди доимӣ зарурат ба тартибот дорад, тартибот ба иттиҳод имкон медиҳад, ки вай ҳадафҳои худро дошта бошад, ҷиҳати иҷрои онҳо қўшиш намояд, салоҳияти худро маҳдуд намояд, вазъи ҳуқуқии аъзои худро дар муносибат бо ҳудашон ва дар муносибат бо иттиҳод танзим намояд. Чунин навъи тартиботро конститутсия менаманд»⁵⁹.

Г. Еллинек хулоса мекунад, ки ҳар як давлат ва иттиҳоди сиёсӣ қатъӣ назар аз замони пайдоишаш эҳтиёҷ ба чунин тартибот яъне конститутсияро доро аст. Давлат бе конститутсия ин анархия ва бенизомӣ аст. Ба андешаи ӯ конститутсия ҳоси ҳам кишварҳои истибдодию ҳам демократӣ аст. Кифоя аст, ки мардум иттиҳоди сиёсӣ ташкил намуда дар он мақоми қудратро муаррифӣ

⁵⁹Еллинек Г. Общее учение о государстве / Перевод под редакцией приват-доцента С.-Петербургского университета. В.М. Гессена и Л.В. Шалланда. – С.-Петербург, 1903; СПб.: Издат. «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 486.

намоянд ва чунин иттиҳоди қудратдор худ дорои низом ва сохтор аст, ки аз вучуди конституция дарак медиҳад. Ҳамин тавр конституцияи давлат, ба ақидаи Г. Еллинек, фарогири масъалаҳои ҳуқуқмуайянкунӣ, муайянкунандаи мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ, тартиби ташкил, эътироф ва амалишавии салоҳияти онҳо, муносибати байни мақомоти давлатӣ ва мақоми ҳуқуқии аъзои онро дар муносибат бо қудрат муайян менамояд⁶⁰.

Бо чунин маънӣ ва ифодаи фикр Г. Еллинек мафҳуми конституцияро ба аҳди бостон кашада, истифодаи ин вожаро ҳамчун сохтормуқарраркунандаю тартибот тавлидкунанда ба Аристотел мерасонад. Дар ин фаҳмиш таваҷҷуҳ аслан ба маънии конституция шуда, ҷанбаи сохтормуқарраркунандаи он ба инобат гирифта шудааст, на симматҳои назарию шакли он ҳамчун ҳуҷҷати созишии дорои шакли ягона.

Ин андеша на танҳо миёни мутахассисони соҳаи таърих ва назарияи ҳуқуқ ва давлат роиҷ аст, ҳатто иддае аз олимони конституционалисти муосир, мисли Т.Я. Хабриева, В.Е. Чиркин, Шмит С.⁶¹ ва дигарон ба ин назаранд. Онҳо санадҳои муҳимми давлатдорӣ, сарчашмаҳои нодири ахлоқӣ ва эътиқодиҳо, ки нақши марказӣ ва асосиро дар ташкили ҷамоаҳои бостонӣ, асрҳои миёна ва ташаккули низоми ҳуқуқии онҳо иҷро менамуданд ба сифати санадҳои фарогири ғояи конституционӣ дошта, эътироф кардаанд. Мисол, Ҳамурабӣ дар Бобулистон, Ману дар Ҳиндустон, қонунҳои нахустин императори Чин Тсин Ши-Хуанди (259-210 то эраи мо) дар аҳди бостон, Навиштаҳои ҷудогонаи китобҳои муқаддаси яҳудиҳо, насронӣҳо, мусулмоноҳоро (Таврот, Инчил, Қуръонро) дар останаи динҳои ҷаҳонӣ, Ясоро дар аҳди Чингисхон, Тузукиро дар замони Темур ва ғ.х.⁶² чун сарчашмаи асосии танзими ҳуқуқӣ эътироф кардаанд. Чун сарчашмаҳои мазкур дар ташкил ва танзими иддае аз масоили эътиқодӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ нақши бориз доштанд мутахассисин онҳоро ба гурӯҳи санадҳои меъёрии ғояи қонституционӣ дошта ворид намудаанд.

Дар фаҳмиши таърихӣ вучуди санадҳои конституционӣ мо ба маънии моддии конституция бархурд дорем, зеро сухан дар асл роҷеъ ба ҳуҷҷати

⁶⁰Еллинек Г. Общее учение о государстве / Перевод под редакцией приват-доцента С.-Петербургского университета. В.М. Гессена и Л.В. Шалланда. – С-Петербург, 1903; – СПб.: Издат. «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 486-487.

⁶¹Ниг. муф.: McIlwain с. н. Ancient and Modern Constitutionalism. N. Y., 1947; Elazar D.J. Deuteronomy as Israel's Ancient Constitution: Some Preliminary Reflections. URL: <http://www.jcpa.org/dje/articles2/deut-const.htm>; Баренбойм п. Д. Первая конституция мира. Библейские корни независимого суда, м., 1997. с. 82; Хабриева т. я., Чиркин в. Е. Теория современной конституции, м., 2005. с. 9-10; Schmitt C. Theorie de la Constitution, p., 2008.

⁶²Ниг. муф.: Вестник древней истории. 1952. №3. с. 259., Библия. Первая книга Царств. Глава 8, стих 25.; См.: Сыма Цян. Исторические записки, т. 2. м., 2003. с. 66-67.; Большаков О. г. История халифата, т. 1. м., 2002. с. 92-93.; См.: Тамерлан. Автобиография. Уложение, м., 2005.; Хабриева Т.Я. Истоки конституционного развития Азии. Конституции государств Азии: в 3 т./под. Ред.Т.Я. Хабриевой. М.: Норма, 2010. С.6.

умумии нигоҳдорандаи тартиботу анъанаи муайяни давлатдорӣ меравад. Аммо бо вучуди он дар кишварҳои бостон мо чунин ҳуччати ягонаро дарёфт намекунем, ки дар он ҳамаи масъалаҳои сохтори давлатӣ дар умум бо чунин низому тартиби воқеии сохтори давлатӣ ва асосҳои сохтори ҷамъиятӣ тасниф ва танзим шуда бошанд. Албатта дар баробари чунин ҳуччатҳои аз лиҳози мазмунӣ мураккаб дар ҳар давра замон боз дигар ҳуччатҳои расмӣ ҳуқуқӣ низ амал мекарданд.

Ба назари Г. Еллинек шакли хатии навишти конституцияҳо вақте ногузир гашт, ки чунин сохтор ва муқарраркунии ҳуқуқҳо аз ҷониби касе ба субъектҳои муайян дода шудааст. Яъне дар чунин ҳолат ҳуқуқдихандагону ҳуқуқгирандагон бояд аниқ бошанд. Аммо дар шартномаҳои ду тарафаи одамон ба қавли вай ин шартнома ва созиш дар масъалаҳои ҷудогона аст. Дар асрҳои миёна қонунҳо навишта намешуданд, вале шартномаҳо танҳо дар шакли хаттӣ ифода меёфтанд. Баъдан ин ду анаъанаи меъёрэҷодкунӣ таъсири худро дар ташаккули конституцияҳои нав расониданд⁶³.

Конституцияҳои навишташуда дар доираи як ҳуччати таърихӣ ин конституция бо маънои шаклӣ аст. Истилоҳи қонуни асосӣ дар қонунгузории қаблӣ то замони Т. Гобс истифода нашудааст, маҳз тавассути ӯ соли 1651 ин истилоҳ дар илм ворид мегардад. Ба андешаи Г. Еллинек истилоҳи қонуни асосӣ ба шартномаи байни карол ва халқ (истилоҳи халқ низ дар мисоли баронҳо заминдорони озод фаҳмида мешавад – А.Х.), ки ба таърихи асрҳои миёнаи Англия дар мисоли Хартияи бузурги озодии соли 1215 рабт дорад алоқаи мафҳумӣ дорад, зеро ин навъ шартномаҳо ҳамчун ҳуччати ҳуқуқӣ дар танзими зиндагӣ нақши марказӣ доштанд.

Агар ин дидгоҳро бидуни таҳлил ба саҳифаи таърихи давлатдорӣ тоҷикон кашем пас чунин сарчашмаҳои ҳуқуқие, ки хосиятҳои конституцияро доштанд дар рӯзгори ниёғони мо бениҳоят зиёд будаанд. Ёлломиёи Курӯши Кабир соли 539 пеш аз милод, Қонунномаи Сосониён дар аҳди Сосониён, Саҳифат-ул-Мадинаи соли 622 тамаддуни исломӣ, Насиҳатномаи Тоҳир –ибни Ҳусайн ба писараш Абдулло дар аҳди Тоҳириён ва ғ. ғ. аз он ҳуччатҳои машҳури ҳуқуқиеанд ки бо симатҳои мухталиф, аломатҳо ва ғояҳои ҷудогонаи Конституцияҳои имрӯзро **то ҳадде** доштанд. Нақши афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии ниёғони мо дар ин радиф мақоми хосаро ишғол менамоянд. Худи таълимоти соҳиби мактаби фикҳӣ бобои тоҷики мо Имоми Аъзам низ аз ин кунгура **то ҳадде** афзалиятҳои меъёриро таърихан доштааст.

Таваҷҷуҳ шавад ба истилоҳи «то ҳадде». Яъне онҳо сифатҳои ҷудогонаи конституцияҳои имрӯзро мисли баланд будани қувваи ҳуқуқиашон, бебаҳс эътироф шудани онҳо аз ҷониби ҳама аъзои ҷомеа, аз ҷониби намояндаи

⁶³Еллинек Г. Общее учение о государстве. Перевод под редакцией приват-доцента С.-Петербургского университета. В.М. Гессена и Л.В. Шалланда. – С.-Петербург. 1903; СПб.: Издат. «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 488-489.

ҳокимият шоҳ ва ё шоҳи шоҳон қабул шудани баъзеи онҳо ва ғ. х. дар худ доштаанд. Ҳатто, иддае аз онҳо ҳукуку озодиҳои инсонро дар ҳадди муайян вобаста ба шароити замону макон эълон намудаанд. Аммо ин сифатҳо ба мо имкон намедихад, ки онҳоро пурра шабеҳи конституцияҳои имрӯз эътироф намуда, даъво кунем, ки конституцияҳо дар масири таърихи ҳукук хеле барвақт аз замони нав дар аҳди бостон ва Асрҳои миёна пайдо шудаанд.

Аввал ин ки он санадҳои таърихӣ-ҳукуқии фарогир ҳама сифатҳои конституцияҳои муосирро ба пуррагӣ дар худ надоранд. Мисол, аз ташкили қудрат, шакли идора, асосҳои сохтори ҷамъиятӣ, низоми идоракунии, мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ, ҳокимияти судӣ, ҳукуку озодиҳои асосии инсон ва ғ.х. дар якҷоягӣ ва иртиботи мантиқӣ ва семантикӣ дар он сарчашмаҳо пешбинӣ нашудааст. Дар таркиби меъёрҳои сарчашмаҳои таърихӣ ҷудошавии меъёрҳои умумӣ ва махсуси соҳавӣ дида намешавад. Аксари онҳо омехта ва гуногунсоҳа мебошанд. Сарчашмаҳои таърихӣ-ҳукуқии универсалӣ, мақомоти махсуси назоратӣ ва таъминнамоии ҳудро дар мисоли давлатҳои муосир доро набуданд.

Дуюм, ин ки Конституцияҳои муосир ба зами аломатҳои умумии номбаршуда аз назари қабул ва ташкили қудрат ҳосият ва аломатҳои ҷудогонаеро дороанд, ки онҳоро мо дар санадҳои таърихӣ ҳукуқии то конституцияҳо пайдо намекунем. Конституцияҳо аксаран аз ҷониби халқ ва ё намоёндаи он қабул мешаванд (ба истиснои баъзе конституцияҳои далватҳои монархӣ), конституцияҳо нақши созишномаи бузурги ҷамъиятиро байни халқ ва қудрат дороанд, ки дар он мардум худ ба ташкили қудрат даст дошта, ҳукуқҳои муайяно дар муқобили ҳокимияти давлатӣ доро аст. Конституцияҳои муосир як навъ зинаи рушди ҳукуқҳои сиёсии шахрвандон ва давлатдорӣ аст, ки дар он даврони маҳдудкунии қудрати сиёсӣ аз ҷониби халқ тавассути механизмҳои мухталиф мушоҳида мешавад. Тачизияи ҳокимият, масъулияти тарафайни давлату шахс ва вучуди ғояи **конституционализм** аз зумраи онҳост. Ҳарчанд, ки мо ғояи маҳдуд намудани қудратро дар таълимотҳои ҳукуқӣ ва ахлоқии ниёгонамон ҳанӯз аз даврони зардуштӣ баъдан исломӣ эҳсос мекунем, вале ин маҳдуднамоӣ на чанбаи сирф ҳукуқӣ, балки аслан такаҷоҳи эътиқодӣ ва ахлоқӣ доштад. Мисол ҳамоно 20 ҳаққе, ки тибқи ривояти Умар мардуми мусулмон бар ҳоким доштаанд, ки Муиниддини Фароҳӣ ва Мир Саид алии Ҳамадонӣ ёдрас шудаанд, аслан таъсиррасонӣ чанбаи эътиқодӣ доранд⁶⁴.

Ва ниҳоят сеюм, ин ки омили аслии қабули Конституцияҳо муборизаи озодиҷӯии мардум дар муқобили қудрати дохилӣ ва ё баъдан истисмори хориҷӣ будааст. Агар конституцияҳои насли аввал сифр дар заминаи

⁶⁴Холиқов А.Ғ. Маҳдудияти қудрати сиёсӣ дар «Иршод-ул-муслимин»-и Муиниддини Фароҳӣ ё конституционализм дар таълимоти аҷдодони мо // Давлат ва ҳукук. – Душанбе, 2004. – №4. – С. 36-43.

муборизаҳои инқилоби буржуазӣ ташаккул ёфта бошанд, насли дуюм дар колонияҳои ғарбиҳо таҳти фишори метрополияҳо аз ҷониби равшанфикрони колонияҳо ҳамчун воситаи ҳуқуқии мубориза барои истиқлол таҳия шудаанд. Насли сеюми конститутсияҳо баъд аз пошхӯрии низоми Шуравӣ зерӣ таъсири дигар авомил дар давлатҳои аз иттиҳодҳо ҷудошуда сурат гирифт. Ин сифатҳо дар сарчашмаҳои универсалии таърихӣ ҳуқуқӣ ва истиқлолқасбқунии кишварҳо дар аҳди бостон ва асрҳои миёна дида намешавад. Чунин сарчашмаҳои табиати ҳуқуқӣ доштаи комплексӣ одатан аз ҷониби шоҳон, гуруҳҳои кории сиёсатмадорон, ҳуқуқшиносон, мубаддон ва ё муттаҳидқудони ҷудогона омода гардида буд.

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло назари мо ин аст, ки сифат ва намоҳои ҷудогонаи вучуди **қонуни асосӣ** дар байни сарчашмаҳои ҳуқуқии таърихӣ бо сифатҳои ҷудогонаи конститутсияҳои муосир вучуд доштанд. Аммо ин санадҳои универсалӣ ҳуқуқиро мо наметавонем ба сифати **конститутсияҳои муосир** эътироф намоем. Мумкин аст, вучуди ғояи (идеяи) конститутсия дар фаъолияти давлатдорӣ бостон ва асрҳои миёна ном бурд, вале ин ҳам имкон дорад аз ҷанбаҳои мухталиф ба нақд кашида шавад. Зеро Конститутсия ҳамчун идея ва ғояи муттаҳидқудонанда дар замони нав бо аломатҳои дигар рӯ задааст.

Ба назари мо санадҳои таърихӣ ҳуқуқии фарогир ва воломақом танҳо як кӯшишҳои эътирофи қувваи олии ҳуқуқии иддае аз санадҳои ҳуқуқӣ буда, ғувоҳ аз эҳтиёҷи ҷомеа ба қонуният ва волоияти он буд. Конститутсияҳо бо маънии аслиаш дар замони нав пайдо шудаанд. Бинобар он ин гуна сарчашмаҳоро мо наметавонем ба сифати сарчашмаҳои универсалӣ ва қувваи баланди ҳуқуқӣ доштаи даврони муайяни таърихӣ эълон намоем, иддаи ҷудогонаи онро ба ҳайси эълонияҳо низ, аммо наметавонем, ки ба сифати **конститутсияҳо** эътироф созем. Зеро конститутсияҳо ин зинаи нави ташкили низоми идора ва таъсиси ҳуқуқ дар ҷомеаи умосир аст, ки бузургтарин сифаташ созиши ҷамъият бо қудрат таҳти талаботи умумӣ ташкили тартибот, низом ва тантанайи адлу озодиҳо аст, Конститутсия ба маънои имрӯзааш ду созиши бузургро фаро мегирад: аввал ин созиши байни аъзои ҷамъият аст, ки зерӣ як фазаи сиёсӣ муттаҳид шуда, барои якдигар ҳақҳо, гузаштҳо ва маҳдудиятҳо эътироф менамоянд ва дуюм ин созиши байни қудрат ва халқ аст, ки ба хотири он мардум маҳдудиятҳоро барои худ дар сарҳади қонун қабул кардааст, ин нукта акнун ҳокимияти давлатиро муаззаф менамояд, ки маҳдудияти қудрати сиёсии худро дар муқобили ҳаққи мардум ва инсон эълон дорад. Вале дар баробари ин ҳама мо дар қабули нахустин конститутсияҳо асари хотираҳои таърихӣ ва таъсири институтҳои қаблӣ ҳуқуқиро, ки аз ниҳоди одату анъанаҳо ва дину сарчашмаҳои ҳуқуқии дигар мабдаъ гирифтаанд, инкор карда наметавонем.

§ 3.4. Таҳаввули концепсияи шартномаи чамъиятӣ аз паҳнои этиқодӣ ба макони дунявӣ дар таҷрибаи рондашудагон

Ба назари муҳаққиқони шинохтаи илми ҳукуки конституционӣ устоди муҳтарам А. Имомов «то кунун хусусияти фарогири конститутсия ҳамчун ҳуччати олии созишӣ дар ҳадди рисолаи илмӣ тадқиқ нагаштааст. Воқеияти ҳаёти чамъиятӣ – сиёсии замони ҳозира пур аз ташвиш, баҳсу талош ва низоъҳои давомдор ҳастанд, ки роҳи ҳалли онҳоро бо усулҳои анағанавии ҳукукӣ дарёб кардан на ҳамеша дастрас аст.»⁶⁵ Воқеан устод, ки дар раванди музокироти сулҳи тоҷикон дар даврони ҷанги шаҳрвандӣ иштирокчии бевосита буданд, ин мушкилиро бевосита эҳсос кардаанд. Зеро Конститутсияи даврони Шуравии ҷандин маротиба ислоҳгардида ва Конститутсияи ба тозагӣ қабул шуда ҳануз имкони комилан муттаҳид намудани миллати парокандаро надоштанд. Бинобар он афзоиш додани функсияҳои созишии конститутсия ҷиҳати рафъи муноқиша зарур буд.

Яъне сухан дар бораи ҷанбаи созишномавии конститутсия мерафт, ки ин ҳуччати ҳукукӣ аслан таърихан доро буд, вале дар шароитҳои нави муноқишаҳо таҳлил ва татбиқ ба таври шоиста нагашта буд⁶⁶. Ҳол он ки дар сарғаҳи пайдоишаш дар қатори дигар вазифаҳои марказӣ конститутсия бар дӯши худ бори амонати созиши чамъиятиро низ дошт, вале бо амри тақдир вай эҳтиёҷоти қавии худро дар сарғаҳи муносибати ихтилофангези миллат эҳсос накарда буд. Шояд ҳодисаҳои ҳаммонанд шуда бошанд, вале нафаре мисли устод Имомов А. бо дониши назарӣ ва таҷрибаи касбӣ (аъзои комиссияи конституционӣ ҷиҳати таҳияи конститутсияи ҚТ соли 1994 ва иштирокдори Муколамаи бардавоми тоҷикон солҳои 1994-2005 дар ҷаҳорҷӯби конфронси Дартмунд) набудааст. Бинобар он дар Тоҷикистон он ин ҳислати конституционӣ, ки аз имтиҳони вазнини иҷтимоӣ мегузашт, аз ҷониби олими шинохта хуб эҳсос шудааст.

Тарзе ишора шуд ҷанбаи созишномавии конститутсия яке аз сифатҳои зоитии ин ҳуччат аст, ки аз рӯзҳои аввали зуҳураш дар қатори вазифаҳои марказӣ ин бори амонатро дошт. Ҷанбаи созишномавии конститутсия ба назари Г. Еллинек меросияти худро то ҷое аз ғояи калвинизм таҳти таъсири таълимоти библиёӣ, ки дар он концепсияи шартномаи байни Худо ва халқ вучуд дорад, гирифтааст. Ба назари онҳое, ки сифати созишномавии конститутсияро ба созиши чамъиятии Худо бо чамъияти нарсониҳо шабоҳатан бурда мерасонанд, оғози таъсири ин сифатро онҳо дар этиқодмандии мардуми англис ва инъикоси симмати диндориашон дар нахустин созишномаю шартномаҳои сиёсати Англия ва колонияҳои амрикоӣ эътироф кардаанд. Намунаи чунин

⁶⁵Имомов А. Нақши Конститутсия дар давлатдорӣ миллии тоҷикон. Душанбе, 2011. – С. 247.

⁶⁶Бояд эътироф кард, ки заминаи илмӣ ин тадқиқот бо факту рақамҳои зиёди ҳукукӣ матраҳ шудааст. Ниг.: Имомов А. Нақши Конститутсия дар давлатдорӣ миллии тоҷикон. – Душанбе, 2011. – С. 247-279

шартномаро созиши «падарон пилигримҳо» дар киштии «maiblume» аз 11 ноябри соли 1620 медонанд, ки бо номи шартномаи «Мэйфлауэр»⁶⁷ машхур аст. Баъдан соли 1636 кодекси қонунҳои пилигримҳо қабул шуда ва навъи дигари чунин шартнома миёни мигрантҳо соли 1639 дар Массачусетс таҳия ва қабул гашт. Ин ҳама фазои ҳамоҳанги ташаккули конститусионӣ дар қитъаи Амрико буд, ки дар тафаккури муҳоҷирон дар ташкили иттиҳоди сиёсиашон шаклҳои қабл аз конститусиониро таҳия мекард.

Дар ҳуди Англия низ таъсири ғояи шартномавии таъсиси конституция дар баҳсҳои байни Кромвел ва инқилобчиён соли 1647 дар лоиҳаи ҳуҷҷати конститусионӣ, ки бояд парламент қабул карда ба имзои халқ мегузоштанд⁶⁸ эҳсос мешуд. Дар ин ҳуҷҷати лоиҳавӣ нахустин маротиба ба ҳуқуқҳои асосӣ ва ғайрирасмӣ халқ, ҳуқуқҳои ҷудонашавандаи миллат ишора шуда, ҳуқуқҳои халқ ва парламент таъзия гашт, ки баъдан ба конституцияи Амрико ин аслҳо роҳ ёфтааст⁶⁹. Баҳсро ба дарозо нақшаи танҳо ҳаминро гуфтаним, ки дар заминаи таъсири ҷаҳонбинии асотири ва ё динӣ ба ҳаёти иҷтимоӣ ва қабули санадҳои идорӣ чунин навъи асргузории арзишҳои бостониро дар миёни англисҳо мумкин аст, бештар хубтар дар мазмуни Эъломияи Куруши Кабир ва дигар сарчашмаҳои таърихӣ миллатҳои Шарқ низ пайдо намуд.

Баъдан зарурати қабули конституцияи ҳаттиро инқилоби буружуазӣ ба тарзи дигар масъалагузори кард. Низомии кӯҳна шикаст хӯрд, низомии нав дар партави роҳнамунҳои умдаи ҳуқуқие бояд таҳия мешуд. Кромвел ин таҳиякунандаи низомро дар ҳуҷҷати монанд ба Хартияи бузурги озодии соли 1215 масъалагузори карда, соли 1653 нахустин лоиҳаи конституцияи навишташудаи «Instrument of Covenant»-ро барои Англия пешниҳод мекунад⁷⁰. Харчанд, ки тақдир ин кӯшишҳо аз назари шакли қабули субъекти ваколатдораш баста ва бенатиҷа буд, ба ҳар ҳол Англия дар ин шоҳроҳ қадами назарӣ бардошта, дар қабули конституцияи навишташуда муҳокимаҳо ва кӯшишҳои амалӣ аз ҷониби сохторҳои идории давлатӣ кард, ки асари он баъдан ба

⁶⁷Падарон пилигримҳо – мулҳидони динии англис, ки дар киштии парусдори «Мейфлауэр» ба Амрикои шимолӣ омаданд бо созмони (компанияи)Вирджиния дар бораи худидоракунии дохилӣ қарордод бастанд. Вақте ки киштии онҳо каме дар масофаи дигартар аз мавқеи муқараркардаи компанияи Вирджиния қарор гирифт 41 нафар намояндагони ҳамаи оилаҳои муҳоҷир шудаи мулҳидон пуританҳо дар киштии «Мэйфлауэр» 21 ноябр қарордоди нав бастанд, ки тибки он онҳо колонияи нави худро бо низомии худидоракунии мутобик ба талаботи қонунҳои умумии колонияи Вирджиния таъсис доданд. Баъд аз ин ҳуҷҷат 15 ноябри соли 1636 кодекси қонунҳои пилигримҳо қабул шуд.

⁶⁸Ниг.: Еллинек Г. Общее учение о государстве / Вступительная статья докт. юрид. наук, проф. И.Ю. Козлихина. – СПб.: издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 419.

⁶⁹Ниг.: Еллинек Г. Общее учение о государстве / Вступительная статья докт. юрид. наук, проф. И.Ю. Козлихина. – СПб.: издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 419.

⁷⁰13 декабри соли 1653 Шурои офитсерони Англия санади меъёрие қабул мекунанд, ки таърихшиносони ҳуқуқи конституционии Англия, онро ягона конституцияи навишташуда дар таърихи ҳуқуқи Англия эътироф мекунанд. Ин ҳуҷҷат ҳамчун «Яроқи идоракунии» ном гирифта, диктатураи ҳарбиро ҷорӣ карда буд.

колонияҳои амрикоии вай бузург буд. Хартияҳои Королинаи шимолӣ ва Пенсилвания (с. 1682, 1683, 1701, 1776)⁷¹, ки аз ҷониби ҳокимияти каролии Англия ҳамчун ҳуҷҷатҳои идоракунии колонияҳо додашуда буд, нахустини санадҳои меъёрии токонститутсионии ИМА буданд.

Баъдан аз соли 1776 сар карда, колонияҳои мустақилияти худро эълон карда ба штатҳо табдил ёфта, хартияҳои худро дар шакли конституцияҳои нав қабул менамоянд. Ҳамин конституцияҳои нави штататҳо баъдан бо моддаҳои конфедератсия таъсири худро дар ташаккули конституцияи нави Амрикоӣ дар соли 1787 гузошт. Аз рӯи қоидаи умумӣ ин конституцияҳо сараввал аз ҷониби маҷлиси муассисон (конвентҳо) қабул мешавад. Ғояи аз ҷониби халқ коркард ва қабул шудани конституция низ дар штатҳои Массачусетс ва Нью Гемпшир таҷриба мегардад⁷². Хартия ва конституцияҳои нави штатҳо аз ду қисм аз Бил оид ба ҳуқуқҳои шахсӣ ва аз Қарорҳо дар бораи мақомоти ҳокимияти давлатӣ иборат буданд.

§ 3.5. Амрико ва таҳаввулотӣ эътиқодию конституционӣ

Бояд қайд кард, ки дар арафаи инқилоби Амрико ҳамаи 13 колонияи Амрико чунин хартияҳои худро доштанд, ки иддае аз хартияҳо унсурҳои ҷамоаи феодалиро дошта, ҳамчун эътимоднома ба моликияти идоракунии шахсони ҷудогона дода шуда буд. Пенсилвания, Делавэр и Мэриленд ба соҳибмулкӣ шахсони ҷудогона тааллуқ дошт. Ҳашт адади дигари штатҳо Массачусетс, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, Нью-Черси, Виржиния, Северная Каролина, Шимоли Каролинаи Ҷорҷия мулкӣ Британия маҳсуб мешуданд⁷³. Вазъияти ин мулкҳои охири, ки аз ҷониби губернаторон идора мешуданд, аз назари ҳуқуқӣ майл ба самти мустақилиятҳои доштанд, аммо дар мулкҳои ба шахсони ҷудогона додашуда мустақилияти идории оилавӣ эҳсос мегашт.

Мисол, дар Пенсилвания ба номи падари Вилиам Пен ҳамчун моликият барои идоракунӣ дода шуда буд. Ин ҳолати ваколатдихӣ дар шакли идораи мулк то ҷое монандӣ дошт ба институти иқтоъ ва вақфи асрҳои X-XIV Осиёи Миёна. Ҳарчанд, ки саркашии соҳибони иқтаю вақфҳо ба пайдоиши давлатҳои кӯчаку азими минтақаи Ховари Миёна, ҳаммонанди саркашии колонияҳои амрикоӣ дар асрҳои миёна ба пайдоиши қудратҳои нав мусоидат карда буд, вале он замон ба замини дигар унсурҳои устувори феодалӣ наздикии

⁷¹Еллинек Г. Общее учение о государстве. Перевод под редакции приват-доцента С.-Петербургского университета. В.М. Гессена и Л.В. Шалланда. – С.-Петербург. 1903; СПб.: Издат. «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 495-496.

⁷²Еллинек Г. Общее учение о государстве. Перевод под редакции приват-доцента С.-Петербургского университета. В.М. Гессена и Л.В. Шалланда. – С.-Петербург. 1903; СПб.: Издат. «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 498.

⁷³Мишин М. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. – М.: Белые альвы, 1996. – С. 172-173. эл. версия.

сарҳадӣ онҳоро доимо дар ҳолати чанг қарор дода тақдири ояндаи кишвардо-риашонро дар қиболи Амрикои нав, ки дар масофаи дуртари душворгузор ҷойгир шуда буд, ҷилои тоза дода натавонист. Аммо шароит ва вазъи ҷуғрофӣ ба ғоидаи колонияҳои англисӣ хизмат кард.

Пас гуфтан мумкин аст, ки таърих дар порахӯрии салтанатҳои империявии Асрҳои Миёнаи Шарқ ва салтанатҳои империявии ибтидои Замони нав бо усули якхела муносибат кард, танҳо замон, макон, ҷаҳонбинӣ ва сатҳи рушди мафкураи сиёсӣ ба тарзи худ таъсир расонд. Аммо бо вучуди ин дар ду ҳартияи ду штати нисбатан саркаши он замон, ки нақши халқ дар қабул ва коркардашон бузург буд, ду сифати конституцияҳои нав: **яке шартномаи аъзои давлат бо қудрат ва дигаре гузашти қудрат аз баъзе ҳуқуқҳои ба** хоҳири субъекти дохилиаш, эҳсос мегардад.⁷⁴ Ин ҳолат гувоҳи бо мубориза ба даст овардани ҳуқуқҳои сиёсӣ аз ҷониби колонияҳо буд, ки ҳокимонашон халқи аз назари сиёсӣ ғайро чун воситаи асосӣ истифода мекарданд. Баъдан бо мурури тақсим шудани манфиатҳои колонияҳо аз манфиатҳои метрополияи британиягӣ истифодаи ин ҳаққи халқ ҳамчун воситаи азими мустақилгардӣ тавсеа ёфта ба як қувваи инқилобӣ барои рондашудагони британиягӣ баромад кард, ки дар сафи худ дигар неруҳои муҳоҷиринро низ ҷалб намуда ба таъсиси як давлати нави намуна роҳ кушоданд.

Дигар аз хусусияти ташкили Амрикои нав дар қиболи мулкҳои иқтисодии Осиёи Миёна дар он буд, ки вазъияти иҷтимоӣ иқтисодии асрҳои миёна сифр вазъияти форматсияи ҷамъиятии феодалӣ дар зинаи парокандашавии монархӣ қарор дошта буд, аммо дар Амрико бидуни ба инобат гирифтани вазъияти мардуми таҳҷоии ғуломшуда, нафароне, ки ба ин минтақа муҳоҷир шуданд аслан ҷонибдорони ҳаракатҳои буржуазӣ ва инқилоби бузурги 1688 Англия ва Кромвел буданд. Ва қисмати дигарашон бошад 102 нафар диссидентҳои динии бо ғояи эътиқоди протестантизм мусаллаҳ буданд. Онҳо ҳамроҳ тасаввуроти ҷомеаи нави сармоядорӣ инқилобиро бо ғоя озодихоҳӣ ва ақлгароӣ протестантӣ ба минтақа оварданд, ки баъдан баъзе нукоти он заминаи рушди конституционализмро дар Амрико аз кунгураи динӣ таъсиргузор гашт.

Аммо бо вучуди ин ба андешаи дурусти муҳаққиқон ғояи англисии давлат ва ҳуқуқ дар заминаи сиёсии Амрико механикӣ интиқол наёфт. Дар замини нав дигар муносибатҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ сурат гирифта вижагиҳои сиёсии худро масъалагузорӣ кард⁷⁵. Яке аз ҳамин вижагиҳо он буд, ки он ҷо феодализм вучуд надошт ва рушд накард ва яқбора ғояи капиталистӣ бо андешаҳои озодманишии динӣ, давлатдорӣ ва демократия ворид гашт. Ғояҳои

⁷⁴Еллинек Г. Общее учение о государстве. Перевод под редакцией приват-доцента С.-Петербургского университета. В.М. Гессена и Л.В. Шалланда. – С.-Петербург. 1903; СПб.: Издат. «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 496.

⁷⁵Мишин М. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. – М.: Белые альвы, 1996. – С. 173 эл. версия.

ғуломдории давлатдорӣ якҷо бо шикаст дар ҷанги шаҳрвандӣ барҳам хӯрд. Дар ибтидои инқилоби амрикоӣ вазъияти иқтисодӣ иҷтимоӣ мардуми муҳочирро водор ба он кард, ки арзишҳои хоси худро коркард намоянд. Дар қатори онҳо боварӣ ба пурра озод шудан аз колонияи Британия ва таъсиси давлати мустақили худ буд. Дар ин замина модели демократияи амрикоӣ, эҳтиром ба ҳуқуқи озодиҳои инсон, таҳаммулгарии динӣ, баробарии имкон барои шаҳрвандони Амрико, озодии соҳибқарӣ, ғояи тақсимои шӯҳаҳои ҳокимияти давлатӣ пайи ҳам дар фазои сиёсӣ ва мафкураи миллии мардуми истиқлолиятҳо ташаккул ёфтанд. Охири дар заминаи наشري ду рисолаи Ч. Локк дар бораи идорақунӣ ба ин минтақа гузар кард.

Умуман дар ташаккули ғояи идорақунии Амрико андешаҳои сиёсии Н. Макиавелли, Ч. Локк, Ш. Монтескё бузург аст. Инчунин сарчашмаҳо таъсири низоми идораи Куруши бузург ва Эломиаи ӯро дар ин кор дар шакли навишати Ксенофонт инкор намесозанд. Махсусан шиносоии Т. Цеферсон бо сарнавишти ин шахсияти таърихӣ форс тавассути Ксенофонт таърихшиноси римӣ бо асари «Киропедия» диққатҷалбқунанда аст. Маҳз озодин ва ҳуқуқҳои инсон дар аҳди ин сиёсатмадор ба ҷаҳонбинии Т. Цеферсон таъсир расонидааст. Андешаҳо низ ҳаст, ки ғӯё ин китоб ҳамроҳ бо ду рисолаи Ч. Локк дар масъалаи идорақунӣ рисолаи рӯимизии муаллифони Конституцияи Амрико будааст. Мо низ дар аснои сафар ба Амрико роҷъ ба иртиботи Т. Цеферсон бо сарнавишти Курӯш ва таъсири охири ба ҷаҳонбинии Цеферсонро таҳлил карда навиштаҳое низ омода карда будем.

§ 3.6. Конституцияи Амрико: ҳамоиши арзишҳои сиёсӣ, динӣ ва ҳуқуқӣ

Ҳамин тавр низоми нави конституционии кишвари муҳочирон, рондашудаҳо заминаҳои ҳуқуқии худро ҳам аз арзишҳои динии пуританҳои англисӣ дар шакли шартномаи пилигримҳо бо соҳибони заминҳо, ҳам аз таҷрибаи давлатдорӣ форсҳо, ҳам аз навиштаи муҳаққиқони давлатшиноси Аврупоӣ ва ҳам зери фишори воқеияти сиёсӣ ва иқтисодии мустақилҳои колонияи британиӣ ба даст овардааст.

Як нуктаи наву аҷиби ин раванд дар он буд, ки давлатро ҳамчун феномени ташкили зиндагии иҷтимоӣ бо ҳама равияю назарҳои мусбаташ то кунун нисбат ба олимону донишмандон ва оқилони замона маҳз ҳамин рондашудагону маҳкумшудагони коронаи англисӣ, ки аксарашон бо қарору қонунҳои Британияи бузург тавассути додгоҳи давр маҳкум шуда буданд, дар зиндагии муҳочирӣ ва бадарғаашон таъсис доданд. Яъне олитарин ва намунатарин давлати дунё Амрико на маҳсули меҳнати олимони давлатшиносу сиёсатмадорони қонунии аз миёни халқи таҳҷой баромада ва бо роҳҳои ҳуқуқӣ ба сари қудрат омадааст. Балки зиёдтар аз он рондашудагону маҳкумшудагони як империя дар ҳудуди ҷуғрофии як қавми

кафомондаи таърихӣ бо помол намудани ҳаққи таърихию хунии мардуми таҳҷой, аз ҷониби муҳочирони қитъаи дигар чунин давлати бо ном намунавии навро бунёд карданд.

Ин ҳолат ҳар таҳлилгарро ба ду хулосаи гипотетивӣ оварданад: имкон дорад, якум ин равиш дар муҳлати муайяни таърихӣ собит кард, ки оқшудагону рондашудагони низому тартибу замона дар асл дар васаташон истеъдодхое доранд, ки берун аз қонуният парадигмаи даврон парвози фикрӣ, ғоявӣ ва амалӣ намуда метавонанд; ва ё давлат ҳамчун феномени иҷтимоӣ ва сиёсӣ пайваста камбуду норасоӣхое дорад, ки он на ҳамеша барои мафкураи бегона аз парадигмаи худ созиш карда метавонад, дар натиҷа бегонафикрону гуногунандешонро мисли қишри оқшудаю саркашу мухолифи низому тартиб берун аз сарҳади ҳуқуқӣ ва ҷуғрофӣ меғузорад.

Маҳз ба ҳамин хотир, ҷиҳати пешгирӣ аз ин хатар конститутисияҳои нав дар моддаи маҳсус принсипи гуногунандешӣ – плюрализмро ҷойгир намудаанд. Қисми 1 ва 2 моддаи 8 Конститутисияи Тоҷикистон муқаррар мекунад:

«Дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равиюҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф меёбад.

Мафкураи ҳеҷ як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳе наметавонад ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф шавад».

Дар қисми 3 моддаи 30 бошад таъкид кардааст, ки «Сензураи давлатӣ ва таъқиб барои танқид манъ аст». Вале маданияти танқидшунавӣ ҳанӯз дар қолаби фарҳанги миллӣ мушкилиҳои назаррасро доро аст.

Мушкилии ҷомеаҳои нав ва давлатҳои миллии ҷавон дар он аст, ки назари дигарандешон бо вучуди қафолати конститусионӣ доштанишон ҳанӯз дуруст фаҳмида намешавад. Дар баробари ин мушкилии дигарандешон низ дар он аст, ки онҳо сиёсати созандаю муттаҳидкунандаро бо низоми сиёсӣ баҳри ободии ватан сарфи назар намуда ба қовиши чирк аз зери нохун машғул шуда дар бештари мавридҳо ба «колонияи панҷум» ва ё «ҷосусони бегона» (иноагентҳо) табдил меёбанд. Ин ду мушкилӣ, ҳам мушкилии давлатҳои миллӣ бо низоми идораи ғайриҳуқуқӣ ва ахлоқияш ва ҳам мушкилии дигарандешон бо тундравии якҷонибаи худпарастонашон шароити мусоид барои даҳлати кишварҳои бузург ва созмонҳои манфиатдор ба ҳарими ҳарами давлатҳои миллӣ омода кардааст. Ин ҳолат давлатҳои миллии Африқо, Осиё ва ҳатто қисмате аз кишварҳои Аврупоро тобеи тамаддуни ғарбии истилогар дар шароитҳои неоколониализм гардондааст.

Андешаи Ж. Калвин, Г. Еллинек ва дигар мутафаккиронро агар ба инобат гирем, дарвоқеъ таъсири ғояи калвинизм дар ташаккули симати шартномавии нахустин ҳуҷҷатҳои конститутисионии Англия ва Амрико бо вучуди баҳспазир буданаш, аз назари фактори равшанӣ ба таври тира ҳам бошад аз назари умум эҳсос мегардад. Зеро дар интиҳои Асри миёна ва оғози Замони нави дар даврони ҷудошавии мардум аз як шакли истеҳсолот ва гузариш ба низоми

дигараш, меъёрҳо ва тасаввуроти динӣ ҳанӯз таъсири худро дар ташаккули мафкураи нав на танҳо миёни мардум, балки дар навиштаҳои мутафаккирони бузурге чун Т. Гоббс, Ч. Локк, Ш.Л. Монтескё ва дигарон нигоҳ медошт. Замони эҳё бо вучуди тағйирпазирии зиёдаш коди генетикии эътиқодии мардумро ба пуррагӣ аз майдони мафкураи миллий берун накард. Секуляриزم Аврупо тарзе бисрӯиҳо андеша доранд, ба пуррагӣ бо ғояи адолати динӣ хайрбод нагуфт, вай танҳо калисоро аз сари қудрат дур карда, таълимоти миллий ва ахлокии динро дар паҳнои адлу инсоф қабул кард ва дар қаринаи идораи давлат ва бунёди ҷомеаи нав истифода намуд. Фарҳанги нави сиёсии секляризм бо даврони ақлгарой дар ҷойи ҳолӣ ба танҳои дар заминаи мактаби юнониёну рими бостон тавлид нашуд. Вай аломатҳои зиёди адлу инсофи насронияро бидуни ёдрасӣ аз он дар худ таҷассум кард.

Ин масъалаи баҳснокро ҳамчунин таҳқиқоти дигари мутафаккирон бо дарназари рушди ҳатти таърихӣ конститутисия ва таҳаввулотӣ он ҳамчун анъанави конститутисиясозӣ ва конститутисиягарой миёни кишварҳои протестантӣ аз ҷанбаи дигар неру мебахшад. Муҳаққиқ К.В. Арановский изҳор менамояд, ки «дар бораи асосноккунии асотирии конститутисия изҳори назар намуда, ба иртиботи қавии анъанави конститутисионӣ бо ҷамъиятҳое, ки таърихи онҳоро руҳияи насронияи протестантӣ илҳом бахшидааст, бояд таваҷҷуҳ кард»⁷⁶.

Агар мо ҳаритаи паҳншавии анъанави конститутисиониро дар оғози замони нав ва баъдан назар намоем, муваффақияти густариши онро дар кишварҳое, ки мардумаш пайрави насронияи протестантӣ мебошанд ва ё намояндагӣ аз ин конфессияро доранд, равшан эҳсос менамоем. К.В. Арановский дар бораи иртиботи доштани боварҳои протестантӣ бо анъанави конститутисионӣ ва мувофиқ омадани арзишҳои базавии онҳо изҳори назар намуда, иштирокчиҳои дигари ин ҷамъиш –капитализмро ҳамчун ҷомеи сармоядорӣ бо хоҷагидорӣ озодаи бозоргонӣ низ ёдрас мегардад⁷⁷. Ҳарчанд, ки тибқи қонуниятҳои сабабияти детерминизм муҳаққиқ мавқеи иқтисодӣ ва бозори озодаи сармоядориро омилҳои рушди муносибатҳои рӯбиноӣ медонад, вале самтҳои мафкуравии ҷамъиши анъанави конститутисиягарой ва протестантизмро бо далелҳои алоҳида масъалагузорӣ менамояд.

К.В. Арановский дар таъкиди андешаи Б.С. Ерасов⁷⁸ католицизм ва православияро ҳамчун анъанави динии наздик ба мафкура ва ҷаҳонбинии шарқӣ меҳисобад. Ин масъаларо дар паҳнои масоили ақидавии нақши тақдир дар зиндагии инсон ва таносуби он бо озодаҳои фардӣ ва интиҳоби инсон бо шарҳҳои Августин, Калвин ва андешаи мутафаккирон Рассел Б., М. Вебер

⁷⁶Арановский К.В., Конституционная традиция в Российской среде. – СПб. Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 208.

⁷⁷Арановский К.В., Конституционная традиция в Российской среде. – СПб. Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 209.

⁷⁸Ерасов Б.С. Цивилизации. Универсалии и самобытность. – М., 2002. – С. 25.

таҳлил менамояд. Нуктаи муҳимми андешаҳои муҳаққиқ дар он аст, ки таъсири боварҳо ва эътиқоди диниро бо озодиҳои шахсӣ ва интиҳоби озоди ирода дар фарохноӣ чараёни протестантӣ (Амрико, Англия) дар шаклгирии анъанаи конституцсионӣ бо бартарияти парламентаризму ҷамъиятҳои озод бо далелҳои амиқи мафкуравӣ иникос намуда, тафовути онро дар кишварҳои католикии Амрикои Лотинӣ, Фаронса, Италия бо тафаккури тобеи андешаҳои иҷтимоӣ бо майл ба шакли идораи монархиявӣ яккасардорӣ асоснокии мантиқӣ менамояд.

Роҷеъ ба ҳамоиши мавзунӣ протестантизм, анъанаи конституцсионӣ ва капитализм ҳамчун ҷомеаи сармоядорӣ К.В. Арановский фикрҳои ҷолиб меғӯяд. Ба андешаи ӯ баробарии шаклӣ, озодии ихтиёр, моликияти хусусӣ, заҳмати ғоидавор, ҳисси молпарастӣ-пулпарастӣ якранг ногузир аст ҳам барои протестантизм, ҳам барои капитализм ва ҳам барои анъанаи конституцсионӣ. Алоқаи протестантизм, капитализм ва ҳуқуқи конституцсионӣ танҳо дар ҳамоиши арзишӣ набуда, инчунин решаи таърихро дар ташаккулашон ва мувофиқ омадани пайдоиши муносибатҳои сармоядорӣ бо Реформатсияи Аврупо низ мувофиқ аст⁷⁹.

Бисёр аз андешаҳои муаллиф дар масъалаи нақши таҳаввули мафкураҳои эътиқодӣ ба ташаккули андешаҳои сиёсӣ зарурат ба омӯзиш ва таҳлилро дар самти рушди шуури ҳуқуқӣ ва фарҳанги ҳуқуқии тамаддунҳо тақозо менамояд. Ба хусус омили рушди ҳокимияти судӣ, майл ба рушди моликияти хусусӣ дар кишварҳои протестантӣ (Амрико, Британия. Швеция, Норвегия) ва рушди назорати конституцсионӣ ва тамоюл ба милликунонии моликият (Франсия, Италия, Испания), дар мамлакатҳои пайравии католицизмро дошта, диққатҷалбкунанда аз кунгураи бовару эътиқодот аст. Ҳамчунин масъалаҳои матраҳнамудаи ӯ роҷеъ ба соҳибкорони бузургу шахсони кордону муваффақ аз ҳисоби протестантҳо, пулдорон аз ҳисоби яҳудҳо дар тақсими неъматҳои моддӣ таҳлилталаб аст.

Ҳамин тавр муҳаққиқ пас аз таҳлили таҷриба ва асарҳои илмӣ олимони паҳноӣ ҳамоиши анъанаи конституцсияроиро бо протестантизм дар ҳамоиши чунин арзишҳо шарҳ медиҳад:

– индивидуализми протестантӣ ва ҳуқуқи озодиҳои фардӣ конституцсионӣ, фардигарии протестантӣ дар қиблаи шарми ҷамъияти маҳкумияти ҷомеаи православӣ католикӣ ҷавобгарии шахсӣ, гунаҳкорӣ ва интиҳоби озоди амалро пешбинӣ менамояд. Охириҳо дар ташаккули мақоми ҳуқуқии шахс, масъулияти шахсӣ ва волияти конституцсионӣ нақш доранд;

– протестантизм ба шахси эътиқодманд умед ва боварӣ ба начот медиҳад. Интиҳобшуда бояд таъиноти худро масъулияти худро иҷро намояд. Вай бояд пайваста меҳнат намояд, дар ҳаёти шахсӣ муваффақият ба даст орад, саодати

⁷⁹Арановский К.В., Конституционная традиция в Российской среде. – СПб. Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 216-217.

оиларо дарёбад ва соҳиби дорой бошад⁸⁰. Тарзе мебинем, конститутсияҳо низ дар навиштаҷоти худ ба ин арзишҳо мақом арза медоранд;

– фардоният, ки аз протестантизм илҳом мегирад дар шакли эътирофи ҳуқуқу озодиҳои инсон паҳнои муносиби татбиқгардӣ пайдо менамояд. Ҳуқуқҳои табиӣ дар конститутсияҳо муаррифӣ гашта низ барои он ки эъти-модманд гарданд онҳо танҳо бо фаҳмиши ақлӣ не, балки ба бовару эътиқоди динӣ иловатан эҳтиёҷ доранд. Маҳз боварии динӣ ба онҳо нусрати идеологӣ мебахшанд⁸¹.

– протестантизм на эътиқоди раҳбонӣ – гурез аз оламро, балки эътиқоди бо заҳмат васлро тарғиб менамояд, капитализм бошад ба он даромад ва бо-игариро зам менамояд, конститутсия низ онҳоро қонунӣ мегардонад;

– протестантизм ақлгарой ва ҳақиқатшиносӣ (практичность-таҷрибага-рой)-ро ҳамчун сифати эътиқод арҷ мегузорад, конститутсия низ ба ин ар-зишҳо така менамояд⁸².

Ба назари муҳаққиқ душвор аст, ки дигар чунин таълимоти фарҳангию диниро пайдо намуд, ки чунин паҳнои мувофику мавзунӣ тартибот, қонуни-ятро дар муносибатҳои шахсӣ-ҳуқуқӣ ва ҳуқуқи умумӣ фароҳам орад ба ми-сли протестантизм пайдо намуд. Протестантизм ба асотири динӣ шароити му-соид дар ташаккули сохтори ҳуқуқи ҷомеа фароҳам овард, меғӯяд⁸³. Ан-дешаи худро муаллиф бо он низ собит менамояд, ки дар санади конституси-онии соли 1982 Канада «Волоияти Худо ва ҳукмронии ҳуқуқ» ба ҳайси прин-сипи ягонаи тартиботи конститутсионӣ дар чараёни давлатсозӣ эътироф шудааст.

Тарзе мебинем, васлшавии мафкураи динӣ ва асотири ва ё бигузур таассу-роти тираи эътиқод аз коди генетикии одамон бо ташаккули ғояи конститут-сионӣ аз ҷанбаҳои мухталиф эътироф мешавад. Қаблан мо дар бораи симмати созишномавии он ҳарф задем, акнун дар бораи ҷавҳари ташаккулу ҳуқуқу озодиҳо, ҷавобгарии шахсии инсон, фардгарой, масъулиятшиносӣ, ақлгарой ва дигар принципҳои конститутсионӣ ва иртиботи онҳо бо ҷаҳонбинии асо-тирӣ изҳори назар шуд.

Хулосаи мо: Мо албатта, чунин таъсиррасониро дар умум на инкор ва на тасдиқ намуда (чунки онҳо ба ғайр аз аломатҳои мувофиқӣ боз шарту шароитҳои муайяни исботсозиро талаб менамоянд), танҳо имконпазирии вучуди онро дар дидгоҳи ҳуди муаллифон аз назари васлияти таърихӣ дар

⁸⁰Вебер М. Социология религии (типы религиозных сообществ) / Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994. – С. 261.

⁸¹Арановский К.В., Конституционная традиция в Российской среде. – СПб. Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 230-231.

⁸²Арановский К.В., Конституционная традиция в Российской среде. СПб. Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 210-232.

⁸³Арановский К.В., Конституционная традиция в Российской среде. – СПб. Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 216.

доираи вичдони илмий эшон эътироф намуда, гуфтаним, ки Конституцияҳо имрӯз мачмуаи танҳо арзишҳои протестантизм набуда, онҳо ба таҷрибаи бойи ҳуқуқфаҳмӣ ва сохтормуайянқунии халқу миллатҳо тақия карда, таҷассуми орзуву омоли миллатҳои муайян аст.

Ҳамчунин бояд фаҳм кард, ки қабули конституцияҳои Замони нав агарчанде дар худ таҷассуми анъанаҳои эътиқодӣ ва протестантиро дошта бошанд ҳам, ин ҳислат на аз қонуниятӣ аз дин тавлид шудани онҳо, балки зарурати аз қонуниятӣ диалектикий дар худ ҷо намудани анъанаҳои неқ дар шароитҳои нав дар сарчашмаҳои нави замон нав аст, на бештар аз он. Зеро шароити нав на барои рушди қонунмандии динии фаҳм ва дарки олам рӯ задааст, балки барои ҳалли қазияи пешорӯи инсонҳои дар шароити дигар қароргирифта, тавлид шудааст, ки дар чунин шароит онҳо аз таҷрибаи то ин замон доштаи эътиқодиашон истифода кардаанд. Яъне мачмуи қонуниятҳои рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва масъалаҳои муҳочирати диссидентҳои эътиқодманд, масъалаи ҳалли баҳсҳои пешорӯи онҳо истодаро тавассути донишҳои то ин замон касб-кардашон масъалагузорӣ намудааст. Ин ҳолати муқаррарӣ ва қобили қабули рушди фазои сиёсӣ аст, ки баъдан бо дигаргонишавии сохтори нави сиёсӣ чунин таҷрибаи неқро ҷузъи фарҳанги миллӣ ва сиёсӣ дар паҳнои Конституция фаъол кард. Аз ин лиҳоз Конституцияи Амрико ҳамчун нахустхуҷҷати сиёсӣ ва ҳуқуқӣ таҷассуми рушди воқеии сиёсӣ ва ҳуқуқии миллати нави муҳочирӣ амрикоӣ дар шароити нав буд, ки дар худ беҳтарин арзишҳои ваҳдатпазири ҳам ахлоқӣ, ҳам эътиқодӣ ва сиёсиро дар паҳнои ҳуқуқ ба муқобили мардуми офатзадаи таҳҷой муттаҳид сохт. Ин конституция дар паҳнои арзишҳои инсонӣ нахуст аз муҳочирони сафедпӯст давлат бунёд кард ва сипас дигар наҷодҳоро дар поёи васлият бо давлат дар худ ҳамчун шаҳрванди озод қабул кард.

Конституцияҳои давлатҳои миллӣ таҷассуми мафкураи сиёсии ҳуқуқии халқ ва шохроҳи таърихӣ давлатдориву ҳуқуқэҷодқунии миллатҳои сиёсӣ аст. Конституцияҳо дар шароити муосир қонуни асосии ҳар давлати миллӣ буда, моли сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва таърихӣ ҳамон халқу миллати соҳибдавлат аст, на идомаи рушди фарҳанги диндорӣ ва эътиқодӣ. Аломатҳои эътиқодӣ ҳамчун як рукни ҷомеаи озод ва эҳтироми арзишҳои фарҳангӣ миллӣ ва ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ ба мисли ҷаҳонбинии ахлоқӣ, илмӣ, технологӣ ва ғ. ба конституцияҳои нав роҳ ёфтаанд.

Аломатҳои миллӣ ва эътиқодии конституцияҳои миллӣ дар даврони баъдазсекулярӣ.

Аз ин хотир, он чизе, ки дар иртибот бо андешаи баъзе муаллифони роҷеъ ба алоқаи ташаккул ва рушди конституция дар ғарб бо ғояи протестантизм гуфта шуд, новобаста аз он, ки онҳо пояҳои воқеӣ доштанд, ҳаргиз маънои онро надорад, ки майл ба тарғиби ғояи динӣ ва андешаҳои протестантизмро

дар ташаккули конститутсияҳои нав менамояд. Баръакс мо ба инъикоси воқеии ташаккули анъанаи конститутсияфаринӣ дар Ғарб таваҷҷуҳ карда, аз неруи ҳамоиш ва таҳаммули онҳо дар васати ҷаҳонбинии секулярӣ ва эътиқодиашон таваҷҷуҳ менамояд, ки чи тавр онҳо бо мақсади ободии зиндагии халқашон тавонистанд миёни ҷаҳонбиниҳои мухталиф созиш биандозанд, ва консепсияи офариниши «биҳиштро дар рӯи замин» масъалагузорӣ кардаанд. Талаботи замони баъдазсекулярии давлат (пас аз ҳодисаи сентябри соли 2001 – Ю. Хабермас) низ ин нуктаҳои ҳамоишро аз миллатҳои зиндаю рушдкунанда тақозо дорад. Зеро замони тазоддҷуно муноқишаи мафкураҳо ва ҷанги ҷаҳонбиниҳо гузашт, замони ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммул ва эҳтироми ҳамдигарӣ фаро расидааст.

Чунин ҳамоиши мавзунӣ арзиширо мо низ метавонем дар ҷаҳонбинии исломӣ ва боварҳои ботиниамон бо андешаҳои конститусиониамон дар алоҳидагӣ вобаста ба мавзуоти мухталифи арзишӣ на танҳо пайдо намоем, балки иртиботи устувори мантиқии онҳоро дар коди генетикии халқамон инъикос ва матраҳ созем. Мисол, дар қисми 2 моддаи 34 Конститутсия омадааст: «Падару модар барои таълиму тарбияи фарзандон ва **фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъминоти иҷтимоии падару модар масъул мебошанд**». Ин навъ меъёр дар конститутсияҳои ғарбӣ ва аврупоӣ дида намешавад, ин аз талаботи ҳадиси паёмбари ислом ва ахлоқӣ шарқии мост, ки ҳам таълиму тарбияи фарзанд аз номи нек гузоштан то саводу дониш додан ва ғамхорӣ бар саломатиаш бар уҳдаи волидон аст ва ҳам нигоҳубини падару модар дар айёми пиронсолӣ барои фарзанд фарз аст. Зеро дар ҳадис омадааст: «Некӯӣ бар модару падар фозилтар аз намозу рӯзаву ҳаҷ ва умраву ғазо аст.»⁸⁴ Ҳамчунин дар ҳадиси дигар омадааст, ки ҳамагон тавре, ки падару модарро ҳақ ҳаст ба фарзандон, фарзандонро ҳақ бар волидон аст, ҳаққи номи нек, таълим додан, адаб омӯхтан ва оиладор кардан⁸⁵. Ин ва дигар меъёрҳои конститутсия худ гувоҳи он аст, ки қонуни асосии мо саршори ғояҳои алдгустарии фарҳанги миллии мост, ки дар нуктаҳои муайян бо оину эътиқоди мо созиши ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ дорад.

Дуруст аст, ки дар бораи таъсири аввалӣ, яъне арзишҳои исломӣ ба охири ба конститутсия дар шаклҳои қолабӣ ва меъёрҳои конститутсионӣ барои мо мушкултар аст, ки мисли олимони ғарбӣ далеловарӣ намоем, чунки конститутсия ба мо сараввал шаклан ва рамзӣ чун дастоварди тамаддуни ғарбӣ ва аврупоӣ ворид шудааст. Конститутсия маҳсули ақлу хиради инсон, ганҷинаи ҳайри ҷамъият ва ҳукуку озодиҳои инсон ва заминаи воқеии рушди низоми ҳуқуқии давлати дунявӣ аст. Вале ин конститутсияҳои халқӣ дар сарҳади муайяни эътирофи ҳаққи халқу миллатҳо бо бовару эътиқоди мардум

⁸⁴Ниг.: Абӯҳомид Муҳаммади Ғаззоӣ, Кимиёи Саодат. Ҷилди 1. Душанбе: «ЭР-граф», 2008. – С. 512.

⁸⁵Абӯҳомид Муҳаммади Ғаззоӣ, Кимиёи Саодат. Ҷилди 1. Душанбе: ЭР-граф, 2008. – С. 512-513.

ва ҳар инсон низ арҷгузориҳо дорад. Арзишҳои эътиқодӣ, ахлоқӣ ва маданӣ ҳамчун ҷузъи фарҳанги миллий ба сони арзишҳои конститусионӣ баромад намуда, ҳосияти айнияти конститусионии давлатро таъмин карда, худӣ будани ғояи конституциядориро ба табиати рӯҳи миллий ва доштани қонуни роҳбару роҳнамою асосӣ мисли конституция дар коди генетикии миллати мо ва таҷрибаи таърихи сиёсӣ ҳуқуқи халқу фарҳанги миллиамон ҳоҷати баҳс нест.

Ин аст, ки баъзе муҳаққиқони исломӣ ва миллий дар тақвия ба «Саҳифат-ул-Мадина» – соли 622, ки дар Ясриб дар заминаи мушоҳидаи паёмбари ислом бо яҳудон ва мардуми таҳҷоно муҳочирони мусулмон қабул шуда буд, чунин як кӯшишҳоеро оид ба исботи таҷрибаи конституциянависиро дар Шарқ кардаанд ва ин ҳуҷҷатро чун нахустин конституцияи тамаддуни исломӣ шарҳу тавзеҳ додаанд. Дар асл ин ҳуҷҷат зиёд аз меъёрҳои эъломиёвӣ ҳамзистӣ ва таҳаммулгароиро миёни адён ва ташкили зиндагии ороишта байни муҳочирони маккию ясрибӣ доро аст, ки далолат бар сифатҳои зотиӣ дар шакли созиш ва эътирофи ҳақҳо дар намои конституция мекунад.

Аммо дар асл бояд ба инобат гирифт, ки ин шартнома аслан ду ё се аломати Конституцияро доро аст, на ҳамаи сифатҳои онро, конституция дар ҳамаи шакле, ки имрӯз маъмул бо тамоми аломатҳои ва бо ҳамаи мазмуне ки ба ҳукми одат даромадааст ҳамчун ҳуҷҷати расмӣ шакли ҳуқуқӣ бо усулҳои ҳосаи қабулаш, ба кишварҳои шарқӣ воқеан аз Ғарб омадааст. Аммо бо вучуди ин, ин ҳақиқат ҳаргиз маънои онро надорад, ки конституцияҳои кишварҳои шарқӣ берун аз анъаноти шарқӣ тарҳрезӣ мешаванд ва шарқӣ чунин хиради доштани қонуни асосӣ ва мутамакказеро дар тамаддуни худ надоштанд. Баръакс вучуди чунин хотираҳои ҳуқуқӣ қабул ва тасдиқи конституцияҳо дар давлатҳои миллий ва мусулмоннишин дар заминаи хотироти таърихӣ даврони тамаддуни исломӣ ва қабл азисломии халқу миллатҳо дар асл роиҷ гардонд. Иддае аз давлатҳои исломӣ то ҳанӯз конституция надоранд онҳо ба Қуръон ва ё дигар сарчашмаҳои динӣ ҳамчун асноди конститусионӣ тақвия мекунанд.

Дигар назари наздик ба ғояи созишномавӣ будани ҷамоаи муслимӣ, ки аз сифати конституцияҳои муосир аст – Шартномаи Мисоқ аст, ки дар Қуръон дар сураи Аъроф оятҳои 172-173 оварда шудааст.

§ 3.7. Назарияи шартномавии конститусионӣ ва табиати ҳуқуқи он

Яке аз шаклҳои маъмули ташаккули давлат, ки ба табиати таҳияи муносибати байни афрод ва ҳокимият васлият дорад ин ғояи шартномавии пайдоиш ва зуҳури давлат аст. Ин ғоя ва концепсия тибқи андешаи олимони то ба қадри таърихи тафаккури инсонӣ реҳлат карда то ба решаҳои динии зуҳури худ мерасад. Тибқи сарчашмаҳои динии ҳам насрония ва ҳам ислом ин рамузи

таъсиси низоми идора дар муносибати Худованд бо бандагонаш ишора гаштааст. Ҳатто низоми машҳури демократияи муосири амрикой, ки решаи асли ҷаҳонбинии худро аз нахустин мухочирони пилигрини протестантҳо дар киштии Малсборо рафта мерасад, дар асл ба назари олимони таърихдон ғояи коммунаи идораи худро дар қолаби ҳамон тафаккури динии насронияи бостон тарҳрезӣ намудааст.

Дар баробари ин ин назария барои фарҳанги миллии мо ҳанӯз аз даврони тамаддуни зардуштӣ ва баъдан дар замони фарҳанги исломӣ бегона нест. Баръакс қабл аз насронӣҳо пайравони Зардушт дар созишномаи байни Ахуро Маздо ва Ҷамшедшоҳ оид ба рад шудани низоми идораи динӣ ва қабули рисолати паёмбарӣ, масъалаи идоракунии адолатноки дунявиро матраҳ кардаанд.

Агар ба оилаҳои динии ҳуқуқ мабдаи илоҳӣ ва динии идораи давлатӣ хос бошад, аз ҷумла ба насрония ва ислом низ, пас дар зардуштия шакли ибтидоии ҳокимият – ҳокимияти дунявӣ мебошад. Саҳнаи пайдоиши қудрати сиёсӣ дар «Авесто» чунин оварда шудааст: «Зардушт аз Ахура Маздо пурсид: «Эй хиради муқаддас, дар байни мардум, ғайр аз ман, бори нахуст бо кӣ суҳбат кардӣ ва дини ахурой ба кӣ додӣ?» Ахура-Маздо гуфт: «Эй Спантаман Зардушт, ғайр аз ту бори аввал бо Йимаи зебо (Ҷамшедшоҳ), соҳиби рамаҳои хуб суҳбат кардам ва дини Ахураро супурда гуфтам: «Эй Йимаи зебо, писари Вивахват. Ман дини худро ба ту месупорам». Йима ҷавоб дод: «Эй Ахура Маздо, хиради муқаддас, ман барои кори таблиғу нубувват офарида нашудаам». Пас ба ӯ гуфтам: «Барои ту беҳтар аст, ки парваришу афзоиши дунёро бикун». Йимаи зебо гуфт: «Мепазирам, вале ба шарте, ки дар мулки ман на боди сард вазад, на боди гарм, на беморӣ бошад, на марг». Баъд ба Йима ду чиз додам⁸⁶: ангуштарини тиллоӣ ва асои тиллоӣ. Бо онҳо Йима соҳиби қудрат шуд»⁸⁷. Ҳамин тавр, пайдоиши давлат тибқи қарордоди Ҷамшедшоҳ ва Ахуро Маздо нахуст ҷанбаи дунявӣ гирифт.

Дар Куръони карим низ дар сураи 7:172/173 (яъне дар сураи Аъроф) ояте аст, ки дар он ишора шудааст: 172. «Ва чун Парвардигори ту аз пушти банӣ Одам фарзандонашро гирифт⁸⁸ ва онҳоро бар худашон гувоҳ гардонид. (Гуфт:) «Оё Парвардигори шумо нестанд?» Гуфтанд: «Оре, ҳастӣ гувоҳӣ медиҳем». То рӯзи қиёмат нагӯед: «Ҳамоно мо аз ин беҳабар будем»⁸⁹. Ба

⁸⁶Дар Вандидод ин ду ашё «сувраи заррин» и «аштраи зарнисор» номида шудаанд, муҳаққикон маънии онҳоро ба таври гуногун шарҳ медиҳанд. Масалан, Дармстетер «аштра»-ро шамшер медонад, аммо Де Харле ва Бартоломе онро бо қамчин аъният медиҳанд. Пури Довуд бошад онро бо асои тиллоӣ аъният додааст. «Сувра»-ро баъзеҳо ангуштарин, баъзеҳо ҳамчун най – асбоби мусикӣ таъбир кардаанд. Ниг.: Дӯстхоҳ Ҷ. Авесто. – Душанбе. – 2001. – С. 425; 597; 598; 703.

⁸⁷Ниг.: Муминджанов Х.Х. Философские проблемы зороастризма. – С. 218.

⁸⁸Яъне ишора ба рӯзи паймон меравад, ки Худовнад аз Одам фарзандони ӯро пайдо кард ва аз онҳо фарзандонашонро ба тартибе, ки минбаъд амалӣ шуд.

⁸⁹Куръони карим. Сураи Аъроф ояти 173-174.

андешаи муфасссирон ин ҳамон созишномаи Мисок аст, ки Худованд дар рӯзи офариниши инсон ба насли инсонӣ баст, ки мазмуни аслаш шинохти Худованди худ итоат ба амрҳои он ва дурӣ чустан аз наҳии вай буд. Худованд дар он рӯз худро ба бандагонаш муаррифӣ карда мегӯяд «Оё ман парвардигори шумо нестам», бандагон мегӯянд «Оре, ҳастӣ гувоҳӣ медиҳем», ҳамин гувоҳӣ ин нахустин аҳде буд, ки бо насли инсонӣ баста шуд ва баъдан инсон бо роҳу воситаҳои гуногун дохили фарҳанг ва эътиқоди исломӣ мегашт ё тартиботу масъулиятҳоро иҷро ва ё рад менамуд. Аммо сарчашмаи гирифтани ин масъулият ва бори амонати имондорӣ дар ҳамон рӯзи нахусти гуфтугӯи Офаридгор бо рӯҳи одамон (машҳур ба рӯзи Мисок) буд, ки худӣ бандагон озод гувоҳӣ дода буданд. Яъне, қарордод миёни бандагон ва Худованд озодона бидуни иҷборӣ бо ризояти тарафайн баста шуд, ки яке Офаридгор бо низому тартиб ва меъёрҳои муқарраркунанда ва дигар тараф бандагон субъектони иҷрокунанда муаррифӣ шуданд ва ба эътирофи ҳамдигар қоил гаштаанд.

Ҳамин гуна сифати шартномаи ҷамъиятӣ ҳамин усули созиш бастанӣ одамон баъдан ҳоси зиндагии одамон дар ҳаёти иҷтимоӣ гашта, ҳоси конституцияҳои навишта шудааст, ки дар он шахрвандон байни худ ва бо қудрати сиёсӣ ва навъҳои эътирофшудаи он созиш мекунанд ва шахрвандон тақдирӣ зиндагии иҷтимоии худро ба мақомоти давлатӣ вогузор менамояд. Албатта ин равиш ҷое дар иртибот бо назарияи илоҳӣ ва ҷое дар заминаи дастоврадҳои ақли инсонӣ ва талаботи дунявии инсон рӯнамо гаштааст. Ҳар ду ҳолат низ қомилан ҳуқуқ ба рушд доранд. Вале ҳар ду ҳолат низ мушкилиҳои худро дар ҳаёти воқеӣ дороанд. Аз ин хотир дар ҷараёни омӯзиш ба таҳлили объективӣ ва нақди камбудӣҳо таваҷҷуҳ кардан дар ҳар ду паҳно ба ғоидаи илм ва кашфи ҳақиқат ҳоҳад буд.

Мо таҳаввулотӣ мазмунию шакли арзиши иҷтимоиро дар паҳнои ҷаҳонбинӣҳо объективӣ мушоҳида мекунем, ки ин раванди муътадилу табиӣ рушди мафкура ва ҷомеаҳо аст. Вале дар зинаи ҳазми он тавассути тафаккур аксари назарияҳо ба мушкилиҳо рӯ ба рӯ мегарданд. Ҳатто худӣ назарияи илоҳӣ низ бо чунин ҳуқуқи нахустгониаш зиёд мешавад, ки баҳсу қонуниятҳои ақлониро бо тангназарии омиёна инкор месозад ва роҳи фаҳми худро ба самти ҳақиқат тавассути маҳдудияти озодиҳо баста мекунад. Ҳол он ки Офаридгор чунин қонуниятҳои ақлониро дар бунёди ҷомеаи идеалии худ ба инобат гирифтааст. Мисол дар баробари бастанӣ созишномаи нахуст ихтиёрӣ бандагонро бар шинохти худ қоил намуда, ба онҳо озодии ихтиёр ва имкони ҳалли масъулиятҳоро дар доираи имкон додааст. Бузургтарин неъмат дар ин созишнома аз назари илми ҳуқуқ воқеан озодии ихтиёр аст, ки тибқи ин принцип «дар дин ва эътиқод иҷборӣ» (2:256) нест гуфтааст, Офаридгор. Дигар ин ки масъулиятро беш аз андозаи тавоноии бандагон вогузор накардааст. «Худой бар ҳеч кас бештар аз тавоноияш масъулият воҷиб намекунад» (2:286). Маҳз ҳамин ду принциби васеъ ба мисли ду қонунияти муҳимми

ташкили ҳаёти иҷтимоӣ баъдан ба тарозуи адли исломӣ неру башидааст. Зеро бидуни озодии ихтиёр ва масъулияти бо қудрати шахс тавъам татбиқи адл номумкин аст.

Тарзе мебинем, дар ин оятҳо воқеан як навъ аҳд - шартнома миёни Худованд ва инсонҳо-бандагон баста шудааст, ки одамоне бандагии худро назди Офаридгор ҳанӯз дар олами то пайдоишашон эълон кардаанд. Масъалаи мазкур дар улуми исломӣ аз самтҳои мухталиф мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Ҳатто назари вижае нисбат ба он аз кунгураи офариниши инсон дар ҳолати «ҳастии илоҳӣ» (бытие божественное) абадӣ, ки дар ҳамбастагӣ бо Ё сурат мегирад ва дар ҳолати зуҳури мубрами воқеӣ ҳамчун «махлуқи офаридашуда»-и Худованд аз ҷониби сӯфиёни машҳур Ҷунайдӣ Бағдодӣ, Ҳучвирӣ, Ибни Арабӣ ва дигарон баён гардидааст⁹⁰.

Дуруст аст, ки сӯфиён бештар ба ҳолати зуҳури бандаҳо дар зоти илоҳӣ ва дар ҳолати воқеӣ ҳамчун ҳамбастагии хоса бо Худованд масъаларо матраҳ намудаанд. Вале, бо вучуди он ҳуди умумият бахшидани инсон дар ибтидои Офариниш ва бозгашти он ба ҳолати аввалаш дар ҳолати фано худ як концепсияи ягонагии Худованд ва инсонро дар хилъати офариниши олам ва таъиноти инсон дар он ифода менамояд. Инсон тибқи андешаи сӯфиён ҳамчун офаридашудаи Худованд ҳамчун ҷузъи рӯҳи дамида то ба ҳақде муқаррароти илоҳиро иҷро менамояд ва рисолати худро мутобиқ ба талаботи шаръӣ иҷро менамояд, ки вай сифатҳои шахсиашро гум намуда сифатҳои касб мекунад, ки онҳо ба ӯ имкон медиҳад, ки вай субстансияи ҷавҳари зуҳури Худованд мегардад.

Шахсият гум мешавад фано меёбад ва дар худ симои муқаррароти Худовандиро инъикос менамояд. Ба қавли муҳаққиқони сӯфизм: «Дар маҷмӯъ инсон аз ҳама ҷо ҳамчун шахс гум мешавад, мавқеи ҷойузинии Худо мегардад. Бо мақсади он ки паёми Худоро расонад ва барои сифати Вай муаррифғари сохтораш бошад»⁹¹. Равшан аст, ки сӯфиён бо ин васила таваҷҷуҳи асосиро ба ғояи ягонагии олам ва Худованд намуда назарияи тавҳидро ҳамчун муваҳҳиди асил комил шарҳ медиҳанд. Вале ин корро онҳо бидуни риояи талаботи қонун, ки инсон дар назди Худованд бар дӯш гирифтааст, ҳал карда наметавонанд. Аз ин ҷост, ки ишора мегардад: «Барои инсон уҳдадорӣ мегузорад, ки Қонунро (шариатро) ба хоҳири далеловариаш дар қиёмат иҷро намояд»⁹². Тарзе мебинем воситаи қаробати инсон бо Худо маҳз рияи меъёрҳои ҳукукист.

⁹⁰Ниг.: Насыров И.Р. Основания исламского мистицизма (генезис и эволюция) 3-е изд., испр.и доп. – М.: ООО «Садра», 2023. – 552 с.

⁹¹Насыров И.Р. Основания исламского мистицизма (генезис и эволюция) 3-е изд., испр.и доп. – М.: ООО «Садра», 2023. – С. 330-331.

⁹²Насыров И.Р. Основания исламского мистицизма (генезис и эволюция) 3-е изд., испр.и доп. – М.: ООО «Садра», 2023. – С. 331.

Ин, албатта, қонуниятӣ умумиэътирофгаштааст, ки субъекти таҳияшуда ба қоидаи неруи офаридашуда тобеъ аст. Агар ин қоида ва ҳикматро мо ҳамчун параллел ба давлату ҷомеа гузаронем, мо эҳсос мекунем, ки давлат ҳамчун таҳиякунандаи низому тартибот қонуну қоидаҳое меофарад, таҳия мекунад, ки шаҳрвандонро водор ба риояи максималии онҳо ба шакл ва намои асли давлат ҷавобгӯ даъват менамоянд. Ин корро дар ҳамон ҳолат давлат низ ба сони қоидаи ваҳдонияти илоҳӣ имкон дорад муяссар шавад, ки агар дар меъёрнавиштаҳои худ саодати комили инсонро барои худ ва ҳар инсон дар ҳамоҳангӣ ҳамчун ҷавҳари ваҳдати давлат ва шахс роҳандозӣ намояд. Шаҳрванди одӣ дар риояи талаботи қонун ва меъёри Конститутсия дар асл на талаботи давлатро мебинад, балки манфиат ва ғоидаи худро эҳсос намояд. Зеро Конститутсия маркази муттаҳидаи ормони мардум ва ҷомеа шуда бошад. Дин ин корро бо иловаи ваъдаи охират устувор менамояд. Давлат имкон дорад бо ваъдаи шароити зиндагии арзанда ва ободии ҳаёти ҳидоятгар ба некукорӣ ва саодати дорайн мардумро раҳсипор созад.

Дар ин равиш, албатта, давлат кӯшиш мекунад саодати табиати инсонро ҳамчун ҳолати маҷозӣ пайдо намояд ва меъёрҳоеро мутобиқи он офарад, ки инсон барои иҷрои онҳо ҳавасманд буда, худро ба олами виртуалии меъёрҳо маънавӣ қомилан ҷойгир намояд ва аз он ҳолат ба ҳаёти воқеӣ рӯ орад. Ин ҳолат инсонро ҳамчун шаҳрванди намунавӣ дар қолаби дастуроти давлатӣ бо умеду боварӣ рӯҳан тақмил дода, ба офариниши инсони солеҳи риоякунандаи қонунҳо мувофиқи матлаб мегардонад.

Яъне, дар консепсияи давлати демократӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ низ имкони истифодаи таҷрибаи рӯҳонии ваҳдати умум имкони истифода шуданаш мумкин аст, вале танҳо дар шакли равиш ва усул на бештар аз он. Дар чунин сурати истифодаи усулӣ мо ҳолати умумият дар дастрасии ваҳдат миёни аъзои ҷомеа ва қудрати сиёсӣ дар шакли иртиботи қавии маънавӣ пайдо намуда, субъектро бо мазмуну муҳтавои табиати давлати демократӣ ҳамчун паҳноӣ розу ниёзи шахсӣ наздик то нуктаи умумияти ҳадафманди неқӯкорона эҳсос мекунем. Зеро ҳамоҳангӣ ва ҳамовозии ҳукуку озодиҳои шахсӣ, ки ифодаи бевоситаашонро дар Конститутсия ва қонунҳо пайдо менамояд, платформаи муттаҳидӣ ва ҳамвози шаҳрвандон бо сиёсати ҳукуқӣ гашта, аъзои ҷомеаи шаҳрвандиро мутобиқ ба дурнамои давлати ҳукуқӣ ташаккул медиҳад. Инсон дар Конститутсия маҷмуаи розу ниёзи худро эҳсос карда иҷрои онро иҷрои иродаи худ дарк мекунад ва ҳифзи онро ҳамчун манфиати шахсӣ ва зӯҳури иҷтимоияш дарк мекунад ва барои барқарориро устувори он ҳамчун паҳноӣ саодати шахсияш, ки ба талаботи моддию маънавияш ҷавобгӯ аст, мубориза мебарад.

Ин ҳолати истифодаи усулӣ, ки дар алоқамандии устувори раивши эътиқодӣ ва таъсири меъёрҳои ахлоқӣ сурат мегирад, ҷомеаро аз рушди бесарҳади ҳукуқҳои шахсӣ ва мутлақияти ҳолати фардӣ ва қавравиҳои озодӣ, ҳифз мекунад. Маҳз нобудии ин ҳолат имрӯз санги вазнини маломати

амалҳои ғайриахлоқӣ ва ғайриэтикодиро дар шакли таҳочум ба ҳолати биологӣ ва табиноти иҷтимоию ҳолати равонии инсон дар кишварҳои пешдасти ғарбӣ расонида истодааст.

Протестантизм, ки тавассути лаззати озодӣ ва қудрати ақл тавонист давлатҳои аврупоиро аз зери юғи католицизм ва клераликализм ҳалос намуда, роҳ ба сӯи давлатҳои секулятивӣ, бо арзишҳои озодӣ ва ақлгарой кушод, бо мурури замон тавассути ҳамин ду арзиши инқилобӣ қабри худро меканад. Бале, ақлгарой бо худрпарастии бемислу худтозии ғайриахлоқию берун аз боварҳои инсонӣ ва озодии дар камини нафси одамон ва кашишҳои завқи табиӣ рушдкардаи дар саманди озодиҳои инфиродӣ ништаи демократияи муосир, инсонӣ навро аз хатти сурхи таърихӣ рушди маънавӣ ва ахлоқияш берун карда истодааст. Ин ҳолати рушди озодиҳо ва худкомагии ақлонӣ дар созиш бо манфиат ва кашишҳои талаботи савқи табиӣ инсонҳо хатти рушди таърихӣ маҳлуқи сотсиобиоравониро аз дохил, ҳам дар олами ботинӣ вайрон намуда, аз хориҷ ҳам шаклан ба таназзул кашида, бузургтарин роҳнамои ҳаёти ҳуқуқӣ – конституцияҳо ҳамчун паҳноӣ рафтори бесарҳади талаботи маънавӣ ва моддӣ дар ҷомеаҳои озоду сармоядорӣ сӯистиқода менамояд.

Ин ҳолат дар заминаи донишу саводи баланд ва дастовардҳои технологияи инқилобҳои рақамӣ дар фазои озоди интернетӣ ба манфиати як гурӯҳи муайян ва як қишри давлатҳои аз назари илмӣ-технологӣ – ҳарбӣ пешрафта хизмат намуда, модари арзишҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқии баробарӣ, адолат ва инсофро дар домони манфиати фарогир қурбон кардааст. Инсонӣ тавассути маҳдудиятҳо ба фазои низому тартиб ва адолати нисбӣ воридшуда (Кант И.) ва падидаи конституционализмро ҳамчун маҳдудияти қудрати сиёсӣ дар муқобили ҳақҳои табиӣ эълонкарда, бо шикасти ҳамин сарҳади маҳдудиятҳои ахлоқӣ дар паҳноӣ озодиҳои инфиродӣ зери кашиши ғариҳои табиӣ аз сари нав ба олами бенизомӣ ва анархияи табиӣ рӯ овардааст. Ин ҳама гувоҳи он аст, ки арзишҳои муайяни мусбат аз андозаи зарурӣ берун ҷаста, дар хизмати нерӯҳои акси неқӣ – бадихо қарор гирифтаанд.

Маҳз вучуди сарҳади муайян ва ҳадди эътидоли орзуву омол ва манфиатҳои аслии шаҳрвандон дар матни қонунҳо ва санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ кафолати риояи онҳо аз ҷониби омма ба манфиати шахсӣ ва умумӣ устувор мегардонад ва онҳо то ба ҳукми одат таҳти низому тартиби муайяни ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ табиӣ медиҳад. Ба ҳукми одати миллат даромадани меъёрҳои қонун дар ҷомеаи шаҳрвандӣ иртибот дорад ба дарёфти нуктаҳои ҳамоҳансии манфиати шахсу давлат, ки сатҳи баланди ҳамоҳансии шаҳрвандон бо давлат аст, ин ҳамон як навъи дигари «фаноёбии шахс дар сифатҳои зотии ташкилоти сиёсӣ аст» ба қавли мутафаккирони илоҳиётӣ аст, ки дар партави меъёрҳои дунявӣ сурат мегирад. Ин навъ шаҳрвандон бо патриотизми хоса дар алоҳидагӣ ва дастаҷамъӣ шарафмандона қонунҳои давлатро ба меъёри зиндагии ҳаррӯзаи худ табиӣ дода, давлати хешро

хамчун падидаи мусбати маънавӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, ки ба рӯҳу равон ва талаботи модии онҳо дар сатҳи муайяни имконпазир ҷавобгӯ аст, мусбат муаррифӣ менамоянд. Намунаи чунин шахрвандро дар давлати демократӣ инсонҳои солаҳои ҷаҳонандаи қонунҳо ташкил мекунад. Заминаи ташаққули онро демократияи асил ва қонунҳои давлати дунявӣ ва адолатнок ташкил медиҳад. Дар маҷмӯъ шароити ташаққули инсонро дар чунин шароит фабрикаӣ – корхонаи коркарди инсонӣ солаҳо ва саодатманд менамоянд, ки дар партави консепсияи ғояи коммуникативии ҳуқуқ мавзун нашъунамо менамояд.

Ҳамин тавр, ҷиҳати ҳамоиши манфиатҳои шахс бо давлат дар паноҳи давлати демократӣ ва то зинаи муқаддасият бардоштани меъёрҳои Конституция ва шаъну эътирофи онҳо, пешорӯи мо се роҳ истодааст. Се роҳе, ки ба тарзи худ коркарду механизмҳои густурдаи фаъолияти фабрикаӣ тавлиди инсонӣ саодатмандро аз назари ҳуқуқӣ дар партави ҷаҳонибинӣ ва тамаддунҳои башарӣ имконпазир менамояд.

Якум, таҷрибаи конституциягароии ғарбӣ бо олоиши эътиқод (протестантизм). Дар мо умумият байни меъёрҳои Конституция ва сарчашмаҳои асосии диниямон дар қолаби фаҳму дарки мазҳаби ҳанафӣ ислом вучуд дорад. Гузашта аз он аксари қулли шахрвандони мо мардуми эътиқодманданд ва дар арҷгузори меъёрҳои исломӣ санъати ахлоқӣ ва табиӣ доранд. Вале мушкилӣ он аст, ки таассуб ва хурофот дар мо зиёд аст ва ин ҳамоишро онҳо нодуруст фаҳмиданашон мумкин аст. Барои ин ҳам сатҳи маърифати ҳуқуқӣ ва ҳам маърифати динӣ омода нест. Ва аз тавсеаи бечои ин усул имкони хатар ворид шудан ба табиати давлати дунявӣ вучуд дорад.

Дуюм, ба умумияти маъноӣ ва ғояи роҳбарикунандаи фикрӣ дар ташкили ҳаёти шахсӣ ва дастаҷамъӣ таъдил додани манфиати шахс ва давлат. Шахрвандон дар талаботи меъёри Конституция манфиату ғоида ва дар инкору раддаш зарару офати худро на танҳо бинад. Балки воқеан эҳсос ва дарк намоянд. Барои ин зарур аст, ки меъёрҳои конституционӣ пайваста дар самти ифодаи манфиати инсон ва ҳуқуқу озодияҳои рушд қарда, таҷрибаи татбиқи онҳо дар доираи манфиати инсон ва фард пайваста таъмил ёбад. Таҷрибаи судии ҳимояи ҳуқуқу озодиҳо дар партави татбиқи бевоситаи меъёрҳои конституционӣ таъмил қардад. Масъулияти мақомоти давлатӣ дар назди шахрвандон мутобиқ ба меъёрҳои конституционӣ тавассути ҳокимияти судӣ таъмин шавад. Маърифати ҳуқуқии шахрвандонро баланд намуда, интизоми шахсони мансабдору мақомоти давлатӣ дар самти риояи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон устувор қарда шавад. Инсон ва ҳуқуқу озодиҳои воқеан то сатҳи муқаддасияти фикрӣ ва маъноӣ бардошта шуда ченаки ҳама неъматҳо буданаш аз гунаҳои мухталифи фарҳағӣ тарғиб ва татбиқ қардад.

Талаботи моддаҳои 5, 10 ва 14 Конституция ба сифати талаботи ҳамагонӣ ба принсипи зиндагии иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ таъдил ёбад. Ин роҳ ба табиати давлати демократӣ ва дунявӣ созгор буда заминаи фабрикаӣ коркарди инсонӣ саодатманд ва солаҳо хоҳад шуд.

Сеюм, роҳи орому осоиштаи ҳамовозии меъёрҳои дунявӣ ва эътиқодӣ дар партави Конститутсия тавассути меъёрҳои ҳуқуқии давлати дунявӣ. Истифодаи ҳамоҳангӣ ва ҳамовозии давлати дунявӣ бо арзишҳои таҳаммулгарои динӣ, риояи талаботи принципи озодии вичдон ва эътиқод дар партави давлати дунявӣ бо усули «то сарҳади қонун». Ин роҳро мумкин аст, эҳтиёт-корона мутахассисони варзидаи илм дар самтҳои муайяни тарғиботӣ ва таҳқиқоти илмӣ истифода намојанд, ки нуктаи ниҳоии он ба концепсияи «бунёди ҷомеаи одилона дар рӯи замин» ва ташаккули «фабрикаи коркарди инсонии солеҳ ва саодатманд» дар замони муосир мусоидат менамојад.

БОБИ 4. АЗ ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ КОНСТИТУТСИЯҲО

§ 4.1. Идомаи баҳси таърихӣи вучуди ғояи конститутсия дар шарқ

«Агар дар бораи таърихи бостон фикр карда, навоҳа-
риҳои муосирро эҳсос намой, пас метавонӣ устод шавӣ».

Конфуций⁹³

Назари васеъ ба меъёрҳои мухталифи давлатдорию макоми ҳуқуқии шахс ва табиати ҳуқуқии зиёд аз сарчашмаҳои меъёрии дар Шарқ амал намуда, дар мадди аввал ба мисли Эломиаи Куруши Кабир, Қонунномаи Хамурабӣ, Ману, Қонунномаи Сосониён, Ясо, Тузуки ва ғ. ҳар як шаҳодати доштани мардуми ин минтақахоро ба қонунҳои асосӣ ва марказӣ дар садсолаҳои давлатсозиашон собит менамояд. **Дуюм**, байни меъёрҳои ин сарчашмаҳо ва арзишҳои имрӯзаи конститусионӣ мунсифона бояд эътироф сохт, ки ҳамоҳангии зиёдро низ пайдо намудан мумкин аст. Ва **сеюм**, вучуди чунин як қонунҳои муҳиму бардорандаи арзишҳои ҷомеасозию давлатсозӣ дар ҳама давраҳои давлатдорӣ мардуми Шарқ, аз **ҷумла форсҳо дар шаклҳои гуногуни динию дунявӣ мавҷуд будааст. Чорум**, ягона омиле, ки тафовути фарҳанги ҳуқуқии ғарбиро дар муносибат ба истилоҳи конститутсия ҳамчун падидаи таҳҷонӣ шаклан ғарбӣ нисбат ба тамаддуни шарқӣ афзалият медиҳад, ин ҳамон таъсири тасаввуроти протестантизми ғарбӣ ба ҷомеасозию давлатсозии эшон аст, ки дар ҳамоҳангӣ бо ҷомеаи сармоядорию иқтисоди озодаи бозоргонӣ дар пасманзари инқилобҳои буржуазӣ мавзун афтидааст. **Ва ниҳоят панҷум**, дар сурати таҳқиқоти васеи таърихӣ ҳуқуқӣ дар марғзори хотираи тафаккур ва амалияи ҳуқуқии шарқ, бо эҳтимоми қавӣ имкон дорад, ки зиёд аз намунаҳои ғояҳои конститусиониро пайдо намоем.

Ин ҳама гувоҳи он аст, ки доштани қонунҳои асосӣ, сохтор муайянкунанда фарқаш нест бо чи ном бо истифодаи истилоҳи конститутсия ва ё ғайри он, дар раванди рушди давлатдорӣ Шарқ имконпазир буд ва мубрам ҳамчун аломати рушди давлатдорӣ дар шароити имрӯзу фардои халқҳои он боқӣ хоҳад монд. Яъне, Конститутсия ба табиати ҳуқуқӣ ва давлатдорӣ мардуми шарқ таърихан ҳодисаи бегона буда наметавонад.

Ҳамзамон, бояд эътироф кард, ки бартарии шаклӣ ва меросии фикри ғарбӣ дар таҳияи конститутсияи Замони нав, албатта, иртиботи конститутсияҳои шарқиро бо тасаввуроти эътиқодию боварҳои ҳуқуқияшон дар умум инкор карда наметавонад. Вале аз ҳад зиёда ба сарчашмаҳои маънавию эътиқодӣ часпондани баромади меъёрҳои конститусионӣ хатари бартарият ва афзалияти дингароиро на танҳо зиёд менамояд, балки бештар аз

⁹³Конфуций, В переводе и с комментариями Б. Виноградского. Рассуждения в изречениях. М.: 2024. С. 18.

он ҳуқуқи бартарии нажодию диниро аз кунгураи маҳдудаи таърихӣ ва эътиқодӣ масъалагузорӣ мекунад. Тарзе ки амрикоӣҳову англисҳо худро аз миллатони интиҳобшуда ҳисобида, дар муносибат бо дигарон тафоҳури вижа намуда, адолати иҷтимоӣ ва таносуби мавзунӣ муносибати байналмилалиро аз решааш вайрон мекунанд⁹⁴, чунин тобиши динӣ додани баромадҳои конститусионӣ алорағми кашфи ҳақиқати таърихӣ, имкон дорад ба рушди мафкураи ҷамъиятӣ асари манфӣ расонад. Баръакс мо инъикоси мафкураи миллий ва динии худро дар меъёрҳои конститутсияҳоямон бараъло эҳсос мекунем.

Конститутсияи кишварҳои шарқӣ, гарчанде шаклан тақя ба модели ҳуччатгузории ғарбӣ намоянд ҳам, мазмунан онҳо фишурдаи боварҳо, орзуҳо ва андешаҳои олии гуманистӣ, адлварзӣ ва ҷомеасозии ҳуди ҳамин халқу миллатҳост, ки дар коди генетикии онҳо қарнҳо боз ташаккул ва рушд кардааст ва паҳноӣ мувофиқи рӯнамоӣ худро дар қолаби ҳамин ҳуччати расмӣ номи лотинӣ дошта, баъдан пайдо намудааст. Пас, Конститутсияи халқӣ, қатъи назар аз номгузории ғарбияш дар умум аз назари мазмун, ин як ҳуччати расмӣ давлатсозию ҷомеаташаккулдиҳист, қонуни асосиест, ки маҳсули фикрии фарҳанги ғарбию шарқӣ буда, онҳо дар зинаи муайяни рушди иҷтимоӣ зарурати дарк ва қабулашро дар мизони давлатсозии миллиашон эҳсос кардаанд. Ин аст, ки конститутсияи халқӣ ба ҳуқуқу озодин вичдон на танҳо арҷ мегузорад, балки арзишҳои башарию универсалии ҳар як миллату халқиятро, ки кодиранд барои рушди миллати муайян, ҷомеаи инсонӣ дар умум хизмат намоянд, дар паҳноӣ худ ҷой медиҳад.

Пас, новобаста аз таъсири бевоситаи сарчашмавӣ ва мабдавии боварҳои эътиқодӣ ба ташаккули формалии конститутсия, тарзе, ки дар нуфӯзи протестантизм муҳаққиқон ишора менамоянд, мо таъсири мазмунӣ ва иртиботи маънавии эътиқоди мардумро ба қонуни асосиаш ҳамчун ҷамоиши шаклҳои шуури ҷамъиятӣ дар паҳноӣ ҳар давлат, ҳар дин ва ҳар тамаддун эҳсос менамоем. Конститутсияи ин давлатҳо ва давлатҳои пешқадами тақлидшаванда ин натиҷаи комплекси рушди ҳаёти ҷамъиятӣ бо асосҳои сохтори иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии ҳамон халқу миллати муайян аст, ки дар иртиботи қавии детерминизми иҷтимоӣ ва қонуниятҳои диалектикий ҷавоби ногузир ба талаботи замону макон будаанд, на рушди мафкураи динӣ ва ҷаҳонбинии динӣ. Охирӣ танҳо дар раванди арзишшиносӣ бо сифатҳои мусбату имконпазири худ ҳамчун намуна роҳ ба ташаккули ҷомеасозӣ ва ҳуқуқтаҳиякунӣ пайдо намудааст.

Ба вижа, дар давлати демократӣ бидуни чунин ҷамоиши мавзунӣ арзишҳои башарии дар қолаби боварҳои эътиқодӣ ва меъёрҳои

⁹⁴Bellah, American Civil Religion in the 1970's, Anglican Theological Review. 8 (Supp.Ser. 1 (July 1973)). Цит. по: Garvey J. H., Aleinikoff T. A. Modern Constitutional Theory. A Reader. St. Paul, Minn., 1989. – P.19.

конститутсионӣ ҷойгирифта саодати инсон ва шахрванд мушкилзо хоҳад буд. Баръакс конститутсияро хоси як дин, мазҳаб ва ё ҷаҳонбинии тамаддуни муайяне эътироф кардан, аз назари таҳаммулгароии ҳуқуқӣ ва умумияти арзишӣ бознигариро тақозо дорад. Конститутсия бо симату аломатҳояш, бо арзишу меъёрҳои инсондӯстонаю сохтормуқаррарсозиаш маҳсули мафкураи милли, сиёсӣ ва ҳуқуқии ҳар як ҷамъияти давластсозу тамаддундор аст, ки дар коди генетикаш майл ба муқаррар кардани як низоми устувор, арҷгузорӣ ба арзишҳо, эҳтиром ба адлу инсоф ва баробарию озодихоро дар таълимотҳои динию, боварҳои ахлоқию дидгоҳҳои ҳуқуқиаш ҳамчун борхалатаи мусбати фикри халқи муайян доро будааст. Ин бори амонатро ба уҳдаи сарчашмаи динӣ гузоштан муҳолифат ва тазодҳои дигари эътиқодӣ ва озодии вичдонро пайдо менамояд.

§ 4.2. Аломатҳои табиӣ ва ҳуқуқии тавлиди ғояи Конститутсия дар афкори мутафаккирони ғарбӣ

Дуруст аст, ки дар ҳамон сарғаҳи эътирофи таъсири ҷаҳонбинии протестантӣ ба ташаккули симатҳои конститутсия миёни олимони ғарбӣ назарияи ҳуқуқи табиӣ бо майл ба низоми идораи монархиявӣ ва демократӣ дар миёни олимони Аврупои асрҳои XVI-XVII пайдо мешавад. Аз ҷониби Т. Гоббс сифатҳои дигари конститутсия ҳамчун қонуни асосӣ дар шакли як шартномаи умумии ҳамаи аъзои ҷомеа ҳамчун ҷавҳари тартиботи умум масъалагузорӣ мегардад. Консепсияи Гоббс ба принципҳои демократӣ муҳолиф буда, аз ҷониби ҳокими ягона қабул ва тағйирнопазир будани конститутсияро ҳамчун ҳуҷҷати меъёрӣ масъалагузорӣ мекард. Вайронии ин қонуни умум ва тағйирпазириаш ба назари Гоббс ба вайронии низому давлат мерасонд. Ч. Локк низ ҳамин ғояро дар қабули сифатҳои ҳуҷҷати конститутсионӣ такмил медиҳад, вале танҳо аз ҷанбаи демократиаш.

Чон Локк ҳанӯз дар асри XVI гуфта буд: «Роҳи ягонае, ки нафаре аз ҳолати озодии табиӣ худ даст қашида ба худ бандҳои ҷомеаи шахрвандиро раво медонад, ин созиши вай бо одамони дигар ҷиҳати ташкили иттиҳоди устувори иҷтимоӣ аст. Иттиҳоде, ки ба вай имкон медиҳад озод, ором, саодатманд муваффақ бо дигарон зиндагӣ намояд, моликияти худро истифода барад ва нисбат ба дигарон, ки аъзои ҷамъият нестанд дар ҳолати амниятӣ қарор гирад»⁹⁵. Дар воқеъ, ҳамин манфиати ҳар як инсон, ки дар алоҳидагӣ имкони қонеи талаботи худро надорад, танҳо дар созиши умумӣ фазои мусоиди саодатмандию оромии худро пайдо менамояд. Ч. Локк дар идомаи фикри худ дар бораи зарурияти ҳамин муттаҳидӣ ва иттиҳоди сиёсӣ дар паҳноии муайян ҳарф зада, ёдрас мешавад, ки чи қадаре, ки ин иттиҳод ҳамраъю ҳамақида бошанд, ба ҳамон андоза неруи сиёсӣ ва амалқардҳои сиёсии

⁹⁵Локк Дж. Два трактата о правлении. – М.: Челябинск. Социум, 2018. – С. 101. (эл. Верс.)

онҳо дар кори ташкили зиндагии дастачамъона ва дифои ҳуқуқҳои аъзои он муваффақ мегардад⁹⁶. Масъалаи ҳамраъӣ ва муттаҳидӣ дар пешбурди корҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ, ки машинаи давлатиро ба ҳаракат мебарорад, дар асл қувват ва устувории давлатро муаррифӣ менамояд. Мисли он, ки як дастаи бандкашҳо якхел бандро мекашанд, айнан ҳамин усул дар идораи давлат дар паҳноӣ васеътар эҳсос мешавад. Агар аз дохил қисме бетарафию қисми дигар ба ҷониби муҳолиф бандро кашад, кор дигаргуна сурат гирифта, қувват ба як самт нахоҳад рафт.

Ба масъалаи ташаккули сифатҳои ҳуҷҷати конститусионӣ дар фазои илми ҳуқуқшиносии олмонӣ дигархелтар муносибат эҳсос мегардад. Самуэл фон Пуфендорф (1632-1694) назарияи Т. Гоббсро каме сабуктар намуда, ишора менамояд, ки шартнома танҳо ба нафароне паҳн мегардад, ки агар онҳо ихтиёрӣ ба он ҳамроҳ шаванд, дар чунин сурат онҳо уҳдадор мегарданд, ки қарори бо аксари овоз қабулшударо итоат намоянд. Баъдан ғояи қонуни асосӣ аз ҷониби олимони Вумер ва Христиан фон Волф ҷанбаи дигари конститусионӣ касб менамояд. Барои онҳо қонуни асосӣ акнун на қонуни конститусионӣ, балки як қонуни маҳдудкунандаи ҳокимияти монарх дар муқобили манфиати халқ ва инсонии ҷудогона муаррифӣ мегардад. Дар ин нукта мо тавлиди ғояи ҷанбаи нави илми конститусионии муосирро, ки бо сифати **конституционализм** машҳур аст, эҳсос менамоем. Конституционализм ҳамчун речаи маҳдуднамоии қудрати сиёсӣ дар муқобили ҳаққи инсон ва ҷомеа дар замони нав аз дигар сифатҳои таълимоти конститусионӣ афзалияти бештар касб кардааст. Баъдан дар илми давлатшиносии ғарбӣ роҳи татбиқи маҳдудияти қудратро тавассути тақсимои ҳокимияти давлатӣ Ш.Л. Монтескё дар асари машҳури худ «Рӯҳул-қавонин» асоснок менамояд. Ж.Ж. Руссо бошад, ҳамагуна қонуни асосиро инкор мекунад, аммо сифати шартномаи умумро рушд медиҳад, ки он баъдан дар ташаккули конститутсияҳо ҳамчун созиши умум хизмат менамояд. Дудмони ин ғояҳои оӣ дар **даврони муосир ин сифатҳои зотии конститутсияро тақмил дода, фазои аввали рушди конститутсияҳоро дар шакли созишномаи иҷтимоии ҷомеа, таъмини фазои муътадили сиёсӣ, тартибот ва амнияти умум, тавассути дастрасӣ ба адл бо маҳдуд кардани қудрати сиёсӣ бо ташкили ҷомеаи шахрвандӣ паси сар менамоянд.**

§ 4.3. Таҷрибаи қабули конститутсияҳо дар Осиё ва Шарқ

Омӯзиши ҳодисаҳои муҳимми сиёсӣ ва ҳуқуқии халқу миллатҳо ва қиёси онҳо ба тағйирёбии бузурги таърихӣ дар даврони гузаштаи дуру наздик касро ба фикр водор месозад, ки ҳодисаҳои таърихӣ, равандҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии халқҳо, агар аз як ҷониб зери таъсири дастовардҳои ягон халқият ба

⁹⁶Локк Дж. Два трактата о правлении. М.: Челябинск. Социум, 2018. – С. 101-102. (эл. Верс.)

тағйирпазирӣ ва рушд рӯ оранд, аз чониби дигар, дар шаклҳо, симматҳо ва пахноҳои нав, таҳти таъсири кишварҳои дигар қарор гирифта, гӯё ба тақрори ҳодисаҳо гирифтор мегарданд. Мисол, дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX агар кишварҳои Осие ва Шарқи дур зери таъсири ғояи конституцияҳои ғарбӣ шаклан рӯ ба ислоҳотҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ оварда бошанд, аз чониби дигар равандҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар омезиши урфу одатҳои таҳҷой рӯ ба тақрори тавлиди мазмунии фазои ҳуқуқии Ғарб намуд.

Чопон

Аввал, Япония соли 1889 Конституцияи худро қабул намуда, бо инкилоби Мейдзӣ кишварро аз Асрҳои миёна ба Замони нав шаклан тақон дод. Конституцияи ин кишвар дар пайравии Конституцияҳои Пруссия, Франция ва Швейцария монархияи дуалистиро муқаррар кард. Парлумон бо мақсади қабули қонунҳо, муайян кардани андоз тасдиқи бучаи давлатӣ таъсис ёфт. Конституцияи Япония дар масъалаи низоми сиёсӣ тақрори шаклии конституцияҳои Аврупои асрҳои XVIII-XIX буд. Аммо махсусиятҳои худро дошт. Дар сарҳади мувозонаи ҳокимияти император бо халқ – парлумон таҳия шуда буд, ки ба менталитети таҳаммулгароёнаи мардуми чопон мувофиқ омада, дар доираи анъанаи эътирофи қудрат «мерос аз авлоди Худоҳояшон» ба ёдгир монда буд⁹⁷. Япония аз роҳи монархияи конституционӣ ва дуалистӣ ба созиши арзишҳои эътиқодӣ ва конституционӣ рӯ овард.

Маҳз ба ҳамин хотир, онҳо дар баробари қабули Конституция **Рескрипт рочесъ ба тарбияи мардумро** (соли 1890) қабул намуданд, ки дар он шакли махсуси «ибодат» – «итоат» ба Конституцияро ҳамчун ҳуҷҷати муқаддас ба рои ҷамоаи Чопон муқаррар карданд. Ба ҳамин тартиб чопониҳо мероси итоат ба Худоҳояшонро ҳамчун амали муқаддас ба Конституцияи ба тозагӣ қабул кардаи худ таҳмил доданд. Анъанаи итоат кардан, парастидан ва эътирофнамоиро, ки қаблан ҳосияти эътиқодӣ ва эътимодӣ ба сарчашмаҳои динӣ дошт, ба сарчашмаи нави дунявӣ кӯшиши гузариш додан карданд. Яъне мо дар арафаи ташаккули давлати дунявӣ таҳаввули арзишҳо ва равишҳои динии ваҳдати халқро бо муқаррароти конституционӣ эҳсос мекунем. Эҳтимол мардуми чопони тобег анъанаю расму оинҳои таърихӣ мисли мо роҳҳои муқаддас донишгани Конституцияро ҷустуҷӯ карда, меҳост конституцияро ба табиати мардум наздик намоянд. Далели муҳими ин гузариши эътирофи қудрат аз мероси анъанавии чопониҳо дар ҳамоҳанг будани мақсад ва ҳадафҳои созанда ва саодатовари Конституция ба ҳадафҳои эътиқодӣ ва боғварҳои онҳо буд. Ҳамин тавр, чопониҳо ҷиҳати қувваи қонунӣ пайдо кардани ин санади олий дар қалби мардуми чопонӣ ба тарзи ба худ ҳоси миллӣ ва анъанавӣ бо ин сарчашмаи олий рафтор намуданд.

⁹⁷Хабриева Т.Я. Истоки конституционного развития Азии. Конституции государств Азии: в 3 т // Под. Ред.Т.Я. Хабриевой. – М.: Норма, 2010. – С. 6-7.

Рескрипт ё дастурамал оид ба гузариши тобеияти ахлоқӣ, маънавӣ ва сиёсии халқро ба конститутсия ҳамчун санади тақдирсозии миллий, бо ҳифз кардани анъанаи неки эътиқодии ниёгон ба сохтори нав, низоми нав ва итоат ба талаботи нав ва ҳуҷҷати нав масъалагузорӣ намуд. Тобеияти ақидавӣ ва сиёсӣ ба император дар баробари худ тобеияти мақомоти давлатиро бо Конститутсияи нав қабул намуда, эътиқод ба нерӯи неқ ва созандаи Худоҳои пешин дар муқаррароти Конститусияи нав тарҳрезӣшуда, инъикос ёфт. Ин хеле амали ҷиддии эъморӣ эътиқодии бовари конститутсионӣ буд, ки тибқи он японӣҳо як эътиқодро нашикаста, як бовариро гум нанамуда, як равишро инкор накарда хеле орифона онро ба дигар муқаддасот дар ҳамохангӣ кӯшиши иваз намудан карданд. Созиши эътиқодии синтоизм ва арзишҳои ғарбӣ оғоз шуд, вале он бинобар сабабҳои мухталиф фарохтар аз ҷанги дуҷуми ҷаҳон ҳаракат накард.

Рескрипт оид ба тарбияи соли 1890 тартиби махсусӣ тоат ба Конститутсияро муқаррар кард: «Ҳамеша Конститутсияи Моро хонед Конститутсия ва қонунҳои давлати Моро риоя кунед... Ин Роҳи Бузургтаълимоте аст, ки наслҳои зиёди ниёгонӣ императорони мо васият кардаанд. Ин ягона роҳи ҳақиқӣ барои гузашта ва ҳозира аст. Агар ба он пайравӣ намуд, яъне дар Ҷопон ва берун аз он, ҳеҷ гуна ҳуқуқвайронкунӣ эътироф намешавад. Ва азбаски ин тавр аст, ҳам мо ва ҳам шумо, тобеони Мо, ҳама бояд ҳамеша ин Роҳро муҳофизат кунанд ва барои тантанайи ахлоқи муштараки Мо саъй кунанд»⁹⁸. Ин Конститутсия то соли 1947 амал кард, танҳо пас аз шикаст дар Ҷанги дуҷуми ҷаҳонӣ ҷопонӣҳо зерӣ таъсири амрикоӣҳо Конститутсияи нави худро қабул карданд.

Пайравони эътиқодии конститутсия – мардуми ҷопон, ки фаҳми ҳикмати қонунӣ асосии худро аз роҳи равиши эътиқодӣ ва ахлоқӣ масъалагузорӣ намудаанд, имрӯз ба зинаи баланди ҳуқуқтаъбиқкунӣ расидаанд, ки дар тамоми олам назари худро надоранд. Дар миёни онҳо амалҳои ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷиноятҳо нисбат ба дигар давлатҳои олам ба маротиба камтар ба назар мерасад. Ҳақиқат, адолат, одоб, ахлоқ, ростгӯӣ, рушди технологӣ ва дақиқӣ миёни онҳо ба ҳадде аст, ки агар метро ва ё қатора дар шаҳрҳои он каме бештар аз 30 сония қафо монад, субъекти онро ҳамчун вайронкунии низоми ҳуқуқвайронкунӣ ба ҷавобгарӣ мекашанд.

Конститутсияи нави баъди Ҷанги дуҷуми ҷаҳонӣ ҷопонӣҳо, агарчанде «рескрипти» махсусе надошт, вале вай падидаҳои чун монархияи конститутсионӣ, парламент ва эътироми ҳоса ба Конститутсияро ҳамчун мероси конститутсияи пешин расман нигоҳ дошт. Моддаи 1 Императорро рамзи давлат ва ягонагии халқ муқаррар намуд, аммо дар моддаи 3 ваколатҳои

⁹⁸Гришелева Л. Д. Формирование японской национальной культуры. Конец ХУ1 – начало ХХв. – М., 1986. – С. 224-225.

идоракунии давлатиро аз ҷониби Император маҳдуд карда, амалкардҳои давлатиро бо машварат бо Кабинети вазирон масъалагузорӣ намуд.

Дар дебочаи худ Конституция аз номи халқи ҷопон таъкид мекунад: «мо халқи ҷопон, бо шарафи ватани худ савганд ёд мекунем, тамоми неруямонро сарф карда, ба мақсадҳои олии ва ормонҳои мерасем»⁹⁹. Яъне, Конституция дар худ мақсадҳо ва ҳадафҳои ба он расиданро муқаддас ва муҳим масъалагузорӣ намуда буд. Дар Конституция боби X махсус ба «Қонуни олии» яъне, Конституция бахшида шуд, ки дар моддаи 97 ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи озодиҳои инсон, дар 98 волоияти меъёрҳои конституционӣ, махсусан таъкид шуда, дар моддаи 99 итоат ба конституцияро ба ҳама мансабдорони давлатӣ аз Император то депутатҳои парламент ҳатмӣ ва қатъӣ эълон менамояд¹⁰⁰. Яъне, принципҳои волоияти ҳуқуқӣ ва волоияти конституциониро дар боби Қонуни олии эълон менамояд.

Ҳамин тавр, паи ҳам кишварҳои Осиё, Эрон 30 декабри соли 1907 Қонуни асосӣ «Дар бораи сохтори Маҷлис»¹⁰¹, Ҷумҳурии Чин соли 1912, Миср ва Афғонистон соли 1923, Муғулистон ва Туркия соли 1924, Ироқ 1925, Лубнон ва Арабистони Саудӣ 1926, Иордания 1928, Сурия 1930, Таиланд 1932 ва Филиппин соли 1935¹⁰² нахустин конституцияҳои қонунмукарраркунандаи худро қабул намуданд, ки хусусияти замонавии онҳо ҳамчун рӯи таҷрибаандӯзӣ ба андешаи муҳаққиқон бо тобиши ҳаракатҳои озодиҳои муқобили низоми колонизаторӣ¹⁰³ то ҳадде омехта буд. Маҳз ҷунбишҳои мардумӣ ва ҳаракатҳои озодиҳои дар ин кишварҳо то ҳадде нақшаи қабул ва таҳияи нахустин Конституцияҳои тарҳрезӣ намуд.

§ 4.4. Конституцияҳои инъомӣ дар колонияҳо

Албатта, низоми мустамликадорӣ дар шакли ибтидоияш ва идораи рамамонандаш халқҳои таҳҷоиро дигар идора карда наметавонист. Ин низоми тадриҷан рӯ ба шикаст оварда, дигар қудрати идораи кишварҳои мустамликаро дар ибтидои асри XX дар шакли қуҳна нашофт. Зеро халқҳои ғоратшуда бо мурури замон саводи қофӣ дар самти ҳуқуқҳои сиёсӣ пайдо

⁹⁹Конституция Японии от 3 мая 1947 г. Ниг.: Конституции государств Азии: в 3 т // Под. Ред. Т.Я. Хабриевой. Т. 3. Дальний Восток. – М.: Норма, 2010. – С. 1021-1022.

¹⁰⁰Конституция Японии от 3 мая 1947 г. Ниг.: Конституции государств Азии: в 3 т // Под. Ред. Т.Я. Хабриевой. Т. 3. Дальний Восток. – М.: Норма, 2010. – С. 1036-1037.

¹⁰¹Лафитский В.И. Поэзия права: страницы правотворчества от древности до наших дней. – М., 2003. – С. 170.

¹⁰²Конституции государств Азии. В трех томах. Том. 1. Западная Азия. Ответственный редактор и руководитель авторского коллектива- член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Я. Хабриева. – М. Норма, 2010. – С. 8-9.

¹⁰³Конституция Японии от 3 мая 1947 г. Ниг.: Конституции государств Азии: в 3 т // Под. Ред. Т.Я. Хабриевой. Т. 3. Дальний Восток. – М.: Норма, 2010. – С. 8-9.

намуда, норизоияти худро дар шаклҳои гуногун зухур мекарданд. Рушди илму техника, саноат ва ташаккули синфи нави меҳнаткаш дар давлатҳои осӣё ва майли онҳо ба самти эътирофи ҳуқуқу озодиҳо ба режими мустамликавии қаблӣ дигар мусоидат намекард. Истисмор дар баробари гирифтани ғоидаи бештар ногузир дар колонияҳо санъати хоҷагидорӣ ва саноатро рушд дода, синфи нави нисбатан хушёр ва аз назари сиёсӣ тақмилёфтаре омода мекард. Аҷиб он аст, ки дар зинаи аввал то ҷанги дуҷуми ҷаҳонӣ ҳуди кишварҳои мустамликадор дар мустамликаҳои худ ба қабули конститутисияҳо мусоидат намуданд. Онҳо бо ин васила меҳостанд ғорати худро дар кишварҳои қағомондаи колониалӣ ба расмият дароранд. **Агар амвоҷи нахустин қабули конститутисияҳо дар интиҳои асри XVIII дар Амрико (соли 1787) ва Аврупо (соли 1791) ҳосияти муборизаи синфӣ дошта, дар он шиддати низоми дохилии қудрат паст гардида, ҷомеа ба созиши дохили рӯ оварда ва дар ин ҷараён зиёд аз ҳуқуқу озодиҳои мазлумонро эътироф карда бошад. Пас амвоҷи дувуми қабули Конститутисияҳо дар солҳои аввали асри XX дар қораи Осиё ба паст намудани шиддати қудрати мустамликадорон ва мустамликаҳои нигаронида шуда буд, ки дар ин раванд каме аз ҳуқуқҳои мардуми одӣ низ эътироф шуд. Агар ба табиати қабули Конститутисияи соли 1787 Амрико ва ташаккули онро аз моддаҳои конфедератсия ҳамчун як ҳодисаи муттаҳидии сиёсии онҳо ба муқобили Британия назар намоем, воқеан дар табиати қабули он мо як кӯшиши озодшавии муҳоҷирону рондашудагонро аз юғи Англия эҳсос менамоем, ки ин ҳолат то ҷое ба қабули конститутисияҳои насли 2-юми Осиё монандӣ дорад. Равшан аст, ки ҳуқуқу озодиҳо ба тарзи асли на дар амвоҷи якум ва на сонӣ ба пуррагӣ эҳтиром ва ҳифз нашуда буд, балки баръакс ҳамчун бақияи муборизаҳо дар шакли қабули конститутисияҳо пардохт гашта буданд.**

Бинобар он, амвоҷи қабули конститутисияҳоро дар ибтидои асри XX мумкин аст то ҷое ҳамчун навъи конститутисияҳои инъомшуда муаррифӣ кард. Зеро агар як қисмати ин конститутисияҳо аз ҷониби мақомоти ҳуди ҳокимияти кишварҳо бо муроси метрополияҳо қабул шуда бошанд ҳам, қисмати дигари онҳо бо санадҳои кишварҳои мустамликадор рӯи кор омадааст. Охирӣ гувоҳи он аст, ки ин навъ конститутисияҳо конститутисияҳои тақдим шудааст.

Мисол, Конститутисияи Сурия ва Либӣё бо амри Комиссари олии Ҷумҳурии Фаронса, Конститутисияи Филиппин тахти назорати Ҳукумати Амрико ва Конститутисияи Иордания зери назари Ҳукумати Британияи бузург омода гашт. Ҳукумати Британия дар Конститутисияи инъомкардааш назорати худро бар сиёсати хориҷӣ ва ҳарбии Иордания нигоҳ дошта, низоми молия ва истифодаи сарватҳои зеризаминиро пурра назорат мекард. Ба андешаи муҳаққиқон Конститутисияи ин насл аслан барои ташкили қудрати сиёсӣ ва

эътирофи як қисм ҳуқуқ ва озодиҳои маҳдудро масъалагузорӣ мекард¹⁰⁴. Ба назари мо бо вучуди ин ҳама масоили дохилӣ омили зуҳури ин конституцияҳо аз як ҷониб хоҳиши мустамликадорон аз ҷониби дигар кӯшиши мустамликаҳо дар самти паст фаровардани шиддати муборизаи истисмор ва ҳалосӣ чустан аз ин истисмори молӣ ва иқтисодӣ буд. Давлатҳои Осиё ба бедоршавии сиёсӣ ва ҳуқуқӣ дар шоҳроҳи касби истиклолашон рӯ оварданд.

Новобаста аз он, ки қабули қонунҳои асосӣ аз назари усулӣ таъя ба таҷрибаи пешқадами Аврупои Ғарбӣ буда, аз назари мазмунӣ давраи аввали худмуаррифии халқу миллатҳоро бо эҳёи арзишҳои худшиносӣ фарогир аст, аз назари шаклӣ раванди фазои ҳуқуқӣ, мо тақрори ҳодисоти қабули қонунҳои асосӣ ва тақроран ворид шудани халқу миллатҳоро ба ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии кишварҳои ғарбӣ эҳсос менамоем. Яъне, он чизе ки дар низоми ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва иҷтимоии Ғарб гузашта буд, акунун то ҳадде дар Осиё тақрор шуда, модели зиндагӣ ва ташкили давлати ғарбӣ тақрор мегашт. Вале ин ҳолат низ яқсара дар ҳама кишварҳо мушоҳида намегашт. Махсусан, дар фазои амали тамаддуни исломӣ воридшавии унсурҳои исломӣ ба фазои ҳуқуқӣ равшан эҳсос мешуд. Ин навъ вижагиҳоро мо дар Конституцияҳои Афғонистон, Арабистони Саудӣ, Ироқ, Туркия ва ғ. ин давра мушоҳида менамоем¹⁰⁵. Конституцияҳои кишварҳои майл ба низоми коммунистӣ намуда (Монғолия, Чин), низ дар ин даврони то ҷанги дуоми ҷаҳонӣ махсусиятҳои худро аз назари иқтисодӣ доробуданд.

Низоми идорақунӣ ва шакли ташкили он дар конституцияҳои ин кишварҳо ба гунаи анъанавии монархиявӣ (Баҳрайн, Бруней, Бутан, Йордания, Камбоджа, Қатар, Қувейт, Малайзия, АМА, Япония ва ғ.), ҷумҳурии парламентӣ (Ҳиндустон, Исроил), ҷумҳуриҳои президентӣ (Индонезия, Ироқ, Филиппин ва ғ.) тобиш хӯрда қисмате аз давлатҳо ба мисли Афғонистон баъди толибон ба ташкили давлати аморатӣ ва Эрон Марҷаи тақлид Шурои махсуси мазҳабӣ рӯ овард. Тавре мебинем дар баробари истиклолиятҳои халқҳои Осиё ба бунёди давлатҳои миллий ва намоҳи хосаи давлатдорӣ худ ба муваффақият ноил шудаанд.

Агар ин раванд аз назари як тамаддун истифодаи таҷрибаи пешқадам то ҳадде бошад ва аз лиҳози умумӣ ва таҳлилӣ берун аз дидгоҳи тамаддунӣ, тақрори таҷриба ва равиши ғарбиён бо либоси шарқӣ дар кураи Осиё намоёнд ҳам, дар дохили ин конституцияпардозӣҳо мо эҳёи арзишҳои миллий, динӣ ва то ҳадде ормонҳои миллиро дар интиҳоби равиши давлатдорӣ эҳсос менамоем. Шубҳа нест, ки дар низоми идора, ташкили ҳокимияти давлатӣ, фаъолияти додгоҳӣ, андозгундорӣ ва ғайра мо тақрорёбии ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоиро меидедем.

¹⁰⁴Хабриева Т.Я. Чиркин В.Е. Теория современной конституции. – М., 2005. – С. 9-10, 16-31.

¹⁰⁵Хабриева Т.Я. Истоки конституционного развития Азии. Конституции государств Азии: в 3 т // Под. Ред.Т.Я. Хабриевой. – М.: Норма, 2010. – С. 9.

Даврони дуҷуми ҳаракатҳои озодиҳои баъди Ҷанги дуҷуми ҷаҳонӣ қораи Осиёро фарохтар фаро гирифт. Ин давра ба назари мо тавлиди **конститутсияҳои насли дуҷумро ба** ҷомеаи инсонӣ дар шаклҳои нава дар фазаҳои дигар эҳдо кард. Баъди ғалаба бар фашизм дар солҳои баъдиҷангӣ, таъсис ёфтани Созмонҳои байналмилалӣ ва алангаи ҳаракатҳои милли озодиҳои раванқ ёфта, халқҳои зиёди минтақа соҳиби мустақилият ва Конститутсияҳои нава гаштанд. Озодшавии Индонезия аз Ғолландия, Республикаи демократии Ветнам ва Лаос аз Фаронса, Филиппин аз ИМА, Ҳиндустон, Шри Ланка (Ҷейлон), Бирма аз Британия ба қабули нахустин Конститутсияҳои онҳо шароит фароҳам овард. Индонезия 18 апрели соли 1945, Республикаи демократии Ветнам 9 ноябри соли 1946, Лаос 11 майи соли 1947, Ҳиндустон соли 1950, Шри Ланка 1948 ва Покистон соли 1956¹⁰⁶ паи ҳам конститутсияҳои худро қабул намуда, ҳаёти иҷимой ва сиёсашонро ба низомии идора ва ҳуқуқи ғарбӣ наздик карда, мустақилияти сиёсии худро нисбатан устувортар эълон намуданд. Бо вучуди монеаҳои зиёди мустамликадорон, девори асорати мустамликаҳо таҳти таъсири муборизаи антогонистии ҷаҳонбинии сотсиалистӣ ва капиталистӣ, ки дар пасманзари худ қудратҳои бузургро ҷо карда буд, ба равиши шикасти мустамликаҳо тобиши тоза дода, ба қабули конститутсияҳои нисбатан мустақилтар мусоидат карданд.

Дар ин даврон, конститутсияҳои фазаҳои аввали насли дуҷум низ мазмунан рӯ ба тағйирпазирӣ ниҳода, аксарашон эътибори худро аз даст дода, шароит ба қабули конститутсияҳои нава воғузур намуданд. Сурия соли 1950, Иордания соли 1952, Миср соли 1956, Непал соли 1962 ва Афғонистон соли 1964 конститутсияҳои нави худро дар заминаи мустақилиятҳои бештар қабул намуданд. Дар ҳамин солҳои панҷоҳум қисмати дигар давлатҳои ба тозагӣ истиқлолият касб намуда низ конститутсияҳои худро ҳамчун шиносномаи расмӣ ин давлатҳо қабул карданд. Уммон соли 1951, Малайзия соли 1957, Кувейт соли 1961, Малдив соли 1965, Баҳрайн соли 1971 ва Брунея соли 1981 соҳиби Конститутсия гаштанд.

Аҷиб ин буд, ки дар ин раванди мустақилиятҳои Ҳиндустон ба ду қисмат Ҳиндустону Покистон соли 1947, Корея ба давлатҳои Ҷумҳурии Корея (15 августи 1948) ва Кореяи халқи демократӣ (9-сентябри соли 1948) тақсим шуданд. Имрӯз бо мурури замон пасманзари ҳамин ҷудокуниҳо барои кишварҳои Осиё зиёд хичилангез аст. Ягона ҷудоиафкание, ки дар Аврупо миёни Олмони Шарқӣ ва Ғарбӣ рӯх дод, тамаддуни ғарбӣ тавонист ҳамвор ба баргашти он муносибат наояд. Вале дар ҳилофи ин бозгашти давлатҳои ҷудошудаи Осиё ва Шарқ то ба ҳанӯз думболи худ таҳдиди хунрезҳои

¹⁰⁶Конституции государств Азии. В трех томах. Том. 1. Западная Азия // Ответственный редактор и руководитель авторского коллектива – член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Я. Хабриева. – М. Норма, 2010. – С. 9-11.

шадидро доро аст. Русҳо барои бозгашти заминҳои аз дастдодаашон ба ҷанги байни славянҳо ногузир ворид шуданд. Гумони бад, вале ба воқеият наздики тақсимнамоии кишварҳои шарқӣ бо дастандаркориҳои кишварҳои ғарбӣ ба он нукта майл дорад, ки ин ҳама таҳти нақшаҳои махсуси ҷосусони дурандеш сурат гирифта, ба муддатҳои тӯлонӣ ин минтақаҳо ҷиҳати ноором кардан роҳандозӣ шудаанд. Пасманзари тақсимои хатти Дюран низ чунин бомбаӣ ба муддати тӯлонӣ ноаён хуфтаро мемонад, ки миёни мардуми форсизабону ҳиндуҳою паштунҳо гузошташудааст.

Соли 1947 Ҳиндустон аз мустамликаҳои Британия берун шуд. Дар заминҳои шимолӣ ғарбии он, ки асосан мусулмонон зиндагӣ мекарданд Покистон таъсис ёфт. Заминҳои марказӣ, шарқӣ ва ҷанубии Ҳиндустон таҳти идораи кишвари Ҳинд ворид шуд. Чунин тақсими ин давлати бузург бо Санади парламенти Британия аз 26-уми январӣ соли 1950 сурат гирифт. Гӯё Британиё дар ин масъала ҳаққи худмуайянкунии пуштунҳо ро таъмин намуда, давлати Покистонро таъсис дод. Вале имрӯзҳо мебинем, ки чи қадар мардуми шотландӣ хоҳиши ҷудошавӣ аз Британия накунад ҳам меросбардорони ин парламенти таърихӣ ин ҳуқуқи худмуайянкунии онҳо ро нодида мегиранд. Ин намунаи олии сиёсати дугонаи ин парлумони таърихӣ аст. 26-уми январӣ соли 1950 Конститутсияи Ҳиндустон ва баъди шаш сол 2 март соли 1956 Конститутсияи Покистон қабул шуд.

Равшан буд, ки колонизаторон осон тарки колонияҳо нанамуда, пасманзари ҳодисоти сиёсии онҳо ро низ то сатҳе печида мекарданд. Ин гуна муносибат низ баъдан дар таърихи ҷамоаи сармоядорӣ аз худ такроран шабоҳат меод. Дар замони тақсими лагерҳои сотсиалистӣ ва парокандашавии давлати шӯроҳо мо дигар авомили истиклолқасбкунӣ давлатҳои ҷавон ва принсипи тақсимнамоии кишвраҳо ро мушоҳида кардем. Аҷиб он буд, ки ятиммондаҳои лагерҳои сотсиалистӣ аз Аврупои шарқӣ ба ҳадди зарурӣ дар муқобили Аврупои ғарбӣ аз рӯи принсипи худмуайянкунии халқӣ тақсим карда, қисмати дигарашро алайҳи иродаи СММ ва Шурои амниятӣ он бомбардон намуда (Югославия), мутобиқ ба хоҳиши ғолибони тамаддуни сармоядорӣ давлатҳо сохтанд. Бо ин лагерҳои тамаддуни ғарбӣ қонеъ нашуда охири ҷонибдорони лагерҳои сотсиалистӣ дар миёни халқҳои араб дар Африқову Осиё (Сурия, Ироқ, Ливия) сарқӯб намуда, то тавонистанд нафту доройҳоиашонро ғорат карданд.

Чунин ҳодисаҳои нооромкунандаи авзои сиёсии Шарқро ҳамроҳ бо **амвоҷи фазаи сеюми қабули конститутсияҳо дар даврони фурӯпошии лагерҳои сотсиалистӣ дар ҷое табиӣ ва ҷое сунӣ мо такроран мушоҳида кардем.** Сараввал охири солҳои 80-уми асри гузашта фурӯпошии ИҶШС ва ташкили давлатҳои мустақил дар ин замина ба ин равиш муносибат кард. Дар ҳамин равиш давлатҳои Аврупои Шарқӣ – Чехославкия, Югославия, Лаҳистон, Руминия вориди ин халқа гардид, қисмате ба тақсимшавии вазнин рӯ оварда, ҷаҳон давлатҳои хурдро ташкил карданд. Ба

назар чунин мерасад, ки мустақилиятхоҳию парокандашавиҳо тақрор меёфт. Агар дар ин кишварҳо конституцияҳо ҳамчун ҳуччати муҳимми давлатӣ қабул шуда бошанд ҳам дар асл аксари ин кишварҳо аз лиҳози сохтори таркибӣ аз давлатҳои мураккаб ба унитарӣ – одӣ рӯ оварданд. Албатта, истиқлолу мустақилияти ҳар як халқу миллат неъмат аст, вале ҷудой аз иттиҳод бо мардумони ҳамфарҳангу ҳамзабон низ мушкилии худро дошт.

Акнун дар ибтидои ҳазораи се ин давраро ҷумҳурии Украина бо тобиши ҷиддӣ паси сар менамояд. Равшан аст, ки пас аз ин ҳама тақрорёбиҳо то ҳанӯз табиати муттаҳидшавию ҷудоихоҳиҳо аз сабаки дурусти худ дарак намодааст. Зеро ба ин раванди ҷудошавиҳо гоҳо аксуламали муттаҳидгардиҳо низ дида мешавад. Якеҳо ҷудойо дигарҳо муттаҳид мешаванд. Дар мачмӯъ, кадоме аз назари ахлоқӣ афзалтар асту кадомаш ба манфиати халқҳо ҷавобро вобаста ба замону макон ва шарту шароитҳои дохилию зоҳирӣ масъалагузорӣ менамояд.

Вале масъалаи он ки ин равандҳо идорашавандаанд ё не (?) айни ҳол ҷиддӣ менамояд. Агар не (!), пас чаро чунин тақсимшавӣ ва парокандагӣ аксаран бо дастгирии хориҷӣ ва тӯдаи муайяни неруи дохилӣ сурат мегирад ва на ҳамеша имконпазир мешавад? Чаро баъзеҳо муттаҳид мегарданду баъзеҳо пароканда, дар асл Ғарб муттаҳид мешаваду Шарқ пароканда. Мисол, Германия. Тақрорёбии ҳодисаҳои ҳамранги сиёсӣ дар қитъаи Осиё ҳанӯз дар зинаи ибтидоияшон қасро ба фикр водор менамояд, ки ин ҳама равандҳо дар асл идора шудаистода, тибқи нақшаҳои давлатҳои бузург роҳандозӣ мегарданд, вале баъдан ҳодисаҳои нави сиёсӣ вобаста ба қудраташон ба воқеият ва раванди ҷараёнҳои таърихӣ дар он минтақа таъсиргузор мегарданд.

Дар оғози ҳазораи се дар кишварҳои соҳибконституция чанд конституцияҳои нав низ қабул шуд, ки ҳамагӣ аз даврони нави рушди ин кишварҳо дарак дода, дар онҳо модел ва ё сифатҳои насли нави қабули конституцияҳо мушоҳида намегардад. Аз зумраи ин конституцияҳои Осиё ин қабули конституцияҳо дар Тимори Шарқӣ соли 2002, Таиланд соли 2007, Мянма ва Бутан соли 2008 ва Қирғизистон соли 2010.

Дар чунин давраҳои таърихӣ имкони таърихсозии миллатҳои ҷудогона таҳти таъсири қудратҳои бузург то ҷое бо манфиатҳои онҳо маҳлут мегарданд. Омили чунин маҳлутшавӣ маҳлутгардии вичдони қисми пешоҳанги ҷомеа низ аст. Зеро вичдони мардуми зиёӣ ва таърихсоз низ на дар ҳама ҳолат озод аз равандҳои таърихӣ ҳодисоти олам аст. Ин иллат ба нуқси табиӣ хирад, ки на ҳамеша гирифтори ахлоқи ҳолис, балки тобеи ахлоқи манфиатовар аст, тавбаъ буда, ба имкон ва неруи инсонӣ сарбаста аст. Инсонҳо одатан, ба қавли Джеффри Стаут ба сӯи он хиради манфиатоваре ҳаракат мекунанд, ки қобилиятшон ва вазъият ба онҳо имконпазирии ҳолатро раво мегардонад.¹⁰⁷ Ба назари мо танҳо инсонҳои муваффақ ва стратегҳо чунин имконпазирро

¹⁰⁷ Ниг.: Джеффри Стаут. Демократия и традиция. – М.: Прогресс-Традиция; Издательский дом «Территория будущего», 2009. – С. 253.

дарёфт менамоянд. Хастанд ҳолатҳое, ки аксари одамон ва иттиҳодияҳои онҳо маҳз ба иллати дуруст ба инобат нагирифтани имконпазирии падидаҳо ва ормонҳо ҳаёти шахсӣ ва иҷтимоияшонро ба ҷолишҳо мекашанд.

Дар раванди дигаргунгардии ҳодисоти кулли ҷамъиятӣ аҳли зиё бояд дар назар дошта бошанд, ки оламе, ки онҳо зиндагӣ мекунанд, олами хоб набуда, ҳаётест, ки дар он тақдири миллат ва халқиятҳо дар роҳи давлатсозии миллатсозӣ ҳал мегардад. Дар ин шоҳроҳ маҳз онҳо аламбардори зиё аз ҳодисоти равандҳои созандаи таърихӣ маҳсуб мегарданд. Аз ин хотир, масъулияти муваффақ шудану номуваффақӣ, бурду боҳти соҳибистиклолии ҷангҳои дохилию хориҷӣ дар ин гуна давраҳои тақдирсоз қабл аз ҳама бар дӯши онҳост. Маҳз ба ҳамин хотир онҳо бояд масъулият дошта бошанд, зеро ислоҳот бо имкониятҳо тавбаам асту тасодуф берун аз имконот қарор дорад¹⁰⁸. Нуктаи муҳимми давлатҳои ҷавони миллий дар чунин даврони таърих дуруст истифода бурдани имконҳои таърихӣ аст. Агар элитаи сиёсии Тоҷикистон солҳои навади асри гузашта аз имконҳои вучуддошта дурст истифода мекарданду аксари зиёиён ба ҷойи бетарафӣ нерӯҳои солими конститутиониноро ҷонибдорӣ намуда, аз меъёрҳои он пуштибонӣ мекарданд, шояд ҷанги шаҳрвандӣ ба ҳонадони Тоҷикистон ворид намешуд.

Имкони таърихсозӣ, давлатсозӣ ва миллаташаккулдиҳӣ дар даврони соҳибистиклолӣ ва оромии ҷомеа мутобиқ ба талаботи Конститутсия бар дӯши ҳар шаҳрванд, ҳар зиёӣ ва ҳар мансабдори давлатӣ баробар афтиданаши имкон дорад. Муваффақият ва печидагиҳои халқҳои Осиё низ имрӯз аз мазмуни Конститутсия ва муносибати шаҳрвандону мансабдоронашон ба ин ҳуччати расмӣ ва муносибати равшанфикрон ба ватан вобастагии зиёд дорад. Агарчанде ҳама кишварҳои Осиё ба роҳи қабули Конститутсияҳо гом бардоштаанд, вале на ҳамаашон ба фаҳми комили қадру манзалат ва азамати Конститутсия ҳамчун қафили амниятӣ оромӣ дуруст сарфаҳм рафтаанд. Ин аст, ки конститутсияҳо ҳамчун қонуни асосӣ он рисолати таърихиеро, ки имрӯз барои ғарбиён иҷро менамояд дар ҳамон сатҳ барои мардуми шарқ хизмат намекунад. Чунки муносибат бо ин ҳуччати тақдирсоз дар аксари кишварҳои ноором дар асл тақдирӣ нест. Ба меъёрҳои он ҳамчун муқаррароти муқаддас ва амниятӣ дуруст муносибат намегардад. Чаро? Чунки муносибат ба Конститутсия дар қори ташкили зиндагӣ ва ҳаёти ҳуқуқӣ миёни онҳо якранг нест. Фаҳми конститутсия дар доираи тафаккури миллий решаҳои қавии фарҳангӣ, ахлоқӣ ва эътиқодӣ пайдо нанамуда, ба сони қафили таъмини шароити арзандаи зиндагӣ дуруст эҳсос нашудааст. Конститутсия ба сони ганҷи хайрияи ҷамъият, аксиологияи ҳуқуқӣ ва манбаи арзишҳои инсонсозӣ, ҷомебунёдӣ ва саодатофарӣ дарку ҳазм нашудааст.

¹⁰⁸См. Джеффри Стаут. Демократия и традиция. – М.: Прогресс-Традиция; Издательский дом «Территория будущего», 2009. – С. 253.

§ 4.5. Конституциягарой дар масоили таърихӣ-ҳуқуқӣ ва дурнамои рушди он¹⁰⁹

Дигаргуниҳои куллии ҳаёти мардуми Осиёи Миёна бо ғалаби Инқилоби Октябр ва дар қаламрави собиқ Империяи сермиллати Русия барқарор шудани Ҳокимияти Шуравӣ алоқаманд аст. Дар байни мушкилотҳои зиёди дар назди роҳбарияти нави Русияи ҷавони Шуравӣ пайдошуда аз нуқтаи назари тадқиқотҳои илмӣ, таърихӣ, ҳуқуқӣ, ва таҳияи ҳуқуқии системаи нави ҳокимияти давлатӣ ва танзими меъёрҳои нави низоми ҳуқуқӣ, муносибатҳои миллӣ ва дигар масъалаҳои революционӣ, дар қаламрави собиқ Империяи Русия, махсусан дар Тоҷикистони таърихӣ ба миён гузошта шуда буд, ки имрӯз ин дастовардҳои дар ӯ вазъияти басо мураккаб, аҳамияти ғавқулода ва таърихии миллиро гум накардааст.

Аз рӯзҳои аввали таъсисёбии худ Россияи сотсиалистӣ чун як форматсияи кӯҳнаи феодалӣ гузаштан ба форматсияи нави ҷамъиятӣ Ҳокимияти Шуравӣ ва типи давлати сотсиалистиро аз рӯйи ҳамаи самтҳои ғавқолияти инқилобӣ дар қисмати мутобикгардонии қонунгузорӣ аз вазиғҳои асосии худ гумошта буд. Аз руи ақидаҳои нав ба сохти нави ҷамъиятӣ гарчанде дар аввал мушкилие ҳам дошт вале, хеле ғавқол гардид. Дар як фосилаи кӯтоҳи вақт ва ҳолати революционӣ, назар ба даҳсолаҳои зиёди минбаъдаи речаи феодалию капиталистӣ бештар қонунҳои қабул шуданд, ки ба ғоидаи ҷомеа ва синфи коргару деҳқон буданд.

Ғавқат дар ду соли аввали баъди инқилоб зиёда аз 800 декрет¹¹⁰ қабул карда шуд, ки дар байни онҳо санадҳои меъёрию ҳуқуқие низ буданд, ки асосҳои сохтори нави ҷамъиятӣ ва давлатӣ ва гузариши ҳокимиятро ба дасти Шурои депутатҳои коргарон, аскарону деҳқонон муайян мекарданд.

Ба гузариши пурраи ҳокимияти революционӣ ба дасти Шуроҳо, Қарори махсуси Съезди II-юми умумирусиягии депутатҳои коргарону деҳқонон ва аскарон асос гузошт. Шуро мурочиатномаи махсус «Дар бораи пуррагии Ҳокимияти Шуроҳо» ва қарор дар бораи он қабул намуд, ки мувофиқи мурочиатнома тамоми ҳокимият дар маҳалҳо ба дасти Шурои депутатҳои коргарон, аскарону деҳқонон мегузарад.

Дар асоси Декрет аз 8 ноябри соли 1917 «Дар бораи ташкил намудани ҳокимияти коргару деҳқонон» барои идора намудани мамлақати ҷавони Шуравӣ Шурои комиссарҳои халқӣ таъсис дода шуда, ҳамзамон муқаррар карда шуд, ки назорати ғавқолияти комиссарҳои халқӣ ва ҳуқуқи таъсис

¹⁰⁹ Ин параграф ба пуррагӣ ба калами Зоир Чурахон Мачидзода, сардори Шуъбаи ҳуқуқи давлатии Институти, ғалсаға, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АМИТ, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, қорманди шоистаи Тоҷикистон, генерал-майори милитсия Email: zoirov2009@mail.ru, тааллуқ дорад.

¹¹⁰ Ниг: Стучка П.И. Избранные произведения по марксистско-ленинской теории права. – Рига: Латв. гос. изд-во, 1964. – 748 с.

додани онҳо ба зиммаи анҷумани (съезди) умумирусиягии Шурои депутатҳои коргарон, аскарону деҳқонон ва Кумитаи Марказии Иҷроияи он вогузор карда мешавад.

Ҳамин тариқ, бо Қарори анҷумани II-юми умумирусиягии Шуроҳо амалан ҳамаи зинаҳои асосии сохтори идоракунии роҳбарияти давлатии мамлакат созон дода шуд, ки баъдан дар Конститутсияи РСФСР соли 1918 инъикоси худро ёфтанд.

Дар асоси қарори Декрети анҷумани II-юми умумирусиягии асосҳои муҳимтарини сохтори конститутсионии умумирусиягии, ҳамчунин Декрет «Дар бораи замин» қабул карда шуд, ки дар асоси он феврал ва бе ҳеҷ гуна харида гирифтани ҳуқуқи моликияти помешикҳо ба замин бекор карда шуд. Ҳама захираҳои табиӣ, ки дар дасти кулак ва помешикҳо буд, ба истифодаи фавқулодаи давлат интиқол дода шуд.

Дар Декрет «Дар бораи сулҳ» анҷумани II-юми умумирусиягии ба принципҳои фаъолияти сиёсати берунаи сулҳҷӯёнаи давлати Шуравӣ замина гузошт, ки бо фаъолияти сулҳпарварона, истифодаи набурдани зӯроварӣ ва озодона додани ҳуқуқи худмуайянкунии миллатҳо дар ҳалли масъалаҳои миллий, бекор намудани дипломатияи махфӣ, интернатионализми сулҳпарварона ва ҳамраъӣи тамоми мамлакатҳои ҷаҳон асос ёфтааст¹¹¹.

Ҳамчунин, бисёре аз декретҳои баъдан қабулнамудаи Ҳукумати Ҷамоҳири Шуравӣ санадҳои муҳиме қабул шуданд, ки аҳамияти конститутсионӣ доштанд, ки ҳанӯз қабл аз қабули Конститутсияи якуми Русия мавҷуд буданд ва барои пешрафти ҷомеа хизмат мекарданд. Хусусияти хоси сарчашмаҳои ҳуқуқии ҳокимияти Шуравии сотсиалистӣ дар марҳилаи аввали барқароршавӣ он буд, ки дар системаи ҳуқуқии онҳо мавҷуд будани миқдори зиёди санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ аз рӯйи мақоми худ меъёрҳои конститутсионӣ мебошанд¹¹² ва онҳо имрӯз низ аҳамияти таърихӣ доранд.

Яке аз чунин ҳуҷжатҳо Декларатсияи ҳуқуқи меҳнаткашон ва халқи мазлум¹¹³ буд, ки онро анҷумани III-и умумирусиягии Шуроҳо қабул намуда буд. Маҳз дар мазмуну муҳтавои он дар шакли нави сохти ҷамъиятӣ асосҳои сохтори ҷамъиятӣ ва идоракунии давлати Русияи Шуравӣ таҳкими худро ёфтанд. Ҳукумати Русия бошад, Шуроҳои ҷумҳуриявӣ ва федератсияи ҷумҳуриҳои Шуравии миллиро дар асоси иттифоқи ихтиёрии миллатҳои озод эълон карда, ҳуқуқи худмуайянкунии миллатҳоро ба танзим медиаровард.

Давлати нави Шуравӣ бо номи «Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Федеративии Русия» (ҶШФСР) эълон карда шуд. Ҳамчунин, дигар санадҳои

¹¹¹Ниг.: Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М.1997. - С.47-48

¹¹²Ниг.: Лукянова Е.А. Российская государственность и конституционное законодательство в России (1917-1993) – М.: МГУ, 2002. – С. 32

¹¹³Ниг.: СУ РСФСР, 1918. №15. – С.215.

меъёрию ҳуқуқӣ мисли Декларатсияи ҳуқуқҳои халқҳои Русия¹¹⁴, Шартнома ва Декларатсия дар бораи таъсисёбии ИҚШС (с. 1922) қабул шуданд, ки хусусияти конституционӣ доштанд, ки аз рӯи аҳамияти таърихӣ худ ҳуҷҷатҳои муҳимтарини ҳуқуқӣ буданд. Дар заминаи ин санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ таҳкурсии давлатдорӣ нави мустақили тоҷикон гузошта шуд. Ва албатта, дар сарнавишти таърихӣ халқи тоҷик марҳилаи баррасишавандаи навин ва заминаи ҳуқуқидошта – ин коркард ва қабул намудани Конституцияи ҶШФСР соли 1918 мебошад, ки барои мустақилияти ояндаи мардуми тоҷик санади муҳимтарини таърихӣ гардид. Аз меъёрҳои Конституцияи ҶШФСР сар шуда оғози таърихи пайдоиши конституционализми сермиллати Шуравӣ, сохтори нави давлатӣ, анъанаҳо ва принципҳои миллӣ ба миён омад.

Тибқи Конституцияи ҶШФСР, ин ҳуҷҷати муҳими тақдирсоз Русияи ҷавони навтаъсисёфтаре Республикаи советии сотсиалистӣ-федеративӣ эълон намуда, ҳуди Конституцияи ҶШФСР, ба ақидаи Е.А. Лукянова, ҳамчун конституцияи муттаҳида (унитарӣ) боқӣ монд¹¹⁵.

Агар аз мазмуну муҳтавои Конституцияи ҶШФСР ибораву ифодаҳои аз ҷиҳати илмӣ начандон сахт гирифта шаванд, ҳам конституцияи муттаҳидаи федератсия баръакси ақидаи Е.А. Лукянова на фақат ба «ақидаи муқаррарии илмӣ ҳуқуқи давлатӣ ба ин масъала»¹¹⁶, балки ба ҳақиқати таърихӣ низ муҳолиф аст. Аз ин лиҳоз мазмуну муҳтавои Конституцияи аввали қабулнамудаи ҶШФСР аҳамияти бузурги таърихӣ дошт ва дорад ва дар оянда барои республикаҳои дигар сарчашмаи асосии ҳуқуқи ҳисоб меёфт.

Дар Декларатсияи ҳуқуқҳои халқҳои Русия Иттифоқи халқҳои Русияро «ихтиёрӣ ва бовиҷдонона» эълон намуда, ҳуқуқи худмуайянкунии миллатҳоро дар доираи қабули санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ муайян намуд. Дар ин Декларатсия гуфта мешавад, ки «Ҳокимияти Шуравӣ дар Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Русия дар асоси иттифоқи ихтиёрии миллатҳои озод, ҳамчун федератсияи Ҷумҳуриҳои миллии шуравӣ таъсис дода мешавад». Дар ин марҳила Федератсия ҳамчун марҳилаи гузариш ба иттифок, бартараф намудани манфиатҳои миллӣ ва роҳ ба сӯи инқилоби ҷаҳонӣ фаҳмида мешуд¹¹⁷. Вале, аллакай ин меъёри ҳуқуқӣ дар Конституцияи соли 1918 дақиқ муқаррар карда шуда буд, ки он асос барои барқарор намудани

¹¹⁴Ниг.: Лукянова Е.А. Российская государственность и конституционное законодательство в России (1917-1993). – М.: МГУ, 2002. – С. 33

¹¹⁵Лукянова Е.А. Российская государственность и конституционное законодательство в России «1917-1993». – М.: МГУ 2000. – С. 33

¹¹⁶Ниг.: Златопольский Д.Л. Чиснеков О.И. Образование Союза ССР. – М.: 1972. – С. 79-80. Авакян С.А. Ф. Конституция России: природа, эволюция, современность. - 2-е изд. – М.: Сашко, 2000. – 528 с. С. 49

¹¹⁷Ниг.: Исаев И.А. История государства и права России: Полный курс лекции. Изд. 2-е переб и доп. – М.: Юрист, 1996. – С. 348

федератсия дар Иттиҳоди Шуравӣ ҳисоб меёфт, яъне меъёр аллакай ҳамчун меъёри конституционӣ эътироф шуда буд (м.8).

Сабаби чунин тавсияҳои умумӣ ва дар алоҳидаги тавсияҳои ҳукуки вучуд дошта бошад, дар он ҳолат барои хонанда фаҳмо мешавад, ки агар мо асарҳои сохтори нави давлатсозӣ, дар мактубҳо ва муносибати В.И. Ленинро ба масъалаҳои сохтмони ҳудудии сохтори Русия баъди ғалабаи Инқилоби октябри қабири таърихи ба хотир оварем.

Ҳанӯз дар мактуби худ ба С.Г.Шаумян аз 6 декабри соли 1913 В.И. Ленин навишта буд: «Мо амалан зидди федератсия мебошем – чунин сохтори федеративӣ робитаҳои иқтисодиро сушт мекунад, вай фақат барои як давлат ғайдаовар аст. Меҳроҳӣ ҷудо шавӣ? Ба назди шайтон раб, агар робитаи иқтисодиро бурида тавонӣ ..., Автономия нақшаи асосии сохтмони давлати демократии мо¹¹⁸ мебошад».

Вале рафти ин рӯйдодҳои таърихӣ дар ғӯшаи канорҳои давлати Федеративии Шуравии ғуноғунмиллӣ баъди инқилоб ва таназзули монархияи подшоҳӣ намоёндагони болшевикон ва ҳуди В.И. Ленин – дохили пролетариатро барои эътироф намудани нафақат пешвой ва имконияти ӯ, балки мувофиқи мақсад будани сохтори давлати федеративӣ ҳамчун воситаи ба ҷонибдории Русияи Шуравӣ ҷалб намудани халқҳои сершумори империяи собиқ водор намуданд.

Ана, барои ҷӣ аввалин ҳуҷҷатҳои барномавӣ, (директиваҳо) мактубҳо ва асарҳои Ленин, нутқҳои вай дар вохӯриҳо дар байни халқи коргару деҳқон дар оғози соли 1918 Федератсияи ҷумҳуриҳои ғуноғунмиллии Шуравиро ҳамчун сохтори нави давлатии Русия пешниҳод мекунам, ки аллакай ин ғуфтаҳо дар Конститутсияи соли 1918 дарҷ гардида буд.

Агар бо суҳанони И.В. Сталин ифода намоем, федератсия ҳамчун дараҷаи ғузариш аз «унитаризми маҷбурии подшоҳӣ» ба «иттиҳодияи брянский оммаи меҳнаткашони ҳамаи миллатҳои қабилаҳои Русия» барои ба даст овардани мақсади ниҳонии «унитаризми ояндаи сотсиалистӣ»¹¹⁹ буд ҳафт ва дар ҷодаи таърих чунин давлати тоталитари хоҳад монд.

Тасодуфӣ нест, ки аз ин сабаб сохтори минбаъдаи давлатию ҳукукии Ҳукумати ҶШФСР ва ҳаёти имконпазири субъектҳои он аз тарафи Ҳокимияти Шуравии Сотсиалистӣ хеле эҳтиёткорона буд.

Аз ин ҷо муқаррароти моддаи 18-уми Конститутсияи ҶШФСР дар бораи он аст, ки анҷумани III-и умумирусиягии Шуроҳо салоҳияти махсус ба синфи коргару деҳқон дода, таъкид мекунад, ки «коргару деҳқонони ҳар як миллат барои мустақилона қарор қабул намудан дар анҷумани салоҳиятдори Шуроҳои худашон (яъне дар давлатҳои мустақили аъзои федератсия) дар бораи он ки оё меҳроҳанд ва дар кадом асос, ки набошад, дар ҳокимияти

¹¹⁸Ниг.: В.И. Ленин. Полн. Собр. Соч.Т.48, – С. 234-235

¹¹⁹Ниг.: Сталин И.В. соч. т.5. – С. 66-73

федералии муассисаҳои Шуравӣ ҳамчун аъзои комилҳуқуқ иштирок намоянд»¹²⁰, имконият медиҳад.

Ба зами ин, ҳанӯз дар қарорҳои анҷуман, декретҳо ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ принсипҳои тақсимои маъмурию территориявии қаламрави собиқ Империяи Русия пурра нофаҳмо буд, дар асл ба рушди таърихӣ ва ҷойгиршавии аҳоли, тақсимои ҳудудӣ аз ҷиҳати милли мувофиқ набуд. Махсусан ин ба халқи тоҷик дахл дошт, ки дар қаламрави хонигарии Хива ва Бухоро, ки аҳолии маҳалли пурра тоҷикон буданд ва дар заминҳои аз қадим ба тоҷикон тааллуқдошта онҳо маскун буданд.

Аз ин сабаб дар ҳуди меъёрҳои Конститутсияи РСФСР (моддаи 49) салоҳияти аъзоии федератсия «ҳамчун иттифоқҳои автономии вилоятӣ, ки дар натиҷаи шароитҳои махсуси рушди иқтисодӣ ва милли таъсис дода шудаанд», хеле норавшан аст. Ҳуди федератсия бошад, сараввал дар доираи воҳидҳои пешинаи маъмурию территориявӣ шакл гирифт (масалан, ба монанди; Ҷумҳурии Туркистон дар соли 1918).

Ҳуқуқи худмуайянкунӣ ба миллатҳо то ҳуди ҳуқуқи ҷудошавӣ аз федератсия бошад, баръакси таъкиди советологҳои хориҷӣ¹²¹, гапи хушқу холи набуд, ҳарчанд дар мактуби худ Ленин ба Шаумян навишта буд: «Ҳуқуқи худмуайянкунӣ ин хориҷ намудан аз далели умумии мутамарказият мебошад! Вале истисноро ба таври васеъ шарҳ додан лозим нест». Ҷумҳурии Сотсиалистии Русия баръакси дигарон ҳамчун ҷумҳурии алоҳида ҷудо шудани хонигарии Хева ва Бухороро эътироф намуд. Раванди асосии федерализатсия маҳз баъди қабул шудани Конститутсияи ҶШФСР оғоз гардид, ки сухан дар бораи рушди иттифоқи ҷумҳуриҳо бо роҳи дохил шудани онҳо ва вилоятҳои автономӣ ба ҳайати ҶШФСР мерафт, ки дар ин бора созишнома байни ҷумҳуриҳои мустақил ва ҶШФСР дутарафа баста мешуд¹²².

Ба ҳамин мақсад, зарурияти бастанӣ шартномаҳои иттифоқӣ байни ҶШФСР ва собиқ хонигарии Бухоро¹²³ ва Хоразм¹²⁴ пайдо мешавад, ки соли 1920 ин ду хонигарӣ ҳамчун Ҷумҳуриҳои халқии шуравӣ эълон гардиданд. Аз рӯйи ин шартномаҳо ҶШФСР сарҳадҳои РСБ ва РСХ-ро эътироф намуда, ба онҳо объектҳои хоҷагиро воғуздор намуд, ки дар қаламрави ин ҷумҳуриҳо қарор доштанд ва «то абад аз ҳар гунна ҳуқуқ ва манфиатҳо» ба маҳалҳои руснишин дар қаламрави собиқ хонигарии даст кашиданд (м.13).

Дар рафти дигаргуниҳои иҷтимоиву сиёсӣ ва территориявии солҳои 1922-1923 дар Бухоро ва Хоразм милликунонии замин ва сарчашмаҳои об, ки тибқи

¹²⁰ Ниг.: СУ РСФСР, 1918. №51. – С. 582

¹²¹ Ниг.: Hazard D. The Soviet System of Government. – London, 1996. – P. 86

¹²² Ниг.: История Советского государства и права кн.1 становления советского государства и права (1917-1920). – М.: Народ, 1968. – С. 543-554

¹²³ Ниг.: СУ РСФСР, 1921. №73. – С. 595

¹²⁴ Ниг.: СУ РСФСР, 1921. №29. – С. 161

Конститутсияи Ҷумҳурии халқии шуравии Бухоро соли 1921 ва тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии халқии Шуравии Хоразм моликияти шахсӣ ҳисоб меёфтанд¹²⁵, сурат гирифт. Конститутсияи ҶХШБ соли 1921 ва сипас соли 1922 бевосита дар қаламрави Бухорои Шарқӣ амалӣ карда шуд ва баъдан Бухорои Шарқӣ чун воҳиди асосии маъмурию территориявии РАСС Тоҷикистон дар соли 1924 ташкил ёфт.

Баъди ташкилшавии ИҶШС (СССР) соли 1922 Ҷумҳурии Туркистон ҳамчун Ҷумҳурии автономӣ дар ҳайати РСФСР эълон гардид ва дар ин бора қарори муҳими тақдирсоз қабул карда шуд. 12 июни соли 1924 Бюрои сиёсии КҶ РКП (б) қарори «Дар бораи ҷобачокунии ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна (Туркистон, Бухоро ва Хоразм)»-ро қабул намуд¹²⁶. Моҳи сентябри соли 1924 баробари ҳукуки худмуайянкунии миллию давлатиро ба даст овардан ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна қонунгузории худро мувофиқи қарорҳои мақомоти олии ҳокимияти давлатии ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна таҳия ва амалӣ кард:

15 сентябр дар сессияи ғавқулодаи Кумитаи марказии иҷроияи Туркистон, 19 сентябр дар анҷумани V-Умумирусиягии Шуроҳо¹²⁷, 14 октябри соли 1924 дар сессияи 2-юми Кумитаи марказии иҷроияи умумирусиягӣ (ВЦИК) қарори Кумитаи марказии иҷроияи РАСС Туркистон аз 15 сентябри соли 1924 «Дар бораи худмуайянкунии милли»-ро қабул намуд.

Дар қарори Кумитаи марказии иҷроияи умумирусиягӣ нишон дода шуда буд, ки ба халқи тоҷик ҳукуки ташкил намудани Ҷумҳурии Автономии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон дар ҳайати РСФСР Ёзбекистон дода мешавад. 27 октябри соли 1924 сессияи 11-уми Кумитаи марказии иҷроияи СССР ин худмуайянкуниро тасдиқ кард. Дар қарор омада буд: «Кумитаи марказии иҷроияи СССР тасдиқ мекунад, ки изҳори озодонаи иродаи халқи меҳнаткаш арзиши олӣ шуморида мешавад ва ба Президиуми Кумитаи марказии иҷроияи СССР таҳияи ҷумҳурии аз сари нав ташкилшаванда дар Осиёи Миёна мувофиқи қарори съездҳои шуроҳои ин ҷумҳуриҳо супориш дода мешавад»¹²⁸.

Моҳи майи соли 1925 съезди сеюми Шуроҳои СССР мурочиат ба ҳайати Иттифок дохил шудани РСФСР Ёзбекистон ва РСФСР Туркменистонро қабул

¹²⁵ Ниг.: Азизкулова Г.С. История государства и права РТ. Цикл лекции. – Душанбе, 1995. – С. 155-162. Раджабов С.А. Вопросы возникновения и развития таджикской советской государственности. – Сталинабад, 1957. – С. 11

¹²⁶ Ниг.: История Узбекской ССР, 1957 т. 11. – С. 224.

¹²⁷ Ниг.: Искандаров М. Из истории советского строительства в Таджикистане (1924-1929 гг.). – Душанбе, 1976. – С. 23

¹²⁸ Ниг.: История Советской Конституции. Сборник документов. – М., 1957. – С. 239; Раджабов С.А. Историческое значение национально-государственного размежевания // Советское государство и право. 1974. №10 – С. 18-24; Ф.Т. Бахиров Правовая система Таджикской АССР. – Душанбе, 1998. – С. 5

намуда¹²⁹, ба Конституцияи СССР тағйиротҳои мувофиқ дароварда шуд¹³⁰. Худи ҳамон сол сарҳадҳои (худуди) территориявии РСФСР аз сари нав дида баромада мешаванд.

Амалан таърихи ташаккул ва рушди *давлати миллии тоҷикон* аз моҳи сентябри соли 1924 оғоз мегардад, ҳангоме ки бо қарори Кумитаи марказии иҷроияи РАСС Туркменистон дар ҳайати РСС Ўзбекистон ташкил намудани Республикаи Автономии Советии Сотсиалистии Тоҷикистонро бо роҳи муттаҳид намудани қисме аз қаламрави собиқ РХС Бухоро ва РАСС Туркистон, ки асосан тоҷикон маскун буданд, мувофиқи мақсад шуморид¹³¹.

Қонунан ин санади ҳуқуқӣ аз декабри соли 1926 шурӯъ мешавад, ҳангоме ки Анҷумани якуми умумитоҷикистониини шуроҳои ҷумҳурӣ баргузор гардид ва дар он Кумитаи Марказии Иҷроияи Шуроҳои РАСС Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурӣ интихоб шуд. Кумитаи инқилобӣ салоҳиятҳои худро аз даст дода, Кумитаи Марказии Иҷроияи Шуроҳои РАСС Тоҷикистон бошад, аз ин лаҳза сар карда ба мақомоти конституционии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти идоракунии табдил ёфт¹³². Бояд таъкид кард, ки то сентябри соли 1924, яъне то лаҳзаи қабул намудани қарори Кумитаи Марказии Иҷроияи РАСС Туркистон РХС Бухоро ва РАСС Туркистон аз конституция ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқии худ истифода мебард, ки барои ташкили ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии салоҳият доштанд.

Бешубҳа, ин санадҳо ба раванди барқароршавии ҳокимияти давлатӣ ва ташаккули ҳуқуқи давлатии (конституционии) РАСС Тоҷикистон, сипас Тоҷикистон ҳамчун ҷумҳурии иттифоқӣ дар ҳайати СССР таъсири худро расонданд.

Пеш аз ҳама, қайд кардан зарур аст, ки то қабули Конституцияи РАСС Тоҷикистон, яъне амалан то соли 1929 сохти идоракунии давлатӣ ва ҷамъиятии ҷумҳурӣ бо Конституцияи СССР соли 1924 ва Конституцияи РСС Ўзбекистон соли 1927 ба низом дароварда мешуд. Дар баробари ин як қатор санадҳои меъёрий аз рӯйи хусусияташон ҳамчун санади меъёрию ҳуқуқӣ амал мекарданд, ки аз тарафи мақомоти давлатии РАСС Тоҷикистон қабул шуда буданд.

¹²⁹Ниг.: Постановление III Съезда Советов Союза ССР «О вхождении в состав Союза ССР Туркменской и Узбекской Социалистических Советских Республик» // СЗ СССР. 1925. №35. – С. 244

¹³⁰Ниг.: СЗ СССР, 1925. №35. – С. 245

¹³¹Ниг.: Рахимов Р. Проблемы межнациональных отношений в Узбекистане // Актуальные проблемы межнациональных отношений в СССР. Ленинград.1989.- С 27; Холиқзода Абдуқодир. Тоҷикони Мовароуннаҳр. Аз истиқлоли империяи Русия то истиқлолият. – Душанбе, 1997. – С. 92.

¹³²Ниг.: Съезды Советов (в документах). 1923-1937 гг. Т. VII. – М., 1965. – С. 317-361; Халиков Р. Мероприятия коммунистической партии и Ревкома Таджикской АССР по переходу к выборным органам власти в республике // Конституционное развитие Таджикской АССР: Сборник статей. Вып.1. – Душанбе, 1980. – С. 8-13

Дар байни онҳо санадҳои меъёри ҳукукии Кумитаи инқилобии (Ревкоми) РАСС Тоҷикистон ҳастанд, ки мувофиқи Конститутсияи СССР ва санадҳои қонунгузории СССР ва РСС Ӯзбекистон ба танзими конститусионӣ ҳукукии барқароршавии давлати миллии Шуравии тоҷикон оғоз гузоштанд. Масалан, 7 декабри соли 1924 Кумитаи инқилобии (Ревкоми) РАСС Тоҷикистон «Мурочиатнома ба тамоми меҳнаткашони ҷумҳурӣ»-ро қабул намуд. Кумитаи инқилобии РАСС Тоҷикистон нишон дод, ки чунин ҳуқуқ ва салоҳиятҳоро дорост; «Ҳам дар марказ, ҳам дар маҳалҳо барқарор намудани ҳокимият то ҳуди қишлоқҷойҳо, таъмини дастгоҳи хурд, чандир, ва дигар таҷҳизотҳои арзони шуравиро вазифаи худ мешуморад, ки ҳақиқатан барои хизмат расонидан ба деҳқонони камбағалтарин ва ҳимоя намудани манфиатҳои онҳо қобилият низ дорад расонанд».

Барои татбиқи ин вазифаҳо санадҳои Кумитаи инқилобӣ «Дар бораи сохтори дастгоҳи РАСС Тоҷикистон», «Дар бораи наркоматҳо», «Дар бораи Шуроҳои маҳаллӣ» ва ғайра қабул шуда буданд¹³³. Ин санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ сарчашмаи асосӣ ва заминаи аввалияи ҳукукии эҳёи равандҳои конститусионӣ дар Тоҷикистон гардиданд. Онҳо рушди худро дар Анҷумани якуми умумитоҷикистонии Шуроҳои ҷумҳурӣ ёфтанд ва ба он асос гузоштанд.

Анҷумани якуми умумитоҷикистонии Шуроҳои ҷумҳурӣ на фақат ба таври ҳуқуқӣ ташкилшавии РАСС Тоҷикистонро тасдиқ намуд ва инчунин дар бораи ихтиёрон ба ҳайати РСС Ӯзбекистон ва тавассути он ба ҳайати СССР дохил шудани онро эълон кард, балки як қатор ҳуҷҷатҳоеро қабул намуд, ки аҳамияти сиёсӣ ҳуқуқӣ доштанд.

Дар байни чунин ҳуҷҷатҳои барои тоҷикон муҳим Декларатсия «Дар бораи қисмҳои миллии тоҷикии РККА», «Дар бораи милликунонии замин, об, маъдану ҷангалҳои РАСС Тоҷикистон», «Дар бораи ҷорӣ намудани таълими ҳатмии умумӣ», Мурочиатнома «Ба ҳамаи меҳнаткашони Тоҷикистон дар бораи аз зулму асорат озод намудани занон», Қарор «Дар бораи ҳуқуқҳои занони меҳнаткаши РАСС Тоҷикистон ва зарурияти мубориза бар зидди истибдоди онҳо», «Дар бораи авф», «Дар бораи реэмигрантсия» ва ғ. хеле муҳим буданд, қабул шуданд¹³⁴. Аҳамияти муҳими таърихӣ дар ҷодаи қонунгузорӣ доштани баъзе аз ин санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ дар он буд, ки ин меъёрҳои таърихӣ дар Конститутсияи соли 1929 РАСС Тоҷикистон дохил карда шуданд, ки барои таҳияи он дарҳол баъди 3 октябри соли 1927 қабул намудани Конститутсияи РСС Ӯзбекистон шурӯъ намуданд. Як ҷузъиёти марокангезро қайд намудан лозим аст: ханӯз то таҳким ва рушди ҳукукии

¹³³Ниг.: Фаньян Д.К. История советского строительства в Таджикистане (1920-1929 гг.): Сборник документов. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1941. – С. 69; Раджабов С. Таджикская ССР – суверенное советское государство. – Сталинабад, 1957. – С. 153.

¹³⁴Ниг.: Имомов А. Конституционное право Республики Таджикистан. – Душанбе: Оли сомон, 1997. – С. 62.

давлатии миллии тоҷикон ва муайян намудани ҳукуки худмуайянкунӣ ва гузаронидани Анҷумани якуми муассисони Шуроҳои умумитоҷикистонӣ 18 октябри соли 1926 дар ҷумҳурӣ ба таҳияи лоиҳаи Конститутсияи РАСС Тоҷикистон шурӯъ намуда буданд.

Қабл аз даъват намудани Анҷумани Шуроҳо Президиуми Кумитаи инқилобии РАСС Тоҷикистон қароре қабул намуд, ки дар он гуфта мешуд: «Барои таҳияи лоиҳаи Конститутсияи РАСС Тоҷикистон бо истифодаи муқаррароти асосии Конститутсияи РСФСР Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо назардошти шароитҳои маҳаллии Тоҷикистон ва ҳудуди зисти мардуми тоҷикнишин ба Кумитаи инқилобӣ даъват намудани чаласаи махсус пешниҳод карда мешавад. Барои муҳокимаи сиёсии лоиҳаи Конститутсияи РАСС Тоҷикистон комиссия ҷудо намуда, муҳлати кори он як моҳ муқаррар карда шавад»¹³⁵. Вале то даъват намудани Анҷумани Муассисони Шуроҳо (аз 1 то 12 декабри соли 1926) комиссияи конститутсионӣ лоиҳаро дар муҳлати муайян омода карда натавонист. Анҷумани I-и Шуроҳои РАСС Тоҷикистон ба Кумитаи Марказии Иҷроия дар асоси Конститутсияи СССР ва Конститутсияи РСФСР Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия намудани лоиҳаи Конститутсияи РАСС Тоҷикистон ва барои баррасии Анҷумани II Шуроҳои ҷумҳурӣ пешниҳод кардани он супориш дод.

Мувофиқи қарори Анҷумани Кумитаи Марказии Иҷроияи РАСС Тоҷикистон 19 феввали соли 1927 комиссияи конститутсиониро ташкил намуд, ки онро котиби масъули Президиуми Кумитаи Марказии Иҷроия роҳбарӣ мекард¹³⁶.

Дар рафти кори комиссияи конститутсионӣ якчанд варианти лоиҳаи Конститутсия тартиб дода шуд. Дар варианти якуми соли 1927 тартиб додашуда лоиҳаи пешниҳодшуда аз 6 фасл ва 121 модда иборат буд¹³⁷. Комиссияи конститутсионӣ то моҳи майи соли 1927 лоиҳаи Конститутсияро тайёр намуд ва бо маъқул шуморидани Бюрои ташкилии КМ ПК Ҷумҳурии Тоҷикистон онро барои баррасӣ ба Кумитаи Марказии Иҷроияи РАСС Тоҷикистон пешниҳод намуд.

Бо қарори сессияи II Кумитаи Марказии Иҷроияи РАСС Тоҷикистон лоиҳаи Конститутсияро барои муҳокимаи васеи оммавӣ ба маҳалҳо пешниҳод намуд, ки яку ним сол давом ёфт. Варианти ниҳоми лоиҳаи Конститутсия аз 7 фасл, 17 боб ва 107 модда иборат буд. Он 15 апрели соли 1929 дар чаласаи Бюрои иҷроияи Кумитаи автономии Тоҷикистони ПК (б) Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардида тасдиқ карда шуд. 21 апрели соли 1929 сессияи IV Кумитаи Марказии Иҷроияи Шуроҳои ҷумҳурӣ маърузаи раиси Президиуми Кумитаи Марказии Иҷроияи РАСС Тоҷикистонро дар бораи лоиҳаи Конститутсия

¹³⁵ Ниг.: ЦГА Таджикской ССР. Ф.9. оп.1, ед.хр.37.л.614.

¹³⁶ Ниг.: Николаева М.В. Документы съездов Советов Таджикской АССР и Таджикской ССР как исторический источник: Автореф. Дис... канд. ист. наук. – Душанбе, 1966. – С. 9

¹³⁷ Ниг.: Николаева М.В.: Указ. Сочинения – С.11.

шунда ва муҳокима намуда, дар бораи тасдиқ намудани он ва барои баррасӣ ва тасдиқ ба Анҷумани III-и Шуроҳои Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон пешниҳод намудани он қарор қабул намуд.

И.А. Имомов аввалин шуда аз байни олимони тоҷик ва шинохтаи конституцияшиноси давраи шуравӣ ва ватанӣ аз ин санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ камбудӣ ва хатоҳои воқеиро пайдо кард, ки дар адабиёти илмӣ ҳуқуқии даврони Шуравӣ ҳангоми қабул ва тафсири қарорҳои он роҳ дода шуда буданд.

Масалан, дар адабиёти илмӣ қайд карда шудааст, ки дар қарори Кумитаи Марказии Иҷроияи Шуроҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фиристондани лоиҳаи Конституция ба баррасӣ ва тасдиқи Анҷумани II-и Шуроҳои Тоҷикистон сухан мерафт¹³⁸. Вале, чунин тафсири қарори Кумитаи Марказии Иҷроия ба вазъияти воқеӣ ва ҳуқуқии ҳамонвақта мувофиқи мақсад набуд.

Аз рӯйи яке аз масъалаҳои аввалин ва муҳим дар анҷуман – «Дар бораи қабул намудани Конституцияи РАСС Тоҷикистон» қарорҳои зерин қабул карда шуд, ки банди 1 ва 4-и он чунинанд:

«I. Лоиҳаи Конституцияи Республикаи Автономии Советии Сотсиалистии Тоҷикистон қабул карда шавад

4. Ба сессияи якуми Кумитаи Марказии Иҷроияи Шуроҳои Республикаи Автономии Советии Сотсиалистии Тоҷикистон ба таври қатъӣ таҳрир намудани матни Конституция ва барои баррасӣ ва тасдиқи съезди III-и Шуроҳои Респбуликаи Советии Сотсиалистии Ўзбекистон пешниҳод намудани он супориш дода шавад»¹³⁹.

Дар муҳокимаи ин санади муҳими таърихӣ ҳақ ба ҷониби А.И. Имомов аст, ки қайд менамояд; «...хулосаи муҳими масъала дар бораи он меравад, ки мақомоти олии ҳокимияти давлатии республикаи автономӣ метавонист Конституцияро *тайёр ва қабул кунад*, ҳуқуқи тасдиқ намудани ин Конституция ва ба амал татбиқ намудани он бошад, ба салоҳияти мақомоти олии ҳокимияти давлатии ҷумҳурии иттифоқие дахл дорад, ки ба ҳайати он ҷумҳурии автономии мазкур дохил мешавад»¹⁴⁰.

Бо сабабҳои объективии таърихӣ ин Конституция барои тасдиқ ба мақомоти олии ҳокимияти давлатии РСС Ўзбекистон пешниҳод карда нашуд. Ин ҷо масъала сари он меравад, ки дере нагузашта баъди Анҷумани II-и Шуроҳои РАСС Тоҷикистон ташкил намудани Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон ба миён омад, аз ин сабаб масъалаи тасдиқ

¹³⁸ Ниг.: Раджабов С.А. В.И. Ленин и советская национальная государственность. – Душанбе, 1970. – С.430; Тахиров Ф. Система и организационные формы деятельности высших органов государственной власти Таджикской АССР: Сб. трудов юридического факультета ТГУ. – Душанбе, 1973. – С. 17.

¹³⁹ Ниг.: Съезды Советов в документах. 1917-1937. – М., 1965. – С. 362-363.

¹⁴⁰ Ниг.: Имомов А. Укрепление государственности и создание гражданского общества в Таджикистане. – Душанбе, 2003. – С. 268.

намудани Конституцияи РАСС Тоҷикистон аз тарафи Ҷумҳурии Ўзбекистон аз миён бардошта шуд.

Ин вазъият мувоҳисаи то имрӯз дар байни олимони ватанӣ ва Русия идомаёбандаи вазъи ҳуқуқии ҳуҷҷатеро ба миён овард, ки Анҷумани II-юми Шууроҳои РАСС Тоҷикистон қабул намуда буд. Аксарияти муаллифони тоҷик ва русиягии даврони шуравӣ ва муосир чунин мешуморанд, ки ин ҳуҷҷати таърихӣ барои Тоҷикистони навтаъсис конституцияи пурарзиш буд ва маҳз бо ҳамин сифат вай бояд қабул шуда амал мекард¹⁴¹.

Як қатор муаллифони ақидаи дигарро дастгирӣ мекунад¹⁴², ҳамзамон дар яке аз асарҳояш А. Мавлонов қайд мекунад, ки «Конституцияи РАСС Тоҷикистон ҳамчун Қонуни Асосӣ эътибори ҳуқуқӣ пайдо накард. Вале Конституция ҳамчун Қонун эътибор пайдо кард, зеро Республикаи автономии Тоҷикистон дар шахсияти мақомотҳои олии ҳокимияти давлатии худ метавонист қонунҳоро бе тасдиқи минбаъдаи онҳо аз тарафи мақомоти олии ҳокимияти давлатии РСС Ўзбекистон қабул намояд»¹⁴³.

Мавқеи А. Мавлонов ва кӯшиши вайро барои созиш асоснок шуморидан мувофиқи мақсад нест – бигзор на Қонуни Асосӣ, балки ҳамчун Қонун эътибор пайдо карда бошад, вале ҳамчун қонуни асосӣ ба принципҳои конституционализм муҳолиф аст: Конституция на фақат аз рӯйи шакл ва тартиби қабули худ, балки аз рӯйи эътибори ҳуқуқии худ аз дигар қонунҳо фарқ мекунад. Аз ин сабаб ҳеҷ як қонун ба таври пурра қонунан асосҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ сиёсии давлатдориро таҳким дода наметавонад, зеро он дар Қонуни Асосӣ инъикос меёбад. Ҳамзамон, *қонуният* консти-

¹⁴¹Ниг.: Дегтяренко Н.Д. Создание и развитие Таджикской советской социалистической государственности / Ученые записки юридического ин-та. Вып. I. – Ташкент: Изд-во АН УЗ ССР, 1955. – С. 230; Тахиров Ф.Т. Становление советского права в Таджикистане. – Душанбе: Дониш, 1987. – С. 159; Раджабов С.А. Таджикская ССР – суверенное советское государство. – Сталинабад, 1957. – С. 184; Гранберг В.Г. Образование Таджикской АССР // Труды юрид. Факультета ТГУ. Вып. 3. – Сталинабад, 1958. – С. 29; Агзамходжаев АА. Таджикская АССР в составе Узбекской ССР / В кн.: Некоторые вопросы государства и права. – Ташкент: Фан, 1966. – С. 25-26; Хакимов Ш.К. Становление и развитие конституции как политико-правового института в Таджикистане. – Душанбе: Институт философии и права АН РТ, 2002. – С. 45-55.

¹⁴²Ниг.: Сонин А.И. Развитие Таджикской АССР к общенародной политической организации. – Душанбе: Ирфон, 1965. – С. 50; Зимина Л.И. Конституционное оформление советской социалистической национальной государственности в Таджикистане: Автореф. Дис...кан. юрид. наук. – Душанбе, 1973. – С. 9-10.; Имомов А. Разработка и принятие первой Конституции Таджикистана // Укрепление законности и правопорядка, совершенствование Советского законодательства и социалистической государственности. Вып. 2. – Душанбе, 1978. – С. 47-49; ҳамон китоб: Укрепление государственности и создание гражданского общества в Таджикистане. – Душанбе, 2003. – С. 271.

¹⁴³Ниг.: Мавлянов А. Представительные органы государственной власти Таджикистана в период строительства социализма. – Душанбе, 1973. – С. 23.

тутсиони доштани ин санадҳо РАСС Тоҷикистон дар назари мо хеле шубҳаовар аст.

Конститутсия дар ҳолате қонунӣ мешавад, ки аз тарафи мақомоти барои ин салоҳиятдори давлат ё ин ки аз тарафи халқ тариқи раёйпурсӣ қабул ва бо тартиби муқарраршуда дар амал татбиқ карда мешавад

Конститутсияи РАСС Тоҷикистон танҳо баъди тасдиқ намудани он аз тарафи мақомоти олии ҳокимияти давлатии ҷумҳурии Ўзбекистонӣ иттифоқӣ ба амал татбиқ шуда метавонист. Мувофиқи банди «б» моддаи 55 Конститутсияи РСС Ўзбекистон соли 1927-хукуки қатъиян тасдиқ намудани Конститутсияи РАСС Тоҷикистон ба ихтиёри Анҷумани умуми Ўзбекистони Шуроҳо воғузор карда шуда буд¹⁴⁴. Анҷумани Шуроҳо ва Кумитаи Марказии Иҷроияи РСС Ўзбекистон барои бекор намудани қарорҳои Анҷумани Шуроҳои РАСС Тоҷикистон ҳуқуқ дошт, ки ин муҳолифи муқаррароти Конститутсия ё қарорҳои мақомоти олии РСС Ўзбекистон буд.

Далели он, ки ин муқаррарот аз сабаби вазъияти таърихӣ ба амал омада натавонист, динамикаи равандҳои инкишофи давлатдорӣ миллии ИҶШС наметавонад барои қонунӣ эътироф намудани Конститутсияи РАСС Тоҷикистон аз нуқтаи назари тартиботи ҳукуки дар он давраи таърихӣ мавҷуд буда асос шавад. Ба таври бавосита инро А.И. Имомов эътироф намуда, дар бораи «ҳолати ҳукуки» номуайяни ин ёдгории ҳукуки таърихи таҳияи юридикӣ давлатдорӣ Тоҷикистон ҳамчун ҷумҳурии автономӣ сухан меравад¹⁴⁵.

Ба яке аз масъалаҳои муҳим диққат додан лозим аст, ки на ҳамаи меъёрҳои ин Конститутсия бахснопазиранд. Масалан, дар моддаи 4-и Конститутсия гуфта мешавад, ки РАСС Тоҷикистон бо вилояти Бадахшони Кӯҳӣ ба ҳайати РСС Ўзбекистон дохил шуда, ба он салоҳиятҳоеро медиҳад, ки мувофиқи созишнома бо РСС Ўзбекистон ба ихтиёри мақомоти РСС Ўзбекистон дохил карда, дар Конститутсияи РСС Ўзбекистон қайд карда шудаанд.

Амалан бошад, мувофиқи амалияи муқарраршудаи давлатию ҳукуқӣ хангоми ташкил намудани ҷумҳуриҳои автономӣ, одатан ягон хел созишномаҳои байни онҳо ва ҷумҳурии иттифоқӣ дар бораи ҳуқуқҳои автономия баста намешавад. Чунин созишномаҳо байни РАСС Тоҷикистон ва РСС Ўзбекистон вучуд надоштанд ва дар Конститутсияи соли 1927-и РСС Ўзбекистон дар бораи онҳо ёдовар намешавад. Меъёрҳои ба ин монанд дар конститутсияи дигар ҷумҳуриҳои автономии ин давра низ дучор намегарданд.

¹⁴⁴Ниг.: Конституции УзССР фактически воспроизводит п. «б» ст. 16 Конституции РСФСР 1925 г. и соответствующие статьи Конституций других союзных республик в составе СССР. СУ РСФСР. РСФСР, 1925. №30. – С. 218

¹⁴⁵Ниг: Имомов А. Укрепление государственности и создание гражданского общества в Таджикистане. – Душанбе, 2003. – С. 271.

А.И. Имомов бо ишора ба кори профессор О.И. Чистякова¹⁴⁶ карда, қайд мекунад, ки дар таҷрибаи таъсиси ҷумҳуриҳои худмухтор дар ҳайати ҶШСФР ҳодисаҳои барқарор кардани муносибатҳои шартномавӣ байни ҷумҳуриҳо ба қайд гирифта шудааст, масалан, байни ҶХСШ Бошқирдистон ва ҶШСФР. Аммо ин ҳодисаи ягона буд¹⁴⁷. Аз ин сабаб қонунӣ будани ҷанбаҳои ихтиёрият аз ҷониби Конститутсияи таҳкимёфта номуайян аст. Дар Конститутсия муқаррар намудани салоҳиятҳои алоҳидаи ба мақомоти олии ҳокимияти автономӣ хос набуда нисбати ҳуҷҷатҳои мақомоти ҳокимияти давлатии РСС Ўзбекистон аз хусусияти автономии ҳуқуқҳои ҷумҳурий болотар буд.

Тахмин кардан мумкин аст, ки тартибдихандагони он мавқеи ҳуқуқии ҷумҳурии автономӣ, хусусияти ҳокимият ва муносибати байниҳамдигарӣ бо мақомоти олии ҷумҳурии иттифоқиро каме дигархелтар тасаввур мекарданд. Масалан, дар моддаи 2 Конститутсия, РАСС Тоҷикистон ҳамчун давлати сотсиалистии коргару деҳқон муайян карда шуд, ки дар асоси федератсияи озод ва дохил шудан ба РСС Ўзбекистон сохта шуда буд¹⁴⁸.

Вале РСС Ўзбекистон аз рӯзи аввал дар ҳайати ҷумҳурии федеративии шуравӣ набуд ва на дар фасли 4 Конститутсияи РСС Ўзбекистон, ки ба РСС Тоҷикистон бахшида шудааст, на дар дигар фаслҳои он дар бораи сохтори федеративии Ўзбекистон сухан намерафт. Худи боби 2 фасли дуюми Конститутсияи РАСС Тоҷикистон «Дар бораи ҳуқуқҳои мустақили РАСС Тоҷикистон» хеле ҷасурона таҳия шуда буд. Дар моддаи 19-уми он қайд шуда буд, ки РАССТ ҳокимияти худро мустақилона, РСС Ўзбекистон бошад, аз рӯи масъалаҳои дар ихтиёраш буда фаъолиятро амалӣ менамояд. Дар Конститутсияи Ўзбекистон бошад, дар бораи хусусияти мустақилона амалӣ намудани ҳокимияти давлатии ҷумҳурий ягон нишондоде вучуд надорад.

Дар бораи мустақилияти Республикаи автономӣ, ҳатто баъзе меъёрҳои маҳдуд бошад ҳам, дар Конститутсияи соли 1925-и РСФСР чизе дар ин бора гуфта намешавад, ҳоло он ки дар моддаи 3-юми он навишта шуда буд: «Мувофиқи иродаи халқҳои Ҷумҳурии Советии Сотсиалистии Федеративии Шуравии Русия, ки дар Анҷумани Х умумирусиягии Шуҳо дар бораи ташкил намудани Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ қарор қабул менамояд, Ҷумҳурии Сотсиалистии Федеративии Шуравии Русия ба ҳайати Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ дохил шуда, ба Иттифок

¹⁴⁶Чистякова О.И. Проблемы демократия и федерализма в первой Советской Конституции. – М.: МГУ, 1977. – С. 106-107.

¹⁴⁷Ниг.: Имомов А.И. Укрепление государственности и создание гражданского общества в Таджикистане.... – С.274.

¹⁴⁸Ин вазъият А.Д. Дегтяренкоро ба чунин ҳулоса овард, ки муносибатҳои байни ҶХСШ Тоҷикистон ва ҶШС Ўзбекистон федеративӣ буд (Ниг.: Дегтяренко Н.Д. Развитие советской государственности в Таджикистане. – М., 1960. – С. 86-114; Ниг.: Агзамходжаев А, Уразбаев Ш. СССР – социалистическое государство советских народов. – Ташкент, 1972. – С. 215-216.

салоҳияте медиҳад, ки мувофиқи моддаи 1-уми Конститутсияи Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ ба ихтиёри мақомотҳои Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ вогузор карда мешавад»¹⁴⁹. Пайдоиш ва рушди ин боб дар Конститутсияи ҷумҳурии автономӣ эҷоди таҳиягарони он ва иқтибоси матни боби мувофиқи Конститутсияи соли 1924-и СССР мебошад, баён карда шудааст.

Ба истиснои ин лаҳзаҳои аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ муҳим Конститутсияи соли 1929-и РАСС Тоҷикистон аз рӯйи рӯҳия, моҳият ва шакл аз Конститутсияҳои ҷумҳуриҳои дигари давлатию миллии СССР кам фарқ намуда, хеле идеологишуда, ба дигарандешӣ оштинопазир ва зӯроварии бевоситаро нисбати намоёндогони синфҳои сарнагуншуда қонуниқунанда мебошад, таъмин менамояд.

Ба сифати намунаи шабоҳати амалии матнҳои конститутсионӣ тавсифи мухтасари муқоисавии як қатор моддаи аввали фасли аввали «Муқаррароти умумӣ»-и Конститутсияҳои РАСС Тоҷикистон ва РСФСР-ро мисол меоварем:

Конститутсияи РАСС Тоҷикистон	Конститутсияи РСФСР
Моддаи 5. Ба мақсади барои меҳнаткашон таъмин намудани озодии ҳақиқии вичдон калисо аз давлат чудо карда мешавад, мактаб бошад аз калисо, озодии тарғиботи динӣ ва зиддидинии ҳуқуқи ҳар як шаҳрванд эътироф карда мешавад.	Моддаи 4. Ба мақсади барои меҳнаткашон таъмин намудани озодии ҳақиқии вичдон калисо аз давлат чудо карда мешавад, мактаб бошад аз калисо, озодии тарғиботи динӣ ва зиддидинии ҳуқуқи ҳар як шаҳрванд эътироф карда мешавад.
Моддаи 5. Ба мақсади барои меҳнаткашон таъмин намудани озодии ҳақиқии изҳори ақидаҳои худ <i>Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон</i> ба дасти синфи коргар ва деҳқонон ҳамаи воситаҳои техникум моддӣ барои нашри рӯзномаҳо, китобчаҳо, китобҳо ва ҳар гуна осори чопиро медиҳад ва паҳншавии озоди онҳоро дар тамоми <i>Республика</i> таъмин менамояд.	Моддаи 5. Ба мақсади барои меҳнаткашон таъмин намудани озодии ҳақиқии изҳори ақидаҳои худ <i>Республикаи Советии Сотсиалистии Федеративии Русия</i> вобастагии матбуотро аз капитал нест менамояд ва ба дасти синфи коргар ва деҳқонон ҳамаи воситаҳои техникум моддӣ барои нашри рӯзномаҳо, китобчаҳо, китобҳо ва ҳар гуна осори чопиро медиҳад ва паҳншавии озоди онҳоро дар тамоми <i>мамлакат</i> таъмин менамояд.

¹⁴⁹ СУ РСФСР, 1925. №30. ст. 218.

Моддаи 6. Ба мақсади барои меҳнаткашон таъмин намудани озодии ҳақиқии чаласаҳо <i>Республикаи Автономии Советии Сотсиалистии Тоҷикистон</i> ҳукуки шаҳрвандони ҷумҳуриро барои озодона баргузор кардани чаласаҳо, гирдиҳамоиҳо ва ғайра эътироф намуда, ба ихтиёри синфи коргар ва деҳқон ҳамаи биноҳои барои баргузор намудани чаласаҳои халқӣ мувофиқро вогузор менамояд.	Моддаи 6. Ба мақсади барои меҳнаткашон таъмин намудани озодии ҳақиқии чаласаҳо <i>Республикаи Советии Сотсиалистии Федеративии Русия</i> ҳукуки шаҳрвандони Республикаи Советиро барои озодона баргузор кардани чаласаҳо, гирдиҳамоиҳо ва ғайра эътироф намуда, ба ихтиёри синфи коргар ва деҳқон ҳамаи биноҳои барои баргузор намудани чаласаҳои халқӣ мувофиқро вогузор менамояд.
Моддаи 7. Ба мақсади барои меҳнаткашон таъмин намудани озодии ҳақиқии чаласаҳо <i>Республикаи Автономии Советии Сотсиалистии Тоҷикистон</i> ба коргару деҳқонон барои иттиҳодия ва ташкилотҳои онҳо кумак мерасонад.	Моддаи 7. Ба мақсади барои меҳнаткашон таъмин намудани озодии ҳақиқии чаласаҳо <i>Республикаи Советии Сотсиалистии Федеративии Русия</i> , ҳокимияти иқтисодӣ ва сиёсии синфҳои дороро шикаста ва ба ин васила ҳамаи монеаҳоеро бартараф намуда, ки то кунун дар ҷамъияти буржуазӣ ба коргару деҳқонон истифодаи озодонаи ташкил ва амалро халалдор менамуданд, ба коргару деҳқонон барои иттиҳодия ва ташкилотҳои онҳо кумак мерасонад.
Моддаи 17. Умуман манфиатҳои меҳнаткашонро ба назар гирифта, Республикаи Автономии Советии Сотсиалистии Тоҷикистон шахсони алоҳида ва гурӯҳҳои алоҳидаро аз ҳуқуқҳои маҳрум менамояд, ки онҳо ба зарари манфиатҳои инқилоби сотсиалистӣ истифода менамоянд.	Моддаи 14. Манфиатҳои меҳнаткашонро ба назар гирифта, Республикаи Советии Сотсиалистии Федеративии Русия шахсони алоҳида ва гурӯҳҳои алоҳидаро аз ҳуқуқҳои маҳрум менамояд, ки онҳо ба зарари манфиатҳои инқилоби сотсиалистӣ истифода менамоянд.

Баъзе аз принципҳои арзишҳои инсонӣ ба монанди принципи озодӣ дар фаҳмиши принципҳои автономизатсияи Конститутсияи соли 1929-и РАСС Тоҷикистон аз ҷониби таҳиягарон қайд намуда, раванди умумӣ ва тамоюли инкишофи автономияи шуравиро дар миёнаи солҳои 20-уми асри гузашта дар назар доштан лозим аст, ки ин арзишҳо барои халқи тоҷик бениҳоят зарур буд.

Дар ин чо мулоҳиза ҳамзамон дар бораи он меравад, ки меъёрҳои Конституцияи соли 1924-и СССР доира ва вазъи як қатор воҳидҳои марзиро маъмуриро тағйир дод. Мисли баъзе аз вилоятҳои автономӣ (вилоятҳои Қазоқистон ва Қирғизистон), ки соли 1925 ба РАСС табдил дода шуданд. Конституция ҳамчунин шакли нави автономия – ҳавзаи миллиро таҳким намуд.

Сарчашмаи Конституцияи соли 1925-и РСФСР ҳамчун боби асосӣ муайянкунандаи сохтори идоракуни «Дар бораи ҷумҳуриҳо ва вилоятҳои автономӣ» гардид. Дар ин боб пешбинӣ шудааст, ки РАСС қонунҳои (конституцияи) асосии худро доранд, муқаррарот дар бораи вилоятҳои автономӣ бошад, аз тарафи Анҷуманҳои Шуроҳои ин вилоятҳо қабул карда мешавад ва аз тарафи Кумитаи Марказии Иҷроияи Умумииттифоқӣ тасдиқ карда мешавад (моддаи 44).

Бо назардошти ин тамоюлҳо, ки дар бораи кӯшишҳои СССР ва РСФСР дар татбиқи қонунгузорию ҳуқуқҳои декларатсияшудаи миллатҳо, ҳуқуқи худмуайянкунӣ ва баҳисобгирии хусусиятҳои миллии дар рафти сохтмони давлатию ҳуқуқӣ шаҳодат медиҳанд, баъзе аз «арзишҳои озодии» таҳиягарони Конституцияи РАСС Тоҷикистон дар фаҳмиши ҳуқуқҳои автономия равшан мегардад.

Ин аз ҷумла, ба моддаи 52, б. «б» Конституция дахл дорад, ки ба ихтиёрияти салоҳияти истисноии Анҷумани умуми-тоҷикистони Шуроҳо муқаррар намудани сарҳадҳои РАСС Тоҷикистон воғузур карда шуда буд, гарчанде Конституцияи РСФСР муқаррар намудани сарҳади автономияҳоро ба ихтиёри Анҷумани умумирусиягии Шуроҳо ва Кумитаи Марказии Иҷроияи Умумииттифоқӣ гузошта буд (м.17).

Мо ба Конституцияи аввалини Тоҷикистон баҳои ҳуқуқӣ дода, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки бо вучуди дар меъёрҳои он мавҷуд будани иқтибосҳои зиёд аз ҳуҷҷатҳои конституционии аллакай амалкунанда гирд оварда шуда буданд, аз ҷумла дар Конституцияҳои РСФСР ва РСС Ўзбекистон ва камбудҳои муайяни техникаю ҳуқуқии ба ин марҳилаи ташаққули қонунгузорию конституционӣ хос, сохтори нисбатан амиқи масъалаҳои асосии ҳаёти давлатӣ ва ҷамъиятиро дар он қайд намудан лозим аст.

Масъалаҳои сохтори марзиро маъмури ва сарҳадӣ, инчунин ҳудудии ҷумҳуриявӣ махсус дар Конституция ба танзим дароварда нашудаанд. Вале аз сабаби ташкил намудани мақомотҳои ҳокимияти шуравӣ дар маҳалҳо дар моддаи 66 дар бораи қаламрави округҳо, вилоятҳо, туманҳо ва ноҳияҳо сухан меравад, моддаи 77 бошад, аз сабаби муқаррар намудани меъёрҳои намоёндагӣ дар мақомоти маҳаллии ҳокимият, мавҷуд будани Шуроҳои шаҳрӣ ва ноҳиявии депутатҳо бо мақомоти иҷроияи онҳо сохтори Президиум ё Кумитаи Иҷроияро пешбинӣ намуд. Дар ҳолатҳои алоҳида, мувофиқи Конституция, мақомоти олии ҳокимият Маҷлиси умумии интихобкунандагон шуда метавонист. Конституция доираи салоҳиятҳои

Анчумани Шуроҳои умумиточикистониро муайян намуд. Мувофиқи Конститутсия салоҳияти Ҳаққулодаи он дохил мешаванд: муқаррар намудан, пурра намудан ва тағйир додани Конститутсияи РАСС Тоҷикистон бо минбаъд тасдиқ намудани онҳо аз ҷониби Анчумани Шуроҳои умуми Ёзбекистонӣ; таъсис додани Шури марказии иҷроия; тасдиқ намудани Низомнома дар бораи Кумитаи вилоятии иҷроияи шуруҳои Бадахшони Кӯҳӣ (м. 25, 52).

Ба салоҳияти Анчумани умумиточикистони Шуроҳо ва Кумитаи марказии иҷроияи шуруҳои РАСС Тоҷикистон дар Конститутсия додани ин ҷиҳатҳоро дохил намудааст: роҳбарии умумии тамоми ҳаёти сиёсӣ ва хоҷагии халқи ҷумҳурӣ; муқаррар намудани сарҳадҳо ва тақсими умумии маъмурии РАСС Тоҷикистон; мувофиқи қонунгузори СССР ва РСС Ёзбекистон муқаррар намудани нақшаи инкишофи хоҷагии халқ ва соҳаҳои алоҳидаи он дар қаламрави РАСС Тоҷикистон; нашр намудани санадҳои қонунгузорӣ оид ба ташкил намудани комиссариатҳои халқии зарурии РАСС Тоҷикистон, инчунин кумитаҳои иҷроияи маҳаллӣ ва шӯъбаҳои он мувофиқи принципҳои ташкили ҷунин мақомотҳои РСС Ёзбекистон; наشري санадҳои қонунгузори нисбати шароитҳои Тоҷикистони навтаъсис, пурра ё қисман тағйирдошуда, декрету қарорҳои РСС Ёзбекистон оид ба комиссариатҳои халқии муттаҳида бо дархост намудан ба Кумитаи Марказии Иҷроияи РСС Ёзбекистон ё Президиуми он дар бораи зарурияти иловаву тағйиротҳо; ҳуқуқи афви хусусии маҳкумшудагон аз тарафи мақомоти судии РАСС Тоҷикистон ва афви умумӣ бо тасдиқи Кумитаи марказии иҷроияи шуруҳои РСС Ёзбекистон; бекор намудани қарорҳои анчумани Вилояти автономии Бадахшони Кӯҳӣ, инчунин дигар анчуманҳои маҳаллии Шуроҳо, ки бо вайрон намудани моддаҳои Конститутсия ё қарорҳои мақомоти олии РАСС Тоҷикистон ба тасвиб расидаанд (м.530).

Дар соҳаи масъалаҳои бучетиву молиявӣ ба зиммаи Анчумани умумиточикистони Шуроҳо ва Кумитаи Марказии Иҷроияи ҷумҳурӣ ҳуқуқҳои зерин гузошта шуданд: тасдиқ намудани бучети РАСС Тоҷикистон ҳамчун қисми бучети ягонаи давлатии СССР ва РСС Ёзбекистон; мувофиқи Конститутсия ва қонунгузори СССР ва РСС Ёзбекистон муқаррар намудани андозҳои маҳаллӣ, пардохтҳо, даромадҳои ғайри андоз, заёмҳои берунӣ ва дохилии ҷумҳурӣ ва амалӣ намудани назорати олии даромадҳо ва хароҷотҳои РАСС Тоҷикистон, Анчумани умумиточикистони Шуроҳо тамоми системаи мақомоти олии ҳокимияти давлатиро роҳбарӣ намуда, метавонист ҳамчунин дигар масъалаҳоро мувофиқи Конститутсияи СССР, РСС Ёзбекистон ва РАСС Тоҷикистон ҳаллу ҷалб намояд.

Дар Конститутсия ваколатҳои Кумитаи Марказии Иҷроияи Шури ҷумҳурӣ муфассал баён шуда буд, ки Ҳокимияти Олии РАСС Тоҷикистон «дар давраи вақти байни Анчуманҳои умумиточикистони Шуроҳо» ваколатдор мебошад. Ба вай дар ин давра пурра ҳамаи ҳокимияти қонунгузор,

амрдиханда ва назораткунанда тааллуқ дошт (моддаи 26). Муқаррар карда шуд, ки Кумитаи Марказии Иҷроия «самти фаъолияти Ҳокимияти коргару деҳқонон ва ҳамаи мақомоти ҳокимияти ҷумҳуриро муайян месозад, кори қонунгузорӣ ва идоракуниро муттаҳид ва мувофиқа мекунад ва ба ҳаёт татбиқ намудани Конститутсияи Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ ва Ҷумҳурии Советии Сотсиалистии Ёзбекистон, Конститутсияи мазкур, қарорҳои анҷуманҳои иттифоқӣ, умумиузбекистонӣ ва умумиточи-кистонии шуроҳо, инчунин қарорҳои Кумитаи Иҷроияи Марказӣ ва Шурои комиссариатҳои халқии мақомоти олии ҳокимияти Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ ва Ҷумҳурии Советии Сотсиалистии Ёзбекистонро назорат мекунад» (м.27).

Ба Кумитаи марказии иҷроия ҳуқуқи боз доштан ё бекор намудани декрету қарорҳои Президиуми Кумитаи Иҷроияи Марказӣ ва Шурои комиссариатҳои халқии ҷумҳурӣ дода шуда буд (м.30). Мувофиқи моддаи 38 Кумитаи марказии иҷроияи Шурои РАСС Тоҷикистон мақомоти иҷроия ва амрдиханда – Шурои Комиссарҳои халқиро барои роҳбарии соҳаҳои алоҳидаи идоракунӣ ташкил намуд.

Ҳаёти Шурои комиссарҳои халқӣ чунин буд: раис, муовини раис, комиссарҳои халқии молия, савдо ва саноат, меҳнат, Инспексияи коргару деҳқон, кишоварзӣ, адлия, маориф, тандурустӣ, сардори раёсати хоҷагии об. Ба ҳаёти Шурои комиссарҳои халқӣ бо ҳуқуқи овози машваратӣ ё халқунанда Мудири Раёсати Марказии Омор, комиссарҳои халқии ваколатдори умумииттифоқӣ дохил мешуданд, ки бо тартиби қонунгузории умумииттифоқӣ таъйин мешуданд (моддаи 39).

Комиссариатҳои халқиро дар ҷумҳури ба комиссариатҳои **муттаҳида** ва **ғайримуттаҳида** тақсим мешуданд. Комиссариатҳои халқии муттаҳида ба Кумитаи Марказии Иҷроияи Шуроҳои РАССТ ва Шурои комиссарҳои халқии РАССТ, инчунин баробар бо комиссарҳои халқии СССР бо РССУ тобё буданд. Ба зумраи онҳо комиссариатҳои халқии савдо ва саноат, молия, меҳнат, инспексияи коргару деҳқон, Раёсати Марказии Омор дохил мешуданд. Комиссариатҳои халқии ғайримуттаҳида инҳо буданд: адлия, маориф, тандурустӣ, кишоварзӣ, инчунин раёсати хоҷагии об (моддаҳои 47, 48).

Фасли махсуси Конститутсия ба салоҳияти Вилояти Автономии Бадахшони Кӯҳӣ бахшида шуда буд. Ба Кумитаи Иҷроияи ВАБК ҳуқуқҳо дода шуда буд, инчунин ба санадҳои қонунгузории РАСС Тоҷикистон дохил намудани тағйироту иловаҳо бо сабаби шароитҳои маҳаллӣ ва ҷойгиршавии маҳал дар минтақаҳои дурдасти кӯҳистон ва минбаъд барои тасдиқ ба Кумитаи Марказии Иҷроияи Шуроҳо ё Президиуми он пешниҳод намудани иловаҳо, дар ҳолатҳои фавқулодда боздоштани ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шахрванд, дар ҳаёт татбиқ намудани супоришҳои комиссариатҳои халқии

ҷумхури ва фавран дар ин бора хабар додан ба Шурои Комиссарҳои халқӣ ва ғ.(моддаҳои 58-65).

12 июни соли 1929 Президиуми Кумитаи Марказии Иҷроияи СССР мурочиатномаи Ҳукумати РАСС Тоҷикистонро дар бораи ба Ҷумҳурии иттифоқии алоҳида табдил додани Тоҷикистонро дар ҳаёти СССР дида баромад. Президиуми Кумитаи Марказии Иҷроияи СССР мурочиатномаи мазкурро ҳаматарафа омӯхта, қарор қабул намуд, ки РАСС Тоҷикистон аз рӯйи аломатҳои иқтисодӣ, миллий ва ҷуғрофӣ худ воҳиди комилан ҷудогона ва мустақил мебошад. Қарори мазкур саривақтӣ будани масъаларо дар бораи баромадани РАСС Тоҷикистон аз ҳаёти РСФСР Ёзбекистон ва ба ҳаёти СССР ҳамчун ҷумҳурии мустақили иттифокӣ дохил шудани он қайд намуд.

Президиуми Кумитаи Марказии Иҷроияи СССР ба мақомоти ҳокимияти давлатии РСФСР Ёзбекистон ва РАСС Тоҷикистон муҳокима намудани масъалаи ҷудо шудани РАСС Тоҷикистон аз ҳаёти РСФСР Ёзбекистон ва ба Президиуми Кумитаи марказии иҷроияи СССР пешниҳод намудани тақлифҳои мушаххасро супориш дод¹⁵⁰.

Марҳилаи навбатии инкишоф ва рушди давлатдорӣ миллии Тоҷикистон бо мақоми Ҷумҳурии Иттифоқиро соҳиб шудани он алоқаманд аст, яъне 5 декабри соли 1929 сессияи II-и Кумитаи Марказии Иҷроияи СССР Қарори Анҷумани III-юми Шуроҳои Тоҷикистонро дар бораи таъсисёбии РСФСР Тоҷикистон тасдиқ намуд¹⁵¹.

Моҳи марти соли 1931 Анҷумани IV-и СССР қарори Кумитаи Марказии Иҷроияро тасдиқ намуда, РСФСР Тоҷикистонро ҳамчун ҷумҳурии мустақил ба ҳаёти СССР қабул намуда пазируфт. Съезди III-и Ҷамоати Шуроҳо дар Қарори худ оид ба ташкилшавии РСФСР Тоҷикистон ба Ҳукумати Ҷумҳурии Сотсиалистии Тоҷикистон супориш дод, ки ба таҳия намудани Конститутсияе, ки ба вазъи нави ҳукукии Тоҷикистон мувофиқ бошад, шурӯъ кунад ва барои баррасии сессияи Кумитаи Марказии Иҷроия пешниҳод намудани лоиҳаи он дар муҳлати муайян гурӯҳи корӣ ташкил намояд¹⁵².

Лоиҳаи омодашудаи Конститутсия ба баррасии Анҷумани IV-ми Шуроҳои РСФСР Тоҷикистон пешниҳод карда шуд, ки 25 феввали соли 1931 Конститутсияи РСФСР Тоҷикистонро тасдиқ намуд¹⁵³. Таҳрир ва нашри Конститутсия то декабри соли 1932 тӯл кашид ва фақат бо қарори Президиуми Кумитаи Марказии Иҷроияи РСФСР Тоҷикистон аз 20 декабри соли 1932 дар матбуот ба таври расмӣ нашр шуда эътирофи қонунӣ гирифт.

¹⁵⁰ Ниг.: История Таджикской ССР / Под общ.ред. Б.А. Антоненко. Изд.2-е, перераб. И доп. – Душанбе: Маориф, 1983. – С. 223.

¹⁵¹ Постановление второй сессии ЦИК СССР 5-го созыва «О непосредственном вхождении в состав Союза ССР Таджикской Союзной ССР» // СЗ СССР, 1929. №75.ст. 717.

¹⁵² Съезды Советов в документах. 1917-1937 гг. Т.VII. – М., 1965. – С. 694.

¹⁵³ Ҳамон ҷо. - С.661.

Дар адабиёти ҳукукии Тоҷикистон аз тарафи олимони ватанӣ ва пасошуравӣ оид ба мақоми нави ҳукукии Тоҷикистон ва мазмуни Конститутсияи соли 1929 агар суҳанҳои зиёди дилчасп, бошукӯҳ гуфтан мумкин набошад ҳам, дар ин масъала баҳсу музокираҳои зиёде сурат гирифт.

Масалан, дар яке аз сатрҳои фишурдаи маърузаи ҳисоботии Ҳукумати ҷумҳурӣ дар Анҷумани ҷоруми умумитоҷикистонии Шуроҳо қайд шудааст, ки «ташкилшавии ҷумҳурии ҳафтуми иттифоқӣ натиҷаи сиёсати миллии дуруст ба роҳ мондашудаи ленинӣ, сиёсати таҳкими ҷумҳуриҳои иттифоқӣ, буда баҳри ба ҳаёт татбиқ намудани принципи баробарии милли буд...». Ё Қарори КМ ПК Тоҷикистон «Дар бораи панҷоҳсолагии ташкилшавии РСС Тоҷикистон ва Партияи Коммунистии Тоҷикистон» низ аҳамияти муҳими таърихӣ дорад, ки дар мӯҳтавои он ишора шудааст: «Ин ҳуҷҷати таърихӣ барои тезондани сохтмони ҷамъияти сотсиалистӣ, рушди иқтисодиёт ва фарҳангу маданияти ҷумҳурӣ, барои ташаккули миллати сотсиалистии тоҷик аҳамияти гаронбаҳо дошт.... Ташкилшавии Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон ба мисли дигар ҷумҳуриҳои бародари Ватани азизи мо, таҷассуми зиндаи қору ғайолияти инқилобии Октябри Бузург буд ва дар сарнавишти таърихии халқи тоҷик гардиши куллие ба миён оварда буд ба шумор мерафт»¹⁵⁴.

Агар баҳсу музокираҳои сиёсӣ сарфи назар карда шавад, пас ҳақиқатан ҳам, мақоми ҷумҳурии иттифоқӣ имкониятҳои Тоҷикистонро дар ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ ва ба дараҷаи муайяни миллий баланд намуд, чунки аз зарурияти муқоиса намудани қарорҳои қабулшаванда, аз ҷумла ҷобачогузории кадрҳои миллий ва ҳамзамон ҷашм дӯхтан ҳам ба Маскав ва ҳам ба Тошкандро ҳалос намуд, ки роҳбарони давлати Тоҷикистон кадрҳои маҳаллиро дар вазифаҳои гуногуни роҳбарикунанда таъин карда метавонистанд. Вале ҳамаи ин, ба ақидаи мо, барои «эйфориякунонӣ» (димоғчоқнамоӣ) ҳангоми баҳодихии ҳам мазмуни ҳуди Конститутсия, ҳам равандҳои сохтмони давлатӣ дар ҷумҳурӣ асос шуда наметавонад.

Солҳои 30-юм конституцияҳои ҷумҳуриявӣ наметавонистанд «мазмуну муҳтавои»-и мавҷудаи Конститутсияи СССР-ро тақрор накунад ва аз он дар танзими институтҳои муҳимтарини давлатдорӣ: ташкил намудани ҳокимияти марказӣ ва маҳаллӣ, эҷоди қонунҳо, системаи интиҳобот ба таври намоён фарқ карданашон номумкин буд. Масалан, дар моҳияти Конститутсияи дар он вақт амалкунандаи СССР (соли 1924) дар боби нухум «Дар бораи республикаҳои иттифоқӣ» ҳуди системаи мақомоти ҳокимиятро муқаррар намуда буд (Анҷуман – Кумитаи Марказии Иҷроия – Шурои Комиссарҳои Халқӣ).

¹⁵⁴ Ниг.: Съезды Советов в документах. 1917-137 гг. // Коммунист Таджикистана, 1973. 15 июля. Т. VII. – М., 1965. – С. 652.

Ҳамзамон, ҳайати Шурои Комиссарҳои Халқӣ ба таври мукамал муайян кард, ки ба ҷумҳуриҳо озодона фаъолият намуданро дар сохти идораи давлати боқӣ нагузоранд, ки ин қатъиян ба тақсимои салоҳияти СССР ва субъектҳои он мувофиқ буд. Ҳукумати «намунавии» ҷумҳурӣ аз инҳо иборат буд: раиси Шурои Комиссарҳои Халқӣ, муовинони раис, раиси ВСНХ, комиссарҳои халқии кишоварзӣ, молия, озуқа, меҳнат, корҳои дохилӣ, адлия, инспексияи коргару деҳқон, маориф, тандурустӣ, таъминоти иҷтимоӣ, инчунин бо ҳукуки овози машваратӣ ё ҳалқунанда – бо қарори Кумитаи Марказии Иҷроияи ҷумҳурӣ – комиссариатҳои халқии ваколатдори СССР оид ба корҳои хориҷӣ, корҳои ҳарбӣ ва баҳрӣ, савдои беруна, роҳҳои алоқа, почта ва телеграфҳои дар бар мегирифт.

Ҳамзамон комиссариатҳои халқии ҷумҳурӣ ба Кумитаи Марказии Иҷроия ва Шурои комиссарҳои халқии ҷумҳурӣ тобеъ буда, дар фаъолияти худ иҷроии директиваҳои (дастурҳои) комиссариатҳои халқии мудофияи СССР-ро амалӣ мекарданд (моддаҳои 67-68 Конституция).

Мо дар боло истилоҳи ҳукумати «намунавӣ»-ро беҳуда истифода набурдаем, чунки дар конституцияҳои алоҳидаи ҷумҳуриявӣ маҷмӯъ ва номгӯии комиссариатҳо метавонист мувофиқат накунад. Масалан, дар Конституцияи соли 1931-и РСФСР Тоҷикистон ба ҷойи ВСНХ Комиссияи давлатии нақшакашӣ, ба ҷойи комиссариати халқии савдои дохилӣ – комиссариати халқии таъминот ёдовар мешавад. Гарчанде дар Конституция фаъолияти Комиссариати халқии корҳои дохилӣ наоварда бошад ҳам, вале Сарраёсати милитсия ва кофтукови ҷиноятӣ мавҷуд буд (моддаи 48). Дар таҳрири нави Конституцияи РСФСР Тоҷикистон (таҳрири соли 1935¹⁵⁵) номгӯии комиссариатҳои халқии ҷумҳуриявӣ ба талаботҳои «намунавии» иттифок мувофиқ буда ҷавобгӯ буд. Таҳрири нав муҳтавои Конституцияи соли 1929-ро дар бораи ҳуқуқҳои мустақилияти ҷумҳурӣ мустаҳкатар намуд.

Дуруст аст, ки моддаи 27-и Конституцияи соли 1931 назар ба мазмуну муҳтавои моддаи пешинааш нисбатан устувортар буд. Он ҷо дар бораи мустақилияти ҳокимияти давлатӣ сухан намерафт ва фақат муқаррар карда шуда буд, ки «РСФСР Тоҷикистон ҳамчун аъзои баробарҳуқуқ ва комилҳуқуқ ба ҳайати Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ дохил мешавад». Вале ин тавсияи ниҳоят эҳтиёткорона ва ниҳоят муҳим дар таҳрири соли 1935 аллакай вучуд надорад.

Тағйиротҳои таҳририи Конституцияи соли 1935 якҷанд лаҳзаҳои дигари аз нуктаи назари тавсифи комилҳуқуқии давлатдорӣ Тоҷикистон бениҳоят муҳимро низ дарбар гирифтааст. Масалан, ба ҷойи дар моддаи 14 тақмилёфтаи ҳуқуқ барои ташкил намудани иттиҳодияҳои миллии артишӣ, ки

¹⁵⁵Таҳрири нави Конституцияи РСФСР Тоҷикистон моҳи январи соли 1935-ум дар Анҷумани панҷуми Шуроҳо тасдиқ шуда буд. Ниг.: История государства и права. Кн. 2. Советское государство и право в период строительства социализма. – М.: Наука, 1968. – С. 216

аз «қисми Армияи Сурхи коргару деҳқонони алоҳида иборат аст ва бо фармондихӣ ва идоракунии ягона алоқаманд мебошанд», дар Конститутсияи соли 1925-и РСФСР омадааст, ки барои шаҳрвандон уҳдадории умумии ҳарбӣ муқаррар карда шудааст.

Аз ихтиёри анҷуманҳои Шуроҳо ва Кумитаи Марказии Иҷроия ҳуқуқи авфи (умумӣ ва хусусии) шахсоне гирифта шуд, ки аз тарафи мақомоти судӣ ва маъмурии ҷумҳурӣ ба ҷавобгарӣ кашида шудаанд.

Ҳамчунин муқаррарот дар бораи он истисно карда шудааст, ки ҳангоми баробарҳуқуқии забонҳои миллатҳои сокини Тоҷикистон (тоҷикӣ, туркманӣ, қирғизӣ, русӣ ва ғ.) забони тоҷикӣ ҳамчун забони бартаридошта барои коргузорӣ байни муассиса ва ташкилотҳои давлатӣ, касбӣ ва ҷамъиятӣ эълон карда мешавад (м.18). Равандҳои конститутсионӣ ҳуқуқи давлатдорӣ тоҷикон ба мисли давлатдорӣ ҷумҳуриҳои боқимондаи ИҶСШ низ рушд ва ташаккул ёфт.

Аз муҳтавои бандҳои Конститутсия маълум аст, ки бандубасти он аз тарафи ҳизби коммунист мушаххас гардонида шудааст ва аз ҳамин сабаб он қобили қабул аст, «.....агар вай калавида бошад, пас яққоя бо роҳи партия калавидааст. Асоси нисбатан кофӣ додан ба ин масъала, – менависад С.А. Авакян – барои баҳодиҳии воқеаҳои он замон, аз ҷумла пайдо шудани конститутсия бо рангҳои авантюризми сиёсӣ-ҳизбӣ мавҷуд аст, агар чунин муносибат танҳо яктарафа мебуд. Он чизро фаромӯш кардан лозим нест, ки ғолибон дар бораи ҷӣ гуна будани ҷамъияти аз тарафи онҳо ҳамчун сотсиалистӣ ташкилшуда, ба қучо ва бо қадом роҳҳо ҳаракат намудани вай тасаввуроти худро доранд. Ғайр аз ин, онҳо ҳодимони давлатӣ ва сиёсӣ буданд. Ин бошад бевосита онҳоро барои аз ҳама ҷиҳат ҷорачӯӣ намудан баҳри рушду нумӯш ва роҳҳои инкишофи иҷтимоӣ иқтисодии мамлакат ва ҳамчунин шуҳрати онҳоро дар байни мардум ин масъалаҳои ҳаётан муҳим водор менамуд»¹⁵⁶.

Ин ду ҳолат – тасаввуроти ҳар як шахсӣ инфиродиро водор менамуд, ки дар бораи роҳҳои инкишофи ИҶСШ ва ғамхорӣ дар бораи шуҳрат пайдо намудан – аз бисёр ҷиҳат «симо қиёфа» ва мазмуну муҳтавои конститутсияи солҳои 1936 ва 1977-и ИҶСШ ва конститутсияҳои мувофиқи дигари ҷумҳуриҳои иттифоқиро муайян намоянд. Ба андозаи инкишофи техникаи эҷоди қонунҳо, паст шудани шиддати вазъияти инқилобӣ матнҳои қонунҳо ба нафъи ҷомеа манфиатдор буда ва қамтар тантанавӣ мешуданд, аниқтару фаҳмотар фаҳмонидани институтҳои давлатию ҳуқуқӣ ва тартиби идоракунии сохторҳои ҳокимияти давлати «иқтибос карда мешуданд», ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон аниқ ва васеъ ҳифз карда мешуданд, системаи интиҳоботи демократӣ мегардид.

¹⁵⁶Авакян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность: 2-е изд. – М.: РЮИД, «Сашко», 2000.

Вале мурочиати И.М. Степанов дар ин масъала мувофиқи мақсад садо медод, ки аслан ба сабаби дигар гуфта шуда буд: пайравӣ намудан ба «талаботҳои эътирознопазири ленинӣ», мафтун нашудан «ба муноқишаҳои конститусионӣ» ва ҳамеша барои дар «зоҳири матну мазмунӣ меъёрҳои конститусионӣ»-ро доништан, «сатҳҳои мавқеи конститусионӣ» шинохтани конститутсияи амалӣ, воқеӣ ва омехта накардани он бо «қаллобии конститусионӣ» ва «бо сохтори қалбакии конститусионӣ»¹⁵⁷ мақсади асосии мост. Агар ҳақиқатан ҳам мо ба «зоҳирияти мазмунӣ конститусионӣ» мафтун нашавем, пас пай бурдан душвор нест, ки бисёре аз муқаррароти Конститутсияи ИҚСШ ва Конститутсияи ҷумҳуриҳои иттифокӣ «қаллобкорӣ конститусионӣ» буданд ва ҳамаи онҳо рӯяки амал мекарданд. Масалан, дар моддаи 2-и Конститутсияи соли 1937-и РСФСР Тоҷикистон ҷамъбасти муҳимтарини ҷанбаҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ ва бо роҳи мустақилият тай кардаи ҷумҳури дар ин солҳо инъикос карда шудааст ва пайвасти намудани қисмҳои ба таври сунӣ ҷудошудаи халқи тоҷик ва ташаккули давлатдорӣ воқеи милли дар меъёрҳои он инъикос ёфта буд.

Ҳамзамон, ба ҷойи идеяи истиқлолияти халқӣ ҳамчун сарчашмаи ҳокимият дар конститутсияи принсипи воқеъбинона тааллуқ доштани он фақат ба меҳнаткашон бо сардорӣ синфи коргар, ба ҷойи плюрализми сиёсӣ, иқтисодӣ ва идеологӣ принсипи якҷаҳизбӣ, идеологияи ягонаи давлатӣ, ҳукмронӣ моликияти сотсиалистӣ ҳукмронӣ менамуд, дар Конститутсия ҷойгир карда шуда буд.

Зиёда аз ин, танзими давлатии ҳукуки дар конститутсия тасдиқшуда, ҷораҳои ҳавасмандкунӣ ва манъкунӣ аз доираи муносибатҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ бо шаклҳои фаъолияти танг карда бароварда шуданд, ки аллакай куҳнашуда, қафомонда шуморида мешуданд ва баръакс, ба сифати синфи ҳукмрон механизмҳои нави мақбули ташкили ҳукуқӣ мустаҳкам карда шуда, қабатҳои пурраи иҷтимоӣ то дараҷаи алоҳида нигоҳ доштан ва нест кардани онҳо маҳдуд карда шуда буданд¹⁵⁸.

Аз рӯи шакли сохтори федеративии сохтори идоракунии СССР муқаррар намуда, конститутсияи соли 1936 амалан мутамарказияти олиро дар ҳамаи доираҳои идоракунии давлатӣ таҳким дода, ба таври конститусионӣ онро мустаҳкам намуд. Қайд кардан ба маврид аст, ки ба ихтиёри Иттифок додани салоҳияти тасдиқ намудани ташкилшавии на фақат кишвару вилоятҳои нав, балки ҷумҳуриҳои нави автономӣ дар ҳаёти ҷумҳуриҳои

¹⁵⁷Степанов И.М. Социально-ценностные характеристики Конституции развитого социализма // Теоретические основы Советской Конституции. – М.: Наука, 1981. – С. 49.

¹⁵⁸Масалан, Конститутсияи соли 1936-и СССР муқаррар карда буд, ашхосе, ки ба моликияти ҷамъиятии сотсиалистӣ таъовуз мекунанд, «душмани халқ» эълон мешаванд (моддаи 131). Ин фармон барои ҷомаи сиёсӣ пӯшондан ба амали ашхосе, ки худ инро дар назар надоштанд, дастак шуда буд. Кор ба дараҷае расид, ки ҳар касеро меҳостанд, бо баҳонаи қабул надоштани режими сотсалистӣ ҷинояткори сиёсӣ ё ақсулиқилобӣ эълон карда ба маҳкама мекашиданд.

иттифоқӣ гузошта шуда буд (моддаи 14. б. «е»)¹⁵⁹. Ба ихтиёри ИҶСШ дар доираи хоҷагидорию иқтисодӣ муқаррар намудани андозу даромадҳо барои пуршавии бучетҳои иттифоқӣ, ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, идоракунии бонкҳо, муассиса ва корхонаҳои саноату кишоварзӣ, инчунин муассисаҳои савдои дорои аҳамияти иттифоқӣ дошта, идоракунии нақлиёт ва алоқа гузошта шуда буд.

Амалан ҳамаи воҳидҳои андак муҳими хоҷагидорӣ ба вазоратҳои иттифоқӣ тобеъ буданд, ки ҳуқуқҳои ҷумҳуриҳоро хеле маҳдуд менамуд ва дар доираи иқтисодӣ онҳоро пурра аз марказ вобаста мекард. Ҳамзамон, ҳар қадаре, ки мо аз нуқтаи назари танқидӣ ба амалишавии меъёрҳои конституцсионии сохтмони давлатию ҳуқуқӣ ИҶСШ баҳо надихем ҳам, эътироф намудан лозим аст, ки мувофиқи Конституцсияи соли 1936-и ИҶСШ ва дар заминаи он қабул шудани конституцсияҳои ҷумҳуриҳои иттифоқӣ дар дараҷаи расмӣ ҳуқуқӣ хусусиятҳои муҳимтарини давлатдорӣ миллиро таҳким доданд.

Аломати муҳимтарини сохтори давлатӣ он буд, ки ҳар як ҷумҳурии иттифоқӣ берун аз доираи салоҳияти Иттифоқ ҳокимияти давлатиро мустақилона амалӣ мекард. ҶСШ Тоҷикистон низ ҳамчун ҷумҳурии иттифоқӣ Конституцсияи худро дошт, ки метавонист танҳо аз тарафи Шурои Олии ҷумҳурӣ тақмил дода, тағйироту иловаҳо дароварда шавад (моддаи 15 Конституцсияи соли 1937-и ҶСШ Тоҷикистон¹⁶⁰, моддаи 14. Конституцсияи соли 1936-и ИҶСШ). Конституцсияи ҶСШ Тоҷикистон муқаррар намуд, ки Шурои Олии ҶСШ Тоҷикистон мақомоти олии ҳуқумрони ҳокимияти давлатии ҷумҳурии иттифоқӣ ҶСШ Тоҷикистон – ин давлати мустақил мебошад. Дар Конституцсияи ИҶСШ эълон карда шуда буд, ки ба мисли давлати шуравӣ сотсиалистии иттифоқӣ мустақилияти иттифоқ ва мустақилияти ҷумҳуриҳои иттифоқӣ дар доираи муқаррарнамудаи моддаи 14-и Конституцсияи ИҶСШ имконият дорад, ҳамзамон мустақилияти ҷумҳурӣ бо мустақилияти ИҶСШ муҳофизат карда қафолат дода мешавад.

Моддаи 14-и Конституцсияи ҶСШ Тоҷикистон ҳуқуқи олии мустақили Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳуқуқ барои озодона баромадан аз ҳайати ИҶСШ-ро мустаҳкам намуд ва ин ҳуқуқ бо моддаи 17-и Конституцсияи ИҶСШ тасдиқ карда шуд. Мувофиқи таъиноти муқараркардашудаи Конституцсияи ҶСШ Тоҷикистон қаламрави ҳудудии худро дошта, бе ризоияти мақомоти ҳокимияти ҷумҳурӣ қаламрави он тағйир дода намешуд (моддаи 16).

¹⁵⁹Дар давоми солҳои 1938-1957, яъне то қабули Қонуни Иттифоқ аз 11.02.57 «Дар бораи ҳалли масоили маъмурӣ-ҳудудӣ нисбати ҷумҳуриҳои умумииттифоқ» аз ҷониби Шурои Олии ИҶШС, Президиуми Шурои Олии ИҶШС, Шурои комиссариатҳои халқӣ, баъдан Шурои Вазирони доир ба ин масъалаҳо 56 санад ба имзо расида буд (Ниг.: Лукьянова Е.А. Указ. соч. – С. 51).

¹⁶⁰ 1 марти соли 1937 дар Анҷумани шашуми ҷавҳулодаи Шуроҳои ҶШСТ тасдиқ шудааст.

ҚСШ Тоҷикистон субъекти ҳукуқи байналхалқӣ ба шумор мерафт ва аз тарафи ҷомеаи ҷаҳони шинохта шуда буд. Вай барои доштани муносибатҳои бевосита бо давлатҳои хориҷӣ, бо онҳо бастанӣ созишномаҳо, таъсиси намоёндагӣҳои дипломатӣ ва консулӣ ҳуқуқ дошт. Ғайр аз ин, ҚСШ Тоҷикистон барои ташкил намудани қисмҳои ҳарбии ҷумҳуриявӣ низ ҳуқуқ дошт¹⁶¹. Шаҳрвандии ҷумҳурӣ муқаррар карда шуда, салоҳияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ барои қабул намудани шаҳрвандон ба шаҳрвандии худ таҳким дода васеъ карда шуд.

Ҳар як шаҳрванди ҚСШ Тоҷикистон ҳамзамон шаҳрванди ИҚСШ ба шумор мерафт. Ҷумҳурии Тоҷикистон системаи дохилидавлатии ҳокимияти судиро доро буд, ки сохтори он аз Суди Олии ҚСШ Тоҷикистон, суди Вилояти автономии Бадахшони Кӯҳӣ, судҳои вилоятӣ ва халқӣ ноҳиявӣ иборат буд. Муҳофизаҳои судӣ дар ҚСШ Тоҷикистон ба забони тоҷикӣ гузаронида мешуд, дар ноҳияҳои дорои сокинони зиёд, ва зичии аҳолии узбекзабон ва қирғиз, мувофиқан ба забонҳои узбекӣ ва қирғизӣ, барои шахсоне, ки забони аксарияти аҳолии ноҳияҳоро намендонанд, пурра шинос шудан бо маводҳои парванда тавассути тарҷумон, инчунин таъмини ҳуқуқи дар суд ба забони модарӣ баромад кардан ба роҳ монда шуда буд. Конститутсияи ҚСШ Тоҷикистон принсипҳои демократии ташкили судро таъмин дода интихобӣ, ивазшавандагӣ, коллегиялӣ будан ва ғайраро барпо намуданд.

Дар бораи мавҷуд будан ё салоҳият доштани ҳокимияти қонунгузори ҷумҳуриявӣ, яъне Шурои Оли бошад, танҳо бо назардошти он суҳан рондан мумкин буд, ки дар ИҚСШ ҳудӣ принсипи тақсимои ҳокимият рад карда мешуд. Тибқи Конститутсияи ҚСШ Тоҷикистон тамоми ҳокимияти қонунгузор дар Шурои Олии ИҚСШ мутамарказ шуда буд¹⁶². Конститутсия таъмини қонунгузори дар бораи сохти судҳои ҷумҳурӣ идора мекард, Шурои Олӣ кодексҳои граҷданӣ (шаҳрвандӣ), ҷиноятӣ ва муҳофизавӣ, кодексҳои меҳнат, никоҳ, оиларо қабул мекард, қонунгузори дар бораи тартиби истифодаи замин, маъданҳо, ҷангалу обро муқаррар мекард, марзҳо ва тақсимои ноҳиявӣ ВАБК-ро тасдиқ мекард, масъалаҳои сохтори вилоятӣ, кишварӣ, маъмуриву территориявиро ҳал мекард, ташкилшавӣ ё барҳам додани ноҳияҳо, шаҳрҳо, шаҳрчаҳо ва Шуроҳои кишлоқро тасдиқ ва сарҳади онҳоро муқаррар мекард.

¹⁶¹Ин ҳуқуқҳои ҷумҳуриявӣ шуравӣ, аз ҷумла ҚШСТ бо қарори сессияи X Шурои Олии ИҚШС 1 февралӣ соли 1944 ба қайд гирифта шуда буд (ниг.: история Советского государства и права. Кн. 3. Советское государство и право накануне и в годы отечественной войны (1936-1945 гг.). – М.: Наука, 1985. – С.344-345).

¹⁶²Шурои Олии ҚШСТ ҳамчун мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ инчунин ҳама ҳуқуқҳои ҚШСТ-ро татбиқ мекард, зеро онҳо ба салоҳияти мақомоти ҷумҳуриявӣ тобеи он – Президиуми Шурои Олии ҚШСТ, Шурои Вазирон ва вазоратҳои ҷумҳурӣ дохил наменшуданд (м.20.22).

Масъалаҳои асосии зикршудаи нишонаҳои сохтори давлати миллӣ, аз ҷумла муқаррар намудани рамзҳои давлатӣ – Нишони давлатӣ, Парчами давлатӣ, Суруди миллии давлатиро Конститутсияи соли 1978-и ҶСШ Тоҷикистон низ такмил ва мустаҳкам намуд.

Дар адабиёти илмӣ – ҳуқуқӣ, хусусиятҳои конститутсияи ҷумҳуриҳои иттифоқи таҳлил гардида, қайд карда мешавад, ки онҳо амалан, ба монанди ду катраи об, яъне Конститутсияи ИҶСШ, махсусан Конститутсияи соли 1977-ро айнан якдигарро такрор мекарданд, аз ин сабаб хусусиятҳои конститутсия ва сохти давлатдорӣ масалан, ҶСШ Тоҷикистонро ҷудо ва асоснок намудан қариб номумкин аст, гарчанде тадқиқотчиёни алоҳида барои ҳалли ин масъала қўшиш намудаанд¹⁶³, вале ба фикри мо якхелагии ин ду қонуни асоси бартарият доранд.

Аввалан, ҳақиқатан ҳам ба истиснои фарқиятҳои ками услубӣ ҳамаи конститутсияҳои ҷумҳуриявӣ муқаррароти асосии Конститутсияи ИҶСШ-ро айнан такрор мекарданд. Вале, набояд фаромӯш кард, ки ҳанӯз дар оғози асри XX Ф. Лассал огоҳ намуда буд, ки: ҳеҷ як конститутсия наметавонад аз дастовардҳои иҷтимоие, ки ҳокимияти сиёсӣ (давлатӣ) парвариш менамояд ва аз речаи сиёсии дар ҷамъият муқарраршуда болотар бошад¹⁶⁴.

Дуввум, Конститутсияҳои ҳамаи ҷумҳуриҳои иттифоқӣ мақоми олии ҳокимияти қонунгузорӣ давлатҳои мустақилро барои он таҳким доданд, ки дар доираи речаи сиёсии мавҷуда салоҳиятҳои васеи давлатро ҳам дар дохили мамлакат ва ҳам дар муносибатҳои байналхалқӣ таъмин намоянд.

Сеюм, ҳатто хусусияти дар адабиёти илмӣ қайдшудаи псевдофедеративии (шаклан) ИҶСШ, ки аввал тадқиқотчиёни хориҷӣ, сипас олимони ватанӣ «федератсияи унитарӣ» номиданд, мақсади асосии сохтори идоракунии Иттиҳоди Шурави ба федератсияи номутаносиб табдил додан мақсад набуд, чунки ҳамаи ҷумҳуриҳои иттифоқӣ мақоми баробари конститутсионӣ-ҳуқуқӣ доштанд.

Дар ин ҷо саволе пайдо мешавад: ба кадом андоза сохти давлатии ИҶСШ, ки ҷумҳуриҳои иттифоқии он, аз ҷумла Тоҷикистонро низ ташкил намуда буд, бо принципҳои конститутсионизм мувофиқат дошт ва оё умуман дар бораи мавҷуд будани ин принсиҳо дар ИҶСШ сухан рондан мумкин аст? Ҷавоби ин савол оддӣ ва якхела нест ва ҷойи тааҷҷуб ҳам нест, ки ба масоили

¹⁶³ Ниг.: Бободжанов Н. Таджикиская ССР – субъект социалистической федерации. – Душанбе: Дониш, 1984; Азизходжаев А. Конституционные основы представительства союзных республик в высших органах государственных властях СССР // Актуальные проблемы государственного управления. – М., 1979. Хакимов Ш.К. Становление и развитие конституции как политико-правового института в Таджикистане. – Душанбе. Институт философии и права АН РТ, 2002.

¹⁶⁴ Лассал Ф. Субъект конституции. Что же дальше? – СПб, 1905. – С. 33-34.

конститутсионализм олимони Русия дар замони шуравӣ¹⁶⁵ ва аллакай баъди пош хӯрдани ИҚСШ¹⁶⁶ мурочиат карда буданд ва дар ин бора баҳсу мунозираҳои зёде низ ба миён омада буд. Доир ба ин масъала, тавре барҳақ С.А. Авакян қайд мекунад, пеш аз ҳама, муайян кардан лозим аст, ки конститутсионализм чист?¹⁶⁷ Дар ин бора ба ақидаи И.М. Степанов ҳуди падидаи конститутсионализм ба маънои васеъаш падидаи назарияи ҳукуки конститутсионӣ буда, таърих ва амалияи инкишофи ин ё он мамлакат, гурӯҳи мамлакатҳо ва умуман ҷомеаи ҷаҳониरो фаро мегирад.

Ба маънои маҳдудаш, таҳти мафҳуми конститутсионализм системаи донишҳои назариявӣ дар бораи дастовардҳои дунявии демократия: таркиби он, шаклҳои ифода, усулҳо ва дараҷаи татбиқ фаҳмида мешавад¹⁶⁸. Дар асари нисбатан баъдтар навиштааш Степанов И.М. конститутсионализмро ҳамчун системаи тасаввуротҳо дар бораи дастовардҳои умумидемократӣ, умумитамаддунӣ, ҷамъиятӣ, муташаккилӣ, дастаҷамъона ва давлатӣ ба қалам дода меҳисобад¹⁶⁹.

Тавре ки ба назар мерасад, С.А. Авакян дар тасдиқ намудани он ҳақ аст, ки ба чунин муносибат бо як шарт розӣ шудан мумкин аст: дастовардҳои мазкури умумиро ҳамчун маҷмӯи омилҳои зарурӣ, матлуб дар ҳар як мамлакат тафсир додан лозим аст, вале онҳоро ҳамчун муқаррароти аксиомавӣ баррасӣ намудан ва бо он муқоиса намудани он масъалае, ки дар мамлакатаи мушаххас ҷой дорад, мумкин нест.

Дар ин ҳолат, таҳлили воқеият, аз ҷумла дастовардҳои ҷамъияти муайян, худ аз худ бо меъёрҳои расмӣ иваз карда мешаванд: ҳамаи қисматҳои маҷмӯъ мавҷуд ҳастанд. Пас давлат метавонад мавҷуд будани конститутсионализмро ситоиш намояд, вале дар ин ҷо аломатҳои ҳукуки ба баъзе паҳлуҳои он намерасад, пас аз ин бармеояд, ки то конститутсионализми «ҳақиқӣ» шудан ҳанӯз роҳ паймуда нашудааст.

¹⁶⁵Ниг.: Еременко Ю.П. Понятие и система социалистического конституционализма // Правопорядок и прав, статус личности в развитом соц. Обществе в свете Конституции СССР 1977 года. – Саратов, 1980; Мартыненко П.Ф. О понятии социалистического конституционализма и развитии его внешнеполитических аспектов в новых советских конституциях // Вест. Киев. ун-та: Юрид. Науки: Вып.20.1979; Нелип М.И. Критика буржуазных концепций о советском конституционализме: понятие и структура // Правопорядок и правовой статус личности в развитом социалистическом обществе в свете Конституции СССР 1977 года. – Саратов, 1980; Степанов И.М. социалистический конституционализм: сущность, опыт, проблемы // Советское государство. 1987. №10.

¹⁶⁶Ниг.: Степанов И.М. Уроки и парадоксы российского конституционализма. Очерк-эссе. – М., 1996; Грани российского конституционализма (XX век) // Конституционный строй России: Вып.1. – М., 1992; Богданова Н.А. Категория «конституционализм» в науке конституционного права // Российский конституционализм: проблемы и решения: материалы международной конференции. – М., 1999.

¹⁶⁷Авакян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. – М., 1997.

¹⁶⁸Ниг.: Степанов И.М. Уроки и парадоксы российского конституционализма... – С.3.

¹⁶⁹Ниг.: Степанов И.М. Грани российского конституционализма (XX век)... – С.30-31.

Аз ин сабаб Авакян А.С. масъалаи конституционализмро бо чор лаҳзаи муҳим алоқаманд мекунад, ки инҳо: идеяҳои конституционӣ, мавҷуд будани заминаи мувофиқи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, дастовардҳои тартиботи муайяни воқеӣ, системаи муҳофизати соҳти конституционӣ ва конститутсия¹⁷⁰ мебошад.

Мавҷудияти нуктаҳои ҷолиби таҳлили аввалияи конституционализм аз мавқеи А.С. Авакян хусусияти дидактикӣ дорад, чунки барои ба тартиб андохтани Конститутсия идеяҳо ва институтҳои конституционӣ ҳуқуқӣ имконият медиҳанд. Вале ҳамин, ки мо барои таҳлил намудани он нисбати давлати мушаххас дар марҳилаи муайяни инкишофи таърихӣ он кӯшиш менамоем, ногузир ба он омада мерасем, ки конституционализм аз рӯйи моҳияташ идеале мебошад, ки ба он бояд ҷамъияти муташаккили давлатӣ бо роҳи болоравии (прогресси) иҷтимоӣ ҳаракаткунанда саъй намояд, зеро сарнавишти он рушди сиёсӣ ҳуқуқӣ мебошад. Масъала дар бораи он меравад, ки аксарияти аломатҳои тавсифдиҳандаи конституционализм дар системаи сиёсӣ ва давлатию ҳуқуқии ИҶСШ, махсусан дар охири солҳои 70-уми ибтидои 80-уми асри гузашта мавҷуд буданд.

Таҳкими ҳуқуқии иштироки бевосита дар амалӣ намудани вазифаи ҳокимияти давлатӣ ё тартиби демократии ташаккули мақомоти ҳокимияти судӣ ё қонунгузорӣ инкор намудан мумкин нест, чунки инкор намудани мавҷудияти таҳкими ҳуқуқии механизмҳои мурофиавӣ ҳифзу ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандон, ташкил ва иштирок намудан дар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, масалан, иттифокҳои касаба дар қорҳои давлатию сиёсӣ душвор аст.

Тавре ки қайд карда шуд, вобаста ба пешравии ҷомеа аз он конститутсияи моҳияташро гум карда то қабули конститутсияи нав таҳияи техникаи ҳуқуқии онҳо такмил ёфта, танзими конституционӣ ҳуқуқӣ ва маҷмӯи институтҳои конституционӣ ҳуқуқӣ хеле васеъ мегардад.

Масалан, агар Конститутсияи соли 1937-и ҶСШ Тоҷикистон аз 12 боб иборат бошад (Соҳтори ҷамъиятӣ, Соҳтори давлатӣ, мақомоти олии ҳокимияти давлатии ҶСШ Тоҷикистон, Мақомоти ҳокимияти давлатии Вилояти Автономии Бадахшони Кӯҳӣ, Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, Бучети ҶСШ Тоҷикистон, Суд ва прокуратура, ҳуқуқу вазифаҳои асосии шаҳрвандон, системаи интиҳоботӣ, нишон, парчам, пойтахт, тартиби тағйир додани Конститутсия), пас дар Конститутсияи соли 1978 миқдори бобҳо аллакай ба 21 расида буд, аз ҷумла ба мисли бобҳои нав «Системаи сиёсӣ», «Системаи иқтисодӣ», «Рушди иҷтимоӣ ва маданият», «Ҷамоияти берунаи сиёсӣ ва ҷомеаи Ватани сотсиалистӣ» ва ғайраро дар мегирифт.

Агар дар бораи ҳифзи асосҳои соҳти конституционӣ ва Конститутсия сухан ронем, пас маҳз дар даврони Иттиҳоди Шӯравӣ механизми нисбатан

¹⁷⁰Ниг.: Авакян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. – М., 1997.

мукаммал ва пуртаъсири фаъолияти институтҳои давлатӣ, аз ҷумла адлияи сиёсӣ фароҳам оварда шуда буд, ки пойдеории ҳукумати конституционеро таъмин менамуданд¹⁷¹.

Вале қайд кардан душвор нест, ки дар маҷмӯи ҷузъҳои номбаршудаи конституционализми Шуравӣ мо бо вучуди хоҳиши зиёд доштани масалан, озодии воқеии шахсият, ташаккули шуури ҷамъиятиро бо боварӣ на фақат ба ғоидаи институтҳои ҳокимият ва қонунҳои давлатӣ, балки имконияти ба даст овардани адолати иҷтимоӣ ва ҳифзи манфиатҳоро тавассути амалҳои худ ва иқдомҳои ҳокимият бо меъёрҳои ҳуқуқӣ, алоқамандии давлат ва ҷамъиятро бо ҳуқуқ ва қонун, эҳтироми шаҳрвандон ва шахсони мансабдорро нисбати санадҳои амалкунандаи қонунгузорӣ ошкор карда наметавонем¹⁷². Ин аз чӣ шаҳодат медиҳад? Дар ин бора И.М. Степанов касалиҳои сироятии «соцализм – капитализм»-ро таҳлил намуда, дар бораи категорияҳои ҷуфт-«сохти давлат – конституционализм» ба хулосае омада «ду навъи сохти давлатӣ – ду навъи конституционализм»-ро ҷудо менамояд, ки ба ақидаи вай, онҳо «на аз нуқтаи назари пояҳои антагонистии ба ҳам зид, бо ҳам муқобилкунанда»¹⁷³ баромад мекунад, чунки ҳар яке аз онҳо бояд бо «ранги» худ мунаққаш карда шаванд, ки аз хусусияти миллат, анъанаҳои давлатдорӣ он, хусусиятҳои гуногуни геополитикӣ ва рӯҳию шахсӣ¹⁷⁴ бармеоянд. Чунин муқарраротро Ш.Х. Ҳакимов «хаси наҷотдиҳанда» ба мисли идеяҳои «давлати ҳуқуқии шуравии социалистӣ» меномад, ки ин маънидодакунӣ аз рӯйи шакл бемаънӣ ва аз рӯйи мазмун мутлақ мебошад»¹⁷⁵.

Мо ба мавқеи И.М. Степанов баҳои аз ҳад зиёд тунд наметавонем, чунки ба ягон давлат кӯшиши сохтани қолаби ҳокимияти давлатии худро рад кардан лозим нест, зеро метавонад қолабҳои гуногуни конституционализм вучуд дошта бошад. Вале боз як бори дигар мавқеи худро хотиррасон мекунем: конституционализм – ин идеали сиёсӣ ва ҳуқуқие мебошад, ки ба он

¹⁷¹Ниг.: Аврутин Ю.Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной власти в России: теория, история, перспективы. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Прогресс», 2003; Кудрявцев В.Н., Трусков А.И. Политическая юстиция в СССР. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Прогресс», 2002.

¹⁷²Ниг.: Баранов В.М. Теневое право. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2002; Аврутин Ю.Е., Гуляев А.П., Егоршин В.М., Сальников В.П., Шапиев С.М. Преступность, общество, государство: Проблемы социогенеза. Опыт междисциплинарного теоретико-прикладного исследования. – СПб., 2002.

¹⁷³Ниг.: Степанов И.М. Конституционализм: ценности культуры или культура ценностей // Современный конституционализм: по материалам советско-британского симпозиума. – М.: Институт государства и права АН СССР, 1990. – С.26.

¹⁷⁴Ниг.: Степанов И.М. Конституционализм: ценности культуры или культура ценностей // Современный конституционализм: по материалам советско-британского симпозиума. – М.: Институт государства и права АН СССР, 1990. – С. 28.

¹⁷⁵Ҳакимов Ш.К. Становление и развитие конституции как политико-правового института в Таджикистане. – Душанбе, 2002. – С. 111.

чамъияти озоди муташаккили давлатӣ саъю кӯшиш менамояд ва он бо роҳи рушди иҷтимоӣ пеш меравад.

Бо вучуди ҳамаи муваффақиятҳои «сохтмони коммунистӣ» ва шиорҳои сиёсӣ дар бораи интернатионализм, ташаккули умумияти ягонаи иҷтимоӣ, «халқи советӣ» ва ғайра, Иттиҳоди Шуравӣ ва пешвоёни он роҳи сарбаста ва таназзуловареро пеш гирифтанд, на роҳи рушди иҷтимоиро.

Фаъолияти давлат ба тарзи дигар баҳогузори шуда наметавонад, вақте, ки дар рафти сохтмони миллий-территориявии он худсарона харитаи мамлакатро бидуни иродаи халқи таҳҷой бурида, расму анъанаҳои маскунияти таърихӣ ин ё он халқиятҳоро сарфи назар намоянд, шахсони машҳур, ақсарияти субэтносҳоро нобуд созанд, халқҳои алоҳидаро хоин ва хиёнаткор эълон кунанд, магар ин давлатдорӣ мешавад? Ҳаргиз не!

Аз ин рӯ, Конститутионализми Шуравӣ, аз ҷумла Конститутисияи ИҶСШ ва ҷумҳуриҳои иттифоқӣ аз он ҷумла Тоҷикистони Шуравӣ дар худ пардаи сиёсӣ дошта, ороиши сиёсии давлатдорӣ тоталитарӣ буданд. Тоталитаризм бошад, аз рӯи моҳияти худ пешқадам буда наметавонад. Роҳи сарбаста ва таназзуловари давлатдорӣ Шуравӣ ба осонӣ пош хӯрдани ИҶСШ-ро ҳамчун воқеияти геополитикӣ ва ҳуқуқӣ шарҳ дода метавонад.

§ 4.6. Конститутисия ва аксиологияи ҳуқуқӣ: мушкилии татбиқи арзишҳои ҳуқуқӣ дар шароитҳои таърихӣ

Конститутисия аз назари илми арзишшиносӣ – аксиология манбаи арзиши чамъиятӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва иқтисодист. Дар Конститутисия беҳтарин ва гиромитарин арзишҳо, принципҳо ва меъёрҳои соҳаҳои мухталифи ҳаёти чамъиятӣ, ки барои рушди дуруст ва одилонаи инсон ва ҷомеа аҳамият доранд, тарҳрезӣ шудааст. Конститутисия ҳамчун манбаи арзишҳо қиммат ва эҳтиром дорад, вале бархурди арзишҳо дар ташкили ҳаёти иҷтимоӣ мушкилзо низ ҳастанд. Мушкилӣ на дар вучуди арзишҳо, балки дар равиши эътибор ва эҳтироми онҳо ва татбиқи мақсадноки онҳо вобаста ба шароит ва замон, бартарӣ ва афзалияти дурусти ҷойгиркунонии онҳо дар зиндагии инсонҳо вобаста ба ҳадафҳои умумилӣ аст.

Мушкилии Конститутисия ҳамчун манбаи арзишҳо дар мувофиқату ҳамоҳангии онҳо дар замону макон вобаст ба манфиатҳои фардӣ иҷтимоӣ дар паҳнои манфиатҳои миллий ва давлатист. Дар ҷаҳони пешраванда, тағйирёбанда ва дигаргунпазир, ки ҳар лаҳза арзиш ва қимматҳои неъматҳои инсониро дар заминаи дастовардҳои ақли инсонӣ тағйир медиҳад, ҷустуҷӯи қиммат ва арзишҳои нав мутобик ба рамӯзи рушди манфиати миллий лозим меояд. Рукҳои муҳими ҳаёти инсонӣ, адл, инсоф, ҳақиқат, озодӣ, баробарӣ дар он шакле, ки мо тасаввур мекунем, дар як муддати кӯтоҳи таърихӣ дар тарозуи вақт, зери фишори манфиатҳо вазн дигаргун намуда, ғайриайнӣ ва субъективӣ будани худро собит менамоянд. Манфиат ҳамчун бузургтарин

арзиш, ба бемории доимии адл ва иллоти ҳастии ҳуқуқ табдил ёфта, кори худро новобаста аз хоҳиши мо дар маҷрои барои худ мувофиқ иҷро мекунад. Ба осебӣ ин равиши табиӣ сатҳи пасти шуури ҳуқуқӣ, маданияти ҳуқуқӣ, маърифат ва вазъи номусоиди иқтисодии ҷомеа, дар гардишҳои бӯхронҳои молиявии ҷомеаи сармоядорӣ об мерезад.

Донандагони нисбӣ диллетантҳо бовару донишҳои нисбии худро ба сони ҳақиқати бебаҳс зери туғи худкомагии ақл ба осебӣ мардуми камсавод тавассути сомонаҳои интернетӣ ворид месозанд. Хуб аст, ки ҷойи блогерҳои ғайриахлоқӣ ва мазҳаквиро блогерҳои китобхон кӯшиши иваз намудан кардистодаанд, вале то кадом сатҳ донишу малакаи ин блогерҳои нав аз кунгураи донишу боварҳои шахсияшон имкон доранд, ҳалогии маърифатиро ҳамчун стандарти илмӣ саводнокии ҷамъиятӣ, бо ҷавобгӯӣ ба талаботи инсонӣ нав дар сатҳи кишвар таъмин менамоянд. Ин саволи дигар аст. Албатта, ҳуди зуҳури падидаи китобхон нисбат ба ҳама навҳои дигари ғаъолияти болегерӣ, аз назари маънавӣ ба манфиати мафкураи миллист.

Умед дорем, ки барои бедории миллат китобхонони муосир мардуми интернетиро аз кӯчаҳои ҷудогона ба мақсадҳои куллии давлатдорӣ ва ватандорӣ раҳнамун месозад. Ҷиҳати ҳалли мушкилиҳои ғазои маънавӣ ва баҳои дурусти ҳодисоти таърихӣ ва иҷтимоӣ ҳамчун ҷенаки ахлоқӣ ва илмӣ хизмат мекунад.

Антропологияи ҳуқуқ, аксиологияи ҳуқуқ ва фалсафаи ҳуқуқ, ки барои дарёфти ҳалли муаммоҳои ҳуқуқӣ ва дастрасӣ ба адл ва инсофи умум даъват шудаанд, имрӯз дар муқобили таҳҷуми ғайриахлоқӣ, фишори аз ҳад зиёди андешаҳои бегонапарастӣ ва амалҳои ифротӣ ва донишҳои нисбии ба сони ҳақиқати бебаҳс вонамудшавандаи иҷтимоӣ бо дасти баста қарор доранд. Дар ҷунин гардишҳои маънавӣ ва печидагиҳои мафкуравӣ вазифаҳои функционалии Конститутсия ҳамчун ганҷинаи арзишҳои ҳуқуқӣ ба маротиб мубрамтару аҳамиятноктар мегардад. Вале масофаи байни ғаҳми меёрҳои конститутсия ва андешаи гирифтори манфиатҳои ҷузъӣ шаҳрвандонро аз амалияи ҳуқуқии меёрҳои конститутсия дур мондааст.

Чӣ бояд кард? Оё инсон қодир нест, ки ҳаёт ва зиндагии худро бо ҷунин меёрҳое муназзам ва танзим намояд, ки меёрҳои он воқеан инъикоси аслии талаботи рӯҳии зиндагии саодатманди ўро таҷассум намояд, бо ҳаёти воқеии ҳуқуқӣ, ки дар сарғаи муносибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ пайдо шуда бо арзишҳои адл, инсоф, баробарӣ ва озодӣ ба созандагӣ даст мезанад, мутобиқ бошад? Дар ҳолате, ки ҷунин меёрҳоро Конститутсияи ҳалқӣ ҳамчун ганҷинаи ҳайри ҷамъият ва аксиологияи ҳуқуқӣ барои ў муқаррар кардааст.

Ѓузашта аз он, дар баъзе мавридҳо беҳтарин ва хирадмандтарин инсонҳо дар ҳалли масъалаҳои муҳими ҳаёти иҷтимоӣ барои ҳалли нозуктарин нуқтаҳои ҳаёти сиёсӣ ва нигоҳдории адл ва инсоф ба амалкарде даст мезананд, ки он аз доираи талаботи расмии эътирофшуда, расман берун буда,

ба арзишҳои боз ҳам кавитари адл, инсоф ва амнияти кишвар така менамояд. Дар ин ҳолатҳо ҳам сиёсатмадор ва ҳам ҳуқуқшинос ба ҳубӣ дарк мекунамд, ки татбиқи меъёрҳои муқаррарнамудаю эътирофкардаи ҷомеа ва меъёри низом пешбинӣ карда, дар гардишҳо ва ҷолишҳои муайяни таърихӣ мутобикат ба манфиатҳои доимо рушдқукнандаи инсон ва миллат нестанд. Дар ҷунин ҳолатҳо бар дӯши Конститутутсия масъулияти иловагӣ зам мегардад.

Ҷаро дар ин ҳолатҳо қонунияти маъмули ҳуқуқдони оламгири Рим – Ситсерон «агар хоҳӣ озод бошӣ ғуломи қонун бошӣ» амал намекунад. Ноғуфта намонад, ки Ситсерон низ як шахси воқеӣ ва фарзанди замони худ буд ва дар гирдобии сиёсати беадолатонаи римиҳо дар ҳадди муайян ғарқшуда буд. Мо демократияи Юнону Ҷумҳурии Римро ҳамчун низоми форматсияи ғуломдорӣ хуб медонем. Одамони ғулом ва гладиаторҳо дар қадом ҳолати беҳуқуқӣ буданд сарчашмаҳои таърихӣ гӯеи он аст. Онҳо ҷи гуна бо тобеи қонун буданашон озод буда метавонистанд, дар ҳолате, ки вазъии ғуломӣ ва беҳуқуқиро қонун ба онҳо муайян карда буд. Ин ҳикмати озода, ки агар хоҳӣ озод бошӣ ғуломи қонун бошӣ, мансуби одамони озодаи тахти ҳимояи қонун қароргирифта буд. Ин тезиси ӯ, он замон як сутуни татбиққунандаи низом ва то ҳадде ҳифзи талаботи ҳамон замон бо ҷенақҳои худаш низ буд, вале ба ҳукми таърих имрӯз шиори ҷомеаҳои демократӣ гардидааст. Ин низ муаммои ҳуқуқии тағйирёбии манфиатҳо ва мафҳумҳост. Зеро он замоне, ки ҷаноби Ситсерон озодиرو дар сарҳади қонун медид, қонун ғуломқунии мардуми ғайриримиро амри воқеӣ ва адолатнок меҳисобид.

Умуман, тезиси «агар хоҳӣ озод бошӣ ғуломи қонун бошӣ», тобеи фаҳми принципи волоияти қонун қарор мегирад. Ҳарчанд, ки фаҳми принципи мазкур миёни ҳуқуқшиносон дар самти волоияти қонун ба даврони давлатҳои муосири ҳуқуқбунёд дакка меҳӯрад, муҳаққиқони сиёсатшинос нисбат ба баромади ин принцип дидгоҳи ягона надоранд. Мисол Ф. Фуқуяма андеша дорад, ки «волоияти қонун, ки ҳамчун маҷмуи қоидаҳои барои иҷро ҳатмӣ фаҳмида мешавад, ҳатто барои факторҳои фаъоли ҷомеаҳои муайян, то ба мабони динӣ рафта мерасад.»¹⁷⁶ Ф. Фуқуяма бо саманди фикрии баландпарвози таҳлилиаш, ки даъвои фаҳми асрори зиёд аз равандҳои иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ менамояд, бениҳоят васеъ ва рӯякӣ ба маҷоми баланди брахманҳои ҳиндӣ, мазмуни волоияти сарчашмаҳои исломӣ ва таҷрибаи Аврупои Ғарбӣ, ки аз таҷрибаи Калисои католикии Рим гӯе мабдаъи гирифтааст¹⁷⁷, ҳулосаи сарсарӣ карда, принципи волоияти қонунро ба решаҳои динӣ мечаспонад. Ба назари мо ин дидгоҳ саҳеҳ буда наметавонад. Зеро волоиятро берун аз дин дар дигар муносибатҳои иҷтимоӣ ва меъёрҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ низ пайдо кардан мумкин аст. Мисол, волоияти қарори

¹⁷⁶Фуқуяма Ф. Угасение государственного порядка: научно-популярное издание / Пер. с англ. К.М. Королева. – М.: АСТ, 2017. – С. 19.

¹⁷⁷Фуқуяма Ф. Угасение государственного порядка: научно-популярное издание / Пер. с англ. К.М. Королева. – М.: АСТ, 2017. – С. 19-20.

падар дар оилаҳои падаршохии Рим, ё волоияти мақоми зан дар никоҳи подшоҳзани зардуштӣ ва ё дар матнҳои Ясои Чингизхон низ, вале ин ҳама ба мо ҳуқуқ намедихад, ки ҳулоса кунем, ки ин волоияте аст, ки баъдан ба қонун гузаштааст. Дигар ин ки то таъсири католицизм ба ҳуқуқи Аврупои Ғарбӣ дар тамаддуни эллиний ҳам ҳикмати Ситсерон буду ҳам волоияти қонунҳои римӣ. Масъалаи тағйирнопазирии қонунҳои римию юнонӣ ва устувории онҳо худ гувоҳи волоияти қонун аст. Пас баромади принципи волоияти қонунро ба арзишҳои этиқодӣ васл кардани Ф. Фукуяма баҳснок аст.

Онҳое, ки дар мавриди волоияти қонун, дар банди қонун монда, ҳамчун ҳуқуқшиносони асил дар бандҳои он истодагарӣ мекунанд, донандагони рози ҳаёт ва мазмуншиносони ҳуқуқ онҳоро маззамат ба нуктагирӣ (букваед) менамоянд, ки шумо ҳақиқати қор ва оқибатҳои воқеии татбиқи қонунро дар ин ҳолатҳо дарк намекунад. Ба пасманзар ва пешманзари ҳуқуқ таваҷҷуҳ надоред. Ҳуқуқшиносоне, ки дар ҳаёт бо татбиқи чунин меъёрҳо дар ҳолатҳои мушаххас даст мезананд ва вичдони худро нороҳат ҳис мекунанд, қисмате дар ғуломи қонун будан ва қисмати дигар бо андешаи қур будани қонун (слепой закон) худро ором мекунанд. Кӣ ҳақ аст? Чаро дар амалияи ҳуқуқӣ чунин ҳолатҳо рӯи медахад...?

Ба андешаи мо дар чунин ҳолатҳо номутобикии рӯи қонунҳо бо рӯи зиндагии инсон, меъёрҳои навишта бо талаботу розу ниёзи мардум ошкор мегардад. Дар чунин ҳолатҳо сифати қонунэҷодкунӣ, ки ба сатҳи маданияти ҳуқуқии шаҳрвандон ва ҷомеа тобеъ аст, ҳамчун ҳисоби дар маҷмӯъ вучуддоштаи ҷамъи одамон баробари ҷамъият, чун ҳисоби формулаи математикӣ ба қонунияти ҳаёти мувофиқат намекунад ва ҷамъу тарҳи шаҳрвандон бо теъдоди рафторҳои ҳуқуқии ба созиши ҷамъият созгор мувофиқ нестанд. Нақш ва мақоми нафарони аз талаботи қонундуршуда зери фишори рафторҳои ғайриҳуқуқӣ барои шаҳрвандон ва ҷомеа намуна ва асаргузор мегардад. Нигилизми ҳуқуқӣ афзоиш ва қаҳрамонони манфӣ дучанд шуда, дар фазои иҷтимоӣ нақши гурӯҳҳои ҷинояткору коррупционерҳо бештар мешавад. Ҳуқуқ ҳамчун математикаи озодӣ имконияти муаррифии имкони ҳуқуқи воқеии инсонро ба пуррагӣ дар даст надорад. Албатта, чунин ҳолатҳо дар ҷомеаи воқеан шаҳрвандӣ ва давлати демократӣ, ки халқ ва мардум дар қори эҷоди қонун даст дошта, ҳолатҳои муқаррарӣ ва ғайримуқаррарии равишҳои иҷтимоиро дар қолаби қонун ҷойгир кардааст, камтар дида мешавад. Вале бо вучуди он чунин вазъият дар таърихи қисмате аз давлатҳои ҷавони демократӣ дида мешавад.

Ҳанӯз дар замонаш озодихоҳи машҳури ҷаҳонӣ Джон Стюарт Мил гуфта буд: Дар асри мо, ки мардум аз боварӣ маҳрум шудаанду ба тарсӯии скептикӣ гирифта шудаанд, онҳо ба ҳақиқат будани боварҳояшон не, балки эътимод бар он доранд, ки бидуни ин боварҳо онҳо зиндагӣ карда наметавонанд. Онҳо ғоя ва назарҳои ҳудашонро аз танқид на барои он ҳимоя мекунанд, ки онҳо ҳақиқатанд, балки ба хоҳири муҳим будани онҳо барои ҷомеа ҳимояи онҳоро

зарур мешуморанд. Ин арзишхоро ба хотири оромии рӯҳ зарур шуморида, химояи онҳоро аз ҷониби Ҳукумат ва давлат ҳамчун асоси давлатдорӣ ногузир медонанд¹⁷⁸. Тавре худи Ҷ.С. Мил таъкид менамояд, чунин навъи баҳсҳо атрофи арзишҳо дар нуктаи манфиатнокӣ сурат мегирад на дар нуктаи ҳақиқат будани фикр. Ҳол он ки ҳақиқат будани ғоя – ин қисмати муҳимми манфиатнокии вай аст. Агар медонем, ки ин ғоя барои мо ногузир аст, пас муҳим нест, ки донем, ки вай ҳақиқат аст ва ё не. Танҳо бехтарин инсонҳо дарк менамоянд, ки ғояи дурӯғ наметавонад манфиатнок бошад¹⁷⁹.

Ҳалли чунин мушкилии интихоби нуктаи ниҳии татбиқи ҳуқуқ дар низоми ҳуқуқи романӣ-олмонӣ, ки таъя ба қонунгузории давлатӣ мекунад, мушкилтар аст. Аммо дар низоми ҳуқуқи амрикоӣ ва англисӣ ва ҳатто мусулмонӣ бо усулҳои ақлӣ ҳалли онҳо ҷойизтар аст. Махсусан, дар низоми ҳуқуқи англисӣ татбиқи озои равишҳои статутӣ ва мазмунии фаҳми ҳуқуқ бо усули маънидодкунии айнӣ ва маъноӣ барои судяҳо имкони фарохтари танзим намудани муносибатҳои нави ҷамъиятиро дар шароитҳои нави замону макон пайдо мекунад. Зеро нақши мустақилияти ҳуқуқэҷодкунӣ тавассути ҳуқуқшиносон дар ин низомҳои ҳуқуқӣ мавҷуд буда, вобаста ба шароит татбиқи амсоли судӣ, иродаи судя ва ё иҷтиҳоди мучтаҳид имкон медиҳад, ки ҳодиса боз ҳам мукамалтар омӯхта шавад. Яъне, мо ба падидаи рушд ва диалектикаи тағйири ҷамъият вобаста ба талаботи замону макон думболи адлу инсоф ва манфиат қарор дорем.

Аммо дар ҳуқуқи романию олмонӣ дар баъзе ҳолатҳои таъин ва табиқи ҷазо ва ё озод намудан аз ҷавобгарӣ чунин ҳолатҳои васеи интихоби амалқард пешбинӣ шудааст, аммо дар дигар ҳолатҳо ин масъала ба ҳадде маҳдуд шудааст. Пас кадом аст ин ҳолатҳо. Ин ҳолатҳое аст, ки қонун ҳамчун манбаи низом, дар баробари рушди талаботи иҷтимоӣ ва тағйирпазирии арзишҳо адл ва амният ба воқеият на ҳамеша дуруст мувофиқат мекунад. Ин ҳолатест, ки қонунгузор барои субъекти татбиқи ҳуқуқ, бинобар сабаби тағйирпазирии ҳолатҳо вариантҳои гуногун пешниҳод мекунад, ба субъектҳои татбиқи ҳуқуқ имконияти фарох медиҳад ва ё ин масъулиятро маҳдуд дар дасти низоми қонунгузор нигоҳ медорад. Дар таърихи ҳуқуқ мешавад ҳолатҳое, ки бинобар сабаби наёфтани қарори муносиб, қонунҳо ногузир чашмро пушиданаширо авлотар аз амали худ меҳисобанд, зеро талаботи наwpайдошуда ҳалли мувофиқи худро дар паҳноии меъёрҳо пайдо намекунад. Ин ҳолатест, ки шахси бохирад сухани бемавқееро, ки шахсе тасодуф ва ё ошкор гуфт, шуниду вале худро ношунуда гирифт, чунки дар он маврид аз шуниданро дида ношунидан афзалтар буд. Мутаассифона дар ҷомеаи зудтағйирёбанда ва зинда дар даврони бўҳронии маънавӣ ва ё гузариш аз як низом ба низоми дигараш чунин

¹⁷⁸ Джон Стюарт Миль О Свободе: Антология мировой либеральной мысли (I половины XX века) / Пер. с англ. А.Н. Неведомского. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – С. 288-392.

¹⁷⁹ Джон Стюарт Миль О Свободе: Антология мировой либеральной мысли (I половины XX века) / Пер. с англ. А.Н. Неведомского. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – С. 288-392.

ҳолатҳо эҳсос мегардад. Ин ҳолате аст, ки хирад ва рӯҳи одамӣ, инсонро дар муқобили воқеият бояд хирадмандона идора намояд. Оё қонун ва ҳуқуқ чунин рӯҳ ва хирадро дорад? Алабатта, агар қонун инъикоси хирад бошад, вай бояд паҳноӣ ҳалли ин қазияро ҳамон тавре, ки барои худ нигоҳ медорад барои падидаи таҷассумкунандаи худ низ бояд воғузур намояд. Ба андешаи мо қонуни зинда бояд ин сифатҳоро дошта бошад...

Яъне, суҳан дар бораи рӯ ба рӯ шудани низоми ҳуқуқӣ бо падидае чун рушди ҷомеа ва мувофиқати қонунҳо дар даврони гузариш ба тағйирёбии босуръати он меравад. Дар чунин сурат масъалаи пурра намудани ҳалогии қонунгузорӣ, ислоҳоти ҳуқуқ ва тағйирпазирии пайвастаи қонунҳо ва ё ҳуқуқи васеи маънидодкуниҳо ба мақомоти татбиқкунанда дода мешавад. Дар акси ин ҳама ҳолатҳо рӯ ба ҳақиқати ҷашмпӯшии хирадмандонаи қонунҳо меоем. Оё қонун низ дар чунин ҳолатҳо ҷашм пушида метавонад? Не мо ҷашми онро кушуда мочароро боз ташаккул дода, аз як нохушии ночиз нохушии бузургро тавлид намуда, боз қонунро кӯр меҳисобем. Дар сурате, ки дар рӯ ба рӯи мо донандагони асрори қонунҳо, хеле моҳирона ҳолигиҳои қонунро истифода бурда, зинда ва ҳаётӣ будани меъёрҳои онро иддае муназзам бамаврид ба ҳаракат дароварда дар муҳосираи ҳолигии он қасрҳои моддӣ ва маънавӣ барои худ бунёд месозанд.

Дигарон, онҳое, ки гирифтори манфиати шахсианд, дидаю доништа дар ҳолатҳои қулай омадани гирифтани манфиат ҷашми қонунро пӯшида, татбиқкунандагони онро мадҳуш намуда, дар зиндагӣ мақом ва манзалати худро боло мебаранд. Мо асирони қонун, ҷонибдорони татбиқи он мақсад ва ҳадафи онро дарк нанамуда, ўро бо ҷашми кӯшода ба низоми ҳаробкунанда табдил медиҳем. Мушкилӣ сари он аст, ки мо ҳалогии қонунро бо ченаки адлу инсоф ба манфиати инсон ҳамчун озодиҳои позитив истифода набурда, балки бо ғаразу манфиатҳои шахсӣ онҳоро пойгаҳи манфиати шахсӣ ва гурӯҳи истифода менамоем. Беҳабар аз он, ки дар доираи муносибатҳои ҳуқуқӣ ва меъёрӣ, ки шояд ҳамагӣ 0.1 муносибатҳои иҷтимоӣ шомили он бошад, мо худро таҳти талаботи қонун вонамуд мекунем, вале дар дигар паҳноӣ муносибатҳо, ки аксари кулли муносибатҳои иҷтимоӣ маҳсуб мегарданд, мо аз сарҳади рӯҳи он қонунҳо ба маротиб дур ҳастем. Ин аст, ки фазои виртуалии интернетӣ моро берун аз назорати қонун чунин осон ба ҳаробии маънавӣ мекашад. Ҳалогии қонун бошад моро хеле осон ба табииати худамон ошно месозад. Зеро принципи озодии «ҳар амале, ки бо қонун манъ нашудааст имконпазир аст», дариҷаро барои шахсони оқил, хирадманд, тарбиятдида ва таҳти назорати ақлу хираду дониш ва саводу ахлоқу бо таҳаммул боз мондааст, на барои шахсони др аз ин неъматҳои моддӣ ва маънавӣ. Аз ин кунгура сатҳи муносибати инсонӣ муосир ба фазои берун аз қонун дар рӯҳияи талаботи қонунҳо ислохталаб аст. Зеро муносибати мо нисбат ба қонунҳои хирадмандонаи мо дуруст ва одилона сурат намегиранд. Чунки натиҷа ва ҳадафҳо ба ҳам мувофиқ нашудаистодаанд.

Қонуне, ки барои амният ва тартибот татбиқи адл ва инсоф эҷод шудааст, бо маҳбаскунии ҷинояткори аз беэҳтиётӣ гирифтори мусибатшуда гардида ба рафтори шахси муайян аз назари манфиатҳои умум баҳо мегузорад. Чаро? Чунки аз тарси он ки хотираи ақли инсонӣ тамоюл ба содиршавии кирдори дигар аз ҷунин бепарвоя ва хунукназарӣ накунад. Албатта ӯ имкон дорад даъво кунад, ки агар ман озод ҳастам пас ҳолати умносибати худро бо дигарон бляд худ муайян намоям. Вале мо боз ӯро ба тобеият ба манфиати дигарону умум кашада, хушдор менамоем, ки вай дар сурати ба манфиати дигарон сару кор доштани ин озодаш маҳдуд мегардад. Ҳамин тавр, принсипи волоияти қонун моро дар давлати ҳуқуқӣ, ҷомеаи шахрвандӣ таҳти таъсири коммуникатсияи иҷтимоӣ (Ю. Хабермас) вориди ҳаёти дастаҷамъонае месозад, ки худро чун рабобатҳои оҳанин вориди лабиринти сохтаи қонун гардонем. Дар ҳуқуқ математикаи озодро (Аристотел) бинем. Дар ҷунин сурат ҳаёт ва озодин мо дар қолаби сохтае сурат мегарад, ки онро ҳуқуқу ӯҳдадорихо тарҳрезӣ намудааст. Бо маҳбаси тасодуф ҷинояткарда, бо шахси аз беэҳтиётӣ ва ё нофаҳмӣ тугмачаи сомонаро зер карда, бо маҳкумкунии шахси гирифтори ҳолати ногуворагардида адли асло тавлид кардан мушкилиҳои табиӣ дорад. Зеро дар формулаи озодин аз ин ҳолатҳои бадтаре ҳастанд, ки ба рӯҳи қонун мухолифанд, дурӯа ва серӯа бо қонунҳо муносибат мекунанд, вале қонун дар тангнои муносибатҳои иҷтимоӣ дар кашфи онҳо ба мушкилӣ мувҷеҳ буда, ба ҷазои шахсони то охир гунаҳгор набуда, кӯшиши ҳифзи низом менамояд. Дар ҷунин ҳолатҳо, албатта, иродаи сиёсии хирадмандона метавонад аз қонунҳо дида, бештар ба мардум маҳбубият ба низому давлат орад. Маҳз ба ҳамин хотир падидаи бахшиши гуноҳ аз ҷониби сарвари давлат дар давлатҳои демократӣ ва монархиявӣ аст. Ҳодисае, ки Ҷаноби Олӣ чанд нафареро ҳангоми сафари кориашон дар водии Рашт ва Бадахшон гузашт намуданд, дар соли 2008 барои ин водихо амну салоҳ ва тинчию оромиро овард. Бисёриҳо, назари мухолиф доштанд, вале воқеият дар интиҳоби арзишҳои умда қонуниятро вижагиҳои худро дорад, ки онҳо як навъ пурракунии ҳалогҳои берун аз иродаи қонун, вале таҳти рӯҳияи қонун аст.

Пас қонун бояд рӯҳияи созандаю одилонае дошта бошад, ки вай на танҳо берун аз навиштаҳою муқаррароташ дар ташаккулу мафкураи одамон асаргузор бошад, инчунин мутобиқи рӯҳи инсонӣ намунаи давлатсозу ватандӯст қудрати дарки воқеият ва оқибатҳоро таҷассум кунад. Мо одатан ин ҳолатҳоро ба тарзи умум ба саводноқӣ ва донишандӯзӣ дар умум вобаста менамоем. Вале ин саводноқию ин донишандӯзӣ дар таркиби худ қонуниятҳои нанавиштаеро доранд, ки матали «шайтон донишманд будо», «доштани дониш ин нишонаи инсон будан нестро» тавлид кардааст. Чаро? Чунки ҳаёт ва воқеияте, ки инсон ташкил мекунад натиҷаи ана ҳамин рӯҳияи зиндаи ободкор ва табиати тағйирёбандаи инсон аст. Пас барои инъикоси дуруст ва самараноки орзу ва омили он низоми догматикӣ ва шахшудамонда не, балки низоми дар ҳаракат, тағйирёбанда ва дарккунандае лозим аст, ки

мисли инсон рӯх ва хиради шартӣ дошта бошад. Ва ин рӯху хирад ба аклу дониш, озодии эҷодкунандаи қонуни ҳуқуқию нисбияти озодии хирадмандона вобастагӣ дорад. Албатта, ин низом эҳтиёткориро талаб мекунад, зеро лаҳзае дуршавӣ аз он оқибатҳои нохуби истибдодиро дорад. Аммо дар заминаи ҷамъияти озод, демократӣ ва баландии сатҳи маърифати ҳуқуқӣ ин амал ҷойиз аст. Илми назарияи ҳуқуқ барои табобати он истилоҳи қонуни ҳуқуқиро вориди илм намудааст, вале он низ роҳи ҳалли мушкилӣ нест. Ба назари мо дар ин масъала бояд илми фалсафаи ҳуқуқ рушд намуда, консепсияи фаҳм ва дарки пешманзар, пасманзар ва пурра намудани ҳалогихои қонун такмил дода шаванд.

§ 4.7. Таҳаввулоти таъиноти конституционӣ дар масири таърих

Бояд хотирнишон сохт, ки иддае аз сарчашмаҳои таърихӣ дар бораи вучуди Конститутсия ҳамчун қонуни асосии шаҳр-давлатҳо дар аҳди бостон низ маълумот додаанд. Мисол, компоротивисти машҳури фаронсавӣ Рене Давид роҷеъ ба пайдоиши илми ҳуқуқшиносии муқоисавӣ баҳс намуда, роҷеъ ба таҳлили 153 конститутсияи шаҳрҳои юнонию барбарӣ аз ҷониби Аристотел дар китоби «Сиёсат» иттилоъ додааст¹⁸⁰. Ба андешаи Р.Давид ҳатто қонуни 12 ҷадвали римӣҳо дар натиҷаи омӯзиши қонунҳои асосии шаҳрҳои юнониҳо сурат гирифтааст. Тахмини мо ин аст, ки Аристотел, Солон дар аҳди бостон ва Рене Давид дар рӯзгори муосир қонунҳои асосии шаҳр-давлатҳои юнониро ба сони Конститутсия этироф кардаанд.

Гузашта аз ин, дар андеша атрофи Конститутсия шохроҳи таърихӣ фаҳми он бояд ҳатман ба инобат гирифта шавад. Нахуст, истилоҳи латинии «constitutio» дар «Муколама оид ба давлат»-ки ҳуқуқшиносии қадимаи Рим Марк Туллий Ситсерон аз омехтаи навъи идораи давлати монархӣ, аристократӣ ва демократӣ шакли нави идораи давлатро пешниҳод кард ва онро ҳамчун «сохтор», «конструксия» ва тартиби нави идора бо ибораи «чунин конститутсия» ёдрас шуд (яъне чунин рамуз, чунин усул ва тарзи ташкили идора). Баъдан сабзишу тавсеаи ин мафҳум то феъли латинии «constituere» «муқаррар кардан», «таъсис додан», «қарор кардан» ва аз он ба шакли қарорҳои императорони замони принципати Рим –«эдиктҳо», «декретҳо», ва «мандатҳо» чун «constitutio» ифода ёфтааст. Сипас ин истилоҳ дар замони нав дар натиҷаи муборизаи кишварҳои аврупоию амрикой, ҳамчун ҳуччати сарнавиштсоз, паймони байни қувваҳои мухталиф ва қудрати сиёсӣ дар қори ташкили ҳокимияти давлатӣ табдил ёфт. Дар даврони муборизаи озодихоҳии халқҳои барои озодихоҷашон муборизабаранда, конститутсияҳои онҳо моҳияти ҳуччати озодихоҳонаро гирифт.

¹⁸⁰Рене Давид, Камила Жоффри Спинози. Основные правовые системы современности. – М., 2009. – С. 11.

Чаро? Чунки бо вучуди тағйирпазирии шаклӣ ва паҳноӣ фаҳми шаклӣ то ханӯз ҳам истилоҳи «конститутсия» ҳамон маъниҳои ибтидоии худро ҳамчун қонуни объективиӣ рушди падидаи сиёсӣ то ҳаде ҳифз намуда, иловатан самтҳои навро касб карда истодааст.

Имрӯз конститутсияҳо дар баробари он, ки ҳамчун қонуни асосии кишварҳо қувваи олии ҳуқуқӣ дошта, аслҳои ташкили ҳокимияти давлатӣ, асосҳои мақоми ҳуқуқии шахс, сарҳади амали ҳокимияти давлатӣ ва озодиҳои инсонро муқаррар мекунанд, эҳсоси ҳуқуқии ҷомеа ҳамчун навъи эҳсоси ҷамъиятӣ, вобаста ба шароити рушди кишварҳо, ба ин санад таъя бар дидгоҳҳои дигар низ задаанд.

Иддае аз давлатҳо вобаста ба фаҳми мафкураи сиёсӣ ҳуқуқиашон ба нуктаи сарҳади амали қудрати сиёсӣ ва маҳдудиятҳои конститутсионӣ «конститутсионизм», дигарҳо ба ҷанбаи ҳуқуқу озодиҳои инсон «либерализми ҳуқуқӣ ё конститутсионӣ», сеюмиҳо ба ин ҳуҷҷати тақдирсоз ҳамчун бахтномаи худ муроҷиат карда, дар он шарту шароити расидан ба саодати зиндагиро аз паҳноҳои мухталифи дигар ҷустуҷӯ намуда, ба «қонуниятӣ конститутсионӣ» рӯ овардаанд. Дар ин маҷро конститутсиализатсия ҳамчун ҷараёни ҷойгиршавии арзишҳои ҳуқуқии башарӣ ва миллӣ дар паҳноӣ конститутсия ва пайдашавии қатъии талаботи он дар шакли қонуниятӣ конститутсионӣ ва фаввораи маҳдудтару (дар низоми ҳуқуқи кишварҳои рӯ ба рушд) ва ё фарохтари меъёрҳои конститутсионӣ (дар низоми кишварҳои рушдкардаи оилаи ҳуқуқи англосаксонӣ) дар амалияи ҳуқуқӣ мушкилиҳои дигарро таъия кардаанд.

Дар замонҳои гузашта низ дидгоҳро, ки конститутсияро чун паймони миёни мардум ва қудрат муаррифӣ мекард, гурӯҳе ба демократия чун симмати ҳамирмоӣ он (Ж.Ж. Руссо), иддаи дигаре ба шакли хоссаи монархияи конститутсионӣ (И. Кант) ва дигарон ба ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти сиёсӣ ва ҳуқуқии он истодагарӣ мекарданд.

Дуруст аст, ки роҳҳои расидан ба авҷи аълои рушди давлатдорӣ аз авомили мухталиф вобаста аст ва он метавонад вобаста ба шароит, мақону замон ва нерӯҳои таъсиррасон дар шаклҳои мухталифи афзалиятдор зухур намояд, аммо дар самти ҳуқуқии рушди давлат волоияти воқеии арзишҳои конститутсионӣ, ки аз орзую омили аслии халқ маншаъ мегирад, дар ҳаёти шахрвандон, арҷгузорӣ ба муқаддасоти он аз ҷониби ҳама, шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ, мансабдор ва сохторҳои давлатӣ нақш ва маҳаки марказии ин равандро ҳамеша имкони таъмин намудан дорад.

Ҳокимияти халқӣ ва патриотизми конститутсионӣ

Баҳс нест, ки ҳар соҳибватан, ҳар шахрванд ва ҳар инсон, қатъи назар аз ҳама мушкilotу печидагиҳои зиндагӣ, дар қалбаш меҳру муҳаббате ва эҳтиромеро нисбат ба Ватан ва макони буду боши худ ва фарзандонаш дорад, ки он дар иртибот бо воқиатҳои ҳуқуқӣ сиёсӣ, иҷтимоӣ табиӣ, маънавию ахлоқӣ ва ғ. шакл гирифтааст. Муҳим он аст, ки дар роҳи муносибат бо Ватан

манобеи ин муҳаббат ва мақоми ҳуқуқии шаклгирии он дуруст дарк ва ҳазм шавад. Иддае ба шаклгирии манофеи иқтисодӣ мутаваҷҷеҳ шуда, аз дигар ҷанбаҳои ин иртиботи инсон бо Ватан дурӣ мечӯянд. Ҳол он ки ҳар пайванди ахлоқӣ, эътиқодӣ, ҳуқуқӣ ва амсоли инҳо камтар аз омили иқтисодӣ набуда, барои саодати инсон муҳим мебошад. Аммо инсон ҳамоно ба манобеи иқтисодӣ ва рӯзмарра мутаваҷҷеҳ аст.

Муҳаббат нисбат ба ватан ва баробарӣ ҳамчун унсури ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати демократӣ бояд бо усулҳои муносиб дар раванди давлатсозӣ мувофиқ ба саодати ҳар инсон табиатан пайдо гардад. Онро дар як маврид, иддае ҳамчун зухуроти манфии лагандбардорӣ, хизмат ба қудрати номуносиб ва наҳзании муҳолифини сиёсӣ дар роҳи нодуруст мубориза бурдан бо қудрати сиёсӣ, маҳкум намуда, гирифтани сади роҳи онро зарур мешуморанд. Зарур аст, ки муҳаббат ба ватан аз ин ҳолатҳои махлутгардонии ноҷо сифатан неқ тамиз гардад. Илми ҳуқуқшиносӣ аз қолабшиносии хушк, шаклгарой ва нукотгирии ноҷо, бояд ба маънипардозии асли ҳуқуқ назар намояд, илми фалсафа ва ҳикмати ҳуқуқ дар фазои илмӣ кишвар бояд рушд намояд. Худшиносии миллӣ, динӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсӣ тухмаи тавлиди муҳаббат ба ватан ва баробариро дар тафаккури шаҳрвандон мутаносиб гардолуд намояд.

Профессор Ю. Хабермас дуруст масъалагузорӣ менамояд, ки аснои андеша намудан роҷеъ ба ҳамоиши давлати демократӣ ва давлати миллӣ мо бояд хуб эҳсос намоем, ки зерини мафҳумҳо мо чи ҳодисаҳои сиёсиро мешиносем. Дар ин росто зарур аст, ки сараввал мо тарзи идораи демократиро аз давлати миллӣ бояд ҷудо намоем: «Худмуайянкунии демократӣ маънои онро дорад, ки субъектҳои ғайри иҷроқунандаи қонунҳои устувор (императивӣ) дар як маврид муаллифони ҳамин қонунҳоянд. Дар шароити демократия шаҳрвандон танҳо ба ҳамон қонунҳое иттиҳод мекунаанд, ки онҳо бо риояи расмиёти демократӣ барои ҳадашон қабул намудаанд»¹⁸¹. Ҷавҳари ҳуқуқӣ будани ин расмиёт бо ҷунин далелҳо асоснок мегардад: якум бо иштироки ҳамаи шаҳрвандон дар интихобот ва қабули қарорҳои сиёсӣ, бигузир бавосита ҳам бошад; дуюм бо қабули қарори дастаҷамъона бо овоздиҳии аксар. Ба назари Ю. Хабермас маҳз ҷунин раванди демократӣ тавассути қабули қонунҳо овоздиҳии коммуникативии шаҳрвандонро бо ҳамоиши манфиату ҳуқуқҳои ҷамъиятию фардӣ ташаккул медиҳад. Ҷунин шакли таъсиррасонии дастаҷамъонаи шаҳрвандон ба раванди ташаккули меъёрҳои ҷамъиятию талаботи ҳаётии онҳо аз давлат фазои муайяни ғайрият ва амалқардҳои сиёсиро дар самти фароҳам овардани шароити мусоид тақозо менамояд.¹⁸² Маҳз ана ҳамин фазои амалҳои муайяни сиёсӣ масъулияти давлатро ногузир дар таъмини шароити мусоиди рушди

¹⁸¹ Хабермас Ю. Эссе к конституции Европы / Пер. с нем. Б.М. Скуратова – М.: Издательство «Весь Мир», 2013. – С. 52-53.

¹⁸² Хабермас Ю. Эссе к конституции Европы / Пер. с нем. Б.М. Скуратова – М.: Издательство «Весь Мир», 2013. – С. 53.

демократия ва зиндагии арзандаи шахрвандон масъалагузорӣ менамояд. Дар чунин шароит худтаъсиррасонии ҷомеаи шахрвандӣ ба ташкили зиндагии аҳли ҷомеа ҳамчун амали мутаносиб барои худ ғаёл мегардад. Ин ҳолат дар зиндагӣ инсонро донишманду соҳебро менамояд, ки бо ақли худ рафторҳои худро ба равиши манфиатхояш хирадмандона нақшабандӣ мекунад ва тобиш медиҳад.

Аз ин хотир, ба андешаи Ю. Хабермас байни соҳибхитиёрии халқӣ ва давлатӣ иртиботи маъноӣ вучуд дорад. Асосе, ки ҷаҳони ноором ба вазъи давлатҳои миллӣ таъсир расонида, паҳноӣ амали онҳоро танг менамояд, давлатҳои миллӣ ногузир ҷиҳати тавсеаи ғаёлияти сиёсӣ берун аз сарҳадҳои миллиашон бо истифода аз табиати низоми идораи демократӣ тадбирҳои меандешанд¹⁸³. Дуруст аст, ки давлатҳои миллӣ то ҷое ин мушкилии худро тавассути ташкилотҳои байналмилалӣ ҳал намуданд, вале на то ба охир, баръакс боз ба печидагҳои дигар низ гирифтӣ шуданд. Таъсири ҷомеаи ҷаҳонӣ аз роҳи созмонҳои байналмилалӣ ба давлатҳои миллӣ афзун мешавад. Ҳатто ин ҳолатро намоёндагонӣ кишварҳои демократӣ, ки дар ин навъ созмонҳо намоёндагӣ доранд, ҷуброн карда наметавонанд. Рушди ҳокимияти созмонҳои байналмилалӣ, тавассути гузариши (гирифтани) функцияҳои миллӣ-давлатӣ ба (салоҳияти) сатҳи байналмилалӣ идорақунӣ ба назари Ю. Хабермас амалан раванди демократиро дар давлатҳои миллӣ хушк (ахта) менамояд¹⁸⁴.

Агар чунин раванди таъсиррасонии ҷомеаи ҷаҳониро ба давлатҳои миллӣ ногузир ҳисобем, пас зарур аст, ки расмиётҳои демократиро, ба андешаи Хабермас, берун аз давлатҳои миллӣ рушд диҳанд. Ин зарурият аз мантиқи худтаъсиррасонии ҷомеаи демократӣ ба пешомадҳои сиёсии худ сар мезанад. Ба андешаи муҳаққиқ Роберт Дал низоми ҷаҳонӣ кадар азимтару демократитар бошад, ба ҳамон андоза ҳалли қазияи вазифаҳо осонтар мегардад. Дуруст аст, ки дар ин раванд ханӯз масъалаи байналмилалӣ шудани соҳибхитиёрии халқӣ баҳспазир аст (Гросс Т.)¹⁸⁵. Зеро соҳибхитиёрии халқӣ худ оинаи инъикоси соҳибхитиёрии давлатӣ тарафи муқобили он аст ва аз назари ҳуқуқи байналмилалӣ классикӣ дорои нуқтаи «*jus ad bellum*» мебошад, ки маҳдуднашавнда аст, ба истисноӣ қарори субъектҳои рақобатовари байналмилалӣ¹⁸⁶. Суҳан воқеан нисбат ба арзишҳои меҳварии ҷумҳуриҳои демократӣ менамояд, ки ба сони давлатҳои миллӣ амал менамоянд. Дар ин

¹⁸³Хабермас Ю. Эссе к конституции Европы / Пер. с нем.Б.М. Скуратова – М.: Издательство «Весь Мир», 2013. – С. 53.

¹⁸⁴Хабермас Ю. Эссе к конституции Европы / Пер. с нем.Б.М. Скуратова – М.: Издательство «Весь Мир», 2013. – С. 54.

¹⁸⁵Ниг.: Хабермас Ю. Эссе к конституции Европы / Пер. с нем.Б.М. Скуратова – М.: Издательство «Весь Мир», 2013. – С. 54-55.

¹⁸⁶Ниг.: Хабермас Ю. Эссе к конституции Европы / Пер. с нем.Б.М. Скуратова – М.: Издательство «Весь Мир», 2013. – С. 55-56.

радиф зарур аст, ки озодиҳои соҳибхитиёӣ, масъулияти муҳофизати ватан, миллатдӯстӣ, меҳанпарастӣ ва муқовимати онҳо ба таъсиррасонии ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд таҳлил гардад.

Дар воқеъ, ба андешаи Ю. Хабермас озодии ҷумҳуриявӣ, уҳдадории хизмати ҳарбӣ ва миллатгароӣ хотира ва решаи ягонаи тавлидшавиро дар инқилоби Фаронса дороанд. Аммо неруи бузурги қолаби фикркунанда, ки иртиботи кавии худмуайянкунии демократиро дар ҳаёти дохилии давлат ва соҳибхитиёрии давлатро дар муносибатҳои хориҷии он таърихан эҳсос менамояд, берун аз ин воқеият ба ин вижагиҳо таваҷҷуҳ карда наметавонад. Зеро озодии амали давлат, ки аз ҷониби ҳуқуқи байналмилалӣ классикӣ қафолат дода шудааст, дигаргунатар аст аз он мустақилиятест, ки тобеи «қонунҳои озодӣ» (И. Кант) аст ва аз он шаҳрвандон дар давлати конститусионӣ истифода менамоянд. Агар соҳибхитиёрии хориҷӣ тибқи модули «озодии худсарона» (он аз нуктаи «а» оғоз шуда маҳдудияти сарҳадӣ надорад) дарк шавад, пас соҳибхитиёрии халқӣ дар қонунгузории демократӣ бо баробарии ҳамаи шаҳрвандон дар шакли модули «озодӣ дар қонун» (ин наваз озодӣ дар сарҳади муайян роиҷ аст) инъикос меёбад. Аз ин хотир, «озодии худсарона» аз рӯи маъно муҳиятан аз «озодии қонунӣ» тафовут дорад. Маҳдуд намудани давлати милли ба ғоидаи ташкилотҳои фаромиллӣ бо даст кашидан аз баъзе ҳуқуқҳои соҳибхитиёрии вай ба охириҳо, ба ҳеҷ сурат набояд бо қурбонии соҳибхитиёрии шаҳрвандони давлати демократӣ амалӣ гардад. Ин гузариш, агар вай расмӣҳои демократиро дар давлати милли дифоъ намояд, идомаи ҳамон конституционализатсияи ҳокимияти ҷомеаи шаҳрвандист, ки шаҳрвандон бо озодиҳои худ дар партави давлатдорӣ милли бар дӯш гирифтаанд, меғӯяд Ю. Хабермас¹⁸⁷.

Тарзе мебинем раванди фикрронии Ю. Хабермас дар масъалаи ҳифзи расмӣҳои демократӣ ва «озодиҳои қонунии» шаҳрвандон дар ҷараёни ташаккули Иттиҳоди Аврупо сурат гирифтааст, ки эшон ҳам иттиҳодро меҳоханду ҳам ҳифзи арзишҳои миллиро дар паҳнои иттиҳоди нави Аврупо. Аз ин хотир, дар андешаи ӯ роҳҳои ҳамоиши соҳибхитиёрии халқӣ ва соҳибхитиёрии давлатӣ ҳамчун ду рӯкни муҳимми озодии шаҳрвандон инъикос ёфта, соҳибхитиёрии давлатӣ идомаи мавзунӣ рушди соҳибхитиёрии халқӣ баромад намудааст. Дар идомаи фикри эшон мо мебинем, ки чи тавр расмӣи демократӣ аз паҳнои соҳибхитиёрии халқӣ бар паҳнои соҳибхитиёрии давлатӣ ва падидаҳои фаромиллӣ мегузарад. Агар ин трансфер воқеан бо принципҳои баробарӣ демократӣ сурат гирад ба ихтиёри дорои соҳибхитиёрии давлатӣ ва соҳибхитиёрии халқӣ, алабатта, ба манфиати ҷомеа ва давлатҳо хоҳад буд, дар акси ҳол мо таҷовузи ҳам соҳибхитиёрии давлатӣ ва ҳам соҳибхитиёрии халқиро эҳсос хоҳем кард. Дар

¹⁸⁷Ниг.: Хабермас Ю. Эссе к конституции Европы / Пер. с нем.Б.М. Скуратова – М.: Издательство «Весь Мир», 2013. – С. 56-57.

ҳолати адами вучуди чунин иттиҳодҳои иҷборӣ ва баръакси он ҳамеша асли меҳангарой ва ватанпарастӣ бояд дар мафкураи шаҳрвандон мавқеи аввалиндараҷа дошта бошад. Зеро **хувияти миллӣ ва ватандӯстии** шаҳрвандон дар баробари ҳаққи соҳибхитӣрии халқӣ ҷанбаи соҳибхитӣрии давлатиро аз ботин устувор менамояд.

Дар баробари ин, дар давлати демократӣ аснои баҳамоии ин озодиҳои дохилӣ ва хориҷии давлат, ки ҳар ду ба табиати инсон сару кор доранд, бояд нуруи ҳуқуқ ва адолати иҷтимоии конститусионӣ нуктаҳои фишоровари онҳоро дар доираи манфиатҳои давлати миллӣ мавзун ба ҳамоиш орад. Мумкин нест, ки ба хотири як унсури зотии падида, унсури зотию ногузири дигареро чунин хунсардона қурбон намуд. Чунин қурбоннамоӣ дар ҳолатҳои муайяни таърихӣ агарчанде дар муносибат бо арзишҳо қоим гардад ҳам, дар муносибат бо унсуриҳо ва қисмҳои зотӣ ва таркибии падидаҳои иҷтимоӣ татбиқи онҳо номумкин аст. Ҳар ду тарафи давлати демократӣ ва ҳар ду навъи соҳибхитӣрӣ чи дар шакли соҳибхитӣрии халқӣ дар дохил ва чи дар шакли соҳибхитӣрии давлатӣ дар хориҷ барои тақдирӣ миллати соҳибдавлат ҳамчун қисмҳои таркибии соҳибхитӣрӣ муҳим арзёбӣ мегарданд. Суқрот барои онҳое, ки ба масъалаи манзалати давлатӣ аз лиҳози шакли берунӣ афзалият медиҳанд, мантиқан дуруст гуфта буд: «Барои давлат танҳо қудрати сиёсии хориҷиро афзал додан роҳи ҳалли масъалаи қудрати сиёсӣ нест, балки таваҷҷуҳ ба масъалаи санъати дурусти идораи дохилӣ намудан, рияи талаботи қонунҳо, ғамхорӣ ба шаъну шараф (шаҳрвандон – А.Х.) , ҳамфикрӣ ва дӯстӣ (байни шаҳрвандон А.Х.) шарт ва зарур аст»¹⁸⁸. Дар воқеъ, бидуни ин аломатҳои васлкунандаи ботинии давлат, ки тавассути соҳибхитӣрии халқӣ сурат мегирад, соҳибхитӣрии давлатро дар хориҷ устувор кардан имкон надорад.

Ватан бояд дар ҳама ҳолат ба сони манбаи хифзкунандаи оромӣ, ғамхори рушди арзандаи ҳар инсон, маҷмуи механизмҳои тарбияи инсонӣ солеҳ ва донишманд, таъминкунандаи беҳатарии одамон, хифзкунанда аз душманон, қафолатдиҳандаи ҳуқуқу озодиҳо, муҳофиз аз ҷинояткорон, воситаи танзимкунандаи муносибатҳои иҷтимоӣ, беҳтар кардани ахлоқи ҷамъиятӣ, татбиқкунандаи адли башарӣ, татбиқкунандаи орзуо омили миллату халқ дар сарҳади фаъолияти мақомоти давлатӣ¹⁸⁹ ва дар маҷмуъ давлат пайваста эҳсос гардад. Ватан дар пастию баландӣ, дороию қашшоқӣ, оромию нотинҷӣ дар ҳаёти ҳар як инсон бо дарки чунин рисолатҳои бузурги ҳуқуқию сиёсиаш якҷайл ва якмаром бояд дӯст дошта шавад, қадрдонӣ гардад ва домони ӯ эҳсос

¹⁸⁸ Азаркин Н.М. Всеобщая история юриспруденции. Курс лекций. – М.: Юрид. Лит., 2003. – С. 94.

¹⁸⁹ Гумбольдт Вильгельм фон. О пределах государственной деятельности / Пер. с нем. – Челябинск: Социум, 2009. – 287 с.

шавад. Зеро ҷомеаи инсонӣ ва тамаддун то ҳанӯз созмони беҳтар аз онро коркард накардааст.

Конститутсия ҳамчун ганҷинаи меъёрҳои ҳуқуқӣ ва ормонии миллат дар ҷомеаи зинда бояд қадршиносӣ ва эҳтиром гардад, афзалияти меъёрҳои он дар амалия аз ҷониби ҳама якзайл эътироф гардад. Давлат дар навбати худ дар симои қудрат ва қонунҳои худ ҳамчун ҳомӣ ва қафили шакли арзандаи атбоъ дар таъмини шароити шоистаи зиндагӣ нақши худро зиёда намуда, озодихони шаҳрвандонро қадр карда, имконияти баробари шаҳрвандонро таъмин ва воситаҳои ҳуқуқи дастрасӣ ба неъматҳоро дар партави эътирофи баробарии ҳақҳои конститутсионӣ роҳандозӣ намояд. Давлат тафовут байни фарзандони сиёҳу сафед, сарватманду нодор, худӣю бегона, марду зан, шаҳрию қишлоқӣ нагузошта, бо эътирофу қадршиносии фарҳанги миллати таҳқой (титульный нация) ҳама шаҳрвандони кишварро қатъи назар аз наҷоду миллат, дину оинашон якзайл эҳтиром ва арҷгузорӣ намуда, ҳуқуқҳои сиёсӣ, шаҳрвандӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии онҳоро баробар эътироф ва ҳифз намояд.

Афзалият дар мақомгирии шаҳрвандон дар ҷомеаи шаҳрвандӣ танҳо ва танҳо ба истеъдод, касбият ва донишмандӣ тавассути рақобати озод бояд дода шавад. Парастии ватан ва муҳаббат ба ҳар шаҳрванд дар чунин фазои рақобати озодӣ бо қонунҳои умумӣ роҳандозӣ шуда, бояд ҳамчун рукни тарбияи инсонии солаҳ ва қонеъкунандаи талаботи ахлоқию ҳуқуқнаш ба ҳукми анъана дарояд. Маҳз дар чунин сурат, дӯст доштани ватан ҳамчун ақсуламали субъект бидуни тамаъ калиди тарбия ва тавлиди худшиносии сиёсӣ мегардад. Таърихи илми ҷаҳонӣ дар масъалаи ватндӯстӣ ва муҳаббат ба меҳан ҳамчун рукни муҳимми давлати устувор ба насли инсонӣ ҳикматҳои зиёд додааст. **Сукрот олим, озодандеш ва ҳикматшиносии юристократе буд, ки дар таърихи башарӣ дӯст доштани ватанро ба қадри уҳдадорӣ шаҳрвандони поквичдон ва ҳақшинос бардошта буд. Ӯ аз нахустин ватандӯстоне буд, ки «ватанро қимматтар аз модар, падар, аз худ ва аз ҳама дигар ниёгон медонист. Ва худро ҳанӯз дар шиками модараш афинягӣ хонда буд.**¹⁹⁰ **Сукрот аз аввалинҳо шуда ҳуқуқи табииро аз ҳуқуқи таҳмилий ҷудо намуда, адолатро якзайл ҳам дар қонунҳои илоҳӣ ва ҳам инсонӣ эътироф карда, роҳ ба сӯи ватанпарастии ахлоқӣ ва қонунӣ кушодааст.**

Муҳаббат ба ватан бояд ҳамчун амали эҷодӣ ва созандаи худмуайянкунӣ рӯҳӣ фаҳмида шавад, зеро танҳо дар чунин симат вай ба ҳамон ҳадафҳои аслий ва нуқтаи ниҳонии худ ва амрҳои воқеии ҳаётӣ чун «зарурият», «қарз», «шараф» ва «қадршиносӣ» ҷавоб дода метавонад... Барои он ки ватани худро дӯст дорӣ, «нахуст зарур аст, ки вайро дарёбӣ ва ҳастии ӯро воқеан чун

¹⁹⁰ Азаркин Н.М. Всеобщая история юриспруденции. Курс лекций. – М.: Юрид. Лит., 2003. – С. 90.

зарурати ногузир барои рушди арзандаи худ ба мисли ватан дарк намоӣ...»¹⁹¹. Дар баробари ин, омили пайдоиши ҳиссиёти ватандӯстӣ аз ғамхории мутақобили давлат ба афрод вобастагӣ дорад. Давлат бояд чун кафолат-диҳандаи ҳукуку озодиҳои шаҳрвандон баромад намуда, манфиат ва амнияти онҳоро дар дохил ва хориҷи кишвар таъмин намояд.

Давлати демократии Тоҷикистон мутобиқи Конститутсияи кишвар халқро сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ эълон дошта, соҳибхитории халқро дар ҳалли масъалаҳои муҳими давлатӣ тавассути қонунҳои ҳукуқӣ ба роҳ мондааст. Аз ин хотир, мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳукуқ ва дигар мақомоти татбиқунандаи ҳукуқ бояд дар амалӣ намудани вазифаҳои давлат дар қори ҳимояи ҳукуку озодиҳо, пешниҳоди ҳукуқ ва таъмини шароити арзандаи амалишавии озодиҳо бо масъулияти том рафтор кунанд. Зеро ҳар ҷаъолияти онҳо аз номи қонун ва давлат муаррифӣ гашта, мазмуни муносибати мардумро бо давлат таҳия менамоянд. Эҳсоси дӯст доштани ватан ва давлат аз ҷониби шаҳрвандон дар заминаи чунин ғамхорию шафқат, эҳтироми тарафайни ҳукуку озодиҳо, масъулияти тарафайни давлат ва шахс, қадршиносии ҳар инсон ва таъмини амнияти бехатарии зиндагии онҳо пайдо мегардад.

Ба андешаи Ш.Л. Монтескё «Дар низоми идораи демократӣ халқ дар иддае аз муносибатҳо худ соҳибқудрат (ҳоким) аст ва дар баъзе муносибатҳои дигар итоаткор- тобеъ»¹⁹². Дар ҳақиқат табиати демократия чунин ҳам ҳаст. Зеро дар моддаи 6 Конститутсияи давлати мо «Халқ ҳамчун сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ» шинохта шудааст. Халқ мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ-Президент ва парлумони кишварро ҳамчун сарчашмаи қудрат интихоб мекунад, дар ҳалли масъалаҳои муҳими давлатӣ тавассути раёйпурсӣ ширкат меварзад. Ҳамин тавр халқ бо ҳукуқҳои сиёсии худ на танҳо ҳокимияти сиёсиро ташаккул медиҳад, инчунин дар ҳалли масъалаҳои муҳими давлатӣ бо роҳи овоздиҳии умумихалқӣ қабули қонунҳои махсус бевосита ширкат меварзад. Дар дигар ҳолатҳо тавассути мақомоти намояндагӣ ба воситаи дар татбиқи ҳокимияти давлатӣ ва судӣ ширкат меварзад.

Мушкилии ҷиддии тафаккури муосири мардумони олам дар шинохт эътироф ва таъмини ҳамин сифати сарчашмаи ҳокимият будани халқ аст. Агар аз як ҷониб, эътирофи ин ҳақ дар давлатҳои мухталифи рӯ ба рушд бо мушкилӣ ва монеаҳои назаррас ба даст ояд ва дар натиҷа ҳокимияти халқ дар ном номилай бошаду дар асл гурӯҳи муайян ба идораи давлат амалан машғул шаванд, дар қисмати дигараш, ки нерӯҳои сиёсӣ воқеан пуштибони ҳокимияти комили халқианд, ба чунбиш ва ҳаракатҳои бармехӯрад, ки дар

¹⁹¹Ильин И. Общее учение о праве и государстве. – М., 2006. – С. 297.

¹⁹²Монтескье Ш. Избранные произведения. – М.: Государственное Издательство Полицитической литературы, 1955. – С. 169

онҳо ҳамон табиати дугонаи халқ «роҳбар – тобеъ», «қабулқунандаи қарор – иҷроқунанда» дар бештари мавридҳо аз ёд мебарояд. Онҳо одатан қисмати аввали ҳукм – ҳалкро ҳамчун сарчашмаи ҳокимият дар масъалаҳои ташкили қудрат расман эътироф карда, пас аз ташкили қудрат ва ҳокимияти иҷроия ва намояндагию судӣ авлавияти онро аз хотир мебароранд. Ҳамчунин, зеро ин фаромӯшхотирӣ чанбаи дуҷониби ин равиш тарафи муқобилро ҳамчун атбоъ ва итоаткор буданро ба қонун ва низому тартибот беранг мегардонанд. Ва ин ҳолат баъзе мавридҳо аз ҷониби ташкилоти байналмилалӣ ва тарғибгарони ҳуқуқи инсон низ ҷонибдорӣ меёбад, ки дар асл ба табиати давлатҳои демократии ҷавон латма ворид менамояд.

Аъзои оила, гурӯҳ ва ё иттиҳоди барои ҳимояи шаъну эътибори оилаи худ, гурӯҳи худ ва ё иттиҳоди худ дар ҳолате барои мубориза омода мешавад, ки агар қадр ва қимати ӯ дар паҳнои он иттиҳод ҳифз гашта, бо ӯ муносибати некбинона дар он доира мавҷуд бошаду вай худро дар ҳамаи паҳно озода, амн ва дар ҳолати саодатмандӣ эҳсос кунад. Айнан чунин қавонини зиндагӣ ва муносибати тарафайн рӯкни муҳимми ҳар ҷомеаи ваҳдатпазир ва давлати миллист. Танҳо дар давлати миллӣ ин ғамхорӣ бо эҳтироми ҳоссаи ҳиссиёти фарҳангӣ, динӣ ва анъанавии миллат сурат мегирад.

Дар давлати миллӣ мақсади асосӣ ҳимояи манфиатҳои воқеан миллист, ки на танҳо ба саодат ва рушди ҳамаи халқ дар зинаи муайяни таърихӣ мусоидат мекунад, инчунин ин ҳислату розу ниёзи миллат аз умқи таърихи халқи муайян мабдаъи гирифта, манфиатҳои умумии муосир ва фарҳанги ягонаи муттаҳидқунандаро дар худ таҷассум менамояд. Ин симати давлати демократӣ ва дунявиро мумкин нест, ки аз берун ба сари миллат бор кард, балки роҳи дурусти он иқтисодиёти рушдқарда, иҷтимоиёти ваҳдатпазир ва ҳокимияти давлатии тахти қонунҳои демократӣ таъсисефта ро дар хизмати манфиатҳои умумимиллӣ воғузор намудан аст. Алабатта, дар ин маҷро ҳуқуқи озодиҳои инсон, манфиатҳои демократӣ ва дигар арзишҳои башари ро дар назар гирифтани ба манфиати қарор аст.

Макс Вебер ҳанӯз соли 1895 гуфта буд: «Ғузаштагони мо ба мо масъулияти бузурги таърихиро воғузор менамоянд. Масъулият дар мадди аввал на барои шакл ва ташкили ҳоҷагидорӣ, балки барои озодиҳои амалӣ, ки мо дар ин олам барои онҳо ба даст меорем ва ба онҳо ба мерос мегузорем»¹⁹³. Дар воқеъ дар бунёди давлати миллӣ бузургтарин неъмат озодиҳои амалӣ аст. Ин озодӣ аз озодӣ ва дахлнопазирии иродаи инсонӣ алоҳида қар карда, то озодию роҳи худмуайянқунии халқу миллатҳо мерасад. Инсонӣ озод рӯкни муҳими ҷомеаи озод ва давлати озод, унсурҳои муҳимми тарбияи насли озод аст, ки дар паҳнои он шахрвандони озод ва мустақил тарбия меёбанд. Ба

¹⁹³Вебер М. Национальное государство и народнохозяйственная политика. (Академическая речь при вступлении в должность (1895). Ниг.: Антология мировой правовой мысли. Том 3. – М., 1999. – С. 633.

андешаи Макс Вебер мубориза барои ҳокимият дар ниҳояти кор як раванди иқтисодӣ низ ҳаст, дар он ҷое, ки сухан аз манфиатҳои ҳокимиятии миллат меравад, онҳо манфиати ниҳой ва асосеанд, ки дар атрофи он сиёсати иқтисодии миллат ва илми хоҷагидорӣ бояд камари хизмат банданд. Сиёсати иқтисодӣ хизматгузори на ягон гурӯҳи ҳоким ва ё сармоядорони бузург, балки дар хизмати ҳокимияти пояндаи миллат қарор дорад. Ва «давлати миллӣ барои мо на як ҳодисаи номаълуми абстрактист, балки як шакли ташкили ҳукумати миллат аст, ки дар он нуқтаи ниҳии ченаки арзишӣ барои мо ҳамчунин барои тасаввурҳои хоҷагидорӣ – «мақсаднокии давлатист (Staatsraison)»¹⁹⁴.

Яъне давлати миллӣ дар баробари ҳама арзишҳо бартарияти сиёсати давлатиеро, ки аз манфиати миллат ва ҳалқият зоҳир мегардад, масъалагузори менамояд. Мақсаднокии давлатӣ ин манфиатхоест, ки аз амният, беҳатарӣ, ваҳдати миллӣ ва дигар арзишҳои созандае иборат аст, ки баҳо ва мустақилияти давлатӣ аз онҳо саҳт алоқаманд аст. Аз ин рӯ, ҳеҷ чиз, ҳатто иқтисодиёт, ки асоси нешавии ҳаёти иҷтимоист, наметавонад берун аз таъсири манфиатҳои умумимиллӣ бошад. Аз ин дидгоҳ, давлати миллӣ қабл аз ҳама ниёз ба амнияти дохилӣ ва хориҷӣ, мустақилият, интиҳоби озоди роҳи инкишоф ва ҳимояи арзишҳои миллиро дорост. Ҳар амали сиёсӣ, иқтисодӣ ва идеологӣ бояд аз назари мақсаднокии давлатӣ ва манфиатнокӣ таҳлил гардад, сипас мавриди амал қарор гирад. Дар акси ҳол ҳамон озодии иродаи ҳалқ аз байн меравад ва ин ҳолат ба ҳалалдории фикри миллат ва маҳлутишавии иродаи озоди интеллектуали он табдил меёбад. Дар чунин сурат миллат аз бузургтарин неъмат – озодии интиҳоби роҳи худ ва мустақилиятиаш дур гаҳи тадриҷан ба ҳаводиси рӯзгор баҳои дуруст дода наметавонад. Зеро ҳамин масъалаи баҳодиҳиро акнун ба ҷойи ӯ дигарон иҷро мекунанд. Ин нишонаи тобеият ва маҳдудияти иродаи сиёсии миллат аст, ки ба марғи мустақилияти ӯ таҳдид менамояд.

Бояд гуфт, ки инсонӣ на вобаста ба таҳдидҳо ва воқеиятҳои ҳаёти иҷтимоӣ ва сиёсӣ дар иловаи инсон ҳамчун «ҳодисаи сиёсӣ», «ҳодисаи динӣ», «ҳодисаи иқтисодӣ», «ҳодисаи иҷтимоӣ» акнун боз сифатҳои навро чун «ҳодисаи ҳуқуқӣ», «сифати таҳаммулгаро», «ҳодисаи беарзишӣ», «шаҳрвандии ягона» ва ғайраро касб кардааст. Ҳоло дар шароитҳои нава масъалаҳои нави ҷаҳонишавӣ ва тавлиди гоҳи «шаҳрванди ҷаҳонӣ» пайдо шудааст, ки таркибан ба назарияи муҳаббати Ш. Монтескё ҳам дар зинаи шуури муқаррарӣ ва ҳам тафаккури зиёиён муқовимат дорад. Имрӯз вақти он расидааст, ки назарияи ҷаҳонсозии одилонаи Монтескё аз ин ҳурофоти

¹⁹⁴ Вебер М. Национальное государство и народнохозяйственная политика. (Академическая речь при вступлении в должность (1895). Ниг.: Антология мировой правовой мысли. Том 3. – М., 1999. – С. 633.

абстарактӣ ва яктарафаи салтанатию ҳукмронии ҷаҳонии ин ғояҳои нав, ҳифз шавад.

Шуури ҳуқуқии муқаррарие, ки ба арзишҳои ҷаҳонӣ таъя мекунад, инсонро аъзои ҷомеаи ягонаи башарӣ, «шаҳрванди олам» менамояд. Шаклан дар заминаи чунин шуури ҳуқуқӣ таснифи одамон ба маҳдудаҳо ва ҷамоаҳои ҳуқуқии ҳудудӣ, миллӣ, давлатӣ аҳамият надорад. Аммо дар асл ҳар як чунин воҳиди иҷтимоии инсонӣ дар заминаи таснифи ҷамоаи ягонаи инсонӣ ташикил меёбад, ҳамин тавр тартиботи ягонаи табиӣ ба тартиботи хусусӣ, мустақил ва шартии гуногун ва мутобиқан ба давлатҳо тақсим мешавад. Аммо аланга ва кашиши баробарии рӯҳӣ ва алоқаи табиӣ ҳуқуқии инсонҳо новобаста аз он, ки инсон дар масири таърих ягонагии устувори инсониятро дар таҳкурсии ҳуқуқӣ байналмилалӣ мусбат тавлид карда натавонист, хомӯш нашуд ва хомӯш шуда ҳам наметавонист. Зеро «Бани одам аъзои якдигар будану дар офариниш зи як гавҳар падида омадан ва чун узве ба дарад оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор»(Саъдӣ) ҳақиқати бебаҳс дар заминаи баробарии ҳақҳо, озодиҳо ва имконҳо буд. Вале воридишавии чунин нави шаҳрвандони ҷаҳонӣ ба ҷаҳони ягонаи шаҳрвандӣ бо эҳсоси ватандӯстии ҳудудиашон хоҳ ноҳақ ба табии низомии ягонаи ҷаҳонӣ асаргузор хоҳад буд. Дар ин замина Иван Илин дуруст андеша меронад, ки агар нафаре ақида дорад, ки «шаҳрванди ҷаҳон» наметавонад патриот-ватандӯст бошад ва интернационализме, ки ватандӯстиро канора мегузорад, зинаи ниҳоии мӯътадили шуури ҳуқуқист, вай иштибоҳ мекунад¹⁹⁵. Ин воқеияти бебаҳсро ташиккули Иттиҳоди Аврупо бо масъалаҳои зиёди баҳснокӣ миллӣ давлатии аъзойи сари хар як тақсими неъматҳои миллӣ ва байналмилалӣ дарднок эҳсос менамояд. Иттиҳоди Шуравӣ ин нави ватандӯстиро иҷборӣ маҳдуд мекард.

Масъалаи ватандӯстӣ бояд дар ҳудуди вазъи мӯътадили шуури ҳуқуқӣ ҳалли ҳудро ёбад. Аз ин назар, ватан доштан, маънии бархӯрдорӣ аз иттифоқи мустақили табиӣ-ҳуқуқист, ки ба низомии ягонаи ҷомеаи ҷаҳонӣ мувофиқат надорад, бинобар он ба нахустӣ дар муҳаббат ва хизмат кардан бартарӣ ва афзалият додан аст. Ин иттифоқ дар кадом як ягонагии рӯҳӣ ва наздикии одамон нуҳуфтааст, ки дар ягонагии рӯҳӣ он бартариӣ ҳаётӣ ва амалиеро чун ватандӯстӣ-миллатдӯстӣ таъмин менамояд, ки ҳамеша хусусияти табиӣ-ҳуқуқиро гирифта, одатан ба шакли мусбии ташикилӣ омезиш меёбад. Ягонагии ватандӯстии одамон аз решаи табиати рӯҳии иттиҳод маниш гирифта, дар шаклҳои давлат ва ҳуқуқ таҷассум меёбад. Аз ин биниш, ватандӯстии воқеӣ маҳз аз ҳамон сарчашмае гизо мегирад, ки аз он шакли мӯътадили шуури ҳуқуқӣ мабдаъ мегирад: аз табиати рӯҳии инсон ва аз иродаи озоди фаҳми воқеияти он. Муҳаббати ватандӯст ба ҳамон падидае нигаронида мешавад, ки ҳуқуқ баҳри он хизмат менамояд:

¹⁹⁵Ильин И. Общее учение о праве и государстве. – М., 2006. – С. 293.

ҳаёти рӯҳӣ, таъмини сохтори он ва такмили он. Вале ин озодиҳои рӯҳиро аз қаъри ҳаёти иҷтимоӣ, бо эҳсосот, ватандӯст истифода намуда, дар зинаи муайян, доираи амали онро ногузир дар паҳнои арзишҳои дигари миллӣ ва динӣ маҳдуд менамояд. Чунин маҳдудкуниро И. Илин маҳдудкунии ирода ва озодиҳои рӯҳ номидааст.

Дар натиҷа, ватандӯстиро чун шакли махсуси зоҳирёбии ногузири ирода бар рӯҳ номидааст, ки ба чанд омилҳои дигари таҷрибавӣ ва замонавӣ таърихӣ таъяс мекунад¹⁹⁶. Вале воқеият ин аст, ки на ҳамеша ин ду гулҳои хушбӯи дар рафти рушди ҳаёти иҷтимоӣ инсонӣ сабзида (шаҳрванди ҷаҳонӣ ва шаҳрванди давлати миллӣ) ба ҳам созгор орояндаи боғи зебои фарҳанги инсонӣ баромад мекунад (ба ҳар ҳол то кунун ин созиширо дар сатҳи зарурӣ надоранд) ва онҳо дар шароити умумии якҷаво бояд қудрати сабзии дошта бошанд. Вале то ҳол гоҷи конституцияи ягонаи Иттиҳоди Аврупо ин ҳамовозии мавзунро пайдо накардааст. Зеро космополитизме, ки дар шинохти умумияти инсон сабзии мекунад новобаста аз он, ки ҷанбаи адлии умум ва арзиши бебаҳсро дорад, вале он ҳамчун гулҳои бармаҳали баҳорӣ дар сардиҳои аввали зимистони манфиатҳои миллӣ ва ҳудудӣ ношукуфта маҳв мегардад. Даврони муосир бо вучуди башаришиносии инсонии даврони маҳдудии миллӣ-ҳудудиро актори фаъол доро аст. Ин аст, ки инсоншиносии саъдимонанду, адабпарвариҳои рӯдакивору хирадпарвариҳои бемисли ҷомимонанд бо муҳаббати ҷовидонаи инсондӯстонаи Мавлоно ва Аҳмади Қомӣ агарчанде дар шинохти табиати ягонаи инсон, баланд шудани маданияти «шаҳрвандии ягонаи олам» хизмат карда, ахлоқу одобҳои олиии инсониро васф ва сифат карда бошанд ҳам, дар масири таърих ҳанӯз ҷойгоҳи муқаддаси ҳудро пайдо накардаанд. Ҳамин тавр, ин гизоҳои олиии маънавии ниёгони мо, ки пеш аз таърихи воқеӣ макони парвоз доштанд, натавонистанд ваҳдати сиёсии тоҷиконро дар рӯзгори гузашта ҳифз намоянд. Чаро чунки воқеият ватанпарастии комили фирдавсимонандро тақозо дошт.

¹⁹⁶Ильин И. Общее учение о праве и государстве. – М., 2006. – С. 295-296.

БОБИ 5. АРЗИШ ВА ҲИКМАТҲОИ КОНСТИТУТСИОНӢ

§ 5.1. Мубрамияти арзишҳои конститусионӣ ва мавқеъгузинии онҳо дар назария ва амалия

А) Аз фаҳми табиати нобаробарӣ дарки дурусти ҳикмати баробарӣ вобастааст ё фаҳми нобаробарӣ ва баробарӣ аз кунгураи озодиҳои манфӣ ва мусбат

Конститутсия арзишҳои зиёди фарогире дорад, ки фаҳм ва дарки онҳо бо вучуди фарогир буданашон дониши ҳосаи ҳуқуқиро тақозо менамояд. Мисол, аз зумраи чунин арзишҳо неъматӣ “баробарӣ”. Баробарие, ки беҳтарин фарзандони инсон, беҳтарин иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва давлатҳо то ҳоло думболагирӣ менамоянд. Агар ба ҳикмати баробарӣ назар намоем, инсон ба назари мо бештар аз ҳосияти примитивии адлҷӯияш онро ҳамчун арзиш эътироф мекнуад. Зеро ҳуди нобаробарӣ неъматӣ табиат низ ҳаст, ки дар бештари муносибатҳои иҷтимоӣ худро ба феномени мусбат муаарифӣ низ мекунад. Дигар ин ки қонуни табиат ва ҷамъият имкон намедиҳад, ки ҳамаи акторҳои иҷтимоӣ табииро баробар ба ҳам эътироф намоем. Зеро чунин афҳми баробарӣ марговар аст. Пас баробарӣ ҳамчун принсипи ҳуқуқӣ аз назари фалсафӣ нисбӣ аст.

Мо дар бораи баробарӣ ҳарф зада одатан баробар намудани имкониятҳои инсонҳоро дар ҷомеаи шахровандӣ, дар муносибатҳои муҳталиф ба вижа тавассути ҳуқуқ мадди назар мегирем ва ба он ҳамчун мақулаи муқаррарии илми ҳуқуқ назар менамоем. Аммо, чун ба баробарӣ ҳамчун усул ва асли ҳастии меъёр ва муносибатҳо назар менамоем як қадар амиқтар ба масъалаи баробар будан ва баробар қардани ҳодиса ва равандҳо мувоҷеҳ мешавем, ки он ногузир дар ибтидо моро рӯҳбаланд намуда, барои қадом як низом ва тартиби дар доираи манфиатҳои муайяни умдавӣ ва иҷтимоии таҳти адолати тақсимшаванда нухуфта шуда, хизмат менамояд. Вале бо мурури фӯрӯ рафтани ба қалби ин баробарӣ дар муносибатҳо ва мақоми инсонҳо дар пасткӯҷаю тангкӯҷаҳои зиёди ахлоқию касбӣ, ҳуқуқию иқтисодӣ эҳсос мешавад, ки ин равиш то ҷое ба табиати ҳастии ҳодисаи инсон ва ҳолатҳои он ночаспон мемонад.

Дар ин нуқтаи ниҳони сарҳади баробарӣ, ки озодиҳои табиӣ ва ҷашишҳои биологӣ инсон, гоҳ зери таъсири савқи табиӣ ва гоҳ таҳти таъсири хиради инсонӣ барои худ афзалият ва авлавият ҷуста ҳолати бартарии худро дар қиболи дигар арзишҳо чун неъмат муаррифӣ менамоянд, назарияи баробарӣ ҳамчун усул аз дидгоҳи муталақа даст ҷашида рӯ ба нисбият менамояд. Равшан аст, ки ҳолати ибтидоии зиндагии иҷтимоии инсон аз назари илм тавҷам аст бо ҳолату шароити нобаробарӣ. Нобаробарии биологӣ дар заминаи

физиологияи инсон таърихан инсонро то зиндагии иҷтимоӣ гусел карда, сипас бо касбияти иҷтимоӣ ин нобаробарӣ симмати иҷтимоиро мегирад¹⁹⁷.

Ҷамъи ақл, неру, қувват, дониш, савод, ирода ва ташкилотчигӣ тадриҷан ба ҳаёти инсонӣ дохилои аввалин ва сипас дар асоси расмикунони қудрат тавассути мерос нобаробарии сиёсиро такмил мебахшад. Ин аст, ки ҳолати нобаробарии аслии инсоният арзиши баробариро тавлид кардааст. Албатта, на барои инкори худ, балки барои ҳифзи ҳадди эътидол ва ҳифзи адолат, вале фаромӯш кардааст, ки тамоюли фикри семантикии инсон ўро мантиқӣ дар сатҳи муайян ҳудашро ҳамчун падар маҳкум менамояд. Ба андешаи муҳаққиқон рушди ҳаёти инсонӣ аз масири форматсияҳои ҷамъиятӣ гардишҳои таърихиеро мемонад, ки ҳар як дигареро дар маҳаки иқтисодӣ иваз намуда, қувваҳои истеҳсолкунанда ва воситаҳои истеҳсолотро такмил дода, ҳамон нобаробариро дар шаклҳои дигар дастгирӣ ва қонунӣ мекард¹⁹⁸.

Нобаробарӣ ба аслҳои табиӣ, физиологӣ, субъективӣ-иродавӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва ҳатто ахлоқию эътиқодӣ дар бештари мавридҳо мақсаднок таъя мекунад. Маҳз нобаробарӣ аз назари ақлӣ ва ҳуқуқӣ зояндаи ғояи баробарист, инсонҳо аз ҳолатҳои нобаробар барои расидан ба нуктаи адолатноки баробарӣ кӯшиш менамоянд. Қадру қиммати худро шинохта, худро чун дигарон дар ҳолати оромӣ ва саодат ёфтани инсонро водор барои кашфи имтиёзу имкониятҳо месозад. Ба назар чунин мерасад, ки агар модари нобаробарӣ қонунии умумии табиат ва ҳастӣ бошад, модари баробарӣ савқи табиӣ кашишҳои ибтидоӣ ва сипас хиради инсонӣ аст. Ва ҳуди нобаробарӣ дар асл ҳамчун паҳнои тавлидшавандаи ҳастии инсонии иҷтимоӣ аст. Равшантар агар ҳарф занем нобаробарӣ дар шакли флора ва фаунаи ҳаёти иҷтимоӣ будааст, ки давлат ва ҳуқуқро тавлид кардааст. Пас агар мо ин флора ва фаунаро дар аслаш нест намоем, ин ҳавоеро ки аз он нафас мегирием ба нобудӣ кашем пас он падидае, ки дар паҳнои он зухур кардааст худ вучуд дошта наметавонад. Мисли он, ки авомили меёр нест шуд, меёр аз байн меравад. Ин савол аз дигар қониб ва аз он тарафи воқеияти баробарии мо ба усули баробарии ҳуқуқӣ муддатхост, ки санг мепартояд. Инак мо кӯшиш менамоем чанд назари то ҳанӯз бо воқеият ва таҷриба печида ва чолишхӯрдаи худро, ки ба раҳиҳои нисбии мо аз сарҳади устувори баробарӣ ва нобаробарӣ кӯмак карда, ҳаёли моро рӯёруи ҳатти ҳастии баробарию нобаробарӣ алвонҷ медиҳад, бо чанд мисолҳо ироа намоем.

Мо ба асли баробарӣ ҳарф зада дарк мекунем, ки ин баробарӣ мутлақ буда наметавонад. Мутлақ набудани он истисноро тақозо дорад. Истисноияти он аз ҳастии табиӣ нобаробари инсонҳо мабдаъ мегирад. Инсонҳо дар зоти худ нобаробаранд. Бузургони илм иддао кардаанд, ки чи қадаре, ки мо бо меёри қонун эълон нанамоем, ки «ҳама дар назди қонун ва суд баробаранд», инсонҳо

¹⁹⁷Кудрявцев В.Н. Равноправие и равенство. – М.: НОРМА ИНФРА, 2017. – С. 6.

¹⁹⁸Кудрявцев В.Н. Равноправие и равенство. – М.: НОРМА ИНФРА, 2017. – С. 8.

дар асл чунин баробар дар зоту сифоти мухталифи худ табиӣ буда наметавонанд. Дар ин масъала ҳанӯз дар замонаш мутафаккироне чун Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескё, И. Кант ва дигарон зиёд гуфтаву навиштаанд. Чамъи ихтилофи назари онҳо, ки инсон дар умум баробар буда метавонад ё не, танҳо дар гузариши фикр аз ҳолати дарки баробарии умумӣ ба баробарии ҳуқуқӣ ҳалли худро то ҷое пайдо менамояд.

Дар зиндагӣ инсонҳо яке кӯдак, дигар мактабрав сеюми калонсолу чоруми пир аст. Яке барвақтар зиндагӣ карда, дигар баъдтар, яке дар давлати бузургу дигар дар давлати кӯчак. Яке маъюбу дигар солим, яке бемору дигар солим, яке нобиною дигар бино, яке дорою дигар сарватманд, яке донишманду дигар камсавод, яке оқилу дигар кутоҳназар ва ғ.х. Ин силсилаи гуногунию дар асл нобаробарии ҳолати инсонӣ метавонад беохир идома ёбад... Оё ҳамаи инҳоро дар зоти худашон баробар кардан имконпазир аст? Албатта не.

Мисол, Эъломияи умумии ҳуқуқи башар, ки даркушояндаи равандҳои эътирофи ҳуқуқу озодиҳои инсон дар сатҳи байналмилалист дар муқаддимааш хеле зебо эълон медорад: «Ҳама одамон дар шаъну мартабаи худ озод ва баробар дар ҳуқуқҳо тавлид мешаванд». Ин нуктаро мутахассисони ҳуқуқшинос имрӯз аз кунҷҳои мухталиф нақди илмӣ намоянд ҳам, вале нуфӯз ва қудратмандии онро дар шинохти қадру манзалати инсонии нафасногӯ, муҳим, зебо ва тақдирсоз қабул менамоянд.¹⁹⁹ Ин ҳолати озод тавлидшавиро ҳанӯз дар вақташ Ж.Ж. Руссо асоснок нодуруст номида вобастагии инсонро аз лаҳзаи таваллуд ба модар, атроф ва дигарҳо асоснок фаҳмонида буд. Ба қавли Руссо ин ҷо инсон дар назар озод тавлид шуда (зеро ин тавлидшавӣ худ раванди ҳосилгардии формулаҳои биологист– А.Х.), вале дар роҳи зиндагӣ ӯ бо шабаҳҳои (ғорҳои) мухталиф рӯ ба рӯ мешавад гуфта буд ӯ. Аввалин тобеияти ӯ ин тобеият ба ашӯҳоест, ки дар табиати талаботи ҳуди инсон ниҳода шудааст ва аз лаҳзаи воридшавиаш ба ҳаёти иҷтимоӣ бошад тобеияти дуҷуми ӯ, тобеият ба дигар одамон²⁰⁰ оғоз шуда, тадриҷан ба ҳукми одат ва қонун медарояд.

Дар масъалаи озодӣ дар ин нукта ҳамчун озодии ибтидоӣ ҳарф гуфта онро аз назари Кант озодии трансценденталӣ ва аз назари Хайдеггер озодии мусбат номидан мумкин аст²⁰¹. Аммо ин озодӣ аз лаҳзаи эҳсоси тобеияташ ба қонуниятҳои ҳастӣ ин ҳосияти худро гум карда, ба озодии манфӣ табдил меёбад, зеро фазои ӯ бо дигар талаботҳо маҳдуд мегарданд. Аниқтараш ӯ бо дигар ҳастӣҳо дар муносибат ворид гашта, ҷиҳати мустақилият ва соҳибхотирӣ

¹⁹⁹Кудрявцев В.Н. Равноправие и равенство. – М.: НОРМА ИНФРА, 2017. – С. 11.

²⁰⁰Руссо Ж.Ж. Об Общественном договоре, или Принципы политического Права / Перевод с франц. А.Д. Хаятина и В.С. Алексеева-Попова. – М.: «КАНОН- пресс», «Кучково поле», 1998. – С. 199.

²⁰¹Хайдеггер М., О существе человеческой свободы. Введение в философию. – Санкт-Петербург. «ВЛАДИМИР ДАЛ», 2018. – С. 35-42.

вучуди худ ногузир дар мубориза қарор мегирад. Инсон бо баробари пайдо кардани адолат ва ҷустани роҳи худ ва мақоми худ ӯ тобеияти фикриро ба табиат, асотир ва Худованд эҳсос менамояд ва онро дар худ ҷой мекунад, сипас бо васеъшавии мафкура боз ба зинаи нави мубориза барои халосӣ аз ин тобеият вуруд мегардад. Озодӣ дар миёни ҳамин тобеият, аввал аз ҳолати трансценденталӣ ба ҳолати тобеият ва худфаъолияти озодӣ қадам мениҳад ва сипас, озодӣ бо натиҷаи амалкардҳои худ мустақилияти иродаро то ҳадде таъмин менамояд. Дар ин маҷро инсон боз бо тобеиятҳои вазнинтар бо кашишҳои ботинӣ, нафс ва майлу рағбатҳои якдигар тобеъ мегардад ва фаъолияти худозоднамоиро низ тадриҷан сайқал дода, озодиҳои ахлоқӣ ва сиёсиро тавлид месозад.

Дар зинаи ибтидоии озодии бидуни қонунияти абстрактӣ ва ҳолати алвончи фикрӣ, инсон ҳамчун ҳодисаи озоди трансценденталӣ, яъне аз лаҳзаи ба ғояи офариниш ворид шуданаш дар ҳолати алифи алифбо мусбат буда, дар равиши фаҳми офариниш ва таҳти тобеиятҳо қарор гирифтани гузариши ўро мо ба озодии манфӣ эҳсос менамоем. Озодӣ ҳамчун сабаби сабабҳо мусбат мемонад, вале ҳамчун сабабу натиҷаҳо тобеъ ва манфӣ зухур менамояд.

Дуруст аст, ки муҳтарам ҳуқуқшиносон меғӯянд, новобаста аз ин тафовутҳо онҳо баробарҳуқуқанд ва дар ҷомеаи давлатӣ бояд баробар эътироф ва қабул шаванд. Дар муносибатҳои умумӣ баробар бошанд ва ҳуқуқҳои баробарро дар сиёсат, иқтисодиёт, иҷтимоиёт ва ғайра дошта бошанд. Ин аст, ки Конститутсия ва қонунҳо бар онҳо ин кафолатро дода онҳоро шаклан баробар кардааст. Ба қавли академики соҳибэҳтироми инҷониб В.С. Нерсесян «аз баробарии имкониятҳо ба баробарии шаклӣ ва озодиҳои баробар расидан» ормони давлати ҳуқуқӣ ва мо ҳуқуқшиносон аст. Албатта, дуруст аст. Аммо аз дидгоҳи мо ҳуқуқшиносон. Чунки ин масъалагузории усулӣ ба ҳеҷ вачҳ нобаробарии воқеиро, ки дар низоми инсон ҳамчун ҳодисаи биологӣ, моддӣ, маънавӣ ва ҳатто молӣ вучуд дорад ба пуррагӣ рафъ карда наметавонад ва ин вазифаи қонун ва Конститутсия низ нест. Зеро инсон зиёд аз зебоиҳои маънавӣ ва ҳуқуқиашро ҳатто дар ҳамин нобаробариҳо пайдо менамояд. Мушкилии баъзе ғояҳои ҳуқуқ дар таърихи давлатҳо дар он буд, ки ба мутлақ намудани табиати ҳамин принцип даст заданд ва дар низоми кор ба шикасти маънавӣ гирифтор шуданд.

б) Баробарии конститусионӣ

Маҳз ба ҳамин хотир Конститутсия дар моддаи 17 асосе, ки баробари масъалагузорӣ менамояд таваҷҷуҳ бар баробарии ҳуқуқӣ менамояд:

«Ҳама дар назди қонун ва суд баробаранд. Давлат ба ҳар кас, қатъи назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк, ҳуқуқу озодиҳоро кафолат медиҳад.

Мардон ва занон баробархуққанд»²⁰².

Шарҳи чанбаъҳои баробарӣ дар мизони озодии мусбат дар фаҳми моддаи 17 Конститутсия

Дар моддаи 17 чор унсури баробарӣ тибқи тафсириҳои мавҷуда²⁰³ вучуд дорад: якум ҳама дар назди қонун, дуюм, баробарии ҳама дар назди суд, сеюм баробарӣ қатъи назар аз баромади иҷтимоӣ, наҷодӣ ва миллий ва ҷорум, баробарии мардону занон.

Баробарии ҳама дар назди қонун

Мазмун ва маънои меъёри аввалро баробарии ҳама, қатъи назар аз тафовутҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, мафкуравӣ, наҷодӣ, ҷинсӣ, динӣ ва ғ. дар назди қонун ташкил медиҳад. Худи ҳуқуқ аз назари онтологӣ ин баробарии шаклист, ки дар ҳеш озодӣ ва адолатро таҷассум менамояд. Маҳз принсипи баробарии шаклӣ на танҳо дар муносибат ба субъектҳо, инчунин аз назари умум дар ҳуқуқ ва танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ, шакли ногузир ва фарогири озодӣ ва адолатро дар муносибати байни одамон таъмин менамояд. Баробарӣ дар назди қонун ин имкони баробари эътирофи озодӣ дар шакли муайян ва таъмини адолати шаклӣ дар ҳадди муайяни бо қонун муқарраршудааст. Аз ин дидгоҳ, баробарӣ дар назди қонун ин баробарӣ дар назди озодиҳо ва баробарӣ ба дастарсӣ ба адолат аст. Конститутсия ин баробариро дар назди қонун эълон намуда баробархуқуқии шаҳрвандонро ба озодӣ ва дастарсӣ ба адолат таъмин менамояд. Принсипи машҳури ҳуқуқӣ муқаррар кардааст, ки «одамон озоданд дар доираи баробариашон ва баробаранд мувофиқ ба озодиашон».

Ҳама дар назди қонун баробар будан ин маънои фарқ нагузоштан миёни шаҳрвандони Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар назди қонун аст. Қонун қабл аз ҳама ҳар се категорияи инсонро назди меъёрҳои худ баробар эълон намуда, баробарии онҳоро бо ҳуқуқи уҳдадорихои додааш якзайл ҳамчун инсон арҷгузорӣ менамояд. Аз ин дидгоҳ, ҳар се категория назди қонун ҳамчун инсон ҳамсон эътирофшавандаанд. Ин ҳолат дар ниҳоди худ озодии инсонро вобаста аз мақоми ҳуқуқии шахс таъмин намуда, адолатро дар муносибат ба инсонва таъсиррасонии ҳуқуқӣ татбиқ менамояд. Барои онҳо вобаста аз шароити ҳуқуқӣ ва вазъи ҳуқуқияшон қонуни давлати демократӣ ва ҳуқуқӣ имкону маҳдудиятҳои баробар мегузорад ин баробар эътирофнамоӣ озодиро дар ҳадди зарурӣ эътироф карда адолатро таъмин менамояд.

²⁰²Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми ноябри соли 1994 бо тағйири иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). – Душанбе, 2016. – моддаи 17.

²⁰³Дар навишти ин тафсири конститутсия, ки бояд аз ҷониби факултети ҳуқуқ омода мешуд, олими ҷавон Н. Холиқов ширкат дошт, ки мо бо хониши таҳрирӣ ва ислоҳи мазмунӣ он машғул шуда, матни онро ба пуррагӣ дар рисолаи мазкур ба таҳлил овардем.

Дуруст аст, ки ҳолати ҳукукии ҳама категорияҳои инсон вобаста аз вазъи ҳукукиашон дар давлати демократӣ аз ҳам тафовут доранд, зеро баробарӣ дар ҳар шакле набошад, падидаи мутлақ буда наметавонад. Ҳамчунин адлу инсоф ва кашфи ҳақиқат низ яқсон ба паҳнои баробарӣ таъяс намекунад. Мисол, шаҳрванд як қатор ҳуқуқҳоро дорад, ки шаҳрванди хориҷӣ ва ё шахси бетабаа дар давлат одилона дошта наметавонанд, ё хурдсол ва пиронсол ҳуқуқу озодиҳоеро доро буда метавонанд, ки онҳоро ба шахси миёнасол додан ноодилона аст. Аммо ин маънои ихтилоф бо принципи ҳама дар назди қонун баробар буданро надорад, зеро баробарӣ дар назди қонун қабл аз ҳама ин баробарии шартӣ буда, ба имконҳои табиӣ ва вазъи ҳуқуқӣ ва дигар аломатҳои объективӣ, ки ҳолати инсон муайян мекунад, асос дошта наметавонад. Дар ин ҳолатҳо баробарӣ ва нобаробарии ҳуқуқӣ ҳамчун падидаҳои мусбат якдигарро дар фазои ҳуқуқӣ пурра намуда, барои адолати умум ва озодии шаклӣ хизмат менамоянд.

Омили асли ин ҳамоиш дар он аст, ки баробарӣ бештар ҷанбаи ҳуқуқӣ дошта нобаробарӣ манбаи табиӣ дорад. Қонун нобаробарии табииро ҳар ҷи қадр кӯшиш накунад баробар карда наметавонад. Зеро нобаробарии табиӣ дар дохили худ қонуниятро муносибатҳои ҳосаеро доро аст, ки онҳо ба танзими ҳуқуқӣ ҳеҷ иртибот надошта таҳти таъсири меъёрҳо низ қарор намегиранд. Барои ин танҳо зарур аст, ки қонун мутаносиб ба ин нобаробариҳо имкону маҳдудиятҳо бояд муайян кунад.

Конститутсия ҳолати истисноиро дар қисми 2 моддаи 16 бо имкони тафовут доштани ҳуқуқу уҳдадорӣҳо сароҳатан муайян кардааст: «Шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд аз ҳуқуқ ва озодиҳои муқарраргардида истифода мебаранд ва баробари шаҳрванди Тоҷикистон вазифа ва масъулият доранд, ба истиснои ҳолатҳои, ки қонун пешбинӣ намудааст.» Яъне баробарқунонӣ дар доираи вазифа ва масъулият равшан ва амиқ аст, вале дар масъалаҳои ҳуқуқу озодиҳо қонунгузор истилоҳи «аз ҳуқуқ ва озодиҳои муқарраргардида истифода мебаранд»-ро истифода мебарад. Ин ҳаммаъноӣ он аст, ки аз ҳамон ҳуқуқу озодиҳо, ки Конститутсия ва қонунҳо ба онҳо ҳамчун инсон ва ҳама додааст. Вале дар миёни ҳуқуқу озодиҳои конститусионӣ ҳуқуқу озодиҳо ҳастанд, ки онҳо танҳо ба шаҳрвандон мансуб буда, ба дигарон дода намешавад. Мисол, қисмати аз ҳуқуқу озодиҳои сиёсӣ ба мисли интиҳоб қардан, интиҳоб шудан, ба мансаби давлатӣ соҳиб гаштан ва ғ. Яъне баробарии шаҳрвандони хориҷӣ дар ин қисмат мутаносиб ба баробарии шаҳрвандони Тоҷикистон дар хориҷ дода мешавад. Чунки онҳо яъне шаҳрвандони мо низ дар хориҷ аз чунин ҳуқуқҳо баҳраманд нестанд. Пас ин баробарӣ дар асоси меъёри адл таъмин мегардад. Ҷавҳари ин баробарӣ вобаста ба фазои татбиқ дар ҳолати нобаробарӣ (шаҳрванд ва шаҳрванди хориҷӣ) нигоҳ доштан аст.

Тарзе маълум мегардад, аввал ин ки давлат баробариро бо ҳуқуқу уҳдадорӣҳои эътироф кардаш дар назди қонун аз рӯй адл ба ҳама яқсон

медихад. Яъне шахрвандони хоричӣ, шахси бетабаа ва шахрванди давлат вобаста аз ҳуқуқҳои дошташон дар назди қонун имкони баробар доранд. Онҳо дар уҳдадориҳои гирифта-ашон низ баробаранд дар назди қонун. Сониян, дар ҳуқуқҳои соҳавии муайян, онҳо баробари шахрванди давлати Тоҷикистон масъулиятҳо доранд, ҷавобгарии ҳамсонро бар дӯш мегиранд. Масалан, дар вақти содир намудани ҳуқуқвайронкунӣ шахсони хоричӣ, шахси бетабаа ва шахрванди Тоҷикистон барои ҳамон як кирдоре, ки ғайриҳуқуқӣ дониста мешавад, якхел масъулият ва якхел ҷавобгариро иҷро менамоянд. Ва ниҳоят тафовути вазъи ҳуқуқи инсон тавҷам аст бо принципҳои дигари ҳуқуқи байналмилалӣ ва барои муносибатҳои мушаххаси ҳуқуқӣ, ки дар соҳаҳои ҷудогонаи ҳуқуқ амал мекунанд. Мисол, дар ҳуқуқҳои сиёсии интиҳоб кардан ва интиҳоб шудан; уҳдадориҳои хизмати ҳарбӣ ва ғ. мо мебинем, ки ин ҳуқуқу уҳдадорӣ танҳо ҳоси шахрванди Тоҷикистон аст. Ин ҳолати мухталифии вазъи ҳуқуқӣ ба принципи баробарӣ дар назди қонун аз назари принципи адл ва паритет ихтилоф надорад, зеро он ба дигар имкону нуктаҳои баробаркунондаи вазъи ҳуқуқи инсон дар умум вобаста аст.

Ҳамин тавр дар принципи ҳама дар назди қонун баробаранд, ки моддаи 17 Конститутсия эълон кардааст мо чунин аломати баробариҳоро эҳсос мекунем:

Якум баробарии ҳама дар назди қонун вобаста аз вазъи ҳуқуқӣ ва уҳдадориҳои дар қонун дошташон;

Дуюм, баробарӣ дар ҳуқуқу озодиҳои дошташон;

Сеюм, баробарӣ бо масъулият ва уҳдадориҳои дошташон;

Чорум, баробарӣ вобаста аз шароит ва ҳолати субъектҳо;

Панҷум, баробарӣ дар сурати ҳамоиши баробари замону макон ва ҳолати субъектҳо.

Баробарии ҳама дар назди суд

Мазмуни меъёри дуюми ҷумлаи аввали моддаи 17-ро баробарии ҳама дар назди суд ташкил медиҳад. Мутобиқи ин принцип ҳама шахрвандони Тоҷикистон, хоричӣ ва шахсони бетабаа назди суд баробаранд. Барои чӣ қонунгузор дар баробари қонун ҳама ро назди суд баробар эълон мекунад. Чунки дар Тоҷикистон тибқи қонун ҳокимияти судӣ **мустақил буда**, аз номи давлат ва аз тарафи судяҳо амалӣ карда мешавад. Яъне танҳо ҳамин шоҳаи ҳокимият ба сифати ҳокимияти **мустақил вазифадор аст**, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон адолати иҷтимоӣ ва судиро таъмин намояд. (м. 84 Конститутсия ва м. 2 ва 4 Қонуни конституционӣ дар бораи судҳо). Адолат бидуни ҳолати баробарии субъектон одилона буда наметавонад. Муҳимтарин ҳолати баробарии ҳама дар назди суд ба муқаррароти қонун таъя мекунад, аз ин хотир баробарии ҳама дар назди суд нисбатан сабук татбиқшавандааст. Ягона ихтилофу тазоди ин принцип дар амалия ҳолати нобаробари молику қудратии субъектон аст.

Дигар аз меъёри мабдавии эътирофи ин ҳаққи баробарӣ дар назди суд ин кафолати давлатии ҳифзи судии инсон аст. Давлати Тоҷикистон дар қисми 1 моддаи 19 Конститутсия эълон намудааст, ки «Ҳар кас кафолати ҳифзи судӣ дорад». Давлат ҳимояи ҳуқуқи озодиҳои инсонро тавассути ҳокимияти судӣ эълон намуда, аз зинаи ибтидоии кашфи ҳақиқат ҷиҳати дарёфти адл ва инсоф дар баҳсҳои мурофиавӣ баробарии инсонро қатъи назар аз тафовутҳои мухталифаш ҳамчун усули коркард ва кашфи ҳақиқати иҷтимоӣ муайян менамояд. Ин ҳолат бениҳоят муҳим асаргузор аст дар татбиқи адолати судӣ.

Дигар аз принсипи фаъолияти судҳо дар Тоҷикистон, ки пояи принсипи баробарӣ дар назди судро устувор ва қавӣ мегардонад ин принсипи танҳо ба қонун итоат кардани суд аст (м.84 Конститутсия.) Принсипҳои мустақилияти судҳо ва ба қонун итоат кардани онҳо объективитаро дар баррасии парвандаҳо ва таъмини ҳолати баробарии инсонро дар мурофиа таъмин менамояд. Ҳамин тавр, инсонро давлати демократӣ дар назди қонун ва суд баробар эълон карда, дар навбати худ тибқи меъёрҳои дигари конститусионӣ мустақилият ва тобеияти – судро ба қонун муқаррар мекунад. Давлат на танҳо инсонро назди суд, балки судро низ назди қонун дар ҳолати объективӣ ва баробарӣ қарор додааст. Ҳамин тавр, принсипи баробарӣ дар назди қонун судро тобеи худ намуда, ба вай ваколату салоҳияти мустақилро дар ҷаҳорҷӯбаи баробарӣ ва мустақилии фароҳам меорад. Ин ҳолат аз ҷанд ҷиҳат побанд будани давлати демократии Тоҷикистонро ба арзишҳои бунёдии демократия ва озодиҳои инсон ифода менамояд.

Меъёри баробарӣ дар назди суд нисбат ба баробарӣ дар назди қонун, ки тавлиди худро аз он оғоз менамояд, дар бисёр мавридҳои баъдии механизмҳои амалишавии меёр аз назари вазъи субъектон фарохтар мегардад. Зеро дар назди суд тафовут миёни инсонҳо вобаста аз мақоми ҳуқуқи шахс гузошта намешавад. Ҳуқуқи озодиҳо қатъи назар аз тобеияти сиёсӣ ва ҳолати ҳуқуқиашон дар давлати демократӣ якзайл дар доираи муқаррароти қонун кафолат дода мешавад. Аммо масъулият вобаста ба синну сол, ҷинсият ва татбиқи меъёри қонун тибқи қонунгузорӣ одилона ҳамчун ҳолати истисноӣ вучуд доранд. Мисол, дар таъини ҷазо, татбиқи масъулият ва ғ. Ингуна истисноҳои эътирофи нобаробарӣ аз талаботи адл ва ҳолатҳои объективӣ сар мезанад. Дар бокӣ ҳама ҳолатҳо баробарӣ дар назди суд ҳислати мутлақитаро касб менамояд. Мурофиаи судӣ барои ҳама тибқи қонун якзайл сурат мегирад, қонунҳои мурофиавӣ ҳамсон татбиқ мегарданд ба ҳеч як нафар бартарӣ ва афзалият дар мурофиа дода намешавад.

Суд дар баробари кафолати баробарии инсонҳо дар назди худ дар мурофиа аз рӯи принсипи конститусионии дар қисми 2 моддаи 88 пешбинӣ шуда вазифадор аст, ки мурофиаро ба тарзи мувофиқа ва дар асоси баробарии тарафҳо баргузор намояд. Яъне принсипи конститусионии мазкур бо асосҳои роҳбарикунандаи мурофиавӣ низ мустаҳкам карда шудааст. Нисбати

ҳама қатъи назар аз миллат, нажод, чинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк, ҳуқуқу озодиҳо дар мувофиқи судӣ баробар татбиқ мегарданд.

Дар асоси ҳамин талаботи Конститутсия тибқи қонунгузори кишвар ҳама ҳуқуқи баробари муҷрият ба судро доранд. Ин ҳуқуқ ба ҳар шахрванд, шахрванди хориҷӣ ва шахси бетабаа баробар дода мешавад. Дар ин ҷо муҳим он нест, ки ҳатман ҳуқуқи шахс поймол шуда бошад, ки ғоя он аст, ки шахс чунин эҳсос менамояд ва суд вазифадор аст муҷрияти ӯро бебаррасӣ намонад. Қабул намояд ва ба ҳуқуқи конститутсионии ӯ эҳтиром гузошта, сатҳи асосноккунии даъвои ӯро барарсӣ намояд.

Ҳуқуқу озодиҳои инсон қатъи назар аз ҳар тафовут ва баромади иҷтимоияш чи дар зинаи таҳқиқи ибтидоӣ, чи дар зинаи тафтишоти пешакӣ ва чи дар зинаи баррасии парванда дар мувофиқи судӣ моҳиятан аз ҷониби суд баробар таъмин карда мешавад. Тибқи қонунҳои мувофиавӣ агар суд муқаррар кунад, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон дар таҳқиқоти ибтидоӣ ва ё тафтишоти пешакӣ нобаробар таъмин шудааст ва ислоҳи онҳо дар вақти моҳиятан баррасӣ намудани парванда номумкин аст, судя парвандаро ҷиҳати таъмини ҳуқуқу озодиҳо ба зинаи ибтидоӣ бармегардонад. Ҳамин тавр суд дар мувофиқи судӣ на танҳо парвандахоро моҳиятан баррасӣ мекунад инчунин таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва риояи принсипи баробарии шахрвандонро дар назди қонун ва суд назорат мекунад.

Баробарӣ қатъи назар аз баромади нажодӣ, миллӣ, забонӣ

Дар ҷумлаи дуҷуми қисми яки моддаи 17 як меъёр муқаррар шудааст: «Давлат ба ҳар кас, қатъи назар аз миллат, нажод, чинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк, ҳуқуқу озодиҳоро қафолат медиҳад». Қафолати ҳуқуқу озодиҳо барои ҳама инсонҳо қатъи назар аз баромади миллиашон новобатса аз он ки онҳо тоҷиканд ва ё ғайри он баробар эълон мегардад. Новобаста аз он ки онҳо нажоди сурхпӯстанд ва ё сафедпӯст, ориёиянд ва ё сомӣ фарқе барои низоми ҳуқуқи кишвар надорад ҳуқуқу озодиҳо ба онҳо ҳамчун инсон дода мешавад.

Ҳамин тавр, тафовутҳои ҷинсӣ – зану мард, забонӣ англисидону русидону тоҷикдон ва ғ., эътиқодӣ мусулмону ғайримусулмон, мавқеи сиёсӣ аъзои ҳизб ва ё ғайриҳизбӣ, вазъи иҷтимоӣ коргар ва мансабдори давлатӣ, таҳсилдида ва ё бесавод, бой ва ё камбағал дар доштани ҳуқуқу озодиҳо ҳеҷ асаре надорад. Ба ҳамаи онҳо давлат қафолати ҳуқуқу озодиҳоро ҳамчун инсон баробар эълон менамояд ва қафолат медиҳад. Қафолати давлатӣ бо ҳифзи судӣ таъмин мегардад ва бо татбиқи адолати судӣ комил мешаванд.

Ҳамзамон дар заминаи уҳдадориҳои байналмилалӣ Тоҷикистон ва татбиқи бемайлони талаботи моддаи 17 Конститутсия соли 2022 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баробарӣ ва барҳам додани ҳама гуна шаклҳои таъбиз» қабул шуд, ки дар он муқовимат бо ҳамагуна, истисноқунӣ, маҳдудсозӣ ё афзалиятдиҳӣ шахрвандон дар муносибатҳои ҳуқуқӣ мамнуъ

эълон карда шуд. Дар қисми 1 моддаи 4 қонун амиқ муқаррар кардааст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама дар назди қонун ва суд баробаранд ва ба ҳифзи самаранок аз ҳама гуна шаклҳои таъбиз ҳуқуқ доранд.

Баробарҳуқуқии занону мардон тибқи Конституция

Дар қисми дуюми моддаи 17 Конституция баробарҳуқуқии мардону занон эълон мегардад. Мардон ва занон дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятию давлатӣ баробарҳуқуқ эълон карда мешаванд.

Талаботи ин меъёр васли ҳуқуқии худро дар ҳама қонунҳои соҳавии кишвар (ҳуқуқи оилавӣ, граждонӣ, ҷиноятӣ, давлатӣ ва ғ.) доро мебошад. Қонунҳои соҳавӣ дар асоси ҳамин принсипи баробарӣ муносибати зану мардро дар масъалаҳои гуногун танзим менамоянд. Аз сабаби он ки масъалаи мазкур дар ҷомеаи анъанавии то ғайриҷаҳонӣ тобишҳои динию ахлоқиро доро аст, илова бар меъёрҳои қонунгузорӣ дар Тоҷикистон бо таъаббуси Пешвои муаззами миллат Барномаҳои махсуси давлатӣ ҳуқуқӣ ҷиҳати ҳифзи ҳадди эътидоли баробарии мардону занон қабул шудааст.

Яке аз чунин тадбирҳои аввал дар кишвари мо ин фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 1999 «Дар бораи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа» мебошад, ки он воқеан дар солҳои мушкили баъди ҷанги шаҳрвандӣ ҷиҳати баланд бардоштани мақому манзалати зан – модар дар ҷомеа хизмати арзанда кард ва ҳанӯз ҳам кардаистодааст. Ҳамасола аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгириҳои молиявӣ, ҷудо намудани бурсияҳо ва квотаҳои махсуси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои занону духтарон дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ қабул мегардад, ки таъсири онҳо низ дар ғайриҷаҳонӣ намудани нақши зан дар ҷомеа ва ҳифзи баробарҳуқуқии онҳо бо мардҳо мусоидат мекунад.

Ба мақсади таъмини баробарҳуқуқии мардону занон, ки қисми 2 моддаи 17 пешбинӣ кардааст дар Тоҷикистон «Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо» аз соли 2005 қабул шудааст, ки механизми татбиқи баробарҳуқуқии мардону занонро дар Тоҷикистон муқаррар кардааст. Қонуни мазкур аз 5 боб ва 23 модда иборат буда, сиёсати гендерии Ҷумҳурии Тоҷикистонро вобаста ба сатҳи мафкура ва шуури ҳуқуқии миллии муқаррар кардааст. Дар қисми 1 Моддаи 3. қонуни мазкур сухан маҳз дар бораи ҳифзи баробарҳуқуқии мардону занон рафта ҳамагуна таъбиз аз рӯи ҷинс дар кишвар манъ карда мешавад. Дар қонуни мазкур мушаххасан муайян шудааст, ки «Вайронкунии принсипе, ки ба баробарии гендерӣ асос ёфтааст, (гузаронидани сиёсати давлатӣ ё содир кардани амалиёти дигаре, ки мардону занонро аз рӯи ҷинс дар мавқеи нобаробар қарор медиҳад), таъбири ҷинсӣ шуморида мешавад ва бояд бо тартиби муқарраркардаи Қонуни мазкур баргараф карда шавад».

Мақсади қабули қонун ва қарору дастгириҳои моддии занону духтарон асосҳои таърихӣ ва демократӣ доранд. Ба вижа дар муқобили беадолатии

таърихие, ки қарнҳо боз нисбати занон дар Шарқ татбиқ мешуд, ғайри ин намудани нақши онҳо дар ҷомеаи шахрвандии муосир, яке аз қадамҳои устувори демократикунонии ҳаёти итимоӣ аст. Ин сиёсат маҳз аз талаботи моддаи 17 Конститутсия сарчашма гирифта то кунун дар кишвари мо натиҷаҳои мусбат дар самти сиёсати гендерӣ ба бор овардааст. Имрӯзҳо теъдоди бонувон дар соҳаи тандурустӣ ба 71%, маориф 73%, фарҳанг 47%, бонкдорӣ 39%, алоқа 25%, дар соҳаи хизматрасонии иттилоотӣ 40% расида, шумораи онҳо дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ ба маротиб нисбат ба солҳои пешин афзудааст.

Ҳамчунин қонунгузориҳои соҳавӣ дар ҳолатҳои муайян бо пешниҳоди имтиёзу квотаҳои махсус ҷиҳати баланд бардоштани мақоми зан то ба мақоми ҳуқуқии мардон, роҳи равишҳои гуногуни ҳуқуқи роҳандозӣ кардааст. Аз ҷумла, ҷиҳати муҳофизати кадрҳои манзалаҳои аъзои оила ва зан модар аз зӯрварии оилавӣ дар кишварро қонуни махсусе «*Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯрварӣ дар оила*» (соли 2013), қабул намуд. Дар қонуни мазкур бо риояи принсипи баробарҳуқуқии зану мард ва аъзои оила мубориза бар зидди рафторҳои ношоистаи ғайриахлоқӣ дар ҷомеаи анъанавӣ меёрихо мукаммал шудаанд.

Ҳамаи ин гувоҳи он аст, ки талаботи қисми 2 моддаи 17 Конститутсияи кишвар аз назари ҳуқуқӣ роҳ ба ҳаёти воқеии халқ пайдо намуда, натиҷаҳои мусбати худро ба бор оварда истодааст²⁰⁴.

§ 5.2. Аз нобаробарии табиӣ ба баробарии одилона дар ҳуқуқ

Дар бисёр мавридҳо вақте мо бо нобаробарӣҳо дар ҳаёт рӯ ба рӯ мешавем, масъалаи баробарсозӣ мазмунӣ ҳуқуқӣ касб менамояд. Таъкидот сухан роҷеъ ба баробарии ҳуқуқӣ меравад на баробарии умумӣ. Инсонҳо вобаста аз шарту шароит, вазъи ҳуқуқӣ ва мақоми ҳуқуқиашон дар назди қонун ва суд баробаранд. Ва ҳудуди ҳамаи таъкидот ҳолати нобаробарии инсонҳоро аз назари биологӣ ва иҷтимоӣ инкор намекунад. Балки ҳамаи нобаробарӣҳо дар назди қонуну суд бо ҳуқуқи масъулиятҳоиашон ва озодиҳоиашон бо имконҳои пешниҳодгардида баробар месозад.

Инсонҳо аз ҳолати табиӣ ва дараҷаи фаҳм бо чандин омилҳои субъективӣ ва объективӣ баробар буда наметавонанд. Мисол, кӯдак кӯдак мемонаду пир пир, маъюб маъюб мемонаду солим солим назди ҳуқуқ ва имкониятҳо. Пас ҳуқуқ аз назари ақлӣ маҷбур мешавад барои дарёфти адолати иҷтимоӣ муносибати худро нобаробар миёни онҳо тақсим намояд ва бо усули диверсификатсия бо субъектон муносибат намояд, то ин ки субъектонро дар ҳолати баробарии имконҳо қарор диҳад. Вобаста аз имконият онҳо одилона дар

²⁰⁴Дар тафсири модаи 17 Конститутсия шарҳ ва андешаҳои муҳаққиқи ҷавон Н. Холиқзода васеъ истифода шуд, ки барои ин изҳори миннатдорӣ менамоем.

шароиту имконҳои баробар қарор дошта бошанд. Пас қонун хирадмандона ба субъектҳо вобаста ба имкону неруяшон муносибат карда, мактаббачаю кӯдаконро таҳти тарбияи оила ва давлат қарор дода, пиронсолонро нафақа таъин намуда, қобилияти меҳнатӣ доштагонро ба кор таъмин мекунад. Қонун ба субъектон вобаста ба вазъашон муносибат карда, дар асл принципи баробарию дар ниҳодаш аз рӯи усули умум маҳв кунад ҳам, дастрасии онҳоро аз ҷанбаҳои мухталиф ба манфиатҳояшон баробар месозад. Яъне баробарию дар мақомаш вобаста аз баробарии субъектон дар ҳолати инфиродияш ҷиддӣ ҳифз менамояд. Чаро? Чунки ҳолати нобаробарии табиӣ иҷборан таҳти таъсири адолат ва инсоф ҳуқуқро ба тафриқаи ҳолат водор карда, баробарии муталқро қурбони вазъият намуда, вобаста ба шароит ва имкониятҳои баробар баробарию ҳамчун адл масъалагузорӣ менамояд.

Агар ҳамин мисолро дар равияи шахсӣ донишманд ва камсавод, диндору бедин (боимон ва беимон) гирем аз назари қонуну эътиқоди динӣ. Боз мебинем, ки қонунҳои одилонаи баробархоҳ шахси босаводно аз камсавод афзал доништа ба ӯ имкониятҳои зиёдтар медиҳанду ба камсавод дарвозаи имтиёзро маҳдуд мебаранд. Пас инсонии шаклан дар маҷмӯъ баробар дар муносибатҳои муайяни иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба тафриқабандӣ бархӯрд шуда, худро дар ҳолати нобаробар дарёфт менамояд. Албатта, ин нобаробарӣ аз рӯи инсоф одилона ва ҳуқуқӣ аст. Вале аз назари дидгоҳи мутлақи баробарӣ ҳамчун усул таҳлилро тақозо дорад. Зеро инчӯ ҳолати баробарӣ вобаста ба истиснод ва ҳолати воқеии маънавии субъектон тобеи нобаробарӣ мегардад. Дар ин муаммо дар зинаи аввал қонун баробарию барои ҳамаи шахрвандон якзайл ҳифз намуда, ба ҳама шахрвандон ин ҳаққи интиҳоби касбро медиҳад. Пас касе, ки онро аз худ мекунад ва ба дараҷаи зарурӣ соҳибхотисос мешавад, вай аллакай бо кӯшишу ғайрати худаш аз зинаи баробарӣ ҷудо шуда барои худ имтиёзи иловагӣ дар шакли дониш ва саводи кофӣ касб менамояд. Адл будани баробарии қонун дар он аст, ки меёр ба субъекти дигари бесавод, ки ин лаҳза бинобар ба бесаводӣ аз озмун намегузарад, бо шахси ғолиб омода баробар ҳуқуқи интиҳоби касбу дониш ва азхудкунии саводно дода буд. Аммо ӯ ин корро ба таври шоиста иҷро накарда ба нобаробарии навбатӣ замина мегузорад. Ҳамин тавр чунин баробарсозию афзалиятбахшии қонун, дар зинаҳои муайяни тақмили муносибатҳои ҳуқуқӣ аслҳои адлу инсоф ва манфиати умумро ба инобат гирифта бо формулаи муайяни ҳуқуқӣ, ҳолати нобаробарию ҳамчун равиши татбиқи адл мадди назар мегиранд. Зеро маҳз ҳамин нобаробарӣ ҳамчун натиҷаи мусбати баробарии ҳуқуқӣ имкон дорад барои саодати ояндаи иҷтимоӣ хизмат намояд.

Пас, тарзе Пешвои миллат дар ҳар воҳурии худ ба мақомдорони давлати рӯ оварда таъкид мекунанд, шахси донишманд бояд бо ҷойи кор таъмин шавад на бесавод. Агар ду ва ё зиёда ба ҳам баробар рақобат созанд пас бояд беҳтаринаш ба ин кор қабул гарданд. Ба кор қабул кардани як нафар дар ҳама сурат дар муқобили нафарони аз озмун бозпасгарданда, худ як навъ татбиқи

афзалият аст. Аммо ин ҳолати интиҳоб, дар асл барои шахси бесавод ҳеҷ аҳамият надорад ин ҳолат имкон дорад барои ӯ чун вазъи истисмори баробариаш қабул шавад. Чунки ӯ метавонад даъво кунад, ки ӯ ҳам ҳамон дипломо дорад, ки шахси ба кор қабулшуда дорад. Ва ё ин ки бо надоштани дипломаш ва ё камсавод буданаш ҳеҷ кас ҳаққи ўро ба меҳнат ва дастрасӣ ба усули баробарӣ инкор карда наметавонад. Ин аст, ки дар баъзе кишварҳои аврупоӣ бидуни дипломи олий низ дар мансабҳои баланди давлатӣ шахрвандон кор мекунанд. Барои онҳо диплом не, балки сифати донишони касб, санъати идора, таҷриба, боварии ҳамҳизбиён ва интиҳобкунандагон мавқеи асосӣ дорад. Агар шумо ҷонибдори баробарӣед, ба ҳуқуқҳои меҳнатии ман ҳам ҳамон тавр назар намоед, ки ба шахси дигари саводдор назар доред, мегӯянд баробархоҳон. Вале воқеият рушди соҳаҳо, касбияти вазифаҳо, манфиатҳои миллату давлат ин равишро на ҳамеша мепазирад. Зеро дар пасманзари баробаркунии мо дар хусуси меҳнат ва вазифа ҳуқуқи озодиҳои дигарон меистад, ки давлати демократӣ бояд онҳоро сарфи назар нанамояд. Пас ногузир вазъият дар масъалаи арзиши баробарӣ тафриқадор аст. Ба ин тафриқа вақт, макон, вазъи ҷомеа, ҳолати таҳассусӣ ва вазъи субъектон низ таъсир мебахшанд.

Гирем инсонро дар муносибати ахлоқӣ. Инсон дар мактаби миёна як гурӯҳ ҳамнишин дорад, дар донишгоҳ гуруҳи дигар дар коргоҳ гуруҳи дигар ва дар синни нафақа боз гурӯҳи дигар. Имкон дорад шахс дар ҳамин давраҳои зиндагӣ бо шахсони муайян аз овони ҷавонӣ то пирӣ ҳамсафари ҳаётӣ бошад ва ё баръакс дар ин даврони зиндагӣ, синну соли субъектон дигари ҳамнишин ба танҳои тағйир наёфта, инчунин субъектони ҳамнишин бо синну солашон ба татағйирёбӣ рӯ меоранд. Пас инсон бо расидан ба гурӯҳҳои нав ба танҳо аз назари синну сол биологӣ тағйири ҳолат менамояд, балки аз назари маънавӣ ва касбӣ низ тағйир мебарорад. Ҳар тағйирёбии ӯ, ҳолати ўро дигар мекунад ва ўро аз силсилаи муносибатҳои пешин ҷудо карда, ба гурӯҳ ва ҳалқаҳои нав ворид месозад. Ба ин раванд муҳит ва атроф боз таъсири худро мегузорад. Дӯстон дигар мешаванд, ҳамнишинон тағйир меёбанд, инсон ботинан бо кашишхояш имкони тағйирёбӣ касб менамояд. Ва акнун нафаре аз дӯстони ҷавонӣ ва ё кори пешиниаш эрод мегирад, ки дигар бо мо дӯстӣ намекуни, моро ёд намеорӣ занг намезани ва ғ. х. ӯ оё чунин ҳақ дорад. Вале ҳамчун дӯст ҳақ дорад. Вале, дӯшташ уҳдадор аст, ки чунин намояд? Аз назари ахлоқӣ шояд ҳа, вале аз назари воқеияти зиндагӣ ва кашишҳои талаботи иҷтимоӣ не. Чаро чунки, инсон бо мурури тағйирёбии вазъият тафаккураш ва муносибат бо атрофаш низ вобаста ба талаботҳои имкони тағйирёбӣ ёфтад. Ўро мо бо як калима ислохотгаро ва тағйирёбӣ меномем. Агар чунин нашавад пас ба ҳолати пештара майл бидорад бо ибораи дигар консерватор, кӯҳнапраст мехонем. Ину он ҳам ҳаққи вучуд ва зухур доранд, зеро онҳо ҳислати саодати рӯи инсон худ ба худ аст.

Дигар ин нуктаи муҳимми унсгирии инсон дар муносибат ба дӯстон ҳуди сифату хислати инсонӣ алоҳидааст. ки дар рафти бархӯрд бо шахсони дигар ӯ табиатан дар бештари мавридҳо бидуни майлу рағбати ақлгароёнаи худ, бо ҳамон нафароне ҳаминишину наздикӣ пайдо мекунад, ки хислату рафтор ва андешаояш мувофику созгор аст. Бузургон дуруст гуфтаанд, ки дӯстони аслиро интхоб намекунанд, онҳо бо қалбҳо эътироф мешаванд.

Пас тафаккури табдилёфта низ ҳақ дорад паҳнои мувофиқ ва хушоянди маънавии худро пайдо созад. Ончое нишинад ва ҳарф гӯяд ки ба ҳарфаш гӯшу ба буданаш шод бошанд ва ба афзоиши моддию маънавиаш хурсанд. Пас ҳолати табиӣ будани иҷтимоӣ инсон таҳти таъсири шароит тағйир мебад ва ин шароит муносибати ӯро ба атроф нобаробар тасниф менамояд ва ин нобаробарӣ, ки ба саодати ҳуди ӯ тавъам аст ва дар навбати худ ба малоли хоҳири дигарон анҷом меёбад, аз назари ахлоқ низ бояд қобили қабул бошад. Айнан ҳамин тавр ташаккул ва табдили тафаккур тавассути хондан, таҷриба ва ҳаминишони донишманд сурат гирифтани имкон дорад. Ин ҳолатро мо дар спорт равшантар эҳсос мекунем, ки ҳама футболистони ҷавон меҳроҳанд дар Барселона бозӣ кунанд, вале ҳамаро онҳо қабул намекунанд. Ин вобаста аст аз ҳамон вазъи нобаробарии ҷисмонӣ касбии футболистон, ки то кадом дараҷа фарқ ва махсусияти вижаро доранд.

Ин ҳама ҳолатҳои паси пардаи баробарии ҳуқуқист, ки дар вучуду зуҳури нобаробарӣ ҳамчун адли умум ва гуногунии афқору воқеияти инсон хайма задааст... Пас баробарии ҳуқуқӣ дар бисёр ҳолатҳо аз нобаробарии касбӣ, фаннӣ, табиӣ ва маънавӣ тавлид мегардад.

§ 5.3. Озодиҳои конституционӣ – руҳи муҳимми рушди давлати милли

Аз озодӣ тарсидан лозим нест, балки онро тақвият дода, дар партави он худро озод эҳсос намудан шарт ва зарур аст. Бахусус, дар муносибати дин ва давлат. Оне, ки аз озодӣ метарсад, ӯ заифии худро эҳсос мекунад, камбудии худро ислоҳ кардан намехоҳад, ҳамроҳи ҷамъият ва давлат инкишоф ёфтан намехоҳад.

Таҷрибаи давлатдории миллии бисёр кишварҳо собит менамояд, ки ода-тан, аз озодӣ рӯҳонӣ саводи кофӣ надошта ва кормандони қудратии аз дин огоҳ набуда, баробар метарсанд. Вале, мутаассифона, дар сафи пеши муносибати давлат ва дин дар аксари мавридҳо ҳамин ду гурӯҳ қарор доранд. Аз муносибати онҳо хатар ба дин ва давлат ворид мегардад. Аз ин таҷрибаи талх эҳтиёт намуда, дар баробари онҳоро саводомӯз гардонидан, режими давлати демократӣ ва дунявӣ, ки озодии асл ва адёро мепарастад, бояд ба тағйир ва табдили тафаккури онҳо ба самти таҳаммулгарой, ватандӯстӣ ва хувияти милли кӯшиш намояд.

Зеро, озодӣ дар ҳама навъаш, чи озодии сухан, чи озодии вичдон ва чӣ озодии ҳаракат ва озодии интиҳоби маскани зист ҳамагӣ рухҳои муҳими адолатнокӣ ва инкишофи ҷомеа дар имрӯзу асрҳои мобаъд амал карда, ҳамчун мавҷи бузурги тафаккури инкишофёбанда, табиати созанда ва иҷтимоӣ ба ваҳдат ва инкишоф эҳтиёҷдошта ҳамагуна ҳасу хошок ва ифлосҳои сари роҳи худро бо мурури замон рӯфта мепартояд. Таърихи инсоният, бо ҳама гуна паҳно ва дарозияш, як саҳифаи хеле кӯчаки васеъгардии озодии инсон дар паҳнои арзишҳое чун адл, инсоф, манфиат, ақл, хирад ва амсоли инҳост. Дар байни ҳукук ва озодиҳо дар ҷунин шароитҳои мураккаб нақши озодии вичдон ва озодии сухан хеле муҳим аст. Бахусус, озодии сухан ва баёни андеша чун калиди муаммои инкишофи ҷомеаи инсонӣ дар ҷомеаи демократӣ ва давлати ҳукуқӣ маҳаки асосии таъмини демократия ва ошкорбаёнӣ буда, ба ҷомеаи шахрвандии аз озодӣ нафасгирифта ҳавои тоза (кислород) фароҳам меорад. Маҳз озодии сухан ва баёни андеша тавассути андешаҳои нав ва ғояҳои мухталифи афкори ҷомеа дар заминаи гуногунандешии афкор (плюрализм) заминаи воқеии инкишоф ва пешравиӣ ҷомеаро таъмин менамояд. Барои он, ки халқи озод дар интиҳоби озоди роҳи ояндаи худ соҳибхитёр бошад, аввалин ҳаққе, ки ӯ амалӣ менамояд, худмуайянкунист. Яъне, андеша ва сухани хешро доир ба соҳибхитёрӣ ва шакли таҷзияи шкили ҳокимият, шакли идора, режими сиёсӣ ва ғ. баён намудан аст. Аз ин хотир, дар қатори муҳимтарин ҳукуқҳои башар, паймонҳои байналмилалӣ ҳаққи худмуайянкунӣ ва соҳибхитиёриро додаанд.

Дар баробари ин ҳама, озодии сухан ва баёни андеша тибқи моддаи 19 Эълумияи ҳукуқи башар, моддаи 19 Паймони байналхалқӣ оид ба ҳукуқҳои шахрвандӣ ва сиёсӣ (ПБҲШС) ва моддаи 30 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳимтарин маҳаки давлати демократӣ кафолат дода шудааст. Дар моддаи 19 ПБҲШС ҷунин аломатҳои озодии сухан таъкид шудааст:

Ҳар як инсон ҳақ дорад, ки бидуни мамониат озодона аз андешаи худ пайравӣ намояд.

Ҳар як инсон ба изҳори озодонаи ақидаи (андешаи) худ ҳақ дорад; ин ҳақ озодии ҷустуҷӯ кардан, ба даст овардан ва паҳн намудани ҳама гуна маълумот ва ғояро, сарфи назар аз марзҳои давлатӣ, шифоҳӣ, хаттӣ, ба тавассути матбуот ё шаклҳои бадеӣ ва ё дигар усулҳои баён зоҳир менамояд.

Дар моддаи 30 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ озодии сухан ва баёни андеша кафолат дода шудааст. Ба як нукта бояд диққат дод, ки озодии сухан танҳо баёни андеша нест, он аз ҷамъ намудани маълумот, ба даст овардани иттилоот ва паҳн намудани ҳама гуна маълумот ва ғояро фарогир аст. Яъне, дар он инсон ҳамчун махлуқи бошуур имкон пайдо менамояд, ки ба ташаккули тафаккур, ғизодиҳии андеша ва таҷдиду такмили доимии он дастрасӣ дошта бошад. Қабл аз баёни андеша шароитро тақозо дорад, ки дар он андешаи солим тавлид гардад. Танҳо пас аз таҳлили ҳамаҷониба имкони баёни озоди он ба миён меояд. Ва, барои он алабатта, шакли зоҳирёбӣ шарт ва

зарур аст. Хаттӣ ё даҳонӣ ба тавассути васоити ахбори омма, бо пешниҳоди асари таҳлилӣ ва ё офаридани як образи бадеӣ ва ғ. аҳамият надорад... Дар маҷмӯъ, ин ҷараёни ҳимояи озодии суҳан ва баёни андеша дар шароити ҷомеаи шаҳрвандӣ ба давлати миллӣ шароит фароҳам меорад, ки аз роҳҳои нодурусту ноҳамвор берун равад. Роҳи дурусту муназзамеро, ки дар он ҳеҷ як миллатгароии шовинистӣ, беадолатии динӣ ва мамониатҳои сохта дар рушди илм вучуд дошта наметавонад, интиҳоб менамояд. Аз ин дидгоҳ, озодии суҳан ва баёни андеша дар ҳамбастагии озодии эҷодӣ ва ҳуқуқ ба офаридани асарҳои илмӣ ва бадеӣ (моддаи 40 Конститутсия) ба шаҳрвандони кишвари мо имкон медиҳад, ки дар бунёди давлати миллии муосир нақши дурусти худро гузоранд. Бахусус, маҳдудият ва худдорӣ аз ақида ва ғояҳои, ки аломати хусумат ва бадбинии миллиро дорад, дар риояи ин ҳуқуқ шарт ва зарур аст. Яъне ҳангоми истифодаи истилоҳи давлати миллӣ, ҳуқуқи миллӣ, мо бештар така ба ҳувияти худшиносии миллӣ намуда, паҳлуи тарозуро аз шинохти давлати миллӣ ҳамчун шакли ҳамзистии миллати муттаҳидаи замони (иттифоқи шаҳрвандон қатъи назар аз забону мансубияти этникиашон) муосир ба арзиши мафкуравии (идеологӣ) сиёсӣ, ки дар хизмати давлат қарор дорад, табдил медиҳем. Маҳз, дар ҳамин ҳолатҳои нозук ва ҳассос, ки ҷанбаи идеологӣ он бараъло эҳсос мешавад, сарҳади озодии суҳан бо назардошти манфиати халқҳои дигар бояд ҳифз карда шавад. Чунин созиш дар истилоҳи миллати муосир, ки фарогирандаи халқиятҳои мухталиф аст, ҳалли худро хеле хуб ёфтааст. Ба ин маҷро, миллатшиносии динӣ низ аз дигар паҳно дар муросо қарор дорад. Вале бояд ба инобат гирифт, ки миллатшиносии динӣ танҳо дар заминаи ақида ва эътиқод қомат афрохта, имкон дорад кашиши миллатҳоро дар атрофи миллати соҳибдин тобиш диҳад. Ин ҳолат ба айният ва ҳувиятҳои миллии давлатҳои миллӣ, ки ҳанӯз миллати сиёсиро рӯи кор наовардаанд, мушкилии мафкуравӣ ва фарҳангӣ эҷод мекунад. Аммо дар масъалаи муттаҳидии шаҳрвандон ҳамчун халқи муайяни як давлат дар паҳнои конститутсияи кишвар ба сони миллати сиёсӣ мо муттаҳидии иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ иқтисодиеро эҳсос мекунем, ки бо патриотизми конститутсионӣ бо мақсаду ҳадафҳои дигари сиёсӣ иҷтимоӣ ҳуқуқӣ атрофи миллати таҳҷой муттаҳидии маънавию фарҳангиро пеша кардаанд.

Ҳамин тавр, санадҳои байналмилалӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ чунин шаклҳои густурдаи эътирофи ҳуқуқи баёни андешаро пешниҳод намудаанд, ки истифодаи васеи онҳо дар инкишофи ҷомеаи инсонӣ ва интиҳоби роҳи ояндаи давлатҳои миллӣ шарт ва зарур аст. Албатта, ин ҳақ аз лаҳзаи зоҳиршавӣ ва ё ифодаёбиаш маҳдудшаванда буда, сарҳади онро тибқи қисми 2 ва 3 моддаи 19 ПБҲШС, моддаи 14 ва 30 Конститутсияи кишвар манфиатҳои умумиҷамъиятӣ, ҳуқуқи озодиҳои шаҳрвандон ва дигар арзишҳои умумидавлатӣ муайян менамояд. Сарҳади онро инчунин ақл, хирад ва сатҳи инкишофи моддию маънавии аъзои ҷомеа андозагирӣ месозад.

Дар ин маҷро, гуногунандешӣ, таҳаммулпазирӣ, адлпарастӣ, озодихоҳӣ ва ҳамдигарфаҳмии таҷрибаи кишварҳои пешрафта метавонад манбаи омӯзиш ва баҳрабардорӣ гардад. Мисол, амрикоӣҳо бо гуногунандешию ақоиди дигарро эътироф намудан, боз махсусияти худро ҳамчун миллати соҳибватан касб карда, онро бо беҳтарин аломатҳо ба ҷаҳониён муаррифӣ намуданд. Аз замоне, ки Г. Мюрдал амрикоӣҳоро ҳамчун миллати махсусгардида («американское кредо», аз соли 1944) ба илм ворид намуд, то имрӯз ин миллат чандин дастовардҳои наҷибро ҳамчун унсури муҳими пешравӣ ба миллатҳои дигар меомӯзонад, вале аз ҷӣ бошад, ки ба ҷойи омӯзиши таҷрибаи онҳо боз ҳамон нафрати бисёриҳо нисбат ба ин миллат ва давлат боло мегирад. Аммо бо вучуди ин боз ҳама меҳоханд ба ҳамон давлат— яъне Амрико раванд. Шояд ин аз ҳукмронии оодилонаи ҷаҳонии онҳо ва рушди бесобиқаи вазъи ҳуқуқӣ бошад. Ҳоло чизе гуфтан мушқил аст.

Хусусияти амрикоӣҳоро бузургон ба тарзҳои мухталиф баён намудаанд, аммо чун ин муайянкунӣ дар партави миллати соҳибдавлат сурат мегирад, бо вучуди мухталифии таҳлили бузургон ин андешаҳо дар атрофи аломатҳои муҳимми зоҳирӣ ва ботинии ҳалқияти Амрико муттаҳид мегардад. Ин ягонагӣ симои умумидоштаи миллати амрикоиро зери як гурӯҳ аломатҳои муҳим муаррифӣ мекунад. Кадом аст он аломатҳое, ки ин миллатро ба ҷаҳон машҳур сохтааст? Ба қавли Г. Мюрдал «қадр, қимат ва манзалати ботинии ҳар шахс, баробарии суннати мардумон, ҳуқуқҳои дахлнопазири инсон ба озодӣ, адолат ва имкониятҳои боинсофона...»²⁰⁵. Ба ақидаи Т. Чефферсон, чунинанд ин аломатҳо: «баробарии одамон, дахлнопазирии шахс, ҳаёти шахсӣ ва мубориза озод (дар сарҳади қонун – А.Х.) барои хушбахтӣ». Ба андешаи Токвил, бошад: «озодӣ, баробарӣ, озодии матбуот, суди адолатнок, ҷавобгарии қудрат дар назди мардум». Сеймур Мартин бошад панҷ принципи асосии зиндагии миллати Амрикоро чун асос муайян менамояд: «озодӣ, эгалитаризм (баробарии имкон ва алоқаҳо, на натиҷаю шароитҳо), фардиат, популизм ва даҳолат накардани давлат ба қорҳои шахсӣ»²⁰⁶.

Ҷӣ тавр амрикоӣҳо бо ин унсурҳо тавонистанд оламгир шаванд? Ба андешаи С. Хантингтон ин унсурҳоро миллати навбунёди амрикоӣ дар муддати беш аз 200 соли охир устувор ҷой дод, дар худ нигоҳ дошт ва ба қадри зарурӣ рушд бахшид. Дигар ин, ки ин принципҳо дар ин муддат, асоси муносибати тарафайни инсонҳо байни худ ва бо давлат гардид. Ниҳоят, заминаҳои маънавию рӯҳонии ин ғояи зиндагии амрикоӣҳо ба идеологияи протестантҳо таъя мекард. Таъкидоти таълимоти протестантӣ ба вичдони шахсӣ, ба ҷавобгарии шахсӣ барои сухани ҳақ, аз бисёр ҷиҳат дар Амрико ба тавлиди ғояи фардпарастӣ ва эҳтироми ҳуқуқи инсон, эҳтироми озодии андеша ва

²⁰⁵ Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. – М., 2004. – С. 116.

²⁰⁶ Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. – М., 2004. – С. 110-120.

озодии вичдон мусоидат кард²⁰⁷. Албатта, усулҳои татбиқи ин ғояҳо дар қолаби таълимоти эътиқодии то исломӣ ва баъдазисломӣ барои миллати мо ҳам имконпазир аст ва ҳам аз ҳар ҷиҳат ба сурати ба ҳам овардани манфиатҳо шарт ва заруранд.

Ба як парадокси таърихӣ, ва шояд то дараҷае аҳамиятдор, бояд диққат дод, ки замоне давлатдории қадимаи тоҷику форс дар партави идеологияе машҳуру оламгир гашт, ки дар он муборизаи некию бадӣ ин дихотомия ва дилемаи фалсафӣ ҷавҳари таълимоти динии онҳоро ташкил меод. Ахурамаздо ҳамчун неруи некуманиш ва Аҳриман ба сони неруи бадсиришт ду неруи мубориз буданд, ки диалектикаи инкишофи олами маънавии зардуштиро дар муддати беш аз ҳазор сол неру мебахшид. Дар партави ҳамин мубориза давлатҳои ҷаҳонгири Ҳахоманишӣ, Сосонӣ ва Портҳо тавлид шудаанд. Форсҳои қадим дар заминаи ҳамин идеология ҷаҳонро ба ларза оварда, ҳамчун давлати салтанатӣ ном баровардаанд. Имрӯз низ протестантизми амрикоӣ ба пуррагӣ ба муборизаи неки ва бадӣ, тазоди ҳаққу ноҳақ, русту дурӯғ таъяменамайд. Амрикоӣҳо ба андешаи Мюллер ва Ҳантингтон, аз канадагӣҳо, аврупоӣҳо ва ё японӣҳо дида, бештар эътиқод бар он доранд, ки сарҳади аниқ ва муайяне байни некию бадӣ мавҷуд аст²⁰⁸. Барои онҳо, фаҳми он, ки некию бадӣ дар ҳолат ва шароитҳои муайян бо тарзҳои мухталиф дарк мешаванд, ғайри имкон аст. Бинобар он, онҳо доимо ба мушкилии бархӯрди назароти мутлақи худ ва табиати ҷамъият гирифтадоранд, мегӯяд Ҳантингтон²⁰⁹.

§ 5.4. Конститутсия вучуди мафкураи давлатро не, балки ҳокимияти мафкураи як гурӯҳро инкор менамайд

Баъд аз пошхӯрии Иттиҳоди Шуравӣ, ки дар пояи саҳти идеологияи марксистӣ бунёд ёфта буд, маслиҳатчиёни ғарбӣ, ки рисолати ҳидояти давлатҳои ҷавони миллиро то лаззати давлатсозии мустақил бар дӯш доштанд, эҳсос мешавад, ки як ҳадафи таърихӣ пардапӯшонаро низ ҳамчун принсипи роҳбарикунанда дар фаъолияти худ доро буданд. Ин принсип ҳидояти давлатҳои пасошуравӣ ба ҳолати истиқлоли номуназзам аз назари молӣ ва мафкуравӣ буд. Бинобар он онҳо зери ғояи ғайридавлатикунонии моликият агар шохроҳи вайронии моликияти сотсиалистии давлатиро бебозгашт маҳкам карда бошанд, ҳам зарбаи асосиро бо усули торочнамоии моликияти давлатӣ ба заъфи истиқлоли иқтисодӣ расониданд. Иқтисодиёти бо риштаҳои муайяни

²⁰⁷ Ҳантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. – М., 2004. – С. 117.

²⁰⁸ Ҳантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. – М., 2004. – С. 119.

²⁰⁹ Ин ҷанг саҳифаи ду сарлавҳи хурд аз китоби Холиқзода А.Ғ. Андешаи давлати миллий. – Душанбе.: «ЭР-граф», 2013. – С. 151-159.

молии ашё-итеҳсол, муомилот ва истеъмол пайваст вайрон гашт, речаи ни-зоми пул-мол-пул ба ларзаи норасой ва инфлятсия гирифтोर шуд.

Аз ҷониби дигар машваратчиёну эмиссарон дар фазои давлатсозӣ бо баҳонаи рӯфта партофтани идеологияи марксистӣ умуман вучуди идеоло-гияи расмӣ давлатиро дар сатҳи давлат инкор намуданаширо масъалагузорӣ намуданд. Ҳамин тавр моддаи 8 Конститутсия таҳти машварати экспертҳои байналмилалӣ ва комиссияи миллии рӯи қор омада, фаҳмиши мухталифи вай то як муҳлати муайян, қоркарди консепсияи ягонаи идеологияи миллиро дар давлат монеа гашт. Бисёриҳо ба ҷунин андеша буданд, ки қисмҳои 1 ва 2 моддаи 8 Конститутсия дар ҳамоно шакле, ки омодааст вучуди идеологияи давлатиро инкор менамояд: *«Дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф меёбад. Мафкураи ҳеҷ як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳе наметавонад ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф шавад»*²¹⁰.

Хоб назар мекунем ба талаботи қисми 2 моддаи 8, ки муҳаққиқин омили асосии инкори идеологияро бо он мансуб меҳисобанд: *«Мафкураи ҳеҷ як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳе наметавонад ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф шавад»*²¹¹, яъне сухан дар бораи роҳ надодани мафкураи ҳеҷ як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, дин, ҳаракат ва гурӯҳе ба танҳои ба ҳайси, яъне сифати мафкураи ягонаи ҳуқмрони давлатӣ меравад, на дар бораи инкори мафкураи давлат. Дар ин қисм дар бораи инкори вучуди мафкураи давлатӣ ҳарф нест, балки пешгирии ғасби мафкураи давлат аз ҷониби мафкураи гурӯҳе ва ҳизбе меравад. Мисли он ки дар замони Шӯравӣ идеоло-гияи яккахуқмрони ҳизби коммунист буд. Мақсад ва ҳадафи аслии ин ишора дар фазои сиёсӣ роҳ додани ҳизбҳои гуногуни сиёсӣ бо мақсаду ҳадафҳои муайян буд.

Сониян, ҳуди Конститутсия аз назари таъиноти ҳуқуқӣ агар вазифаҳои таъсисӣ, танзимӣ, ҳимоясозӣ ва барномарезиро иҷро намояд, аз назари иҷти-мой вазифаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, **мафкуравӣ (идеологӣ)** ва тарбиявиро бар дӯш дорад. Бале конститутсияи ҳар давлат то ҳадди муайян аз назари иҷтимоӣ функсияи идеологиро муттаҳид ва вазифаҳои мафкуравино иҷро менамояд. Ин ҳақиқат дар илми ҳуқуқи конститутсионӣ бебаҳс аст. Пас таъиноти иҷти-моии конститутсия дар қоркарди мафкураи солими ба арзишҳои ҳуқуқӣ таъкиқунанда моро водор менамояд, ки дарк намоем: вучуди мафкураи солими рушдкунандаи давлат тибқи Конститутсия на танҳо манъ нест, балки вазифаи меҳвари давлати демократӣ ҳамчун созмони сиёсӣ. Ва ин аст, ки

²¹⁰Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). – Душанбе, 2016.

²¹¹Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). – Душанбе, 2016. – С. 9.

Конститутсияи давлат шакл, сохтор ва намои давлатии Тоҷикистонро дар қисми 1 м.1 муқаррар кардааст: «Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибхитӣ, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад». Ва ҳуди ҳамин муқаррарот ва шаклу сохторҳое, ки эътироф мешавад, халқи Тоҷикистонро вазифадор мекунад, ки ҷиҳати расидан ба онҳо саъйю кӯшиш намоянд. Ҳамин мақсаду вазифаҳо худ аз назари ҳуқуқӣ функсияи мафкуравӣ-идеологӣ конститутсияро дар заминаи ташаккули навъу намои давлатдорӣ муайян мекунад. Халқи Тоҷикистон мубаъд дар заминаи ин муқаррарот барои бунёди давлати соҳибхитӣ, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона заҳмат мекашад. Ҳамин шоҳроҳи давлатдорӣ худ контури рушди давлати Тоҷикистонро муайян менамояд.

Ва ниҳоят давлат иттиҳоди одамони дорои шуур аст, ки танҳо дар заминаи вучуди ҷамъбасти ҳамин шуур, ҳамчун ғоя ва мафкураи комили ҷомеасоз имкон дорад худро аз хатарҳои атрофу акноф дифоъ намуда, идораи одилонро бо мақсаду ҳадафҳо ва меъёр принципҳои конститутсионӣ барои рушди ҷомеаю давлат муайян намояд. Ҳамин меъёр принципҳо, ки аз дебочаи конститутсия сар карда то меъёрҳои дахлдори дигар бобҳои он дида мешаванд, ҳар як контурҳои идеологӣ давлату ҳуқуқро муайян менамоянд. Мисли принципҳои адолатнокӣ, баробарӣ, волюнтаризм ҳуқуқу озодиҳои инсон, инсон ченаки ҳама муносибатҳо ва ғ., ки ҳар як маҷмуи амалу рафторҳои ҳуқуқии низомӣ ҳуқуқиро дар нуқтаҳои муайяни бархӯрд бо муносибатҳои иҷтимоӣ тобиши маъноӣ ва мафкуравӣ дода, атрофи манфиатҳои аслии миллат ва давлат муттаҳид менамоянд. Ин ҳолат ба ҳастӣ ва фаъолияти давлат аз назари мақсад ва ҳадафҳо дар шароити замону макон мазмун мебахшад. Маҳз ба ҳамин хотир, В.Ф. Гегел «Давлатро на ҳамчун механизм, як воситаи бидуни мантику хирад, балки тимсоли як ҳаёти (иттиҳоди) хирадмандонаи дастаҷамъона, озодии худро шинохта ва бо низомӣ арзишҳои ахлоқӣ зухурёфта»²¹², эътироф карда буд. Давлат агар иттиҳоди одамони зиндаи дорои шуур ва хирад аст, пас ин иттиҳоди дорои шууру хирад бидуни мафкураи солиму манфиатҳои дар партави идеология тарҳрезӣ шуда, ҳаёти арзанда дошта наметавонад. Ин иттиҳоди хирадмандонаи ҳаёти дастаҷамъонадошта, бидуни идеологияи арзишманду созандаю, ҳидояткунандаю илҳомовар вучуди мантикиаш ғайриимкон аст. Аз ин хотир, ин мафкураи ҳидояткунанда дар шаклҳои ошкорою пӯшида дар ҳама давраи замон, барои ҳар иттиҳоди муваффақ буд, ҳаст ва хоҳад монд.

Масъалаи мазкур, ҳанӯз асосе ки 13 апрели соли 1994 бо фармони Раёсати Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Лоихаи Конститутсия ба муҳокимаи умумихалқӣ бароварда шуд, аз ҷониби шахрвандони фаъоли кишвар васеъ

²¹²Гегел Г.В.Ф. Философия права. См. Захарцев С.И., Масленников Д.В., Сальников В.П. Логос права: Парменид-Гегель-Достоевский. К вопросу о спекулятивно-логических основаниях метафизики права: монография. – М.: Юрлитинформ, 2019. – С. 3.

масъалагузорӣ гашта буд. Яке аз масъалаҳои зиёд муҳокима шуда, маҳз ҳамин масъалаи вучуд ва ё адами мафкураи давлатӣ буд. Ба ин хотир, дар суҳанронии сардори давлат, Раиси Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи ислоҳоти конститусионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби қабул намудан ва мавриди амал қарор додани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон»²¹³ дар моҳи июли ҳамон сол ба масъалаи мазкур махсус ишора рафтааст.

Пешвои муаззами миллат ҳамон вақт ҳакимона ишора карда буданд, ки дар рафти муҳокимаи қисми дуюми ҳамин моддаи лоиҳа (ишора ба моддаи 8 – Холиқзода А.Ғ.) фикру ақидаҳои гуногун пайдо шуд: «Баъзан савол мегузаштанд: «Магар давлати бемафкура ва беидеология метавонад вучуд дошта бошад?». Ва баръакс, пешниҳодҳое буданд, ки мувофиқи онҳо ҳатман як идеологияи муайяни қувваҳои сиёсӣ ба сифати идеологияи давлатӣ эълон гардад. **Мо бояд расман эътироф кунем, ки давлат ба сифати созмони сиёсии ҷомеа дорои идеологияи махсусу мустақили худ мебошад. Конститутсияи давлат идеологияи онро муайян менамояд. Ба ибораи дигар, Конститутсияи идеологияи давлати ҳуқуқбунёдро бо тамоми унсурҳои мустақкам менамояд»**²¹⁴. Яъне дар масъалаи вучуди мафкураи давлат мутобиқ ба талаботи Конститутсияи Пешвои муаззами миллат ҳамон вақт ҳакимона аз назари илми ҳуқуқшиносӣ бо ишораи функсияи мафкуравӣ ва идеологияи конститутсия ҷавоби дуруст дода буданд.

Ҳар давлат эҳтиёҷ ба мафкураи солим дорад. Пахно ва сарҳади ин мафкураро, албатта дар ҳамоҳангӣ бо арзишҳои миллию башарӣ Конститутсияи давлат бо раъии халқ муайян менамояд. Барои мардуми Тоҷикистон намои давлати ҳуқуқбунёд, арзишҳои усулӣ ва меҳварии он, рухно ва унсурҳои, ки дар шакли таҷзияи ҳокимияти давлатӣ, волоияти конститусионӣ ва қонунҳо, масъулияти тарафайни давлат ва шахс муайян шудааст, ташаққулидиҳандаи мафкураи солими ҷомеа дар роҳи давлатсозист. Давлати ҳуқуқбунёд бо падидаҳои демократӣ, дунявӣ ва иҷтимоӣ пахнои мафкураи ҳуқуқбунёдии давлат ва ҷомеаро тавсеа мебахшад. Бинобар он андешаи он ки Тоҷикистон ҳамчун давлат мафкураи солими сиёсиро доро нест ва ё дошта наметавонад, ба ҳақиқат ва мантиқи давлатдорӣ мо ҷавобгӯ нест.

Аз ин хотир, инкор ва пешгирии мафкураи ғосиби гурӯҳи муайян ба хо-тири ҳифзи асолати демократия ва гуногунандешӣ буда, амали он ҳеҷ гоҳ то ба сарҳади масъалаи мавҷудият ё адами мафкура дар давлат айнан қашида намешавад. Баръакс, Конститутсия роҳи ғосибияти мафкураи гурӯҳро ба манфиатҳои давлатӣ баста намуда, вучуди ҳуди мафкураи ҳизбу ҳаракатхоро ҳамчун омили зуҳури фаъолияти онҳо бо риояи принципи гуногунандешӣ манъ

²¹³Рӯзномаи «Ҷумҳурият», 23 июли соли 1994, №38-39 (18909).

²¹⁴Рӯзномаи «Ҷумҳурият», 23 июли соли 1994, №38-39 (18909). Ниг.: Таҳаввулоти конститутсионии Тоҷикистони соҳибистиклол. Мурағибон: Холиқзода А.Ғ., Низомӣ М.А., Собирзода И.С. ва дигарон. – Душанбе: КВДН «Қонуният» 2019, – С. 14.

накардааст. Давлат дар асл вучуди онҳоро арҷгузорӣ намуда, ба дидгоҳҳои гуногун имкон медиҳад, ки дар роҳи дастрасӣ ба ҳамон нуктаи марказии саодати ҳастӣ ва зиндагии мардум кӯмак намоянд ва дар коркарди мафкураи динамикии рушдкунандаи давлат мусоидат намоянд. Ин мафкураи динамикӣ дар паҳноии муқаррароти конститутсионӣ ташаккул ёфта, бар асосҳои маънавӣ ва ғоявӣ така намуда, дар асл идеологияи давлатро дар марҳалаҳои муайяни таърихӣ таъмин менамояд.

Пас, сифатҳои овардашудаи мафкураи сиёсӣ ин нуктаи ниҳой набуда, он имкон дорад вобаста ба шароити замон такмил ёбад ва ҷанбаҳои нав касб намояд ва аз ҳама асосӣ барои халқу миллатҳои муайян арзишҳои таҳдоби ва сифатҳои ҳамирмоявиро интихоб намояд. Мисол, барои ҷомеаи Тоҷикистон масъалаи кор карда баромадани муқаддасот ва рамзҳои миллии ахлоқӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, ки тавонад халқро атрофи ин арзишҳои меҳварӣ, ё ҳамчун иттиҳоди сиёсӣ, миллий ва фарҳангии ҳуқуқӣ муттаҳид созад, таносуби озодиҳои ботинӣ ва зоҳирии давлат, ки ба соҳибхитиярии халқӣ ва давлатӣ баробар хизмат намояд, дар шароити имрӯза шарт ва зарур аст.

Аммо, дар баробари ин ҳама, бояд тазаққур дод, ки коркарди мафкураи миллии дар заминаи манфиатҳои миллий комат рост карда, ин ҳанӯз худ ба худ масъалаи қазияи давлатдорӣ рушдкардаю демократӣ ва ҳуқуқбунёд дар замони муосир нест. Ин масъаларо ҳатто эълони хушқу холии ҳуқуқу озодиҳо ва эътирофи санадҳои байналмилалӣ дар умқи худ, ҳал наменамояд. Ҷиҳати расидан ба давлати муосири демократӣ, ҳуқуқбунёд ва кишвари саодатманди саноатӣ боз рухҳои дигари моддӣ ва маънавӣ низ барои ҷомеа ногузир аст.

Бинобар ин, танҳо бо гумони он, ки бо дарёфти мафкураи солими миллий мо мушкилиҳои давлатдорӣ муосири худро ҳал наменамоем, ҳолӣ аз маънӣ аст. Ҳанӯз соли 1924, Н. Бердяев барҳақ навишта буд: «Магар ҳаёли ва бе-маънӣ нест гумоне, ки якбора Русияро мумкин аст ба як давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд табдил дода, халқи русро бо суҳанони инсондӯстона маҷбур намуд, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрвандро эътироф намояд ва ё бо меъёрҳои либералӣ савқи табиӣ зӯрварии идоракунандагон ва идорашавандагонро дар ин кишвар қатъ намоем»²¹⁵. Аз ин хотир, коркарди мафкураи солими миллий қадами нахустин дар ин роҳ аст, ба зами ҷобачогузории дурусти арзишҳои дохилии ин мафкура боз зарур аст, ки омилҳои мухталифи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ дар сатҳи давлатдорӣ ҳалли худро ёбад.

²¹⁵Бердяев Н. Новое средневековье. – М., 1991. – С. 37.

§ 5.5. Фаҳми ҳикматҳои конституция дар шароити бӯҳрони ҳуқуқӣ

Атрофи Конституция ҳамчун паймони ҳуқуқии ҷомеа ва санади тақдирсози миллату давлат ҳарфе навиштан барои ҳар фарзанди содику вафодор ва ҳуқуқдону ҳақшинос дар шароити бӯҳрони ҳуқуқии олам сабукию мушкилиҳои худро дорад.

Сабуки дар он аст, ки ҳар меъёри ҳуқуқпешниҳодкунанда, ҳар вазифаи масъули созандаю ҳар эълумияи илҳомбахшанда бо он, ки ба ҳар яки мо равона шудааст, моро бо тамоми ҳастӣ ҳамчун ҷузъи ғаёол, созанда ва эҷодкору таҳиякунандаи зиндагии худ муаррифӣ карда, илҳом ва завқи зиндагиро эҷодкориро дар мо афзун гардонида, қаламро дар баёни мақоми ҳуқуқии худ, миллати хеш ва давлати таъсисдодаи Пешво ва халқамон нерӯ мебахшад.

Нуктаи муҳимтарини ин завқ дар маконе таваққуф менамояд, ки ин паймони поквичдононаи халқ бо қудрати сиёсӣ барои саодати фарзандону ояндагони мову шумо шароит фароҳам меорад, моро ба хотири саодати якдигар муттаҳид месозад, ҳақҳо ва масъулиятҳоямонро дар мизони адлу инсоф, баробарию бародарӣ дар зерӣ як бому як ҳаво эълон ва муқаддас мегардонад. Дарк ва фаҳми ин паҳно барои ҳар фарди ин иттиҳод, ки худро миллати соҳибдавлат эълон намудааст, ҳамчун унсури муҳими худшиносии сиёсӣ ҳуқуқӣ шарт ва зарур аст.

Мушкилии нахусти касбӣ он аст, ки бо ин завқи беандоза, ки Конституцияи кишвар ҳар инсонро, аз ҷумла гӯянда ва мухотабро дар маркази ҳаёти иҷтимоӣ қарор дода, тамоми низоми ҳуқуқӣ, идорӣ ва фишангҳои таъсиррасонии назоратиро судиро барои хушбахтӣ, саодатмандӣ ва зиндагии арзандаи ҳар як инсон таҳия кардааст, ёфтани ҳарфи муносибу мунсифона, баҳои воқеӣ ва андешаи ҳақиқатнигоронаи баробарвазни ин арзишҳо кори сахл нест. Ин баҳогузорӣ ба вижа дар шароити бӯҳрони ҳуқуқии олам, ки қадр ва манзалати инсонро зерӣ фишори ҷаҳонишавии манфиатҳои абарқудратон ба ҳолати пастӣ кашида, ҳама арзишу неъматҳои маънавиро бо принципҳои бунёдиаш ба нархи арзон ба хариду фурӯш гузоштааст, ба маротиб вазнинтар мегардад. Ин ҷолишҳои нобаробар ченаки риояи устувори адли ботинӣ ва зоҳириро вайрон намуда, нерӯи стандартҳо ва меъёрҳои байналмилалиро ба ҳомӯшӣ кашида, аз ҳар ҳуқуқшинос ва олим масъулияти хоссаро дар баҳогузории вазъи ҳуқуқӣ тақозо мекунад.

Арзишҳои волеи ҳуқуқу озодиҳои инсон, дахлнопазирии ҳаёт, соҳибхитӣрои давлатӣ, давлати демократӣ, дунявият, ҷомеаи шаҳрвандии ҳуқуқӣ, ҳаққи моликият, забони давлатӣ, тақсимои ҳокимияти давлатӣ, тартиботи ҷамъиятӣ, амнияти миллий, таҳияи низоми адолатноки судӣ, интиҳоботи озод, озодии суҳан, вичдон, баробарӣ дар назди қонун, гуногунандешӣ, рамзҳои миллий, ҳифзи муқаддасоти миллий ва амсоли ин ҳама на танҳо сазовори таҳлил, эътироф, таҳсин ва ифтихори миллий мебошанд,

балки ҳар як аз ин ғояҳо, арзишҳо ва дастовардҳо бори амонати рушди чандҳазорсолаи таърихиҳо доранд, ки дар умум дарки дурусти ҳикмати онҳо ва дастрасӣ дар татбиқи онҳо дар шароити ноороми ҷаҳонишавии манфиатҳо кори сахл нест.

Имрӯз гиромидошту қадршиносӣ ва риояи аксари арзишҳои конститутионӣ ба мушкилии ҷиддии давлатҳои рӯ ба рушд табдил ёфтааст. Меъёрҳои қонун ва санадҳои байналмилалӣ аксаран тахти фишори ҷаҳонишавии манфиатҳо на танҳо инҳироф гаштаанд, балки ҳамоҳангию мувозанатро байни ҳам гум кардаанд. Олами ҳуқуқ ба бухрон гирифта шуда, муҳимтарин санади ҳар як кишвар – Конститутсияро ба ҳолати мушкӣ гирифта кардаанд.

Олимони ҳуқуқ аз паҳлуҳои гуногун ба ин воқеияти талхӣ ҳуқуқи муосир баҳогузори менамоянд. Муҳаққиқ Денисенко В.В. андеша дорад, ки «Бухрони муосири ҳуқуқи таҳмилий вобастааст аз раванди азнавсозии (модернизатсияи) ҷомеа, пайдоиши рақобату тазодҳои нави иҷтимоӣ дар танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ. Алоқаи ин равандҳои азнавсозии ҷомеа бо бухрони ҳуқуқӣ дар он ифода меёбад, ки дар ҷомеаи муосир нақши танзимнамоии иҷтимоии меъёрҳои динӣ ва ахлоқӣ ба маротиб заиф шуда, нақши меъёрҳои таҳмилий бо таснифотҳои нави арзишӣ афзоиш ёфта истодааст. Ҳуқуқ ба воситаи асосӣ ва ягонаи институтсионализатсияи ҷомеа дар шароити давлати некӯкирдори иҷтимоӣ табдил ёфта, аз андоза бештар таъсиррасонии ҳуқуқӣ дар ҷомеа эҳсос мегардад. Ин ҳолат бо чунин мушкилиҳо мувоҷеҳ мегардад: аз андоза бештар меъёрбандии муносибатҳои иҷтимоӣ-ё тавлиди бақияи ҳуқуқӣ, дуршавии шахрвандон аз ҳуқуқ ва ниҳоят тазоди модернизатсия ва ақлгарой»²¹⁶.

Ба назари Н.В. Малиновская дар шароити даврони гузариши ҷомеа аз як сохтор ба дигараш мо бо бӯҳрони ҳуқуқӣ рӯ ба рӯ мешавем, «шояд омили чунин бӯҳрон нокомил будани техникаи ҳуқуқӣ ва ё низомии татбиқи ҳуқуқӣ дар шароитҳои дигаргуншавии сохтори ҷамъиятӣ аст. Ва ё ин ки умуман ҳуқуқ дар даврҳои муайяни таърихӣ ва ё дар маҷмӯъ ҳамчун воситаи танзимнамоӣ ҳодисаи худкифоя нест»²¹⁷.

Муҳаққиқ И.А. Стародубсева ба масъалаҳои ҳалли тазоди меъёрҳои конститутионӣ дар шароити бӯҳрони таваҷҷуҳ карда, андеша дорад, ки дар шароити бухрони ҳуқуқ нақши марказиро дар танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ ва ҳалли масоили тазоди ҳуқуқӣ баррасии дурусти тазоди меъёрҳои

²¹⁶Денисенко В.В. Кризис позитивного права в условиях общественной модернизации / Кризис права: история и современность // Под. общей ред. В.В. Денисенко, М.А. Беляева, Е.Н. Тонков. – СПб. Алетейя, 2018. – С. 83.

²¹⁷Малиновская Н.В. Право и ценности в условиях кризиса правового регулирования / Кризис права: история и современность // Под. общей ред. В.В. Денисенко, М.А. Беляева, Е.Н. Тонков. – СПб. Алетейя, 2018. – С. 206.

конститутсионӣ-ҳуқуқӣ бар дӯш дорад.²¹⁸ Ба назари ӯ ду равиши ҳалли тазодҳои меъери конститусионӣ вучуд дорад: судӣ ва ғайрисудӣ. Расмиёти судӣ дар Федератсияи Русия аслан ба салоҳияти Суди конститутсионӣ дахл дорад, судҳои дорои салоҳияти умумидошта ва судҳои ҳакамӣ дар ҳолатҳои мушаххас чунин ваколатро доранд. Тариқи ғайрисудӣ бошад аз ҷониби Президент, Ҳукумат ва дигар субъекти қабулқунандаи санади меъёрии ҳуқуқӣ, ки санади меъёрии мақомоти поёниро бекор менамояд. Мисол Президенти ФР дар ҳолати пайдо шудани муҳолифат, қарорҳои дахлдори Ҳукумати ФР мутобиқи моддаи 115 конститутсияи ФР бекор менамояд²¹⁹. Муҳаққиқ дар бораи тазоду муҳолифатҳои ҳуқуқӣ дар шароити бӯҳронӣ ҳарф зада, таваҷҷуҳи асосиро ба роҳҳои ҳуқуқии ҳалли муҳолифатҳо дода, нақши марказиро ба суди конститутсионӣ додааст. Яъне ҳалли бӯҳрони ҳуқуқиро тавассути неруи олии ҳуқуқии меъёр-принсипҳои конститутсия матраҳ менамояд.

Муҳаққиқи шинохтаи илми конститутсионӣ В.Д. Зоркин дар бораи вазъ ва ҳолати муътадил ва бӯҳронии ҷомеаҳо андеша намуда менависад: «Дар ҳар як даврони нави таърихи башарӣ аломати муҳимми хирдамандии ҷомеа вобастагӣ дорад аз сатҳи рушди низоми меъёрҳои иҷтимоии он, ки дар баргирандаи ҳуқуқ, ахлоқи шахсӣ ва ахлоқи ҷамъиятӣ вобастааст. Сифати ин меъёрҳои иҷтимоӣ кафолати ҳастӣ ва бақои ҷамъияти инсонӣ аст. Дар баробари ин нақши марказиро дар ин муназзамӣ ҳуқуқ иҷро мекунад. Маҳз ба ҳамин хотир дар муносибат бо ҳуқуқ, ки мо ба ҳуқуқи инсон ва инсондӯстияш ҳамчун арзиши олии савганд хӯрдаем, бояд ниҳоят эҳтиёткор бошем. Дар қабули қарор дар ин муносибат бояд рӯи дами поқуи тез ҳудро эҳсос намоем, ки ду тарафи он майдони ҳалогии бенизом, беқонунӣ, ғайриахлоқӣ, ғайриинсонӣ ва бадсириштист»²²⁰.

Тамаддуни ҳуқуқӣ, ба назари муҳаққиқ, натиҷаи қурбонии бемисл буда, бо усули таҷрибаҳои хунин ва иштибоҳоти вазнини исноният бунёд ёфтааст. Тамаддун бузург, вале дар як маврид хеле нозук аст. Аз ин дидгоҳ, профессор В.Д. Зоркин аломатҳои муассири бӯҳрони ҳуқуқиро дар шароити муосир дар худкомагии бемисли ақл ва таҳдиди ҷиддии он ба фазои назарияи ҳуқуқӣ дар фаҳмиши якҷонибаи ҳуқуқ дидааст. Ин дидгоҳ ба назари ӯ «дар амалияи ҳуқуқ ба тафсири инфиродии ҳуқуқ таъя мекунад, ки он ҳуқуқро аз решаҳои фарҳангию иҷтимоияш ҷудо мекунад»²²¹. Асрори беконуниро ӯ дар

²¹⁸Стародубцева Н.В. Разрешение конституционно-правовых коллизий в кризисный период / Кризис права: история и современность // Под. общей ред. В.В. Денисенко, М.А. Беляева, Е.Н. Тонков. – СПб. Алетейя, 2018. – С. 253-279.

²¹⁹Стародубцева Н.В. Разрешение конституционно-правовых коллизий в кризисный период / Кризис права: история и современность // Под. общей ред. В.В. Денисенко, М.А. Беляева, Е.Н. Тонков. – СПб. Алетейя, 2018. – С. 254-255.

²²⁰Зоркин В.Д. Право против хаоса. 2-е изд. – М.: НОРМА ИНФРА-М, 2020. – С. 5.

²²¹Зоркин В.Д. Право против хаоса. 2-е изд. – М.: НОРМА ИНФРА-М, 2020. – С. 5.

дуршавии меъёрҳои қонун аз ахлоқ мебинанд. Муаллиф бо ишора ба таҷрибаи судҳои байналмилалӣ ва низоми ҳуқуқии ғояҳои навлибералӣ, ки қирраи рушди ҳуқуқи инсонро дар самти хоҳишҳои табиӣ инсонҳо зерӣ фишори савқи табиӣ кашида ҳамчинсгароӣро ҷинсивазкунӣ инсонҳоро муд намудааст, фаҳми нодурусту барғалати ҳуқуқро ҳамчун таҳдиди бузург ба тамаддун донистааст. Таъсири манфии ҷаҳонишавӣ манфиатҳо ва пештӯзии қудрату неруро дар ҳалли қазияҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, тимсоли назарияи «зӯрӣ пешопеши ҳуқуқ меравад»– и Отто фон Бисмарк прусиягӣ, аз авомили дигари бухрони ҷаҳонӣ ҳуқуқ донистааст²²².

Тарзе мебинем, дар шароити муносири ҷаҳонӣ ноором дар баробари дигар аз бухронҳои моддию маънавӣ ҳуқуқ низ ба ғочаи бузурги беамалӣ гирифта шудааст, ки решаҳои он берун аз сарҳади давлатҳои миллӣ ва конституцияҳои давлатҳои миллист. Бо вучуди ин ҳама таҳдидҳо ҳамоно нақши конституцияҳо дар давлатҳои миллӣ ҳамчун сипари маънавӣ ва ҳуқуқӣ дар ҳимоя аз ин хатарҳо бениҳоят бузург аст. Маҳз ташкили низоми дурусти судӣ ва волоияти меъёрҳои конституция имкон дорад давлатҳои миллиро аз ин лаппишҳои бухрони ҳуқуқӣ дар доираи манфиатҳои миллӣ ва соҳибистиклолӣ дифоъ намояд. Муҳаққиқон бо вучуди он ки авомили зуҳури бухрони ҳуқуқиро дар нуктаҳои мухталифи ғазои иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ мебинанд, роҳҳои муқовимат бо онро дар партави муносибати дуруст бо меъёрҳои конституция масъалагузорӣ менамоянд. Принципҳои конституционӣ, волоияти меъёрҳои он ва айнияти конституционӣ барои онҳо сипари бозғатимоди ғазои ҳуқуқӣ баромад менамояд. Маҳз муносибати дурусти мақомоти татбиқи ҳуқуқ бо конституция кафили ҳалли тазоду муҳолифати қонунҳо, ҳифзи назму тартиби ҳуқуқӣ ва муқовимат бо ниғилизми ҳуқуқӣ буда, манфиатҳои давлатҳои миллиро дар арсаи байналмилалӣ ҳифз менамояд. Ин сифати сохторҳифзкунӣ ва низомаварии конституция таърихи кӯҳан дорад.

²²²Зорькин В.Д. Право против хаоса. 2-е изд. – М.: НОРМА ИНФРА-М, 2020. – С. 6-31.

БОБИ 6. КОНСТИТУТСИЯ – ЗАМИНАИ ҲАЛЛИ МУНОҚИШАҲОИ СИЁСӢ (АЗ ТАҶРИБАИ ТОҶИКИСТОН)²²³

§ 6.1. Ислоҳоти конституционӣ дар механизми танзими сиёсӣ ва ҳуқуқии низои байни тоҷикон

Харобшавӣ, ба қавли дигар «Диффузия»-и ҳокимият дар оғози солҳои 90-ум нафақат натиҷаи сустии сиёсии он ва бетаҷрибагии роҳбарияти ҷумҳурии тозаистиклол, балки оқибати набудани заминаи хуби ҳуқуқии ташкили ғайолияти институтҳои асосии ҳокимияти давлатӣ буд. Системаи ҳуқуқии дар ин давра дар Тоҷикистон ҳукмрон буда аз рӯи мундариҷа ва вазифаҳои худ ба речаи дигари сиёсӣ ҳуқуқӣ, ба воқеияти дигари иҷтимоӣ иқтисодӣ мутобиқ карда шуда буд.

Санадҳои зиёди меъёрию ҳуқуқӣ, ки Конститутсияро тағйир ва такмил дода, речаҳои махсуси ҳуқуқиро муқаррар мекарданд, ба андозаи муайян фазои ҳуқуқии ҷумҳуриро «дарбех» яъне пур мекарданд, вале аз сабаби шитобкорӣ омодаасозӣ дар фазои эҷоди қонунгзорӣ, набудани тартиботи аниқӣ ҳуқуқии мувофиқат ва қабулкунӣ ба системаи ягона шомил намешуданд ва аксаран бо ихтилофҳо ва иштибоҳҳои техникаӣ ҳуқуқӣ фарқ доштанд.

Ҳамзамон, ин давра дар Тоҷикистон вазъият хеле муташанниҷ буд. Мардум аз ҳукумати Раҳмон Набиев норозигӣ баён менамуданд. Аз вазъият истифода бурда, саркардагони Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон сар задани ҷанги таҳмилии шаҳрвандиро ба миён оварданд. Ҳукуматҳои маҳаллӣ оташи ҷангро дар самти Қўрғонтеппа ва Қўлоб хомӯш карда наметавонистанд.

Вазорати корҳои дохилӣ ва Кумитаи давлатии амнияти миллий дар рӯзҳои аввали муқовимати оғозшуда худро бетараф эълон намуда, ба иҷрои ғайолон ва масъулиятноки вазифаҳои худ хеле оҳиста ва бегаразона рӯй меоварданд, қувваҳои муҳолиф ба мисли пешина ба дастгирии лавозимоти ҳарбӣ иқтисодӣ як қатор мамлакатҳои исломӣ таъя мекарданд. Ҷустуҷӯӣ ҷавоб ба саволи ҳамешагии дар ин вазъияти ногувор «Чӣ бояд кард?» ба ҷустуҷӯӣ роҳҳои нигоҳдории давлати тоҷикон ва аз даст додани генофонди миллат ва пешгирӣ намудани фалокати миллий яке аз масъалаҳои муҳими тақдирсоз дар назди миллати тоҷик буд.

Ҳалли ихтилофи байни тоҷикон масъалаи асосии ҳокимияти нав, дар ҳақиқат ба ибораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий-Пешвои миллат,

²²³ Ин боб ба пуррагӣ ба қалами Зоир Чурахон Мачидзода, сардори Шуъбаи ҳуқуқи давлатии Институти, фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АМИТ, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, корманди шоистаи Тоҷикистон, генерал-майори милитсия Email: zoirov2009@mail.ru, тааллуқ дорад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, парламенти «аз хоб бедоршуда» гардид²²⁴.

То лаҳзаи барқарор намудани мансаби «Президенти дар Тоҷикистон» ва ба ин мансаб интиҳоб шудани фарзанди фарзонаи миллати тоҷик, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон самти умумии ҳалли имконпазири ихтилоф асосан ба ҳеҷ як фарди тоҷик фаҳмо набуд, ҳеҷ кас масъулияти роҳбаладии идораи давлатро ба ӯҳда намегирифт, аз мансабҳои калони давлати канорагирӣ менамуданд. Фақат иродаи сиёсӣ ва устувор дар ҳалли масоили сиёсӣ намерасид, ки тамоми мардуми азияткашидаи тоҷик нигарони қарорҳои роҳбарияти нави тозаинтиҳоби давлати соҳибистиклол бо сарвари Эмомали Раҳмон буданд.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Раиси тозаинтиҳоби Шурои Олӣ фарзанди фарзонаи миллати тоҷик, Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз дар оғози ба ҳайси раис интиҳоб шуданашон, соли 1992 –ум омодагии худро ҷиҳати ҳамкорӣ бо хизбу ҳаракатҳои сиёсӣ арз намуда, «масъулияти ҳодисаҳои дар Тоҷикистон рӯй дода ва тақ-дири ояндаи сокинони сершумори оддӣ онро, ки ба ин ё он ан-доза дар ҷанги шаҳрвандӣ зарар дида буданд, дарк намуда буд»²²⁵.

Аз оғози ҳодисаҳои дар Тоҷикистон сар зада то рӯзҳои охирини ба имзо расонидани созишномаи умумии истикрори сулҳ ва ризоияти миллии барои бартараф намудани бӯҳрони сиёсии мамлакат, омодагии гуфтушунидҳои байни тоҷикон, кишвари Русия кумаки ҷиддӣ ва асосӣ расонид, ки инро таърих баҳогузори менамояд.

Омили асосии ҷонибдорӣ ва дастгирӣ аз тарафи Русия, ба ибораи А. Козирев, «қарзи таърихӣ»-и Русия барои муҳофизати сарҳади Тоҷикистону Афғонистон буд.

Ба ин васила сипари бозғатимод созон дода шуд, ки барои ба корҳои дохилии ҷумҳурӣ даҳлат намудани марказҳои экстремизми динӣ, ки баҳри дар Тоҷикистон сохтани давлати клерикалӣ (исломӣ) саъй менамуданд, монеа эҷод намуд. Ғайр аз ин, хатари пошхӯрии давлати тоҷикон бартараф карда шуд.

27 апрели соли 1992 Шурои Олӣ муроҷиати Президенти Федератсияи Русия ва хоҳиши Шурои Олии Тоҷикистонро баррасӣ намуда, ҷудо намудани доираи ҳарбии шуморааш то 500 нафарро барои нигоҳдории сулҳ дар Тоҷикистон бо дастгирии Ҷумҳурии Қазокистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии Ўзбекистон тасдиқ кард²²⁶.

Моҳи майи соли 1992 дар Тошканд давлатҳои иштирокчи ИДМ Протокол дар бораи тартиби муваққатии ташкил ва кумаки гурӯҳи нозирони ҳарбӣ ва қувваҳои дастаҷамъӣ оид ба нигоҳдории сулҳ дар минтақаҳои

²²⁴Раҳмонов Э. Ш. Долгий путь к миру. – С. 6-7.

²²⁵Раҳмонов Э. Ш. Долгий путь к миру. – С. 9.

²²⁶Ниг.: Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. №4864-I «Об участии военного контингента России в Коллективных силах по поддержанию мира в Таджикистане» // ВСНД и ВС РФ, 1993. №21. – С.743.

ихтилофи байни давлатҳо ва дар давлатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ба имзо расониданд²²⁷

25 майи соли 1993 Шартномаи васеи дӯстӣ, ҳамкорӣ ва кумаки байниҳамдигарии Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон баста шуд²²⁸.

Ба ғайр аз муқаррароти барои ҳарду тараф муҳим, Шартнома амалҳои якҷояро барои танзими ихтилофҳои минтақавӣ пешбинӣ намуда (моддаи 2), ҳуқуқи Қувваҳои Мусаллаҳи Русияро барои истифодаи объектҳои дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта (моддаи 3), мувофиқати қонунгузорию дар масъалаҳои муқовимат ба экстремизми наҷодӣ, этникӣ ва динӣ (моддаи 11) таҳким бахшид.

Қувваҳои дастаҷамъии сулҳхоҳ ба Тоҷикистон 15 октябри соли 1993 ворид карда шуданд, аниқатараш, аз ин давра сар карда мудате ба фаъолият шурӯъ намуд, ки минбаъд мунтазам аз тарафи Шурои сарони давлатҳои ИДМ ҳар шаш моҳ таъдид карда мешуд. Сараввал ба ҳайати қувваҳои дастаҷамъии сулҳхоҳ дохил намудани қувваҳои маҳдуд (контингент) аз Қазоқистон, Қирғизистон, Ўзбекистон ва Федератсияи Русия ба нақша гирифта шуда буд. Вале бо сабабҳои гуногун ин қарор амалӣ нагардид.

Амалан асоси қувваҳои маҳдуди сулҳхоҳро қисми ҳарбии дивизияи 201-уми пйёданизоми Русия ташкил меод, ки ҳузури онҳо дар қаламрави мамлакат ба ин тариқа эътирофи байналхалқиро соҳиб гардид.

Ҳамзамон бо амали қувваҳои сулҳхоҳ оид ба танзими вазъияти сарҳади Тоҷикистону Афғонистон чораҳои фаъолоне андешида мешуд. Аз ҷумла, аз ҷониби сарони давлатҳои ИДМ нақшаи махсуси чунин танзим маъқул дониста шуд, ки ғайр аз масъалаҳои хусусии ҳарбӣ тадбирҳои зеринро пешбинӣ менамуд:

– баргузор намудани гуфтушунид бо муҳолифини оштинопазир «ба мақсади водор намудани онҳо барои даст кашидан аз муқобилияти мусаллаҳона ва иштирок намудан дар раванди азнавсозиҳои ҷамъиятию-сиёсии Тоҷикистон»;

– кумак расонидан ба миссияи миёнравии СММ дар раванди гуфтушуниди байни тарафҳои муҳолиф;

– расонидани кумаки зарурӣ дар фаъолияти миссияи нозирони СММ;

– идома додани робитаҳои танзимкунанда бо Покистон, Эрон, Араби-стони Саудӣ ва дигар давлатҳо ба мақсади муътадил намудани вазъияти Тоҷикистон;

– кумак ба Тоҷикистон дар созмон додани қувваҳои худии сарҳадӣ ва ғайра²²⁹.

²²⁷Ниг.: Содружество. Информационный вестник СГГ и СГП СНГ. 1992. №5. – С. 34.

²²⁸Ниг.: Бюллетень международных договоров, 1993. №8. – С.31.

²²⁹Содружество. Информационный вестник СГГ и СГП, 1995. №2. – С. 65.

Созишнома дар бораи оташбас аз 17-уми сентябри соли 1994 ба имзо расид ва муҳлати амали он дароз карда шуд; ҷонибҳои даргир мубодилаи баргардонидани гурезагон, маҳбусон ва асирони ҳарбиرو амалӣ намуданд; аксарияти гурезагони тоҷик, ки дар қаламрави Афғонистон қарор доштанд, ба Ватан баргаштанд.

Бо интихоби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон, ки дар интиҳоботи 6 ноябри соли 1994-ум дастгирии оммаи васеи аҳолиро соҳиб гардид, ба дилу дидаи халқи тоҷик, иродаи қавӣ ва сиёсӣ пайдо шуда дилгармӣ ва умеду орзуҳои деринаи худро аз Президенти тозаинтиҳоб нигарон буданд.

Раванди танзими ихтилофи байни тоҷикон дар чанд самти бо ҳам алоқаманд инкишоф меёфт. Ба ин раванд нисбатан ғаёлона ҷалб намудани қувваи ҷомеаи байналхалқӣ: пеш аз ҳама қувваҳои сулҳҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Созмони ҳамкории амниятӣ дар Аврупо, ҷустуҷӯи роҳҳои ҳамдигарфаҳмӣ (консенсус – созиш) ҳамчун воситаи ҳал намудани ихтилофоти сиёсӣ ҳуқуқӣ, мутобиқшавии системаи ҳуқуқӣ ба воқеияти нави ҷамъияти сиёсӣ, баланд бардоштани қобилияти ҷангӣ, бо роҳҳои таъмини техникаи ҳарбӣ, яроку аслиҳа ва маҳорати касбии қувваҳои ҳомии ҳуқуқ, таъмин намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва беҳатарӣ дар қаламрави Тоҷикистон шомил карда шуд. Дар баробари иштироки ИДМ дар танзими низои байни тоҷикон Созмони Милали Муттаҳид низ иштироки ғаёлона дошт. Ғаёлияти СММ дар ин самт новобаста аз он амалӣ мегашт, ки ҳокимият дар давраи мушаххас дар дасти кӣ қарор дорад. Мақсад аз назари умум ором намудани Тоҷикистон ва қулли минтақа буд. Моҳи сентябри соли 1992-ум, бо яқубора муташанниҷ шудани вазъияти дохилии кишвар ва амалан аз ҳокимият барканор карда шудани президенти қонунан ба таври демократии интиҳобшуда Р. Набиев ба мамлакат рисолати махсус оид ба баҳо додан ба далелҳои таърифи овард, ки оид ба вазъи мамлакат ба Шурои беҳатарӣ маърузаи муфассал пешниҳод намуд.

Бо назардошти ҳулосаҳои ин рисолат Котиби Генералии СММ бо даъвати иҷроқунандаи вазифаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон А. Искандаров, ки намоёндаи муҳолифин буд, 29 октябри соли 1992 ба Душанбе миссияи хизматрасониҳои хайрхоҳонаро фиристод.

10 феввали соли 1995-ум, дар ҷаласаи сарони давлатҳои ИДМ дар шаҳри Алмаатои Ҷумҳурии Қазоқистон Мурочиатнома «Дар масъалаи вазъияти Тоҷикистон», ба раиси Шурои амниятӣ Созмони Милали Муттаҳид қабул карда шуд. Дар Мурочиатнома қайд карда шуда буд, ки бо вучуди мушкилоти воқеӣ дар раванди танзими сиёсӣ ва муноқиша байни тоҷикон, яқ қатор муваффақиятҳо ба даст оварда шуданд: гуфтушуниди байни тоҷикон оғоз ёфта, идома дорад.

Ҳамзамон дар мурочиатнома қайд карда шуда буд, ки вазъияти Тоҷикистон ва атрофи он ба мисли пешина барои сулҳу эътидоли минтақа таҳдид мекунад. Аз ин сабаб амалҳои нисбатан қотеонаи ҷомеаи байналхалқӣ,

нисбатан самараноктар ба кор андохтани омили байналхалқӣ, қобилияту иқтидори СММ-ро барои нигоҳдории сулҳ талаб мекунад. Дар ин ҳуҷҷати тақдирсози таърихи ба Шурои амнияти СММ дархост шуда буд, ки «... барои дар Тоҷикистон гузаронидани амалиётҳои мукаммали сулҳхоҳона «роҳи кушод» дода шавад, ки ҳайат ва мандати он ба иҷрои вазифаҳои бузурги танзими муҳолифат ҷавобгӯ бошанд. Инчунин, мо мавҷуд будани заминаро ба асос мегирем, ки аҳамият ва муҳимияти онро Муншии Кулли (Котиби Генералии) СММ дар маърузаи охири худ оид ба сулҳ нишон дода буд: тарафҳои муҳолиф барои қабули кумак тайёранд ва «меҳоҳанд ҳудашон ба ҳудашон ёрӣ расонанд». Иштирок дар самтҳои ҳарбӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва башардӯстонаи Русияро дар нигоҳдории суботи минтақа нодида гирифтани ва қайд накардани душвор аст²³⁰.

21 январи соли 1993, аллақай баъди аз ҳокимият барканор намудани А.Искандаров, ба Тоҷикистон гурӯҳи начандон калони нозирони СММ оид ба масъалаҳои сиёсӣ, ҳарбӣ ва гуманитарӣ (башардӯстона) фиристода шуд, ки бояд рӯйдодҳои аслии воқеахоро дар ҷояш назорат мекард.

26 апрели соли 1993 Котиби Генералӣ фиристодаи махсуси худро таъйин намуд. Байни моҳи апрел ва октябри соли 1994 фиристодаи махсус дар се даври гуфтушуниди байни тоҷикон оид ба оштии миллӣ раисӣ намуд, ки боиси муваққатан ҷорӣ намудани оташбас ва таъсиси Комиссияи яққоя оид ба риоя намудани он гардид.

Бо Қатъномаи №968 Шурои Амният аз 16 декабри соли 1994 Миссияи нозирони СММ-ро дар Тоҷикистон (МНСММТ) ташкил намуд. Моҳи майи соли 1996 Котиби Генералӣ намояндаи махсус, роҳбари МНСММТ-ро дар қароргоҳи он дар Тоҷикистон таъйин намуд.

27 июни соли 1997 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, роҳбари муҳолифин Саид Абдуллои Нурӣ ва намояндаи махсуси Котиби Генералии Созмони Милали Муттаҳид Герд Мерем дар Маскав Созишномаи умумиро дар бораи барқарор намудани сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон ва Протоколи Маскавро ба имзо расониданд²³¹.

Дар маърузаи худ ба Шурои Амният аз 4-уми сентябри соли 1997 Котиби Генералӣ қайд намуд, ки барои иҷрои вазифаҳои ба зиммаи МНСММТ гузашташуда онро моҳиятан таҳким бахшида, ҷузъи миссияро, ки ба масъалаҳои шаҳрвандӣ машғул аст, васеъ намуда, барои кор дар ҷунин самтҳо ба мисли

²³⁰Дар Тоҷикистон ҳама инро эътироф менамуданд: ҳам доираҳои расмӣ ва ҳам тарафдорони роҳбарияти нави Ҳукумати Тоҷикистон ва ҳам собиқ муҳолифин. Бо вучуди ин, бисёр аҷиб аст, ки Ш. Саймудинов дар рисолаи номзадии худ «Музолиҳаи миллӣ дар Тоҷикистон ва аҳамияти имрузаи он» саҳми ҷомеаи ҷаҳониرو дар музолиҳаи миллии Тоҷикистон, хусусан саҳми Русия ва ИДМ-ро нодида мегирад.

²³¹Ниг.: Гулджанов М. Место ООН в стабилизации положения в Таджикистане // Материалы 11-й междунар. науч.-практ. конф. «Место Таджикистана в новом международном порядке». – Душанбе, 1997. – С. 210.

хукуки расмӣ (аз ҷумла, ҳукуки инсон), тартиботи ҳуқуқӣ, полис, ташкил намудани интиҳобот ва ҳамоҳангсозии кумаки байналхалқӣ мутахассисони иловагиро ҷалб намудан лозим аст.

Ҳамчунин аз 42 то 120 нафар зиёд намудани шумораи нозирони ҳарбӣ дар ҳайати ҷузъи ҳарбии миссия пешбинӣ шуда буд.

Ҳамзамон Котиби Генералӣ хушдор дод, ки вазъияти бехатарӣ дар мамлакат бо муҳофизати кормандони Созмони Милали Муттаҳид ба мисли пештара боиси нигаронӣ мешавад.

Дар Қатъномаи №1128 аз 12 сентябри соли 1997 Шурои бехатарӣ тавсияҳои дар маърузаи Котиби Генералӣ мавҷудбударо оиди васеъ намудани мандати МНСММТ ба инобат гирифта, мандати аввалаи миссияро ба муддати ду моҳ то 15-уми ноябри соли 1997 дароз намуд. Дар қатънома ҳамчунин ба Котиби Генералӣ оид ба идома додани роҳҳои омӯзиши таъмин намудани бехатарии кормандони Созмони Милали Муттаҳид дархост намуд.

Моҳи ноябри соли 1997 Котиби Генералӣ ахборот ирсол намуд, ки дар ҳалли масъалаҳои бехатарӣ муваффақиятҳои муайян ба даст оварда шудаанд ва ин барои тавсия додан ба Шурои Амният оиди васеъ намудани мандати МНСММТ, ки дар маърузаи сентябрӣ пешниҳод шуда буд, имконият медиҳад.

Дар Қатъномаи №1138 аз 14 ноябри соли 1997 Шуро мандати МНСММТ-ро васеъ намуда, мувофиқи тавсияҳои Котиби Генералӣ ҳайати миқдории миссияро зиёд намуд. Вале минбаъд маълум гардид, ки вазифаи таҳкими бо-варӣ байни муҳолифони собиқ назар ба он ҷораҳое, ки пешбинӣ шуда буд, душвортар мебошад. Раванди сулҳ бо ҳуруҷҳои зӯрварӣ қатъ мегардид ва рушди ин самт хеле ба оҳистагӣ пеш мерафт.

Дар маърузаи худ ба Шурои Амният моҳи майи соли 1998 Котиби Генералӣ таъкид кард, ки раванд назар ба речаи созишномаи сулҳ вақти бештареро талаб мекунад ва аз ин сабаб соли 1998 гузаронидани интиҳобот чандон ба ҳақиқат наздик намеояд ва инчунин дароз намудани мандати МНСММТ-ро боз то шаш моҳ, яъне то 15-уми ноябри соли 1998 тавсия намуд, дар Қатъномаи №1167 аз 4-уми майи соли 1998 Шурои Амният мувофиқи ин тавсияҳо мандати МНСММТ-ро дароз намуд ва тарафхоро барои пурра риоя намудани ин тавсияҳо аз рӯйи имконият дар муҳлати наздиктарин шароит муҳайё намудан барои гузаронидани интиҳобот даъват намуд. Дар қаламрави Тоҷикистон дивизияи 201-уми савораи тирандозии Русия, собиқ армияи 40-уми дар «Афғонистон» ҷангкарда ва қувваҳои сарҳадбонон, дар маҷмӯъ 22000 хизматчиҳои ҳарбӣ аз тарафи Русия ҷойгир карда шуда буданд, ки сипари воқеӣ бар зидди даҳолати беруна дар қорҳои дохили Тоҷикистон равона гардиданд. Моҳи апрели соли 1999 дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қароргоҳи доштани дивизияи 201-уми Русия ба таври ҳуқуқӣ бо шартномаи дутарафа дар бораи нигоҳ доштани базаи ҳарбӣ таҳким ёфт.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон қайд менамояд, ки дар қаламрави Тоҷикистон ташкил намудани базаи ҳарбии Русия кори дохилии ду мамлакати соҳибистиклол мебошад, вале он на фақат ба манфиатҳои Русия ва Тоҷикистон, балки ба амнияти тамоми минтақа ҷавобгӯ мебошад. Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон махсус қайд намуд, ки базаи ҳарбии Русия дар ҷумҳурии мо «хусусияти мудофиавӣ» хоҳад дошт²³².

Ба андозаи пурзӯршавии сарҳадӣ расонидани таъсири манфии бо ном «омили афғонӣ» ба вазъияти Тоҷикистон ва умуман Осиёи Марказӣ ҳамаи мамлакатҳои Осиёи Миёна зарурияти танзими саъю кӯшиши муборизаи зидди экстремизми диниро дарк намуданд. Русия барои дар минтақа сафарбар намудани қувваҳои мусоидат намуд, ки ба таҳдиди кули паҳншавии экстремизми динӣ дар тамоми собиқ давлатҳои пасошурави муқовимат карда метавонистанд.

Ҳангоми гуфтушунидҳои байни роҳбарони Ҳукуматҳои Русия ва Ўзбекистон дар сатҳи олӣ 8-уми майи соли 1998 дар ш. Маскав созиш дар бораи таҳия намудан ва дар сатҳи олӣ масъалаи ба тасвиб ва ба имзо расонидани шартнома дар бораи таъсиси ҳамкории «сегона» (Русия, Тоҷикистон, Ўзбекистон) бо мақсади мубориза бар зидди ҷинояткории байнимиллии муташаккил, агрессивӣ, аз ҷумла динӣ, экстремизм, терроризм, гардиши ғайриқонунии яроқ, маводи нашъадор таҳия гардида бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон якҷоя ба имзо расонида шуд²³³.

Бо Қатъномаи №1206 Шурои Амният аз 12 ноябри соли 1998 мандати МНСММТ-ро то моҳи майи соли 1999 дароз намуд. Баъди гузаронидани интиҳоботи президентӣ 6 ноябри соли 1999-ум, ва интиҳоботи парлумони касби 20 феввали соли 2000-ум ва эътирофи натиҷаҳои он аз тарафи ҷомеаи байналхалқӣ зарурати фаъолияти Миссияи Намояндагии СММ дар Тоҷикистон (МНСММТ) нигоҳ дошта шуд. Инчунин ин ташкилоти бонуфузи байналмилалӣ аз ҳисоби ҷузъҳои наваҷуд ба карда шуд, ки ба марҳилаи нави барқарор шудани сулҳи шахрвандӣ дар Тоҷикистон мувофиқ буданд.

Омили нави иштироки ин созмони бонуфузи байналхалқӣ дар танзими ихтилофи байни тоҷикон ба ин қор ҳамроҳ шудани Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо (САҲА) мебошад, ки раванди сулҳпарварии Тоҷикистонро бо назардошти манфиатҳои дарозмуҳлати минтақавии худ кумаки муайяне расонид. Воҳӯрии ҷоруми Шурои вазирони қорҳои хориҷии САҲА, ки 1 декабри соли 1993 дар шаҳри Рим баргузор гардид, дар бораи таъсис додани миссия дар Тоҷикистон қарор қабул намуд. Миссия дар Душанбе 19 феввали

²³²РИА «Новости», 15 апр. 1999.

²³³Қаблан, 17 майи соли 1996, роҳбарони ИДМ Барномаи байнидавлатии ҷораҳои мубориза бо ҷиноятҳои муташаккил ва дигар намуди ҷиноятҳои хавфнок дар қаламрави давлатҳои ширкаткунандаи ИДМ дар давраи то соли 2000 тасдиқ шуда буд. (Ниг.: Ведомственное приложение к «Российской газете», 1996. 22 июня).

соли 1994 ба фаъолият шурӯъ намуд. Ба он вазифаҳои зерин супорида шуда буд:

- нигоҳ доштани робита дар ҳамкорӣ ва мусоидат расонидан дар гуфтушунид ва таҳкими боварӣ байни қувваҳои минтақавӣ ва сиёсии мамлакат;
- ҳаматарафа кӯшиш намудан барои манфиатҳои эҳтироми ҳуқуқҳои инсон ва шахрванд;
- кумак ва мусоидат расонидан ба риояи меъёру принципҳои САҲА ва ҷорӣ намудани назорати мувофиқ ба ин ташкилот;
- ҷустуҷӯ намудани роҳу воситаҳои мусоидат расонидани САҲА барои инкишоф ва рушди ниҳоду равандҳои ҳуқуқӣ ва демократии сиёсӣ;
- мунтазам хабардор намудани САҲА дар бораи инкишофи минбаъдаи воқеаҳои дар мамлакат сар зада.

Миссия аз чор нафар кормандоне, ки дар шаҳри Душанбе қарор доштанд, ва инчунин нафарони алоҳидае, ки дар идораҳои сайёри фаъолият менамуданд иборат буд. Мувофиқи ҳисобот, мандат ба миссия муяссар гардид, ки бо қувваҳои минтақавӣ ва сиёсӣ дар Тоҷикистон робита барқарор намояд. Ба он инчунин шароити мусоид ташкил намудани баргузориҳои гуфтушунид ва кумак расонидан ба таҳкими боварии байни тарафҳои муҳолиф муяссар гардид. Боз як самти фаъолияти миссия мусоидат намудан дар инкишоф ва рушди институтҳои ҳуқуқӣ ва демократии сиёсӣ буд.

Дар бораи ҳамкории зич барпо намудан бо Бюрои институтҳои байналхалқии демократӣ ва ҳуқуқҳои инсонии САҲА дар фаъолияти миссия, аз ҷумла ба Ҳукумати ҷумҳурӣ расонидани кумаки машваратии худро дар омода намудани лоиҳаи конститутсияи нав пешниҳод намуд, вале гуруҳи кории Конститутсионӣ ба ин он қадар зарурият надошт ва аллакай лоиҳаи Конститутсияи нав тайёр шуда буд ва он 6-ноябри соли 1994 дар райъпурсии умумихалқӣ, аз тарафи халқ ҷонибдорӣ ва қабул карда шуд. Дар интиҳоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, моҳи феввали соли 1995-ум, намояндагони САҲА ширкат накарданд, чунки Ҳукумати Тоҷикистон тавсияҳои САҲА-ро оид ба қонун дар бораи интиҳобот ва тартиби гузаронидани он ба инобат нагирифта буд.

Бо вучуди он ки Шурои доимии САҲА оид ба ин масъала изҳори нигаронӣ намуд, вай дархости Ҳукумати Тоҷикистонро дар бораи ба эътибор гирифтани тавсияҳо дар марҳилаи навбатӣ бо хушнудӣ пазируфт. Саъю кӯшишҳои САҲА бо мақсади водор намудани ҳукумати мамлакат барои фароҳам овардани шароитҳои зарурии ба таври демократӣ гузаронидани интиҳоботи парламентии моҳи феввали соли 1995-ум, аз рӯйи баъзе баҳодиҳиҳо «аз тарафи ҳукумат дастгирии дилхоҳ наёфт, вале бо вучуди ин нокомӣ» САҲА барои дар мамлакат тасдиқ намудани меъёрҳои демократӣ фаъолона

кумак мерасонид²³⁴. Мо метавонистем ин масъаларо чунин тезутунд ба миён нагузорем, агар ба назар гирифтани лозим ояд, ки соли 1995-ум дар Тоҷикистон амалиётҳои ҳарбӣ фаёлона идома меёфтанд. Қабул намудани ҳамаи тавсияҳои САҲА бо вучуди вазъияти воқеӣ ғайривоқеӣ буд.

Мушкилоти аввали муносибати байни идораҳои шохаҳои ҳокимиятҳои Тоҷикистон ва миссияи САҲА аз бисёр ҷиҳат бо хусусияти махсуси фаёлияти ин ташкилот шарҳ дода мешавад, ки ба таври анъанавӣ барои ҳимояи ҳуқуқҳои инсон ва озодии шахрвандон бештар диққат медиҳад. Тоҷикистон, ки дар марҳилаи фаёли ҷанги шахрвандӣ қарор дошт, барои феврал иҷро намудани ҳамаи талаботҳои САҲА омода набуд.

Минбаъд ҳамкории байни миссияи САҲА ва Ҳукумати Тоҷикистон, махсусан дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқҳои инсон хеле таҳким ёфт. Соли 1995-ум, дар ҳамкорӣ бо миссия ва иштироки коршиносони Бюрои институтҳои демократӣ ва ҳуқуқҳои инсон лоиҳаи созмон додани институти ҳуқуқӣ оид ба ҳуқуқҳои инсон таҳия гардид, ки вазифаҳои ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсонро (омбудсмен) бояд доро мебуд.

Бо мақсади тарғиби принципҳои САҲА, миссия гурӯҳи мубоҳисавиеро ташкил намуд, ки дар воҳӯриҳои он дар бинои миссия мунтазам намояндагони табақаҳои гуногуни ҷомеаи Тоҷикистон ҷамъ меомаданд. Миссия дар шароитҳои вазнин фаёлият намуда, ба масъалаҳои ҳамоҳангсозии фаёлият, аз ҷумла бо СММ диққати калон меод. Бо даъвати намояндаи махсуси Котиби Генералии СММ миссия ба сифати нозир дар гуфтушунидҳо, зери сарпарастии СММ байни ҳукумат ва муҳолифини мусаллаҳи Тоҷикистон иштирок намуд.

Миссия бешубҳа дар гузаронидани референдум (раъйпурсӣ) оид ба ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи Тоҷикистон (26-уми сентябри соли 1999), интихоботи президентӣ (6 ноябри соли 1999) ва парламонӣ (20 феврал соли 2000), ки шоҳаи муҳимтарини ба танзим даровардани ихтилофи байни тоҷикон ва сохти давлатию ҳуқуқӣ гардиданд, нақши муҳимро бозид. Фаёлияти САҲА-ро дар Тоҷикистон мусбӣ ва ғоидаовар дар ин ҷодаи муҳим арзёбӣ ва баҳогузори намудан ҷоиз аст. Ҳузури САҲА рамзи манфиатдор будани ҷомеаи байналхалқӣ, махсусан мамлакатҳои аз ҷиҳати муносибатҳои саноатӣ нисбатан тараққикардаи Ғарб барои бо мувафакқият ба анҷом расидани гуфтушуниди байни тоҷикон буд, ки дар рафти сохтмон ва тақмили институтҳои демократӣ дар мамлакат саҳми муҳими худро гузоштанд.

Таҷрибаи дар солҳои аввали муқовимат ва гуфтушунид бо муҳолифин ҳосилшудаи сохтори давлатию ҳуқуқии Тоҷикистон дар бораи он шаҳодат меод, ки заминаи зарурӣ барои тағйироти куллии Конститутсия, ки ҳанӯз соли

²³⁴Ниг.: Справочник ОБСЕ. 2-е изд. / Секретариат Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. – Вена, 1996. – С.37.

1987 қабул гардида то соли 1994 амал мекард, моҳиятан куҳна шуда буд. Зарурати қабули Конститутсияи нав аллакай ба миён омада буд.

Маҷмуи фаровони санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, изҳоротҳои сиёсии дар созишнома ва шартномаҳои сершумори бо муҳолифин басташуда аз нуқтаи назари конститутсиониву ҳуқуқӣ ба низом оварданро талаб мекард. Возеҳу равшан буд, ки барои Тоҷикистон Конститутсияи нав зарур аст, қори Комиссияи омода намудани лоиҳаи нави Конститутсияро, ки хеле ба охирагӣ чораён меёфт, ғаёл намудан лозим буд.

Ба ҳамин мақсад, қарори Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми июни соли 1993-ум «Дар бораи даровардани тағйироту иловаҳо ба қарори Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23-юми августи соли 1990-ум», «Дар бораи таъсис додани Комиссияи омода намудани лоиҳаи нави Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул карда шуд, ки барои хеле ғаёл шудани қори Комиссияи Конститутсионӣ ва таҳияи лоиҳаи нави Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон замина гардид. Бо қарори Шурои Олӣ ҳаёти нави Комиссия бо роҳбарии раиси Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ гардид²³⁵.

Бо назардошти қарори ҷаласаи XVIII-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар аввали моҳи апрели соли 1994-ум, гурӯҳи қорӣ оид ба тайёр намудани лоиҳаи нави Конститутсия ба баррасии Комиссия ду лоиҳаи алтернатавиро пешниҳод намуд. Оид ба шакли идоракунии давлатӣ қувваҳои ҷамъиятию сиёсӣ ва роҳбарияти оппозитсионии тоҷик нуқтаи назари ягона надоштанд, аз ҳамин лиҳоз пешниҳоди ду лоиҳа зарурияти муҳим дошт. Дар лоиҳаи тарафдорони ҷумҳурии ҳам парламентарӣ ва ҳам президентӣ фикрҳои муштарак зиёд буд, ки омода намудани санади ягонро имконпазир гардонид ва тезонид.

Ҳарду лоиҳа шакли идоракунии ҷумҳуриявӣ, афзалияти ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд, тақсими ҳокимият, шаклҳои гуногуни моликият, институти президентӣ, гуногунандешии сиёсӣ ва ба таври қонунӣ мавҷуд будани ҳизбҳои сиёсӣ, инчунин вазъи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллиро пешбинӣ мекард.

Ғайр аз ин, лоиҳаҳои пешниҳодшуда сарсухоне (преамбулае) доштанд, ки дар онҳо чунин дастовардҳо, ба мисли сулҳи шаҳрвандӣ, ризоият, боварӣ, некӣ ва адолат баррасӣ шуда буданд. Қайд гардид, ки Тоҷикистон қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. Бинобар ин, эътибор ба идеяҳои давлатдорӣ миллий, эътироф намудани ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд бемамониат тасдиқ карда шуд.

Ҳар ду лоиҳа Тоҷикистонро давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва унитарӣ эълон намуда, барои ҳар як шаҳрванди он шароитҳои кафолат меод, ки барои ҳаёт ва меҳнати сазовор новобаста аз миллат, эътиқоди динӣ ва

²³⁵ Народная газета, 1993. 29 июня.

ақидаҳои сиёсӣ зарур шароит фароҳам меовард. Ҳамзамон дар лоиҳаҳо фарқиятҳои зиёде оиди низоми давлатдори ва идораи ҳокимият вучуд дошт.

Комиссияи конститутсионӣ баъди муҳокимаи лоиҳаҳо барои ба Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия намудан ба муҳокимаи умумихалқӣ пешниҳод намудани лоиҳаи Конститутсияи президентӣ қарор қабул намуд. Асоси расмӣ барои рад намудани лоиҳаи Конститутсия барои лоиҳаи сохтмони ҷумҳурии парламентарӣ дар Тоҷикистон вучуд надоштани анъанаи парламентаризм, бисёрхизбии воқеӣ, илова бар ин, дараҷаи пасти маданияти сиёсии аҳоли буд.

Тавре маълум аст, бисёре аз ин эродҳо ҳақиқатан ҳам ҷой доштанд. Вале ҳуди вазъияти ҷумҳурӣ, мавҷуд будани гурӯҳҳои муҳолифини мусаллаҳ, таъназули иқтисодӣ ҳокимияти пурзӯри президентиро талаб менамуд.

Мувофиқи қарори Президиуми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 13-уми апрели соли 1994 лоиҳаи Конститутсияи нав дар воситаҳои ахбори омма нашр карда шуд²³⁶.

Баъди муҳокимаи васеъ ва баррасии такрорӣ бо назардошти эроду пешниҳодҳо мувофиқи Қарори сессияи бистуми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 сентябри соли 1994-ум он барои барраси аввалан бо тартиби муҳокимаи умумихалқӣ (референдум) пешниҳод ва дар воситаҳои ахбори нашр карда шуд²³⁷. Баъди наشري лоиҳаи Конститутсия, вале то референдум (раъйпурсӣ) Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунро аз 20 июли соли 1994 №974 «Дар бораи ислоҳоти конститутсионӣ, тартиби қабул намудан ва ба амал татбиқ намудани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро қабул намуд²³⁸.

Дар сарсухани қонуни номбурда қайд карда шудааст, ки бо ба итмом расидани ҷанги шаҳрвандӣ, дар рафти тадриҷан бартараф намудани оқибатҳои он, дар натиҷаи меҳнати сулҳоварона ва пуршиддати мардуми тоҷик, саъю кӯшишҳои мақомотҳои марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии бо дастгирии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, дигар мамлакатҳои дӯсту бародар, ташкилотҳои байналхалқӣ шароит барои амалӣ намудани дигаргунсозии асосӣ дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъият дар асоси Конститутсияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам оварда шуд.

Қайд карда шуд, ки муҳокимаи умумихалқӣ дар моҳҳои апрел-июни соли 1994 баргузоришудаи лоиҳаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки

²³⁶Бояд қайд кард, ки дар рафти баррасии лоиҳаи расмӣ бархе аз мутахассисон вариантҳои алтернативиро пешниҳод карданд. Масалан, дар июни соли 1994 Р. Зоиров ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ лоиҳаи нави Конститутсияро пешниҳод кард, ки аз сарсухан, 13 боб ва 90 модда иборат буд. Дар моҳи июл дар рӯзномаи «Нидои ранҷбар» лоиҳаи Ҳизби коммунисти ҚТ пешниҳод шуд, ки он аз сарсухан, 12 боб ва 107 модда иборат буд. Ҳамчунин аз ВАБК ҳайати муаллифони дар рӯзномаи «Фарҳанги Бадахшон» лоиҳаи алтернативии Конститутсияи ҚТ-ро пешниҳод карданд, ки аз сарсухан, 7 қисм, 16 боб ва 150 модда иборат буд (Ниг.: Садои мардум, 1994, 21 апр.).

²³⁷ Ниг.: Садои мардум, 17 сент. 1994.

²³⁸ Ведомости ВС РТ, 1994. №13. – С. 194.

дар рафти он ҷонибдории васеъи мардумро ёфт, зарурияти амалӣ намудани ислохоти конституциониро тасдиқ мекунад ва дар рӯзҳои наздиктарин қабул намудани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо роҳи овоздиҳии умуми-халқӣ (референдум)-ро талаб мекунад. Дар қарори номбурда қайд карда шуд, ки институти президентии дар лоиҳаи Конститутсия пешбинишуда эътирофу ҷонибдории аксарияти халқи тоҷик, иштирокчиёни муҳокимаи онро пайдо намуд ва ин барои ба таври васеъ ба роҳ мондани кори оморасозӣ ва гузаро-нидани интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон имконият медиҳад.

Дар қисмати қарори қонун дар қатори дигар муқаррарот муайян карда шуда буд, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабулшуда ҳисобида ме-шавад, агар ба ҷонибдории вай зиёда аз нисфи интихобкунандагони дар раёй-пурсӣ ширкат варзида овоз диҳанд.

Бо қонуни номбурда мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуда, муқаррар гардид, ки интихоби он дар асоси қонуни махсуси кон-ститутсионӣ ба роҳ монда мешавад.

6-уми ноябри соли 1994 раёйпурсӣ оид ба қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бар-гузор гардид, ки дар он 2 535 437 нафар шаҳрвандон ё 94,4% шумораи умумии интихобкунандагон иштирок намуданд. Барои қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2 352 554 ё 87,59% ва ба интихоби Президент 84,7% овоз доданд. Конститутсия бо ҳамин ҳукми қонунӣ пайдо намуда қабул шуда эътироф карда шуд²³⁹.

Дар адабиёти илмӣ ҳуқуқии тоҷикӣ ба Конститутсияи соли 1994 ба фикру ақидаҳои гуногун баҳо дода мешавад. Дар баробари эътироф намудани аҳамияти бешубҳаи он аз тарафи ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ, дар таҳкими давлатдории тоҷикон ҷиҳатҳои норасоии он, иштибоҳҳои техникаи ҳуқуқӣ, «берангӣ» дар муқаррароти як қатор институтҳои конституционӣ ҳуқуқӣ ва ғайра ба назар мерасад.

Бешубҳа, Конститутсияи Тоҷикистон ба мисли аксарияти конститу-сияҳои давлатҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ тарафҳои норасои ва камбудҳои худро до-рад. Маълум аст, ки на ҳамаи мақсадҳои пешбинишуда ва ба иштирокчиёни раванди конституционӣ пешниҳодшударо дар матни ин ҳуҷҷат инъикос намудан муяссар мегардад.

Вале Тоҷикистон роҳи интихоби дигаре надошт: барои ҷумҳурӣ Қонуни Асосӣ лозим буд. Тоҷикистон, дар давраи ҷанги таҳмили шаҳрвандӣ таво-нист муқовимати ҳукумати қонунӣ ва муҳолифин боздошта шавад, ҷудоандо-зии ҷомеа бартараф карда шавад, ҳамаи он ҷизҳои мусбате, ки дар солҳои охир ба даст оварда шуд, таҳким бахшида шавад.

²³⁹Ниг.: Об итогах референдума о принятии Конституции (Основного закона) РТ 1994 г. Сообщение Центральной избирательной комиссии по выборам и референдуму РТ // Ҷумҳурият. 12 ноябри 1994.

Қувваҳои таҳриқдиҳандаи нооромӣ, ки аз қабули Конститутсияи норозигӣ баён менамуданд, мисол меоварданд, ки соли 1993-ум пайдо шудани Конститутсияи Федератсияи Русия тайи зиёда аз даҳ сол мавриди мубоҳисаи олимони Русия қарор гирифта буд. Албатта, ин навъ қиёсоварӣ ба Конститутсияи Тоҷикистон ягон иртиботи назарӣ ва амалӣ надошт.

Яке аз таҳиягарони Конститутсияи Русия С. Шахрай ҳолати тайёр намудани онро ба хотир оварда, бевосита қайд мекунад, ки вазъи ҷамъиятию сиёсӣ дар Русия интиҳоби конститутсияи дигареро боқӣ нагузошта буд: ё конститутсияи «хасбулатовӣ» дар ояндаи номаълум бо роҳи вертикалӣ яъне Шуроҳо ва ҳокимияти мутлақӣ Анҷума, ва ё Конститутсияи дар муддати кӯтоҳ омодашуда, вале аз ҳисоби системаи яклухти таҳаммул ва зиддиятҳо барои ба замона созгор гирифтани мувофиқи мақсад мебошад²⁴⁰.

Вазъияти ишора намудаи С. Шахрай ба проблемаҳои дохилирусиягӣ, ки ба мо ягон иртиботе надорад, нисбати Конститутсияи Тоҷикистон набояд ҳамчун сафед намудани камбудҳои қабул карда шавад: гуё вазъият мураккаб буд, аз ин сабаб ин ё он тавр шуд. Масъала дар сари дигар чиз аст – дар муносибат ба баҳодиҳии қолаби пешниҳодшудаи Қонуни асосии амалкунандаи ҷумҳурӣ аз мавқеи илми ҳуқуқи конститутсионӣ бояд сурат гирад.

Якум. Тавре маълум аст, назарияи конститутсионизм конститутсияро аз лиҳози юридикӣ ва воқеӣ ё шаклан юридикиро фарқ мекунонад.

Таҳти мафҳуми конститутсия ба маънои шаклан юридикӣ, одатан қонуне фаҳмида мешавад, ки бо тартиби махсус қабул ё тағйир дода, қабул карда мешавад ва нисбат ба дигар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ қувваи олии ҳуқуқӣ дорад.

Таҳти мафҳуми конститутсия ба маънои моддӣ маҷмуи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқие фаҳмида мешавад, ки муносибатҳои ба танзимдарории онҳо асосан аз тарафи мақомоти ҳокимияти давлатӣ муайян карда мешавад. Дар ин маврид сабабҳои пайдоиши меъёрҳо ягон аҳамияте надорад: оё ин меъёрҳо дар ягон ҳуҷҷати махсуси ҳуқуқӣ ҷойгир шуда бошанд ё ин, ки дар маҷмуъ дар якҷанд ҳуҷҷат ҷойгир шуда бошанд ё умуман онҳо меъёрҳои ҳуқуқи нонавишта, судӣ ё ҳуқуқи муқаррарӣ бошанд.

Ҳангоми гуногунрангии фаҳмиши конститутсия ва хусусиятҳои моҳияти он дар доктринаи демократии конститутсионӣ кайҳо боз як меъёри муҳим сабт ёфтааст: яъне муҳтавои конститутсия барои маҳдуд намудани салоҳияти ҳокимияти давлатӣ пешбинӣ шудааст. Давлатшиноси машҳури рус Е.В. Спекторский ҳанӯз соли 1917 навишта буд, ки давлати конститутсионӣ — ин давлате мебошад, ки дар он давлат нафақат ташкил карда шудааст, балки салоҳияти ӯ ба таври ҳуқуқӣ маҳдуд карда шудааст ва «аз маҷмӯи чунин маҳдудиятҳо конститутсияи давлати мавҷударо ташкил мекунанд»²⁴¹.

²⁴⁰Ниг.: Шахрай С. 10 лет Конституции России: мифы и факты // Аргументы и факты, 2003. №50. – С. 4-8.

²⁴¹Ниг.: Спекторский Е. В. Что такое конституция? – М., 1917. – С.8.

Муҳакиқи муосири фаронсаӣ Б. Шантебу чунин баён менамояд: конституция – ин «хартияе мебошад, ки салоҳияти ҳокимиятро дар доираи давлат ва ҳокимияти идоракунии давлатро дар доираи ҷамъият маҳдуд менамояд»²⁴².

«Пурзӯр намудани конституционализм, – ба ақидаи олими ҷопонӣ Х. Ёохи, – ин пурзӯр намудани самаранокии маҳдуд намудани салоҳияти ҳокимияти давлатро мефаҳмонад»²⁴³. Татбиқ намудани ин тезис дар амалияи сохтори конституциониву ҳуқуқи Тоҷикистон хеле муҳим аст. Тавре дар боло зикр кардем, «диффузияи ҳокимият» хангоми набудани механизмҳои назорати қарорҳои қабулшаванда аксаран боиси он мегардад, ки ин қарорҳои «паси дарҳои пӯшида» қабулшаванда боиси густариши зӯрварӣ ва амиқшавии ихтилофоти ҷамъият гардидаанд.

Ба хотир овардани далели истифодаи силоҳ бар зидди гирдиҳамомадагон дар соли 1992-ум, дар Душанбе барои мисол кофӣ аст. Маҳз аз ин сабаб дар Конституция механизми ҳуқуқи маҳдудкунии салоҳияти ҳокимият гузошта шудааст. Пеш аз ҳама, аз меъёрҳо дида мешавад, ки суҳан дар бораи бевосита манъ намудани ғасби ҳокимият ё аз худ кардани он аз тарафи ягон ашхос ё хизби сиёси меравад (моддаи 6); дар бораи суди конституционӣ (моддаи 84), ки барои таъмин намудани ҳалли озоиштаи баҳсҳои имконпазир оид ба идоракунии ҳокимият ва тарафҳои ихтилофдорро аз кӯча ва сангарҳо ба толори ҷаласаи судӣ зурӣ «бурдан» и онҳо ва дигар ихтилофҳои ғайриқонуни пешбинӣ карда шудааст.

Дуюм. Дар тавсифи моҳияти конституция ва сабабҳои пайдоиши он ода-тан, ду роҳи муносибат мавқеи асосӣ дорад, ки ба таври шартӣ ҳамчун синфию сиёсӣ ва эҳтиёткорона (ратсионалистӣ) ифода карда мешавад²⁴⁴.

Дар ин тавсиф моҳияти муносибати аввал, ки ба таҳкими меъёрҳои конституция, ки барои манфиатҳои синфӣ ё гурӯҳӣ равона карда шудааст, ки аз тарафи Ф.Лассал чунин шарҳ дода шудааст: «Конституция дар ҳақиқат муносибати воқеии қувваҳои ҷамъиятии мамлакат мебошад»²⁴⁵, ки он баъдан аз тарафи В.И. Ленин дар тезиси зерин таҷдид карда шуда буд: «...моҳияти конституция аз он иборат аст, ки қонунҳои асосии давлат... таносуби воқеии қуввахоро дар муборизаи синфӣ ифода мекунад»²⁴⁶. Тарафдорони муносибати ратсионалистӣ нақши омилҳои иҷтимоию сиёсиро инкор накарда, диққатро ба нақши хизматии аҳамияти конституция ҳамчун ҳуҷҷати мусбат равона ме-кунанд, ки он моҳияти ташкилоти ҷамъиятӣ ва асоси мавқеи шахсиятро таҳким намуда, муносибатҳои ҷамъиятӣ ва қувваҳои пешбарандаи онро ба

²⁴²Ниг.: Chantedout B. Droit constitutionnel et science politique, 1986. – P. 25.

²⁴³Ниг.: Yoichi H. Le constitutionalism. Japanese Reports for the XIIIth International Congress of Comparative Law. – Tokio, 1991. – P. 180.

²⁴⁴Ниг.: Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. – С. 47.

²⁴⁵Ниг.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть. Т. 1–2 / Отв. ред. Б. А. Страшун. – М., 1996. – С.42.

²⁴⁶Ниг.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 17. – М., 1968. – С. 345.

тартиб меандозанд. Махфӣ нест, ки аксаран маҳз сироятҳои манфии муносибатҳои ҷамъиятӣ, муборизаи қувваҳои гуногун барои ҳокимият ва ҷамъбасти ин мубориза ин равандро чӣ гунае ном набарем – муборизаи синфӣ ё муборизаи қувваҳои иҷтимоӣ, – яке аз натиҷаҳои муҳимтарин – пайдоиши конституцияи навро асоснок мекунад. Ҳолати мазкурро ҳамчун падидаи созгории муайяни ҷомеа баррасӣ намудан мумкин аст, новобаста ба он, ки тарафҳо бо кадом роҳ ба мусолиҳа омадаанд. Аз ҳама муҳтавои асосиаш ин роҳ надодан ё қатъ намудани муқовимати яроқнок ва ҷисмонӣ мебошад, ки «буғӣ накардан ё дар оғӯши идеяҳои конституционӣ» (плюрализм) будан, яъне, чандандешии ақидаву идеяҳо мебошад, чунки бе муборизаи идеяҳо ҳатто ҳуди ҷамъият аз дохил ба таври кофӣ муътадил фаъолият карда наметавонад.

Дар ин лаҳзаҳои басо тақдирсоз нақши созандаи конституция низ муҳим мебошад, зеро бо пайдо шудани Қонуни асосии бо воқеияти иҷтимоӣ сиёсӣ мутобиқ ва тағйироти онҳоро ба ҳисобгиранда ҷамъият асоси бунёдии давлатию ҳуқуқиро соҳиб мегардад, он ба тарзи нави ҷамъиятию сиёсӣ ҳаёт оғоз мебахшад, вай барои ҳама, ҳатто барои онҳое, ки ба қабули вай муқовимат мекунад, ҳатмӣ мегардад.

Мувофиқи конституция дар ҷодаи давлатдорӣ, мақомоти ҳокимияти давлатӣ созмон дода мешаванд ва ба фаъолият шурӯъ мекунад, санадҳои қонунгузории конституцияро рушддиҳанда пайдо мешаванд, речаи сиёсии бо он барномарезишуда ба роҳ монда мешавад. Конституцияи Тоҷикистон бояд ин нақши дутарафaro мебозид ва ҳақиқатан чунин ҳам шуд; яъне, Конституция ҳамчун санади мусбӣ асосҳои сохти давлатӣ ва сиёсии мамлакатро мустаҳкам намуд, қувва ва боварии ҳокимияти қонуниро дар ҷомеа ва арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намуд, ки ҳокимияти нав тавонист дар як шароити бениҳоят муҳими тақдирсоз ва ихтилофи идомаёбандаи мусаллаҳона на фақат лоиҳаи санадро тайёр намудан, балки ба ташкил намудани муҳокимаи васеъ ва қабули он бо роҳи овоздиҳии умумихалқӣ қобилият дошта онро қабул кард.

Агар муҳолифини тоҷик, аз иштирок дар ин раванди сулҳофарин даст мекашиданд, он гоҳ маълум мегашт, ки саркардагони онҳо муқовимати худро на ба давлат, балки ба халқ намоиш медод. Ҳамчун ҳуҷҷати созанда, конституция ба ҳамаи қувваҳои ҷамъиятию сиёсии мамлакат таҳкурсии давлати демократию ҳуқуқбунёдро пешниҳод намуд, ки барои таъмин намудани муттаҳидсозӣ (консолидатсия)-и ҷамъият ва ризоияти миллӣ ва истикрори сулҳ қобилият дорад.

Конституция халқи Тоҷикистонро баёнгари соҳибхитиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлати эълон намуда, ҳамаи шахрвандони ҷумҳуриро новобаста ба миллат муттаҳид сохта, онро ба воситаи вакилони худ амали мегардонад, (м.6).

Конституция ҳатто аз раванди ҷомеаи шахрвандӣ пештар рафта, ҳуқуқро барои мавҷудияти ҳизбҳои сиёсии нафақат дунявӣ, балки дар асоси

гуногунандешии чомеа барои ташаккул ва ифодаи иродаи қонунии халқ му-
соид гардонид (м.28).

Ин ҳуқуқро бо манфиатҳои сохтори устувори конститусионӣ ва ни-
гоҳдории вазъи давлати дунявӣ баробар намуда, конститутсия ташкилотҳои
диниरो аз давлат ҷудо намуда, ба иттиҳодияҳои ҷамъияти ва ҳизбҳои сиёси
даҳлат намудан ба қорҳои давлатиро манъ қард, он иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ
ва ҳизбҳои сиёсиеро ғайриқонунӣ ҳисоб намуд, ки низои наҷодпарастӣ, мил-
латгарой, ҳусумат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб мекунанд ва ё ба-
роӣ бо зӯри сарнагун қардани сохтори конститусионӣ ва ташкили гуруҳҳои
мусаллаҳ даъват менамоянд, инчунин ғайриқонунӣ ҳизбҳои сиёсии дигар
давлатҳоро, таъсиси ҳизбҳои ҳусусияти миллий ва диннидоштаро, инчунин ма-
блағгузориҳои ҳизбҳои сиёсӣ аз қониби давлатҳо ва созмонҳои хориҷӣ, шахсони
ҳуқуқӣ ва шахрвандони хориҷиро манъ намуд (м.8).

Сеюм. Мазмуну муҳтавои Конститутсияро маҷмӯи меъёрҳои конститу-
сионӣ, институтҳо ва принципҳои ҳуқуқи ташкил медиҳанд, ки онҳо муноси-
батҳои ҷамъиятиро танзим мекунанд, ва тартиб ва усулҳои идоракунии таш-
кили ҳокимияти давлатӣ, муносибати байниҳамдигарии он бо ҷамъият ва
гурӯҳҳои иҷтимоӣ ташкилкунандаи онро ба як низоми муайян меқароранд.
Аз ин ҷо масъалаи муайян намудани предмет ва ҳудудҳои танзими конститу-
сионӣ бармеояд, ки бо ин ё он амсилаи конститусионӣ – либералӣ, эстатикӣ
ва либералию эстатикӣ – салоҳияти идоракунии давлат, доираи даҳлати он
ба ҳаёти ҷамъият ва шахрвандон муайян қарда мешавад.

Бо ҳама гуна зебоии зоҳирии амсилаи либералӣ, ки барои он маҳдудияти
предмети танзими конститусионии ташкили ҳокимияти давлатӣ, маҳдудияти
ҳуқуқу озодиҳои шахрвандӣ ва сиёсӣ ҳос аст, вай аз бисёр ҷиҳат барои шаро-
итҳои муосири мамлакатҳои пешрафтаи дунё қуҳна мебошад.

Ба замми ин, вай барои мамлакатҳои мувофиқ нест, ки қар онҳо гузариш
ба ҷамъияти нав қар марҳилаи ибтидоӣ қарор қарда ва ба ин ё он қараҷа вақти
зиёде давлат даҳлати маҳдуди ҳудро ба доираи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маъна-
вии ҷамъият амалӣ менамояд, ки маҳсусан барои мамлакатҳои собиқи Шу-
равӣ ва мамлакатҳои мутараққӣ ҳос аст.

§ 6.2. Раванди гуфтушуниди байни тоҷикон ҳамчун воситаи ба даст овардани созиши сиёсӣ ва мутобиқати системаи ҳуқуқӣ ба воқеияти таърихан нави ҷамъиятию сиёсӣ

Ба раванди гуфтушуниди байни тоҷикон адабиёти зиёде илмӣ баҳшида
шудааст, ки қаро аз зарурияти муфассал тасвир намудани ин раванди мурак-
қаб ва қуру қароз озод менамояд. Ҳамзамон қар қатор қанбаҳои муҳими ин
раванд, ки таркиби ҳуқуқи онро мекушоянд, қанӯз қурура омӯхта нашудаанд.
Аз ин сабаб меҳоме ба масъалаҳои зерин диққат диҳем:

Идеи ба консенсус (созиш) байни ду гуруҳи ба ҳам омадан дар назария ва амалияи ҳуқуқӣ худ аз худ маълум аст. Ҳанӯз Арасту оғози созиши тартиботи дунёро асоснок намуда, қайд карда буд: «Давлат, ҳуқуқ, адолат – тарафҳои гуногуни сохти давлатӣ, чунин саъю кӯшише мебошад, ки табиат дар вучуди тамоми одамон онро бо пурраги қойгир намудааст»²⁴⁷.

Ихтилоф ва созиш – тавсифҳои муҳимтарини системаи меъёрҳои ҳуқуқ ва ҷаъолияти сохторҳои идоракунии давлат мебошанд.

Созиш, чӣ хеле ки маълум аст, ба ризоияти босуботи тарафҳое асос ёфтааст, ки ба ҳалли мусбии ихтилоф манфиатдор мебошанд ва он ҳалли мусбатро дар асоси ризоияти мавқеъҳо, созиш, ҳамкорӣ талаб мекунад²⁴⁸.

Тартиботи муайяни созиш ҳамчун воситаи инструменталии²⁴⁹ ҳалли ихтилофи байни субъектҳои ҳуқуқ сараввал дар меъёрҳои ҳуқуқӣ, аз ҷумла дар меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ инъикос ёфтааст, ки ҳолатҳои гунохро сабуқкунанда – иқдор ба гуноҳ, аз таҳти дил пушаймон шудан, ҷаъолона мусоидат намудан барои қушодани ҷиноят ва ғайраро пешбинӣ мекунанд (моддаи 61 Кодекси ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаи 61 Кодекси ҷиноятӣи Федератсияи Русия).

Дар мавриди мазкур имконияти сабуқ намудани иштироки худ барои қонунвайронкунанда маҷмӯи аз рӯйи самти ҳуқуқии худ ҳавасмандкуниро барои ҳамкорӣ *бо тафтишот ва суд*, ба маънои нисбатан васеъ – *бо давлат* ба вучуд меорад, чунки ҳам тафтишот ва ҳам суд дар ихтилофи байни ҷинояткор бо ҷамъият давлатро намоёндагӣ мекунанд.

Аз ин сабаб воситаи ҳуқуқӣ имкониятҳои умумии аз тарафи давлат қарордодашударо барои пурзӯр намудани омилҳои мусбати танзимкунанда ва ҳамзамон барои баргараф намудани монеаҳои (омилҳои манфӣ) ба тартиб андохтани робитаҳои иҷтимоӣ ба вучуд меорад.

Дар фасли пешин тавсифи асосии ихтилофи байни тоҷиконро муайян намуда, мо хусусияти ҷиноии (криминалии) онро ҷудо намудем, чунки идеяҳои дохилии идеологӣ, сиёсӣ, динӣ ифодаи комилан муайяни қомилҳуқуқи худро дар шакли ҷиноятҳои тривиалӣ (разилона) ва қонунвайронкунонии маъмурӣ ёфтанд.

Аз ин сабаб раванди гуфтушунид байни ҳокимияти давлатӣ ва муҳолифини тоҷик, бо ҳама гуногунрангии лаҳзаҳои инъикоскунандаи худ, ин технологияи сиёсии ҳалли ихтилофи сиёсӣ дар ниҳояти қор бояд бо технологияҳои ҳуқуқӣ мусаллаҳ бошад – ҳуҷҷатҳои муайяни таъбиқи ҳуқуқ ва

²⁴⁷Ниг.: Аристотель. Политика // Сочинения: в Т. 4. – М., 1984. – С.378-379.

²⁴⁸Ниг.: Основы конфликтологии / Под ред. В. Н. Кудрявцева. – М., 1997. – С.162-164.

²⁴⁹Ниг.: Сапун В.А. Инструментальная теория права в юридической науке // Современное государство и право. Вопросы теории и истории. Владивосток, 1992. – С.20; Малько А.В. Проблемы правовых средств // Проблемы теории государства и права: Учеб. / Под ред. М.Н. Марченко. – М., 1999. – С.321.

вазифаҳое, ки марҳилаҳои фосилавӣ ва марҳилаи интиҳои ихтилоф, ба даст овардани ҳадафҳо ва қонун намудани манфиатҳои мувофиқро ифода меку-
нанд²⁵⁰.

Агар технологияи сиёсии ба танзим даровардани ихтилофи байни тоҷикон, ки аз бисёр ҷиҳат ба таҷрибаи бисёрсолаи ҳалли чунин масъалаҳо аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид таъя мекунад, шубҳаеро ба вуҷуд наорад, пас технологияҳои ҳуқуқӣ масъалаҳои зиёдро, пеш аз ҳама хусусияти назари-
явӣ доштаро ба вуҷуд меорад.

Тоҷикистон таҷрибаи муайяни ҳамбастагии воситаҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии ҳалли ихтилофро андӯхтааст. Масалан, ихтилофи шадиди ҷамъиятию сиёсӣ дар Душанбе моҳҳои сентябр-октябри соли 1991 бо ба даст овардани ризои-
яи байни тарафҳои ихтилофнок ва аз тарафи Президиуми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул намудани қарор аз 6 октябри соли 1991 «Дар бо-
раи баъзе аз чораҳои, ки ба демократикунонии ҳаёти ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шудаанд» ҳалли худро ёфт.

Хангоме ки моҳҳои апрел-майи соли 1992 муқовимати қувваҳои ҷамъия-
тию сиёсӣ ба ҳадди бухронӣ расид, дар ин ҳолати ногувор барои сар назадани ҷанги байни ду майдон санадҳои чунин созишкунанда қабул карда шуданд:

Протоколи созиши байни намояндагони Шурои Олӣ, Ҳукумати Тоҷики-
стон ва Президиуми гирдиҳамоикунандагони майдони Шаҳидон дар Душанбе аз 22 апрели соли 1992,

Протоколи созиши байни Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Девони ва-
зирон ва ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳаракатҳои халқии Тоҷикистон аз 7 майи соли 1992,

Протокол дар бораи татбиқи созишнома аз тарафи сарвазир, раисони
ҳизбҳои сиёсӣ, ҳаракатҳои халқӣ, ки дар майдонҳо ҷамъ омада буданд ва ҷамоатҳои миллии Тоҷикистон²⁵¹ ва ғ.

Чунин ҳуҷжатҳои созишкунанда минбаъд дар Хоруғ ва Кӯрғонтеппа
байни ду тарафи бо ҳам зид қабул карда шуданд.

Дар ин ҷо аз тарафи хонандаи азиз саволи аввал пайдо мешавад:

Дар ин вобаста муташанниҷ мақоми ҳуқуқии «Президиуми дар майдон
гирдиҳамоикунандагон» чӣ гуна буд ва вобаста ба ин эътибори ҳуқуқии со-
зишномаҳои имзошуда чӣ тавр аст?

Ҷавоб маълум аст: «Президиуми гирдиҳамоикунандагон ҳеҷ гуна мақоми
ҳуқуқӣ надошт ва созишномаҳои имзонамудаи онҳо аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ
ҳеҷ гуна оқибатҳои ҳуқуқиро ба вуҷуд оварда наметавонистанд.

Айнан бо ҳамин мазмун, ба фикри мо, А. Имомов барҳақ роziи шуда қайд
менаомед, ки «пайдо шудани ҳуҷжатҳои созишкунанда хусусияти тасодуфӣ
надошт. Онҳо моҳиятан аз сабаби изҳори иродаи тарафҳои муҳолиф, ё ба он
сабаб сар мезананд, ки тавассути механизмҳои конституционӣ ҳуқуқӣ

²⁵⁰Ниг.: Алексеев С. Теория права. 2-е изд. – М., 1995. – С.327–328.

²⁵¹Народная газета, 9 окт. 1992.

мақомоти қонунии ҳокимияти давлатӣ ихтилофи пайдошударо ҳал карда наметавонанд»²⁵².

Аз ин сабаб, – идома медиҳад муаллиф, – «ҳуччатҳои созишкунанда – ин ҳуччатҳои «замони тира» бемасъулиятӣ ва беҳокимиятӣ мебошанд, ки он бо ихтилофҳои гуногуни раванди ҷамъиятию сиёсӣ тавлид шуда, мақсади онҳо ҳомӯш намудани авҷи шавқу рағбатҳои сиёсӣ мебошад ва барои ҷустуҷӯи ҳалли барои якдигар қобили қабул мусоидат мекунанд», пайдоиши онҳо бошад «маъноӣ муваққатан пур кардани фазои холии системаи миллии ҳуқуқиро дорад. Ҳуччатҳои созишкунанда сарчашмаи қабул намудани ҳуччатҳои ҳуқуқии он бандҳое мебошад, ки тарафҳо оиди он ба созиш омаданд»²⁵³. Ин ҷо ба ақидаи А. Имомов розӣ шудан лозим аст, чунки он кас дуруст қайд менамоянд, ки: «Ҳуччатҳои созишкунанда, моҳиятан ҳуччатҳои ифодакунандаи изҳори иродаи мардум мебошанд».

Бо вучуди ин, аксаран дар рафти низои байни тоҷикон ин ирода бар дӯши ҳокимияти қонунӣ бо роҳи зӯрӣ бор карда мешуд. Аз ин ҷо ҳадди ақал чунин ҳулоса баровардан мумкин аст:

– ҳуди механизми ташаққули ҳайати шахсии институтҳои ҳокимияти давлатӣ дар шароити давраи гузариш ва ноустувории сиёсӣ наметавонанд инъикоси мувофиқи манфиатҳои тамоми ҷамъиятро ифода намоянд, аз ин сабаб сиёсати аз тарафи сохторҳои давлатӣ гузаронидашаванда наметавонад ба таври баробар ба пешбиниҳои иҷтимоии тамоми (электорат) мардум мувофиқ бошад;

– пайдо шудани ҳуччатҳои «замони тира» дар бораи қафо мондани системаи ягонаи миллии ҳуқуқӣ аз болоравии рушди ҷамъиятию сиёсии ҷамъият дар бораи зоҳирӣ будани муқаррароти конституционӣ ҳуқуқӣ, нишондодҳои қонунҳо ва ҳуччатҳои зерқонунӣ шаҳодат дода, ҳамчун индикаторҳои «носозии ҳуқуқӣ»-и системаи танзими меъёрию ҳуқуқӣ баромад мекунанд ва барои нав кардани (модернизатсия) меъёри қонунгузорӣ, аз ҷумла Конститутсия заминаҳои сиёсӣ ҳуқуқӣ фароҳам меоранд;

– ҳукумати расмӣ дурандешии кофии сиёсӣ зоҳир намудааст, ки ба вазъи шубҳаовари ҳуқуқии нафақат «президиуми гирдиҳамоикунандагон», балки умуман ба Иттиҳоди Мухолифини Тоҷик чашм пӯшида, формулаҳои қадимаи ҳуқуқшиносони римию англосаксониро дар бораи ҷаҳонии илмӣ ва аз ҳуқуқи тантанакунанда авлотар медонанд;

– раванди гуфтушунид бо гуруҳҳои ғайриқонунӣ, вале воқеии мухолифин ба сулҳ оварда расонид ва барои «ба ҳалокат расидани адлия» роҳ надод, чунки созишномаҳои бадастомада пайдарҳам бо иштироки мақомоти

²⁵²Ниг.: Имомов А. Укрепление государственности и создание гражданского общества в Таджикистане. – Душанбе, 2003. – С. 242.

²⁵³Ниг.: Имомов А. Укрепление государственности и создание гражданского общества в Таджикистане. – Душанбе, 2003. – С. 242.

салоҳиятдори ҳокимияти давлатӣ қонунӣ гардониди шуда, эътибори ҳуқуқӣ пайдо мекарданд ва системаи ҳуқуқиро хеле таҳким мебахшиданд.

Вазъияти зикршуда он вазни сиёсӣ ва оқибатҳои ҳуқуқиро равшан месозад, ки созишномаҳои гуногуни байни ҳукумати расмӣ ва муҳолифин ба даст оварда буд. Онҳо воҳӯриҳои сершумори сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбари муҳолифин Абдулло Нурӣ, ҳамчунин воҳӯриҳои сершумори тарафҳои даргир ва миёнравони байналхалқиро дар Маскав, Алмаато, Техрон, Исломобод, Ашқобод дарҷ мекарданд, ки дар рафти гуфтушуниди онҳо созишномаҳо, протоколҳо, шартномаҳо ва механизми татбиқи иҷроиши онҳо таҳия мегардиданд.

Масалан, ба ин васила Созишномаи умумии барқарор намудани сулҳ ва ризоияти миллий дар Тоҷикистон ба даст оварда шуд, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттиҳоди муҳолифини тоҷик (ИМТ) 27-уми июни соли 1997 дар Маскав ба имзо расид, Комиссияи оштии миллий таъсис дода шуда, мақсади фаъолияти он, вазифа ва салоҳиятҳояш муайян карда шуданд²⁵⁴. Маҳз дар рафти гуфтушунид созишномаи байни тарафайн дар бораи ба ИМТ додани вазифаҳои ҳукуматӣ дар доираи квотаи 30%-и муқарраршуда, Протокол дар бораи ҳамдигарро бахшидан ва созишнома дар бораи авфи умум мувофиқа карда шуданд. Дар рафти воҳӯриҳои бисёртарафа созиш аз рӯйи чунин масъалаи тунду тез, ба мисли тағйир додани қонуни амалкунанда «Дар бораи хизбҳои сиёсӣ» ба даст оварда шуд.

Сухан оиди ворид намудани тағйир иловаҳо дар ин қонун сари он меравад, ки моддаи 14-уми қонуни соли 1990 «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятии РСС Тоҷикистон» таъсисдиҳӣ ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятиеро манъ карда буд, ки агар онҳо хусумати наҷодӣ, миллий, иҷтимоӣ ва диниро тарғиб мекунанд ё барои сарнагун кардани сохти конституционӣ, ташкил намудани гурӯҳҳои мусаллаҳ даъват мекунанд.

Ин меъёр дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ шомил карда шуда соли 1999-ум тағйиротҳо ворид гардид. Маҳз дар асоси ин меъёр соли 1993 фаъолияти Ҳизби демократӣ, Ҳизби наҳзати исломи Тоҷикистон, ҷамъиятҳои «Растохез» ва «Лаъли Бадахшон» манъ карда шуда буд.

Нозирони байналхалқӣ, Шурои доимии Иттифоқи Аврупо, САҲА, Вазорати қорҳои хориҷии Федератсияи Русия, Департаменти давлатии ИМА аз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват ба амал оварданд, ки ба хотири нигоҳ доштани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллий, ки бо ин муваффақияти дар он вақт ба даст омада ҳуқуқи ташаббуси қонунгузории худро барои ба тартиб андохтани қонунгузорӣ мувофиқи талаботи замон ба қор барад, ва дар доираи Созишнома ва меъёрҳои ҳуқуқи амал намоянд²⁵⁵.

²⁵⁴ Ниг.: Общее соглашение об установлении мира и национального Соглашения в Таджикистане (Что оно представляет собой). – Душанбе, 1997. – С. 56; Комиссия по национальному примирению (ее функции и полномочия). – Душанбе, 1998. – С. 6-10.

²⁵⁵ Ниг.: ИЛ МНООНТ, 1998. №19. – С.1.

Бо Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби намояндагони сохторҳои давлатӣ ва муҳолифин Комиссияи Оштии миллӣ бо мақсади созиши байни тарафҳо таъсис дода шуд, ки ба он «дар давоми 20 рӯз ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудани таклифҳои бо созиш асосёфта»²⁵⁶ супориш дода шуд. 3 июли соли 1997 ум, чаласаи якуми Комиссияи оштии милли баргузор гардид, ки дар он аз муҳокимаи ҷустуҷӯии ҳалли масъалаҳо оғоз гардид.

Гурӯҳи иртиботии давлатҳои кафил ва созмонҳои кумақрасон ба иҷрои Созишномаи умумӣ (Афғонистон, Эрон, Қазоқистон, Покистон, Русия, Туркманистон ва Ўзбекистон, инчунин Ташкилоти Кумитаи исломӣ, САҲА, МНООНТ), чунин саъю кӯшиши тарафҳоро писандида, онро «ҳамчун қадами нахустини баромадан аз бунбаст баҳо доданд»²⁵⁷.

Ҳалли созиш аз рӯйи моддаҳои 3 ва 4-и баҳснок оид ба ҳизбҳои сиёсӣ низ ба даст оварда шуд. Дар моддаи тағйирдодашудаи 3 («Созмон додани ҳизбҳои сиёсӣ») дарҷ шудааст: «Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фақат ҳизбҳои ҷумҳуриявии сиёсӣ созмон дода шуда метавонанд. Ҳизбҳои сиёсӣ аз ҷониби шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон озодона, бе ҳеҷ гуна иҷозат, дар анҷумани муассисон созмон дода мешаванд, ки дар он ойиннома қабул карда шуда, мақомоти роҳбарикунандаи ҳизб ташкил карда мешавад.

Барои бақайдгирии давлатӣ ҳизбҳои сиёсӣ рӯйхати на камтар аз ҳазор шаҳрванд-тарафдоронро пешниҳод мекунанд, ки сокинони аксарияти шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.

Дар давоми се моҳи баъди бақайдгирии давлатӣ ҳар як ҳизби сиёсӣ бояд дар аксарияти вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ташкилотҳои ибтидоии худро дошта бошад. Дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти ҳизбҳои сиёсии дигар давлатҳо, инчунин таъсиси чунин шӯъбаҳои онҳо манъ карда мешавад»²⁵⁸. Таҳрири нави моддаи 4 конун, таъсис ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсиеро манъ намуд, ки мақсад ва фаъолияти онҳо ба сарнагун кардани сохти конституционӣ ва ташкил намудани гурӯҳҳои мусаллаҳ, тарғиби маҳалгарой, хусумати миллӣ, наҷодӣ ва динӣ равона карда шуда буд. Ҳизбҳои сиёсӣ ва аъзои он дар фаъолияти сиёсии худ наметавонанд ташкилотҳои диниро истифода баранд. Таъсис ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мактабҳои миёна ва олӣ манъ карда шудааст.

Протоколу созишномаҳои дар рафти гуфтушуниди байни тоҷикон ба имзо расидаро баррасӣ намуда, ба ду лаҳза диққат додан лозим аст, ки он ҳам барои ба даст овардани сулҳу ризоияти миллӣ, ҳам барои эъмори фазои иҷтимоӣ ва ҳуқуқии ҷумҳурӣ аҳамияти калон доранд.

²⁵⁶Ниг.: ИЛ МНООНТ, 1998. №19. – С.3.

²⁵⁷Ниг.: ИЛ МНООНТ, 1998. №19. – С. 3.

²⁵⁸Ахбори Маджлиси Оли РТ, 1998. №22. – С. 300.

Аввалан, ин қарор дар бораи ҳамоиши қувваҳои мусаллаҳи муҳолифин буд, ки 8-уми март соли 1997 дар Маскав Протокол оид ба масъалаҳои ҳарбӣ ба имзо расид, ки қисми таркибии Созишномаи умумӣ²⁵⁹ мувофиқи ҳуҷҷатҳои қаблан таҳияшуда (Протокол дар бораи принципҳои асосноки барқарор намудани сулҳу ризоияти миллии Тоҷикистон аз 17 августи соли 1995, Низомномаи Комиссияи оштии миллӣ аз 21 феввали соли 1997) гардид. Протокол ҳамоиши ҳалӣ силоҳ ва барҳам додани қисмҳои ҳарбии ИМТ, инчунин азнавсозии сохторҳои қудратии Ҷумҳурии Тоҷикистонро пешбинӣ намуд.

Муқаррароти Протоколи мазкур аз тарафи зеркомиссияи Комиссияи оштии миллӣ (КОМ) оид ба масъалаҳои ҳарбӣ, инчунин Комиссияи муштараки аттестатсионии марказӣ, ки аз шумораи баробари намоёндагони ҳарду тараф иборат буд, амалӣ карда мешуд.

Дар натиҷаи фаъолияти комиссия ва татбиқ намудани созишҳои бадастомада аллакай то охири моҳи декабри соли 1997 50 нафар ҷанговари аввалин аз 460 нафар ҷанговарони баталони ИМТ ба ҳайати Вазорати муҳофизати Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил карда шуданд. Дар доираи Протокол оид ба масъалаҳои ҳарбӣ баргардонидани ҷангиёни ИМТ аз Афғонистони Шимолӣ ба Тоҷикистон баррасӣ гардид.

Дар Тоҷикистон 24 апрели соли 1998 ба таври умумӣ 4184 ҷанговар, 1562 воҳид силоҳи наваҳои гуногун ба қайд гирифта шуд²⁶⁰. Ҷанговарони такроран муттаҳид кардашуда баъди тафтиш ва муоинаи тиббӣ ба қисмҳои муваққатии дар Вазорати муҳофиза, Вазорати қорҳои дохилӣ, КДХСД (Қумитаи давлатии ҳифзи сарҳади давлатӣ), ВХФ таъкилшуда дохил шуда, барои садоқат ба ҳалқу ватан ва ба президент савганд ёд намуданд.

Ба ин васила тадриҷан шомил шудани қувваҳои ҳарбии муҳолифин ба амал омада, сохторҳои ҳарбӣ ва ҳарбикарда таҳким ёфт, ҷанговарони собиқӣ иттиҳоди муҳолифини тоҷик барои ҳудро ҳамчун шаҳрвандони риоякунандаи қонунҳои Тоҷикистони соҳибистиклол эҳсос намудан имконият пайдо карданд. Масъалаи аввалидараҷа ва ниҳоят муҳим ин, масъалаи бозгардонидани гурезаҳо буд, ки Сарвари давлат аз рӯзи аввали интиҳоб шуданашон ба ҳайси Раиси Шурои Оли гуфта буданд, ки «То охирин гурезаро ба Ватан барнагардонан ман ҳудамро ором ҳис намекунам».

Дар байни зиёда аз 30 протокол, низомнома, изҳороти яқоя, санадҳо, қарору созишномаҳои байни ҳукумат ва ИМТ дар солҳои гуногун басташуда масъалаи тақдирӣ муҳоҷирони иҷборӣ ва гурезаҳо мавқеи муҳим дошт ва дар мадди аввал меистод; бе ҳалли баргардонидани онҳо ба вучуд овардани фазои сулҳу ризоият номумкин буд. Барои ҳалли ин масъалаи басо мушкили тақдирсоз дар қатори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Комиссияи оштии миллӣ,

²⁵⁹ Ниг.: Общее соглашение об установлении мира и национального Соглашения в Таджикистане. – Душанбе, 1997. – С.15.

²⁶⁰ Ниг.: Саймудинов Ш. Национальное примирение в Таджикистане и его современное значение. – Душанбе, 2003. – С.79.

дигар ташкилотҳои ҷумҳуриявӣ, Раёсати комиссариати олии СММ оид ба масъалаи гурезаҳо (РКОСММГ) машғул буд. Вай барои баргардонидан ва таъминоти модии гурезаҳо корҳои бениҳоят бузургеро ба анҷом расонид²⁶¹. 15-уми майи соли 1997-ум, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қароре қабул намуд, ки он бо мақсади ҳарчи тезтар баргардонидани гурезаҳои дар натиҷаи муқовимати ҳарбии соли 1992-ум, ватанашонро таркнамуда равона карда шуда буд.

Барқарор намудани фаъолияти Комиссияи муштарак оид ба масъалаҳои гурезаҳо ва муҳоҷирони иҷборӣ мувофиқи мақсад шуморида шуд. Аз ин сабаб ба Вазорати меҳнат ва шуғли аҳолии Тоҷикистон якҷоя бо намоядагони ИМТ бо кумаки УВКБ (РКОСММГ) таҳия намудани низомнома дар бораи ин комиссия супориш дода шуд ва дар ин бора қарор қабул карда шуд.

Дар қарор қарорат дода мешуд, ки ба ҳар як оилаи ба Ватан баргаштаи гуреза, инчунин муҳоҷирони иҷборӣ қарзи бефоиз (100 000 рубли тоҷикӣ) то 20 сол бо пардохти минбаъдаи онҳо дода мешавад²⁶². Баъди барқарор намудани фаъолияти РКОСММГ раванди баргаштани гурезаҳо хусусияти оммавӣ гирифт²⁶³. То 10 октябри соли 1997 аз ЦИА 6637 нафар ба Ватан баргаштанд, дар шимолӣ авлати Ислонии Афғонистон то 7000 нафар гурезаи тоҷик боқӣ монда буд²⁶⁴. Дар қаламрави Қирғизистон мувофиқи маълумотҳои расмӣ 17 000 гурезаи тоҷик, аз рӯйи маълумотҳои ғайрирасмӣ қариб 40 000 нафар ба қайд гирифта шуда буд²⁶⁵. Дар моҳи июни соли 1998 таҳти сарпарастии РКОСММГ ва МОМ баргардонидани гурезаҳои тоҷик аз Қирғизистон оғоз гардид.

²⁶¹Дар соли 1993 барои ҳалли мушкилоти фирориён ба Тоҷикистон 9 075 354 долл., ҷудо карда шуд, аз ҷумла: ИМА – 4 554 000 долл., ИА – 568 162 долл., Британияи Кабир – 579 806 долл., Норвегия – 273 973 долл., Канада – 309 000 долл., Олмон – 303 030 долл., Дания – 909 823 долл., Швейтсария – 150 376 долл., Люксембург – 88 496 долл., Шветсия – 647 668 долл., Чопон – 1 млн долл. Дар соли 1994 барои таъмир ва таҷдиди хонаҳои валангор аз ҳисоби ИДМ 8 465 354 доллари амрикоӣ ворид шуд: Информационный бюллетень МИД Республики Таджикистан. – Душанбе, 1997. №29. – С. 8. Зауров С.О процессе репатриации таджикских беженцев и вынужденных переселенцев из ИГА и СНГ // Миротворческий процесс в Таджикистане: консолидация и гарантирование миротворческого процесса: Материалы V Междунар. науч.-практ. конф. – Душанбе, 1999. – С. 79. Тоҷикистон. 1997, 24 окт. Информационный бюллетень МИД Республики Таджикистан. – Душанбе, №9

²⁶²Ниг.: Информационный бюллетень МИД Республики Таджикистан. – Душанбе, 1997. №29. – С. 8.

²⁶³Ниг.: Зауров С.О процессе репатриации таджикских беженцев и вынужденных переселенцев из ИГА и СНГ // Миротворческий процесс в Таджикистане: консолидация и гарантирование миротворческого процесса: Материалы V Междунар. науч.-практ. конф. – Душанбе, 1999. – С. 79.

²⁶⁴Тоҷикистон, 24 окт. 1997.

²⁶⁵Информационный бюллетень МИД Республики Таджикистан. – Душанбе, 1997. №29. – С. 38.

Ба Тоҷикистон миёнаҳои соли 1999 зиёда аз 51 000 нафар гуреза аз Афғонистон, қариб 14 000 гуреза ба манзилҳои собиқӣ зисти худ аз Федератсияи Русия, Туркменистон, Қирғизистон, Ўзбекистон ва Қазоқистон баргаштанд. Аз шумораи умумии гурезаҳо (697 653) 690 500 нафар ба Ватан баргаштанд²⁶⁶.

Ҳамаи ин рақамҳо аз иродаи қавӣ ва мустаҳками Сарвари давлат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ– Пешвои Миллат, Эмомалӣ Раҳмон амалӣ мегаштанд, ки ин маҳорати нафақат бо муҳолифин гуфтушунид кардан, балки аз ҳал намудани масъалаҳои шадиди иҷтимоӣ, иқтисодӣ, ва бехатарии амнияти давлат шаҳодат медиҳанд, ки бе ин ҷонбозиҳо, ба даст овардани сулҳ ва ризоияти миллии Тоҷикистон даргумон буд.

§ 6.3 Саҳми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон – дар сохтмони давлатдорӣ навини тоҷикон

Агар гӯем, ки тӯли давлатдорӣ Эмомалӣ Раҳмон тамоми аҳдофи созидааш дар заминаи нияти неқ ва азми ҳифзи ҳукуку озодиҳои халқи азизамон, бехатарӣ ва амнияти афкори ҷомеа ва азнавсозии идоракунии давлати навини Тоҷикистони соҳибистиклол татбиқи худро ёфтанд, муболиға нахоҳад буд. Бисту чор сол пеш, 16 ноябри соли 1992 дар толори Қасри Арбоб дар наздикии шаҳри Хучанд Иҷлосияи таърихӣ XVI-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, ки Тоҷикистони соҳибистиклолро аз вартаи ҳалокат ва нобудӣ наҷот дод.

Воқеан, он замон, яъне аз моҳи сентябри соли 1992 кишварамонро бӯҳрони шадиди сиёсӣ иқтисодӣ ва иҷтимоӣ фаро гирифта буд, ки метавонист Тоҷикистонро нобуд кунад.

Дар аввалҳои моҳи сентябри соли 1992 вазъияти вазнини сиёсӣ ба дараҷае расид, ки Президенти Тоҷикистон дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе аз ҷониби нерӯҳои мусаллаҳи муҳолиф ба муҳосира гирифта шуда, ба истеъфо маҷбур карда шуд.

Дар моҳи октябри ҳамон сол Ҳукумати ҷумҳурӣ ба сабаби авҷ гирифтани муборизаҳои низомӣ байни нерӯҳои мухталифи сиёсӣ фалаҷ гардида, ба истеъфо рафт. Пойтахти ҷумҳурӣ–шаҳри Душанбе ба саҳнаи даргириҳои мусаллаҳона ва ҷанги бародаркуш мубаддал шуд ва Тоҷикистонро фалокати аз байн рафтани таҳдид мекард.

Дар ҷунин вазъӣ хеле хатарнок ва мудҳиш баргузор кардани Иҷлосияи XVI-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо роҳи наҷоти Ватан буд. Ба сабаби набудани одитарин шароити амниятӣ дар ш. Душанбе Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул кард, ки Иҷлосияи XVI-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хучанд баргузор шавад.

²⁶⁶ Ниг.: Зауров С. О процессе репатриации таджикских беженцев. – Душанбе: «Ирфон», 2011. – С. 79. (296 с).

Дар ин Иҷлосия аз 197 вакил 186 нафарашон ба роҳбарияти нави Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сардорӣ шаҳси ҳасуру ватанпараст Эмомалӣ Раҳмон раӣи мусбат дода, сарнавишти ояндаи мамлакатро ба мақсади таъмини сулҳу салоҳ, ободии кишвар ва беҳбудии зиндагии мардум муайян намурад.

Роҳбарияти нави Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон кори худро дар ин Иҷлосия аз ворид кардани муҳимтарин ва заруртарин тағйирот ба Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи афви умумӣ» ва «Дар бораи гурезаҳо» шурӯ намуд, ки дар он замон масъалаҳои доғи рӯз буданд. Дар ин Иҷлосия ҳамчунин қумандонҳои гурӯҳҳои мухталифи даргир савганд ёд карданд, ки ба даргириҳо хотима медиҳанд, сулҳу суботро дар Ватан таъмин менамоянд ва бо ҳам оштии абадӣ мекунад.

Бояд қайд кард, ки Иҷлосияи таърихии XVI-уми Шурои Олии ҚТ дар раванди таъмини сулҳу субот, ризоияти саросарии ҷомеа, ваҳдату ягонагӣ, вусъати худогоҳиву худшиносӣ, ифтихору ҳувияти миллӣ, ватандӯстии меҳанпарастӣ ва ба муттаҳидӣ даъват кардани халқи тоҷик нақши муассир дошт, ки дар ҳамин замина минбаъд ташаккули андешаи созанда ва муосири миллии мо тадриҷан шурӯ гардид.

Ҳадафи асосӣ аз ин иқдомот амалан тахти як парчам ва рамзҳои давлати мустақил гирд овардану минбаъд муттаҳид сохтани нерӯҳои гуногуни сиёсӣ, гурӯҳҳои силоҳбадаст ва тамоми мардуми ошӯфтаву парешонгаштаи Тоҷикистон буд. Зеро дар он айём қисми зиёди одамоне, ки огоҳона ё ғайриогоҳона ба сиёсат гароида буданд, пойбанди талошҳои афзалият додан ба манфиатҳои маҳдуди маҳаллӣ буданд.

Дар чунин шароит қабули рамзҳои давлатӣ – Нишон ва Парчами миллӣ ва дар айнаи замон муайян кардани самтҳои минбаъдаи пешрафти кишвар ба сӯйи ҷомеае, ки ҷавобгӯии манфиатҳои тамоми мардум ва мубоқи ба меёрҳои ҷомеаи муосир ва мутамаддин бошад, аз ҷумлаи масъалаҳои умдатарини кори Иҷлосия буд.

Баъд аз анҷоми Иҷлосияи таърихии XVI-уми Шурои Олӣ Раиси навинтиҳобшудаи Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми қувва ва иродаи имконияти хешро барои таъмини сулҳ, баргардондани муҳочирон ба Ватан ва шурӯи музокирот бо мухолифони собиқ равона намуд. Иҷлосияи XVI-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳияти таърихӣ дошта, бобати ҳалли маҷмуи проблемаҳои ҷомеаи оташгирифта ва роҳҳои усулҳои ба эътидол овардани вазъияти мамлакат 74 санади ҳуқуқӣ, аз ҷумла 15 қонун, 52 қарор, 6 фармон, 1 изҳорот қабул намуд, ки аз як тараф, салоҳияту ваколати онро собит менамуданд, аз дигар тараф он санадҳо барои солҳои баъдии мардуми кишвари дорои собиқаи бузурги таърихӣ чун як барномаи мукамал ҳисоб меёфтанд. Зеро дар партави қарорҳои Иҷлосияи маъмур ва таъба ба соҳибистиқлолии давлатӣ рушди имрӯзу фардои кишвар ба чунин дастури ҷиддан таҳиягардида эҳтиёҷ дошт.

Рохбарияти нави Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз ҷамъбасти Иҷлосия ба шаҳри Душанбе омад, ки дар он ҷо ҳатто нони хӯрдан пайдо кардан мушкил буд.

Лекин ба ин мушкилоти рӯзгор нигоҳ накарда, пеш аз ҳама, бо барномаи муҳими сиёсӣ ба халқи шарифи кишвар мурочиат намуданд, ки бояд ҳарчи зудтар дар тамоми ғӯшаву канори Тоҷикистон ҳокимият ва мақомоти идоракунии барқарор гардад, ғурезаҳо ба шаҳру деҳот ва манзили худ баргардонида шуда, бо сару либос, хӯрокворӣ таъмин шаванд. Фаъолияти мунтазами корхонаҳову муассиса ва хоҷагиҳо ба роҳ монда шуда, Артиши миллӣ таъсис дода шавад ва амнияти давлатӣ таъмин гардад.

Раёсати Шурои Олӣ ва Шурои вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти таъмини амнияти мардум, беҳбуд бахшидан ба сатҳи зиндагии аҳолии кишвар ва аз вартаи мушкилоти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ берун овардани халқ як силсила қарору фармонҳо қабул кард.

Бештари ин қарору фармонҳо барои ҳаллу фасли масъалаҳои доғи рӯз, ба монанди афви умумӣ, ҳалли силоҳ, мубориза ба муқобили ҷинояткорӣ, таъмини мардум бо хӯрокворӣ, зиёд намудани маош, мустаҳкам кардани муносибатҳои байналмилалӣ равона шуда буданд.

Барои ба эътидоли комил овардани вазъияти дохилии кишвар роҳбарияти Тоҷикистон кӯшиш намуд, ки мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идорӣ, низомии судӣ ва мақомоти ҳифзи тартиботу қонунро ҳамаҷониба мустаҳкам намоянд.

Таҳлили татбиқи аснод ва маромномаҳои Иҷлосияи таърихии XVI-уми Шурои Олии ҚТ дар зиндагии иҷтимоӣ ва сиёсии кишварамон ва натиҷаҳои таърихии он то ба имрӯз моро ба хулосаҳои зерин овард:

1. Яке аз вазифаҳои асосие, ки дар Иҷлосияи таърихии XVI-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардида буд, ба Ватан баргардонидани ғурезаҳои иҷборӣ ва таъмини сулҳу субот дар кишвар буд.

Дар натиҷа дар давраи солҳои 1993-2000 ҳамагӣ ба ҷойҳои доимии зисти худ дар саросари мамлакат 950 599 нафар бозгардонида шуданд, ки аз ҷумлаи онҳо аз кишварҳои Иттиҳодияи Давлатҳои Мустақил – 201 601 нафар, Афғонистон – 51 345 нафар, аз ноҳияҳои гуногуни Ҷумҳурии Тоҷикистон – 697 653 нафар буданд.

2. Вазифаи муҳими дигар – ин таъмини сулҳу субот, ризоияти саросарии ҷомеа, ваҳдату ягонагӣ буд. Дар натиҷаи музокироти тӯлонии байни тоҷикон, ки аз 5 апрели соли 1994 то 27 июни соли 1997 дар кишварҳои Афғонистон, Покистон, Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон, Русия, Туркменистон идома ёфт, муяссар шуд, ки дар 9 даври музокирот ва 6 мулоқоти сарон 40 санади барои миллат муҳим ба имзо расонида шавад, ки бузургтаринаш «Созишномаи умумӣ дар бораи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон» буд.

3. Дар Иҷлосия фаъолияти қонунгузории давраи навини Тоҷикистони соҳибистиклол баррасӣ ва тасдиқ гардид. Дар натиҷа Сарқонун (Конститутсия)-и нави мамлакат 6 ноябри соли 1994 қабул гардид. Қабули Конститутсия,

интихоби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, вакилони халқ ба Маҷлиси Олӣ ва маҷлисҳои маҳаллӣ дар асоси Сарқонуни нав ва тасдиқу таъйини ҳамаи сохторҳои давлатӣ моро ба сӯйи таҳкими ҳокимият ва сохтмони ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ дар мамлакат ҳидоят намуданд.

4. Иҷлосияи таърихӣ масъалаи бозсозии аввалиндараҷаи Ватан ва пешбурди рушди иқтисодиро ҳамчун вазифаи асосӣ нишон дод. Дар натиҷа баъд аз барқарории сулҳу субот бозсозии Ватан шурӯъ шуд. Дар ин давра иншооте, ба монанди сохтмони роҳи оҳани Қургонтеппа-Қўлоб, роҳи мошингарди Қўлоб-Хоруғ-Кулма-Қароқурум, нақби ағбаи Анзоб, сохтмони неругоҳи барқии обии Сангтӯда, азнавсозии фурудгоҳҳои шаҳрҳои Душанбе, Хучанд, таъмиру азнавсозии роҳу пулҳои харобшуда дар водихи Рашту Вахш ва садҳо иншооти дигар амалӣ гаштанд.

5. Иҷлосияи XVI масъалаи гузаштан ба иқтисоди бозорӣ ва рушду нумӯи иқтисоди Тоҷикистонро заруртарин масъала ҳисобида, иҷрои онро тақозои замон номид.

6. Иҷлосияи XVI заминаи таҳкими робитаҳои бисёрҷонибаро бо тамоми кишварҳои ҷаҳон ва созмонҳои муътабари ҷаҳонӣ гузошт. Дар натиҷа, фаъолияти пешбаранда, пешбинишаванда, мутавозин ва ташаббускоронаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муносибат бо давлатҳои дигар имкон дод, ки обрӯ ва эътибори он дар ҷомеаи ҷаҳонӣ тайи беш аз сӣ соли охир ба маротиб биафзояд.

Баъд аз анҷоми Иҷлосияи XVI Раиси нави Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон тамоми қувва ва иродаю имконияти ҳешро барои таъмини сулҳ, баргардондани гурезагони иҷборӣ ба Ватан ва шурӯи музокирот бо муҳолифони собиқ равона намуд.

Бегонагоне, ки ин ҷангро ба сари миллат таҳмил карданд, маҳз таназзулу нобудии давлатдорӣ тоҷиконро меҳостанд. Аммо ҷонбозиҳои Сарвари бонангу номуси ватан, фарзанди фарзонаи миллати тоҷик, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон тирӣ онҳоро ба ҳок зад.

Бояд халқи тоҷик ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунад, ки он замон баъзе аз кишварҳои дуру наздик намеҳостанд дар Тоҷикистон сулҳу оромӣ бошад ва бо ҳар роҳ ба раванди сулҳу субот ҳалал мерасонданд.

Тавре ки маълум аст, аз нахустин қадамҳои истиқлолият доираҳои муайяни бадҳоқ бо истифода аз таҷрибаи даврони гузашта ва усулҳои озмудаи худ, бо роҳи барангехтани низоъҳои дохилӣ ва бозиҳои сиёсӣ давлати ҷавони Тоҷикистонро дучори ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ гардонданд. Дар натиҷаи ин ҷанги бемаънии бародаркуш беш аз сад ҳазор шаҳрвандони мо кушта шуданд, қариб як миллион нафар иҷборан хонаву дари худро тарк карда, ба кишварҳои ҳамсоя фирор намуданд.

Мувофиқи ҳисобҳо ҷанги таҳмилӣ ба иқтисодиёти мамлакат дар маҷмӯъ беш аз 10 миллиард доллари амрикоӣ зиёни моддӣ расонид, ки он замон 105 маротиба аз буҷаи соли 1995-и Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд буд.

Зиёда аз 30 ҳазор хонаи истиқоматӣ сӯзонда, садҳо биноҳою иншоот, корхонаю фабрикаҳо, муассисаҳои тиббӣ, мактабҳо ва идораҳои давлатӣ харобу валангор гардиданд.

Зарари маънавии ҷанг ҳадду ҳисоб надорад, зеро бар асари он даҳҳо ҳазор модарон аз фарзандонашон, даҳҳо ҳазор занон аз шавҳаронашон маҳрум гардида, зиёда аз 55 ҳазор кӯдак ҷетим монд. Доираҳои сиёсии ҳориҷӣ ва шарикони дохилии онҳо нақшаи қисмат намудани Тоҷикистонро тарҳрезӣ намуда, бо ҳамин роҳ аз байн бурдани давлати тоҷиконро ба нақша гирифта буданд.

Сулҳи тоҷикон на танҳо давлату миллатро наҷот дод, балки дар дилу дидаи пиру ҷавони тоҷик умед ба ояндаи нек, хушбахтӣ, саодат ва ваҳдати ногусастаниро зинда намуд. Расидан ба сулҳ кори басо душвор ва ниҳоят мураккаб буд.

Асосгузори Сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон низ замоне ба сари қудрат омад, ки Тоҷикистон ба ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ гирифта буд ва кишвари моро ҳафти нобудӣ таҳдид мекард, мардум ба парокандагиву гуруснагиву нодорӣ ва ҷангу ҷидол рӯ ба рӯ омада буд. Дар ин вазъи нобасомон табиист, ки роҳбари ботамкин ва оқилу сертаҷрибае лозим буд, ки пеши роҳи гурӯҳҳои муҳолифинро, ки якпорчагии давлат ва миллат ба онҳо заррае арзиш надошт, гирад ва ин зарурат интиҳоби Раиси Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро ба ташкили қувваҳои мусаллаҳ водор сохт, зеро Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон ҳамчун сохтори алоҳида тамоман ғайолият намекард, аксарияти кормандони мақомоти қарорӣ дохилӣ ва Кумитаи давлатии амнияти миллӣ бетарафиро ихтиёр намуда буданд. Дар ҳолати ногувори тақдирсоз ба мисли Эмомалӣ Раҳмон роҳбари хирадманду тавоно ва ташкилотчи забардасте лозим буд, ки ҷангҳои хонаводагиро барҳам занад, дар мамлакат фазои осоиштаи сиёсӣ ба вуҷуд орад, дар байни аҳли ҷомеа сулҳу суботро барқарор созад ва халқро дар атрофи давлати навбунёд муттаҳид намуда, Ватани азизро ободу осуда намояд.

Метавон таъкид кард, ки яке аз шоҳҳои асосии давлатдорӣ тоҷикон, сохторҳои низомӣ ва қудратӣ ба шумор мераванд. Тоҷикистон ягона кишваре дар қаламрави Иттиҳоди Шӯравӣ буд, ки ҳеҷ меросе аз артиши он давлати абарқудрат насибаш нашуд. Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки таъсиси Артиши миллӣ дар Тоҷикистон бо ташаббуси Эмомалӣ Раҳмон дар як ҷойи ҳолӣ аз сифр шурӯъ шуд ва дар як мудати кӯтоҳ (23 феввали соли 1993) Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфт.

Ҷанги бемаънии бародаркуше, ки дар Тоҷикистон бо «ғайолият»-и ифротгароӣ дохилӣ ва даҳлати нерӯҳои иртиқоии ҳориҷӣ ба вуқӯъ пайваст, ба ҷуз талафоти андӯховари ҷонӣ ва молӣ ба кишвари азияткашидаи мо дигар чизеро ба бор наовард. Хисороти моддиро бо заҳмати афзунӣ

чандинсола барқарор кардан имконпазир бошад ҳам, дарду доғи бохтҳои ҷонӣ ҳаргиз аз ёди миллат фаромӯш намешавад.

Мо дар саҳифаҳои гузашта борҳо иброи ақида намуда будем, ки оғози солҳои навадуми асри гузашта барои тоҷику тоҷикистониён солҳои басо ташвишвар ва пурхатар буданд, ки фитнаву дасисаи нерӯҳои бадҳоқи хориҷӣ авзои сиёсӣ ву якпорчагии мамлакатро рӯз то рӯз вазнин мегардониданд, аксаран ба қавли Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «...онҳо қайҳо тақдири Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳал карда буданд. Яъне, ин давлат бояд пароканда ва миллат ба нестӣ мерасид». Таърихи ин ё он халқ дар сурате метавонад барои соҳибонаш арзиш дошта бошад, ки наслҳои минбаъдаи он аз ин таърих ёдовар бошанд ва бояд сабақе бигиранд. Миллате, ки аз гузаштаи хеш сабақи лозимӣ мегирад, бе шакку шубҳа роҳи ояндаи худро бидуни саҳву хато муайян хоҳад кард.

Пайдост, ки Асосгузори Сулҳу Ваҳдати миллӣ Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон, ки саропо ҳамчун роҳбар, роҳнамо ва ҳамради ӯ бо рушду нумуи Тоҷикистон ва чун пешво ва падари халқи тоҷик дар дилу дидаи мардум ҷо гирифт. Аз ин рӯ, халқи ба ору номуси Тоҷикистон ўро Пешвои миллат эътироф намуданд. Ёдрас менамоям, ки оғоз ва бунёди давлатдории Тоҷикистон бо сарвари муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба давраи мураккабу душвори гузариши кишвар аз як сохти қарахтӣ ҷотсиалистӣ ба сохти дигари давлатдорӣ рост омада буд.

Бо шарофати ҷаҳду талошҳои ин фарзанди фарзонаи миллати тоҷик Эмомалӣ Раҳмон дар як муддати кӯтоҳи таърихӣ сулҳу оромӣ дар саросари кишвар таъмин гардида, барои зиндагии орому осоишта ва ғайолияти соҳандаи сокинони мамлакат шароити мусоид фароҳам омад.

Ҳамагон бояд дарк намоям, ки ҳаракат ба сӯи Ваҳдати миллӣ ҳамчун ҳадафи асосии сиёсати пешгирифта ва шиори зиндагӣ барои Эмомалӣ Раҳмон бесабаб набуд. Агар чунин тасмим гирифта намешуд, бадбинӣву таҳдид ва душманҷӯйӣву сангаргирӣ бештар доман паҳн мекард.

Қобили зикр аст, ки дар як давраи бениҳоят душвору хатарнок дарёфт намудани намудани роҳҳои оғози ғуфтушунид бо муҳолифини тоҷик, ин шӯҷоату ҷавонмардӣ ва соҳиби дили гарму қалби бузург доштани Эмомалӣ Раҳмонро аллақай нишон дод, ва ватандӯстиаш боиси он гардид, ки ӯ ҷони худро дар хатар монда, барои таъмини якпорчагии миллату давлати худ ва сохтмони эъмори сулҳ дар Тоҷикистон ба давлати ба мо дусту ҳамзабон, Афғонистон, ки солҳои тулони дар ҳолати ҷанги дохилӣ қаро дошт, ба он ҷо сафарҳои пурхатар намуда ғуфтушуниди байни тоҷиконро оғоз намуд ва сулҳу ваҳдатро дар кишвари азияткашидаи мо барқарор кард.

Музокироти тӯлонӣ, ки аз 5 апрели соли 1994 то 27 июни соли 1997-ум, ки дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон оғоз гардида давом кард, ба монанди: Афғонистон, Покистон, Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон, Русия, Туркменистон, барои амалӣ намудани марому мақсадҳои сулҳфарона нӯх

даври музокирот ва шаш мулоқот бо Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон шуда гузашт, ки ҳамаи онҳо натиҷаҳои мусбӣ ва тақдирсозро барои мардуми тоҷик, ки аз ҳар ду ҷониб интизор буданд, ба миён овард. Дар ин давраи басо мушқил бо ташаббуси Эмомали Раҳмон 21 маротиба музокироти баини гуруҳҳои ҳукумати ва муҳолифин анҷом дода шуд, ки дар натиҷа 40 санади таърихӣ ба имзо расид, ки ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ эътироф доштанд ва онҳо баҳрии яқпорчагии миллати тоҷик ва нарасонидани зарари ҷонӣ, чун обу ҳаво зарур буданд.

Дар ин ҷараёни дуру дарози гуфтушунидҳо аъзоёни гурӯҳи муҳолифини тоҷик ба хубӣ фаҳмиданд, ки ҷанги таҳмилӣ дар ватани маҳбубамон бояд ғавран қатъ гардад, чунки ин даргирии бародаркуш миллати тоҷикро метавонист аз байн барад ва ба давлатдорӣ тоҷикон хотима бахшад.

Ин музокирот ва гуфтушунидҳоро, ки махсусан бо ташаббус ва аз тарафи сарвари давлат оғоз гардиданд ба таври мухтасар ба хонандаи азиз ошно менамоем, ки онҳо дар саҳифаи таърихи халқи тоҷик бо ҳарфҳои заррин навишта хоҳанд шуд.

Яке аз саҳифаҳои бениҳоят душвору хатарнок барои сарвари давлатамон Эмомали Раҳмон ва сарнавиштсозу тақдирсоз барои мардуми тоҷик, ин аввалин гуфтушунидҳо 17-19 майи соли 1995 буд, ки дар ин сол оғози музокироти сатҳи олӣ дар шаҳри Кобул байни Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбари муҳолифини тоҷик Сайид Абдуллоҳи Нурӣ баргузор гардид.

Пеш аз сафар ба Афғонистон дар моҳи апрели соли 1995-м Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар суҳбат бо хабаргузори «Интерфакс» дар бораи ҳадафҳои вохуриашон чунин иброз карда буданд: «Ҳангоми вохӯрӣ бо роҳбари муҳолифин ман пеш аз ҳама мавзӯҳои баррасӣ хоҳам намуд, ки ба ҳалли мусолимотомези қазияи Тоҷикистон иртибот дошта, масъалаҳои оташбас ҳам дар сарҳад ва ҳам дар дохили кишвар, баргашти тамоми муҳоҷироне, ки ҳануз дар хоки Афғонистон ҳастанд ва ҳамчунин дигар масъалаҳоро дарбар хоҳад гирифт. Мақсади ман расидан ба мусолиҳа бо муҳолифин мебошад, ки ин мусолиҳа бояд бечунучаро аз ду тараф иҷро шавад». Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар чунин шароити басо вазнини ҳуди давлати Исломи Афғонистон ва хатарнок барои таъмин ва истиқрори ҳарчи зудтари сулҳу суббот дар Ватан ва оромию яқпорчагии миллати парокандаи тоҷик дар душвортарин шароити рӯзҳои музокироти хеле муҳим ва сарнавиштсозро муваффақона оғоз намуда бо як нияту орзуҳои деринаи мардум онро натиҷагирӣ намуда анҷом дод.

Аввалин оғози музокироти сатҳи олӣ дар Кобул барои барқарории фазои сулҳ ва ҳамдигарфаҳмӣ байни сарвари давлати тоҷикон ва роҳбари муҳолифини тоҷик, аҳамияти ғавқулода ва барои дар оянда давом додани мулоқотро пеш аз ҳама дар назар дошт, дар таърихи тоҷикон нақши муҳиме

боқи ионд. Дар Изҳороти аввалине, ки аз тарафи роҳбари давлат ва роҳбари муҳолифин ба имзо расида буд, нишонаҳои хотирмонро боқӣ гузошт: «Ҷонибҳои тоҷикон ба хоҳири рафъи низоъ аз тариқи сиёсӣ, тавассути музокирот, бунёди шароити сулҳи пойдор дар сарзамини тоҷикон тамоми ҷидду ҷаҳди ҳешро дарёф нахоҳанд дошт».

Нахустин дидору музокироти рӯ ба рӯи роҳбари тозаинтиҳоби Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбари муҳолифини тоҷик дар мамлакати ҷангзадаи ҳамсоя қарордошта, ки ҳар сонияи он ба сарвари мо хатар дошт ба раванди истиқрори сулҳ ва таъмини ризоияти миллий дар Тоҷикистон ҳусни оғоз бахшида нақши ҳалкунандаро бозид.

Аҳмадшоҳи Масъуд, яке аз қумандонони сарсупурдаи тоҷикӣ-афғонӣ дар мулоқот бо ҳабарнигорони ватанӣ ва хориҷӣ аз хусуси аввалин шиносӣ бо Эмомалӣ Раҳмонро чунин ибрози ақида намуда буд: «Раҳбари Тоҷикистонро ман ҳамчун шахсияте дарёфтам, ки ҳалқи кишвараш, миллати тоҷикро, ватанаш Тоҷикистонро хеле амиқ ва самимона дӯст медорад. Барои беҳбудии ҳалқу марзу бумаш омода аст, ҷонбозиҳо кунад. Бо чунин Раис тоҷикон ҳатман ба сулҳу ошӣ даст хоҳанд ёфт».

Ҳалқи азияткашидаи тоҷик, ки дар ҳамин ҳолати тақдирсоз ташнаи сулҳ ва дидорбинӣ аз ҳешу ақрабӣ худ дар давлати бегона буданду азобу шиканҷа кашидаашонро интизорӣ мекашиданд нигаронӣ доштанд ва аз ин сафари пурхатари Эмомалӣ Раҳмон як дилгармиеро ба миён оварда ашки шодӣ мерехтанд. Онҳо умедвор аз он буданд, аз ҳудои мутаол умед доранд, ки ин марди софдил ба тоҷикон сулҳ меоварад, Сарвари давлати давлати тоҷикон Эмомали Раҳмон, аз воҳурии аввалин ҳисси қаноатмандӣ пайдо намуда, шабу руз дар фикри воҳурии навбати бедорҳои менамуданд.

Мақсаду мароми сулҳофаронаи сарвари давлати тоҷикон Эмомалӣ Раҳмон бори дигар муяссар гашт, ки мулоқоти соли 1996-ум бо С. Нурӣ дар улусволии Хустдеҳи Афғонистон дар зимистони басо сарди хатарнок баргузор гардида, баъди гуфтушунидҳои якҷандсоата ба имзо расидани протоколи муҳимро сазовор гаштанд, гарчанде, ки бъзе бандҳояш иҷронашаванда бошанд ба якдигарфаҳми ва мақсадҳои сулҳофаронаи роҳбарияти тоҷиконро боз ҳам наздиктар сохт.

Дар протокол аслан дар бораи танзими авзои ҷангию сиёсии минтақаҳои Тоҷикистонро дар назар дошт, ва он аҳамияти муҳими оташбасро бо 8 банд таҳия намуд, ки дар натиҷа байни ҳарду тараф оташбас эълон карда шуд ва нерӯҳои низомии муҳолифони тоҷик ўҳдадор карда шуданд, ки ба мавзеи пештараашон бояд бармегаштанд, гарчанде, ки баъзе бандҳои ин протокол аз тарафи муҳолифин иҷро намешуд.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин музокирот аввалин маротиба пешниҳод намуд, ки баъди эълони оташбас ва таъмини сулҳ дар Тоҷикистон бояд Комиссияи Оштии Миллӣ (КОМ) таъсис дода шавад, ки роҳбари он намояндаи муҳолифин хоҳад буд. Чунин пешниҳоди ҷасурунаи Сарвари

давлати тоҷикон дар он давра кори басо осон набуд ва чунин масъулияти бениҳоят пурхатарро маҳз Пешвои миллати тоҷик Эмомалӣ Раҳмон бар душӣ худ гирифт.

19 июли соли 1995-ум мулоқоти гуруҳи ҳукуматӣ бо сарвари Президенти Ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарони муҳолифини тоҷик дар шаҳри Техрони Ҷумҳурии Ислонии Эрон баргузор гардид, ки дар натиҷаи он Изҳороти роҳбарони ду тараф ба имзо расид ва дар ин санад мушкилоти ба миён омада оид ба иҷро нашудани Протоколҳои пешин оид ба таъмини сулҳ ва оташбас, аз байн бардошта шуда ҳалли худро ёфт. Мулоқоти Техрон ва натиҷаҳои он ба баъзе кишварҳои минтақа, ки дар мавриди таъмини сулҳ дар Тоҷикистон ҳадафҳои нопок доштанд, хуш намеомад.

Мавзӯи баҳс баррасии тарҳи «Протокол дар бораи принципҳои асосии барқарор кардани сулҳ ва ризоияти миллий дар Тоҷикистон» буд. Мутабоқи ин санад, ки «Протокол дар бораи принципҳои асосии барқарор кардани сулҳ ва ризоияти миллий дар Тоҷикистон» ном дошт, тарафҳо аҳду паймон бастанд, ки «аз 18 сентябри соли 1995 сар карда, бо мақсади ҳарчи зудтар ба имзо расонидани Созишномаи умумӣ дар бораи барқарор кардани сулҳ ва оштии миллий дар Тоҷикистон давраи бетанаффуси музокирот ташкил карда шавад.

18-28 июни соли 1994 дар Техрон музокироти навбатии намоёндагони Ҳукумати Тоҷикистон бо намоёндагони муҳолифини тоҷик баргузор гардида, он бо имзои «Эълонияи муштарақ» ба анҷом расид, ки дар пешбурди раванди музокирот хеле муҳим буд. Аммо муҳимтар аз он машварати Техрон, ки дар таърихи 12-17 сентябри соли 1994 ба имзо расида буд, дар он «Созишнома дар бораи оташбаси муваққатӣ ва қатъи дигар амалиёти душманона дар сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ва дохили кишвар дар давраи гуфтушунид» ба имзо расид.

Аз 20 октябр то 1 ноябри соли 1994 дар шаҳри Ислонбоди Ҷумҳурии Ислонии Покистон даври навбатии музокироти намоёндагони Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо намоёндагони муҳолифини тоҷик баргузор гардид, ки натиҷаи он назаррас буда барои оташбаси ҷангӣ бемаънӣ як ҳуҷҷати хеле муҳим ва ҷиддӣ ҳисоб мешуд. Дар ин даври музокирот «Протокол дар бораи комиссияи муштарақ оид ба татбиқи Созишнома дар бораи оташбаси муваққатӣ ва қатъи дигар амалиёти душманона дар сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ва дохили кишвар» ва «Эълонияи муштарақ оид ба натиҷаҳои даври сеюми гуфтушунид байни тоҷикон барои оштии миллий аз 1 ноябри соли 1994» ба имзо расиданд, ки мутабоқи замимаи он 27 нафар аз тарафдорони муҳолифин, ки дар зиндонҳои ҳукуматӣ буданд, озод карда шуданд, ки яке аз дастовардҳои аввалини музокиротҳо ба шумор мерафт.

22 май соли 1995-ум, дар шаҳри Алмаатои Ҷумҳурии Қазокистон даври навбатии музокироти гуруҳҳои ҳукуматӣ ва муҳолифин баргузор гардид, ки дар ин музокирот тарафҳо як муддате бе иштироки кишварҳои нозир бо ҳам

танҳо ба танҳо гуфтушунид карданд ва ҳарду тараф ба ҳулоса омаданд, ки ҳеҷ гуна мушкилоте барои имзои Созишномаи сулҳ, Ваҳдати миллӣ ва амалӣ намудани он надоранд, фақат вақт ва сабру таҳаммул лозим буд. Мутаасифона, боз дар иштироки нозирон ва даҳолати дасисабозиҳои намояндагони баъзе аз кишварҳои хориҷӣ, оромии Тоҷикистонро дар ин соҳте, ки қарор дошд намехостанд ва бо иштироки баъзе аз намояндагони муҳолифин, ки асосгузори ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистони буданд, масъалаҳои созишу ваҳдат, ки орзую умеди ҳарду тараф буд, ҳалли ҳудро наёфтанд.

30 ноябри соли 1995 дар шаҳри Ашқободи Ҷумҳурии Туркменистон музокироти навбатии байни ғуруҳи ҳукумати Тоҷикистон ва роҳбарони муҳолифини тоҷик сурат гирифт, ки ин гуфтушунидҳо дар асоси Протоколи Кобул дар се марҳала дар Туркменистон то таърихи 21 июли соли 1996 идома ёфтанд ва ба миён омадани сулҳро ба Тоҷикистон рӯз ба рӯз наздик мекарданд. Пас аз музокироти Ашқобод тарафҳо тасмим гирифтанд, ки мулоқоти роҳбарони ду тарафро дар сатҳи олий омода намоянд. Ин омодагӣ аз таърихи 8 октябри соли 1996 дар шаҳри Техрон шурӯъ шуд ва шароити заруриро барои мулоқоти ду роҳбар дар сатҳи Олий дар таърихи 10 декабри соли 1996 дар деҳаи Хустдеҳи улусволии Таҳори шимоли Афғонистон фароҳам сохт. Баъд аз мулоқоти Хустдеҳ даври навбати дар таърихи 23 декабри соли 1996 дар шаҳри Маскав мулоқоти дутарафа дар сатҳи Олий баргузор гардид ва дар он «Созишнома»-и роҳбарони ду тараф ва «Протокол дар бораи вазифаҳо ва ваколатҳои асосии Комиссияи Оштии Миллӣ» (КОМ) ба имзо расид.

27 июни соли 1997-ум, Сарвари давлати тоҷикон, Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон баъд аз ҷангҳои бемаънии таҳмилии шаҳрвандии бародаркуш дар натиҷаи музокироти душвору пурхатар ва дуру дарозу сулҳовар ба ин ихтилофоти нанговар хотима гузошта, Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллиро дар шаҳри Маскав ба имзо расонид. Сарвари давлати тоҷикон ба ҷаҳониён нишон дод, ки миллати бофарҳанг, ватандӯст, сулҳхӯҳ ва сулҳпарвари тоҷик дар он давраи хеле саҳт ва мудҳиш, ки порча шуда буд, роҳи музокироти сулҳро пеш гирифт, аз ақлу фарҳанги миллии тоҷикӣ ва азалии хеш истифода намуд, аз роҳи бо зӯрӣ ҳал кардани мушкилоти сиёсӣ ва иҷтимоӣ даст қашида, сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумати ҷоноҷонамонро ба хотири таъмини сулҳи сартосарӣ самимона дастгирӣ намуд.

Ин санади тақдирсоз ва хотимабахшандаи ҷангӣ таҳмилии шаҳрвандӣ, Тоҷикистонро аз вартаи ҳалокат ва нобудӣ наҷот дода, ба миллати тоҷик рӯҳи нав, илҳами тоза бахшид, дар сарҷамъ кардани миллат, иттиҳоду ягонагии мардуми кишварамон нақши бебаҳо гузошт. Бо имзо шудани ин санади таърихӣ давлати соҳибистиклоли мо ҳувият ва ҳастии хешро дубора ҳифз кард ва ба ҷаҳониён собит намуд, ки миллати тоҷик дорои тамаддун ва фарҳанги бостонӣ буда, Ватанро муҳимтарин муқаддасоти хеш медонад. Дар

бораи аҳамияти ин сарнавишти таърихӣ Сарвари давлатамон ҳанӯз ҳамон вақт гуфта буд: «Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ бо аҳамияти бузурги худ бо Ёлмомияи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як радиғ меистад. Агар Ёлмомия ба ҷумҳурии мо ба таври расмӣ истиқлолият ва соҳибхитиёро дода бошад, пас Созишнома дар ватани мо сулҳу салоҳро таъмин намуд. Агар дар ватани мо бо шарофати Созишнома сулҳу салоҳ пойдор намегардид, хатари аз даст додани истиқлолият ба мо таҳдид мекард. Иқдоми муҳтарам Ёмомалӣ Раҳмон аз ҷиҳати таҳқиқи ҳуқуқию методологӣ дорои аҳамияти ниҳоят бузурги сарнавиштсоз барои ояндаи давлати ҳуқуқбунёди тоҷикон буд, зеро ба ин ҷанги бемаънӣ хотима додан кори осон набуд, вале ӯ аз ин масъулияти басо мушкил натарсид, миллатро ба ғолибу мағлуб ҷудо накард ва савганд ҳурд, ки то охирин шаҳрванди фирории Тоҷикистонро ба Ватан бармегар-донад, миллатро сарчамъ намуда, дар якҷоягӣ бо мардуми азизаш дар заминаи ваҳдати миллӣ Тоҷикистони соҳибистиклолро месозад.

Тавре дар боло зикр намудем, дар натиҷаи музокироти тӯлонии беш аз 3-сола дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон 40 санади аз лиҳози ҳуқуқӣ тақдирсози миллат қабул шуда ба имзо расонида шуд, ки оқибат ба ҷанги бемаънӣ хотима бахшид.

Бо кӯшишҳои пайгиронаи сар то по пурхатари Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои миллат Ёмомалӣ Раҳмон барои татбиқи давра ба давраи сулҳи сартосарӣ, таъмини фазои боварӣ ва эътимод ба ҳамдигар, аз байн бурдани фазои бадбинӣ ва даргириҳои мусаллаҳона, фаҳмондани ҳадафҳои сулҳ ва ваҳдати миллӣ, ҳалӣ силоҳ кардани баъзе қумандонони саркаш ва дар амал татбиқ намудани созишномаҳои имзошуда, фароҳам овардани заминаи мусоид барои рушди иқтисодию иҷтимоии кишвар Комиссияи Оштии Миллӣ таъсис дода шуд.

Қобили зикр аст, ки Комиссияи Оштии Миллӣ дар раванди таъмини сулҳ ва ризоияти миллӣ, иҷрои вазифаҳои ба зиммаяш воғузоршуда фаъолияти хеле хуб нишон дода, ба Ватани азизу меҳрубон содиқона хизмат карданд.

Имзо ва татбиқи Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар ҷомеаи мо раванди Ваҳдати миллӣ, ҳудогоҳӣ, эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ, аз ҷумла Парчами миллӣ ва Нишони миллӣ, демократикунонӣ, таҳаммулпазирӣ ва гуногунан-деширо тақвият бахшид ва сулҳи тоҷиконро дар саросари мам-лакат пойдор кард.

Имзои Созишномаи мазкур дар Тоҷикистон ба давлатҳои гуногуни ҷаҳон нишон дод, ки минбаъд тамоми мардуми ҷумҳурӣ Сарвари давлат Пешвои миллат Ёмомалӣ Раҳмонро ҳамчун Пре-зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф ва эҳтиром карда, соҳти демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявиро интиҳоб ва қабул намуданд.

Пешво бо назардошти манфиатҳои аксарияти ҷомеа қодир аст оммаро ба ҳалли проблемаҳои ҳаётан муҳими халқу давлат таҳрик бубахшад. Пайравии

оммавии мардум аз сарвари худ дар асоси бедор кардани ғайрату ташаббуси одамон бо така ба истеъдоди худододи пешво имконпазир мегардад.

Таърихи бисту панҷ солаи Тоҷикистони соҳибистиклол шохид аст, ки дар лаҳзаҳои тақдирсоз Пешвои миллат тавонист чомеаро дар иҷрои вазифаҳои бузург раҳнамоӣ кунад ва мардум ҳам бо камолӣ ирода сарвари худро пайравӣ кунанд.

Ман дар ҳаёти зиндагӣ ва фаъолияти хизмати худ хушбахт аз онам, ки дар се лаҳзаи таърихи давлатдорӣ навини тоҷикон, ки аз тарафи Эмомалӣ Раҳмон нақши сарнавиштсоз гузошта шуд, бевосита ҳамчун як фарди тоҷик иштирок доштам. Лаҳзаҳои хотирмон бениҳоят бисёр буданд, лекин ин се лаҳза дар ҷодаи таърих нақши босазое гузоштанд.

Лаҳзаи аввал: рӯзи 27 июн Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон баъди гуфтушунидҳои тӯлонӣ Созишномаи умумии истиқ-рори сулҳ ва ризоияти миллиро дар шаҳри Маскав ба имзо расо-ниданд. Дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе ба пешвози Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон баромаданамо ҳеҷ гоҳ аз хотир намебарорам.

Дар ин лаҳзаи пурҳаяҷон, вақте ки Эмомалӣ Раҳмон аз дари тайёра берун омад, аввалин табассуми Президенти кишварро дидам, ки баъди 5 соли ҷонбозихошӣ бо гурӯҳҳои муҳолифин дар лабонаш хувайдо буд. Ин лаҳза тамоми вучуди маро ба ларза овард, ҳама аз хурсандӣ ашки шодӣ мерехтанд, зане дар зинапои тайёра ба китфи Президент гулчанбарро овозон кард ва ўро ба оғӯш гирифт.

Ман фикр мекунам дар ин лаҳза тамоми халқи азияткашидаи тоҷик аз хурсандӣ ашки шодӣ мерехт. Магар ин қаҳрамони нест? Магар ба ғайр аз Пешвои миллати тоҷик каси дигаре ин масъулияти пурхатарро карда метавонист? Муътақидам, ки ҳаргиз не! Дуюмин лаҳзаи хотирмон дар ҳаёти ман, – ин санаи 11 декабри соли 1999 ҳамчун вакили Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 1995-2000) дастгирӣ намудани пешниҳоди вакил аз шаҳри Турсунзода Муродалӣ Табаров бобати ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмонов Эмомалӣ Шарифович додани унвони олии «Қаҳрамони Тоҷикистон» буд.

Азбаски тамоми қаҳрамониҳои Ҷаноби Олиро бо тамоми ҷузъиёташ медонистаму медонам, ин пешниҳоди вакилро ҷонибдорӣ намудам ва ин лаҳзаи хотирмон низ дар дилу дида ба таври абадӣ ҷой гирифт. Ман муътақидам, ки унвони «Пешвои миллат»-ро ҳанӯз замони ба имзо расидани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти милли ва ҳамзамон баъди сарфароз гардонидани унвони олии «Қаҳрамони Тоҷикистон», Президенти Тоҷикистони соҳибистиклол Эмомалӣ Раҳмон сазовор гашта буд.

Лаҳзаи сеуми таърихӣ дар баррасии лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи «Асосгузори Сулҳу Ваҳдати милли – Пешвои миллат» ширкат кардани ман буд.

Итминонам комил аст, ки рӯзи 9-уми декабр дар саҳифаи таърих бо харфҳои заррин сабт гардида, ин рӯз дар оянда ҳамчун иди миллий қайд карда мешавад. Дар ин ҷаласаи таърихӣ (9.12.2015) барои ҷонибдориҳои ин қонун аз ин тоҷори таърихӣ баромад намуданамро ҳеҷгоҳ фаромӯш карда наметавонам.

Эътирофи падидаи Пешвои миллат ба Эмомалӣ Раҳмон натавон ба хоҳири қадриносии хидматҳои ӯ ба миллати худ, балки эътироф ба хоҳири он аст, ки Пешвои миллат омили муттаҳидсоз ва пешбаранда мебошад.

Бинобар ин, ба ҳар як вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон лозим меояд, ки ҳар як нукта, мазмуну муҳтавои қонунро ба интиҳобкунандагон, ба халқи азизамон расонида, дар мафкураи ҳар яки онҳо ҳисси ватандӯстӣ, мардонагӣ ва шӯҷоати Пешвои миллатро ҷо намоем.

Дар шароити кунунӣ зарур ва ногузир аст, ки ҳар яки мо дар тарғиби Ваҳдати миллий ва саҳми меъмори он – Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон беш аз пеш фаъол ва ҷасуру ҷонфидо бошем.

Ҷомеаи ҷаҳонӣ итминон пайдо кард, ки Тоҷикистон роҳи сулҳ, ободӣ ва бозсозии кишварро пеш гирифт ва бад-ин хотир кишварҳои муҳталиф омодагии худро барои сармоягузорӣ дар ватанамон изҳор доштанд.

Истиқрори сулҳ ва ризоияти миллий волиоятҳои иҷроӣ қонунҳои ҷумҳурий, амру дастурҳои Президенти кишвар ва қарорҳои Ҳукумати ҷумҳуриро дар тамоми қаламрави Тоҷикистон таъмин намуд.

Ҳамагон фаҳмиданд ва дарк намуданд, ки танҳо бо роҳи сулҳу субот метавонанд Ваҳдати миллиро таҳким бахшанд, миллатро зинда кунанд, эҳтирому обрӯи Ватанро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд бардоранд ва насли навро дар рӯҳияи соҳибистиқлолӣ, муҳаббат ба марзу буми кишвар, ба таъриху адабиёту фарҳангу забони модарӣ, пешрафти ҷомеаи демократӣ, худшиносии миллий ва арзишҳои анъанавии суннатӣ тарбия кунанд.

Баъд аз барқарорӣ Ваҳдати миллий ва сулҳи сартосарӣ дар кишварамон бо ташаббус ва ибтиқори ҳамешагии Сарвари давлат раванди бозсозии иқтисодии кишвар, рушди демократия, ғуноғунандешӣ, таҳаммулпазирӣ, озолии сухан ва матбуот, ташаккули тафаккури миллий равнақу ривоҷи бештар пайдо намуда, ваҳдати миллиро мустаҳкам намуд.

Имрӯз дар Тоҷикистон 7 ҳизби сиёсӣ озодона фаъолият наму-да, намояндаи 5 ҳизб дар парлумони кишвар фаъолият доранд, ки ин нишондиҳандаи аслии мавҷудияти плюрализм, яъне ғуноғунандешии воқеӣ ва рушди демократия дар Тоҷикистон аст.

Дар роҳи таъмини сулҳу салоҳ дар кишварамон нақши зиёиёни тоҷик, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, сарсупурдагони миллат, рӯзнома-нигорон ва хусусан модарону хоҳаронамон бениҳоят калон аст.

Таҷрибаи сулҳофарини тоҷикон, ки имрӯзҳо вирди забони ҷомеаи байналмилалӣ гаштааст, ба ҷаҳонӣён собит намуд, ки миллати дорои

фарҳангу таърихи бузург ҳамеша дар ҳолати душвор ва сарнавиштсози таърихӣ аз ин неъматҳои худодод истифода намуда, худро наҷот медиҳад.

Ба қавли собиқ Котиби Генералии Созмони Милали Муттаҳид (СММ) Кофи Аннан, тоҷикон намунаи беназири таҷрибаи сулҳофариро барои мамлакатҳои дигар ба армуғон оварданд.

Тавре пештар зикр кардем, яке аз вазифаҳои асосии давлат, ки ҳанӯз дар Иҷлосияи XVI аз тарафи Раиси Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузошта шуда буд, ин ба Ватан баргардонидани гурезаҳои иҷборӣ ва таъмини сулҳу субот дар кишвар буд.

Бо имзои Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллий, хусусан, Протокол дар бораи баргашти муҳоҷирон, ки дар ҷаҳорҷӯбаи музокироти сулҳи тоҷикон ба имзо расида буд, вазифаи мазкур пурра ҳаллу фасл гардид. Бо вучуди ҳама монеаву мушкилот Ҳукумати ҷумҳурӣ ва роҳбарони муҳолифини собиқ тамоми имконоти худро барои дар амал татбиқ намудани ин ҳадафҳо сафарбар намуданд.

Ҳамчунин бояд зикр кард, ки зиёиёни кишвар, созмонҳои ҷамъиятӣ ва тамоми мардуми Тоҷикистон дар ин кори хайр нақши босазое доштанд. Дар натиҷа дар давраи солҳои 1993-2000 дар сартосари мамлакат 950 599 нафар ба ҷойҳои зисти доимии худ бозгардонида шуданд, ки аз ҷумлаи онҳо аз кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) 201601 нафар, аз Афғонистон 51345 нафар, аз ноҳияҳои гуногуни Ҷумҳурии Тоҷикистон – 697653 нафар буданд.

Имзои Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллий ба роҳбарияти ҷумҳурӣ, махсусан ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон дод, ки роҳи бозсозӣ ва ободонии Ватанро дилпуруна пеш баранд. Дар ин самт дар ҷумҳурӣ як силсила қарору қонунҳои зарурӣ, ки ба ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ мусоидат менамуданд, қабул ва ба тасвиб расонда шуданд.

Бояд гуфт, ки дар солҳои охир таъсири ифротгароии динӣ дар байни ҷавонони мо зиёд шуда, ташкилотҳои динии ифротӣ дар шакли пинҳонӣ ва ғайриқонунӣ фаъолият мекунанд. Ин созмону гуруҳҳои тундрави ифротӣ қасддоранд, ки вазъияти дар кишварҳои арабӣ ба амаломадаро, ки дар он ҷавонон нақши муҳим доштанд, ба ғайридаву мақсадҳои шуму муғризонаи худ истифода намоянд.

Тоҷикистон новобаста аз хусусияти дунёвӣ доштани давлат, аз чунин хатарҳо эмин нест, чунки ифротгароӣ дар баъзе минтақаҳои ҷумҳурӣ густариш меёбад, гуруҳҳои тундгаро ба эҳсоси динии аҳоли таъсир расонида, бо паҳн намудани идеологияи тундгароии исломӣ ба он ҷанбаи сиёсӣ медиҳанд. Мушкилӣ дар он аст, ки фаъолияти пинҳонии ин ташкилотҳо имконият намедихад, ки сатҳи таъсири воқеии идеологияи тундгароӣ ва таъсири он ба зехни ҷавонон дақиқан муайян карда шавад.

Ифротгарой ё экстремизми динӣ ва ситезаҷӯӣ дар зери ниқоби дину мазҳаб байни ҷавонони диндор тухми низоъ кошта, онҳоро ба ҳалқаи амалҳои зиддиқонунии худ ҷалб менамоянд.

Гурӯҳҳои ситезаҷӯ бо ҳар роҳ мекӯшанд, ки ба ҷавонон тарзи таҳрифшудаи шинохти ҷаҳонро, ки ба низоми сиёсии Тоҷикистон мувофиқ нест, маҷбуран таҳмил намоянд. Ҳодисаҳои кишварҳои араб барои чунин қувваҳо баҳона шуда, онҳо сабӣ мекунанд, ки фаъолияти зиддиқонунии худро ҷиҳати таҳмили ақидаҳои тунд-гарой ва ситезаҷӯии худ ба ҷавонони тоҷик густариш бахшанд.

Миллати сулҳофарини мо, ки аз мушкилтарин марҳалаи таърихӣ сарбаландона берун омад, тамоми мушкилоти дигарро бо ҷиддияти хос пушти сар хоҳад кард ва Тоҷикистони соҳибистиклолро дар ҷаҳони имрӯз бо пешрафту дастовардҳои арзанда муаррифӣ хоҳад намуд.

Бояд мунсифона қайд кард, ки шурӯи музокироти сулҳи тоҷикон на ба ҳамаи кишварҳои минтақа хушоянд буд ва дар дохили ин кишварҳо миллату созмону гурӯҳҳои мухталиф ҳаматарафа мекӯшиданд, ки ба ин музокирот ҳалал расонанд ва ё онро ба манфиати худ пеш баранд.

Миллати тоҷик имрӯзҳо меваи ширини истиқлолиятро мечашад ва ба ҷаҳониён нишон медиҳад, ки ҳамчун миллати куҳанбунёд ва дорои тамаддуни бузурги таърихӣ ҳақ дорад ҳудаш кишварашро бисозад, бо мушкилот ҳудаш дасту панча зада, ва дар рушди фарҳангии мардумони Осиёи Марказӣ нақши созандаи ҳешро ифода намояд.

Иқдомҳои Ҳукумати ҷумҳурӣ дар ҳаллу фасли масъалаҳои зикргардида аз тарафи тамоми кишрҳои ҷомеаи тоҷик дастгирӣ мешавад ва миллат омода аст, ки ба Ҳукумат ҳудаш дар ин самт ҳамҷониба кумак ва мусоидат намояд.

Дар ҳоли ҳозир ваҳдати тамоми кишрҳои ҷомеаи тоҷик, созмонҳо ва ҳизбҳои сиёсӣ барои иҷрои Барномаҳои миллӣ ва рушду нумӯи Ватанамон хеле муҳим ва сарнавиштсоз аст. Дар шароити мураккаби ҷаҳони ҳозира барои бақо ва пешрафти миллати тоҷик ду сутуни устувор, яъне истиқлолият ва ваҳдати миллӣ мисли обу ҳаво зарур мебошанд.

Олимон ва донишмандони илми ҷомеашиносии ҷаҳонӣ ме-гӯянд, ки замоне маҳалгарой ҳоси ҳамаи миллатҳои ҷаҳон буда, дар ҷараёни рушди ҳарчи бештари ҷомеаи шахрвандӣ ва пешрафти демократӣ дар ин ҷомеаҳо он тадричан аз байн рафтааст.

Аммо бояд зикр кард, ки дар шароити кунунӣ миллати тоҷик вақт ё фурсати зиёди таърихӣ надорад ва наметавонад солҳои дароз ин зухуроти номатлубро таҳаммул намояд. Ҳамагон бояд дарк кунанд, ки бегонагон метавонанд дубора аз маҳалгароии мо сӯйистифода намуда, миллатро ба ҷиддият бо ҳам хезонанд.

Хушбахтона, имрӯз миллати тоҷик таҷрибаи рӯзгорро зиёд дидааст ва дигар фиреби бегонагонро нахоҳад хурд, аммо хатари ин зухуроти номатлуб ва ношоиста барои ҷомеаи мо хеле ҷиддӣ хоҳад буд.

Тоҷикистони соҳибистиклол бо дарназардошти тамоми мушкилоти мавҷудааш имрӯз дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун як кишвари озод, дорои истиқлоли комил ва кишвари рӯ ба рушду камол шинохта шудааст. Миллати тоҷик бояд ифтихор кунад, ки соҳиби Ватан аст – Ватане, ки бузургтарин кӯхҳои пур аз ганҷ ва ширинтарин обҳоро дар ҷаҳон дорад.

Баъзе неруҳои аз назари сиёсӣ ҳанӯз бисёр бетачрибаи дохилӣ низ ин ғояро дастгирӣ намуда, зери шоирҳои онҳо сохтани як давлати идеологии дигарро дастгирӣ намуданд.

Аммо онҳо ин воқеиятро дар назар нагирифтанд, ки низоми сиёсӣ идеологии дар назардоштаи онҳо на ба воқеияти таърихи муосири Тоҷикистони пасошуравӣ, на ба сатҳ ва тарзи тафаккури онрӯзаи мардуми кишвар ва на ба хусусиятҳои равандҳои сиёсӣ геополитикии минтақа ҳеҷ созгорӣ надорад.

Аз ин рӯ, агар Тоҷикистон ба ин варта фурӯ мерафт, мо ҳаргиз аз гирдоби ихтилофҳои ақидатии дохилӣ ва низоъҳои беохир бо кишварҳои ҳамсоя ва ҷаҳони хориҷӣ берун намеомадем. Ин буд, ки интиҳоби тарзи давлатдорӣ дунявӣ як интиҳоби дуруст, огоҳона ва ҷиддии ҷомеаи Тоҷикистон дар он рӯзҳои мушкил маҳсуб мешуд.

Бартарии низоми дунявӣ давлатдорӣ дар он аст, ки дунявият худ идеология набуда, дар муқобили ҳеҷ мафкураи дигар қарор намегирад ва низои идеологӣ ба вучуд намеоварад, балки дунявият як шароит буда, аз як тараф, баробарӣ ва ғаъолияти дар назди қонун баробари мафкураҳои гуногунро қафолат медиҳад ва аз тарафи дигар, имкон намедиҳад, ки як мафкура худро идеологияи давлатӣ эълон карда, намояндагони мафкураҳои дигарро зери фишор қарор диҳад.

Албатта, баъзе неруҳои сиёсӣ ҳамеша талош доштанд, ки сохти дунявӣ давлатдориро ҳамчун давлати дорои моҳияти зиддидинӣ маънидод намуда, ба ин восита мардуми мусалмони Тоҷикистонро дар муқобили давлати худ қарор диҳанд, ки албатта, ин як мавқеи сирфан сиёсии онҳо буд.

Албатта, будани баҳсу монозираҳои илмӣ фикҳӣ ақидагӣ як падидаи доимӣ ва то ҷое мусбат аст, вале вақте фарҳанги чунин баҳсҳо риоят нашуда, он ба муҳити мардуми одӣ кашида мешавад ва ё ҷонибҳо ба муқобили ҳамдигар аз воситаҳои ахбори умум истифода менамоянд, он аз ҷорҷӯбаи баҳси солими илмӣ ақидатӣ берун рафта, моҳияти харобиовар мегирад.

Мо бояд ҳамаи неруи зеҳнӣ ва маънавии худро, аз ҷумла таълимоти бузурги дини мубини исломро маҳз барои ташвиқи покию тақво дар ҷомеа, барои некӯсозии ахлоқи мардуми худ, барои таъмини беҳрӯзии шаҳрвандон ва барои тарбияти инсонӣ комил равона намоем.

Иҷлосияи XVI-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон сохти конституциониро барқарор намуда, харобшавӣ пурраи низоми иқтисодии мамалакатро пешгирӣ намуд ва ба татбиқи дигаргуниҳо дар иқтисоди кишвар ибтидо гузошт. Ҳукумати ҷумҳурӣ қадамҳои нахустини худро аз таъмини

рушду пешрафти устувори иқтисоди миллӣ ва беҳтар кардани сатҳи зиндагии халқ дар заминаи татбиқ ва инкишофи механизмҳои иқтисоди бозорӣ оғоз намуд.

Халқи тоҷик ва тамоми тоҷикистониён қадру қимати Ваҳдати миллиро хуб дарк карданд ва фаҳмиданд, ки танҳо аз баракати Ваҳдати миллӣ ва иродаи миллати куҳанбунёду дорои фарҳангу тамаддуни барҷастаи ҷаҳонӣ буд, ки Ватани азизамон аз мушкилтарин ихтилофоти дохилӣ наҷот пайдо намуд ва мо тавонистем давлатдорӣи миллиро дубора зинда кунем.

Ҳамагон шояд ҳастанд, ки баъди ба имзо расидани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон дар таърихи 27 июни соли 1997 ва эълон намудани ин рӯзи таърихӣ ҳамчун Рӯзи Ваҳдати миллӣ, миллати тоҷик дубора сарҷамъ шуд, табассум ва ханда дар лабони кӯдакон ва калонсолон баъд аз чандин соли оворагӣ дубора ҳувайдо гардид. Истилоҳи «Ваҳдати миллӣ» аз ин ба баъд дар зеҳни мардуми Тоҷикистон марҳала ба марҳала ба як рукаи муқаддас, фоли нек, умед ба оянда, боварӣ ва итминони хоса ба Сарвари давлат ва бақои Тоҷикистон мубаддал гашт.

Баъд аз гузашти 19 соли ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Ватани азизамон мо метавонем бо хотири ҷамъ ва итминони комил бигӯем, ки имрӯз Ваҳдати миллӣ ба ғояи умумимиллӣ ва муттаҳидкунандаи ҷомеаи мо мубаддал шуда, робитаи ногустастаниро байни тоҷикистониён ва роҳбарияти давлату ҳукумати кишварамон мустаҳкам намуд.

Имрӯз, вақте мо дар бораи Ваҳдати миллӣ сухан мегӯем, онро на ҳамчун як шиори сиёсӣ, балки ҳамчун як зарурати воқеии миллӣ дар назар дорем, зеро дар ин марҳилаи мураккаби таърихӣ ва дар ин муҳити ғуруҳӣ минтақавӣ таҳкими Ваҳдати миллӣ ва муътадил нигоҳ доштани ғазои сиёсӣи идеологии ҷомеа барои давлатдорӣи тоҷикон аҳамияти сарнавиштсоз пайдо намудааст. Бешубҳа, сулҳ ва оштии миллӣ муҳимтарин дастоварди таърихи муосири халқи тоҷик, омили наҷоти миллат ва давлатдорӣи миллии он буд.

Дар натиҷаи ба даст овардани сулҳу ваҳдат давлати мо ҳифз гашт, миллати мо аз вартаи нобудӣ наҷот ёфт, сокинони кишвари мо ба зиндагии озоишта расиданд, сохтори давлатӣ шакли комили худро гирифт ва роҳи рушду пешрафти кишвар аз тарафи худӣ мардум интиҳоб ва муайян гашт. Таърихи ки Сарвари давлатамон дар суханронии худ ба муносибати 20-умин солгарди Иҷлосияи 16-уми Шурои Олӣ таъкид намуда буданд: «Имрӯз зарур аст, ки худӣ фаҳмиши мафҳуми «Ваҳдати миллӣ» таҳаввул ёфта, он на ба маънои «созишномаи байни ду ҷониби муайян», балки ба маънои Ваҳдат ва ҳамзистии намоёндагони тамоми халқҳо, миллатҳо, минтақаҳо, наслҳо ва ақидаҳо дар сатҳи кишвар фаҳмида шавад. Чунин таҳаввул маънои ваҳдати миллиро фарогир ва устувор менамояд. Ва имрӯз, вақте мо дар бораи ваҳдат сухан мегӯем, маҳз ҳамин фаҳмиши васеи онро дар назар дорем».

Имрӯз бисёр зарур аст, ки андешаи сулҳу ваҳдат ба фарҳанги насли ҷавони кишвар табдил дода шавад. Ғояи сулҳу ваҳдат як муддат ҳамчун ғояи миллий барои ҷомеаи мо хидмати бузург намуд.

Акнун замони он расидааст, ки Ваҳдати миллий маҳз дар сатҳи як зарурати ҷамъиятӣ ва зарурати фардии ҳар як шаҳрванди кишвар фаҳмида шавад.

Бояд ҳар як шаҳрванди кишвар, новобаста аз миллат, дин ва ақидаи сиёсии худ дарк намояд, ки ҳам рушди ҷомеа ва ҳам амалишавии орзуи манфиатҳои шахсии ӯ фақат дар сурати сулҳу ваҳдат имконпазир мебошад. Дар ин самт барои кишварамон зарур аст, ки бо мақсади ба фарҳанги умумӣ табдил шудани андешаи сулҳу ваҳдат дар низоми таълимоти умумии худ ин арзиши муҳимро ҷорӣ намуда, насли навраси худро дар ин рӯҳия тарбия намоем.

Бо мақсади таҳкими Ваҳдати миллий ва таъмини ҳамзистии беҳалали халқҳои сокини кишвар тақвияти ҳуди ниҳоди «ҷомеаи шаҳрвандӣ» дар ҷомеа зарур аст. Ин раванд ҳисси фахру эътиқодӣ «шаҳрванди Тоҷикистон будан»-ро дар худшиносии ҳар як сокини кишвар ба арзиши аввалиндараҷа табдил намуда, онро ҳамчун умумияти муҳимтарини ҳамаи сокинони кишвар, новобаста аз миллат, дин ва ақидаи сиёсиашон ташаққул медиҳад.

Имрӯз кулли тоҷикистониён бо ифтихор ва сарфарозӣ иброн менамоянд, ки аз ҷайзу баракати Ваҳдати миллий ҷаҳониён давлати Тоҷикистонро ҳамчун кишвари демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ шинохта, меҳонад бо Ватанамон робитаҳои ҳамҷонибаро тақвият бахшанд.

Аз ин рӯ, мо, тоҷикистониён, бояд ин неъматҳои бузурги худододиро, ки номаш Ваҳдати миллий ҳаст, ҳамҷониба таҳким бахшида, онро ба шароити муносири ҷаҳонишавӣ мутобиқ намоем.

§ 6.4. Инкишофи давлатдорӣ миллий: масоили назариявӣ таърихӣ-ҳуқуқӣ ва дурномаи рушди дунявият

Соҳибдавлат будан ба ҳар як миллат ва халқияти алоҳидаи хурд муяссар намегардад ва барои он, пеш аз ҳама, решаи омилҳои таърихӣ фарҳангӣ ва нишонаҳои ҳуқуқии давлатдорӣ миллий ва доштани дигар ғояҳои суннатҳои давлатдориро доштан зарур мебошад.

Ин падидаҳо ба тоҷикон, ки яке аз қадимтарин халқиятҳои ҷаҳон ба ҳисоб рафта аз зумраи насли ориёиёни бостонӣ ба ҳисоб мераванд, хос мебошанд. Давлатдорӣ тоҷикон таърихӣ беш аз панҷҳазорсола дорад, ки чандин сулолаҳои давлатдорӣ миллиро паси сар намудааст.

Хушбахтона, ниёгони мо аз оғози давлатдорӣ худ кӯшиш ба ҳарч додаанд, то дар самтҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа эҷод, таълимот ва дар амал ҷиҳда намудани афкори худ гомҳои бузург бардоранд. Миллати тоҷик ҳамон аст, ки ниёгонаш чандин ҳазор сол муқаддам соҳиби давлат буданд ва ҳамеша давлатҳои онҳо бар пояҳои ҳуқуқӣ устувор буданд. Пайдост, ки нахустин

кишваре, ки давлати бузург ва абарқудрати Ҳахоманишинҳо дошт, Эрони бостон ба шумор мерафт, ки Куруши Кабир аз машхуртарин шоҳони он буд.

Таълимот дар бораи санадҳои меъёрию ҳуқуқии Куръон, Авесто, Эъломияи Куруши Кабир, Қонунномаи Сосониён, Сиёсатнома, Яса, Тузукҳо ки мазмуну муҳтавои онҳо хусусият ва характери имрузаи конституцсиониро дар сохтори идоракунии давлатдориашон доштанд, то ба имрӯз чун анъана маъно ва муҳтавои худро гум накардаанд ва боварӣ дорем, ки ин таҷрибаи рузгори таърихӣ боз садҳо соли дигар дар хидмати халқу ватан хоҳанд монд.

Яке аз сарчашмаҳои муҳими таърихӣ, ки то ба имрӯз омада расидааст ва хусусияти арзишҳои конституцсионӣ ва низоми давлатдориро дар худ таҷассум менамояд ин «Сиёсатнома»-и Низом-ул-мулк мебошад, ки дар он тақрибан оид ба ҳамаи сохторҳо, тартибу низоми, фарҳангу сиёсати давлатдорӣ, инчунин соҳаҳои идораи кишвар, тарзи тартиби интихоби ишғоли вазифа, ваколат ва масъулияти мансабдорони давлатӣ, ба таври возеъ ва равшан ибрази андеша гардидааст.

Дар сохтори идоракунии давлатдорӣ давраҳои давлатдорони баъдина ба мисли дастгоҳи давлатии Ҳахоманишӣ ва Шурои давлатӣ дорои салоҳиятҳои васеъ буд. Ин тартиби сохтори давлатдори салоҳияти додрасии шохӣ, палатаи судӣ, мақоми машваратиро дар назди шоҳаншоҳ таъсис дода буд, ки он назорати давлатдориро дар ҳамаи сохторҳо таъмин менамуд.

Албатта, ҳокимият дар соҳаи давлатдори ҳамчун падидаи сиёсӣ ҳуқуқӣ доимо дар ташаккулу тақомул буда, дарки он дар баъзе марҳилаҳои таърихи давлатдорӣ тоҷикон аз дарки ориёӣ-зардуштӣ ва исломии он тафовут доштааст.

Пайдоиши андеша ва принципҳои идоракунии умумӣ ва идо-ракунии соҳавӣ яке аз дастовардҳои бузурги давлатҳои аввалини тоҷикон аст. Пайдоиши андешаи идоракунии соҳавӣ аз он дарак медиҳад, ки дар кишвар ба мазмуну муҳтавои соҳибхитосос будан аз лиҳози таҷрибаи роҳбари тавачҷуҳ намуда барои идораи пурсамари ҳар як соҳа девони махсус таъин мекарданд.

Ҳувияти миллии зардуштӣ заминаи ваҳдати тоҷикон дар ҷомеаи тоисломӣ ба ҳисоб мерафт, ки тоҷикон худро соҳибдават эътирофу эҳсос намуда, аз ин сабаб барои рушди он кӯшиши зиёд ба харҷ додаанд.

Муборизони роҳҳои ба таври демократӣ идора намудани давлат аз тарафи дахҳо қаҳрамонони миллати тоҷик аз қабилҳои Шераку Томирис, Спитамену Абумуслими Хуросонӣ, Тоҳириён ва Сомониён баёнгарӣ он аст, ки миллати тоҷик ҳамеша соҳибдават буд ва барои ташаккулу рушди демократия ҷаҳду талош намудааст.

Ҷанбаи дигари масоили давлатдорӣ рушди сарчашма ва ҷанбаҳои ҳуқуқии идоракунии давлат мебошад. Ҳуқуқэҷодкунӣ ва ҳуқуқтадбиқнамоӣ, ҳамчунин эҷоди низоми ҳуқуқии идоракунии давлат, ин заминаи устуворсозии давлат ва давлатдорӣ низ мебошад. Аз ин сабаб таҳлили

сарчашмаҳои ҳукукӣ ва баҳодихӣ ба он, ҳамзамон омӯзиши масоили давлатдориро низ дар бар мегирад.

Тибқи ин сарчашмаҳо, ки падидаҳои гуногуни давлатию ҳукукиро дар ҳаёти сиёсӣ ҳукукии кишвар устувор месохтанд, оид ба чунин падидаи демократӣ чун Шурои давлатӣ низ сухан меравад. Аввалин Шуро дар давлатдории Ҳахоманишинҳо ин Шурои ҳафтнафара ё Шурои ҳақимон ном дошт, ки дорои салоҳиятҳои васеъ буд. Он салоҳияти додрасии шохӣ, палатаи судӣ, мақоми машваратиро дар назди шоханшоҳ иҷро менамуд.

Дар давлатдории паҳлавиҳо низ ду шуро – Шурои ашроф ва Шурои рӯхониён амал мекарданд, ки дар якҷоягӣ ҳукуки интиҳоби шохро доштанд. Ин Шуроҳо мақоми муҳимро дар масъалаи интиҳоби шох дошта, минбаъд ба муҳокимаи масоили динию дунявӣ машғул мешуданд.

Мавҷудияти Шуро – мақомоте, ки дастаҷамъӣ масоили доғи рӯзро муҳокима намуда, қарор қабул мекард, нишонаи иштироки намоёндагони халқ дар ҳалли масоили сиёсӣ иҷтимоӣ мебошад²⁶⁷.

Дар асрҳои миёна сарчашмаи дигари сохти давлатдорӣ тузукҳои Темур таълиф шуда, ба қавли баъзе муҳаққиқон чун сарчашмаи амалкунандаи ҳукук эътироф мегардад. Тибқи он аввалин маротиба муассисаҳои соҳавии идорӣ *вазират* номида шуда, якчанд *вазират* таъсис мегардад.

Дар Авесто – сарчашмаи динию ҳукукии зардуштӣ ҳукук ва озодиҳои гуногуни инсон муқаррар карда шудааст. Дар қатори ҳукук ба ҳаёт, ҳукук ба моликият, ба никоҳ ва ташкили оила, ҳукуки бастани шартнома, ҳукуки мурочиат ба мақомоти марбута барои ҳифзи манфиатҳои худ, вазъи ҳукукии табақаҳои ҷамъиятӣ, меъёрҳои соҳаҳои ҳукуки оила, маданӣ, ҷиноятӣ, муҳофизат ва адолати судӣ дар он муайян карда шудааст.

Дар Эълумияи Куруши Кабир – яке аз сарчашмаҳои муҳими таърихи ориёӣёни бостони масоили ҳукуки инсон мавриди таъкид қарор гирифтааст.

Дар Эълумия оид ба ҳукуку озодиҳои инсон ва шахрванд, аз қабيلي эътиқод, озодии ҳаракат, ҳукук ба моликият, интиҳоби манзил, касб ва ғайра меъёрҳо мустақкам зери Ҳимояи давлат қарор дода шудааст. «Ҳар шахс дар пайравии дини худ озод аст, касе ҳақ надорад касеро ба дини худ ба зӯрӣ ҷалб намояд» – гуфта мешавад дар ин Эълумия, ки ҳукуки ҳар як миллату қавмро ба ҳаёти осоишта, пайравӣ аз дини худ, баробарии қавмҳо эътироф менамояд. Ин сарчашмаи ҳукуки ҳамчун аввалин Эълумияи ҳукуки башар дар ҳаёти мардуми ориёнаҷод аҳамияти бузурги таърихӣ дорад.

Дар ин Эълумияи Куруш, сатрҳоро барои наслҳои оянда пеши назар меорем, ки онҳо аҳамияти фарҳангию тарбияви дошта ҳисси ватандустии инсонро бедор менамоянд, аз ҷумла чунин омадааст: «... Нагузоштам садама ва озоре ба мардуми ин шахр ва ин сарзамин ворид ояд. Вазъи дохили Бобул ва ҷойҳои муқаддаси он қалби маро такон дод. Фармон додам, то ҳамаи

²⁶⁷Эълумияи ҳукуки башар. – Душанбе: Бунёди забони тоҷикӣ (форсӣ), 1991. – С. 3.

мардум дар парастии Худои худ озод бошанд ва бад-ин сон ононро наёзоранд. Фармон додам, ки ҳеҷ яке аз хонаҳои мардум хароб нашавад. Фармон додам, ки ҳеҷ кас аҳолии шаҳро аз ҳастӣ (зиндагӣ) соқит накунад. Худои бузург аз ман хурсанд шуд ва ба ман, ки Куруш ҳастам ва ба писарам Камбуция ва тамоми лашкари ман аз роҳи иноят баракоти худро нозил кард. Подшоҳоне, ки дар ҳамаи мамлики олам дар қонҳои худ нишастаанд, аз дарёи боло то дарёи поин ва ба подшоҳони Ғарб тамоми хирочи сангин овардаанд ва дар Бобул бар қонҳои ман бӯса заданд.

Фармон додам, ки аз Бобул то Ошур ва Аккад, ... ва ҳамаи сарзаминҳое, ки дар он тарафи Дачла воқеанд ва аз айёми қадим бино шудаанд, маобидеро (ибодатгоҳро), ки баста шуда буд, бикушоянд. Ҳамаи худоёни (бутҳои) ин маобидро ба қойи худ баргардонидам, то ҳамеша дар ҳамон ҷо муқим бошанд. Аҳолии ин маҳалро қамъ кардам ва манзили (хонаҳои) онҳоеро, ки хароб карда буданд, аз нав сохтам ва худоёни Шумеру Аккадро беосеб ба қасрҳои онҳо, ки «шодии дил» ном дорад, баргардонидам. Сулҳу оромӣ ба тамоми мардум ато кардам»²⁶⁸.

Афлотунӣ бузург дар бораи Куруш менависад, ки қангоми подшоҳии Куруш эронӣ озодӣ доштанд ва ҳамаи мардон озод буданд. Фармонравоён раиятҳои худро дар озодӣ шарик карда буданд. Таъсири тамаддуни ориёӣ, муносибати Куруш бо зердастон, аҳолии кишварҳои фатҳшуда, асирон ва кишваркушоихояш то андозае мутаассир будааст, ки ӯро яҳудон «масеҳи Худованд», мутафаккирони юнонӣ «марде ғавқулода бузург» номида, ба ақидаи файласуф Гегел «Асли таҳаввул бо таърихи Эрон оғоз мешавад ва бад-ин ҷиҳат аст, ки ин кишвар дар ҳақиқат мабдаи (сароғози) таърихи ҷаҳонро ташкил медиҳад»²⁶⁹. Бале, Гегел дуруст қайд намудааст, ки асли таърихи тамаддун бо эътирофи ҳуқуқҳои инсон оғоз мегардад ва сароғози он Эломиаи Куруши Кабир мебошад.

Падидаи дигари давлатдорӣ дар давраи давлатдории Сомонӣ *амир* ба шумор мерафт. Мансаби Амир аз ҷониби Исмоили Сомонӣ чун мансаби олии давлатӣ қабул шуда, дар давоми давлатдории ӯ ташаккул дода мешавад. Амир Исмоил танҳо ҳамин мансабро қабул дошт ва он аз ҷониби сулолаи Сомонӣ минбаъд эътироф гардид. Баъдан Темурӣ низ мансаби сарвари давлатро бо ҳамин ном (амир) қабул намуда, баъдан манғитиҳо ин мартабаро эътироф карданд ва номи кишвар расман Аморати Бухоро шуд.

Гуфтаҳои боло асоси онанд, ки дар давоми зиёда аз ҳазор сол муқаддам ба ҷомеаҳои этникии аз лиҳози милли алоҳидаи тоҷикон, ва дигар халқияту миллатҳо, ки дар қаламрави Тоҷикистони таърихӣ, Осиёи Марказӣ, собиқ Империяи Русия ва Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шуравии Сотсиалисти сукунат

²⁶⁸ Ҳасан Ҳазрати Ёмчӣ. Тааммулоте дар мазҳаб ва сиёсати мазҳаби Ҳахоманишиён // Паёми андеша, 1998. – №2. – С. 41-42.

²⁶⁹ Иқтибос аз Юсуфшоҳи Ёкубоҳ. Ҳамаи китоб. – С. 208-209.

доштанд, лозим омад роҳи аз ҷамъиятҳои ибтидоии авлодиву хешутаборӣ, хилофат, князигарии феодалӣ, хонигарӣ ва аморат то ба давлатҳои муосир расиданро тай намоянд ва ҳамчун давлати мустақил аъзои комилҳукуқи ҷомеаи байналмилалӣ шаванд.

Намояндагони илмҳои ҷамъиятшиносӣ, пеш аз ҳама ҳуқуқшиносон, файласуфон, сиёсатшиносон, ҷомеашиносон ин роҳро бо тадқиқотҳои илмӣ ва маводҳои асоснокӣ таърихӣ омӯхта, дар пешгӯӣ ва пешомади инкишофи давлатдорӣ дар собиқ ҳудуди Иттиҳоди Ҷамоҳири Шуравии Сотсиалисти ба ҳулосаҳои мухталиф омадаанд.

Барои баъзе аз халқиятҳо ба даст овардани давлати миллӣ аз ҷониби намояндагони гуногун, ки онҳоро «таҳҷоӣҳо» ё ин ки «беғонаҳо» меномиданд, ба мисли: – қазоқҳо ва туркманҳо, узбекҳо ва тоҷикон, қирғизҳо, арманиҳо ва озарбойҷониҳо, молдованҳо ва финҳо, ки – роҳи табиӣ таҳаввулотӣ назария ва амалияи сохтмони сохтори давлатӣ ин қавму миллатҳо мебошад, роҳе, ки дар тӯли он ҳар як миллат ҳудаш интиҳоб мекунад, ки «ба кадом Худо сачда оварад», сарватҳои сарзамини худро чӣ навб саришта намояд ва чи тавр бояд зиндагии озоишта ба сар барад.

Барои дигарон ташаккули сохти давлати миллӣ, агар сухан аз боби сохти давлати мустақил дар Осиёи Миёна, Қафқоз ё соҳибхитиёрии миллӣ дар Русия равад, онҳо ин роҳро, шикаст хӯрдани ғояи империя меҳисобанд, агар нақши маҳдигарии миллати давлатсоз, барои Русия бошад, оқибати «фочиаангези» ғояҳои демократия ва либерализм меҳисобанд.

«Оё мо қодирем, – мепурсад олими шинохтаи рус А.М. Величко – ки бе ваҳму тарси аз байн рафтани мувозинати унсурҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ ҷамъият ва бӯҳронҳои иқтисодии касодкунанда ва ҳатто худфаношавии давлат ҳама гиреҳҳои миллии ин иттиҳоди сиёсиро баробар намоем?

Масалан, оё дар асрҳои XVIII-XIX баробари русҳои асил дар муқовимат ба полякҳо – душманони доимии русҳо ҳуқуқҳои баробари сиёсиро додан мумкин буд? Оё ҳуқуқҳои баробари оиниро ба ашхоси пайрави дину мазҳаби дигар додан мумкин аст ё не?²⁷⁰ Ҳаргиз не! «Ин масъала – ба саволи худ посух медиҳад муаллиф Величко А.М. – асоси худфаношавии давлат аст дар ҳоли паҳн гаштани он ба намояндагони мазоҳиби аз қадим душмани масеҳҳо, масалан гирем яҳудиён мебошанд...»²⁷¹.

Ба ақидаи А.М. Величко, ин ба «зулм ё таҳдиди аҳолии ғайр ба истиснои мушкилиҳо дигар чизе намеоварад», зеро сухан танҳо дар бораи ҳокимияти омма, роҷеъ ба идораи давлате меравад, ки «на танҳо ин гурӯҳҳо» ин сохти идоракуниро ташкил кардаанд, ё соҳаи ҷудогонаи саноат, ки барои давлат

²⁷⁰Величко А.М.Философия русской государственности. – СПб.: Издательство Юридического института (Санкт-Петербург), 2001. – С. 185.

²⁷¹Величко А.М.Философия русской государственности. – СПб.: Издательство Юридического института (Санкт-Петербург), 2001. – С. 185.

аҳамияти стратегӣ дорад ва «ба ҳар касе, ки хоҳиши соҳиби моликият шуданро дорад, дода намешавад»²⁷².

Ва ин гуфтаҳо низ дуруст аст, чунки бояд ҳамаи соҳаи идоракунии ҳокимият, самти речаи асосӣ дар дасти давлат бошад.

Ин хулоса, агар ҳангоми онро аз ибораҳои илмӣ «тоза» карда, ба осонӣ дар ҳикмати ҳаётии ҷомеа «чаккаси овози (ҷойи) мурғон дар катак»-ро шабоҳат медиҳад, зеро дар империяи сиёсии давлатҳое буданд, ки дар зинаҳои гуногуни тараққиёти тамаддун роҳи истилои сарзаминҳои бегонаро интиҳоб намуда, ба халқи маҳаллӣ ғояҳои маҳдигарони махсусияти исломӣ ва «масеҳиро» ба таври маҷбурӣ тарғиб менамуданд.

Нуктаи назари А.М. Величко ба андешаи мо чи аз лиҳози илмӣ ва чи ахлоқӣ чандон сахт нест. Зеро дар қаламрави собиқ Иттиҳоди Шуравӣ ва берун аз он давлатдории беш аз сад мамлакатро, ки даҳсолаҳои охир дар шикастапораҳои системаи мустамликадорӣ, аз ҷумла Алҷазоир ва Ҳиндустон, Мозамбик ва Зимбабве, Ангола ва Гвинея Бисау, Хорватия ва Черногория, Чехия ва Словакия пайдо шуданд, истисно менамояд, таъриху маданияти бисёрасраи «бегонаҳо» ва «маҳалиҳоро», ки замоне дар Империяи Русия сукунат дошта ва ҳоло сохти давлатдории мустақил доранд, соқит месозад, ҳуқуқи намояндагони мазҳабҳои дигарро (ғайр аз православӣ) дар идораи Русия, дар сохтори иқтисодии он инкор мекунад.

Ҳуқуқшиносон, файласуфон, таърихшиносон ва умуман сотсиологони ғарбии нобовар кайҳо асри гузаштаи XX-ро ҳамчун асри бухрону қарахтии бузурги давлатдорӣ дониста, аслан ин қарахтиро дар доираи давлати абарқудрате мисли Иттиҳоди Ҷомоҳири Сотсиалистии Шуравӣ, ки тамоми давлатҳои лагери сотсиалистиро фаро гирифта буд, баҳогузори мекарданд. Ба гуфтаи М. Гинсберг дар ин давраи қарахтӣ «то ҳол қонунҳои инкишофи ҷамъиятӣ, яъне қонунҳои пешрафт ошкор нашуда буданд»²⁷³.

Дар ҳаёт, маънои дар амалияи сохтори давлатӣ татбиқ кардани ин ғояҳо, маънои аз нав ҷӣ тавре ки дар таърихи Русия буд, каши-дани хати «муҳим» барои яҳудиҳо, резерватсияи (муҳоҷиркунии) халқиятҳои хурди Шимол, «тоза кардани» Думаи Давлатӣ ва ҳукуматро ҳам аз атеистҳо ва ҳам аз пайравони ислом ва буддоия дорад.

Имрӯз гумон аст, олим ё сиёсатмадори солимакле ёфт шавад, ки сарчашмаҳои маънавии рушди давлатдориро инкор намояд. Аммо ин масъала низ баъзе паҳлуҳои гуногуни худро дорад.

Ба андешаи мо дар шароити давлати сермиллат ҳангоми пешниҳоди ин ё он намуди «баргаштан ба заминаҳои маънавӣ ё анъанавӣ» бисёр бо эҳтиёт

²⁷²Величко А.М.Философия русской государственности. – СПб.: Издательство Юридического института (Санкт-Петербург), 2001. – С. 185.

²⁷²Величко А.М.Философия русской государственности. – СПб.: Издательство Юридического института (Санкт-Петербург), 2001. – С. 185.

²⁷³Giusbergin. The idea of progress. – London, 1953. – P. 48.

бояд буд. Баъзан дар паси ин мафҳумҳо шиорҳои беҳурматӣ нисбати маданияти миллӣ ва таҷаддуди динӣ, таҷаддуд аз рӯйи «стандартҳои духура» ба назар мерасанд.

Халқи тоҷик имрӯз, пеш аз ҳама, ба маърифати дурусти динии худ, шинохти воқеӣ аз арзишҳои фарзии Қуръони маҷид ва ба бинои ҷавҳари шахсияти имонии худ ниёз дорад. Ин пеш аз ҳама, ба ниёзи маърифатӣ ва мавқеи дини ислом чи дар ҷомеа ва чи дар давлати дунявӣ вобастагӣ дорад, аз ин рӯ, мавқеъ ва моҳияти он бояд дуруст ба мардуми одди расонида шавад.

Ин масъалаи басо муҳим дар сатҳи давлатдорӣ аз омӯзиши дини мубини ислом, махсусан донишҳои моҳият ва мазмуни Қуръон, омӯзиши мазҳабҳои аҳли суннат ва ҷамоа, махсусан мазҳаби Имоми Аъзам аз мактабҳои миёна сар карда то донишқадаҳои олӣ ба роҳ монда шавад, то арзишҳои олии маънавии ислом дар қаламрави оғаҳии он дар миёни мардум ва даҳолат накардан ба қори давлатдорӣ қарор дода шавад, то Худои якка ва ягонаи худро бо таъя ба пойгоҳи маърифати динию ҳуқуқӣ ҳақиқат доништа, ўро парастии намоянд ва аз аҳкоми динии худ огоҳ буда дар доираи мазҳаби худ пайравӣ намоянд, вале ҳеҷ гоҳ аз доираи ҳуқуқи манфиатҳои Конституционии худ берун набароянд, дар он вақт давлат ва ҷомеа пеш меравад.

Агар суҳан аз боби дини масеҳӣ равад, масалан ҳокимияти иҷроия дар Федератсияи Русия бояд аз қалисо маслиҳат пурсад, то ки қарорҳои қабулшаванда «бо рӯҳи Инҷил»²⁷⁴ созгор бошанд.

Лекин дар асл ин тавр нест, чунки дар сохтори идоракунии Федератсияи Русия дин аз давлат ҷудо буда ба қорҳои давлатӣ даҳолат намекунад ва давлат низ ба қорҳои динӣ ягон даҳолате надорад. Ин тартиби давлатдорӣ бояд дар ҳама дину мазҳабҳо аз он ҷумла дар қояҳои дини мубини ислом, мазҳаби аҳли сунат ва ҷамоа низ бояд ҳамин тавр сурат гирифта ба қорҳои давлатӣ даҳолат накунад, ва ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ифротгарой шомил набошад.

Тамоми давлатҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ новобаста аз мансубияти динии аҳолиашон давлатҳои дунявианд: дар он ҷо дин аз давлат ва давлат аз дин ҷудо мебошад. Дар чунин шароит дар бораи имконият ва зарурияти ҳокимияти сиёсии омма ва ҳамкории он дар ҷомеа ва маслиҳат пурсидан аз намояндагони дин ҳарф задан ғайри имкон аст.

Албатта, динҳои масеҳӣ, ислом, буддӣ асоси инкишофи маънавии гурӯҳҳои этникӣ, асоси ташаккули давлат ва низоми ҳуқуқи ташкил менамуданд. Имрӯз сатҳи маънавияти миллат на танҳо ба дин, балки ба маънавияти давлати дунявӣ низ вобаста мебошад.

Дар охири асри XX ва аввали асри XXI дар қаламрави собиқ империяи Иттиҳоди Шӯравӣ воқеияти нави геополитикӣ ва ҳуқуқӣ бо номи «фазои собиқ шӯравӣ ва пасошӯравӣ» ба вуҷуд омад.

²⁷⁴Бельский К.С. Феноменология административного права. – Нигоренск, 1995. – С. 50.

Давлатҳои нави соҳибистиклолро лозим меояд, ки дар сохтори давлатҳои мустақили худ масъалаҳои мураккаби сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоиро ҳал намуда, дар ҷустуҷӯ ва дарёфти масъалаҳои мубрами рӯз бошанд: аз қабилӣ ҷӣ тавр ноил гаштан бо сулҳу озоиштагӣ бо дигар давлатҳо, махсусан давлатҳои ҳамсарҳади ҳамсоя, эҳтироми динӣ, таъмини сатҳи баланди зиндагии аҳоли, устувории тағйиротҳои демократӣ ва ғайраро дошта бошанд.

Дар ин асно муроҷиат намудан ба масъалаҳои назариявӣ дар ҷустуҷӯи методологии таҳқиқи таҳлили давлатдорӣ бошанд, моҳият ва мазмунҳои сохти давлатдорӣ метавонад дар ҷустуҷӯи ин гуна ҷавобҳо ёри расонад, аз хатоҳои роҳдода хулосаҳо бароварад, муваффақиятҳои аз ёд рафтаре, ба ёд оварад ва дар пайи ба даст овардани зиндагии озоиштаи мардум гардад.

Фурӯпошии давлати абарқудрати шӯравӣ ва ба ҷойи он пайдо гардидани давлатҳои соҳибистиклол, ки роҳи бунёди давлати демократиропеш гирифтаанд маънои ба зоҳир иваз шудани сохти сиёсиро дар паҳнои густурдаи ҷуғрофӣ набошад. Балки дар арсаи ҷаҳонӣ дигаргуниҳои ҷиддӣ ва куллиро ба миён овард ва дар аввал аҳли ҷомеаи ҷаҳонӣ як нафаси озод кашид, вале на ҳамаи давлатҳои соҳибистиклол ба ин сохтори нави демократӣ тайёр буданд, ки имрузҳо ба ҷангӣ таҳмили субётникӣ ва динӣ оварда расонид.

Аз ҷумла, дар Ҷумҳурии Тоҷикистони ҷавони соҳибистиклол низомии сиёсӣ мафкуравии амрдиҳӣ ва «караҳтӣ» барҳам хӯрд, равиши тоза ва эҳёи давлати тозабунёди тоҷикон дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ рӯ ба такмил ва инкишоф ниҳод²⁷⁵, вале дар ҳаёти сиёсии ҷомеаи ҷавони мо низ ҷунин демократияи озод дер давом накард, ва ин дигаргуниҳои кулли Тоҷикистони соҳибистиклолро ба ҷанги таҳмили шахрвандӣ оварда расонид.

Зумраи олимони бар он андешаанд, ки шахсият дар дигаргунсозиҳои куллии кишвар нақши муҳим намебозад, вале мо дар давоми сию ду соли ҳастии Тоҷикистони навин шохиди барҳам гардидем, ки: Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ Пешвои Миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷун роҳбар ва сиёсатмадоре ба сари қудрат омад, ки аз диди нав дар равандҳои таърихӣ тақдири мамлакат нақш ва мақоми ҳалқунандаро ба иҷро расонид, ба Ватани маҳбуби мо сулҳ оварда, ба ташнакомони зиндагӣ оби ҳаёт ҳада кард, то кишвар аз асорати нобудӣ наҷот ёбад, хавфу хатари барҳам хӯрдани Тоҷикистон аз байн биарад, оташи ҷанги бародаркуш хомӯш карда шавад, тоҷикони мусофиру парешони иҷборӣ ба кишвари худ баргарданд ва соҳибватан бишаванд, ба ҷунин фарзанди ҷасуру фарзонаи миллати тоҷик, як ҷаҳон ақлу заковат, ҳиммату хирад, ҷасорату диловарӣ лозим омад, ки ҳамаи ин вазифаҳои сангинро сарбаландона ба иҷро расонад. Дар ҳамин гуна вазъияти муташанниҷи ҷанги таҳмили шахрвандӣ

²⁷⁵Шарифзода Х. Маънавият ва ҷаҳони зоҳирӣ. – Душанбе: «Адиб», 2012. – С. 208.

Эмомалӣ Раҳмон тавонист тамоми неруҳои солими мамлакатро муттаҳид намуда, роҳҳои мусолиҳаи миллиро ҷустуҷӯ намояд.

Маҳз бо ҷонбозиҳои шабонарӯзӣ ва ибтикороти паёпайи ӯ Комиссияи оштии миллий ташкил карда шуд, ки ба он аз ҳар ду тараф аъзои ғаёб дохил шуданд, то масъалаҳои мубрам ва доғи рузро муҳокима намоянд.

Бо супориш ва иштироки бевоситаи мухтарам Эмомалӣ Раҳмон комиссияи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо муҳолифини муттаҳидаи тоҷик даҳ маротиба дар мамлакатҳои гуногун гуфтушунид анҷом доданд ва дар ин даҳ давра тадриҷан масъалаҳои ҳаётан муҳими миллат ва тақдири ояндаи давлати Тоҷикистон мавриди баррасӣ ва гуфтугузорҳо қарор ёфтанд.

Асоси чунин муҳокимарониҳоро дар соҳаи давлатдорию давлатсозӣ баҳодиҳии махсуси воқеияти тамаддуни муосир зери фишори санҷишҳои глобалию геополитикӣ ташкил медиҳад, ки ин баҳодиҳӣ омилҳои таърихро ба миён меорад.

Дар ҳақиқат, дар ҷаҳони имрӯз паҳн шудани таҳдиду хатарҳои нави глобалӣ ба монанди: -терроризм, экстремизм, савдои одамон, ҷиноятҳои трансмиллӣ ва миллий, низоъҳои наҷодӣ, мазҳабӣ ва ҳудудӣ боварии таъмини беҳатарии сулҳу суботи шахрвандон ва ҷомеаро аз даст медиҳад ва то андозае шаклоқии масалан, назарияҳои криминологиро оид ба вобастагии давлат аз сохторҳои криминалӣ ошкор месозад²⁷⁶. Гумон аст, ки ҷараёни шикасти давлати Шӯравӣ ва лагери сотсиалистӣ ва тақсимои дунё аз тарафи давлатҳои абарқудрат ва ҷудоигароии оммавии ниммаи дуҷуми қарни гузашта, таҳдиду даъват ва хатарҳои нави ҷаҳонӣ ба имконияти муқобилати давлат ба тамоюли манфии тараққии иҷтимоӣ нобовариро афзун мекунад.

Зеро ин тамоюл на танҳо ҷумҳуриҳои собиқ ИҶШС ва як зумра давлатҳои собиқ сотсиалистиро, балки як қатор давлатҳои осудаю некуаҳволро, аз қабилҳои Англия, Австралия, Канада, Зеландияи Нав²⁷⁷, ҷанги имруза дар Украина ва инчунин бо таъсири ИМА бисёр давлатҳои исломиро фаро гирифта буд. Дар ин мамолиқ қувваҳои ғаёланд, ки меҳонад масалан, Техасро бо Мексика «ва Украинаро ба Аврупо», ҳамроҳ созанд ё ба штати Нью-Йорк мухторияти бештар диҳанд²⁷⁸.

Шаклоқӣ нисбат ба давлат ҳамчун ҷавҳари муташаққили низомӣ ба институтҳои давлатӣ низ, ки нақшаи дигаргуниҳои сиёсии нигарони демократия ва худидоракунии аҳолиро пешкаш мекунад, паҳн шуда истодааст.

²⁷⁶Ниг.: Райх Р. Труд наций. Готовясь к капитализму XXI века новая постиндустриальное волна Западе. Антология под ред. В.Л. Иноземцева. – М., 1999 – С. 511.

²⁷⁷Ниг.: Szabo Denis Crimes et Villes. Paris. 1960; Marshall B. Clinard. Sociology of Deviant Behavior. New-York, 1957; Calvin F. Schmid, Urban Crime Areas (Amer. Sociol. Rev. Vol.25, 1960); Higgins P. Butles R. Understanding Deiance // McGraw – Hill Book Comp. 1982; Интервью проф. Н.Лутаном // Проблемы теоретической социологии. – СПб. Петрополис, 1994, – С. 236-248.

²⁷⁸Ниг.: Тоффлер Э. Третья волна. – М., 1999, – С. 502.

Нақшаҳои бештар қатъӣ ба назар мерасанд. Масалан, дар тафсири футурулог Э. Тоффлер, омадааст, ки: «Конгресси ИМА, Палатаи обшинаҳо ва Палатаи лордҳо, Бундестаги Олмон, парлумони Чопон, сарқонун ва сохторҳои судӣ бо сабаби он, ки онҳо дигар қудрати қор қардано надоранд, дигар ба талаботи қатъиян тағйирёфтаи ҷаҳон ҷавобгӯ нестанд»²⁷⁹. Э. Фром пешниҳод намудааст, ки мақомоти қонунгузори давлатӣ бо гурӯҳҳои 500-нафараи намоёнҳои тамоми аҳоли баҳри муҳокимаи масъалаҳои иҷтимоӣ иваз қарда шаванд²⁸⁰. Ю. Хабермас зарурати даст қашидано аз андеша ва ақидаи ҳеш то ҳосил гаштани ҳамфиқрии пурраи шаҳрвандон асоснок менамоянд²⁸¹.

Ғояҳо ва идеяҳои ҳуқуқшиносон, ҷамъиятшиносон, файласуфон ва футуристҳои Ғарб доир ба сохти умуман давлатдорӣ бештар дар сарзамини рус гузаронидани таҳқиқотҳои илмӣ файласуфӣ заминаи мувофиқ пайдо намуданд, аз ҷумла, ғояҳои нави нодири «ободонии кишвари қалонтарини дунё аз ҳисоби ҳудуди ҷуғрофию маъмурӣ, ки Русия ба шумор меравад», ки бо ин ё он тағйирот ва ишорат доир ба нақши давлат ва сохтори ҳокимияти давлатӣ таҷаддуди маънавии ҷомеаи Русия, баргаштан ба урфу одатҳои таърихӣ ва сарчашмаҳои қавму миллатҳои гуногун, аз ҷумла мусалмонро талаб менамоянд.

Имрӯз гумон аст, қасро ба қатори олимони солимфиқр пайдо намуд, ки ӯ аҳамият ва нақши маънавӣ ва худшиносии миллиро дар бунёди давлати милли, дастгирӣ ё ҷонибдорӣ ва инкишофи рукнҳои давлатдорӣ, иттиҳоди иҷтимоӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва дар маҷмӯъ давлат ҳамчун ташкилкунандаи ҷавҳари ягонро инкор намояд.

Аммо ин маъноӣ эҳтимолияти омехташавии марзҳо байни ҳуқуқ ва одоб, шуури ҳуқуқӣ ва ахлоқ, давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҳокимияти дунявӣ ва диниро надорад. Дар ин асно нуқтаи назари баъзе олимони ҳуқуқшиносии рус бисёр тааҷҷубовар аст.

Маъмуриятдон ва таҳқиқотчи машҳури рус К.С. Белский баҳри зарурати мустақамкунии ҳокимияти иҷроия, васеъ намудани доираи вақолатҳои амал, асоснокии илмӣ он ҳулосаи ғайриҷашмдошт бароварда, онд ба ҳалли ин масъала, менависад: «аз қалисо маслиҳат бояд пурсид, зеро ин «вазифаи маънавии мақомоти ҳокимияти иҷроия дар ҳамаи зинаҳо дар ҳалли масоили иқтисодӣ, фарҳангӣ, маънавӣ ва маишист»²⁸², «қалисо бошад, ба мансабдорон маслиҳат дода, онҳоро омӯзонда, ғами мақсаднокӣ ва самарабахшии ҷорабиниҳои мақомоти ҳокимияти иҷроияро ҳӯрда, бояд дар фикри он бошад, ки ин ҷорабиниҳо дар руҳияи Инчил сурат бигиранд»²⁸³.

²⁷⁹Ниг.: Тоффлер Э. Указ. Соч., – С. 658.

²⁸⁰Ниг.:ФромЭ.Здоровье общество «Избранные труды» Карен Хорни и Эриха Фромма. – М., 1995. – С. 547.

²⁸¹Ниг.: Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. – М., 1995. – С. 38.

²⁸²Белский К. С. Феноменология административного права. – Ниголенск, 1995. – С. 50.

²⁸³Белский К. С. Феноменология административного права. – Ниголенск, 1995. – С. 50.

Бо чунин роҳи «симфонизатсиякунонӣ», ба қавли К.С. Белский, байни ҳокимияти дунявӣ ва маънавӣ наметавон розӣ шуд ва бояд таъкид кард, ки олими маъмуриятдон набояд фаромӯш созад, ки аз лиҳози дунявият ва ҳуқуқи конституционӣ Федератсияи Русия тибқи Конститутсияи давлатӣ дунявист ва ин маънои онро дорад, ки ягон ҳокимияти калисой, аз ҷумла рӯҳонӣ, аз болои мақомоти давлатӣ назорат карда наметавонад ва ҳокимият низ аз калисо ҳуқуқи маслиҳат пурсиданро надорад.

Дар баробари ин, хусусияти сермиллатии Федератсияи Русияро ба инобат гирифта, муаллифи иқтибос мебоист шарҳ меод, ки барои чӣ роҳбарони масалан, ҷумҳуриҳои Тотористон ё Бошқирдистон, Бурятиястон ё Доғистон, Қалмиқ ё Марий Эл масоили ҳалталабро на дар рӯҳияи Инчил ва балки мувофиқи таъйиноти Қуръон баррасӣ бояд созанд. Ба андешаи мо дин хоҳ исломӣ бошад, хоҳ насронӣ, бояд ҳама вақт дар зер назорати давлат бошад, аз доираи меъёрҳои давлат берун набарояд ва масъалаҳои диниро берун аз масъалаҳои давлатдорӣ ҳаллу фасл намояд.

Мулоҳизаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ А.М. Величко дар атрофи моҳияти давлатдорӣ рус низ аз камбудихо ҳолӣ нестанд. Мавсуф дар маҷмӯъ аз бӯҳрони давлатдорӣ муосири рус мисолҳои дуруст оварда, мероси бойи адибону олимони асри XIX-ро омӯхта, ба назари мо ҳулосаҳои ғайриҷашмдошт мебарорад.

Ба андешаи ӯ «илмомӯзии масеҳӣ, шуурнокии ҳуқуқи масеҳӣ ва идеали давлатдорӣ масеҳӣ бояд асоси ҷустуҷӯҳои алтернативӣ бошад», «таълимоти давлатдорӣ масеҳӣ, чун ифодаи мусбат ва дурнамои ҳилофи таълимот дар бораи давлати дунявӣ, проблемаи актуалии илмӣ-амалии тамоми инсоният ва ҳуди илм аст»²⁸⁴. «Танҳо ба «улуи масеҳӣ» рӯ оварда, – меғӯяд муаллиф, – мо ба таълимоти илмӣ оиди давлат молик мешавем, ки барои татбиқи давлатдорӣ рус имконият медиҳад»²⁸⁵.

Шарҳу тафсири нуктаи болоро дар бораи пешкаши таълимоти давлатдорӣ масеҳӣ, ки проблемаи актуалии илмӣ-амалии инсоният аст (гумон аст, ки намояндагони соҳти давлатдорӣ исломӣ, буддоӣ ё яҳудӣ розӣ шаванд), як тараф гузошта, таъбири ду саволро меҷӯем: якум, рӯй овардан ба масеҳият ва умуман ба аҳкоми ягон дини дигар, магар асоси таълимоти илмӣ муосири ҷавобгӯӣ моҳияти давлати дунявӣ шуда метавонад ва дувум, чӣ тарз ва аз рӯйи кадом меъёр моҳияти давлатҳои дар натиҷаи парокандашавии давлатҳои абарқудрат ва шикасти империяи колониалӣ барпошуда баҳо дода мешавад? Кӯшиш менамоем ба ин савол аз рисолаи ҷолиб ва асили А.М. Величко ҷавоб ёбем.

²⁸⁴Величко А.М. Философия русской государственности. – СПб.: Издательство юридического института (Санкт-Петербург), 2001. – С. 22.

²⁸⁵Величко А.М. Философия русской государственности. – СПб.: Издательство юридического института (Санкт-Петербург), 2001. – С. 22-23.

А.М. Величко баҳснок будани мулоҳизаҳоро оид ба илмомӯзии масеҳӣ пешбинӣ намуда, зиддияти азалии объективияти илм ва субъективияти динро зикр намудааст, чунки дар ҳақиқат ин ҷо на ҳама чиз осон аст. Имконоти илми дунявӣ бо доираи тибқи «сабабҳои оқилона» тасдиқгаштаи ҳолатҳои воқеӣ ва инкори ҳодисаҳои даркнашуда маҳдуд аст. Барои ҳамин ба «як навъ ғояи умдае эҳтиётманд аст, ки метавонад исботи асоси маълумоти амалӣ гардад»²⁸⁶.

Аммо, давом медиҳад А.М. Величко, азбаски илми дунявӣ оламо танҳо тавассути имконоти худ²⁸⁷ (яъне бидуни аҳкоми динӣ) дарк менамояд, он маърифати томи заруриро гум мекунад, усулҳояш бошанд, шакли «оламшиносии тағйирёфтаи нодурусти масеҳиро» соҳиб мешаванд²⁸⁸.

Раванди ташкили давлатҳои миллиро дар заминаи ҷумҳуриҳои собик ИҶШС ва ҳамроҳони лагери сотсиалистӣ шарҳ дода, А.М. Величко истилоҳи «давлатро» нисбати ин давлатҳои наваташкил дар ноҳунак мегирад, зеро, ба ақидаи ӯ, онҳо пештар давлатҳои соҳибхитӣ набуданд, кӯшиши бунёди фарҳанги миллии худро надоштанд ва бо шовинизми ошкорои худ фарқ мекарданд.

Давлатҳои дар замони баъди шӯравӣ тавлидгаштаро аз мустақилият ва худкифоягӣ маҳрум намуда, муаллиф қайд мекунад, ки пайдоиши онҳо дар арсаи сиёсӣ бо изҳори ошкорои ғояҳои миллии вобаста набуда, балки дар соҳаи давлатдорӣ ифодаи зайли онҳо ба тамаддуни ғарбӣ аст ва дар зери ин ибора капитализм, ҷомеаи индустриалӣ ё баъдииндустриалӣ фаҳмида мешавад²⁸⁹. Аз ин рӯ, ҷонибдорӣ қотехонаи мардум аз он ҳаргиз маънои муҳолифат бо исломо надошт ва надорад.

Мардуми шарифи Тоҷикистон мардуми бо имон буда, дунявиятро на ҳамчун мавқеи имонӣ, эътиқод ба дин ва идеологӣ, балки ҳамчун механизми танзими муносибатҳои идеологӣ ва ҳамчун соҳти давлатдорӣ пазируфтааст. Аз ин рӯ, ҳеҷ кас ҳақ надорад, ки эътиқоди динии шахси дигар ва эътиқоди динии мардуми мусулмони Тоҷикистонро зери шубҳа гузорад.

Моҳияти асосии низоми давлатдорӣ дунявӣ дар он аст, ки дар он мақомоти роҳбарикунандаи ҷомеа, аз ҷумла, роҳбарияти давлат дар асоси қонун аз тарафи мардум интиҳоб шуда, аз тарафи мардум назорат мешаванд ва дар назди мардум ҳисоботдиҳанда мебошанд.

²⁸⁶ Ниг.: Величко А.М. Философия русской государственности. – СПб.: Издательство юридического института (Санкт-Петербург), 2001. – С.25.

²⁸⁷ Ниг.: Величко А.М. Философия русской государственности. – СПб.: Издательство юридического института (Санкт-Петербург), 2001. – С. 26.

²⁸⁸ Ниг.: Величко А.М. Философия русской государственности. – СПб.: Издательство юридического института (Санкт-Петербург), 2001. – С. 26.

²⁸⁹ Ниг.: Величко А.М. Философия русской государственности. – СПб.: Издательство юридического института (Санкт-Петербург), 2001. – С. 14-15.

Яъне, дар низоми давлатдории дунявӣ роҳбари давлат ва ё мақомоти давлатӣ моҳияти муқаддас, дахлнопазир ва илоҳӣ надошта, мисли роҳбарони низомҳои динии теократӣ аз номи Худо ғап намезананд ва аз номи Худованд ҳукумат намеkunанд. Албатта, дар таълимоти дини мубини ислом Паёмбар фиристодаи Худованд буда, аз тариқи ваҳй аз номи Парвардигор сухан мегӯяд, вале дар ислом ин ҳуқуқ, имтиёз ва хусусияти истисноии танҳо Паёмбар аст. Дар давраи пас аз ӯ бошад, ҳеҷ кас ҳақ надорад ҳудро намояндаи Худо эълон намояд ва аз номи Парвардигор сухан бигӯяд ва ҳукумат кунад, ба монанди салафҳои бемазҳаб ва дигар равияҳои ифротӣ, ки сару калобаи мардуми аҳли суннат ва ҷомеаро вайрон меkunанд.

Тавре аз таърих огоҳем, ҳуди ҷаҳор халифаи рошидин, ки пас аз Паёмбари ислом ба навбат ба сари хилофат омаданд, аз тариқи интиҳобот ва ё гирифтани байъати (овоз, интиҳоб, пешниҳод) мардум, яъне раъйи мардум, ба ин мақом расидаанд. Ҳеҷ кадоме аз онҳо, бо вучуди он ки шахсони ботаквою донишманд ва аз ҳаёати саҳобагони бузурги Паёмбари ислом буданд, мақоми муқаддаси дахлнопазир ва дараҷаи намояндагии Худовандро надоштанд ва ҳудашон низ ба ин амр таъкид мекарданд.

Агар ба забони имрӯз баён шавад, онҳо аз тариқи механизми идоракунии дунявӣ ва демократӣ интиҳоб шуда буданд. Ҳамаи ин сарчашмаҳо нишон медиҳад, ки низоми дунявӣ ҳамчун сохти давлатдорӣ ва ҳамчун механизми шаклирии ниҳодҳои роҳбарии давлат бо ислом, хусусан, бо мазҳаби аҳли суннат ва ҷамоат, ки аксари қулли мардуми Тоҷикистон пайрави он ҳастанд, низ муҳолифати ҷавҳарӣ надорад.

Яъне ислом низ дар ин масъала маҳз мақоми муқаддас доштани роҳбари давлат, аз тарафи мардум интиҳоб шудан ва аз тарафи мардум назорат шудани онро талаб меkunад, ки талаботи низоми дунявии давлатдорӣ низ ҷунин аст.

Мардум хизмати роҳбари давлатро дар назди халқ ва ҷомеа ба назар гирифта, ўро ҳамчун роҳбар, раҳнамо ва Пешвои миллат эътироф менамояд ва ин иқдом ба ислом ё дин ягон алоқамандие надорад ва дар давлатҳои мутамаддини ҷаҳон ин иқдом ба ҳукми анъана гузашта ба пешвоии миллат ҳар кас сазовор шуда наметавонад.

Яъне, ҳар ду нуқтаи назар ва далелҳои ҷаноби Величко А.М. ба назари мо ҳам аз лиҳози илмӣ ва ҳам аз лиҳози динию ахлоқӣ асоснок набуда беназоқатанд. Беназоқат аз он ҷиҳатанд, ки паҳн намудани онҳо ба тамоми фазои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ ва берун аз он давлатдории беш аз 100 кишвари ҷаҳон дар шикастапораҳои низоми собиқ мустамликавӣ ташаққулёфтаро, аз ҷумла, Алҷазоир ва Ҳиндустон, Мозамбик ва Зимбабве, Ангола ва Гвинея-Бисау, Хорватия ва Черногория, Чехия ва Словакияро, ки таъриху фарҳанги миллий ва маданияти ҳудро доранд, зери шубҳа мегузорад.

Ақидаҳои А.М. Величко таъриху фарҳанги «беғонагон» ва «таҳҷоиноҳ»: узбекҳо ва тоҷикон, қазоқҳо ва туркманҳо, қирғизҳои Осиёи Марказӣ ва

финҳоро, ки як вақтҳо дар хоки Империяи Русия маскан буданд ва ҳоло дорои давлати мустақиланд, сарфи назар менамояд.

Мо масъалаи таҳқиқи давлатдориро ин зайл дурушт гузоштанӣ набудем, аммо аз ҳалли дурусти назариявии он сиёсати амалии дохилӣ ва байналмилалӣ давлат тезу тундшавии проблемаҳои ҷаҳони муосир, аз қабилӣ экспансия намудани давлатҳои хурд ва дар ин замина пайдо шудани таҳдиду хатарҳои нави ҷаҳонӣ ба монанди терроризм, экстремизм, савдои одамон, муомилоти ғайриқонунии маводди муҳаддир ва дигар бухронҳои иқтисодӣ ва идеологӣ, эҳтироми мустақилияти давлат, ҳудуд ва ҳуқуқи ҳар як миллат ба ҳудмуайянкунӣ вобаста аст.

Дар ин асно таҳқиқи проблемаҳои умуман давлату давлатдориро ва алалхусус давлати миллиро мебояд аз ҳалли як қатор проблемаҳои методологии илмӣ дарки ин зухуроти мураккаб ва серҷабҳа шуруъ намуд.

Лаҳзаи ибтидои таҳқиқи давлатдориро асоси шакли таҳқиқи назариявии таърихӣ ва ҳуқуқӣ ташкил медиҳад. Ин хеле зарур аст, чунки дар илми ҳуқуқшиносии муосир фаҳмишу тавзеҳи ягонаи истилоҳоти «давлат», «давлатдорӣ», «давлатшиносӣ» ва «истиклолият», ҳамчунин таҳқиқоти методологии он дар маҷмӯъ вучуд надорад.

Масалан олими рус, В.Е. Чиркин мазмуни истилоҳи «давлатшиносӣ»-ро шарҳ дода, чунин қайд мекунад, ки он маънои омӯзиши давлатро ба маънои васеътари давлатдорӣ дар иртибот бо субъектҳои (ҷузъҳои таркибӣ) федератсия ва таъсиси давлати милли (масалан, автономияҳои сиёсӣ) дорад²⁹⁰. Ӯ дар тадқиқотҳои минбаъдаи худ мафҳумҳои «давлат» ва «давлатдорӣ»-ро қариб ки ҳамчун муродиф бандубаст намуда, муассисоти давлатдориро, масалан, ибораи «Сардори давлат»-ро як ҷузъи нисбатан калонтари сохтори давлатӣ эътироф намудааст²⁹¹, ки ин ба ақидаи мо дуруст мебошад.

Олими дигар ба монанди М.А. Чешков бошад, фарзияро оид ба се шакли давлатдорӣ дар давраи тамаддун пешниҳод намудааст: ягона (монадӣ), инъикосшуда ва некуаҳвол (ё худбасанда) ба шумор мераванд.

Асоси ин фарзия ва ғояҳои муаллиф оиди таносуби давлат ба ҷомеаи шаҳрвандӣ буда, дар се сатҳ пешниҳод шудааст:

– давлатдории ягона (монадӣ)-обшинагӣ-фардӣ, ки ифодаи микрокосмоси маҳдуди иҷтимоӣ-табӣӣ аст;

– давлати инъикосшуда – яъне, ҷамъияти-фардии худмухтор ё мустақил, ки ба сифати унсури алоҳида, яъне унсурҳои аз нигоҳи ҷомеаи синфӣ таъсисёфта ва дар маҷмӯъ ҳамчун ҷомеаи шаҳрвандӣ фаъолият менамояд;

²⁹⁰Ниг.: Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник. – М.: Юрист, 1999. – С. 10.

²⁹¹Ниг.: Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник. – М.: Юрист, 1999. – С. 126.

– давлати осудаҳол – яъне, ҷамъияти кулл ва фардӣ ҳамчун падидаи иттиҳоди иҷтимоӣ (на табиӣ) ²⁹² ба шумор меравад.

Г.Л. Белков фарзияи пешниҳоднамудаи М.А. Чешковро шарҳ дода мегӯяд, ки танҳо шакли инъикосшуда метавонад, дорои ҷунин шакли давлатдорӣ бошад, давлатдории некуаҳвол, ки онро ҳам давлати тоталитарӣ ва ҳам «давлати хушбахт»– и демократӣ ё навъҳои он ифода мекунамд, умуман давлатдориро инкор намуда ва кӯшиши ба худ тобеъ намудани ҷомеаро, ки моҳиятан зиддидавлатӣ аст», доранд²⁹³.

Г.Л. Белков мавқеи худро асоснок намекунад ва аз ин рӯ, андешаи ӯ дар бораи он, ки давлатдории ибтидоӣ низ як шакли давлатдорӣ буда, вале давлатдории баъдина бештар мутараққӣ ҳамчун ҳодисаи зиддидавлатдорӣ баромад мекунад.

Ба андешаи мо, дар заминаи истилоҳоти мураккабу илми намоӣ ва ақидаҳои М.А. Чешков моҳияти раванди таърихӣ давлат ва давлатдориро сарфаҳм рафтан мушкул аст, лекин мулоҳизаҳои ӯ оиди иттиҳоди иҷтимоӣ ҷамъиятӣ ҳамчун нуктаи асосии таҳқиқоти ин раванд ба назари мо дуруст ва босамар аст. Аммо барои татбиқи дурусти илмӣ ин ғоя модели нави аз нигоҳи назариявӣ асоснокшуда ва таҳқиқшудаи методологияи давлатдорӣ зарур аст.

Масъалаи баҳснок дар он аст, ки методология ин зухуроти васл намудан аст, ки дар худ як қатор унсурҳоро муттаҳид мекунад: ҷаҳонбинӣ ва концепсияҳои бунёдии умуминазариявӣ, қонунҳо ва категорияҳои умумифалсафӣ, усулҳои умумӣ ва хусусии илмӣ ва ғайраро дар назар дорад.

Аз ҳамин сабаб методология ба яке аз унсурҳои номбаршуда мансуб доништа намешавад, аз ҷумла ба усул ё таълимоти усулҳои алоҳидаи методологӣ, ҷунки дигар унсурҳои он аз назар дур мемонанд.

Методология натиҷаи одии концепсияҳои назариявӣ-ҷаҳонбинӣ, принципҳо, усулу воситаҳои идрок ва танҳо шуурнокии инсон мебошад, ки дар соҳаҳои ҷудоғонаи илм ба вучуд оварда шудаанд. «Мисли он ки аз маҷмӯи маълумотҳои таҷрибавӣ баровардани назарияи предмети ин ё он илм душвор аст, маҷмӯи унсурҳои методология низоми онро ташкил намедиханд»²⁹⁴.

Методология ҳамчун низоми идоракунии давлат танҳо аз ҷузъи таркибӣ иборат набуда, балки дорои қонуниятҳои хоси худро буда инкишофи он мутаносибан мустақил аст. Ин қонуниятҳо асоси муттаҳидии унсурҳои методология ба як системаи ягона гашта, байни ҳам алоқа, муносибат ва

²⁹²Ниг.: Чешков М.А. Государственность как атрибут цивилизации: кризис, угасание или возрождение // Международная экономика и международные отношения, 1993. №1. – С.32-33.

²⁹³Ниг.: Белков Г.Л. Раннее государство, предгосударство: игра в термины // Ранние формы политической организации. – М., 1995.

²⁹⁴Керимов Д.А. Методология права. – М., 2000. – С. 46.

таъсири мутақобила пайдо карда, хусусиятҳоеро молик мешаванд, ки аз мавҷудият ва амали ҷудогонаи онҳо фарқ доранд:

- Консепсияҳои бунёдии умуминазариявӣ ҷаҳонбиниро бедор месозанд;
- Усулҳои идрок мустақилияти нисбиро нигоҳ дошта, дар айнаи ҳол ҳамчун таълимот оиди усулҳо ва шакли ҳулосаҳои назариявӣ-гносеологӣ баромад мекунад;

- қонуну категорияҳои умумифалсафӣ истифодаи категорияи (ё сарҳадҳои қорбурди) умумӣ ё хусусии усулҳои илмиро дар таҳқиқоти мушаххас рӯшан месозанд ва онҳо дар навбати худ фаҳмиши фалсафиро ғани мегардонанд.

Ба ибораи дигар, методология ҳамчун маҷмӯи ҷузъҳои таркибии фаҳмиш ва шуурнокии он зӯҳур карда, ба қавли В.П. Кузмин, шакли хоси «маҷмӯи қонунҳои» фарҳангӣ ҳуқуқӣ ва дорои маърифати илмӣ мебошанд.

Ин маҷмӯъ асосан аз ду таркиби ба ҳам алоқаманди дониши методологӣ: яъне таълимоти назариявии ҷаҳонбинӣ ва системаи усулҳои алоҳида, инчунин аз зинаҳои гуногуни маърифат иборат аст. Аз ин рӯ, шакли асосии назариявӣ ва фарзиявии аз ҷиҳати илмӣ дуруст бояд аз ду зина таркиб ёбад: методологӣ, ки асос ва пойдевори онро фарзияҳои умуминазариявии маърифат ташкил ёбад, инчунин усулҳои илмӣ умумӣ ва хусусии таҳқиқоти соҳаҳои мушаххаси илм, ки барои аз худ намудани ҳақиқати объективӣ, ки объекти таҳқиқот интихоб шудааст, ҷалб мешаванд ва маҷмӯи умумӣ ва хусусии усулҳои таҳқиқро, ки барои қушодани моҳияти қисми муайяни ҳақиқати объективӣ, ки предмети омӯзиш интихоб шудааст, ифода менамояд.

Муқаррароти мазкур тасдиқи объект ва мавзӯи таҳқиқро таъкид карда, мувофиқати сатҳи методологӣ ва усули идроку шарҳи мазмуну муҳтавои онҳоро нишон медиҳад. Фарқияти объекту мавзӯъ ҳамчун фарқияти байни ҳолат (статика) ва ҳаракат (динамика), ҷудо кардани онҳо аз ҳақиқати объективӣ, тавзеҳи фарқияти ҷиҳати зоҳирии идроки илмӣ ва нишон додани сохти дохилии он, механизм ва мантиқи инкишофи он мебошад. Объекти таҳқиқ дар ихтиёри муҳаққиқ буда, ба воситаи сатҳи ҷойдоштаи дониш дарк карда мешавад. Сатҳи инкишофи дониш унсурҳои асосии нусхаи ҳақиқат – «инъикоси оламро»²⁹⁵ шарҳ медиҳад.

Бори дигар он нуктаро таъкид мекунем, ки маҳз сатҳи инкишофи дониши мавҷуда нусхаи таҳқиқи воқеиятро ҳамчун методологияи ин ё он соҳа аз он ҷумла арҷ ва бунёдгузори давлати милли дар илми дунявӣ муайян месозад.

²⁹⁵ Ниг: Юдин, Э.Г. Системный подход и принцип деятельности: методологические проблемы современной науки / Э.Г. Юдин. – Москва: Наука, 1978. – С. 59-61. (390 с).

Аз ин рӯ, дурустии нуқтаи назари А.М. Величкоро пазируфтани амри маҳол аст, зеро ӯ методологияи ягонаи ҳам илми дунявӣ ва ҳам илми худошиносӣ (теология)-ро эътироф мекунад²⁹⁶.

Илми дунявӣ, умуман илми ҳуқуқшиносӣ махсусан, ба дониши мавҷуда таъя менамояд, илми диншиносӣ бошад, ба эътиқод ва Худоғоҳӣ. Диндорӣ ё мулҳидии (атеистии) муҳаққик дар ин бобат аҳамият надорад. Олими давлатшиносии дунявӣ А.М. Величко гарчанде самимона ба Худо эътиқод дошта бошад ҳам, назарияи пайдоиш ва инкишофи давлатдориро дар асоси асосири дар шаш рӯз офаридани олам эътироф намекунад, лекин дар баробари ин ба сифати сарчашмаи таърихӣ метавонад аз Инчил, Таврот ё Қуръон истифода барад.

Агар мо нуқтаи методологияро ҳамчун «маҷмӯи қонунҳои» махсуси маърифати фарҳангии илмӣ иборат аз ҷузъҳои гуногун қабул намоем, бояд эътироф намоем, ки методологияи таҳқиқоти мушаххас доимо фардӣ ва то дараҷае нотакрор ва нодир аст. Зеро маҷмӯи «ҷамъшудаи» унсурҳо ва муттасил «ворид» намудани онҳо ба раванди идроки илмӣ нотакроранд.

Се нуқтаро доир ба «ворид» шудани унсурҳои методология дар раванди идроки илмӣ мушаххас менамоем:

Якум, методология хориқаи умумиилмӣ маҷмӯи принципҳо, воситаҳо ва усулҳои идроки инсонӣ мебошад. Аммо ягон воситау усули умумиилмӣ берун аз мавзӯи илм истифода намешавад, инчунин берун аз объекти мушаххаси идрок аҳамияти методологӣ надорад.

Дувум, аксарияти таҳқиқоти назариявии муосир ё назариявӣ-амалӣ бояд хусусияти байнисоҳавӣ дошта бошад. Дар ин асос нақшаи умумии қабули истифодаи назарияҳои методологӣ на танҳо истифодаи методологияи умумиилмӣи фалсафиро дар назар дорад, балки методологияи илмӣи хосро низ чун маҷмӯи махсуси илмҳои алоҳида баҳри таҳқиқоти байнисоҳавӣ истифода менамояд.

Дар баробари ин, методологияи илмӣи хоси ҳуқуқшиносиро бо методологияи умумиилмӣ ва тамоми шаклҳои муносибати бунёдӣ нигоҳ медоранд: робитаи ташаккул, инкишоф ва амалро муайян намуда, онҳоро муттаҳид месозад.

Дар соҳаи таҳқиқоти ҳуқуқӣ ба сифати асоси чунин методологияи хоси илмӣ-назариявии умумии давлат ва ҳуқуқ, ки дар бархӯрди фалсафа ва илмҳои соҳавӣи ҳуқуқ амал мекунад, баромад намояд.

Вобаста ба тамоюли мақсаднок муҳаққик дар рафти баланд бардоштани савияи маърифати ҳуқуқии худ метавонад аз методологияи илмҳои ҳуқуқӣ истифода намояд, зеро ҳар як илми ҳуқуқӣ назарияи муайян буда, мавзӯи омӯзиши он ҷанбаи назариявӣ-ҳуқуқии дарки олами иҷтимоист, инчунин

²⁹⁶ Ниг.: Величко А.М. Философия русской государственности / А.М. Величко. – СПб.: Изд-во Юрид. ин-та, 2001. – С. 27.

истифодаи он аз ҷониби илмҳои гуманитарӣ ва дақиқ, ки барои кушодани ҳастии ин ё дигар унсурҳои воқеияти ҳуқуқӣ бо назардошти алоқаи мутақобилаи иқтисодиёт ва демография, психология ва сотсиология, таърих ва табиатшиносӣ дар назар аст.

Сеюм, тақсимои методология ба дараҷаҳо вазифаи дидактикиро иҷро мекунад, зеро байни онҳо алоқаи табиӣ ва вобастагии мутақобила мавҷуд аст. Ҳамин тавр, ин ё он усули илмӣ хусусӣ бо назардошти усулҳои умумиилмӣ таҳқиқ истифода шуда, ҳатман қонунҳо ва категорияҳои умумии фалсафиро дар бар мегирад. Дар навбати худ, қонунҳо ва категорияҳои умумии фалсафӣ ҳамчун нишондодҳои ҷаҳонбинӣ худ аз худ барои дарки объектҳои мушаххас ҳеҷ чизро наметаванд, агар онҳо ба таври механикӣ ба объектҳои таҳқиқшаванда бо мақсади гирифтани донишҳои лозима «гузошта шуда бошанд».

Гумони он ки истифодаи як усули фалсафӣ барои дарки объекти омӯхташаванда кифоя аст, ҳатост. Усулҳои фалсафӣ аз ҳам ҷудо набуда, балки «дар якҷоягӣ» гоҳ як тараф, гоҳ дигар тарафи объекти таҳқиқшавандаро «равшан» намуда, аҳамияти генетикӣ, таърихӣ, ҷавҳарӣ ва мазмунӣ функционалӣ доранд.

Ин маънои онро дорад, ки ҳангоми таҳқиқи ин ё он объект аз як усул ба усули дигар, ё ба гуфти Д.А. Керимов аз як «усули ягона» ба «бисёрусулӣ» гузаштан лозим аст. Аз ин нигоҳ муносибати сатҳи методологӣ ва методӣ дар нақшаи назариявии таҳқиқи пешниҳоднамудаи мо ин шакли муносибати диалектикий кулл ва ҷузъ, низом ва унсур, умумӣ ва алоҳида аст.

Дар ҷодаи ин мулоҳизаҳо саволе ба миён меояд? Шакли назариявӣ-концептуалии таҳқиқи давлатшиносӣ ва масъалаҳои пайдоиши давлатдорӣ чӣ гуна аст? Ба ин суол низ ҷавоби асосноки чӣ ҳуқуқӣ ва чӣ фалсафӣ лозим аст.

Заминаи муҳим ва ибтидоии он – сатҳи олии методология – методологияи фалсафӣ ё сатҳи ҷаҳонбинонаи диалектикӣ, ки дарки вобастагии давлатро, ҳамчун зухуроти ҳуқуқӣ бо маҷмӯи муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки ҷавҳари ҳуқуқи муташаққилонаи он давлат аст, таъмин менамояд²⁹⁷.

Қадами дигар «вуруди» қонунҳои фалсафаи иҷтимоӣ (сотсиологияи умумӣ), ҳамчун илми интегратсионӣ дар бораи ҷамъият, назарияи умумии ҳуқуқ, ҳамчун илми интегративӣ дар бораи ҳаёти ҳуқуқи ҷамъият аст.

²⁹⁷ Дар ҷунин маврид мо аз назару андешаҳои гуногун дар бораи давлат таҷрида намудем, масалан, «сотсиогеографӣ», «аслан иҷтимоӣ», «иҷтимоӣ-сиёсӣ» ва ғ. ва инчунин аз муносибати илм дар Фарб ва Русия дар бораи мафҳуми давлат ҳамчун низоми иҷтимоӣ-сиёсӣ, ҳамчун системаи сиёсӣ-ҳуқуқӣ, ҳамчун натиҷаи интиҳоби (селективӣ) таҳаввули (эволютсия) сотсиум. Ромашов Р.А. Давлатдорӣ -заминаҳои пайдоиш, механизми фаъолият, таснифоти меъёрҳо). – СПб., 1999; Сальников В.П., Степашин С.В., Хабибулин А.Г. Государство как феномен и объект типологии: теоретико-методологический анализ. – СПб., 2001.

Сотсиологияи умумӣ илмест дар бораи қонуниятҳои асосӣ ва муҳими ҷамъият, ки системаи ягонаи муташаккилонаро танзим менамояд²⁹⁸.

Тамоми соҳаҳои дониши ҷамъиятшиносиро ба тарзи глобалӣ мулоҳиза ва омӯзиш намуда, бояд ҳаминро таъкид намуд, ки сотсиология илмҳои дигарро бо назарияи умумии ҷомеа мусаллаҳ месозад ва дар ин асос ҳар як соҳаи илми ҷамъиятӣ мавзӯи махсуси худро ҳамчун ҷузъи ҷудонашаванда аз ҷомеа меомӯзад.

Сотсиология оламро ҳамчун як ҷузъи том намеомӯзад. Барои вай муқоисаи иҷтимоӣ бо табиӣ, таҳлили хусусият ва фарқиятҳои ҷавҳарӣ муҳим нестанд. Сотсиология ҷамъиятро ҳамчун системаи дорои алоқа ва муносибатҳои иҷтимоӣ, ки дар худ сабаби мавҷуд будан ва дигаргун шуданро дорад, меомӯзад. Бе назари сотсиологӣ ба ҷамъият илми ҳуқуқшиносӣ, аз ҷумла ҳуқуқи конституционӣ, маъмурӣ, ҷиноятӣ, граждонӣ, ки он муносибатҳои ҷамъиятиро, ки мавриди танзими ҳуқуқӣ, муназзамӣ ва ҳифзи ҳуқуқ бояд қарор гиранд, ҷудо карда наметавонад.

Тасвири тому низомнок ва шуурнокии ҳастии ҷамъиятӣ, ки сотсиологияи умумӣ баррасӣ намудааст, ин образи воқеияти объективии ҳаёти ҷамъиятӣ бо ҳама паҳлуҳои «мусбат» ва «манфӣ» аст. Бинобар ин, сотсиологияи умумӣ дар илмҳои ҷамъиятшиносӣ саҳми пешбаранда дошта, ҳам илми ҷамъабасткунанда, мантиқию ҷамъабастӣ, ки дар худ қомеъҳои назарраси илмҳои соҳаҳои ҷамъиятиро инъикос менамояд ва ҳам асоси назариявӣ-методологии инкишофи онҳост.

Вазифаи ба ҳамин монандро назарияи умумии ҳуқуқ ва давлат иҷро менамояд, аммо дар соҳаи илмҳои ҳуқуқшиносӣ, назарияи умумии давлат ва ҳуқуқ ба гуфтаи Д.А. Керимов «шакли муттаҳиду умумигардонии донишу ҳулосаҳои илмҳои соҳавии ҳуқуқ буда, ба ин васила вазъи ҳаёти ҳуқуқии ҷомеаро пешкаш месозад.

Аз тарафи дигар, назарияи умумии ҳуқуқ илмҳои ҳуқуқии соҳавиро муттаҳид намуда, айни замон барои онҳо ҳамчун асоси методологӣ хизмат мекунад, ки дар заминаи он ҳар қадом илми соҳавии ҳуқуқ мавзӯи таҳқиқи худро муайян менамоянд»²⁹⁹. Барои ҳамин В.С. Нерсисянс мавзӯи назарияи ҳуқуқ ва давлатро дар «ташаққул, қорқард ва мушаххас намудани мафҳуми умумии ҳуқуқ ва давлат мебинад, ки ба сифати мавзӯъ ва усули илмҳои соҳавии ҳуқуқ хизмат мекунад»³⁰⁰, муайян намудааст.

Бояд тазаққур дод, ки бо ин андешаи ҷаноби В.С. Нерсисянс на ҳама ҳуқуқшиносон ҳамфикр мебошанд. Масалан, В.Е. Чиркин назарияи давлат ва ҳуқуқро ба ду ҷанни мустанкил ҷудо намудааст: назарияи давлат

²⁹⁸ Ниг.: Сорокин П.А. Система социологии. Т. 1. – Петроград, 1920. – С. 21.

²⁹⁹ Ниг.: Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. 2-е изд. – М.: Аванта+, 2001. – С. 62.

³⁰⁰ Нерсисянс В.С. Общая теория права и государства. – М., 2001. – С. 20.

(давлатшиносӣ) ва назарияи (фалсафа, энциклопедия) ҳуқуқ³⁰¹; мавзуи давлатшиносӣ «пайдоиш ва тамоюли инкишофи давлат ва сохторҳои он, муносибати мутақобилаи давлат бо дигар падидаҳои ҷамъиятӣ: давлат-ҷамъият-коллектив, шахсият, ташкилот; вазифаҳои давлат ва мақомоти он, муносибати давлат ва худидоракунии дар маҳалҳо»³⁰² шинохта мешавад.

Тавсифи зикршудаи сотсиологияи умумӣ, назарияи ҳуқуқ ва назарияи давлат аҳамияти назариявӣ-методологӣ доранд ва на танҳо барои соҳаҳои илм, балки барои таҳқиқи мушаххаси масъалаҳои пайдоиш ва инкишофи давлати миллии дар ҳудуди собиқ Иттиҳоди Шуравӣ ва баёни методологияи мантикии таҳқиқи давлатдорӣ миллии ҳамчун арҷгузории идроки ҳамида аз сатҳи умумӣ ба фардӣ хизмат мекунад.

Истифодаи имконоти методологияи сотсиологияи умумӣ, назарияи ҳуқуқ ва назарияи давлат дар доираи таҳқиқоту таҳлилҳои гузаронидаи мо дар масъалаи бунёди давлати миллии низ ба тарзи зерин сурат бояд гирад;.

Сотсиологияи умумӣ муваффақиятҳои илмҳои ҷамъиятшиносиро муайян намуда, расмиёт, ягонагӣ ва мураттабии ҳастии ҷамъиятӣ, низоми иҷтимоӣ ва ҷомеаи шахрвандиро месозад ва ба муҳаққиқ имконияти интиҳоби тафсирҳои гуногуни ҷамъиятиро пешниҳод менамояд: субъектӣ-асосие, ки ҷамъиятро ҳамчун гурӯҳи махсус, гурӯҳи (коллективи) одамон дида мебарояд, мебарояд ҳуди гурӯҳро не, балки раванди ҳастии гурӯҳи одамонро меҳисобад, ташкилотӣ-ҷамъиятиро ҳамчун системаи институтсионалӣ алоқаҳои мустақкам байни ашхос ба ҳам таъсири мутақобиладошта ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ дида мебарояд³⁰³.

Дар баробари ин маҳз сотсиологияи умумӣ аз рӯйи мафҳуми ҷамъияти навсохт амал мекунад, яъне «ҷамъият умуман» навъи мантикии дар худ таҷассумкунандаи хусусиятҳои ҳамаҷиҳатаи ташкили иҷтимоӣ, ба гуфти С.Л.Франк, дар қаблаҳои қадимаи кӯчманчиён ва ҳам дар давлатҳои муосир зоҳир мешавад³⁰⁴.

Дар назарияи умумии иҷтимоӣ нуқтаи назари М.А. Чешков ва П.Л. Белков «дар бораи давлат умуман» шубҳаи ҷиддӣ ба вучуд овардааст ва дар ин бора мо минбаъд дар қорҳои илмӣ тадқиқоти худ баён хоҳем кард.

Назарияи умумии давлат ва ҳуқуқ муваффақиятҳои соҳаҳои илмҳои ҳуқуқро муайян намуда, расми ягона ва мураттаби пайдоиш, инкишоф ва қорқардани соҳаи ҳуқуқи ҳаёту ғайриҷамъияти ҷамъиятро меомӯзад, ки дар он ҳуқуқ ва назарияи ҳуқуқшиносӣ, ақидаву назарияҳои сиёсӣ-ҳуқуқӣ, сиёсати ҳуқуқӣ ва тағйирёбии соҳаҳои он «ячейкаи» худро дорад.

³⁰¹ Ниг.: Чиркин В.Е. Давлатшиносӣ. – М., 1999. – С. 16.

³⁰² Ниг.: Чиркин В.Е. Давлатшиносӣ. – М., 1999. – С. 12.

³⁰³ Муфассалтар ниг.: Момджян К.Х. Введение в социальную философию. – М., 1997. – С. 92.

³⁰⁴ Ниг.: Франк С.Л. Духовные основы общества. – М., 1992. – С. 37.

Назарияи ҳуқуқ дар баробари ин, ҳамчун воситаи юридикӣ – назариявии аз худ намудани муваффақиятҳои муҳими илмҳои дигар барои илмҳои ҳуқуқшиносӣ бо роҳи ҳуқуқигардонии усулҳои илмҳои дигар, ҳамчунин ташкил кардани фанҳои нави ҳуқуқӣ дар алоқамандии ҳуқуқшиносӣ ва илмҳои гуногун (фалсафаи ҳуқуқ, сотсиологияи ҳуқуқ, сиёсатшиносии ҳуқуқ, антропологияи ҳуқуқӣ ва ғайра) хизмат мекунад.

Моҳияти методологияи таҳқиқи сотсиологияи умумӣ ва назарияи умумии методологияи илми ҳуқуқ ва давлатро қайд намуда, инро бояд ба инобат гирифт, ки илмҳои махсус (ҳам ҷамъиятӣ ва ҳам табиатшиносӣ) мавқеи умуминазариявӣ доранд, усулҳои умумии илмиро барои таҳқиқи объектҳои махсус истифодашаванда кор карда мебароянд. Дар ин асно сатҳи методологӣ ё методологияи муайяни илмӣ таҳқиқи давлат бояд бо методологияи илмҳои соҳавӣ пурра шавад.

Дар ин ҷо се нуктаи муҳим оиди ба моҳияти давлат, фаъолияти мӯътадил ва сохтори идоракунии давлат пешниҳод мешавад.

Якум, давлат моҳиятан ташкилоти мураттаб ва мураккаб мебошад, аз ин сабаб таҳқиқи вай бояд дар асоси наздикшавии мураттаб ба ин мавзӯ сурат гирад. Муносибат ё усули низомнок ба гурӯҳи мафҳумҳои умумии илмӣ мансуб доништа мешавад. Дар шакли нисбатан умумӣ моҳияти таҳқиқоти низомнок дар он аст, ки вай таҳлили ҳаматарафаи мураккаби умумиятҳои динамикиро дар бар мегирад, ки қисме аз онҳо байни худ дар ягонагӣ ва таъсири мутақобила қарор доранд.

Наздикшавии мураттаб ба таҳқиқоти мураккаби динамикии умумиятҳо барои дидани сохти дохилии натавона амали ҷузъҳои алоҳида, балки барои таъсири мутақобилаи онҳо мусоидат мекунад. Дар баробари ин имконияти мушоҳида намудани пурмазмунӣ ва ташкили «бисёртабақавӣ» низомҳо, ҳамкорӣ ва ба ҳам вобастагии унсурҳои онҳо, кушодани чараҳои фаъолияти зухуроти гуногуни ҳастӣ ҳамчун натиҷаи мураккаби умумӣ ҷой дорад³⁰⁵.

Нисбат ба таҳқиқи давлат ва умуман давлатдорӣ нуктаи назари низомнок зарурият пайдо менамояд, ки таркиби мураккаби ин зухуротро тавсиф намуда, имкон диҳад сохтори давлат (масалан, сохтори дастгоҳи иҷроияи сардори давлат, дастгоҳҳои шохаҳои дигари ҳокимият), алоқа ва вобастагии фаъолияти онҳо (масалан, таъсири мутақобилаи парлумон ва президент, парлумон ва ҳукумат) ва инчунин хусусият ва ташкили гуногунрангии унсурҳои ҷудогонаи ин муассиса нисбати давлатҳои муайян ва ташкилотҳои давлатӣ (масалан, Думаи Давлатӣ дар Федератсияи Русия ва Шурои Федеративии Давлатӣ, Хасэ дар Ҷумҳурии Адигея ё Хурали Олӣ дар Тува; Жогорку Кенеш дар Ҷумҳурии Қирғизистон, Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; Шурои штатҳо дар Ҳиндустон ва ғ.) таҳлил гарданд.

³⁰⁵ Ниг.: Нерсисянтс В.С. Общая теория права и государства. – М., 2001. – С. 25.

Дуюм, фаъолияти давлат ва сохторҳои таркибии он бо меъёрҳои гуногуни соҳаҳои ҳуқуқ таъмин карда мешавад. Ин маънои онро дорад, ки дар вақти омӯзиш ва таҳқиқи сохторҳои давлатӣ бояд василаи методологии илмҳои соҳавии ҳуқуқ мутабиқи тамоюли мақсаднок таҳқиқоти мушаххас истифода бурда шавад.

Дар навбати аввал суҳан бояд дар боби ҳуқуқҳои конституционии давлати миллий ва ҳуқуқи конституционии муқоисавӣ меравад, ки сохторҳои давлатҳои гуногунро меомӯзанд; ҳамчунин ҳуқуқи маъмурӣ, ки бе он дарк ва баҳои объективонаи фаъолияти маъмурияти давлатро муайян намудан мушкил аст.

Агар дар рафти таҳқиқ саволҳо оиди ҳимояи сохтори конституционӣ ва ягонагии марзӣ ба миён оянд, пас зарурати рӯй овардан ба меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ эҳсос мегардад.

Сеюм, сохтори идоракунии давлатдорӣ ба таъсири вайронкунандаи зухуроти гуногуни иҷтимоӣ муқобилият менамояд, аз ҷумла, давлат ба воситаи сохторҳои худ дар рафти муқобилият ба ҷиноятҳои трансмиллӣ ва ҷиноятҳои дорои хусусияти миллий, муташаккилона, байналмилалӣ, низоъҳои ҳудудӣ ва динидошта мубориза мебарад.

Таъмини ягонагӣ ва амнияти якпорчагии давлат, мустақилияти он аз истифодаи воситаҳои амалиёти зидди ин зухуроти вайронкунанда ва номатлуб вобаста аст. Аз ин ҷо зарурати рӯй овардан ба сиёсати низоъшиносии ҳуқуқӣ, криминология (ҷиноятшиносӣ), фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, таърихи ҳуқуқ ва давлат, таърихи афкори фарҳангӣ, ҳуқуқӣ ва ғайра ба миён меояд.

Гумон меравад, ки аз таҳқиқотҳои гуногуни илмии давлатдорӣ маводи амалии ҷамънамудаи илмҳои соҳавии ҳуқуқро бояд истифода бурд, аз ҷумла аз як қатор усулҳои таҳқиқ, ба мисли тафсир ва нусхасозӣ, таҳлил ва ҳулосабарорӣ, фарзия, қиёс, ҷамъбаст, индуксия ва дедуксия, квалификатсия (бандубаст) ва ғ., ки дар илми ҳуқуқшиносии назариявӣ дар рафти таҳқиқҳои сотсиологӣ ва криминологӣ самаранок истифода шуда метавонанд, ба мақсад мувофиқ бошанд. Доираи истифодаи ин усулҳои умумии илмӣ ва «маҷмӯи» илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз мақсад ва масъалаҳои таҳқиқоти мушаххаси соҳаи давлатдорӣ вобаста аст.

Таҳлили сохторҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ ҳамчун субъекти муайяни раванди таърихӣ дар сатҳи умумӣ (масалан: ҷамъияти феодалӣ, ҷамъияти капиталистӣ) ё воқеӣ имкон медиҳад, ки зимни мафҳуми абстраксии «давлат» нишонаҳои ҷавҳарӣ ё расмӣ ҳуқуқи давлатдорӣ форматсияҳои гуногун муайян гарданд.

Дар ин сатҳ нишонаҳои ҷавҳарӣ ва расмӣ-ҳуқуқи давлатро бо шаклҳои моликият, аз ҷумла, олот ва воситаҳои истеҳсолот, тартиби ташкил ва паҳншавии ҳокимияти давлатӣ, шаклҳои қонунӣ он ва ғайра таҳлил намуда,

дар бораи масалан, давлатдории Русия дар давраи парокандагии феодалӣ, «мутлақияти бомаърифат»³⁰⁶ ё «соцсализми пешқадам» метавон ҳарф зад. Байни давлати муайян ва давлатдорӣ умуман алоқаи зич аст. Пеш аз ҳама, давлат дорои ҳамон нишонаҳост, ки дар давлатдорӣ низ ҷой доранд, лекин дар шакли мушаххас дар иртибот бо ҷамъият ва сифатҳои махсуси он, ба монанди иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ моҳияти давлатдорӣ хусусияти хосро пайдо мекунад.

Саволи табиӣ ба миён меояд: Оё тафовут байни давлат ва давлатдорӣ чун хусусиятҳои субстансионалии ҷамъият ҳаст? Ба андешаи мо, ба ин савол мебоҷад ҷавоби мусбат дод. Аввало, давлат ташкилоти махсуси сиёсӣ-иҷтимоӣ мебошад, ки ҷамъиятро дар доираи муайян идора мекунад. Давлатдорӣ бошад, нишондиҳандаи сифатии ин идоракунии аст. Ба ибораи дигар, давлатдорӣ воситаи тавсифи давлат чун ташкилоти иҷтимоӣ аз нуктаи назари ташкил, шакл ва усулҳои идоракунии фаъолияти давлат мебошад.

Дувум, ҳориқаи ҷамъиятро таҳлил намуда, фалсафаи иҷтимоӣ давлатро чун объекти мураттабу мураккаби ташкилшуда мефаҳманд, ки айни замон объекти навъи олист.

Зимни мулоҳизаҳои пештара дар бораи хусусияти мураттаби объектҳо ҳулоса бароварда, ду аломати мураттабгаштаре дар ҷамъият ҷудо намудан мумкин аст: Ин, якум, *муайянии сифатӣ*, дувум, *сохтори гуногунтаркиб*.

Муайянии сифатии ҷамъият маънои қобилияти мухтории зухуротро дорад, ки аз дигар зухуроти олам авлотар аст. Аз ин ҷост, ки мо метавонем онро аз «муҳити мавҷуда» ҷудо намоем ва бо забони илмӣ тасвир созем.

Гуногунтаркибӣ маънои онро дорад, ки ҷамъият ҳамчун низом объектест, ки худ аз муҳити мавҷуда ҷудо мешавад ва ҳамзамон аз якҷанд мухторҳо иборат аст ва ин ҷузъҳо, унсурҳо ва воҳидҳо нисбатан ҷудошуда мебошанд.

Маълум аст, ки дар ҷунин низоми бисёр мураккаб, ба мисли ҷамъият, шумораи зиёди ҷузъҳо, унсурҳо ва воҳидҳои онро ташкилдиҳанда мавҷуданд, ки омӯзиши онҳоро илми умуман ҷамъиятшиносӣ ва хусусан соҳаҳои он – аз қабилӣ фалсафаи иҷтимоӣ, социология, психологияи иҷтимоӣ, ҳуқуқшиносӣ, криминология, этика ва ғ. бар дӯши худ гирифта, ҳар яке аз ин ҷузъҳо, унсурҳо, воҳидҳоро ба сифати мавзӯи таҳқиқоти хеш дида мебароянд.

Ин нуктаҳо барои мо, алаҳусус барои таҳлили масъалаи асосӣ, яъне ҷӣ муайян намудани заминаи ташкили ҷамъияти гуногунтаркиб дар шакли зернизоми иҷтимоӣ лозиманд.

Ҳалли ин масъала аз фаҳмиши иттиҳоди иҷтимоӣ вобаста аст. Масалан, кӯшиши тасвири тафаккурро дар шакли субстансияи иҷтимоӣ анҷом дода, П. Сорокин нақшаҳои таркибии сифатан беҳтар аз нақшаҳои дарки иҷтимоиро

³⁰⁶Масалан, М.П. Покровский дар солҳои 30-юми асри гузашта феодализмро системаи сиёсии муайян ва шакли давлат медонист.

пешкаш менамоянд ва дар ин маврид фаҳмиши субстансионалии ҷамъият ҳамчун шакли ташкилии таҳлили иҷтимоӣ ҳусусиятҳои хос пайдо мекунад.

Маълум аст, ки мафҳумҳои «субъектӣ», «институтсионалӣ» ё «фаъолиятӣ» ба нуқтаи назари гуногун меоранд, алалхусус, оид ба ҳусусият ва миқдори зернизоми ҷамъиятӣ.

Ҳамин тариқ, бисёри мушоҳидон гумон мекунанд, ки ҷамъият худро дар шакли субъекти коллективӣ, гурӯҳи ҷамъиятӣ нишон медиҳад ва аз ин рӯ, онро ба гурӯҳҳои иҷтимоӣ, коллективҳои одамон тақсим менамоянд ва иттиҳодияҳои азимро ба сифати зернизоми матлуби ҷамъият дида мебароянд.

Яке аз онҳо «ҷомеаи шахрвандист», ки дар худ ба сифати унсурҳои гурӯҳҳои ғайрисиёсиро нигоҳ медорад ва давлат ба маънои васеи ин калима шакли иттиҳоди сиёсӣ, ташкилоту муассисаро ифода мекунад³⁰⁷. Дигар олимони тарафдори мафҳуми институтсионалӣ буда, фикр мекунанд, ки тақсими ҷамъият маънои ҷудошавӣ ба гурӯҳҳои надошта, мақсади ҷудо намудани навъҳои муносибатҳои ҷамъиятиро дорад.

Чунин нуқтаи назарро тарафдорони К. Маркс ҷонибдорӣ намудаанд, ки ҷузъҳои асосии зернизоми ҷамъият аз «базис», яъне маҷмӯи муносибатҳои истеҳсолӣ-иҷтимоӣ, «надстройкаи» – муносибатҳои ҳуқуқӣ-сиёсӣ иборатанд. Гурӯҳҳо бошанд, ба сифати унсурҳои ба ин ё он зернизоми дохилшуда баҳо дода мешаванд: синфҳои ба базис, давлатро ба надстройка, баъзе иттиҳодияҳои одамонро (масалан, оиларо) ҳам ба базис ва ҳам ба надстройка мансуб медонанд³⁰⁸.

Равияи дигар дар он ақида аст, ки зернизоми ҷамъият ҳамчун шаклҳои ташкили гурӯҳҳо ба намудҳои асосии фаъолияти якҷояи одамон алоқаманд аст. Барои ҳамин барои ҷудо намудани зернизоми ҷамъият ҳаминро ба инобат бояд гирифт, ки тақсими гурӯҳҳои иҷтимоӣ мақсади осудаҳолиро бояд дошта бошад, масалан, ба онҳо имкон дода шавад, ки худмухтор бошанд ва инкишоф ёбанд, инчунин тамоми шароитро барои ҳаёти шахсӣ ва ҷамъиятӣ дошта бошанд³⁰⁹.

Ҳар яке аз ин нуқтаҳо ин ё он унсурҳои ҷамъиятро аз ягон ҷиҳат равшан менамояд. Масалан, фаъолият ба мафҳуми ҷамъият ҳамчун шакли махсуси коллективияти одамон мувофиқат мекунад ва моҳияти фаъолияти иҷтимоиро ҳамчун субстансияи шакли ҳаракати материя³¹⁰ ифода мекунад, аз ҷумла, ҳуқуқ ва ҳуқуқшиносиро низ ба танзим медарорад.

³⁰⁷ Ниг.: Гражданское общество и правовое государство: предпосылки формирования. – М.: ИГП АН СССР, 1991; Куракин Г.А. Личность. Общество. Государство: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. – СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1997; Сальников В.П., Степашин С.В., Хабибуллин А.Г. Государство как феномен и объект типологии. – СПб., 2001.

³⁰⁸ Ниг.: Момоджянн К.Х. Введение в социальную философию. – М., 1997. – С. 74.

³⁰⁹ Фофанов В.П. Социальная деятельность как система. – М., Наука, 1981. – С. 105.

³¹⁰ Андреевский И.Е. Полицийское право. Т. 1.2-е издание. – СПб., 1874. – С. 19.

Омили фаъолият имкон медиҳад, ки чаҳор намуди фаъолияти якҷояи одамон тақсим гарданд, алаҳхусус барои осудаҳол будани фазои коллективи ҷамъиятӣ. Маҳз ҳамин навъҳои хоси таърихи, ҷамъиятро зернизом ё соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ муайян мекунанд.

Масалан: эҷоди иттилоот *соҳаи маънавии ҷамъиятро* ташкил медиҳад, ба роҳ мондани муносибатҳо ва алоқаҳои ҷамъиятӣ *соҳаи таъшилии* онро, истеҳсол ва такрористеҳсолкунии ҳаёти инсонӣ *соҳаи иҷтимоӣ* ва истеҳсоли якҷояи маҳсулот *соҳаи моддӣ-истеҳсолиро* ташкил медиҳанд.

Мураттабии ҷамъият, мавҷудияти фаъолияти соҳаҳои гуногун дар он аст, ки ҳаёт ва фаъолияти якҷояи одамонро таъмин менамояд, имкон медиҳад, ки давлатро ҳамчун яке аз ҷузъҳои ҳаёти ҷамъиятӣ шиносанд. Аз ин ҷо як қатор ҳулосаҳои муҳим барои фаҳмиши моҳияти давлат ба вучуд меояд.

Аввалан, давлат бо худ тамоми соҳаи он ҳақиқати иҷтимоиро, ки мо ҷамъият меномем, иваз намуда наметавонад. Аз ин сабаб дар ҳаёти иҷтимоӣ ҳама вақт унсурҳои ҷой доранд, ки онҳоро давлат наметавонад ба ҳисоб нагирад ва барои таъмини «хайрияти умум» ва ҳаёту фаъолияти хуби одамон кумак накунад.

Сониян, дар даврҳои гуногуни инкишофи таърихӣ категорияи «хайрияти умум» фаҳмиш ва шарҳу тафсири гуногун дошт: Нақши давлат дар таъмини он гуногун фаҳмида мешуд. Асоси тамоми нуқтаҳои назари давлатӣ-ҳукукиро ҳам дар Дунёи қадим ва ҳам дар таърихи нав, дарки ин масъала ва роҳҳои ҳалли он ташкил медоданд.

Таъсири давлат ба унсурҳои ҷамъият баҳри пурра амалӣ шудани онҳо сурат мегирад ва дар ин ҳол агар мо дар бораи давлати демократӣ-ҳукукӣ ҳарф занем, пас чунин давлат ин унсурҳоро ба эътибор намегирад ва ё паҳш менамояд, он гоҳ мо дар бораи давлати полисӣ, тоталитарӣ, зиддидемократӣ суҳан мегӯем.

Таносуби байни давлат бо иқтисодиёт ва ҷомеаи шахрвандӣ, бо соҳаи маънавии ҳаёт қобили қайданд. Давлати тоталитарӣ бисёрҷабҳагии иқтисодиёт ва гуногунии мафкуравино рад намуда, роҳбарии тамоми равандҳои иқтисодӣ ва иҷтимоиро ба дӯши худ гирифта, ҳамеша ба ҳаёти шахсии шахрвандони худ даҳлат мекунад.

Ғайр аз ин, ҳокимияти давлатӣ дар шароити тоталитарӣ метавонад бе сохторҳои ҷомеаи шахрвандӣ, иқтисодиёти бисёрҷабҳа ва гуногунандешии сиёсӣ мавҷуд бошад ва ҳукуқи ҳукмфармои мафкуравино соҳиб гардад.

Дар шароити демократӣ, давлатшиноси асри XIX-ум, Н.Е. Андревский, қайд менамояд, ки – «чӣ қадаре, ки ҷамъият пеш равад, ҳамон қадар корхонаҳо зиёд мешаванд, нисбати шароити беҳатарӣ ва осудаҳолӣ зиёдтар кушиш менамоянд ва иштироки давлат дар он кам мешавад»³¹¹ яъне рақобат пайдо шуда истеҳсолот бо сифат мешавад.

³¹¹Тарасов И.Т. Очерк науки полицейского права. – М., 1897. – С. 2.

Барои ҳамин ғояи ҳукмфармоии афкори давлатӣ-ҳуқуқии Русия – ғояи *тақсими* ҳокимият байни давлат ва сохторҳои ҷамъиятӣ буд. «Танҳо як ҳукумат бе иштироки мақомоти ҷамъиятӣ, – қайд менамояд, И.Т. Тарасов, – қобилияти ҳалли ҳамаи масъалаҳои ба зимма гирифтаашро надорад»³¹².

Агар шумораи зиёди мафҳумҳо ва омилҳои оид ба раванди ҷамъиятӣ ва механизми амалӣ намудани он сарфи назар намоем, пас ба ҳулоса меоем, ки нақш ва таъйиноти давлат аз рӯйи анъана аз ду нуқтаи назар дида мешуданд: ҳамчун механизми зулми муташаккилона ва ҳамчун механизми таъмини «хайри умум». Байни ин ду мафҳуми идоракунии давлат фосилаи хурди ҷудокунанда ҷой дорад, ки баъзан давлати демократиро аз давлати тоталитарӣ, давлати ҳуқуқиро аз давлати полисӣ ҷудо намудан мушқил аст. Ба ҳар ҳол ин фосиларо, пеш аз ҳама, *механизми ҳокимияти давлатӣ ҳамчун маҷмӯи муайяни воситаҳо, шакл ва усулҳои фаъолияти дастгоҳи давлатӣ таъкил медиҳад*.

Характери механизми ҳокимияти давлатӣ хоси ҳам давлати тоталитарӣ ва ҳам давлати демократӣ аст. Ба таври дигар ғӯем, алоқаи байни сохторҳои механизми давлат метавонад гуногун бошад, лекин баробарӣ, ягонагӣ ва томии онро таъмин менамояд.

Файр аз он инро бояд ба инобат гирифт, ки механизми ҳокимияти давлатӣ зуҳуроти дохилӣ ва берунии мавҷудияти худро дорад. Барои механизми дохилии он, ки хусусияти сохтори онро нишон медиҳад, ду нуқтаи асосӣ хос аст.

Якум, дар механизми баамалбарории ҳокимияти давлатӣ чун ҳама гуна механизми иҷтимоӣ, омилҳои объективӣ ва субъективӣ ҷой доранд. Механизм, аз як тараф, субъективист, зеро он тавассути ақли инсонӣ сохта мешавад ва барои расидан ба мақсадҳои ҷамъияти инсонӣ равона аст, аз тарафи дигар, вай объективӣ аст, чунки асоси бунёдии он фарҳанги маънавӣ ва моддист, ки талаботи ҷомеа ва воситаҳои қонун намудани онҳоро муайян менамояд.

Дувум, дар механизми баамалбарории ҳокимияти давлатӣ унсурҳои беҳаракат ва серҳаракат ҷой доранд, он сохторҳои муайяни иҷтимоӣ, маҷмӯи муносибатҳои ҷамъиятиро фаро мегирад, аз ҷумла фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ, рафтори одамони мушаххасро, ки ба ин фаъолият ҷалб шудаанд, алаҳусус ба амалӣ намудани ваколатҳои ин ё он мақомоти ҳокимияти давлатӣ вобаста гардидаанд.

Зуҳуроти берунаи механизми ҳокимияти давлатӣ тибқи алоқаи байниҳамдигарии мақсаднок сохта шудааст, ки ифодаи худро дар шакл, усул ва воситаҳои расидан ба ин мақсадҳо меёбад, яъне дар иртибот бо талаботи

³¹²Ниг.: Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М., Юрист, 1999. – С. 165.

чамъиятӣ, худнигаҳдорӣ ва худинкишофёбии иттиҳоди иҷтимоӣ вобастаги дорад.

Аз ин ҷо хулосаи муҳими дувум ҳосил мешавад: *давлати муайян бо ҳислатҳои ҷавҳарӣ ва расмӣ-ҳуқуқии худ (ҳудуд, мустақилият, аҳоли, маҷмӯи қонунҳо) яке аз роҳҳои таъмини воқеияти иҷтимоӣ аст, ки бо мазмуни таърихӣ, тағйирёбандагӣ ва гуногунтаркибии ҷузъҳои давлат вобаста аст.*

Маҳз аз рӯйи ин сохторҳо мо метавонем навъи давлати намунавиро аз рӯйи сохташ муайян кунем.

Масалан, ҷумҳурии президентӣ ё нимпрезидентӣ, монархияи дуалистӣ ё парлумонӣ. Аммо мо бояд эътироф намоем, ки чунин навъбандӣ абстраксияи илмӣ аст, ҳамаи ин натиҷаи шарҳу тафсири ҳар як олим аст, зеро дар ҳар як давлат алоқаҳои зиёди байни сохторҳои давлатӣ ва ҷамъият ҳастанд, ки моҳияти давлатдориро тағйир медиҳанд, масалан, ҷуҳуриҳои ИҶШС ва Ҷумҳурии Фаронса ё монархияи парлумонии Англия ва ҷумҳурии президентии ИМА ба монанди инҳо ва ғайра мебошанд.

Аз ин ҷо хулосаи сеюм бармеояд: *давлат ҳамчун воқеияти ҷавҳарӣ ва расмӣ-ҳуқуқӣ, ҳамчун сохтори иҷтимоӣ наметавонад аз ҷамъият ҷудо ё дар фосилае бошад, зеро дар асл дар фазои ягона бо ҷамъият ҷой дорад, масалан, дар ҳама он як низомии ҳуқуқӣ, фарҳангӣ, моддӣ ва маънавӣ ҳама бояд якҷоя бошанд.*

Ба назари аввал, ин хулоса зидди мавқеи муайяннамудаи мо аст, чунончӣ, давлат наметавонад тамоми фазои иҷтимоиро, ки бо истилоҳи «ҷамъият» ифода мешавад, фаро гирад. Аммо ин зиддият диалектикӣ аст, ки равандҳои мураккаби ғаёлияти иттиҳоди иҷтимоӣ ва амалӣ сохтани категорияҳои қонунҳои диалектикаро оиди муносибати моҳият ва зухурот, мазмун ва шакл, гузариш аз дигаргуниҳои миқдорӣ ба сифатӣ, инкори инкор инъикос мекунад, дуруст ва воқеъбинона аст.

Ҳамин тариқ, дар хусуси моҳияти давлат сухан ронда, мо ягонагии ҳамаи унсурҳои онро дар назар дорем, ки заминаи ҳалли «корҳои умумӣ» ва нигоҳдории давлатдорӣ бо назардошти якпорагӣ, мустақилият, сатҳи зиндагии аҳоли ва ғайраро дар назар аст.

Аз боби давлат ҳамчун зухурот сухан карда, мо инро дар назар дорем, ки чӣ тарз ин унсурҳо худро нишон медиҳанд, кадом усул, шакл ва воситаҳоро барои нигоҳ доштани давлатдорӣ истифода менамоянд, аз қабili расидан ба ҳамгироии ҳадафҳои давлатӣ, корпоративӣ ва шахсӣ ё муқобилияти мусаллаҳ, пахши гуногунии мафкура, бисёрҳизбии воқеӣ ва озодии воқеии сухан, ва ғайраро дар назар дорад.

Диалектикаи инкишофи ихтилофҳои моҳият ва зухуроти ташаккули давлат, роҳи таҳаввулӣ ё инқилобии ворид гаштани дигаргуниҳои сифатӣ ба ғаёлияти сохторҳои ҳокимияти давлатӣ (масалан, гузариши тадриҷӣ ба усулҳои ҳукмраво ё роҳи инқилобии барқарор намудани низомии диктатура),

инкори сохторҳои таърихан пайдошудаи давлат ва шаклҳои таъсиррасонӣ ба ҷузъҳои дигари ҷамъият (масалан, манъи бисёрҳизбӣ, оппозитсия, маҳдудият ё пурра бартараф намудани моликияти хусусӣ ва ғ.) ба дуршавии давлат аз ҷамъият оварда мерасонад.

Дар баробари ин *сохторҳои давлат, дастгоҳи давлатӣ* ҳамчун таҷассумгари воқеъ ва моддии чунин категорияҳо ба монанди, «ҳокимияти давлатии омма», «маҷбурсозии давлатӣ», «танзими давлатӣ»³¹³ аз ҷомеа ҷудо мешаванд. Аз ҳамин сабаб дар сотсиологияи ғарбӣ чун анъана давлат ҳамчун «машинаи ҳокимияти мансабдорон ва қувваҳои мусаллаҳи дар ихтиёрдошта» маънидод мешавад.

Ин ҷудошавии ҷомеа ва давлат натиҷаи гуногунфаҳмии давлатдориро мефаҳмонад, ки роҳҳои ҳалли он чунинанд:

якум, пайдоиши давлатҳо, масалан, дар рафти инқилоб (пайдоиши давлати буржуазӣ-демократии Фаронса дар натиҷаи инқилоби соли 1789 ё давлати Шуравӣ дар натиҷаи инқилоби октябри соли 1917), ҳаракатҳои миллӣ-озодихоҳӣ (ки бо муқобилияти мусаллаҳона меғузаштанд – Ангола, Мозамбик, Алҷазоир) ё натиҷаи гуфтугӯҳои сулҳхоҳона, бахшоиши конститутсия ба мустамлика, ки ҳоси масалан, Финляндия ва Полша буд, ба миён меоянд;

дувум, қонунӣ намудани ҳокимияти давлатӣ (овоздиҳии умумӣ, раёйпурсии умумихалқӣ ва ғ.) ва қабули Конститутсия.

севум, расмӣ намудани ҳокимияти давлатӣ ва сохторҳои идоракунии давлатӣ (эътироф ё инкори принсипи тақсимои ҳокимият, ташкили мақомоти махсуси давлатӣ – артиш, вазорату муассисаҳо) мебошад.

Ҳолатҳои қайдшуда асоси хулосаи севумро ташкил мекунад: таҳқиқоти давлатшиносӣ бояд мураттаб ва дорои низоми байниҳамдигарӣ бошад. Мураттабӣ воситаи таҳлили ҳамачиҳатаи ин шаклҳои пайдоиш, расмигардонии босифат, фаъолияти давлат ва муассисаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии он мебошад.

Низоми байниҳамдигарӣ пешбинӣ менамояд, ки ҳангоми таҳқиқ усулҳои илмҳои ҷамъиятшиносӣ ва ҳуқуқӣ бояд табиатан бо ҳам мувофиқат намоянд, имкони таҳлили таҳаввули этникии умумиро дар роҳи бунёди давлатдорӣ муҳайё намоянд (хусусан таърих, этнография, оин ва расму анъана). Ва ин таҳаввулро нисбат ба пайдоиш ва инкишофи ҳуқуқии давлат истифода бояд бурд (таърихи давлат ва ҳуқуқ, таърихи афкори ҳуқуқӣ), аз ҷумла ҳангоми таҳқиқи моҳияти давлат, сохторҳои сиёсӣ-ҳуқуқии он, механизми пайдоиш ва фаъолияти онҳо (назарияи давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи конститутсионӣ, ҳуқуқи маъмурӣ) ва ғайраро бояд ба назар гирифт.

³¹³ Ниг: Бади Б., Бирибаум П. Перечисление социологии государства // Международный журнал социальных наук, 1994. №4. – С. 17.

Албатта, ин танҳо нақшаи равобити байниҳамдигарии таҳқиқи давлатшиносӣ ва идораи давлатдорӣ мебошанд. Бо назардошти мақсад ва вазифаҳои мушаххас таҳқиқи муайян метавонад бо ҷалби дигар соҳаҳои илм ба шартӣ инъикоси робитаи байниҳамдигарии умумимиллӣ ва соҳавӣ сурат гирад. Сухан оид ба ҷалби воситаҳои илмӣ ва нуктаҳои назариявии илмҳои умумӣ-назариявии ҳуқуқӣ меравад, аз қабилӣ сиёсатшиносии ҳуқуқӣ, низоъшиносии ҳуқуқӣ, этнография ва антропологияи³¹⁴ ҳуқуқӣ, археологияи³¹⁵ ҳуқуқӣ ва инчунин илмҳои соҳавӣ ҳуқуқӣ, зеро масалан, ҷуноне ки мо қайд намудем, ҳуқуқи ҷиноятиро ба механизми ҳуқуқии ғимояи сохти конституционӣ аз суиқасдҳои зиддиҳуқуқӣ баҳои саҳеҳ додан мушкул аст.

Имзои Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллий ба роҳбарияти ҷумҳурӣ, махсусан ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон дод, ки роҳи бозсозӣ ва ободонии Ватанро дилпуруна пеш баранд. Дар ин самт дар ҷумҳурӣ як силсила қарору қонунҳои зарурӣ, ки ба ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ мусоидат менамуданд, қабул ва ба тасвиб расонда шуданд.

Бояд гуфт, ки дар солҳои охир таъсири ифротгароии динӣ дар байни ҷавонони мо зиёд шуда, ташкилотҳои динии ифротӣ дар шакли пинҳонӣ ва ғайриқонунӣ фаъолият мекунанд. Ин созмону гурӯҳҳои тундрави ифротӣ қасддоранд, ки вазъияти дар кишварҳои арабӣ ба амаломадаро, ки дар он ҷавонон нақши муҳим доштанд, ба ғайридаву мақсадҳои шуму муғризонаи худ истифода намоянд.

Тоҷикистон новобаста аз хусусияти дунёвӣ доштани давлат, аз ҷунин хатарҳо эмин нест, зеро ифротгароӣ дар баъзе минтақаҳои ҷумҳурӣ густариш меёбад, гурӯҳҳои тундгаро ба эҳсоси динии аҳоли таъсир расонида, бо паҳн намудани идеологияи тундгароии исломӣ ба дин ҷанбаи сиёсӣ медиҳанд. Мушкилӣ дар он аст, ки фаъолияти пинҳонии ин ташкилотҳо имконият намедихад, ки сатҳи таъсири воқеии идеологияи тундгароӣ ва таъсири он ба зехни ҷавонон дақиқан муайян карда шавад.

Ифротгароӣ ё экстремизми динӣ ва ситезаҷӯӣ дар зери ниқоби дину мазҳаб байни ҷавонони диндор тухми низоъ кошта, онҳоро ба ҳалқаи амалҳои зиддиқонунии худ ҷалб менамоянд.

Гурӯҳҳои ситезаҷӯ бо ҳар роҳ мекӯшанд, ки ба ҷавонон тарзи таҳрифшудаи шинохти ҷаҳонро, ки ба низоми сиёсии Тоҷикистон мувофиқ нест, маҷбуран таҳмил намоянд. Ҳодисаҳои кишварҳои араб барои ҷунин қувваҳои баҳона шуда, онҳо саъй мекунанд, ки фаъолияти зиддиқонунии худро ҷиҳати

³¹⁴Аз рӯи шарҳи М.В.Бромел «умумияти этникӣ» – мафҳуми авлодӣ барои тамоми ташкилаҳои этникӣ ва сатҳҳои таксонометрии он мебошад.

³¹⁵Ба имкониятҳои васеи истифодаи археологияи ҳуқуқӣ дар таҳқиқоти давлатдорӣ халқҳои муайян ҳанӯз дар солҳои 50-уми асри гузашта олимони немис аҳамият меоданд. Ниг: Zontarj. Zur Problematik der Rechtsarcheologie bei den Volkern Jugoslawiens // Wiener Archiv Geschichte des Slawentums und Osteuropas, Bd.2, 1956, са. 169-202.

тахмили ақидаҳои тундгарой ва ситезачӯйии худ ба ҷавонони тоҷик густариш бахшанд.

Миллати сулҳофарини мо, ки аз мушкилтарин марҳалаи таърихӣ сарбаландона берун омад, тамоми мушкilotи дигарро бо ҷиддияти хос пушти сар хоҳад кард ва Тоҷикистони соҳибистиклолро дар ҷаҳони имрӯз бо пешрафту дастовардҳои арзанда муаррифӣ хоҳад намуд.

Бояд мунсифона қайд кард, ки шурӯи музокироти сулҳи тоҷикон на ба ҳамаи кишварҳои минтақа хушоянд буд ва дар дохили ин кишварҳо миллату созмону гурӯҳҳои мухталиф мавҷуд буданд, ки ҳаматарафа мекӯшиданд ба ин музокирот ҳалал ворид созанд ва ё онро ба манфиати худ пеш баранд.

Миллати тоҷик имрӯзҳо меваи ширини истиқлолиятро мечашад ва ба ҷаҳониён нишон медиҳад, ки ҳамчун миллати куҳанбунёд ва дорои тамаддуни бузурги таърихӣ ҳақ дорад ҳудаш кишварашро бисозад, ва мушкilotи ҷойдоштаро бартараф намуда дар рушди фарҳангии мардумони Осиёи Марказӣ нақши созандаи ҳешро ифо намояд.

Иқдомҳои Ҳукумати ҷумҳурӣ дар ҳаллу фасли масъалаҳои зикргардида аз тарафи тамоми кишрҳои ҷомеаи тоҷик дастгирӣ мешавад ва миллат омода аст, ки ба Ҳукумат ҳудаш дар ин самт ҳамаҷониба кумак ва мусоидат намояд.

Дар ҳоли ҳозир ваҳдати тамоми кишрҳои ҷомеаи тоҷик, созмонҳо ва ҳизбҳои сиёсӣ барои иҷрои Барномаҳои миллӣ ва рушду нумӯи Ватанамон хеле муҳим ва сарнавиштсоз аст. Дар шароити мураккаби ҷаҳони ҳозира барои бақо ва пешрафти миллати тоҷик ду сутуни устувор, яъне истиқлолият ва ваҳдати миллӣ мисли обу ҳаво муҳим мебошанд.

Олимон ва донишмандони илми ҷомеашиносии ҷаҳонӣ мегӯянд, ки замоне маҳалгарой хоси ҳамаи миллатҳои ҷаҳон буда, чунин омили манфӣ дар ҷараёни рушди ҳарчи бештари ҷомеаи шахрвандӣ ва пешрафти демократия дар ин ҷомеаҳо тадриҷан аз байн рафтааст.

Аммо бояд зикр кард, ки дар шароити кунунӣ миллати тоҷик вақт ё фурсати зиёди таърихӣ надорад ва наметавонад солҳои дароз ин зухуроти номатлубро таҳаммул намояд. Ҳамагон бояд дарк намоянд, ки бегонагон метавонанд дубора аз маҳалгароии мо сӯйистифода намуда, миллатро ба зиддият бо ҳам хезонанд.

Хушбахтона, имрӯз миллати тоҷик таҷрибаи рӯзгорро зиёд дидааст ва дигар фиреби бегонагонро нахоҳад хурд, аммо хатари ин зухуроти номатлуб ва ношоиста барои ҷомеаи мо хеле ҷиддӣ хоҳад буд.

Тоҷикистони соҳибистиклол бо дарназардошти тамоми мушкilotи мавҷудааш имрӯз дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун як кишвари озод, дорои истиқлоли комил ва кишвари рӯ ба рушду камол шинохта шудааст. Миллати тоҷик бояд ифтихор намояд, ки соҳиби Ватан аст – Ватане, ки бузургтарин кӯҳҳои пур аз ганҷ ва ширинтарин обҳоро дар ҷаҳон дорад.

Баъзе нерӯҳои аз назари сиёсӣ ҳанӯз бисёр бетачрибаи дохилӣ низ ин ғояро дастгирӣ намуда, зеро шиорҳои онҳо сохтани як давлати идеологии дигарро дастгирӣ намуданд.

Аммо онҳо ин воқеиятро дар назар нагирифтанд, ки низоми сиёсӣ идеологии дар назардоштаи онҳо на ба воқеияти таърихи муосири Тоҷикистони пасошӯравӣ, на ба сатҳ ва тарзи тафаккури онрӯзаи мардуми кишвар ва на ба хусусиятҳои равандҳои сиёсӣ геополитикии минтақа ҳеҷ созгорӣ надорад.

Аз ин рӯ, агар Тоҷикистон ба ин варта фурӯ мерафт, мо ҳаргиз аз гирдоби ихтилофҳои ақидагии дохилӣ ва низоъҳои беохир бо кишварҳои ҳамсоя ва ҷаҳони хориҷӣ берун намеомадем. Ин буд, ки интиҳоби тарзи давлатдорӣ дунявӣ як интиҳоби дуруст, огоҳона ва ҷиддии ҷомеаи Тоҷикистон дар он рӯзҳои мушкӣ маҳсуб меёбад.

Бартарии низоми дунявӣ давлатдорӣ дар он аст, ки дунявият худ идеология набуда, дар муқобили ҳеҷ мафкураи дигар қарор намегирад ва низои идеологӣ ба вучуд намеоварад, балки дунявият як шароит буда, аз як тараф, баробарӣ ва фаъолияти дар назди қонун баробари мафкураҳои гуногунро қафолат медиҳад ва аз тарафи дигар, имкон намедиҳад, ки як мафкура худро идеологияи давлатӣ эълон карда, намоёндогони мафкураҳои дигарро зеро фишор қарор диҳад. Баъзе нерӯҳои сиёсӣ ҳамеша талош доштанд, ки сохти дунявӣ давлатдориро ҳамчун давлати дорои моҳияти зиддидинӣ маънидод намуда, ба ин восита мардуми мусалмони Тоҷикистонро дар муқобили давлати худ қарор диҳанд, ки албатта, ин як мавқеи сирфан сиёсӣ онҳо буд.

Албатта, будани баҳсу мунозираҳои илмӣ фикҳӣ ақидагӣ як падидаи доимӣ ва то ҷое мусбат аст, вале вақте фарҳанги ҷунин баҳсҳо рӯя нашуда, он ба муҳити мардуми одӣ кашида мешавад ва ё ҷонибҳо ба муқобили ҳамдигар аз воситаҳои ахбори умум истифода менамоянд, он аз ҷорҷӯбаи баҳси солими илмӣ ахлоқи берун рафта, моҳияти харобиовар мегирад.

Мо бояд ҳамаи нерӯи зеҳнӣ ва маънавӣ худро, аз ҷумла таълимоти бузурги дини мубини исломро маҳз барои ташвиқи покино тақво дар ҷомеа, барои неқусозии ахлоқи мардуми худ, барои таъмини беҳрӯзии шаҳрвандон ва барои тарбияи инсонӣ комил равона намоем.

Иҷлосияи XVI-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон сохти конститусиониро барқарор намуда, харобавӣ пурраи низоми иқтисодӣ мамалакатро пешгирӣ намуд ва ба татбиқи дигаргуниҳо дар иқтисоди кишвар ибтидо гузошт. Ҳукумати ҷумҳурӣ қадамҳои нахустини худро аз таъмини рушди пешрафти устувори иқтисоди миллӣ ва беҳтар кардани сатҳи зиндагии халқ дар заминаи татбиқ ва инкишофи механизмҳои иқтисоди бозорӣ оғоз намуд.

Халқи тоҷик ва тамоми тоҷикистониён кадрӯ қимати Ваҳдати миллиро хуб дарк карданд ва фаҳмиданд, ки танҳо аз баракати Ваҳдати миллий ва иродаи миллати куҳанбунёду дорои фарҳангу тамаддуни барҷастаи ҷаҳонӣ буд, ки Ватани азизамон аз мушкилтарин ихтилофоти дохилӣ наҷот пайдо намуд ва мо тавонистем давлатдорӣи миллиро дубора зинда кунем.

Ҳамагон шоҳид ҳастанд, ки баъди ба имзо расидани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллий дар Тоҷикистон дар таърихи 27 июни соли 1997 ва эълон намудани ин рӯзи таърихӣ ҳамчун Рӯзи Ваҳдати миллий, миллати тоҷик дубора сарҷамъ шуд, табассум ва ханда дар лабони кӯдакон ва калонсолон баъд аз чандин соли оворагӣ дубора хувайдо гардид. Истилоҳи «Ваҳдати миллий» аз ин ба баъд дар зеҳни мардуми Тоҷикистон марҳала ба марҳала ба як рукни мукаддас, фоли нек, умед ба оянда, боварӣ ва итминони хоса ба Сарвари давлат ва бақои Тоҷикистон мубаддал гашт.

Баъд аз гузашти 26 соли ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллий дар Ватани азизамон мо метавонем бо хотири ҷамъ ва итминони комил бигӯем, ки имрӯз Ваҳдати миллий ба ғояи умумимиллӣ ва муттаҳидкунандаи ҷомеаи мо мубаддал гардида, робитаи ногусастаниро байни тоҷикистониён ва роҳбарияти давлату ҳукумати кишварамон мустаҳкам намуд.

Имрӯз, вақте мо дар бораи Ваҳдати миллий сухан мегӯем, онро на ҳамчун як шиори сиёсӣ, балки ҳамчун як зарурати воқеии миллий дар назар дорем, зеро дар ин марҳилаи мураккаби таърихӣ ва дар ин муҳити пурошӯби минтақавӣ таҳкими Ваҳдати миллий ва муътадил нигоҳ доштани ҷаҳони сиёсӣ идеологии ҷомеа барои давлатдорӣи тоҷикон аҳамияти сарнавиштсоз пайдо намудааст. Бешубҳа, сулҳ ва оштии миллий муҳимтарин дастоварди таърихи муосири халқи тоҷик, омили наҷоти миллат ва давлатдорӣи миллии он буд.

Дар натиҷаи ба даст овардани сулҳу ваҳдат давлати мо ҳифз гашт, миллати мо аз вартаи нобудӣ наҷот ёфт, сокинони кишвари мо ба зиндагии озоишта расиданд, сохтори давлатӣ шакли комили ҳудро гирифт ва роҳи рушду пешрафти кишвар аз тарафи ҳуди мардум интиҳоб ва муайян гашт.

Тавре ки Сарвари давлатамон дар суханронии худ ба муносибати 20-умин солгарди Иҷлосияи 16-уми Шурои Олӣ таъкид намуда буданд: «Имрӯз зарур аст, ки ҳуди фаҳмиши мафҳуми «Ваҳдати миллий» таҳаввул ёфта, он на ба маънои «созишномаи байни ду ҷониби муайян», балки ба маънои Ваҳдат ва ҳамзистии намоёндагони тамоми халқҳо, миллатҳо, минтақаҳо, наслҳо ва ақидаҳо дар сатҳи кишвар фаҳмида шавад. Чунин таҳаввул маънои ваҳдати миллиро фарогир ва устувор менамояд. Ва имрӯз, вақте мо дар бораи ваҳдат сухан мегӯем, маҳз ҳамин фаҳмиши васеи онро дар назар дорем».

Имрӯз бисёр зарур аст, ки андешаи сулҳу ваҳдат ба фарҳанги насли ҷавони кишвар табдил дода шавад. Ғояи сулҳу ваҳдат як муддат ҳамчун ғояи миллий барои ҷомеаи мо хидмати бузург намуд.

Акнун замони он расидааст, ки Ваҳдати миллӣ маҳз дар сатҳи як зарурати ҷамъиятӣ ва зарурати ғарбии ҳар як шаҳрванди кишвар ғаммида шавад.

Бояд ҳар як шаҳрванди кишвар, новобаста аз миллат, дин ва ақидаи сиёсии худ дарк намоёнд, ки ҳам рушди ҷомеа ва ҳам амалишавии орзую манфиатҳои шахсии ӯ фақат дар сурати сулҳу ваҳдат имконпазир мебошад. Дар ин самт барои кишварамон зарур аст, ки бо мақсади ба фарҳанги умумӣ табдил шудани андешаи сулҳу ваҳдат дар низоми таълимоти умумии худ ин арзиши муҳимро ҷорӣ намуда, насли навраси худро дар ин рӯҳия тарбия намоём.

Бо мақсади таҳкими Ваҳдати миллӣ ва таъмини ҳамзистии беҳалали халқҳои сокини кишвар тақвияти ҳуди ниҳоди «ҷомеаи шаҳрвандӣ» дар ҷомеа зарур аст. Ин раванд ҳисси ғамру эътиқодӣ «шаҳрванди Тоҷикистон будан»-ро дар худшиносии ҳар як сокини кишвар ба арзиши аввалиндараҷа мубаддал гардонида, онро ҳамчун умумияти муҳимтарини ҳамаи сокинони кишвар, новобаста аз миллат, дин ва ақидаи сиёсиашон ташаккул медиҳад.

Имрӯз қулли тоҷикистониён бо ифтихор ва сарфарозӣ иброн менамоянд, ки аз ғайзу баракати Ваҳдати миллӣ ҷаҳониён давлати Тоҷикистонро ҳамчун кишвари демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ шинохта, меҳонанд бо Ватанамон робитаҳои ғамҷонибаро тақвият бахшанд.

Аз ин рӯ, мо, тоҷикистониён, бояд ин неъматӣ бузурги ҳудододиро, ки номаш Ваҳдати миллӣ аст, ғамҷониба таҳким бахшида, онро ба шароити муносири ҷаҳонишавӣ мутобиқ намоём.

§ 6.5. Консепсияи рушди Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити нави истиқлолияти давлатӣ

Мардуми тоҷик ва махсусан ҳуқуқшиносон хуб дарк менамоянд, ки маҳз Иҷлосияи таърихӣ XVI-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ғамҷолияти қонунгузории давраи навини Тоҷикистони соҳибистиклол ибтидо гузошта, аз рӯзҳои аввали ғамҷолияти раиси тозаинтиҳоби Шурои Олӣ фарзанди фарзонаи миллати тоҷик Эмомалӣ Раҳмон ва бо ташаббусу ҷониссориҳои ин шахсияти таърихи дар Тоҷикистон рӯ ба инкишофи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ оварда шуд.

Ин иҷлосияи тақдирсоз маҳз заминаи сохти давлатдорӣ навини тоҷиконро, яъне бунёди давлати демократии дунявӣ, ягона, ҳуқуқбунёд ва миллиро ба миён гузошт, вале дар канори моҳияти демократию ҳуқуқбунёд доштани давлати мо ҳам ҳассосият ва ҳам аҳамияти мавзӯи мубрами бунёди давлатдорӣ дунявӣ тақозо менамояд, ки дар бораи он мо ҳамчун масъалаи алоҳида ва ҳамчун дастоварди бисёр ҳосаи ҷомеаи ҳуқуқбунёд дар ин давра суҳан ғуем.

Бояд дар аввал ба ёд биёрем, ки чаро роҳбарияти нав бо сарвари Эмомалӣ Раҳмон ва мардуми бо нангу ори Тоҷикистон дар Иҷлосияи XVI-ум маҳз низоми дунявии давлатдорӣ миллиро интиҳоб намуд? Ҷавоби ин савол бояд чунин бошад! Дар он рӯзҳои басо вазнин барои мо мардуми тоҷик, ки ба тозагӣ аз зери як идеологияи тундгаро озод шуда будем, доираҳои муайяни давлатҳои абарқудрати хориҷӣ ҳолати ҳарчу марчи сиёсӣ идеологияи ҷомеаи ғанимат дониста, меҳостанд ҷомеаи моро ба зери идеологияи дигар дароварда, сохти дилхоҳи давлатии худро дар Тоҷикистони ҷавони соҳибистиклол бунёд намоянд.

Дар баробари соҳиб шудани истиқлолият, мақомоти Ҳокимияти қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фаъолияти қонунҷодкуни ислоҳоти тағйиротҳои муҳимро ба миён овард, баъзе аз инҳо ба мисли тавлид ёфтани санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ, мафҳумҳои ҳуқуқӣ, дастовардҳои иҷтимоӣ, ҷамъиятӣ ва инсонӣ, фарҳанги ҳуқуқӣ, таъсиси ҷомеаи шаҳрвандӣ ва баъди қабул намудани Конститутсияи нав 6 ноябри соли 1994 бошад, эҷодкунии қонунҳои нав мутобиқ ба қонунҳои конститусионӣ, боиси таҳия ва коркарди механизмҳои нави зарурии танзими ҳуқуқӣ ва таъмин намудани сохтори идоракунии давлатӣ ва муносибатҳои ҳуқуқии иҷтимоӣ иқтисодӣ дар давлати соҳибхитёр мебошад, ки чунин як сохтори давлатдорӣ ҳамчун форматсияи нави иҷтимоӣ ба кулли тағир ёфта аз нав эҳё ислоҳот гардида истодааст.

Дар давраи дигаргуниҳои азими замони баъди пошхӯрии давлати абарқудрати Шуравӣ мақомоти пайвастанандаи давлатҳои мустақил ва алоқаи ягона бо парламентарияҳои собиқ иттиҳод, ин Ассамблеяи Байнипарлумонии Давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил буд, ки ҳалли масоили асосиро чун масъалаҳои эҷоди намунавии нақши нави ҳуқуқ, таҷдид ва рушди қонунгузорӣ, ба тартиб даровардан ва таносуби онҳо ба дӯши ин сохтори тавсиядиҳанда вогузор карда шуд. Дар ин вазъияти басо мушкили гузариш ба форматсияи нави давлатдори бе ислоҳоти қонунгузорӣ, гузаронидани ислоҳоти иҷтимоӣ иқтисодӣ, судӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва дигар ислоҳотҳои муҳими ҷамъиятӣ, гирифтани пеши роҳи инкишофи қонунвайронкуниҳо, бомувафаққият созмон додани давлати ҳуқуқбунёди дунявӣ демократӣ номумкин буд.

Ба салоҳияти ин иттиҳоди парламентарияҳои ИДМ консепсияи муосири илмие лозим буд, ки барои пешбинӣ намудани динамикаи инкишофи қонунгузорӣ, таносуби соҳа ва зерсоҳаҳои он, муайян намудани қонунҳои афзалиятнок барои дурнамои наздиктарин вобаста ба манфиатҳои шаҳрвандон ва давлатҳои аъзои Ассамблея, талаботҳои иқтисодӣ давлатҳо ва доираи иҷтимоӣ сиёсӣ имконият диҳад, ки собиқ давлатҳои соҳибистиклол тавонанд аз ин қонунҳои намунавии қабулнамудаи

Ассамблеяи ИДМ дар қонунгузории миллии давлатҳои худ истифода намуда мутобиқ гардонанд.

Дар концепсия бояд ҳам вазифаҳои давраи гузариши ташаккули иқтисодии бозорӣ, фароҳам овардани институтҳои нави сохтори идоракунии давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, таъмин намудани ҳуқуқҳои шаҳрвандон, ҳам вазифаҳои стратегии баланд бардоштани таъсири ҳуқуқӣ ба муносибатҳои ҷамъиятӣ инъикос гарданд³¹⁶.

Аз рӯзҳои аввали соли 1990-уми асри гузашта сар карда, дар баробари дигаркуниҳои куллии демократи, он нафароне пайдо шуданд, ки бо дасисабозиҳои саркардагони давлатҳои хориҷӣ, ба мардум демократияро дигар ҳел шарҳу эзоҳ медоданд, ва аз ин лаҳзаҳои оғози бесарусомониҳо, давраи оғози ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон рухдода беқонунӣ ва бесарусомонӣ боло гирифт, ки боиси вазъияти мураккаби манфӣ ва ҳалалдор сохтани ҷомеа гардида санадҳои амалкунанда тамоман риоя карда намешуданд, боиси сар задани беқонунӣ ва беҳокимиятии ҷомеа шуда буд, ки (ҳодисаҳои феввалии соли 1990-ум) баъдтар ба ҷанги таҳмилии шаҳрвади омада расид ва қонунҳои амалкунанда тамоман риоя карда намешуданд.

Он вақт дар доираҳои воломақоми давлати бӯҳрони сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҳукмрон буд, ки ин беҳокимияти бо пош хӯрдани давлати Шуравӣ ва канда шудани муносибатҳои байни-давлатӣ ва байниидоравӣ, беқурбшавии пул, мавҷуд набудани пули миллий ва аз байн рафтани робитаҳои пешинаи шартномавӣ, ва аз ҳама мӯҳимаш сар задани ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ бо рӯ омадан ба нестшавӣ овардани давлат мусоидат мекард.

Қонунгузории амалкунандаи кӯхнашудаи Ҷумҳурии Сотсиалистии Тоҷикистон, ки дар ҳайати давлати шуравӣ қабул шуда буданд, ба талаботи замон ҷавобгӯ набуд ва он дар ин шароити вазнини муташанниҷ ва гузариш аз як форматсия ба форматсияи нави демократии ғайрисамаранок буда, барои давлати ҷавони соҳибистиклоли Тоҷикистон масъалаи коркард ва қабули механизмҳои нави санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ мушкулоти зиёдеро ба миён меовард.

Қонунгузории нав барои Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр зарур буд, ки он дар доираи тавозуни нави ҳуқуқӣ, озодии сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва байналхалқӣ ворид гардад, зеро ба давлати навини тозаистиклол, қонунгузории босифату самаранок зарурият дошт, ки бо асосҳои сохти конституционӣ, демократи-қонунии ҷомеа ва бо мувофиқаи ҳуҷҷатҳои асосии байналхалқӣ бо назардошти манфиатҳои миллий бунёд ёфта бошанд.

Дар баробари пошхӯрии ИҶШС ва аз байн рафтани фазои ҳуқуқии давлати шуравӣ барқароршавии сохтори давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати мустақилу соҳибистиклол қомилан аз раванди нави

³¹⁶Тихомиров Ю.А. Концепции развития российского законодательства. Изд. 3-е, перераб. И доп. – М.: Изд. ИЗиСП, 1998. – С. 5-22.

мураккаби ташаккули шоҳаҳои конститусионии ҳокимият ва системаҳои сохтори нави санадҳои меъёрий-ҳуқуқӣ оғоз ёфт.

Дар ин давраи гузариш раванди инкишофи (динамикаи) болоравии қонунгузорӣ дар ҳамаи соҳаҳои ҳуқуқ, пеш аз ҳама, ҳуқуқи идоракунии конститусионии сохтор ва ҳуқуқи истифода-барии ин қонунҳо дар доираи санадҳои меъёри-ҳуқуқӣ ба амал омад.

Хусусият, моҳият ва мазмуни қонунгузории конститусионӣ ҳеҷ гоҳ бетағйир, шахшуда набуда, доимо дар ҳаракат аст ва вобаста буда бо роҳи демократикунории ҷомеа дар мамлакат тағйир ва рушд меёбад. Ба ҳар як марҳилаи инкишофи ҷамъият, баланд бардоштани дараҷаи иқтисодӣ, иҷтимоию сиёсӣ, маданӣ ва зинаҳои дигари он дар як вақт дараҷаи муайяни инкишофи қонунгузории конститусионӣ рост меояд. Маълум аст, ки дар ин маврид мувофиқати комил доимо дар ҷараён нест ва буда ҳам наметавонад³¹⁷. Вале кӯшиши мувофиқакунонии қонунҳоро нисбатан баҳо додан бо пуррагии қонунгузории конститусионӣ ба шароитҳои зиндагӣ ва дараҷаи инкишофи ҷамъият ва нисбатан ба он мувофиқ дар он инъикос намудани равандҳои дар ҷамъият пайдошаванда аз тарафи ҳокимияти қонунгузор ҳамеша метавонад ҷой дошта бошад. Махсусан ин мувофиқат ба меёрҳои дар конституция инъикос ёфтани татбиқи ҷанбаҳои ҳуқуқӣ, таносуби қувваҳои иҷтимоию синфӣ ва дигар қувваҳои ҷамъиятии ба ҳамдигар муқовиматкунанда ва ҳамзамон ба ҳамдигар таъсиркунанда дахл дорад.

Дар марҳилаи ба соҳибистиқлолӣ соҳиб шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон омили асосии қабл аз инкишофи қонунгузорӣ ҷойдошта вазъияти мураккаби сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ буд, вале дигар ҳолатҳое низ ҷой доштанд, ки ҳамчунин ба инкишофи қонунгузорӣ монеъ мешуданд, мисли мушкилоти интиҳоби доираи муносибатҳои танзимшаванда, муайян намудани ҳадафҳо ва дастовардҳои иҷтимоии он, ба назар нагирифтани принципи муносибати идоракунии системавӣ, интиҳоби воситаҳои усулҳои мувофиқи танзими ҳуқуқӣ, риоя намудани қоида ва меёрҳои танзими қонунгузории ҳуқуқӣ, асосноккунии илмӣ фаъолияти қонунҷодкунӣ ва ғайра ба шумор мераванд.

Аз ин сабаб раванди инкишофи қонунгузории конститусионӣ дар давраи гузариш яхела набуд, вале бо вучуди ин мушкилоти фаъолияти қонунҷодкунӣ марҳила ба марҳила дар ҳуҷҷатҳои қонунгузорӣ ҳал карда шуда, ислоҳоти конститусионӣ мувофиқи меёрҳои ҳуқуқи байналхалқӣ гузаронида шуда, рушду нумӯш ва такомул ёфт. Дар баробари ин дигаргуниҳо тасаввурот ва фикрҳои оид ба моҳият ва мафҳуми қонунгузорӣ дар солҳои барқароршавии истиқлолият байни олимони ватанӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия яхела набуд. Олимони русиягӣ мафҳуми қонунгузорию ба маънои васеаш чунин шарҳ медиҳанд: Фаҳмиши васеи

³¹⁷Рахимов М.З. Развитие законодательства Республики Таджикистан в период независимости // Журнал российского права. 2013. №2. – С. 102-109.

қонунгузорӣ мавқеи қонунро паст намекунад, қонун ва зерқонунҳоро ба як мафҳуми том муттаҳид менамояд. Чунин фаҳмиш барои мақомоти идорақунӣ, барои сохтори ҷамъиятие, ки худро дар доираи қонун побанд кардан намехоҳад ё наметавонад хеле қулай аст. Фаҳмиши васеи қонунгузорӣ – ин роҳи поймолкунии қонун нест, балки ин иваз намудани он бо қарорҳои идорақунӣ ва риояи бечунучарои қонун мебошад. Бартарияти қарорҳои идорақунӣ, ҳаҷми калони онҳо назар ба қонунҳо барои танзими ҳукукии императивӣ хос аст.

Муҳокимаи масъала ва баҳсу мунозираҳо дар бораи он меравад, ки қонун аз рӯйи табиати худ меъёри умумии ҳуқуқӣ мебошад ва фазои васеъро барои истифодаи ҳуқуқӣ фароҳам меоварад. Ин бошад, танзими диспозитивиро тавсиф медиҳад. Қарорҳои қабул намудаи сохтори идорақунӣ дар муқоиса бо қонун нисбатан мушаххас ва ғаввӣ мебошанд ва дар ин ҷо барои озодии истифодабарандагони ҳуқуқ ҷойи каме боқӣ мемонад. Ин бошад, танзими императивиро тавсиф медиҳад³¹⁸.

Дар адабиёти ҳукукии Тоҷикистон қонунгузорӣ ҳам ба маънои хурд ва ҳам васеъ муайян карда мешавад³¹⁹. Муайянкунии фаҳмиши хурди қонунгузорӣ – ин фақат ҳуди қонунҳо мебошанд, ба маънои васеъ бошад, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла санадҳои меъёрии ҳукукии байналмилалӣ эътирофнамудаи Тоҷикистон мебошанд.

Муайян намудани истилоҳи қонунгузорӣ дар солҳои истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври мухталиф инъикос меёфт ё умуман вучуд надошт. Масалан, дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.11.1998 «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» мафҳуми «қонунгузорӣ» умуман оварда нашуда буд. Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8.12.2003 «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» мафҳум ҳамчун маҷмӯи сарчашмаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайян карда мешавад, ки аз тарафи мақомоти қонунгузор ё бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ қабул карда шудааст.

Мувофиқи моддаи 2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.03.2009 «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» мафҳуми «қонунгузорӣ» – ин санадҳои меъёрии ҳуқуқие мебошанд, ки муносибатҳои ҷамъиятиро умуман, ё дар соҳаи муайян ба танзим медиароранд. Мафҳуми қонунгузорӣ дар назарияи ҳукукии Русия ба якҷанд маъно истифода бурда мешавад.

Аввалан, таҳти мафҳуми қонунгузорӣ ҳамаи сарчашмаҳои ҳуқуқ фаҳмида мешаванд, ки аз тарафи мақомоти ҳокимияти қонунгузор қабул шуда аз тарафи давлат муқаррар ё эътироф карда шудаанд. Дуюм, таҳти мафҳуми қонунгузорӣ ҳамаи санадҳои меъёрии ҳукукии ҳокимияти давлати фаҳмида

³¹⁸ Ниг.: Теория права. Учебник / Лившиц Р.З. – М.: БЕК, 1994. – 224 с.

³¹⁹ Ниг.: Гражданское право. Ч.1 / под ред. О.У. Нигонова. – Душанбе, 2001. – С. 31; Сотировдинов Р.Ш. Теория государства и права. – Душанбе, 2008. – С.243; Нематов А.Р. К вопросу о понятии «законодательство» // Законодательство, 2011. №1. – С. 17-19.

мешаванд. Сеюм, таҳти мафҳуми қонунгузорӣ фақат санадҳои мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ дар назар аст. Ниҳоят, чорум, таҳти мафҳуми қонунгузорӣ ба маънои хурди калима маҷмӯи қонунҳои дар мамлакат амалкунанда фаҳмида мешавад³²⁰.

Дар муқаррароти қонуни амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёри ҳуқуқӣ», ки муносибатҳои алоҳидаи ҷамъиятиро ба танзим медароранд, муайянкунии истилоҳи «қонунгузорӣ» ба маънои васеъ истифода бурда мешавад, маҳз ин истилоҳ иборат аз Конститутсия, қонунҳои конститусионӣ, қонунҳо, дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва санадҳои ҳуқуқии байналхалқии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошад.

Дар мафҳум ва муҳтавои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, (сархати 4 қисми 1 моддаи 2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ») қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ қабул шудаанд, қонунҳои конститусионӣ, кодексҳо, инчунин дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар мегирад.

Дар чунин ҳолат, ҳангоме ки қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоюли ба маънои васеъ фаҳмидани онро дорад, муқаррароти дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» овардашудаи муайянкунии «қонунгузорӣ», ки дар дигар санадҳои амалкунандаи қонунгузорӣ истифода бурда намешавад, боиси гуногунфаҳмии муқаррароти умуман қонунгузорӣ мегардад.

Бо назардошти омилҳои субъективӣ ва объективӣ барқароршавӣ ва рушди қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароитҳои махсуси мамлакат, инчунин дар муносибатҳои дохилӣ ва берунӣ вобаста ба мутаносибсозӣ унификатсияи (ҳамгунсозии) қонунгузорӣ бо суръати тез ба амал омад.

Бо назардошти фаъолони қабул намудани санадҳои қонунгузори намунавии тавсиякунанда аз тарафи Ассамблеяи байнипарлумонии давлатҳои аъзои ИДМ, рушди барқароршавӣ ва инкишофи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаҳои зеринро ҷудо намудан мумкин аст:

- 1) солҳои 1991-1994;
- 2) солҳои 1995-2000;
- 3) солҳои 2000-2005;
- 4) солҳои 2005-2010;
- 5) аз соли 2010-2015;
- 6) аз соли 2015 то имрӯз.

Дар марҳилаи якуми рушд ва инкишофи қонунгузорӣ (аз 9.09.1991 аз рӯзи эълон намудани истиқлолияти миллӣ дар мамлакат то 6.11.1994 – рӯзи қабули

³²⁰ Поцелуев Е.Л., Поляков А.В., Тимошина Е.В. / Общая теория права. Учебник. – СПб.: Изд-во юрид. Ф-та СПбГУ, 2005. – С. 472.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиклол) қонунҳои зарурӣ ба монанди; «Дар бораи интиҳоби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон», аз 10.09.1991 сол, «Дар бораи биржаи мол ва савдои биржавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 23.12.1991 сол, «Дар бораи инвеститсияҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 10.03.1992 сол, Кодекси ғумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.11.1992 сол ва ғайра қабул карда шуданд. Дар ин давра ҳамчунин қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи тасдиқ намудани Муқаррарот дар бораи Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Дар бораи даровардани тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул карда шуданд.

Мувофиқи тағйиротҳои охирини номбаршудаи сессияи 16-уми Шурои Олӣ моҳи декабри соли 1992 дар самти қонунгузорӣ дигаргуниҳои куллие ба миён омад, ки ин дигаргуниҳо чунинанд: салоҳиятҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Президиуми Шурои Олӣ, Раиси Шурои Олӣ ва Шурои вазирон гузаштанд. Раиси Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон сарвари мамлакат эълон карда шуд. Ҳамчунин қайд кардан лозим аст, ки ба мақсади ба танзим даровардани вазъияти муташанничи мамлакат, ки дар ҳолати ҷанги бемаънии шахрвандӣ қарор дошт, як қатор санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ оид ба ин вазъият қабул карда шуданд.

Ба ин қонунҳо дохил мешаванд: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.11.1992 «Дар бораи аз ҷавобгарии ҷиноятӣ, интизомӣ ва маъмурӣ озод намудани шахсоне, ки дар давраи аз 25 март то 25 ноябри соли 1992 дар минтақаҳои задухӯрдҳои мусаллаҳона ҷиноят ва рафторҳои ношоам содир намудаанд» дохил намудан мумкин аст³²¹. Ҳамзамон бо таҷрибаи нави қабул намудани дастовардҳои умумиинсонии демократӣ нафақат номи давлат, балки моҳияти сохти давлатдорӣ чамъиятӣ ва сиёсӣ тағйир дода шуд.

6 ноябри 1994 бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ Конститутсияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд, ки ба он зарурияти танзими ҳуқуқии демократии муносибатҳои ҷамъиятӣ воғузор карда шуд ва марҳилаи нав дар таҳия, қабул ва тақмили қонунҳо мувофиқи Конститутсияи якуми Тоҷикистон гардид. Хусусияти барҷастаи Конститутсияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон аз он иборат аст, ки дар он таҳким ёфтани меъёр-принсипҳои оварда шудаанд, ки дар онҳо асосҳои фароҳам овардани муносибатҳои нави бозоргонӣ: дар бораи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрванд, ки арзиши олии эътироф шудаанд, озодӣ ва баробарҳуқуқии шаклҳои моликият, озодии фаъолияти соҳибкорӣ, дар бораи озодии меҳнат, яқоя бо тарафҳои гуногуни фаъолияти иҷтимоии давлат ва салоҳияти шоҳаҳои ҳокимият инъикос гардидаанд.

Мақсади қабули ин дигаргуниҳо дар Конститутсия ба як тартиб андохтани муносибатҳои нави ҷамъиятӣ буд, ки дар доираи шахсони ҳуқуқӣ ва

³²¹ Ниг.: Основы новейшей государственности. – М., 2002. – С. 49-51.

воқеъ дар давраи барқароршавии истиклолият пайдо шуданд, аз ҷумла муайян намудани сиёсати ягонаи гумрукӣ ҳамчун қисми таркибии сиёсати берунӣ ва дохилии давлат дар соҳаи интиқоли молҳо ва корҳои дигар, баррасии нархҳои харидории маҳсулоти кишоварзӣ, гузариш ба муносибатҳои нави бозорӣ, ба тартиб даровардани системаи андозситонии шаҳрвандони ба соҳибкории инфиродӣ машғулбуда, инчунин ҳалли масъалаҳои ҷимояи иҷтимоии шахсони камбизоатро ба инобат гирифтаанд.

Конститутсия Тоҷикистонро ҳамчун давлати мустақил, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, ягона ва иҷтимоӣ эътироф намуда, асосҳои сохти конститутсионӣ, ҳуқуқу озодиҳо, уҳдадориҳои асосии инсон ва шаҳрванд, салоҳияти шоҳаҳои ҳокимият; Маҷлиси Олӣ (Парламент), Иҷроия, салоҳияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳокимиятҳои маҳаллӣ, суд ва прокуратураро муайян намуд.

Мувофиқи Конститутсияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди ҳокимияти давлатӣ ва тақмили давлати соҳибистиклол шароит фароҳам оварда шуда, шоҳаҳои қонунгузорӣ, иҷроия ва судии ҳокимият, инчунин нақши ҳукумати қонунгузор дар қабул ва тақмили қонунгузорӣ муайян карда шуданд. Бо баробари гузариш ба системаи бозоргонӣ ва хоҷагидорӣ ба муносибатҳои бозорӣ дар иқтисодиёт зарурияти таҳкими конститутсионии озодии фаъолияти иқтисодӣ, гуногунрангии шаклҳои моликият, муҳофизати баробари ҳамаи шаклҳои он аз тарафи давлат пайдо шуд.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф намуд, ки асоси иқтисодиёти мамлакатро шаклҳои гуногуни моликият ташкил медиҳад, аз ин рӯ, озодии фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла хусусиро кафолат дод.

Демократикунории ҳамаи институтҳои давлатию ҳуқуқӣ, ҳамохангсозии санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ дар ҷодаи қонунгузорӣ, интиқол додани марказҳои гуногуни ҷалби шаҳрвандон бо риоя намудани эътирофи ҳуқуқу озодиҳои инсону шаҳрванд дар ҷойи аввал меистанд, ки ҳамчун арзишҳои олии доништа мешаванд.

Ин маънои баррасии концепсияи муносибатҳои байниҳамдигарии давлат ва шаҳрвандро мефаҳмонаду ба ҷойи афзалияти манфиатҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ нисбати афзалияти манфиатҳои шахсӣ масъулияти байниҳамдигарии давлату шахсият ҳамчун асос қабул карда мешавад. Конститутсия ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро ҳамчун арзиши олӣ, ҳаёт, шаъну шараф ва дигар ҳуқуқҳои табиӣ инсонро бошад, дахлнопазир эълон намуда, давлатро барои эътироф намудан, риоя кардан ва ҳифз намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд вазифадор менамояд.

Барои ба тартиб андохтани фаъолияти соҳаҳои гуногуни иҷтимоӣ ва дигар рӯкҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва ба муқаррароти асосии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ намудани онҳо зарурияти тақмил ва

ҳамоҳангсозии қонунгузории милли ба миён омад ва як қатор қонунҳои муҳими Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардиданд, ки дигаргунҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиро ба танзим дароварданд, аз ҷумла: қонунҳои конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интихоби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 3.11.1995 «Дар бораи суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 4.11.1995 «Дар бораи раёйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.12.1996, Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.05.1997, Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.05.1998, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.12.1996 «Дар бораи сертификатсияи маҳсулот ва хизматрасониҳо», аз 12.12.1996 «Дар бораи хариди давлатии мол, маҳсулот, кор ва хизматрасониҳо», аз 12.12.1997 «Дар бораи фаъолияти аудиторӣ» ва ғайра.

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12.11.1998 сол Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, 30.06.1999 сол – қисми якуми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 11.12.1999 сол – қисми дууми онро қабул намуд, ки он асоси ҳуқуқии иқтисодиёти милли ва хусусиятҳои ташаккули онро муайян намуд.

Қонунҳои номбаршуда муносибатҳои шахрвандии субъектҳои гуногунро ба танзим дароварданд, шаклҳои ташкилию ҳуқуқии шахсони ҳуқуқӣ, дараҷаи иштироки давлатро дар ин муносибатҳо муайян карданд. Ҳамзамон намудҳои андоз ва тартиби ситонидани онҳо муайян карда шуданд. Кодекси граждани ва андоз қабул намудани як қатор санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии нав ва умуман такмили заминаи қонунгузорию пешбинӣ намуданд. Ин ҳолат дар навбати худ дар назди субъектҳои дорои ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ ва ҳайати баъдинаи Парламент вазифаҳои зиёдеро оид ба таҳия, қабул ва такмили тамоми қонунгузории амалкунандаро вогузор намуд. Дар ин марҳилаи бисёр мушкили ҷанги шахрвандӣ ва гузариш аз як сохти қарахти сотсиалистӣ ба сохти демокративу дунявӣ ва барқароршавии давлати соҳибистиклол аломатҳои асосии қонунҳои қабулшуда он буд, ки барои таҳкими асосҳои конституционии давлат, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрванд, вазъи ҳуқуқии мақомоти ҳукумати маҳаллӣ, ҳукумат ва сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ, инчунин рушди иқтисодиёт ва доираи бонкӣ ва тижорат шароит фароҳам оварда шуд. Ҳамчунин кодификатсияи қонунҳои соҳавӣ, аз ҷумла дар соҳаи ҳуқуқҳои замин, меҳнат, манзил, ҷиноятӣ, оила ва ғайраба анҷом расиданд.

Дар марҳилаи навбатии такмили системаи қонунгузорӣ тағйиротҳои кулӣ ба миён омаданд. Бо мақсади ялпорчагии миллати тоҷик, ба эътидол овардани талаботи Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти милли бо роҳи муҳокимаи умумихалқӣ ва раёйпурсӣ 26.09.1999 сол ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироту иловаҳо ворид карда шуданд.

Тағйиротҳои мазкур аввалан заминаи ба вуҷуд овардани парламенти дупалатагӣ гардид, ки Маҷлиси Олӣ салоҳиятҳои якҷояи Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси Намояндагон, инчунин салоҳияти ҳар як палатаро дар алоҳидагӣ муайян карданд.

Дар ин давра Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси Олии мамлакат қонунҳоро таҳия ва қабул намуд, ки салоҳият ва фаъолияти мақомоти олии қонунгузорӣ, ҳокимиятҳои иҷроия ва судиро мукаммал гардонид ба танзим дароварданд: қонунҳои конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.04.2000 сол «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», аз 06.08.2001 сол «Дар бораи вазъи ҳуқуқии аъзои Маҷлиси Миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», аз 28.05.2001 сол «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон», аз 17.05.2004 сол «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ», аз 06.08.2001 сол «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», Кодекси мурофиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5.01.2008 сол, Кодекси мурофиавии ҷиноятӣ ҚТ аз 03.12.2009 сол ва ғайра ба шумор мераванд.

Дар ин марҳила қабул намудани қонунҳои асосии дорои хусусиятҳои хусусию расмӣ ва моддию мурофиавӣ, инчунин як қатор қонунҳои муҳими робитаи ҷамъиятиро дар соҳаи муносибатҳои молияву қарз ва шаклҳои ташкилию ҳуқуқии шахсони ҳуқуқӣ танзимкунанда ба анҷом расид, ки ин аз фаъолияти пурсамари эҷоди аз тарафи вакилони касбӣ, қонунҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодат медиҳад.

Дар марҳилаи навбатии ҳуқуқэҷодкунӣ, қонунҳое зиёде коркард ва қабул шуданд, аз ҷумла; қисми сеюми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.03.2005 сол, Кодекс «Дар бораи ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 5.03.2007 сол, Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз 31.12.2008 сол, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.06.2011 сол, «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», аз 28.06.2011 сол, «Дар бораи бозори қоғазҳои қиматноки Ҷумҳурии Тоҷикистон», аз 25.03.2011 сол, «Дар бораи баҳисобгирии муҳосиботи ва ҳисоботдиҳии молиявӣ» ва ғайра ба шумор мераванд.

Ба қонунгузориҳои амалкунанда даровардани ислохотҳои ҳаётан муҳим тақозои дигаргуниҳои кулӣ буда, онҳо низ бо мурури замон такмил дода шуданд. Ба муҳокимаи умумихалқии телевизиони қарор додани лоиҳаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана, расму оинҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи масъулияти падару модар барои таълиму тарбияи фарзанд», яке аз усулҳои демократикунонии ҷомеаи шахрванди ба шумор мераванд, ки баъди ба онҳо даровардани пешниҳоду эродҳои мувофиқ ин лоиҳа аз тарафи парлумони касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлиси намояндагон қабул карда шуданд.

Таҳлили рушди қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешбинӣ намудани баъзе аз тамоюлҳои раванди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва паҳлуҳои гуногуни имконпазири рушду такомули қонунгузорӣ дар онҳо имконият медиҳад:

Якум, ба эътидол овардани теъдоди техникаи қонунгузорӣ ва қабули зиёди миқдори қонунҳо натиҷаҳои дилхоҳ намедиҳад, чунки ба мисли пешина ба онҳо хусусияти фардӣ медиҳад ва онҳоро аз барномаҳои мақсаднок ва дигар ҳуҷҷату санадҳо дур мекунад.

Дуюм, нигоҳдории таносуби қонунҳо, амру фармонҳо ва дигар санадҳои зерқонунӣ метавонад ба мисли пешина устувории ҳукукии мамлакатро суст намояд.

Сеюм, ба назар нагирифтани ҳаҷми худтанзимкунӣ, ки ба андозаи таҳкими худидоракунии миллӣ ва институҳои демократияи мустақим зиёд мегардад, метавонад самараи иҷтимоии таъсири қонунҳоро суст намояд.

Чорум, баҳои нопурра додан ба татбиқи пайдарҳами қонунҳо дар алоқаи системавии онҳо тамоюлҳои деструктивиро пурзӯр менамояд ва боиси пастшавии минбаъдаи дараҷаи қонуният дар мамлакат мегардад.

Баррасии системавии қонунгузорӣ ба рушди мунтазам ва мақсаднок ва самаранокии танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ мусоидат менамояд.

Рушди қонунгузорӣ боиси тез зиёдшавии доираи он намегардад, гарчанде солҳои аввали таъсисёбии Маҷлиси Олии яқпалатагӣ, дар шароити набудани парлумони касбӣ, ба эҷоди қонунҳо на он қадар таваҷҷуҳи ҷиддӣ дода мешуд, зеро маҳз чунин навъи ҳуқуқфаҳмӣ ташаккул ёфта буд.

Қонунгузорӣ бештару бештар ҳамчун раванди эҷоди қонунҳо тафсир дода мешавад, ҳангоме ки ҳама – ҳам вакилон, ҳам олимону мутахасссион ва роҳбарон бо идеяи тайёр намудан ва қабули қонунҳо побанд мешаванд, ҳуди далели қабули қонунҳо ҳамчун муроди самаранокии қонунгузорӣ баррасӣ мегардад. Қонунгузорие, ки дар амалия татбиқ намешавад, ба «китобхонаи бойгонии қонунҳо» табдил меёбад, ки аз он касе истифода намебарад. Қонунгузорӣ бояд дастраси омма бошад, вай бояд амалкунанда ва инкишофёбанда бошад, барои дарк ва истифодаи ҳамаи шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ боз бошад, зеро он таъминоти илмӣ ва мунтазамияти инкишофро талаб мекунад³²². Набудан ё сустии консепсияҳои умумӣ ва соҳавии рушди қонунгузорӣ таҳияи асосҳои илмӣ системаи қонунгузорию душвор менамояд. Ин бошад системаи бутун бо ҷузъҳои худ, робитаи дохилии онҳо мебошад, ки дар он қонуниятҳои худро доранд.

Дар гумон аст, ки тамоюли дифференсиатсияи сунъӣ ва ихтисоси соҳаву зерсоҳаро дастгирӣ намудан лозим аст, зеро на ҳамаи соҳаҳои анъанавӣ дар шакли таҷдидшуда ба роҳ монда шудаанд. Ба пешниҳоди ҷудо намудани

³²²Тихомиров Ю. А. Действие закона. – М.: Известия, 1992.

соҳаҳои нав эҳтисоткорона муносибат намудан ва сараввал ин идеяҳо дар шакли зерсоҳаҳо ва институтҳо татбиқ намудан лозим аст.

Ба мисли пешина тасаввуроти ҷиддии илмӣ дар ибораи ҳуқуқ «шуста мешавад» мегуфтанд, ҳангоме ки вай таҳти парчами ақидаҳои эстатистикӣ ҳам ҳамчун ҳуқуқи давлатӣ, ҳам ҳамчун ҳуқуқи корпоративӣ, ҳам ҳамчун ҳуқуқи шартномавӣ ва ҳам ҳуқуқи фардӣ тафсир дода мешавад. Дар ин ҷо фаҳмиши ҳуқуқи ҳамчун танзимкунандаи умумихатмии зоҳирии меъёрӣ аз даст меравад. Қоидаҳои рафтор дар ҳар гуна ҳуҷҷатҳои ҳуқуқи ифода мегарданд³²³.

Яке аз чунин тамоюлҳои инкишофи қонунгузори Тоҷикистон таъсири зичи байниҳамдигарии он бо принсипи меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқӣ мебошад. Мазмунӣ моддаи 10 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамин аст, ки санадҳои байналхалқӣ ҳуқуқи эътирофнамудаи Тоҷикистон қисми таркибии системаи ҳуқуқи ҷумҳурӣ мебошанд³²⁴.

Мувофиқи моддаи 11 Конститутсия, Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад вобаста ба манфиатҳои олии халқ дар иттиҳодияҳои байналхалқӣ иштирок намояд ва мувофиқи шартномаҳои байналхалқӣ ба онҳо қисме аз салоҳиятҳои худро вогузор намояд. Ба ин васила бори аввал асосҳои сохтори конститутсионӣ барои рушди мувофиқашудаи ҳуқуқи милли ба ҳуқуқи байналхалқӣ муқаррар карда шуданд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми зиёда аз 20 соли амали Конститутсияи нав, асосҳои фаъолияти нави муносири қонун эҷодкунанда тавлид гардиданд, ки барои ба тартиб даровардани муносибатҳои нави ҷамъиятӣ равона карда шудаанд. Вале бо баробари пешравии ҷомеа системаи ҳуқуқи инкишоф меёбад ва бо мушкilotи нав рӯ ба рӯ мегардад, ки ин тақозои замон ва дигаргуншавии ҷомеаи демократӣ мебошад.

Яке аз шартҳои ҳатмии самаранокӣ қонунгузорӣ дар рафти эҷоди қонунҳо риоя намудани талаботи доимияти (тағйирнаёбандагӣ ва устуворияти мазмун ё мундариҷа) матни асосии қонунҳои қабулшаванда ё аллакай қабулшуда мебошад.

Барои барқарор намудани асосҳои ягонаи ҳуқуқи танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ, ба тартиб андохтани муносибатҳои мавҷуда, ҳокимияти қонунгузор ва давлат тамоми саъю кӯшишро ба ҳарч медиҳад, ки қонунҳо дар амал ба халқ хизмат намоянд. Ба ин мақсад қонунҳое қабул карда мешаванд, ки дар баробари танзими доираҳои муайяни муносибатҳои ҳуқуқи чунин амалҳоро нисбати дигар доираҳои муносибати байниҳамдигарӣ амалӣ менамоянд.

Аз ин сабаб қонунгузори амалкунанда хусусияти маҷмӯӣ дорад, ки муносибатҳои ҷамъиятиро ба танзим медарорад. Маҷмӯӣ будани ҳуҷҷатҳои

³²³Ниг.: Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права: Учебник. – М.: Инфра-М-Норма, 1996. – С.53-60.

³²⁴Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994.

меъёрии ҳукукии муносибатҳои ҷамъиятиро танзимкунанда хусусияти объективӣ дорад, зеро аз як тараф, таъмин намудани риояи одилонаи манфиатҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ, аз тарафи дигар бошад, риоя намудани тавозуни байни манфиатҳои ҷамъиятӣ ва хусусӣ хеле муҳим аст. Санадҳои қабулшдаи меъёрии ҳуқуқӣ, ҷӣ хеле ки таҷриба нишон медиҳад, саривактӣ ва муҳим буданд ва умуман ба талаботҳои шароитҳои пайдошудаи сиёсӣ, иқтисодӣ ва идоракунӣ мувофиқанд.

Вобаста ба тағиротҳои кули дар рушд ва инкишофи ҳукуки дар ҷомеа, 19-уми март соли 2003-ум, бо мақсади тақмили минбаъдаи низоми сиёсӣ ва давлатии кишвар, амиқ гардонидани унсурҳои демократӣ дар ҷомеа, тақмили тартиби таъмини кафолатҳои ҳукуки инсон ва шаҳрванд, фароҳам овардани асосҳои конституционии инкишофи минбаъдаи иқтисоди озод ва соҳибкорӣ ва бо дарназардошти ба вуқӯъ пайвастании дигаргуниҳои кулли дар ҳаёти иҷтимоӣ иқтисодӣ, фарҳангӣ сиёсӣ, дар таъмини субботу оромии баргашнопазири ҷумҳури ифода меёбад, мутобиқи моддаи 98 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи раёипурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон» Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, рузи 22-июни соли 2003 таъйин намудани раёипурсиро дар бораи ворид намудани тағири иловаҳо ба Конститутсия эълон намуда қарор қабул намуд.

Дар шароити имрӯза ҳуқуқэҷодкунӣ, умуман соҳаҳои асосии ҳуқуқ ва қонунгузорӣ бо тамоми ҳуҷҷатҳои зарурии кодификатсияшуда таъминанд ва инкишофи муносибати қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро (аз ҷумла, системаи ҳукукии дар солҳои истиқлолият пайдошударо) ба таври пурра анҷомрасида шуморидан мумкин аст. Дар назди қонунгуздорон дигар зарурати тезондани эҷоди қонунҳо вучуд надорад.

Гарчанде мушкilotи мавҷудаи қонунгузорӣ хеле муҳим аст, зеро қонунгузории амалкунанда аз рӯйи мазмуну муҳтаво ва мундариҷаи худ якхела нест. То имрӯз техникаи қонунгузорӣ ба таври кофӣ ба система дароварда нашудааст ва аз рӯйи таҳияи техникаи ҳуқуқӣ ва молиявӣ иқтисодӣ ва таъминоти онҳо дар зинаҳои гуногун қарор дорад.

Номукамалӣ ва зиддияти қонунгузории амалкунанда ба чунин сабабҳои объективӣ, ба мисли набудани истилоҳоти ягонаи ҳуқуқӣ ба забони тоҷикӣ, қабул намудани санадҳои нави қонунгузорӣ бе мувофиқат бо қонунгузориҳои амалкунандаи Шуравӣ, набудани экспертизаи ҳатмии илмӣ ҳукукии қонунҳои барои ҷамъият ҳаётан муҳим, махсусан, дар чунин соҳаҳо, ба мисли риояи ҳуқуқу уҳдадорӣҳои инсон ва шаҳрванд, андозситонӣ, бучет ва ғаёлияти бонкӣ асоснок шудаанд, ки сабаби камбудӣҳо, ихтилофҳо ва баҳсҳо дар истифодаи қонунгузории амалкунанда мегарданд.

Тоҷикистон дар марҳилаи барояш хос қарор дорад, ки гузаронидани ислохотҳои гуногун ҳуқуқиро талаб мекунад, аз ин сабаб эҳтимолияти он вучуд дорад, ки дар қонунгузории амалкунанда тағйироту иловаҳои мувофиқ

дохил карда мешаванд, ки ворид намудани механизмҳои нави татбиқи онҳоро талаб меkunанд.

Дар ин гуна шароит стратегияи муосири рушди эҷоди қонунҳо ва татбиқи он бо назардошти ҳалли вазифаҳои дарозмуҳлат дар соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, мудофия, технологӣ ва дигар соҳаҳои инкишофи қонунгузорӣ зарур аст.

§ 6.6. Консепсияи рушди қонунгузории ҷумҳурӣ ва ҳалли масъалаҳои меъёрэҷодкунӣ

Қонунгузории муосир бояд мувофиқи барномаву консепсияҳои дарозмуҳлат дар қисматҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ инкишоф ёбад ва ба рушду гулгулшукуфии минбаъдаи мамлакат мусоидат намояд.

Мувофиқи Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.02.2011 таҳти №1012 Консепсияи рушди қонунгузории ҷумҳурӣ тасдиқ карда шуд, ки ба мақсади таъмин намудани иҷроӣ талаботҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳалли мушкилоти мубрами системаи фаъолияти қонунгузорӣ, муайян намудани самту усулҳои асосии тақмили эҷоди қонун бо принципҳои давлати соҳибистиклол, демократӣ, ҳуқуқӣ, дунявӣ, муттаҳид ва иҷтимоӣ таҳия шудааст.

Самтҳои афзалиятноки Консепсияи рушди қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо мебошанд:

- баланд бардоштани дараҷа ва сифати қонунҳо ва татбиқи самаранокӣ онҳо дар ҳаёти ҷамъиятии ба муҳофизати ҳуқуқу озодиҳои шахсу шахрванд равонашуда, таъмин намудани волоияти қонун ва тартиботи ҳуқуқӣ, таъмин намудани ислоҳоти ҳуқуқӣ бо назардошти инкишофи ҷамъият, баланд бардоштани донишҳои касбӣ ва маданияти ҳуқуқӣ;

- рушди минбаъдаи институтҳои демократӣ, аз ҷумла плюрализми сиёсӣ ва идеологӣ, озодии суҳан ва ифодаи ақидаҳо ва тақмили дигар ҷанбаҳои ҷамъияти шахрвандӣ;

- баланд бардоштани самаранокӣ ва таъмини шаффофияти фаъолияти мақомоти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ;

- пурзӯр намудани муборизаи зидди ҷинояткорӣ, аз ҷумла терроризм, экстремизм, ришвахӯрӣ, гардиши ғайриқонунии маводди нашъаовар, фурӯши одамон ва ҷиноятҳои муташаккили трансмиллӣ;

- бартараф намудани зиддиятҳои санадҳои қонунгузорӣ ва таъмин намудани мавзуният ва фазои ягонаи қонунгузорӣ дар Тоҷикистон;

- тақмили қонунгузории амалкунанда, таҳия ва қабули қонунҳои нав бо назардошти талаботҳои ҷамъият, раванди ислоҳоти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, рушди ҳаёти сиёсӣ маданӣ.

Ҳамзамон, чӣ хеле ки дар Консепсия қайд карда мешавад, ислоҳот дар соҳаи эҷоди қонунҳо ва ҳуқуқ, ки баъди қабули Конститутсияи нави

Тоҷикистон оғоз гардидааст, дар доираҳои гуногуни ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, маданияи ҷамъият номутаносиб инкишоф меёбад.

Агар ин ислоҳот дар соҳаҳои асосҳои сохти конститутсионӣ, мудофия, беҳатарӣ ва муҳофизати тартиботи ҷамъиятӣ, адлия, дар сохторҳои қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқ, ҳуқуқҳои ҷиноятӣ ва маъмурӣ нисбатан бештар эҳсос шаванд, пас дар соҳаи ғаёлияти соҳибкорӣ, молия ва қарз, системаи андоз, меҳнат ва шуғли аҳоли, суғурта ва ҳифзи иҷтимоӣ, дар соҳаҳои муҳимтарини рушди иқтисодиёт, аз ҷумла дар соҳаи энергетика, саноат, сохтмон, нақлиёт, алоқа ва маҷмӯи саноати кишоварзӣ мушкilotи зиёде вучуд доранд, ки танзими ҳуқуқи ро талаб мекунад³²⁵.

Аз ин сабаб дар асоси Консепсияи рушди қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон шаш барномаи давлатӣ оид ба татбиқи он, аз ҷумла дар соҳаи сохтори давлатӣ, рушди ислоҳоти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мудофия ва амният, дар соҳаи кишоварзӣ ва дар соҳаи муҳофизати муҳити атроф, дар соҳаи қонунгузории шаҳрвандӣ ва соҳибкорӣ, дар соҳаи молия, андозситонӣ, ғаёлияти ғумрукӣ ва бонкӣ, дар соҳаи таъминоти ҳуқуқи муносибатҳои байналхалқӣ, инчунин дар соҳаи қонунгузории меҳнатӣ ва иҷтимоӣ қабул карда шуданд, ки барои некуаҳволии давлати ҷавони соҳибистиклоли мо хизмат мекунад.

Бо чӣ андозае ки мо роҳи бунёди ҳуқуқи рушди давлату ҷомеаи шаҳрвандиро ба сӯи арзишҳои ормонҳои милливу мардумӣ ҳамвору мукамал намоем, ба ҳамон андоза бо усулҳои сохти давлатдорӣ мо муътадил ва оромона ба ҳадафҳои дар назди худ гузоштаи давлат аз лиҳози меъёрҳои конститутсионӣ наздик мешавем.

Ҳадафҳои асосие, ки аз Конститутсия сарчашма мегиранд, ин бунёди давлати комилан милли, демократӣ, ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ ва дунявӣ мебошанд, ки дар он ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳамчун арзиши олии эътироф шуда, аз тарафи давлат ҳифз мешаванд.

Дар шароити хатарҳои таҳдидҳои нави ҷаҳонӣ, бӯҳронҳои иқтисодиву молиявӣ ва роҳгузори рушди соҳибхотӣ баъзе аз давлатҳои абарқудрат, ки бо инқилобҳои сохтаи ранга оромии оламро вайрон кардаанд, баъзе аз давлатҳои абарқудрат, дар ниқоби ислом, ки ба ин кирдорҳои худӣ дини мубини ислом ягон алоқае надорад, ташкилотҳои экстремистии террористӣ таъсис дода, авзои ҷомеаи ҷаҳониро хароб намуданд.

Аз ин рӯ, дар ин шароити мураккаб ва ҳассоси ҷаҳони имрӯза, ки минтақаҳои калонро ба бӯҳронҳои сиёсӣ ва молиявӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва ҳатто фарҳангӣ қашидааст, ба ҳокимияти қонунгузор зарур аст, ки баҳри

³²⁵Рахимов М.З. Развитие законодательства Республики Таджикистан в период независимости // Журнал российского права, 2013. №2. – С. 102-109.

мубориза ба ин кирдорҳои номатлуб ва мубориза ба ин зухуроти хатарнок қонунҳои чораандешона қабул намояд.

Раванди қонунгузорӣ ва ҷаъолияти парлумони кишвар ҷаъолияти пурсамар ва эҷодқоронаест, ки он дар доираи манфиатҳои миллӣ ва давлат вобаста ба набзи ҷомеа ва ҷаҳон рушд менамояд. Ҷаъолияти қонунгузориё, ки парлумони кишвар мавриди баррасӣ қарор медиҳад, ин ҷаъолият ҳамчун нокили устувори пайвастиҳои иҷтимоии ҷомеа бояд дар худ неруи ваҳдат, субот, ҳамдигарфаҳмӣ ва рушди манфиатҳоро тарзе ҷойгир намояд, ки дар ҳаёти ҳуқуқӣ ва низоми давлатдорӣ тавонад вазифаҳои созанда ва ҳимоятии худро иҷро намояд.

Дар баробари ҳадафҳои стратегии давлатдорӣ, инчунин, орзуо умеди халқи тоҷики азияткашида ба шаклгирии заминаҳои ҳуқуқӣ ва ҳимояи манфиатҳои миллӣ аз таъсири равандҳои сиёсии дохилию хориҷӣ бениҳоят бузург аст.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон низ ҳангоми суҳанронияшон дар ҷаласаи нахустини Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати панҷум, рӯзи 17 марти соли 2015 чунин таъкид намуда буданд:

«Дар шароити вазъи зудтағйирёбандаи ҳуқуқӣ ҳамчун танзимгари асосии ҳаёти ҷамъиятӣ дар баробари фароҳам овардани заминаҳои ҳуқуқии рушди ҷомеа яке аз воситаҳои муассири пешгирии вуруди унсурҳои фарҳанги бегона ва ҳаракатҳои номатлуб мебошад. Аз ин рӯ, вазифаи имрӯзаи мо таҳия ва қабули қонунҳое мебошад, ки дар марҳилаи муосири рушди кишварамон зарурӣ буда, ҷавобгӯии манфиатҳои милливу фарҳангии халқи Тоҷикистон бошад»

Барои ноил шудан ба чунин ҳадафҳои ҳуқуқӣ ва тақмили сифати қонунҳо, ҳокимияти қонунгузори кишварро зарур аст, ки дар баробари қабули қонунҳо ба вазъи иҷрои он, сифати амалишавии меъёрҳо, муносибати мардум бо мазмун ва талаботи онҳо бештар таваҷҷӯҳ намуда, бо назардошти расму оинҳои муосири давлатдорӣ ва фарҳанги миллӣ табиати иҷроии ва татбиқи онҳоро баҳогузорӣ намоянд.

Аз ин назар кодификатсия намудани соҳаҳои қонунгузорию интиҳобот, маориф, ҳифзи иҷтимоӣ ва экология метавонад дар назария ва амалияи ҳуқуқии кишвар як қадами бузург ба пеш бошад, зеро низоми ҳуқуқии мо, ки решапайванди оилаи ҳуқуқии романию олмонист, тавассути кодификатсия ба низом даровардани муносибатҳои ҷамъиятӣ дар ин оилаи ҳуқуқи афзалиятҳои назарияу амалии худро дорост.

Яке аз масъалаҳои муҳиме, ки имрӯз пешорӯии мақоми қонунгузори ҳар давлати ҳуқуқбунёд истодааст, ин баланд бардоштани сатҳ ва сифати қонунҳо ва ба оммаи мардум наздик гардонидани мазмуну мундариҷаи онҳост.

Аз ҷумла, роҷеъ ба масъалаи он ки: матни қонун бояд мухтасар ва одӣ бошад; ифодаи ирода бояд бидуни тобишҳо сода, рӯшан ва фаҳмо сурат гирад; қонун тарзе навишта шавад, ки аз ҷониби шаҳрванди одӣ яқсон фаҳмида шавад; дар навиштани қонун аз истифодаи истилоҳоти номафҳум худдорӣ бояд кард; қонун бояд ба масъалаҳои ҷузъӣ даҳлат накунад, ҳадафи вай масъалаҳои умумиятдошта аст, ки доираи васеи мардумонро фаро мегиранд; беҳтар аст, ки истисно ва маҳдуднамоиро истифода набарем, агар чунин зарурият набошад, зеро истисно аз қонун худ истисноӣ қонун аст; бидуни асосҳои кофӣ ба қонун тағйирот ворид нашавад ва монанди инҳоро дар ҷодаи қонунгузорӣ ба назар бояд гирифт.

Аз ин рӯ, ба масъалаи оммафаҳм гардонидани забони қонунгузорӣ ва ҳамгун намудани истилоҳоте, ки дар қонунҳои соҳаҳои гуногун истифода мешаванд, бояд аҳамияти аввалиндараҷа дода шуда, талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бояд дар мадди аввал бошад.

Масъалаи ташҳиси забонии қонун бояд такмил ёфта, фаъолияти шуъбаи тарҷума, таҳрир ва нашр бамаротиб зиёд карда шуда, Дастгоҳи Маҷлиси намояндагон ҷиҳати табдил додани сохтори шуъбаи мазкур ба Раёсати «Забон, тарҷума, таҳрир ва нашр» дар оянда чораандешӣ намояд.

Зеро ҳар меъёр, ҳар санад қабл аз он ки муносибати муайяно ба рукни қонун дароварад, худ бояд дар рукни қонуни забон шакл гирад. Забони қонун ба забони мардум ва забони илми ҳуқуқ пайвасти ногусастанӣ дошта, сатҳ ва сифати он омилҳои муҳими таъсиррасонандаи забони миллат ва давлат аст.

Марҳилаи нави қонунгузорие, ки аз аввали сессияи якуми даъвати панҷуми Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2015-2020 омодагӣ ёфт ва ҳамчун яке аз рӯйдодҳои таърихӣ дар ҷодаи қонунгузорӣ ба ҳисоб меравад, ин қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои Миллат», Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ки 9 декабри соли 2015 дар сессияи навбатии Маҷлиси Намояндагон яқдилона бо ҷонибдорӣ ҳамаи вакилон қабул карда шуд.

Дуюмин рӯйдоди таърихӣ ин аст, ки бо ташаббуси 3,1 ҳиссаи узви маҷлиси миллӣ ва ҳамин миқдори вакилони Маҷлиси Намояндагон, бо истифода аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ оид ба пешниҳоди лоиҳа ба раёйпурсии умумихалқӣ «Дар бораи ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул карда шуд, ки матни лоиҳа дар асоси чунин тавзеҳот оғоз меёбад:

Лоиҳаи тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо риояи талаботи моддаҳои 58 ва 99 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаҳои 9 ва 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи раёйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бо мақсади такмили меъёрҳои Конститутсияи

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намоёндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардидааст.

22 май соли 2016 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маъракаи муҳими сиёсӣ-раёйпурсии умумихалқӣ оид ба ворид кардани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуд, ки натиҷаҳои пешакии он элон гардид.

Аз рӯи маълумоти пешакӣ аз шумораи умумии раёйдихандагон, ки 4 миллиону 409 ҳазору 516 нафарро ташкил медиҳад, дар ҷараёни раёйпурсӣ 4 миллиону 38 ҳазору 183 нафар раёйдихандагон ё худ 92%-ро ташкил медиҳад. 3,3% раёйдихандагон ба муқобили ворид кардани тағйиру иловаҳо ба Конститутсия овоз додаанд.

Хамин тариқ, мутобиқи қонунгузории кишвар раёйпурсии умумихалқӣ оид ба ворид кардани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузоргардида ҳисобида шуд.

Таъмини рушди муттасили иқтисодиву иҷтимоии Ватани маҳбубамон тақозо менамояд, ки меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста баҳри тавсеаву тақвияти равандҳои демократикунонӣ, дигаргунсозӣҳо дар ҷомеа бо мақсади барои ҳар як инсон фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодона тақмил дода шаванд.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҳуҷҷати ҳуқуқӣ-сиёсӣ ва иҷтимоии давлат асоси он дигаргунсозӣҳое мебошад, ки онҳоро хусусияти давраи гузариш аз як соҳти ҷамъияти қарахти сотсиалистӣ ба соҳти нави ҷамъиятию сиёсӣ ва бунёди давлати соҳибистиклоли демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягонаи узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намуд.

Баробари пешравиҳое, ки дар давраи амали Конститутсия бо дигаргунҳои кулӣ ва ҷомеаи нави тозабунёд ва соҳибистиклоли Ҷумҳурии Тоҷикистон ноил гардид, дар ин маврид ҳуди конститусия низ бояд пеш равад ва баъзе меъёрҳои он вобаста ба талаботи ҷомеа бояд тағйир ва мукамал ёбанд.

Баъди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 22 сол гузашта бошад ҳам, дар ин давра баробари татбиқи меъёрҳои он ба эътибор гирифтани дархосту тақлифҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, олимони соҳа ва зиёиён бо ин пешниҳодот маротибаи 3-юм мешавад, ки халқи тоҷик ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳои нав ворид менамоянд, ки ин воридот ҳолату меъёрҳо ва нуруи Конститусияро устувор намуда, таъсири мусбати ҳудро ба ҳаёти воқеӣ ва зисту зиндагонии озоиштаи мардум мерасонанд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати милли Пешвои миллат, Ҷаноби Олӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар Паёми имсолаи худ ба Маҷлиси Олӣ қайд намуданд, ки; – дар шароити ташаннуҷи рӯзафзуни авзои сиёсии ҷаҳон ва тағйиру таҳаввулоту босуръати он, торафт вусъат гирифтани низоъҳои байнидавлативу байнимазҳабӣ ва авҷи ҷиноятҳои

муташаккили фаромарзӣ ба мисли экстремизм ва терроризм, ҳимояи марзу буми кишвар ва ҳифзи амнияти давлату миллат барои мо масъалаи аввалиндараҷа ва ҳаётан муҳим ба шумор меравад.

Ман дар ин нуктаи паёми Пешвои миллат ҳаминро дарк кардам, ки вобаста ба фарогирии таҳдиду хатарҳои нави ҷаҳонӣ ва торафт муташанниҷ гардидани авзои сиёсии ҷомеаи ҷаҳонӣ, авҷи босуръати ҷиноятҳои муташаккилона ва трансмиллӣ, терроризм, экстремизм, савдои одамон, муомилоти ғайриқонунӣ маводди нашъадор, ҳифзи яқпорчагии давлату миллат, ҳимояи марзу буми кишвар дар ҳақиқат ҳам масъалаҳои ҳаётан муҳими давлатӣ ва аввалиндараҷа ба шумор мераванд.

Дар ин раванд тағйиру иловаҳое, ки дар Конститутсия ворид мешаванд, ба ҳифзи марзу буми кишвар низ дахл дошта, аҳамияти муҳими сиёсӣ доранд, мисоли ин шуда метавонад, масалан, моддаи 8-и Конститутсия, ки дар ин ҷо сухан дар бораи вазъи сиёсии ҷомеа омадааст ва моддаи 8-уми амалкунанда, нисбат ба дигар моддаҳои Конститутсия ва хусусан ба моддаи 100 муҳолифатро ба миён меовард, ки дар он омадааст: *«Шакли идораи Ҷумҳурӣ, таъмомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ ва иҷтимоии давлат тағйирнопазиранд»*.

Имрӯз дар баробари пешрафт, рушд ва инкишофи ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон давраи навини бунёдкориву созандагӣ, ҳифзи марзу буми кишвар, ягонагии давлати иҷтимоию сиёсӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ оғоз меёбад.

Оид ба дигар масъалаҳои тағйироту иловаҳое, ки имрӯз мо вакилон ба раёйпурсии умумихалқӣ пешниҳод менамоем, ин пеш аз ҳама, ба нақши созандагӣ, неру ва ба натиҷаи фаъолияти пурсамару ваҳдатовари давлатдорӣи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъвӣят бахшида, ба тамоми кишрҳои ҷомеа ва шоҳаҳои ҳокимияти давлатӣ масъулияти баланди давлатдориро арҷгузорӣ намуд, инчунин таъсис, ташкил ва фаъолияти созмонҳои сиёсиро бо масъулияти нави имрӯза водор намуда, онро ҳамаҷониба фарогирӣ менамояд.

Ҳадафи пешниҳоди аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони гиромӣ барои ворид намудани тағйироту иловаҳо ба раёйпурсии умумихалқӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин бо мақсадҳои зерин низ асоснок карда мешавад: мустаҳкам намудани шоҳаҳои ҳокимият ҳамчун ҳокимияти иҷроия, қонунгузор ва судӣ, масъулияти савгандёдкунии онҳо дар назди халқи худ; такмил ва рушди минбаъдаи низоми сиёсӣ ва давлатии кишвар; амиқ ва мукамал гардонидани унсурҳои демократии ҷомеаи шаҳрвандӣ; рушд ва такмили тартиби таъмини кафолатҳои ҳуқуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд; масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва масъулияти фарзандони қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъминоти иҷтимоии падару модар; иштироки бевоситаи ҷавонон дар бунёди рукнҳои шоҳаҳои ҳокимияти давлати миллӣ; бартараф намудани сохторҳои такрорӣ дар мақомоти

хокимияти давлатӣ ва ба ин васила бо назардошти ба вуқӯ пайвастанӣ дигаргунӣҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ дар таъминӣ суботу оромӣ баргаштнопазири давлатӣ соҳибистиклоламон ин пешниҳодот ифода меёбанд.

Ҳамин тариқ, ин тағйироту иловаҳое, ки ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шуданд, мазмуну муҳтавои Конститутсияро тақмилу тақвият бахшида, заминаҳои ҳуқуқии онро боз ҳам беҳтару хубтар мегардонанд.

БОБИ 7. КОНСТИТУТСИЯ ВА МАСЪАЛАҲОИ ПЕЧИДАИ ИЛМИ ҲУҚУҚШИНОСӢ ВА АМНИЯТИ ҶАҲОНӢ

§ 7.1. Печидагиҳои вазъи сиёсии олам дар ибтидои ҳазораи се ва инқирози қонунияти конститусионӣ

Агар ҳодисаҳои мудҳиш, бетартибӣ ва бенизомӣ ва бухронҳои шадиди низоми идораи кишварҳои мухталифи Африқо, Аврупо ва Осиёро, ки тайи солҳои 2000-2022 рӯх дода, низоми ҳуқуқи байналмилалро дар маҷмӯъ осебпазир карда, ба бузургтарин арзишҳои чун ҳуқуқи инсон, демократия ва адолат иснод ворид сохт, ба тарозуи мунсифонаи ақл гузорем, он гоҳ эҳсос менамоем, ки чи тавр он миллатҳо ва халқҳо теша ба пойи худ, ба решаи худ, ба ҳастӣ ва ваҳдати миллаташон заданд ва ҳоло мезананд.

Дуруст аст, ки дар ин кор таъсири омилҳои берунӣ ва ҳидоятгарони кумақрасон кам нест. Вале иллати аслии дар тафаккури ҳуди ин қавму миллатҳо нухуфта аст. Аввал ин, ки ин иллатро донишҳои инсонӣ аз кунгураҳои мухталифи илмӣ ҳамчун адами маданияти ҳуқуқӣ, дуруст фаъолият нанамудани низоми таълим, рушд накардани соҳаҳои илмӣ, маҳдудияти озодиҳо, набудани ҳуддиносии миллӣ, заиф будани истеҳсолоти ватанӣ ва амсоли инҳо шарҳ медиҳанд.

Албатта, зикри омилҳои номбаршуда дар ҳадди муайян, асос дорад, аммо мушкилии асосӣ дар ташкили речаи муносибат ба иллатҳо, усули рафъ ва афзалияти онҳо дар ташкили ҳаёти иҷтимоӣ мебошад. Ин аз берун хубтар эҳсос мешавад, нисбат ба он, ки аз дохил дарк мешавад.

Чаро? Чунки дар ботини ин нерӯҳои афзалият ба ҷанбаҳои дода шудааст, ки манофеи гурӯҳиро тавлид, таҷзия ва муқовиматашонро такмил дода, ҳадафҳои олии ва ормонҳои халқро, ки Конститутсия эълон намудааст, нодида гирифта, беқурб гардонида, ҷашми хиради аксариятро манфиатҳои ғаразнок чун пардаи нозук ва ҳарир пӯшондааст.

Яъне Конститутсия нақш ва мақоми ҳудро дар ҳаёти ҳуқуқии ин кишварҳо аз даст додааст. Гурӯҳҳои сиёсӣ меъёрҳои Конститутсияро ба тарзи худ шарҳ дода, речаи ягонаи қонунияти конститусиониро инкор, назму низоми идораи конститусиониро ба фасод гирифтор намуда, ҳуқуқи озодиҳои инсонро танҳо дар муносибат бо худ ва ҷонибдорони худ дида, дигар шаҳрвандон ва иттиҳоди нерӯхоро ба ҳеҷ баробар ва қудрати меъёрҳои Конститутсияро ба нобудӣ кашидаанд.

Ин рамуз дар солҳои аввали оғози ҷанги шаҳрвандӣ барои миллати мо бегона набуд. Ёд дорем дар ибтидои солҳои наваддуми асри гузашта, аснӣ, ки маблағгузорони аҷнабӣ ба эҳсосоти озодиҳоҳои ботинии миллат бозӣ мекарданд барои аз сари қудрат дур намудани Роҳбари қонунии вақти

давлат Қ. Маҳкамов истеъфои ўро чи тавр бо роҳҳои ғайри қонунӣ се маротиба ба овоз дар Шурои Олӣ гузоштанд, вале ҳар дафъа ҳафт овоз намерасид. Ва Пешвои миллат борҳо аз ин ҳодисаи нангин ёдрас шуда, ботаасуф ҳарф мезаданд, ки он лаҳзаҳо гузариши мақоми қонунгузор аз сарҳади қонун ба беқонунӣ ва поймолкунии Конститутсия эҳсос мешуд. Зеро тибқи Конститутсия барои истеъфои роҳбар аз се ду ҳиссаи овозҳо зарур буд. Пас, диданд ки намешавад, ин гурӯҳ таклиф карданд, ки биеёд ба Конститутсия тағйирот медарорем ва тартиби сабукдӯш кардани Роҳбарро сахл менамоем. Яъне худкомағӣ ва худҳоҳии дастпарварони хориҷ ба андозае шуда буд, ки табдили Конститутсия барои онҳо ҳеҷ аҳамият надошт. Вале шодравон Қ. Маҳкамов хирадмандӣ намуда, он замон гуфтанд: «Рафиқон барои ман шуда ба Конститутсия тағйирот ворид нақунетон, ба Конститутсия даст нарасонед, ман ба истеъфо меравам»³²⁶.

Чунин буд пешаи онҳое, ки кишварҳои оромро ба вайронӣ мекашиданд. Яъне нахуст пояи принципи қонуниятӣ конститутсиониро вайрон намуда, сипас ғаразҳои шахсӣ гурӯҳии сарҳудро зерӣ фишори раъӣ идоранашавандаи эҳсосоти гурӯҳ ва анбуҳи муайяни одамон аз хориҷи бинои парлумон, дар қоркарди қарорҳои ҳуқуқии рушди кишвар омода менамоянд. Зеро онҳо хуб дарк мекунамд, ки Конститутсия ва меъёрҳои он, ки қарорҳои амн, оқилонагӣ ва адолати қонун дар шароити муайяни мавҷуда баромад менамояд, наметавонад, ки низомӣ нави зиддиқонунӣ онҳоро қабул созад. Конститутсия чун низомӣ муқаррар чунин қарорҳои террористӣ дар қарорҳои таъсири муқаррари ҳуқуқӣ озода ва ҳақдорӣ масъулиятҳо садди роҳи онҳо мегардад. Бинобар ин принципҳои конституционӣ наметавонанд, ки гурӯҳҳои иртиқӣ ва ифротӣ ҳадафҳои ҳаёти пешаи худро амалӣ созанд. Устуворӣ ва муқаррари меъёрҳои конститутсия ин устуворӣ ва муқаррари қонун ва сатҳи сифати тарбияти ҷамъиятӣ аст. Пас, ногузиш гурӯҳҳои ифротӣ террористӣ зарҳарид даст ба тағйироти конститутсия мезананд, тағйироти конститутсия дар чунин шароит роҳи табдили қудрати қонунро ҳамвор месозад.

Дуруст аст, ки на анбуҳи ба эҳсосоти додашуда ва на наметавонанд дар парлумон будаи онҳо дар асл нерӯи асосии қонун ҳалқ нестанд, балки як гурӯҳи бо ҳадафҳои муайян нисбатан «фаъолшуда»-и аз хориҷ дастгиришавандаанд, ки аз хунсардии ақсари мардум сӯистифода менамоянд.

Агар ин сӯистифода бо гумроҳии қонундоронаш ба ягон арзишҳои ҷамъиятӣ миллӣ таъсири манфӣ расонида ҳалқро ба муқобили эшон (яъне

³²⁶Ин ҳодиса, ки шӯҳиди бевоситааш буданд, Пешвои муаззамӣ миллат Э. Раҳмон дар баромади худ бахшида ба 25 солагии Конститутсияи ҚТ дар таърихи 4 ноябр дар қорҳои Борбад шифоҳӣ ёдрас шуданд. (Шояд дар матн баромад набошад, зеро он қас ҳадашон шифоҳӣ ёд карданд аз он рӯзгор).

худи фитнагарон) нахезонад ва ё дар муқобили ин фитнагарон нерӯи со-
лими ҷомеа бо пуштибонии халқ сари вақт муттаҳид нашавад, пас онҳо бо
роҳи табаддулот самти давлатдориро ба паҳнои марғзори манфиатҳои худ
ҳидоят менамоянд. Таърихи минбаъдаи ин давлат албатта, дар маҷмӯъ во-
бастааст бо қарорқардҳои насли дуум ва сеюми ин табаддулот, зеро насли
якум асосан ба сохтмони бинои нави қудрати сиёсии дастандаркорони хо-
риҷ ва муноқишаҳои тақсими қудрат банд мемонад. Агар насли дуум ва
сеюм ин камбудихоро дар кори идораи давлат боз ҳам идома диҳанд
ояндаи давлати ғоратшудаистода, аз назари сатҳи зиндагии мардум на
танҳо касод, балки дар паҳнои зиндагии насли 3 ва 4-ум ногузир аз байн
меравад. Мисоли равшани онро мо дар фурӯравии аксар кишварҳо дар ма-
сири таърих мушоҳида кардаем. Мушкилӣ дар ин маҷро на дар фурӯравии
давлати муайян, ҳарчанд, ки ин омил барои миллати муайян марғи сиёсӣ аст.
Мушкилӣ дар он аст, ки дар паҳнои ин кишвари фурӯрафта режими нави
идора яқин пайдо мегардад, вале бо ин иллат ҳамзамон ба қафо афтидани
халқ ва миллатҳо аз қадами рушди замона зухур менамояд, ки онҳоро то
як замони муайян дастнигару муҳтоҷи кишварҳои дигар мегардонад. Ин
аст ҳикмати инқилобҳои замони нав, ки дар ҳоли ҳозир неолибералҳои
сарҳудӣ (озод) ба сифати яроқи мафкуравии худ қабул кардаанд.

§ 7.2. Бухронҳои фикрӣ ва бунбастҳои ҳуқуқӣ

*«Мо ҳама маҳкумшудагонему Замин маҳбаси мост»
(Шиллер)*

Шубҳа дар афзунии некӯкорон самти таъсиррасонии ҳуқуқро ба
ислоҳи бадкорон табдил дода, функцияҳои дигари арзишии ӯро маҳдуд
менамояд. Зеро ҳуқуқ ва тамоми васоити он ба тарбияи бадкорон машғул
шуда, фазои озодию тантанавӣ адло ба майдони ҷавобгарию доди ҳақ
табдил медиҳад. Ин ҳолат қор ва таъиноти иҷтимоии ҳуқуқро ҳамчун
ҳодисаи позитивӣ ва табиӣ дигаргун намуда, шароит барои рушди
хирадмандонаи муносибатҳои инсониро танг месозад.

Ба назар чунин мерасад, ки ғояи зиёд будани бадкорон дар рӯи замин
нисбат ба некӯ (Қуръони карим, Сураи 7. ояти 179) ва дидгоҳи табиатан
афзалият доштани кашӣҳои ваҳшонӣ табиӣ дар инсон нисбат ба
унсӯрҳои накӯкирдорию хирадмандӣ (Гоббс, Кант)³²⁷ дар замони муосир
исботи саросарии худро ёфта истодааст. Дар воқеъ чунин қавраи замона
бузургону ҳақшиносонро дар масири таърих борҳо ба андеша кашӣда

³²⁷ Ниг.: Кант И. К вечному миру. – М., 2019. – С. 14.

«Надидам ҳеҷ ғайри қачравӣ 3-ин чархи қачрафтор» (Мавлавии Ҷунунӣ), вале онҳо ноумед нагашта, бо умеду эътиқоди худ паҳнои тантанаи ҳақро ҷустуҷӯ намудаанд «Ҷунун худро ба васли дӯст ҷойи ростон хоҳам» (Мавлавии Ҷунунӣ).³²⁸ Дуруст аст, ки дар ҷунин нозуқиҳои даврон, ки танатанаи бадӣ нисбат ба некӣ афзалият пайдо менамояд, мақоми шахсони хиллагару фиребгар, дурӯғгӯю шаттоҳ ва бадқору зулмпеша, ки ба нафси шахсӣ ва гурӯҳӣ гирифтोरанд чун қаҳрамони киноҳои амрикоӣ (Жокер)³²⁹ симоҳои нахшудаи адабиёти классикии мо чун «гули хори сари девор» ва «ангушти қачи аз кӯза равшангиранда», «печиши дастори дар сари мардум ҷойгирифта»³³⁰ дар мақом боло мегарданду дар пули миллии кишвари абарқудрат рамзи «шайтонӣ» аксгузори мегардад.

Ин ҳолат на танҳо арзишҳои маънавию фарҳангиро табдил медиҳад, вай ба марғзори меъёрҳои иҷтимоӣ ва навъҳои он тӯдаи оташ афканда, қудрат ва неруи таъсири авомили тарбиявиро аз панду андарзҳо то меъёрҳои ҳуқуқӣ нолозим мегардонад. Маҳз дар ҷунин шароит нобоварӣ нисбат ба андарзҳо ва нобоварӣ нисбат ба қонунҳо – нигилизми ҳуқуқӣ афзоиш меёбад. Дар ин авъзият нуктасанҷон ва воизон миёни мардум аҳёнан садо баланд мекунад, ки «Нохунро низ аз пуст ҷудо карданд»; «Санги вазнинро ҳам об бурд»; «Сари ҳамро шамшер бурид»; «Бори қач ҳам ба манзил расид»; «Дӯстон оинаи якдигар шуданд, лекин танҳо пушти дӯстро диданд, на рӯяшро»; «Малаҳак сад бор ҷаст, лекин касе ўро дошта натавонист»; «Об ҳам хушк шуд, вале ҳақиқат ҳеҷ рӯи об набаромад»; «Кӯҳ ҳам ба кӯҳ расид, аммо одам ба одам ҳеҷ нарасид».

Оинномаи СММ баъди он ки соли 1945 ҷангро ҳамчун воситаи ҳалли масоили бухрони сиёсӣ аз назари моддӣ то ба сатҳи ҷангҳои адолатнок, мубориза барои истиқлолият ва ё муқовимат бо террористон маҳдуд кард, вай натавонист садди роҳи муборизаи манфиатҳо ва рушди табиӣ ҷангҳоро комилан дар табиати зиндагии иҷтимоӣ инсон гирад. Балки бештар аз он ба майдони мубориза шаклу усулҳои нави ҷангҳои ғайримоддиро тадриҷан омода намуд. Ин восита масъалаи марказии

³²⁸Мавлавӣ Ҷунунӣ. Маъдан-ул-ҳол. – Техрон, 1376. – С. 125.

³²⁹Ба ин қаҳрамони хунхори амрикоӣ ҳамроҳ ба филмномааш дар соли 2019 даҳҳо ҷойизаҳои фарҳангии машҳури ҷаҳонӣ дода шудааст.

³³⁰Ишора ба шохбайтҳои машҳурӣ, ки имо мазмунан меорем: «Ман аз беқадрии хори сари девор донистам, Ки нокас кас намегардад аз ин боло париданҳо»; «Ки бе ангушти қач аз куза равшан натвон хӯрдан»; «Одам аз қачниҳодӣ бар фарқи мардум ҷой гирифт, Боварат н-ояд бубин ин печиши дасторро» ва ғ.

хукуқи байналмилалӣ чангро на танҳо ҳал накард, балки ба зоиши шаклҳои наву вазнинтари он мусоидат намуд³³¹.

Муборизаи қудратҳо барои тақсими нави ҷаҳон шаклу навъҳои нави мубориза ва ҷангҳоро рӯи кор овард, ки тавассути технологияю дастовардҳои илмӣ ба табдили хотираю тафаккури миллатҳои қафомонда ва дастнигар даст зад. Аз зумраи усулҳои нави ҷангу муқовимат ин ҷанги когнитивӣ аст, ки ба сони як шакли мустақили муқовимат дар соли 2020 аз ҷониби таҳлилгарони сиёсӣ Ҷарбии НАТО ба фазои ҷамъиятӣ дар қатори панҷ шакли дигари мавҷудаи ҷанг (ҷангҳои заминӣ, ҳавоӣ, обӣ, кайҳонӣ, фазои киберӣ) аз ҷониби таҳлилгари ин ниҳоди ҷарбӣ афсари фаронсавӣ Ф. Дю Клузел пас аз таҳлили шашмоҳаи рафти муноқишаи мафкуравии Украина бо Россия. эътироф карда шуд.

Ҷанги когнитивӣ, ки кишварҳои рушдкарда ҷиҳати таъсиррасонии пайваста ва доимӣ ба вазъи мафкураи миллии дигар давлатҳои ҷавон истифода менамоянд, аз зумраи усулҳои бениҳоят вазнини табдилдиҳии фикру мафкураи халқу миллатҳост, ки онҳоро дар ҷорҷӯби муборизаи манфиатҳо бидуни ихтиёр дар оғуши душманону ҳаннотони сиёсии байналмилалӣ ҳаво медиҳад. Дар муноқишаи когнитивӣ объекти асосии таъсиррасонӣ ба мафкураи миллат сомонаҳои иҷтимоӣ, ВАО, ТҶХ (ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ), барномаҳои маърифатӣ, блогерҳо, дигар унсурҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва дар ниҳояти кор ҳуди мафкураи ҷомеаи шаҳрвандӣ³³², ки ба самти барои душман зарурӣ тобиш дода мешавад. Мақсад ва ҳадафи ҷанги конитивӣ дар дохили давлати миллии дар ниҳояти кор аз сари қудрат дур кардани ҳокимияти қонунии саркаш ва ба сари ҳокимияти давлатӣ овардани шахсони ба онҳо тобё, ки манфиатҳои миллату давлатро осон мефурӯшад, махсуб мегардад.

Аломатҳои ҷанги когнитивӣ чунин аст: аз рӯи шакли зоҳирӣ диданашванда аст; дар вай сифатҳои пешоҳанг ва ақибгоҳ вучуд надорад; объекти он дар ҳудуди муайян набуда вай ба ҳамаи ҳастии халқ ва миллат таҳдид менамояд; ба сифати субъекти вай ҳама шаҳрвандон метавонанд ҷалб шаванд; ин ҷанг дар вақт маҳдуд набуда, бо созишу шартномаҳо низ хотима намеёбад; ҳадафи марказии вай «тафаккури инсонӣ» ҷанг «барои гирифтани мафкура ва хиради рақиб» аст; ҳадафаш ба рафторҳои рақиб иродаи худро бор кардан, ба саргумӣ ва иштибоҳ гирифтор кардани

³³¹Медушевский А.Н. Конитивная война: социальный контроль, управление сознанием и инструмент глобального доминирования. Часть 1 // Вопросы теоретической экономики. №2. – М., 2023. – С. 85-86.

³³²Медушевский А.Н. Конитивная война: социальный контроль, управление сознанием и инструмент глобального доминирования. Часть 1// Вопросы теоретической экономики. №2. – М., 2023. – С. 85-98.

нуктаҳои идоракунандаи неруи ҳарбӣ, шикастани хиради солими душман ва табдили назари мардум нисбат ба арзишҳои хамирмоявии истиқлол аст³³³.

Дар ҷанги когнитивӣ, ки ҳадафи аслаш табдил додани арзишҳои бунёдӣ ва таъягоҳҳои маънавии миллат ва халқ аст, сараввал ба ревизияю заъфнамоии принципҳо ва неъматҳои эътирофшудаю дастовардҳои ифтихорангези милли даст мезананд. Қаҳрамонону мояҳои ифтихори миллатро дар сатҳи иттилооти дастрас беранг менамоянд, мазмунӣ ҳодисаҳои таърихӣ аҳамиятнокро тобиш медиҳанд, ҳақиқатҳои ибтратбахши таърихро ба ҳодисаҳои бофтаю дурӯғ табдил медиҳанд, таъягоҳи ахлоқӣ, маънавӣ ва ҳатто эътиқодии миллатро ба самти барои манфиати кишвари бозингар ва ғосиб тадриҷан муносиб мегардонанд.

Ҷанги конитивӣ имрӯз ба яроқи дастачамъонаи тамаддуни ғарбӣ табдил ёфта, ба муқобили минтақаҳои гуногуни олам дар шакли намоҳои мухталиф истифода шудаистодааст. Шакл ва намои ин ҷанг вобаста аз воқеияти замону маконӣ ва неруҳои муборизабарандаи олами ҷаҳонишудаистода гуногун тобиш хӯрдаистодааст. Барои кишварҳои пасошуравии Осиёи Миёна намои он дар сарҳади бархӯрди манфиатҳои тамаддуни ғарбӣ ва интиҳоби рафикҳои стратегӣ дар симои ФР ва Ҷумҳурии халқии Чин бо омезаҳои иқтисодӣ ва молӣ тобиши шадид хурдаистодааст. Мубориза дар ин самт аз ҷониби абарқудратҳо оғоз шудааст, вале то кадом сатҳ он аз ҷониби мардуми таҳҷой фаҳм шудааст то ба охир нофаҳмост. Таҳлилгарони хоричӣ дар ин самт асарҳо низ иншо кардаанд³³⁴.

Бӯйи мадхушкунандаи назарияи «шоҳмоти ҷаҳонӣ» (З. Бжезинский), «ҷанги тамаддунҳо» (С. Хантингтон) ва «анҷоми таърих» (Ф. Фукуяма), ки аз ҷаманзори тафаккури «маҳкумияти тамаддун дар пештоқи таърих» (А. Тойнби) ва «Шоми Аврупо» (О. Шпенглер) гизо гирифтанд, аз димоғи сиёсатмадорони сатҳи аввали ҷаҳонӣ дур нашудааст, ки боз назарияҳои нави «Ҳомосапиенс» ва «Номо Deus»³³⁵ (Юваль Ной Харрари) доир ба табиати мушкилиҳои нави инсон дар масири таърих ва «Қасосгирии ҷуғрофӣ» (Роберт Каплан)³³⁶, доир ба зуҳури сарчашмаҳои нави

³³³Медушевский А.Н. Конитивная война: социальный контроль, управление сознанием и инструмент глобального доминирования. Часть 1// Вопросы теоретической экономики. №2. – М., 2023. – С. 86-87.

³³⁴Андропова Н.З. Конитивная война коллективного Запада с государствами Центральной Азии: через призму конфронтации с Россией. – М.: «Дашков и К» 2024.–374с.

³³⁵Ниг. Юваль Ной Харрари. «Номо Deus» Краткая история будущего. – М.: Синдбад, 2019. – 496 с.

³³⁶Роберт Каплан, Месть географии, Что могут рассказать географические карты о грядущих конфликтах и битве против неизбежного. – М.: «КоЛибри, Азбука-Атикус» 2016. – 384 с.

муноқишаҳои башарӣ дар заминаи ҳудуди кишварҳо ва берун аз он пешгӯи шудаистодаанд. Давлат, ки муҳимтарин омили муттаҳидкунандаи инсон дар замони нав шинохта мешуд, имрӯз дар васати муборизаи манфиатҳо ба як ҳадафи бевоситаи фасодовар табдил ёфта, роҳҳои вайронии он бо «амвоҷи масоили мусоиду идеалии харобиовари низоми конститутсионӣ бо усулҳои нави технократӣ»³³⁷ коркард шудааст. Ин ҳама таҳдидҳо дар аввалин зина ба бекурбшавии меъёрҳои конститутсионӣ равона шудаанд.

Назарияи охирӣ ва қасосгирии ҷуғрофӣ аз назари шиддатнокӣ ба маротиб аз муноқишаҳои идеологӣ ва мазҳабӣ сангинтар намуда, имкон доранд фарзандони Одамо аз мочараҳои мавҷуда бештар ба гирдоби нобасомониҳо гирифта намоянд. Зеро чашмаи ин бемориҳои сироятӣ дар батни аксари давлатҳои Авруосиё – Русия, Чин, Туркия, Эрон, дар кишварҳои арабизабон, Африқо ва Амрико бо ҳукми ҳукуки истиқлолиятҳои онҳо вобаста аз шароитҳои нобаробар муҳр зада шудааст. Инак, бо истифода аз озодиҳои демократӣ ва суиистифода аз имконҳои конститутсионӣ ва сарҳудии (озодонаи) хостаҳои фарзандони Одам дар заминаи озодиҳо, додҳои додҳои башарӣ рӯ ба сӯи таърих намуда, меҳонанд бо гузашти чунин масофаи дуру дарози таърихӣ доди таърихро аз нав баргардонанд. Ин мусибати вазнин бар дӯши ақл ва воқеияти зиндагии инсонҳост, ки ҳарами ободу озоиштаи буду боши сиёсӣ ва ҳукуки қавмиату халқҳо ва миллатҳои оламо ба харобӣ мекашад.

Кӯшишҳои бесарҳадоро мо дар масъалаи эътирофи генотсиди армянҳо аз ҷониби туркҳо, пас аз сад соли рӯйдодҳои таърихӣ низ аз ҷониби фаронсавиҳо мушоҳида карда будем, ки аз назари илмӣ комилан ба назари мо маҳкумшавандааст³³⁸. Вале ин ҳукмо аз ҷониби кишварҳои бузургу қудратдор то ба ҳадди ифрот кашидан худ маънӣ надорад. Зеро онҳо бо қонун эълон доштанд, ки ҳар нафаре, ки ин амали зиштро эътироф намекунад ҷинояткор аст³³⁹. Ана бубинед ҳукуке, ки ҳадафаш аз таъмини адлу баробарӣ, низому тартиб таъмини тантанаи инсофу вичдон аст, чи гуна муносибат бо чунин чашмаҳои мудҳиши хатарзоро доро аст.

Дуруст аст, ки ин даъво ҷанбаҳои мусбате барои ислоҳи кор дар оянда дорад, вале чунин воғузор намудани андеша дар паҳнои қонун ногузир ба ҳуқуқ имкон фароҳам меорад, ки ба пешманзари дигар дардҳои таърихӣ ҳаракат карда, пасманзарҳои онҳоро маҳкум созад. Дар чунин сурат

³³⁷Газенко Р.В. Идеальный шторм. Технология разрушения государства. – М., 2017.

³³⁸Моҳи октябри соли 2006 Маҷлиси миллии Фаронса лоиҳаи қонунро қабул кард, тибқи он ҳар нафаре, ки генотсидҳои эътирофкардаи Фаронсаро қабул надорад ӯ ҷиноят кардааст, лоиҳаи қонун аз ҷониби Валери Буайе пешниҳод шуда буд. Қонун тақрибан 22 декабри соли 2011 қабул шуда буд ва 23 январӣ соли 2013 Сенати Фаронса онро қабул кард.

³³⁹Қонуни мазкур ҷавобгариро бо маҳрум кардан аз озодӣ ба мӯҳлати то 1 сол ва ҷарима бо маблағи 45 ҳазор евро пешбинӣ мекард.

механизми таъсиррасонии конститутионӣ миёни манфиату зарарҳо татбиқи дурусту бамавриди меъёрҳои худро дар асоси адолат гум мекунад. Зеро омилҳои фасодовару вайронкунанда ва ғимоянамоянда дар як маврид ба **меъёрҳои конститутисия** таъяс мекунанд. Ин то ҷое шабоҳат ба он дорад, ки дар фарҳанги муосири исломӣ террористону ҷонибдорони исломи муътадил якзайл ба **Қуръону ҳадисҳо** таъяс мекунанд. Ҳар ду гурӯҳҳои муҳолиф низ дар ҳамон як фарҳанг ба як сарчашма таъяс мекунанд. Вале якеҳо муътадилу дигарҳо тундраву фасодовар.

Мушкили дар он аст, ки дар ин зинаи муқовимат камингоҳи меъёрҳои вайронкунандаро ҳукуку озодиҳо ва муҳофизат-кунандаро бошад, маҳдудияту уҳдадориҳо ташкил додаанд. Равшан аст, ки дар ҷомеаи шаҳравандӣ ва давлати демократӣ таъясгоҳи аввали пурқувваттару моилкунандатар баромад менамояд. Давлати демократӣ ва конститутисияи он ҳамчун асоси низоми нав дар даврони муайяни рушд аз бесалоҳиятии мақомоти давлатӣ ва номукамалии функцияҳои назорати конститутисионӣ, аз бесарҳадию бемантикии рушди таҳлилҳои илмии соҳавӣ ва фаҳми ҳукуку озодиҳо, яқсара ҷомеаи озодро бо воситаҳои арзишмандаш ба бўҳрон мекашад. Дар ин равиш воситаҳои рушд ба воситаҳои қавравӣ ва бўҳронӣ табдил меёбанд.

Ин ҳолат мушкилии инсонӣ навро аз будаш печидатар мебардонад, зеро доду ҳақталабӣ аз доираи меъёрҳои ахлоку вичдони замона берун ҷаста, ба марғзори таърихӣ бо воқеиятҳои нави ҳукуқӣ сар дароварда, на танҳо таърихро аз нав навиштани мешаванд, балки дар пасманзари он олами муосирро дигар қардани меҳоянд. Ҳукуке, ки таъиноташ низому тартиб буда, бояд ҷиҳати ба низом овардани муноқишаҳои ботинию хориҷии давлатҳо ҷораандешӣ намояд, худ ба воситаи даргири мушкилиҳо табдил меёбад. Ҳукуке, ки бояд ҷиҳати ғимояи манфиатҳои аслии инсон худро ба таҳдидҳои нави ҷаҳонӣ мутобиқ намуда, усул ва воситаҳои нави истодагарию ба ҳатарҳои дар пешбуда таҳия созад, худ дар ҳолати сӯиистиғодашавӣ ва сарғумӣ дар ҳолати бўҳронӣ қарор гирифтааст.

Ин буд, ки муқобили ин қонун, давлати Туркия баромад намуд. Қонун бо дарҳости ташкилотҳои туркӣ аз ҷониби Суди конститутисионии Фаронса бекор гардид. Ба ҳар ҳол бо ин ҳама печидагию тӯҳматҳои тӯлонӣ, фитнаю зулмҳои нафсонӣ амалҳои дигари оқилонаи инсон ҳам вучуд дорад, ки шояд мо аз мушкилиҳо ва усули танқиди ақлонӣ ба он ҳислатҳо камтар диққат додаем. Аммо ин ғалабаи некиро ҳама назарияҳои позитивӣ, иҷтимоӣ, табиӣ ва интегратионии ҳукуқ меғоянд ва ҳатто Офаридгор низ дар вақташ аснои офариниши инсон ба ин дидгоҳҳои пассивистонаи малоикаҳо ҷавоб додааст:

*Барои машварат сӯи малакҳо,
 Бишуд илҳом эзид бар фалакҳо.
 Ба қудрат бар замин орам халифа,
 Ба ӯ бо насли ӯ созам вазифа.
 Малоик гуфт, оё мекуни халқ,
 Гурӯҳе, ки бибрид бегунаҳ халқ.
 Фасодпеша бирезанд хуни мардум,
 Ба ҷуз исён надоранд феъли маъсум.
 Ки мо зоти ту бар покӣ бихонем,
 Чу ҳаққи бандагиро нек донем.
 Худо гуфт он чи ман донам, надонед,
 Ки то аз илму асрорам нахонед³⁴⁰.*

Ҳамин боварӣ ва умеди Офаридгор ба офаридааш дар шароити имрӯз барои мардуми эътиқодманд, на танҳо манбаи умеди осоиши гетӣ, балки ғояи умедбахши ислоҳи инсоният шудааст. Ва, албатта, истифода аз он барои рушди илм ва такмили дидгоҳҳои назарии ҷаҳони дунявӣ ва ғояҳои башарӣ бояд ҳеҷ ишколе надошта бошад.

Ин ҳама мочароҳою тазодҳоро як сӯ гузорем ва ба табиати зиндагии тамаддунии ҳуқуқии инсон, ки фарогири тақрибан 10 ҳазор соли охир аст, назар намоем. Аз ин қарина инсон **на ҳамеша** аз рӯи қонуниятҳои хирад ва ақли комили инсонӣ ҳамсадо бо некию накӯкорӣ, бо эътиқоду ахлоқ (Форобӣ) ва на бо сабақбардории дуруст аз таърих (Гегел) рушд мекунад ва меросияти муназзами тараққиро ба наслҳои пасояна пешниҳод менамояд. Агар чунин мешуд, пас бояд ҷангҳо, ғоратгарӣҳо, беморшавии иҷтимоӣ, бегонашавии фарҳангҳо, ғуруравии давлату тамаддунҳо ба сурати шикасти яқдигар, инқори ҳуқуқҳо, арзишҳо ва боз аз сари нав рӯ овардан ба онҳо, болоравию ғуруравии номуназзами тамаддунҳо бо қурбонӣҳои ҳангуфти маънавӣ, моддӣ ва ҷонӣ тайи ин муддат ин қадар зиёд рӯх намедоданд. Ин ҳолат, аз вазнинии тарбияи инсон тавассути васоити таъсиррасонии иҷтимоӣ (ҳуқуқ, ахлоқ, эътиқод) хабар дода, қори душвортарбия будани ин маҳлуқи бошуурро (аз назари илмӣ) ва рондашударо (аз дидгоҳи динӣ) ба масъалаи рӯз табдил додааст.

Замин ба қавли Шиллер ва тани инсонӣ бо таълимоти динҳои ҷаҳонӣ бо имконҳои вучуддошташон дар масири таърих ба «маҳбасхонаи» дурусти тарбия табдил нагаштаанд, зеро ақли худсари инсонӣ бо рушди ирсияти манфиат, содиқонашро аз майдони баҳсҳо (ахлоқ, ҳақиқат, накуй, одилӣ, бовар ва озодиро) ронда, бо душманонаш (нафс, манфиати берун аз

³⁴⁰Мавлавӣ Ҷунунӣ. Маъдан-ул-ҳол. – Техрон, 1376. – С. 125.

мизони адолат, ғаразҳои молӣ, ҷаҳонҳои) байъат карда, усули ислоҳи худро ба дасти ҷазо бо усули императивӣ вогузор карда, даричаи тарбияи мулоиму моилкунандаи диспозитивиро баста намуда, қолаби ташаккули инсонии солаҳ «пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек»³⁴¹-ро аз мадди назар дур мондааст.

Хуласи калом он аст, ки дар чунин қавравиҳои меёрӣ дар шароитҳои бухронии ҷомеаҳо на танҳо дуршавӣ аз конститутисияи кишварҳо шаклан сурат мегирад, балки бештар аз он мазмунан аз муносибати нодурусти неруҳои сиёсӣ ба он, мо равиши вайроншавии низоми конститутисиониро низ эҳсос мекунем. Яъне муносибати нодуруст ва истифодаи бемавқеъ ва ноқомии меёрҳои конститутисия дар шакли ҳукуку озодиҳо худ таҳдиди бузург ба низоми конститутисионии кишвар мегардад. Ин ҳолат тартиботи конститутисиониро аз ботин ба фасод мекашад. Дар сарғаҳи ин бенизомӣ меёрҳои конститутисия низ қарор мегиранд. Махсусан ҳукуку озодиҳои конститутисионӣ.

Мушкилӣ ва иллати асл дар он аст, ки фаҳм ва қабули нодурусти меёрҳои конститутисия аз ҷониби тарғибгарону муборизони роҳи саодати миллат дар шароитҳои бухронӣ имкони мусоиди зиёдравии шаҳрвандон ва бенизомӣ дар ҷомеа мегардад. *Ягона роҳи пешгирии он доимо роҳандозӣ кардани назорати қатъии меёрҳои конститутисия аз ҷониби мақомоти давлатӣ, таҳти контроли давлат ва мақомоти давлатӣ қарор додани таъмини принципҳо ва меёрҳои ташиклӣ, таҷзиявӣ, бунёдӣ ва ҳукуку озодиҳои конститутисионӣ, пурзӯр намудани назорати конститутисионӣ ва тавсеа бахшидани фаъолияти суди конститутисионӣ дар самти назорати қабули қонунҳо, маҳсуб мегардад. Конститутисия ва меёрҳои он аз ҳарвақта дида бояд бештар қадршиносӣ ва эҳтироми он бояд ба ҷо оварда шавад. Олимону донишмандони соҳаи ҳукуқ ва фанҳои иҷтимоӣ ба фаҳмондадихии меёрҳои он аз кунгураи фаҳмиши таҳмилӣ ва нормативӣ бояд фаъолона ширкат варзида усули айнияти маънидодкуниро пеша намоянд ва аз тафсири васеи табиӣ он дар аснои бухронҳои маънавӣ ва моддӣ худдорӣ кунанд. Зеро шарҳу тафсириҳои васеи табиӣ имкон дорад, оммаи дар ҳолати эҳсосотӣ қарор доштаро ба самти бетартибҳои оммавӣ ғайримантиқӣ кашад.*

³⁴¹Ҳарчанд, ки баромади ин арзишро ба зардуштия насиб медиҳанд ва ин далели таърихӣ низ дорад, вале ўро танҳо мансуб ба ин фарҳанг доништан худ иштибоҳи ақлист. Зеро арзиш сарҳад надорад ва ин пиндорҳои нек, гуфторҳои нек, ва рафторҳои нек дар ҳама фарҳангҳо, динҳо ва Конститутисияҳои олам ба таври худ бо мазмуни муайян ҷой дорад. Як нуқси меросияти мавҷудоти дорои шуур дар он аст, ки ба арзишҳо ва неъматҳои маънавӣ баъзе маврид чун неъматҳои моддӣ рафтор намуда, ба гирифтани он дидгоҳи хешро осебпазир мешуморад. Ҳол он ки дар фарқият аз арзишҳои модӣ арзишҳои маънавӣ дигар вижагиро доранд.

§ 7.3. Конституция ва принципи баробарӣ ва нобаробариҳо. Боз назаре ба табиати нобаробарӣ аз назари Ж.Ж. Руссо

Дар бораи дарки дурусти моҳияти баробарӣ дар низоми конституционӣ зарур аст, ки вазъи нобаробарӣ ва омилҳои мавҷудияти онҳо дуруст дарк карда шаванд. Гуногунии ҳолати табиӣ ва ҷисмонии инсон ҳолати рӯҳӣ ва маърифати он дар рӯзгори гуногунҷабҳо ҳақиқатнигорона ва одилона инсонҳоро ба ҳолатҳои нобаробарӣ ворид менамояд, ки эҳсос ва фаҳми ин ҳолатҳо ба кӯшоиши ҳикмати пахноҳои баробарӣ шарт ва ногузир аст.

Дар масъалаи баробарӣ аз назари ногузирии нобаробарӣ дар баъзе аз масъалаҳои ҳаёти Ж.Ж. Руссо дар «Рисола дар бораи пайдоиш ва асосҳои нобаробарӣ байни одамон»³⁴² навиштааст: «Ман дар насли инсонӣ ду намуди нобаробариро мебинам. Якero табиӣ ва ё ҷисмонӣ меномам, чунки вай аз тарафи табиат муқаррар мегардад ва ба тафовутҳои табиӣ синну сол, саломатӣ, неруи ҷисмонӣ, ақлонӣ ва ё рӯҳӣ вобастааст. Дигар аз нобаробарии шартӣ ва ё сиёсӣ, зеро вай аз як қатор созишномаҳо, ки бо қарордоди тарафҳо ва одамон ба даст меояд, вобастагӣ дорад»³⁴³.

Руссо дар дарки нобаробарии табиӣ дар бораи нобаробарӣ ҳарф мезанад, ки инсон табиатан аз назари ҷисмонӣ ва маънавӣ ҳамчун инсон ва ҷузъи табиат доро мебошад. Аммо дар масъалаи нобаробарии сиёсӣ ҳама дигар ҳолатҳоеро ворид мекунад, ки инсон баъдан бо донишу малака ва маҳорати худ онҳоро касб менамояд. Ин мутафаккир дар асари дигараш низ роҷеъ ба инкори озодии табиӣ инсонҳо аз лаҳзаи таваллуд ҳарф зада, эҳтимолияти мавҷудияти нобаробарии инсонҳоро дар асоси тобеияти онҳо бар якдигар масъалагузорӣ карда буд, ки мо қаблан аз дигар ҷанба онро баррасӣ карда будем.

Ба назари Ж.Ж. Руссо, баъдан бо ворид шудани инсон ба ҳаёти иҷтимоӣ дар заминаи дидгоҳи Шарл Монтескё бо ҷонибдорӣ ақидаи Кемберленд³⁴⁴ ва Пуффендорф дар муқобили назарияи Томас Гоббс, ки инсонро махлуки нотарс ва ҷанговар муаррифӣ кардааст, вайро ҳамчун махлуки тарсонҷак ва эҳтиёткор муаррифӣ намудааст. Ӯ собит месозад, ки

³⁴²Руссо Ж.Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми. См. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты. – М.: КАНОН-ПРЕСС- Ц КУЧКОВО ПОЛЕ, 1998. – С. 51-150.

³⁴³Руссо Ж.Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми. См. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты. – М.: КАНОН-ПРЕСС- Ц КУЧКОВО ПОЛЕ, 1998. – С. 71.

³⁴⁴Руссо Ж.Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми. См. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты. – М.: КАНОН-ПРЕСС- Ц КУЧКОВО ПОЛЕ, 1998. – С. 106.

тафовути инсонҳо аз дигар ҳайвонот ва тафовути байниҳамдигарии онҳо вобаста ба тағйирёбии вазъи инсон дар масири таърих бо мурури замон афзоиш ёфтааст. Инсон дар чараёни муқовиматнамоӣ бо табиат ва олами атрофи худ тадричан ташаккул ёфта, зина ба зина ҳамчун ҳайвони бошуур тақмил меёбад.

Ҳамин назарияи ташаккули инсон дар муқобили мубориза барои ҳаёт ва худзиндамонӣ вақтҳои охир ба як речаи бисёр муҳимми шинохти тамаддун ва бақои он табдил ёфтааст. Ба андешаи олим Осипов Алексей Илич соли 1972 олимони англис дар яке аз лабораторияҳои илмӣ 25 таҳқиқот гузаронидаанд, ки ҳамаш ба як сурат хотима ёфтааст. Онҳо шароити бениҳоят олиӣ биҳиштмонанд бо ҳама хӯрокаю нушокиҳо минбару дахлезҳо ва долонҳои чӯбини ҳасин ва ҳама хӯрданиҳо ва ишратҳо омода мекунанд ва чор ҷуфт мушҳоро сар медиҳанд. Мақсад аз ин эксперимент мушоҳида кардани он буд, ки дар сурати ба тариқи максималӣ ва ҳамаҷониба таъмин намудани зиндагии мушҳо, ки онҳо даст ба даст назада танҳо хӯрда хориҷ карда ва маишат намоянд рушди онҳо чи гуна сурат мегирад ва худро чи гуна муаррифӣ мекунанд. Дар як муддати кӯтоҳ рушди оилаҳои мушҳо ба назар расид, теъдоди онҳо бениҳоят зиёд шуда хушҳолию даву тозашон дар шохигарии биҳиштмонанд боло рафт. Вале бо гузашти вақти муайян рушд бозмеистад ҳолатҳои ғайриҷашмдошт рӯ мезанад: модарон тавлидкарҳояшонро нигоҳубин намеkunанд, ҳамчинсароӣ рушд меёбад, канибализм мушоҳида мешавад, истисмору зӯрӣ бар якдигар ба назар мерасад. Бо гузашти сеюм сол теъдоди онҳо ба камшавӣ рӯ меорад. Ва ниҳоят дар рӯзи 1780-ум охири муш вафот мекунанд, бе ҷанг, бе захр бе эпидемия. Ҳамин тавр 24 эксперименти (озмоиши) дигар собит мекунанд, ҷаҳор ҷуфт муш пас аз ба садҳо ҷуфт расидан ба таназзули иҷтимоӣ рӯ оварда, муши охири дар рӯзи 1780 ум вафот мекунанд.

Аҷиб ва ҳикматомӯз он аст, ки дар шароити биҳиштӣ организми зинда мисли муш дар ҳолати ҳеҷ як ташвиш ва заҳмати иловагӣ бо ҳама таъминоти моддиашон ҳаёти худро бо чунин фасоду рафторҳои ғайрианъанавӣ қатъ менамоянд. Хулосаи ин эксперимент (озмоиш), ин аст, ки организми зинда бо мушкилию муборизаҳояш ташаккул меёбад, дар сурати таъминоти садфоиза тадричан рӯ ба вайроншавӣ ва марг меорад. Ин назария моро ба фаҳми ҳодисаи биҳишт ва ронда шудани одам, концепсияи материализми К. Маркс ва Ф. Энгелс ва назарияҳои табиӣ иҷтимоӣ пайдоиши инсон, ҷомеа ва давлат аз қаринаи фаҳми назарияи таҳаввулоти Ч. Дарвин то ҷое фикран наздик менамояд. Хулосаи Аҳмади Ҷомиро, ки «Хӯрд одам гандуму моро бурун кард аз биҳишт, Баъд аз ин мо даст андар домани Одам занем»-ро низ ба даъвои илмӣ табдил додаю

ҳикмати «се себи табдилдихандаи ҳаёти одамиро» (себи хӯрдаи бобои Одам дар бихишт тибқи китоби муқаддаси Библия, себи ба сари Нютон афтида ва себи ширкати машҳури «Айфон») ҳамчун таъсири савқи табиӣ ба ҳақиқати рушди фикрию илмии инсон ногузир мегардонад.

Бобои одам низ аз бепарвоию таъминоти комил дар бихишт ифлосӣ карданд... Зеро маҳз кӯшиши ҳал намудани мушкилию монеаҳо, моро барои зиндагӣ кардан мубориза бурдан омода менамояд. Мисли ҳикмати «ҳар вазниние, ки моро намекушад, вай ба мо неру мебахшад», барои рушди мо замина мегузорад. Яъне инсон ҳамчун организми зинда, бо мушкилию монеаҳои моддию маънавияш дар раванди мубориза ҳам ҷисмонӣ ҳам ақлӣ рушд мекунад, тағйир меёбад мисли ҷузъи организми зиндаи табиат. Дар табиат низ ҳар организми зинда дар мубориза барои ҳаёти ташаккул меёбад. Ҳаматарфа қонё будан вайро ба мисли таъминоти садфоиза ба коҳилӣ, беҳаракатӣ ва бепарвой мебарад. Беҳаракатӣ барои организми зинда марг аст. Мурда низ ҳаракат надорад.

Ҳамин тавр, мо мебинем, ки чи қадаре, ки низоми давлатҳои мутараққӣ рушд накунад, ҳамон қадар таъминот олаи нашавад ахлоқан вайрон шудани одамон ба назар мерасад. ЛГБТИ, ҳамчинсгарой ва ғ. намои ҷузъи зоҳирии ин ин равандҳост. Бинобар ин, дидгоҳи Ж.Ж. Руссо дар масъалаи он ки одамон чиҳати қонё намудани талаботи худ дар ҷараёни муқовиматнамоӣ бо табиат ва олами атроф ногузир зери фишори дарёфти ризқу рӯзи ва шароити беҳтари зиндагӣ тадричан ташаккул ёфта, зина ба зина ҳамчун ҳайвони бошуур такмил меёбанд, дар қалби худ асосҳои мантиқӣ дорад. Зеро мо як раванди ҷудошавии инсонро аз олами ҳайвонӣ барбарӣ зери фишори талабот ва мубориза бо муҳити зист эҳсос мекунем.

Барои Руссо тафовути ҳайвони ҳонагӣ аз ҳайвони ваҳшӣ ҳамон миқдор аст, ки инсонӣ муосир аз авлоди аввалаи ваҳшии худ дошт. Зеро инсон бо мурури иҷтимоъшавиаш тадричан аз озодиҳои табиӣ маҳрум шуда, бо монеаҳои нав ва ҷиддӣ рӯ ба рӯ шуда, дар роҳи саодати шахсӣ ногузир дар доираи ахлоқ, одоб, қонунҳо, боварҳо ва эътиқодҳо табиатан зери фишорҳо бидуни дарки табдили ҳолати худ ба касби тафовут, нобаробарии мусбат рӯ ба рӯ мешавад. Мушкилию монеаҳои рушд инсонро ба мубориза ва муқовимат кашида, вобаста ба сатҳи неру ва ғайрат онҳоро дар ҳолати нобаробарӣ қарор медиҳад.

Руссо бо таҳқиқи амиқи сатҳи буду бош ва тафаккури мардумони ибтидоӣ, тафаккури сатҳи олами ҳайвонӣ онҳо ва зина ба зина рушд намудани ин тафаккур вобаста ба майлу кашишҳо, талабот дар масири таърих андешаҳои судманд мегӯяд. Кашфиётҳо ва дастовардҳои аввалини нодири нахустинсонҳо, дастрасӣ ба оташ, пайдо шудани забон ҳамчун воситаи муошират, тафовути он дар минтақаҳо, мураккабшавии ҳаёти

ичтимой, пайдо шудани моликият, афзалиятҳо, шаклгирии халқиятҳо ва ғ. Ҳамчун намои рушд дар мисоли эътирофи нобаробариҳо сурат мегирад. Рабиши ташаккули инсонии иҷтимоӣ ногузир зина ба зина пайдо шудани тафовутҳо ва фарқиятҳоеро, ки нахустинсонҳои баробарро бо дарозии таърихи чандҳазорсола аз ҳамдигар фарқ кунонда, решаи нобаробарию байни баробарии табиӣ тавлид мекунад, васеъ ва илман асоснок аз ҷониби Руссо ошкор карда шудааст. Ҳамин тавр, думболи дигар ҳолатҳои носолими ахлоқӣ, ки ба фишору мубориза тавъам аст мо нобаробарию ҳамчун омили зуҳури тамаддуни инсонӣ эътироф мекунем.

Як нуктаи муҳими ҳулосаи Руссо дар кашфи нобаробарӣ дар ин рисола дар он ифода меёбад, ки Руссо вазъи нобаробарию дар зинаи тамаддуну фарҳангҳо ва бо мурури пешравии ҷомеа афзоишашро нисбат ба ҳолати ибтидоии инсонҳо дар ҳолати ваҳшоният исбот менамояд. Ба қавли ӯ инсонҳои аввалия дар ҳолати зиндагии ваҳшоният, ки ақлу хирадашон он қадар рушд накарда буд, дастоварду илмашон низ дар сатҳи паст қарор дошт, забону сарват, мақому манзалат надоштанд ва ҷангхоро низ ба он тартибе, ки тамаддун қор кардааст наметонистанд ба маротиб аз ҷомеаҳои синфӣ ва давлатӣ дар ҳолати баробарӣ зиндагӣ мекарданд.

Вазъи нобаробариҳои ҷисмонии одамон дар ҳолати барбарият ба андешаи ӯ он қадар, гуногунрангиро, ки дар даврони тамаддунӣ касб қард, доро набуд. Ӯ дар ҳулосаи қисмати 1 рисола менависад (ба хоҳири он ки дар тарҷума ҳикмати ишораи Руссо гум нашавад матнро аз тарҷумаи русӣ айнан овардем): «Сделаем выводы: дикий человек, который, блуждая в лесах, не обладал трудолюбием, не знал речи, не имел жилища, не вел ни с кем войны и ни с кем не общался, не нуждался в себе подобных, как и не чувствовал никакого желания им вредить, даже, может быть не знал никого из них в отдельности, был подвержен лишь немногим страстям, и довольствуясь самим собою, обладал лишь теми чувствами и познаниями, которые соответствовали такому эго состоянию, ощущал только действительные свои потребности, смотрел лишь на то, что как он думал, представляло для него интерес, и его интеллект делал не большие успехи, чем его тщеславие. Если случайно делал он какое-нибудь открытие, то тем менее мог он кому-нибудь о нем сообщить, что не знал даже собственных детей. Искусство погибало вместе с изобретателем. Не было ни образования, ни прогресса, бесполезно множились поколения, и, так как каждое из них отправлялось от той же точки, то целые столетия протекали

в той же первобытной грубости: род был уже стар, а человек все еще оставался ребенком»³⁴⁵.

Мо, албатта усули муаррифии нобаробарии минималиро аз назари он, ки инсон дар ибтидои ҳаёти иҷтимоӣ надошт мо то ҳадде қабулдорам ҳастем, вале то ба ин сатҳ фаровардани зиндагии барбарии нахустинсонҳо, ки дар ҳаёти биологии зиёд аз ҳайвонҳо мо мебинем ба ҳақиқат наздикӣ надорад. Илми ҳайвоншиносӣ исбот кардааст, ки эҳсоси шинохти фарзанд ва ғамхорӣ нисбат ба он дар аксари ҳайвонҳои майл ба зиндагии гурӯҳӣ дошта вучуд дорад. Аз қонунияти ақл берун аст, ки мо нахустинсонҳоро ҳамчун узви ҷамоаи ҳайвонӣ қабул карда, дар як маврид аз қонунҳои асосии олами ҳайвонот онҳоро ҷудо намуда, дар муқобили таърих тамоман аз масъулиятҳои иҷтимоӣ дур андозем. Ин назари Руссо ё як даврони бениҳоят қадими эволютсияи олами зинда аст, ки ҳанӯз дар бораи ҳайвонҳои инсоншакл чизе гуфта намешавад ва ё инъикоси нодурусти ҳаёти одамони нахустин аст.

Нахустинсонҳо хеле қабл аз зиндагии тамаддуниашон шояд садҳо ҳазор сол пеш аз мо аллакай ҳаёти гурӯҳӣ доштаанд. Инро илми таърихшиносӣ ва археология бо ҳафрийҳои археологии давраи палеолити миёна (300 -80 ҳазор сол қабл аз мо) дар ҳудуди Аврупо, Сибири Ҷанубӣ, Осиёи Марказӣ ва Африқо бо маданияти мустегӣ (дар Аврупо), ки ба истеҳсолоти яроқҳои сангӣ ва устухонии шикорӣ бо техникаи леваллуазӣ, ябрудӣ машҳур аст, собит намудааст. Неандерталетсҳои (нахустодамони он замон) ин давра ба андешаи олимони оташро истифода бурда, шаклҳои ҳамзистии оилавӣ ва авлодиро доро будаанд. Онҳо танҳо дар ғорҳо не, инчунин ҷойҳои махсусгардонидашударо низ ба бошишгоҳҳо тавассути хасу ҷӯбҳои хушкида таъсис додаанд. Пас масъалаи дарки эҳсосоти иҷтимоии зиндагӣ ва масъулиятҳои ҷомеавӣ дар инсонҳо қадимтар буда, масъалаи нобаробарии сунъии онҳо низ ба қари таърих ҳаракат мекунад.

Руссо Ж.Ж. менависад: «Если я столь долго распространялся об этом предполагаемом первобытном состоянии человека, то это потому, что мне нужно уничтожить старые заблуждения и укоренившиеся предрассудки, и я счел себе обязанным докопаться до корня и показать на картине действительно естественного состояния, что неравенство, пусть даже естественно, имело в этом состоянии далеко не такие размеры и значение,

³⁴⁵Руссо Ж.Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми. См. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты. – М.: КАНОН-ПРЕСС-Ц КУЧКОВО ПОЛЕ, 1998. – С. 102.

как это утверждают наши писатели»³⁴⁶. Дуруст аст, ки нобаробарӣ он микдоре, ки бисёриҳо воҳима мекарданд дар даврони ҷамоаи ибтидоӣ вучуд дошта наметавонист. Ва он замон Руссо дар асоси таҳлилҳои дискурсивӣ мантиқӣ чунин хулосаи дуруст бароварда буд. Ҳоло бошад илми таърихшиносӣ дар паҳноии давраҳои рушди ҳаёти неандарталетсҳо, палеантропҳо, ҳомосапиенсҳои нахустин ва шаклҳои ҳамзистии эшон бо урфу одатҳои примитивии эшон ин далелро собит кардааст. Нахустинсонҳо табиатан дар он замонҳо он қадар маҳдудиятҳо ва нобаробарихоро, ки баъдан инсонҳо дар шароити зиндагии синфӣиашон пайдо карданд доро набуданд ин амри табиӣ ва мусаллам буд. Вале дар миёни амалҳои ғайриоқилонаи (ирратсионалӣ) ва ғайришаклии одамони қадим тариқат ва гунаҳои рафтори бениҳоят вазнин ва сангини ҳайвоние буд, ки баъдтар ҳамин маҳдудияту нобаробарихо тадриҷан онҳоро суфта ва сабук намуданд.

Пас маҳдудият ва нобаробарихо баъдан бо мураккабшавии ҷомеа танҳо бо таъинот ва зухуроти манфӣ не, онҳо ҳамчун қисми низому тартиби шакли нави ҳамзистӣ тавлид низ шудаанд. Дар ин маҷро ҷойи нобаробарии ҷисмонӣ, табиӣ ва инстинктивиро нобаробарии ақлӣ, иҷтимоӣ дар шаклҳои мухталиф тадриҷан касб намуда, навъҳои мухталифи худро пайдо мекунад. Ин нобаробарӣ дар зинаи пайдоиши фарҳангу тамаддунҳо ҷанбаҳои нав касб менамояд.

Нобаробарие, ки Руссо ҳамчун нобарбарии сиёсӣ баррасӣ менамояд мумкин аст ба ду қисм тақсим кард: нобаробарии одилона ва ғайриодилона. Одилона, мутобиқ ба табиати инсонҳо ва малакаи касбияшон, ғайриодилона, берун аз доираи ақл ва хирад зери таъсири эҳсосоти манфӣи сиёсӣ ва ғайрисиёсӣ думболи манфиатҳои идоранашаванда пайдо мешаванд. Ба назари бисёриҳо ҷавҳари ин нобаробариро пайдоиши моликияти хусусӣ ташкил медиҳад. Ба назари Руссо ва марксистон маҳз молкият ба ин нобаробарӣ заминаи воқеӣ гузошт. Зеро тафовут бо дорой ва нодорӣ машҳур шуд. Нахустин инсоне, ки аввалин бор меҳҷуберо ба заmine зад ва гуфт, ки ин аз он ман аст ва касе аз оқилон пайдо нашуд, ки ғӯяд: ӯ дурӯғ меғӯяд ва ин мол аз ӯ не, балки неъматӣ ҳамаи мост³⁴⁷ ба оғози нобаробарии иқтисодӣ замина гузошт. Ӯ на танҳо ҳаққи моликияти хусусиро тавлид намуд, балки тухми

³⁴⁶Руссо Ж.Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми. См. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты. – М.: КАНОН-ПРЕСС- Ц КУЧКОВО ПОЛЕ, 1998. – С. 102.

³⁴⁷Руссо Ж.Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми. См. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты. – М.: КАНОН-ПРЕСС- Ц КУЧКОВО ПОЛЕ, 1998. – С. 106.

нобаробарио байни инсонҳо абадан кишт кард. Агар аз ин назар боз ҳам қадимтар равем ҳаққи моликият аснои тақсими неъмат, объекти шикор ва маскани зист, дар шаклҳои одитар аз ин эҳтимоли дар ҳаёти неандерталетсҳо сар заданро дошт.

Баъдан мебинем, ки ин тухми nobarobarii барои инсонҳои баъдӣ ҳамчун неъмат ва арзиш қадриносоӣ шудааст, ки ҳоли ҳозир намоҳои чудогонаи он ҳамчун ҷузъ ва рукни муҳимми пуррақунандаи фарҳанги башарӣ ва фарҳанги ҳукуки инсон шинохта шуда, волотарин принципҳои ташкили ҳаёти одилона дар паҳнои ин неъмат қомат рост кардаанд. Конституцияи кишварҳо низ бо ба инобат гирифтани ин табиати гуногунии инсонҳо баробарқунонии инсонҳоро дар сатҳи муайяни адолати иҷтимоӣ бо эҳтироми истеъдод, ҷинсият, саводноқӣ шаҳрвандӣ ва таносубҳои синну солӣ арҷ мегузорад. Ҳамин гуногунӣ ва тафовутҳо, ки гоҳо ба nobarobarii асос меёбад дар сатҳи муайян ҳаракати машинаи рушди иҷтимоӣ ва маънавиро фароҳам оварда, тавсеаи кутби истеъдод ва навгонихоро таъмин менамояд.

§ 7.4. Аз таҷрибаи нави муносибат ба nobarobarii иқтисодӣ

Албатта, муносибат ба моликияти хусусӣ дар масири таърих аз ҷониби низомҳои ҳукукӣ ҳолатҳои мухталифро дидааст. Ҳатто замоне давлати шуроҳо ба мӯҳлати беш аз 72 сол зери шиори асосгузори марксизм он нахустинсоне, ки ба қавли Руссо меҷаббро ба замин зада ҷиссаи заминро моли шахсии худ эълон карда буд (худи Руссо нисбати ин шахс муносибати дугона дорад: аз як ҷониб ба ӯ ҳамчун асосгузори ҷомеаи шаҳрвандӣ муносибат карда, аз ҷониби дигар бо сифатҳои бади нафсонӣ ҳамчун шахси поягузори nobarobarii сиёсӣ назар намудааст) ба мисли «оқшудаи таърих» эълон карда, тамоми замин ва воситаҳои истеҳсолотро моликияти ҷамъиятӣ ва давлатӣ эълон кард.

Таърихи асри XX як гурӯҳи кишварҳои сотсиалистиро низ дар олам ташкил карда, то як зина адолати иҷтимоиро низ таъмин намуд. Аммо муборизаи дидгоҳҳо, тазоди байни олами сармоядорӣ бо назарияи коммунистӣ охириро ба мағлубият расонд. Ҷомеаи сармоядорӣ онҳое, ки иродаи он нахустинсонии меҷаббадаро ҷонибдорӣ мекарданд дар ин мубориза ғолиб омада, боз аз сари нав моликияти хусусиро ҳамчун арзиши умум ба аҳли башар паҳн карданд. Он даромаде, ки дар вақташ Монтескё ҳамчун ҷиссаи зиёдатӣ аз он давлат дар асосҳои ихтиёрӣ зарур мешумурд ва ҳаҷми даромадро дар ҳадди эътидол тавассути ахлоқи тарбия дар идораи давлати демократӣ нишони адл медонист, дигар худ ба худ берун аз соҳибмулкӣ империалистон амал карда наметавонад. Зеро шуроҳо ин

тартибро бо роҳи манъи моликияти хусусӣ ва ҳифзи баробарии иҷтимоии ҷомеа ҳифз карда буданд, то охир натавонистанд ногузирии низоми худро одилона муаррифӣ намоянд. Аммо сармоядорон онҳое, ки дар ибтидои асри XVIII дар доираи мануфактура корхонаҳои хурди оҳангарӣ, ресандагӣ, киштисозӣ, коғазбарорӣ хеле маҳдуд амал мекарданд ва акнун тавассути ғорати колонияҳо дар асри XIX ва ибтидои асри XX ба корхонаҳои азими трансмиллӣ табдил ёфта, рушди давлат ва низоми ҳукукиро дар доираи даромади худ ба низом кашида, воситаи ягонаи алоқаи худ бо давлатро тавассути андоз муқаррар карда, то рафт на танҳо вазъи худро дар олам устувор крданд, инчунин тавассути неруҳои саркаши манфиатҷӯ дар кишварҳои сотсиалистӣ заминаи хуби таъмини нобаробариҳоро фароҳам оварданд. Нобаробарӣ аз паҳнои ҳукукӣ ва ахлоқӣ дида мавқеи гуворои рушдро дар иқтисодиёт пайдо кард.

§ 7.5. Адам Смит ва нобаробариҳои иқтисодӣ

Нобаробариҳои ҳукукӣ, ки мо онро дар муносибати байни инсонҳо эҳсос менамоем ва чиҳати рафъи онҳо кӯшишҳо дорем дар асл решаи чуқуртар на танҳо дар тафаккури мо ва ҳолатҳои идеологии инсон доро мебошанд, онҳо омилҳои тавлиди худро дар дигар аз шаклҳои муносибати мо инсонҳо дар сатҳи болотар ва наздиктар ба ғайриқияти мо низ доро мебошанд. Мисол, дар иқтисодиёт, дар фарҳанг, иҷтимоиёт, зершуур, равони инсонӣ, ҳолатҳои биологӣ ва ғ.

Яке аз иқтисоддонҳои машҳури Ғарб асосгузори назарияи иқтисодиёти сиёсӣ Адам Смит ҳанӯз дар оғози ҷамъияти капиталистӣ наваҳои нобаробариҳо дар вобастагӣ бо шугли меҳнат, ки пайдо шудани маблағи кам ва зиёдро ҳамчун манбаи нобаробарии молӣ шинохта мешаванд, чунин муайян карда буд: 1) маъкул будан ва ё набудани касбу кори мазкур, 2) осону камхарч ва вазнину серхарч будани омӯзиши касбҳо, 3) доимӣ ва муваққатӣ будани кор, 4) боварии кам ва ё зиёд будан ба касби интихобшаванда ва 5) эҳтимолияти бурдборӣ ва ё касодӣ дар касб³⁴⁸.

Сипас, Адам Смит ин панҷ ҳолати ибтидоии тафриқаафкани ақлониро, ки имкони дар тасарруфи ирода қарор доштанро доштанд, таҳлил карда нишон медиҳад, ки ин шартҳо бо тафовутҳои худ байни қувваи корӣ нобаробарии ибтидоиро чи тавр объективан тавлид намуда, муносибати онҳоро вобаста ба шароитҳо ба доми худ мекашад. Аҷиб ин аст, ки нобаробарии дар заминаи амалҳои одии ақлгароёна ва таҳти таъсири ирода тавлидшаванда ҳамчун натиҷаи берун аз таъсири ирода ва ё ғайриақлонӣ

³⁴⁸ Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов / Пер. с англ.: предисл. В.С. Афанасьева. – М.: Эксмо, 2009. – С. 148.

зухур менамояд. Чаро ғайриаклонӣ, чунки дар ин зина инсон дигар тағйири онро қонунӣ ва одилона таҳти ирода дошта наметавонад. Ё ғайриқонунӣ ва ноодилона онро инкор менамояд ва ё ногузир дар паҳнои қонунгузорӣ эътироф мекунад. Ҳамин тавр, одамон думболи риояи адлу инсоф ва баробарии ҳуқуқӣ хоҳ нохоҳ объективан бо ҳимояи адл дар паҳнои муайян ва низоми муайян вориди ин муносибатҳои нобаробар ва тафовутҳо мегарданд.

Зарурат ва талабот вобаста ба имкониятҳо роҳро бо қонуниятҳои ҳудаш ногузир барои онҳо пешниҳод мекунад. Акнун қувваи қонун дар доираи ҳамин ногузириҳо ва заруратҳо бояд роҳи ҳудро интиҳоб намояд. Дар ибтидо ҳамон хостаҳои ақлонии инсон таҳти таъсири оромии тан роҳати бадан ва ё манфиату истироҳати дигар вазъи инсонӣ роҳи сабуктари касбро интиҳоб карда, ояндаи дуртарро фикр накарда бошад, он ногузир ба зинаи пасттари муносибатҳо ворид мешавад. Агар масофаи дуртарро андеша карда, роҳати муваққати сарфи назар карда, касби мушқилтарро аз худ карда бошад, шояд роҳати ояндаро касб намояд. Албатта, дар чунин ҳолат ирода нақш мебозад, вале он низ вобастагӣ дорад ба вазъи ҳар инсон.

Онҳое, ки иродаашон дар муайян кардани рафторҳо нақши фаъол дошта, аз имкониятҳо дуруст истифода менамоянд, вобаста ба шартҳо ва талаботи замон касбро интиҳоб менамоянд, ки барои саодати онҳо мусоидат менамояд. Аммо онҳое, ки ногузир тобеи шарту шароитҳои муваққатӣ ва имрӯзӣ шуда, қобилияти интиҳоби касби ногузир ва фаъолро вобаста ба худ, шароит надоранд, одатан иҷборӣ таҳти таъсири шароит ба шугъл машғул мешаванд. Бояд қайд кард, ки надоштани шароит инчो низ дар шаклҳои мухталиф баромад мекунад: яке имкони молӣ, дигаре хоҳиши иродавӣ, сеюмӣ қудрати интеллектуалӣ надорад, чорумӣ таҳти таъсири тарбияи нодуруст қарор дорад, панҷумӣ ҳамаро дорад, вале вазъият ба ӯ имкон намедихад (ё ҷанг аст, ё низоми таълим вучуд надорад ва ғ.). Ҳамин тавр, омилҳои ворид шудан ба «ҳуқуқҳо» ё «нобаробарӣ» низ мухталиф арзёбӣ мегардад. Албатта, бо вучуди он нақши ирода дар ин ҳама ҳолатҳо имкон дорад бо қатъият зухур намояд ва талаботи адлро дар муносибат бо худ ва дигарон вайрон насозад ва аз ҳама муҳим ба натиҷаи мусбат расад. Шахси аз чунин шароитҳо маҳрум буда, агар саъю кӯшиш намояд, имкон дорад муваффақ гардад. Мисол, кӯдаки пул надошта, шабонгаҳ қор карда ҳаққи таълимиро медиҳад, фаҳмаш суҷуд ҳудро маҷбур карда, шабу рӯз меҳонад ва ба натиҷа мерасад, дар шароити нодуруст тарбия ёфта, мустақилона ба бозомӯзӣ машғул шуда, қори таълимиро боло мегузорад ва дар шароити номувофиқ қарор дошта, худ ва ё бо ҳамроҳии волидон тарқи макон мекунад. Яъне аз ҳолатҳои гуногун натиҷаҳои мухталиф ва

умумиятдошта имкони зухур карданро баробар дороанд. Ин гуна мисолҳоро таҷриба зиёд медонад ва таърихи афкори башарӣ бо онҳо ифтихор низ менамояд. Аммо дар зинаи баъдӣ вақто ки аз оғоз ин nobarobarӣ ба шакл медарояд, даҳолати ҳам субъект ва ҳам давлат ҷиҳати баробар кардани вазъ мушкул мегардад. Чунки тухми nobarobarӣ аллакай кошта шудааст. Шарқ ба ҳамин масъала дар афкори худ таваҷҷуҳ кардааст: «Дар ҷавонӣ саъй кун гар беҳалал хоҳӣ амал, Мева бенӯксон бувад чун аз дарахти навбар аст» гуфтаанд бузургони мо. Ҳатто дин низ ин усули ислохро истифода бурда: «Дар ҷавонӣ тавба кардан наштаи пайғомбарист» гуфта, кӯшиш кардааст, ки имкони баробариро бо афзалияти этиқодмандиаш дар хурдсолӣ ба инсон гузорад. Ё масали касе, ки фарзандашро назди устод бурда мегуфтааст «чону устухонаш аз мо боқӣ аз шумо» бо ин амал фарзандро ба маҳрумиятҳо ва иҷборкуниҳо танҳо ба хотири гирифтани маълумот месупурдааст.

Чунин афкор, ки заҳмат ва интиҳоби дурусти роҳ ва ё таълим дар ҷавонӣ ба инсон шароити афзоиш фароҳам меорад, дар афкори мутафаккирони шарқ зиёд аст³⁴⁹. Агар ин лаҳза андеша намоем, ки ин маҷбуркуниҳо ва ин навъ маҳдудҳо дар ҷавонӣ ба ҷи хотир аст. Мутассифона, дар баробари ҳама музаффарияту ҷанбаҳои позитивияш ин раванд аз назари ҷанбаи дигараш ифодагари он ҳолат аст, ки барои nobarobarии ояндаи ҳукукӣ омода кардани тифлон. Яъне он тарафи ин амали хайр ва неқӣ ақлонӣ дар ниҳояти қор бо натиҷаи манфии ғайриақлонӣ рафта мерасад. Яъне касе, ки азият қашида касб меомӯзад, дониш мегирад тавассути ҳамин донишу малакааш вазъи худро ба маротиб беҳтар карда, дар ҷомеаи баробарҳо тадриҷан мақоми болотарро касб карда ба nobarobarии иҷтимоӣ ва иқтисодӣ заминаи одилона мегузорад.

Албатта, ин ҳолат дар ҷомеаи озод ва давлати демократӣ ҳолати муқаррарӣ аст. Вале аз назари биологӣ, иҷтимоӣ ва қашишҳои нафсонии инсон ин nobarobarӣ эҳсосот ва ғаразҳои муайянро тадриҷан тавлид карда, назарҳои номатлубро тавлид менамояд. Ҳамин норизоии ботинӣ дар ҳолатҳои зарурӣ ва ногузир барои худ метавонад ба вазъият таъсири манфӣ расонад. Масъалаи шахси номуваффақ шахси муваффақро самимӣ қабул карданиаш бо вучуди ҳама амалҳои тарбиявӣ ва ахлоқию этиқодӣ то ҳанӯз дар ибтидои асри XXI мушкилиҳои худро дорад. Ин рамузи номуносиб дар иддае аз ҷомеаҳои анъанавӣ ба мисли бемории маънавии сироятӣ табдил мешавад. Таърихи тоҷикон дар мисоли кӯр кардану, ба зерӣ пойи фил партофтани бузургони илмаш дар ин масъалаи печида, мутаассифона таҷриба дорад. Шахс дар ҳаёти иҷтимоӣ, аларрағми

³⁴⁹ Вале мушкилии Шарқ на дар дарки касби ин вазнинӣ, балки дар интиҳоби нодурусти роҳ ва касбҳо будааст.

андешаи шарқӣён, албатта имкони тағйири вазъро дар оянда низ дорад, вале давлат аз рӯи низоми адл ин ҳақро дошта наметавонад. Аммо имкони дар давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд тариқи сунъӣ шикастани истеъдодҳои нобаробар ва худрӯ тахти таъсири таъсиррасонии қудратӣ ва озодиҳои бесарҳади васоити ахбори омма вучуд дорад. Ин таҷрибаро кишварҳои пешрафтаи олам, на як бору ду бор ба маърази омӯзиш ва тамошо гузоштаанд. Ва мушкилии давлатҳои муосири пешрафта низ дар ҳамин қоидаҳои дугонаю сегонаи усулӣ рӯшан мегардад.

А. Смит омили пасту баланд будани маоши касбу корхоро вобаста ба касбият, вазнинии кор, манифатоварӣ, боварӣ ва ғайра хеле ҷиддӣ таҳлил карда, аз назари иқтисодӣ адли вучудияти ин нобаробариҳоро шарҳ медиҳад. Маош дар ҳолати аввал ба назари А. Смит ҳаҷмаш вобастагӣ дорад аз сабуки ё вазнинӣ, тозагӣ ва ё ифлосӣ (шароити кор) аз пастсифат ва ё ифтихорӣ будани касб. Ин ҳолатҳо низ дар асл вазъиятҳои объективӣ буда ба ақл ва иродаи инсон таъсиргузоранд. Дузанда бинобар сабук будани кораш ба маротиб аз оҳангар маоши камтар мегирад. Маош вобастааст аз маблағи касбомӯзӣ ва заҳмати сарфшуда, ки ба он чи қадар маблағ ва чи қадар нерӯ равона шудааст.

Дар моддаи 35 **Конститутсияи Тоҷикистон баробарҳуқуқӣ дар самти озодии меҳнат эълон шудааст:** «Ҳар кас ба меҳнат, интиҳоби касбу кор, ҳифзи меҳнат ва ҳимояи иҷтимоӣ ҳангоми бекорӣ ҳуқуқ дорад. Музди кор аз ҳадди ақали музди меҳнат набояд кам бошад. Дар муносибатҳои меҳнатӣ ҳама гуна маҳдудият манъ аст. Барои иҷрои кори якхела музди баробар дода мешавад. Ҳеҷ кас ба меҳнати маҷбурӣ ҷалб карда намешавад, ба истиснои мавридҳои, ки қонун муайян кардааст. Дар корҳои вазнин, зеризаминӣ ва шароити меҳнаташон зарарнок истифодаи меҳнати занон ва ноболиғон манъ аст». Тавре мебинем Конститутсия дар баробари баробарқунонии ҳуқуқ ба меҳнат ва таъмини озодии интиҳоби касб кӯшиш менамояд ҷиҳати ҳифзи адолат баробарқунонро то сатҳи зарурии имкони баробар расонад. Дар ҷумлаи «Барои иҷрои кори якхела музди баробар дода мешавад» нишонаи баробарқунонии музди меҳнат барои заҳмати якхела аст. Дар баробари ин дар моддаи мазкур нобаробарӣ вобаста аз чинсият ҳамчун ифодаи адолати иҷтимоӣ дар ҷумлаи «Дар корҳои вазнин, зеризаминӣ ва шароити меҳнаташон зарарнок истифодаи меҳнати занон ва ноболиғон манъ аст.» ҳифз шудааст. Маҳз ҳамин ҳолати имтиёзнокӣ вобаста аз сатҳи ҷисмонии занон ва ҷавонон ҳуқуқҳои онҳоро дар ҷодаи меҳнат ҳифз менамояд.

Интиҳоби озоди касб таркибан санъат ва дониши васеъро талаб мекунад, зеро ҳар касб мушкул, нозук ва дар айни ҳол заруратхоро дорад. Бинобар он барои амалӣ кардани он ҳар инсон ва ҳар гуна шахси саводнок

субъект шуда наметавонад. Мисли он машинае, ки корҳои вазнин ва муҳимро иҷро мекунад барои истехсоли он маблағ ва нерӯи зиёд меравад, айнан ҳамин тавр, мутахассисе, ки корҳои муҳим ва вазнинро иҷро мекунад муносибати мувофиқро талаб мекунад. Натиҷаи меҳнати мошин мисли натиҷаи меҳнати инсонӣ касбдошта муҳим ва қиммат арзёбӣ мегардад. Ачиб он аст, ки Смит дар бораи меҳнати мавсимӣ ҳарф зада, бинобар омилҳои мухталиф ногузирии баланд шудани маоши онҳоро ба мисли хиштчин, андовагар ва ғайра масъалугзорӣ менамояд, ки эшон дар мавсимҳои сарди зимистон имкон пайдо намоянд, ки оилаи худро таъмин созанд. Яъне Смит ба адли иҷтимоӣ назар менамояд.

§ 7.6. Дурнамои ҳалли қазияи ҳукукии нобаробарӣ дар иқтисодиёт ё назар ба фалсафа ва ҳикмати нобаробарӣ дар ҳукук

Ин ҷо як масъалаи нозуқро ҳам бояд ба инобат гирифт. Агар иқтисодиёти бозоргонӣ дуруст роҳандозӣ шуда бошад ҳамон касб бо захираҳои хароҷоташ дуруст арзёбӣ мегардад, агар не он натиҷа надода таъсири манфиашро ба қонуниятҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мерасонад. Мисол, агар мутахассис қадр нашавад, мисли он аст, ки маҳсули меҳнати деҳқон, ки барои ҳосил шабонарӯзӣ кор мекунад ба он хароҷот карда, доруи минералӣ медиҳад, вале дар вақти ба фурӯш баровардан аз дасти саррофону ҳаннотон ба ҳадде қимматаш паст фароварда мешавад, ки ӯ зарар дида, соли оянда дигар ба истехсоли ин навъи маҳсулот даст намезанад. Ин ҳолат бозорро аз навъи муайяни маҳсулоти хоҷагии қишлоқ дар сатҳи зарурӣ маҳрум карда, таъсир ба нарху наво мерасонад, нарху навои нодуруст ба вазъи аҳолии таъсири манфӣ расонида иқтисодиётро ба калавиш меорад.

Мушкилӣ аз як кори назарногири сатҳи паст, тавассути алоқаи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ нуфӯз ба боло карда, ба низом дар умум асари манфӣ мерасонад. Ҳамин тавр, мутахассиси қадрногашта ва аз тарафи дигар ҳамон «нобаробарии» бо хизмати худ ҳамчун фарқияти мусбат ба дастовардаи худро бо омилҳои мухталиф дарёб накарда; тариқи сунъӣ ба дигарон баробаркардашуда худро эҳсос мекунад. Ӯ худро бо захираҳои қишлоқаш дар ҳалқаи дигарон, ки чунин хизмат накардаанд, дар ҳолати ногувори муносибатҳо эҳсос карда, қиммати захираҳои маҳсули меҳнаташро паст фаровардашуда, дарк менамояд. Ин ҳолат ӯро дар ҳолати ногувори қадрношиносӣ менамояд. Дар чунин ҳолат ба қавли классикони ҳақиқӣ (А. Смит, Ш.Л. Монтескё ва дигарон), ё тарки макон менамояд, ё чун дигарон обро лой карда, як бурда нони изофаро берун аз ахлоқи вичдон дармеебад ва ё табдили касб месозад. Мушкилоти мазкур ин замон низ дар

кулли кишварҳои рӯ ба сармоядорӣ эҳсос мешавад. Чунин қонуниятҳои кашфи адолати иқтисодӣ дар даври гузариш ва ташаккули арзишҳои навоҷӯи аз ҳар ҷониб сӯистифода шуданро доро буда, ба мисли як таҳдиди ҷиддӣ ба иқтисодиёти милли ҳатарҳо дорад. Конститутсияи давлатҳои рӯ ба рушд бо қабули санадҳои муҳталифи иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ барномаи старатегияҳои милли ин ҳолатҳо ҳамвор ва безарар мегардонад.

Маҳз ба ҳамин хотир, дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (СМР барои то соли 2030) дар боби 2 дар параграфи «2.1 Таҳдидҳо» дар сарҳати 8-9 ва дар боби 3 дар параграфи 3.1 дар самти рушди хизмати давлатӣ дар сарҳатҳои 3 ва 4 масъалаи мазкур махсусан таъкид шуда³⁵⁰, ҷиҳати ҳалли он дар самтҳои муайяни рушди кишвар як силсила чорабиниҳо ва вазифаҳои муайян дар назди Ҳукумат ва Парлумони давлат гузошта шудааст.

Дар сценарияи рушди кишвар роҳҳои ҳуқуқии ҳалли мушкилӣ амиқ масъалагӯзорӣ шудааст: «**Сценарияи индустриалии инноватсионӣ** бунёди асосҳои рушди инноватсионии иқтисодиёти кишвар дар заминаи гузаронидани ислоҳот дар соҳаи маориф ва тайёр кардани мутахассисони замонавиро пешбинӣ мекунад. Сценарияи мазкур имконият медиҳад, ки ҳангоми ташаккулдиҳии равишҳои инноватсионӣ дар ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ иҷтимоӣ, тақвият бахшидан ба заминаи институтсионалии рушд, тақмилдиҳии низоми ҳуқуқӣ ва тақвияти ҳифзи ҳуқуқҳои молу мулкӣ, аз ҷумла моликияти зеҳнӣ, шароит барои афзоиши ҳам сармоягузориҳои хусусӣ дохилӣ ва ҳам мустақими хориҷӣ муҳайё месозад. Ин ба истифодаи оқилонаи имкониятҳои нави ҳамгирӣ ва рушди инфрасохтори транзитии кишвар, диверсификатсияи иқтисоди милли ва афзоиши назаррасӣ содироти молу хизматрасониҳо оварда мерасонад»³⁵¹. Дар сурати давра ба давра иҷро шудани вазифаҳои гузашташудаи сатҳи конститутсионӣ дар сатҳи барномаҳои давлатӣ фаҳмиши ҳуқуқии мо низ нисбат ба воқеияти баробарӣ ва нобаробарии ҳуқуқӣ дар таносуби ҳуқуқ ва иқтисодиёт тағйир меёбад.

Масъалаи нобаробарии сатҳи ҳуқуқии мутахассис аз ғайри он шояд аз назари ҳуқуқи ахлоқӣ ва табиӣ хушоянд набояд, вале аз назари ҳуқуқшиносони позитивӣ ин масъала фарохтар аз он аст, ки мо эҳсос мекунем, мушкилии асли он аст, ки дар сурати эътироф нашудани

³⁵⁰Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 декабри соли 2016 №636 тасдиқ шудааст. – Душанбе: ҚДММ, Контраст, 2018. – С. 28-32.

³⁵¹Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 декабри соли 2016 №636 тасдиқ шудааст. – Душанбе: ҚДММ, Контраст, 2018. – С. 20.

афзалияти худкомаи ӯ иқтисодиёт аз рушд ва маҳаки ҳаракатдиҳандаи худ дар ҳама соҳаҳо – аз мутахассис маҳрум мегардад. Пас масъалаи баробарӣ аз назари онтологӣ печидааст. Дар ҷавоб ба суолҳои мубрами иқтисодӣ, ки мо ҳуқуқшиносон саргарми таъмини саросарии неъматҳо ин ҳикматро аҳёнан аз мадди назар дур мекунем, дар асл мушкилиҳои нав барои низоми адолатнок тавлид хоҳем кард. Маҳз ба ҳамин хотир Пешвои миллати мо доимо таъкид менамоянд, ки «ватанро мутахассис обод мекунад, на каси дигар». Касбро касб, соҳаро соҳа ва рушди иқтисодиро таъмин шахси кордон ва касбӣ менамояд. На дӯст, на хеш, на бародари ман, ки мутахассис нестанд: барқи хона, оби қубури хонаи ва ё мошини маро таъмир ва ё васл карда наметавонанд.

Ҳифз, кадршиносӣ ва густариши ин қишри муҳими ҷомеа дастгирӣ ва кадршиносии рушди ҷомеа ва давлат аст. Таъмини адолати иҷтимоӣ ва рушди баробари шаклҳои ҳуқуқии моликият аст, ки Конститутсияи Тоҷикистон муқаррар кардааст. Моддаи 12 Конститутсия муайян мекунад: «Асоси иқтисодиёти Тоҷикистонро шаклҳои гуногуни моликият ташкил медиҳанд. Давлат фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро кафолат медиҳад.» Ин навъи эътирофи озод бе шароити баробар ва рақобати озод имконнопазир аст, ки натиҷа диҳад. Натиҷа ва асли рушди ин рақобати озодро истеъдод ва қонуният таъмин менамояд. Қонуният дар ин шохроҳ озодиро таъмин мекунад, вале садди роҳи истеъдодро гирифта наметавонад. Истеъдод ҳамчун малака ва касб ба рақобат неру мебахшад, ягона воситаи назорати он риояи талаботи қонун ва поквичдонона истифода намудани шароит аст. Давлат ва механизмҳои назоратӣ бо кадршиносӣ аз ин рақобати озод ба рушди он мазмун мебахшанд.

Ҳамин кадршиносӣ ва эътирофқарданҳо худ як ҷанбаи нобаробарии ҳуқуқии мост, ки бо он мо бо асосҳои ақлӣ ва ё ғайриақлӣ гоҳо муборизаи нодуруст ва гоҳо дуруст мебарем. Пас нобаробарии иқтисодӣ дар вучуди табиияш одилона талаби афзалият менамояд. Зеро нақши заҳмати фикрии инсон аз заҳмати ҷисмониаш имкони ба маротиб афзалиятҳо доштанро тақозо дорад, аз ин ҷост, ки дар гузашта ниёғони мо: «ба кундакафон 1 сӯм ва ба нафари нишондиҳанда, ки ба ин ҷо зан ё ба он ҷо 1,5 сӯм меодаанд». Ва мо бошем ин тақсимотро ноодилона гуфта, масҳара мекардем. Дуруст аст, ки меҳнати ҷисмонӣ низ вазнинии худро дорад, аммо аз назари оқибат ва аҳамиятнокӣ меҳнати фикрӣ ба маротиб натиҷаи баландтарро низ дошта метавонад. Пас аз назари натиҷа ин ҳолатҳо афзалиятро ба меҳнати фикрӣ медиҳад. Агар мо ҳуқуқшиносон хоҳем, ки баробариро дар ҳама соҳаҳо якзайл роҳандозӣ намоем моро зарур аст, ки низомро аз умқаш ба нақшагирифта то хурдтарин муносибатҳо ва қонуниятҳоро, ки ба

миллиардҳо вариантҳо мерасад (ба нақша гирифта), тарҳрезӣ намоем. Аммо таҷрибаи Шуравӣ нишон дод, ки ақли инсон дар ин самт мушкилиҳо дорад...

Сарчашмаи нобаробарӣ на танҳо дар муносибат бо атроф ва қонун эҳсос мешавад вай инчунин дар ниҳоди субъектони дар як ҳалқа ба як ихтисос машғул шуда, вобаста ба имкону истеъдод низ дар мартабаҳои мухталиф зуҳур менамояд. Ба андешаи мо давлати Тоҷикистон масъалаҳои ҳуқуқӣ ва иқтисодиро атрофи ногузирии баробарии ҳуқуқӣ ва меъёри эътирофи нобаробарии иқтисодиро дар доираи адлу инсоф ва манфиатҳои инсонро ҷомеа дарк ва ҳазм карда, тадриҷан дар партави конституцияи халқӣ ҷиҳати ҳалли онҳо иҷрои қорҳои муайянро дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2030, бамаврид масъалагузорӣ кардааст. Барои мисол, назар мекунем ба бандҳои зерини Стратегия, ки имкониятҳои мутаносибу баробарро барои қишрҳои мухталиф пешбинӣ кардааст:

«Ба сифати самтҳои асосии фаъолият дар соҳаи рушди бозори меҳнат ва шуғл тадбирҳои зерин муайян шудаанд:

Дар самти мусоидат ба ташкили ҷойҳои қорӣ пурмаҳсул:

- ✓ дастгирии соҳибқорӣ хурд ва миёна барои ташкил намудани шуғл дар соҳаҳои инноватсионӣ аз ҷиҳати технологӣ баланд, дар соҳаи иҷтимоӣ, аз ҷумла бо назардошти имкониятҳои ҷавонон ва занон;

- ✓ омода намудани як қатор тадбирҳои ҳавасмандкунанда ва имкониятҳо барои шуғли пурмаҳсули шахсони маъҷуб;

- ✓ тадбирҳои байнисоҳавӣ, ки ба рушди иқтисоди миллии арзёбӣ ва пешгӯии бозори меҳнат (аз ҷумла аз рӯи минтақаҳо), низомии қўчонидани аҳоли ва ҷойгиркунии истеҳсолот, ҳавасмандгардонии инкишофи шабақаҳои алоқаи нақлиёти маҳаллӣ рағона шудаанд, ки ба ташкили истеҳсолот ва ҷойҳои қорӣ нав, бахусус дар минтақаҳои дорои сатҳи баланди аҳолии бешуғл ва камбизоат мусоидат мекунад.

Дар самти ташкили бозори меҳнати дохилии рақобатпазир:

- ✓ қорӣ намудани воситаҳои шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ ва принципҳои маблағгузории барномавии мақсадноки барномаҳои ҳудудии мусоидат ба шуғл;

- ✓ баланд бардоштани сифати муҳити рақобатпазир тавассути муносибгардонии имтиёзҳои соҳавӣ ва бартариятҳо;

- ✓ ташаккули низомии миллии мусоидат ба афзоиши ҳосилнокии меҳнат;

- ✓ инкишофи инфрасохтори бозори меҳнат;

- ✓ ташкили барномаҳои махсус, ки ба беҳтар намудани имкониятҳои шуғли шахсони дорои мушкилоти махсус (занон, шахсони маъҷуб,

муҳочирони ба ватан бозгаштаи дорои таҳассуси нокифоя) равона шудаанд;

✓ таҳкимдиҳии механизмҳои дастгирии иҷтимоии бекорон.

Дар самти баланд бардоштани боздеҳи маълумоти касбӣ:

✓ ташаккул додани муҳити рақобатпазир, аз ҷумла дар инкишофи муассисаҳои таълимӣ;

✓ рушди низоми маълумоти техникӣ ва муҳандисӣ;

✓ таҳияи барнома ва механизмҳои арзёбии дараҷаи таҳассуси мутахассисон (низомии миллии харитасозии салоҳиятҳо);

✓ ташаккул додани механизмҳои устувори таъмини дастрасии ҷавонон / хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ ба низомҳои мусоидат ба шуғл/ҷустуҷӯи кор.

Дар самти баланд бардоштани ҳиссаи шуғли расмӣ дар иқтисодиёт:

✓ андешидани як зумра тадбирҳои ҳавасмандгардонӣ оид ба фаъолияти соҳибкории қонунӣ, аз ҷумла ташаккули низоми устувори дастгирии андозии фаъолияти меҳнатии қонунӣ;

✓ амалҳои байнисоҳавӣ, ки ба беҳсозии муҳити соҳибкорӣ равона шудаанд, аз ҷумла дар самти рушди заминаи меъёрии ҳуқуқӣ барои ҳифзи ҳуқуқҳои соҳибмулкони қувваи қонун, рушди низоми «фармоиши давлатӣ» ва масъулияти иҷтимоии бизнес.

Дар самти диверсификатсияи муҳочирати берунаи меҳнатӣ:

✓ таъсис додани низоми тайёрии пешакии муҳочирони меҳнатӣ ва аъзоёни оилаҳои онҳо, бо назардошти таъминоти ҳуқуқӣ ва иттилоотӣ, омӯзиши қутоҳмуҳлати касбӣ ва забон дар заминаи марказҳои захиравӣ;

✓ рушди барномаҳои муҳочирати меҳнатии қонунӣ ва аз нигоҳи иҷтимоӣ ҳифзшуда»³⁵².

Муттабиқ, ки СМР барои то соли 2030 як шохроҳи санҷидашудаест барои ватани мо, ки на танҳо ба баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми кишвар таъсири нек мерасонад, балки дар қорқард ва шиноҳти паҳноҳи нави ҳуқуқӣ ба илми ҳуқуқшиносӣ ғизои устувори маънавӣ меқардозад.

§ 7.7. Оид ба фалсафаи баробарӣ ва нобаробари дар касбҳо

Адам Смит дар масъалаи эҳтимолияти бурдборӣ ва ё қасодӣ дар қасбро дар мисоли қашдӯз ва ҳуқуқшинос муаррифӣ қарда менависад, ки қасе ағар қарзанди ҳудро ба қасби қашдӯзӣ дод, меқонад, ки вай қармдӯзӣ ва

³⁵²Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 декабри соли 2016 №636 тасдиқ шудааст. Душанбе: ҚДММ, Контраст, 2018. – С. 69.

пойафзолдӯзиро ҳатман ёд мегирад, аммо чун ба касби ҳуқуқшиносӣ дод эҳтимолият пайдо мешавад, ки оё ӯ аз байни 20 нафар ҳуқуқшиноси дигар, беҳтарин шуда метавонад ва нони худро ба осонӣ хӯрда метавонад ё не? Талаботи рақобат ба дигар истеъдодҳо, ин ҷо бартарӣ пайдо намуда эҳтимолияти муваффақият ва номуваффақии интиҳоби касбро пешорӯи нерӯи кории ташаккулёбанда, қарор медиҳад. Баҳо ва вазни ҳуқуқии ин касбро ҳаёти воқеӣ муқаррар менамояд. Дар ҳақиқат омили эътирофи ин бартарӣ умқан метавонад ба омилҳои ақлонӣ, касбӣ ва иродавии инсон рӯх диҳад. Зеро маҳз ҳамин ҷанбаҳои коркарди ақл мутахассиро вобаста ба вазъият омода менамояд хизмати ӯро аз дигарон баландтар ва касбитар ва ё пасттар гузошта, мутобиқ ба манфиат ва ё зарари шаҳрвандон мегардонад. Аммо омили вазъ ва сатҳу сифати мутахассисони дигар эҳтимолияти аз ин варта бо сарбаландӣ баромадани ҳуқуқшинос ва ё шахси дигар назди ақли инсонӣ муаммо менамояд. Ва аҷиб ин аст, ки ҳатто ҳаёт ва таҷрибаи эътирофшуда низ имкон дорад иштибоҳ намуда, муддатҳо ҷойи тилло металли рангаш зардро мисли «саррофони гавҳарношинос» (ибораи Ҳофиз)³⁵³ ба муаррифӣ ва хизмати ҷомеа гузорад ва ё қабул намояд.

Ин ҳолат ғалабаи унсури ғайриақлиро дар кашфи ҳақиқат эҳсос мекунем, вале худӣ ҳамин интиҳоб низ тавассути иродаи бо ақл алоқаманд тавлид мегардад. Вучудият ва қабули шахсиятҳои хунхори таърихӣ (Чингисхон, Темур, Гитлер ва дигарон) дар давраҳои муайян замбуруғҳои табиӣи худрӯй набуда, натиҷаи мувофиқи талаби замону макон, эътирофи ҷомеаю тамаддунҳои муайян ва шароити мусоиди ҳаётии воқеии халқу қавмӣҳо будааст. Ҳоло низ вазъияти сиёсии олами баъд аз модернӣ дар тазод бо шакли анъанавӣ дар тақия ба ғояи либерализми нав, ки ба қавли Ф. Фукуяма мисли бемории БМНО (спид) тавассути озодиҳои бесарҳад унсурҳои тавонбахши инсонро дар ҷомеа куштааст, дар як ҳолати на он қадар равшани ақлӣ ва ё ғайриақлӣ қарор гирифтааст, ки баҳои дуруст ва интиҳоби неқарҷоми он аз имкони хиради инсонӣ берун шуда истодааст. Масъалаи он ки ин интиҳоб ва эътироф одилона мешавад ва ё не мисли хатоҳои гузаштаи таърихӣ дигар масъала аст.

А. Смит менависад: «Лотореяи касби ҳуқуқшиносӣ бисёр беаодолатона аст, ин касбият мисли дигар касбҳои боэҳтироми тафаккури либералӣ, аз назари манфиати молӣ на он қадар хуб қадршиносӣ мегардад»³⁵⁴, аммо сабаби ба чунин зарар рафтани шаҳрвандонро ва қатъ

³⁵³ Ох-ох аз дасти саррофони гавҳарношинос, Ҳар замон хармӯҳро бо дурр баробар мекунад. (Ҳофизи Шерозӣ).

³⁵⁴ Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов / Пер. с англ.: предисл. В.С. Афанасьева. – М.: Эксмо, 2009. – С. 153.

нашудани кашиши инсонҳои накӯкирдору озодандешро ба касби ҳуқуқшиносӣ А. Смит дар ду омили зер мебинад: якум хоҳиши касби маъруфият пайдо кардан, мисли ҳамонҳое, ки дар ин касб машҳур шудаанд; ва дуюм боварӣ ба саодати худ. Дар ин роҳ, албатта, онҳое, ки имконият ва истеъдоди худро дуруст ба инобат мегиранд ба натиҷаҳои мерасанд, вале онҳое, ки аз рӯи ҳавову ҳаваси ҳолӣ қадам мениҳанд, музафар нахоҳанд шуд. Аз ин дидгоҳ, Смит менависад, ки «Ақидаи муболиғашудаи аксари одамон дар бораи қобилиятҳои худ бадихонӣ деринаро ифода мекунад, ки аз ҷониби файласуфон ва ахлоқшиносони тамоми асрҳо қайд карда шудааст. Ба эътиқоди бемаънии одамон ба ситораи хушбахти худ камтар таваҷҷуҳ зоҳир карда шуд. Дар ин миён, агар имконпазир бошад, ин равиш боз ҳам маъмултар аст. Касе нест, ки каме солим ва рӯҳбаланд бошад, ки ўро аз ҳам ва аз саодат чудо накунад. Ҳар кас эҳтимолияти бахтро каму беш аз ҳад зиёд арзёбӣ мекунад ва имкони нокомӣ аз ҷониби аксари одамон нодида гирифта мешавад ва гумон аст, ки чунин шахсе бошад, ки каме солим ва рӯҳбаланд бошад, ки дар ин роҳ аз ҳад зиёд кӯшиш накунад. Мо метавонем аз муваффақияти умумии лотерея баҳо диҳем, ки имконияти хушбахтӣ аз ҳад зиёд арзёбӣ мешавад. Дар ҷаҳон ҳеҷ гоҳ лотереяи комилан одилона ва ростқавл вучуд надошт ва нахоҳад буд, яъне касе, ки дар он ҳамаи ғолибон ҳама талафотро мувозинат мекунад, зеро дар ин ҳолат ташкилкунандаи он ҳеҷ ғоидае нахоҳад дошт»³⁵⁵.

Дар ҳамин навишта Смит ду бемории маърифатии инсон яке зиёдарафии ақл дар дарки истеъдоди худӣ ва иштибоҳ дар худшиносӣ ва дуюм боварӣ ба саодати тасодуфиро хеле сода ва аз назари иқтисодӣ ғалтӣ қарор медиҳад. Дар воқеъ ҳамин ду нуқси ақли инсонӣ ки мо онҳоро ба бемории маърифат ва ақл шабоҳат додем дар нобаробарии беадолатии замона нақши муассир доранд. Ҳарчанд, ки мо решаи нобаробариро бештар дар унсурҳои хориҷ аз субект ҷустуҷӯ менамоем, аммо дар асл омилҳои тақдирӣ ҳамаи он дар таркиби хиради мо низ нуҳуфта шудааст. Ҳол он ки маҳал ва шароитҳои ҳамаи бозори азими муносибати молии ғайриодилона дар шакли лотерея, дар масири таърих ҳамаи боварӣ ва умеди ғайриасоснокӣ инсон ба бурди яке аз ҳамон бурдҳои қимматнок асту бас. Пас боварӣ ва умеди мо низ дар ҳолатҳои истисноӣ боиси тавлиди на танҳо ноадилӣ балки нобаробарӣ низ мегарданд.

Смит аз панҷ ҳолате, ки ба вазъи маош ва табиати касбҳо таъсир расонда нобаробариро ба миён меоранд, ду ҳолатро омили аслии ғоида ва ҷамъи сарват меномад: «Ҳамаи тарик, аз панҷ шарт, ки ба андозаи музди

³⁵⁵ Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов / Пер. с англ.: предисл. В.С. Афанасьева. – М.: Эксмо, 2009. – С. 154.

меҳнат таъсир мерасонанд, танҳо ду шарт ба ғоидаи сармоя инъикос карда мешаванд: ҷолибият ё гайриҷолиб будани ин ғайриҷолибият ва ҳавфи бештар ё камтари марбут ба он»³⁵⁶. Яъне аз ин панҷ ҳолати ибтидоии тавлиди вазъи нобаробарии хурд, ки аз табиати қору маош бармеояд ҳамон ду ҳолат яке аввалӣ ва дигар охирин аст, ки имкон доранд бо ҷамъ шудани сарвати беандоза зиёд нобаробарии молиро афзоиш диҳанд. Ин нобаробарӣ нахуст на дар асоси маош ва ҳаққи хизмат акнун аз рӯи даромад ва пайдоиши сармоя оғоз мешавад. Ҳамаи ин навиҳо нобаробарию таҳлил карда, Смит ба ақида меояд, ки ин нобаробарию таъсири худро ба маош ва даромад расонида, онҳо дар маҷмӯъ таъсири ҷиддӣ ба ғоидаи умумии воқеъ ва эҳсосшавандаи иқтисодиёт расонда наметавонанд. Аз ин ҷост, ки ба ин нобаробарӣ хунсардона иқтисодиёт назорат менамояд ва гузашта аз он дар ҳолатҳои зарурӣ чун ногузирии рушд бо онҳо муносибат менамояд. Онҳо дар асл ҷамъшавии бештари гардиши пулро дар як соҳа ба низом кашида, соҳаи дигарро ки гардиши пул камтар сурат гирифтааст бо ҳолатҳои табиӣ зерӣ таъсири қонунҳои умумии иқтисодиёт қарордода вобаста ба талабот ҷуброн менамоянд.

Аммо дар масъалаи нобаробарию, ки бо таъсири давлат дар иқтисодиёт сурат мегирад Смит ҷиддитар ҳарф зада, онҳоро дар се самт муаррифӣ менамояд: якум бо роҳи маҳдуд кардани рақобат дар баъзе аз соҳаҳо бо иштироки ками одамон; дуум сунъӣ зиёд намудани рақобат дар дигар соҳаҳо нисбат ба ҳолати табиӣ бозор ва сеюм бо роҳи маҳдуд кардани озодии гузариши қувваи қарӣ ва сармояро аз як паҳно ба паҳнои дигар.³⁵⁷ Ин ҳолатҳо бо роҳи даҳлат ба ҳолати озоди рушди иқтисод тариқаи сунъӣ боиси сар задани мушкилиҳо ва нобаробарию дар ҷомеа низ мегарданд.

Ба назар чунин мерасад, ки ин усули бунёдии сармоядорӣ имрӯз натавонад давлатҳо, иттиҳоди давлатҳо ҳатто тамаддуну созмонҳои бонуфузи байналмилалиро тобеи худ намуда, мазмунӣ сиёсати ҷаҳониро пайваستا на танҳо муқаррар мекунад, балки бо тобишу кашии молии худ вазъи иқтисодии ҷаҳонро ноором намуда, бӯҳронҳои молиявиро ташкил карда, фарҳангу тамаддунҳоро ба беморӣ кашида, вазъи ҷаҳонро ба ҳолатҳои ҷангӣ табдил додааст. Ин усули қарӣ то кунун бо дастоварди бузурги худ ду ҷанги ҷаҳониро паси сар намуда, ҳоло ба ҷанги сеюми ҷаҳонӣ бо усулҳои нав омодагӣ мебинад.

³⁵⁶ Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов / Пер. с англ.: предисл. В.С. Афанасьева. – М.: Эксмо, 2009. – С. 158.

³⁵⁷ Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов / Пер. с англ.: предисл. В.С. Афанасьева. – М.: Эксмо, 2009. – С. 165.

Чаҳонишавии манфиатҳо дар сарғаҳи тобишҳои сармоядорӣ тавассути иродаи сархуйшудаи моликияти хусусӣ оламро мисли савти навои ҷаз зебо ба ларза овардааст. Кашиши сармоя ва ҳисси нафсонии моликияти хусусӣ сарғади ҳама эътидолро вайрон намуда, бузургтарин сарватмандони оламро дар паси пардаҳо махфӣ гузошта, олами зоҳириро ноаён идора менамоянд. Давлатҳои бузургу пурқувват³⁵⁸ ки худро бо шиорҳои баландмазмуни демократию фарҳанги ҳуқуқи инсон оро додаанд таҳти таъсири ҳамин арзиши ба нобаробарӣ оғоз бахшида, ба хотири аз худ кардани сарватҳои табиӣ халқу миллатҳои хурду давлатҳои кӯчаку рӯ ба рушд, онҳоро душмани халқҳо ва кишварҳои «оқшуда» («государство изгой» мафҳуми зиёд дӯстоштаи бонуи оҳанини Ғарб – Маргарет Тетчер) эълон намуда, зиндагии мардуми оламро талху шӯр кардаистодаанд. Чаҳони сармоядорӣ меҳчуби оғозкори падари моликияти хусусии Руссоро бо мурури замон на бо девор ва калъаҳои дастнорас, балки бо тире тупи техникаҳои бузургу, самолётҳои барқоссою бомбаҳои атомӣ ва ракетаҳои кайҳонӣ фарохтар аз Замин ба Моҳу Кайҳон кашидаистодаанд.

§ 7.8. Нобаробарии ҳуқуқӣ ва конституционӣ аз дидгоҳи Ч. Лок

Хоб мегардем сари масъалаи дарки баробарӣ аз назари ҳуқуқ ва меъёрҳои конституционӣ. Пас ин баробарие, ки мо мегӯем ва Шарл Монтескё ба вучуди одилонаи онҳо таъкид медорад, дар асл бояд миёни ин нобаробариҳои ҳамчун арзиш қабул шуда ва нобаробариҳои табиӣ дар мизони эътидол вучуд дошта тавонанд. Мутафаккири дигари бузург Джон Лок менависад: «Ғарчанде ки ман дар боло гуфтам, дар боби дуюм, ки ҳама одамон табиатан баробаранд, ман набояд фикреро қабул кунам, ки ин баробарӣ ба ҳама чиз дахл дорад: **синну сол ё фазилат** метавонад ба одамон бартарии одилона диҳад; **фазилатҳо ва хидматҳои истисноӣ** метавонанд касеро аз сатҳи умумӣ болотар гузоранд; **пайдоиш метавонад баъзеҳоро барангезад ва иттифоқи манфиатҳои дигарон** ба онҳое, ки табиат, миннатдорӣ ё бо дигар сабабҳо ӯҳдадоранд, эҳтиром кунанд. Бо вучуди ин, ин ҳама ба **баробарии** ҳамаи одамон дар робита ба салоҳият ё ҳукмронии яке бар дигаре муҳолифат намекунад. Маҳз дар бораи ин баробарӣ ман ҳамчун мавзуи марбут ба мавзуи мавриди назар суҳанрондам, ки ҳуқуқи баробарро ба озодии табиӣ худ дар назар дорам, ки ҳар

³⁵⁸ Ҳоло пешқадамтарин донанагони сиёсати ҷаҳонӣ дигар кишварҳоро бо демократию ҳуқуқбунёдӣ не балки ба мисли фарҳанги ҷоҳилия ба давлатҳои пурқуввату заиф тақсим менамоянд. Ниг.: Фукуяма, Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 220 с.

як шахс бидуни итоат ба ирода ё қудрати ягон шахси дигар ин ҳақро дорад»³⁵⁹.

Тавре мебинем Дж. Лок масъалаи мавҷудияти нобаробарии табиӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва касбиро дар ҳолати зарурӣ дар мизони баробарии ҳуқуқӣ ҳамчун речаи адл эътироф мекунад ва ба ин масъала нерӯи такондиҳанда нерӯ ва асосҳои ибтидоии онро дар шакли: синну сол ва нақӯкирдорӣ; шарафи истисноӣ хизматҳои хоса; баромади иҷтимоӣ барои иддао иттиҳод барои гурӯҳе номбар мекунад, ки онҳо ба сифати тамизкунандаи нерӯи бартарӣ ва афзалияти адолатноки шахсон ва гурӯҳҳоеро нисбат ба дигарон қоим мегардонад. Вале масъалаи баробарии ҳуқуқиро вай дар муносибати байни ҳокимияти як нафар бар нафари дигар масъалагузорӣ менамояд. Ин он баробариест, ки ҳар як инсон дар муносибат ба озодии табиӣ худ доро аст. Яъне ин озодӣ ўро ба ҳеҷ як нафари дигар тобеъ наменамояд.

Қ. Лок дар ҷойи дигар роҷеъ ба ҳолати тобеияти инсон аз лаҳзаи таваллуд менависад: «Ман иқрор мешавам, ки кӯдакон дар ин ҳолати баробарии комил таваллуд намешаванд, гарчанде ки онҳо барои расидан ба ҳами ҳолат таваллуд шудаанд. Вақте ки онҳо ба дунё меоянд ва пас аз муддате, волидон онҳо як навъ ҳукмронӣ ва салоҳияти онҳоро доранд, аммо ин танҳо муваққатист. Пайвандҳои ин итоат ба он уребҷаҳое монанданд, ки кӯдакон дар он печонида шудаанд ва ҳангоми заъфи кӯдаконашон онҳоро дастгирӣ мекунанд; синну сол ва ақл, вақте ки кӯдакон ба воя мерасанд, онҳоро (аввал қавӣ ва баъд) сушт мекунанд, то он даме ки онҳо қомилан афтоданд ва шахсро дар ихтиери худ гузоранд»³⁶⁰.

Ҳамин тавр, Қ. Лок низ мисли Руссо инсонро аз лаҳзаи таваллуд озод наҳисобида тобеияти ўро бар модар ва атрофиён эътироф мекунад. Аммо Руссо қадаме пештар партофта нишон медиҳад, ки ин маҳдудияти озодӣ ҳамзамон ҳолати баробарии ўро ҳалалдор сохта, мақоми ҳуқуқии ўро дар шакли тобеият қарор медиҳад. Вале Лок таъкид менамояд, ки ин маҳдудият ва тобеият то давраи муайян то ташккулёбии ақлу хиради тифл идома меёбад. Бо ташаккул ёфтани хирад ва иродаи кӯдак ў тадриҷан мақоми соҳибхирӣ худро муаррифӣ карда, ногузир аз тобеияти аслии ҷудо мешавад. Бо ҳамин ҷудошавӣ кӯдак мустақилият ва озодии қомилро дар муносибат бо волидон касб мекунад. Ин ҷо зарур аст дарк намуд, ки агарчанде ғарбиён ин ҷудошавиро ҳамчун унсури мустақилият ва озодӣ шарҳ диҳанд, шарқиён бар ивази онҳо таъкид бар ногузирии тобеияти

³⁵⁹ Джон Локк. Два Трактата о правлении / Пер. с англ. Е.С. Лагутина и Ю.В. Семенова. – М.: Челябинск Социум, 2018. – С. 275.

³⁶⁰ Джон Локк. Два Трактата о правлении / Пер. с англ. Е.С. Лагутина и Ю.В. Семенова. – М.: Челябинск Социум, 2018. – С. 274.

минбаъдаи фарзанд бар волидон карда, тавассути меъёри динӣ ва ахлоқӣ вучуди ин тобеиятро амали ногузир ва хайр ба тақдирӣ ояндаи онҳо меҳисобиданд. Ҳамин тавр Шарқ дар масъалаи озодии фикрӣ вучуди маҳдудиятро барои фарзанд дар муносибат бо волидон эътироф карда то ҳаде мустақилияти фикрии ҷавонро маҳдуд менамояд, аммо тарбияи ахлоқии онро бардавом месохт. Мо баъдан дар мисоли таҷрибаи шарқӣ эҳсос мекунем, ки ин амали дискурсивонаи ахлоқӣ таъсири манфӣ ба рушди мафкураи шарқӣ ва маҳдудияти фикрии онҳо то ҳаде гузоштааст. Албатта, ин таънаи илмӣ низ нисбӣ аст. Зеро чунин таънаро мо метавонем дар мисоли вайроншавии ахлоқии иддае аз ҷавонони ғарбӣ низ аз назари маънавӣ зери таъсири ҳамин озодиҳо зада бошем. Зеро фасоди маънавӣ, ҳамчинсгарой ва дигар одатҳои бади зери таъсири ин эмансипатсия рӯҳи таҳти парчами нахустин конституцияҳо зӯхур карда, айни ҳол мушкилии ҷиддии роҳи рушди таърихӣ ва фарҳангии ғарбӣён гаштааст. Имрӯз Конституцияи кишварҳои бузургу мутаракқӣ бо озод намудани лаҷоми ахлоқӣ ва нафси табиӣю савки табиӣро ҳукмронӣ ирода сохта ба инсонӣ муосир мушкилиҳои нав овардаистодааст. Конституцияи иддае аз кишварҳо ногузир дар меъёрҳои худ унсурҳои ахлоқиро ҷойгир кардаистодаанд. Мазмун ва ҳадафи қисми 2 моддаи 34 Конституцияи Тоҷикистон «Падару модар барои таълиму тарбияи фарзандон ва фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъминоти иҷтимоӣ падару модар масъул мебошанд.» ба ин ҳадафҳо умумият дорад.

Қ. Локк табиати баробарӣ ва озодии инсонро аз назари хилъати бобои Одам ва вазъи тифли навталидшуда ба таҳлил кашида, дуруст ба ҳулоса меояд, ки вазъи ҳуқуқию қобилияти амалкунии Бобои Одам аз тифлони навталидшуда фарқ дошт. Зеро Бобои Одам ва Момои Ҳавво бо қобилияти ҳуқуқдорӣ ва қобилияти амалкунии муайян нозил шудаанд, аммо тифл ин қобилияти амалкуниро надошт, бинобар он аз ҷониби табиат ҳам онҳо (Одам ва Ҳавво) ва ҳам насли ояндааш вазифадор буданд, ки мақоми ҳуқуқии кӯдакро то касб намудани ҳолати мустақил ҳифз намоянд. Ҳамин тавр табиат нахустин конвенсияи ҷимояи кӯдакро дар давраи шаклгирии тамаддун ва шояд қаблтар аз он назди инсон вогузор карда, волидон ва атрофро ҷихати эътироф ва татбиқи он масъул гардонд. Қонуне, ки Одам ва Ҳавворо масъули нигоҳубини фарзандон ва насли ояндаи онҳоро дар ин рӯҳия тарбият кард ҳамон қонуни хирад буд. Аммо Одаму Ҳавво аз лаҳзаи нахуст ба он бояд тақия мекарданд, вале насли ояндашон бо мурури замон ба он тавассути эволюсия шояд расида бошанд, чунки то дарки ин қонуният риояти он ғайриимкон буд, яъне онҳо бар тобеияти ин қонун ворид набуданд. Ба назари Лок фарзандони Одам аз ибтидо дар аҳди

Бобои Одам дар асл ин озодиро надоштаанд ин ҳақ ба онҳо тавассути таҳаввулот даст додааст.

Маҳз аз ҳамин гуфтори васли мантиқӣ дошта Ҷ. Лок як кашфиёти ҳуқуқӣ мекунад ӯ менависад: «Чун ин навъ қонуниятӣ ғамхории кӯдакон танҳо тавассути қонуни хирад эълоншаванда ва имконпазир аст, ҳар касе, ки то истифодаи хиради худ ба ин сифат нарасид мумкин нест, ки гуфт, вай таҳти таъсири ин қонуниятӣ хирад қарор дорад, ва ҳуди фарзандони Одам, ки дар лаҳзаи таваллуд таҳти таъсири ин қонун набудаанд онҳо ҳам он лаҳза озод буда наметавонианд»³⁶¹. Яъне мо на танҳо ба дарки ҳуқуқии касби озодӣ ва мустақилият мерасем, инчунин мо эҳсос мекунем, ки масъулият ва ҷавобгарии шахс танҳо дар асоси пайдоиши хирад ва дарки қонуниятҳои муосири зиндагӣ пайдо мегарданд. Ҳамин тавр дар иртиботи ин андешаи дискурсивии Локк мо аз эътирофи ҳуқуқ ба озодӣ ва баробарӣ ба пайдоиши масъулият ва ҷавобгарӣ дар асоси хирад мегузарем ва эҳсос мекунем, ки паҳнои илми ҳуқуқшиносӣ як иморати даврии бузургро менамояд, ки кунҷҳо ва асосҳои пойдевори он дар алоқамандии устувор ба арзишҳои чун озодӣ, баробарӣ, масъулият, вазифаҳо ва хирад қарор доранд. Дар ин силсилаи арзишҳо нақши хирад марказӣ ва муайянкунанда аст. Дар ҳақиқат агар инсон дар асоси хирад ва ақл имконияти сарҳади озодиро ёфтанад, пайдоиши масъулияти нобаробарии ҳуқуқиро имкони даркашро надошта, ногузирии маҳдудиятро табиатан дарк карда натавониста бошад, масъалаи ба ҷавобгарӣ кашидани ӯ аз назари адлу инсоф мушкилӣ пайдо мекунад. Масъулияти берун аз андоза адлро мешиканад.

Ҳамин тавр, Локк қонунро на танҳо маҳдудият (И. Кант аз ин симат қонунро хуб фаҳм менамояд), балки як паҳнои ногузири эътирофи озодиҳо ва манфиатҳои маҳлуқи хирадманд эътироф карда, таъкид мекунад, ки дар он «манфиатҳои умум ҳифз шудааст». Аммо И. Кант қонунро ҳамчун маҷмуи маҳдудиятҳо бар муқобили озодии бесарҳад мегузорад. Ба назари ӯ маҳз девораи маҳдудият озодии ҳуқуқиро дар доираи қонун таъмин менамояд. Агар одамон имкон медоштанд, ки бе ин қонунҳо ҳам зиндагӣ кунанд, онҳоро барвақт аз саҳнаи таърих мисли давлатҳои азбайнрафта шояд меруфтанд. Локк хулоса менамояд, ки новобаста аз таърифҳои дуруғини қонун аз ҷониби иддае аз муҳаққиқин мақсади қонун нест кардани озодӣ ва ҷорӣ кардани нобаробарии маҳдудиятҳо набуда, балки фарохтар аз он ҳифз ва тавсеаи озодиҳои ҳуқуқист. Бинобар он дар он ҷое, ки қонун нест, онҳо озодӣ ҳам буда наметавонанд, ба андешаи ӯ. *«Озодӣ тавре ки ба мо мегӯянд – барои ҳар як шахс ҷоиш будани иҷрои ҳар амале,*

³⁶¹ Джон Локк. Два Трактата о правлении / Пер. с англ. Е.С. Лагутина и Ю.В. Семенова. – М.: Челябинск Социум, 2018. – С. 273.

ки меҳоҳад нест, (зеро кӣ метавонад озод бошад, агар ягон шахси дигар бо хоҳиши худ ўро зулм кунад?); озоди инсон он навъи иродаи озод ва ихтиёрдори шахсияти худ, амалҳо, мулкҳо ва тамоми моликияти худ дар доираи қонунҳое аст, ки ў ба онҳо хирадмандона итоат мекунад ва ба ин васила ба иродаи золимонан дигар дучор намешавад, балки ба иродаи худ озодона пайравӣ мекунад»³⁶². Ин маъниро ҳуқуқшиноси машҳури римӣ Ситсерон бо тезиси машҳури «агар хоҳӣ озод бошӣ, гуломи қонун бош» дар илми ҳуқуқшиносӣ барвақт ворид карда буд.

§ 7.9. Ҳодисоти таърихӣ назди ҳаками конституционӣ ва ҳамзистии башарӣ

*Эй басо маънӣ, ки аз номаҳрамиҳои забон,
Бо ҳама шӯҳӣ муқими пардаҳои роз монд.
Бедил*

Дар ҳақиқат, замони муосир бо равишу чолишҳои зиёди моддию маънавӣ ва ахлоқию эътиқодиаши, чунон ба бухрони маънавию илмӣ ғутта рафтааст, ки думболи манфиату қонеи нафси худ дар баробари таърихсозию маҳкумкуниҳо ва баргاردонидани равандҳои таърихӣ ба ҳукми ҳодисоти таърихӣ даст задааст. Консепсияи илмӣ таҳлили «тамаддун дар пештоқи додгоҳи таърихӣ» (А. Тойнбӣ) ва шикваи пӯрсӯзу гудози сӯфиёни ҳақиқатҷӯ ва инсонпарвар «Хӯрд Одам гандуму моро бурун кард аз биҳишт, Баъд аз ин мо даст андар домани Одам занем» «Падарам равзаи ҷаннат ба ду гандум бифурӯхт, Нохалаф бошам агар, гар ба ҷаве нафрӯшам» (Хоча Ҳофиз) дар чунин шароитҳои ногувор рӯ ба ҳаёти воқеӣ зада дасти ҳақталашони даврро то ба домони ҳодисоти таърих мекашад.

Дар чунин шароитҳои нигилистӣ масъалаи ҷавобгарии таърихӣ низ рӯ ба рӯзномаи ҳуқуқ ва сиёсат менамояд. Дар чунин сурат ба саволи оё таърихро, гузаштаро, онҳоро, ки аз сахнаи ҳаёт қарнҳо ва солҳо қабл аз мову шумо гузаштаанд, ба ҷавобгарӣ кашидан мумкин аст мубрамият касб менамояд. Албатта, гузаштаи шахсони алоҳидаро сафед кардан ба хотири меросбарони ҳукукии онҳо дар таърихи прогресви башар зиёд мушоҳида карда будем, вале назари ҳакамӣ ба таърихи гузашта дар асл ҳодисаи нав аст. Аз ҷониби дигар дар замони муосир, ки бо ҳама мушкилиҳояш доди ҳақиқат менамояд ва адолат менамояд, доир ба дигар дардҳо ва беадолатиҳои таърихӣ ҷавоби дуруст додан на он қадар осон будааст. Вале бо вучуди он, маълум мешавад, ки агар зӯр биёяд, ё зарурат пайдо шавад, на

³⁶² Джон Локк. Два Трактата о правлении / Пер. с англ. Е.С. Лагутина и Ю.В. Семенова. – М.: Челябинск Социум, 2018. – С. 277.

танҳо таърихро, инчунин онҳоеро, ки чинояткорони таърихро ба ҳайси чинояткор намениносанд, ба ҷавобгарӣ кашидан имкон доштааст.

Дар ҳолати муқаррарӣ бо баназаргирии шакли маъмулу эътирофшудаи мурофияи додгоҳӣ гузаштагон ва ҳаводиси таърихро ба ҷавобгарӣ кашидан проблемаҳоро дорост. Зеро шахсони гузаштаро мо наметавонем зинда гардонида, онҳоро ба маҳбас кашем, зеро онҳо аллакай дар дунёи дигаранд, ки инсон қудрати гардонидани онҳоро ба ҷуз дар кинофилмҳо, дар асарҳои таърихӣ ва бадеӣ, дар ҳаёти воқеӣ, дар даст надорад. Вале мо чун аз таърих таҷриба мегирем, аз он сабақ мебардорем ва ҳатто барои кашфи ҳақиқат ба саҳнаҳои он дида медӯзем, мо имкони бузург дорем, ки бо роҳи маҳкум намудани амали шахсият ва падидаҳои манфури он, ки ба инсоният ва халқу миллатҳо зарар расонидаанд, ҳамдигарфаҳмию осоиштагии мардумонро нигоҳ дорем. Аммо дар ин самт душворӣҳо, тангназариҳо, таъодҳо, ҳалқаҳои танги манфиат ва шикастбиниҳо дорем.

Замоне Чингизу Темур, Искандару Иброҳимбек чунин амали зиштро чун Гитлер амалӣ намуданд, вале имрӯз онҳо қаҳрамонони миллати хешанд. Дуруст аст, ки онҳо барои мардумон ва ҳудуди ҷуғрофии миллати хеш бо тарзи худ хидмат кардаанд, вале дар баробари ин ба дигар халқу миллатҳо зарар низ расонидаанд. Ва эҳсос низ мешавад, ки пас аз эшон таърихро ё ғолибон ва ё ҷабрдидагон навиштаанд ва осори ин ҳолат дар ҳулосаю баҳодиҳиҳо вучуд дорад. Хоб, ин ҷо манфиатҳои ҳудудӣ ва арзишҳои миллӣ дар муносибат ба арзишҳои фаромиллӣ ва башарӣ дар муқовимат баромада, мардуми зери юғи чунин лашкаркашиҳо монда, манфиатҳои ҳудро масъалагузорӣ менамоянд. Агар як ҷонибро арзишҳои башарӣ дифоъ намояд, тарафи дигарро манфиатҳои миллӣ ва ҳудудӣ. Пас ҳар ду гурӯҳи муносибатҳо бо ҳодисоти таърихӣ вобаста аз макон асосҳо чихати вучуд доштан доранд, зеро парадигмаи муносибати тамаддуни инсонӣ, низоми ҳуқуқи мавҷудаи кишварҳо, кайфияти истиқлолиятҳои кишварҳо ва ҳатто санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ одатан хомӯшона дар доираи манфиатҳои сиёсии халқу миллатҳо чунин баҳогузорию ҳодисоти таърихро таҷриба кардаанд. Аммо дар муносибат бо симоҳои наздиктари таърихӣ, ки саршори амалҳои зишту хунрезии даҳшатноктаранд нисбатан эҳтиёттар кор мегиранд. Вале чунин муносибати қаҳрамонсозии истибдодгарони таърихӣ ҳанӯз ҳам ҷиддӣ масъалагузорӣ мегардад. Метарсем, ки пас аз 50 ё 100 сол Гитлерро боз қаҳрамони таърихӣ бо симати мушбати давлатсозӣ нахонанд. Кӯшишҳоеро мо дар ҳаракатҳои иддае аз шаҳрвандони Украинаи ғарбӣ ва озодиҳоҳои дигар кишварҳои Аврупои Ғарбӣ эҳсос менамоем. Агар чунин шавад, пас инсоният дар оянда низ чунин гирдгардонию сарсонии зиёдро ба мерос хоҳад гирифт. Ва таърих

низ хатти рушди даврии инкоршавандаро (И. Кант) аз худ муаррифӣ менамояд.

Омили асосии ба ҷавобгарӣ кашидани таърих ва ё эътироф намудани беадолатии ҳодисоти он дар партави эҳсосоти худмуаррифкунӣ ва худшиносии сиёсии конститутсионӣ вобаста ба имконҳои нави таърихӣ селобаи нави таҳдидҳое аст, ки имкон дорад пешоруи инсонӣ муосир ва иттиҳодияҳои сиёсии он қарор гирад. Ин равиши тавлиди таҳдидҳо берун аз имкони замона ба хотири ҳимоя ва қафолати зиндагии ошоштаи ояндагон қорӣ гардидани татбиқи адл ва инсоф миёни халқу миллатҳо ва муносибати байналмилалии кишварҳо шояд дар ибтидо мусбат масъалагузорӣ гардад ва ҷонибдорӣ низ пайдо намояд. Вале воридшавии қалами ислохотии он ба сарҳадҳои вучуди давлатҳои мустақил хоҳ ноҳаҳои инсониятро ба муноқишаҳои тоза мекашад. Ба ин равиш миллатдӯстии бесарҳади ба миллатгарой табдилёфта, кӯмаки ғаразнокӣ кишварҳои бузурги сармоягузор, таъсири мақсаднокӣ сафарбарии кӯмакҳои молиявии созмонҳои байналмилалӣ ба нуктаҳои бедоркунандаи захмҳои таърихӣ ва ҷуғрофӣ нодуруст таъмин гардидани идеяи соҳибхитиёрии миллӣ ва давлатӣ имкон дорад мусоидат намояд.

Умуман масъалаи ба ҷавобгарӣ кашидани таърих нозукиҳои зиёдро доро аст. Замоне ки қавмҳои ғолиб, шахсиятҳои бузург ва қудратдорро воқеият ҳукм карда наметавонад, вай ин қазои хешро ба як муддати муайян гӯё ба осиеби таъхир меандозад... Замони муосир низ кам доғҳои беадолатие дар дил надорад, ки ҳамагӣ интизори фурсати муносиби доди ҳақиқатанд. Душманҷӯии қудрати бузургу зуҳури экстремизму терроризми ибтидои ҳазораи се зодаи ҳамин беадолатии сиёсати ҷаҳонист... Равшан нест, ки тамаддуни бузург ин сифатҳои манфури худро чи тавр пӯшида нигоҳ медорад ва барои наслҳои оянда ноаён мегардонад. Албатта, кӯшишҳо дар ин самт зиёданд. Ба назар чунин мерасад, ки на танҳо инсон ҳамчун офарандаи таърих ҳамеша он тавре, ки меҳодад ҳамон тавр таърихи худро сохта наметавонад (К. Маркс), адлу инсофи инсонӣ, ки доди ҳаққу инсофи башари меҳодад на ҳамеша қудрат дорад, ки ҳарфи худро муносиб ба ҳодисоти таърихӣ арза дорад. Ҳамчунин таърих ва маҷмӯи раванди ҳодисот, ки ба таърихсозии инсон таъсир мерасонад, на ҳамеша имкон дорад ин таъсиррасонии хешро ҳифз намояд. Дар ин саркашиҳои таърихсозии инсон на танҳо равандҳои ақлонии инъикоси таърихӣ равшан мегардад, инчунин давраҳои ғайриақлӣ ва эҳсосотие низ зери фишори инсонҳо ба таърих мазмун мебахшанд, ки фаҳми онҳо кори ақли солим нест. Ҳамин кӯшиши ба пештоқи ҳакамҳои нав кашидани ҳодисоти таърихӣ ва муайян кардани ҷавобгарии ҳуқуқӣ нисбати он ва дар ин замина даст ба дигар ҳуқуқҳои соҳибхитиёрӣ задан, аз зумраи ҳамин давраҳои муайяни

таърихист, ки ба ақли солим ҳанӯз ченакнашавандаанд. Ба назар ҷнуин мерасад, ки замона бо қонуниятҳои худ тафаккури зояндаи адлу инсофро дар ҳолати печидагӣ маҳкам бастааст.

Агар чунин нест, кӣ ҷавоби мардуми офатзадаи Югославия, Ироқ, Афғонистон, Лубнон, Фаластин, Яман, Украина, Сирия, Венесуэлла ва дигар кишварҳоро, ки на ба хоҳиши комили ин мардумон ба ин гирдобҳои сиёсӣ ва динӣ қурбонгардидаанд, имрӯз ва ё дар оянда бояд диҳад?! Кӣ?! Ин замин! Ин таърих! Ин фарзандони Ҳазрати Одам бояд соҳиб дошта бошанд. Худои бузург, ақли мутлақ, хиради ҷовидона ва ё боз ҳамон ҳисси манҳаҷӣ, нафси сарватхоҳ, ғурури ҷаҳонگیر бояд ин роҳи ояндаро берун аз хоҳишу орзуи аксари бошандагони сайёра тарҳрезӣ намоянд. Агар на ину на он, аққалан бартарият ва афзалияти қонуниятҳои конститусионии онҳоро эътироф бояд намуд, ки мардумонаш барои саодати худ чунин паймонро бо қудратҳои сиёсӣ бастаанд. Маълум аст, ки то кунун воситаи муҳими идораи қудратҳои заминӣ ва муносибати байни онҳо хирад ва ақл набудааст, вагарна ғуруравии ҳамаи империяҳои ҷаҳонӣ ба ҳамон як ё ду касалии кӯҳнашуда вобастагӣ надошт.

§ 7.10. Иштибоҳоти таърихӣ ва ғояи Конститутсияи саёраи Замин

Ҳанӯз мо дар зинаи зиндагӣ дорем, ки татбиқи адлро нисбат ба давлатҳои кӯчак ба таърих вогузор менамоем. Албатта, замоне мерасад, ки ҳамаи ғоратгарони ҷаҳонӣ дар назди вақт ва таърих бояд ҷавоб диҳанд. Вале он замон ҳам фикр мекунам, на хиради инсонӣ кадом як қонуниятҳои дигаре ин ҷазоро нисбат ба онҳо сазо дида, онҳоро ва ё меросхӯрони онҳоро аз саҳнаи бузургию қаҳрамонии таърихӣ дур менамояд, ки дар заминаи он ба мо ва ё хиради мо имконияти татбиқи ҷазоро фароҳам меорад. Баъдан сиёҳкунию мазамматнамоӣ ба авҷи аъло расида, ҳайкалшиканию номтозакуни ва таърихсиёҳкуни ба ҳукми анъана медарояд. Чунин аст табиати мо қаҳрамонон, инсонҳои ҳақшинос. Вале боз бо мурури замон бо дигар шудани вазъият ва манфиатҳои таърих боз ба хоҳири чунин хунҳорон ҳамчун қаҳрамон ҳайкалҳо мегузорад... Ин аст муаммои дигари мушкилоти мо, яъне гирдгардонии арзишҳо. Агар онҳоро ҳама якҷо мазаммат намуда, беадолатиашонро эътироф мекардем, шояд ояндагон бо ин роҳ нараванд? Шояд қабули қонун аз ҷониби фаронсавӣ доир ба эътирофи зӯроварии туркҳо бар мардуми арман асос дошта бошад³⁶³. Зеро онҳо

³⁶³Дар Фаронса дар моҳҳои октябри соли 2006 қонуне пешниҳод шуда буд, ки касе зӯроварию зулми туркҳоро нисбати мардуми арманӣ эътироф накунад, ўро ба ҷавобгарӣ бояд кашид. Замони навиштани ин сатрҳо ин қонун қабул нашуда буд.

ҷавобгарии миллати ғосибро, ки замоне миллати мағлубро хеле азият дода буд, бавосита масъалагузорӣ менамоянд. Аммо бевосита сухан роҷеъ ба эътирофи ҳамин несткунӣ миллати мағлуби арман меравад. Шояд баъд аз он мақсадҳои дигари моддии фаронсавӣҳо ва бародарони арманӣ зоҳир гардад. Он замон оҳу фарёди ин мардуми кӯчакро касе ҳам намешунид. Ин ба касе лозим набуд.

Вале садои қалби миллати тоҷики табартақсимро (Р. Масов) кӣ мешунавад. Тамғаи ҷудоии форсҳо тавассути бародарони туркию бритонию русҳои давр Ҳанӯз аз интиҳои асрҳои миёна таҳти нақшаи муайян тарроҳӣ шудааст. Дар ин маҷро тавассути туркони ғосибӣ сафавӣ шиа кардани форсҳо, тақсими нодурусти марзҳои Форсҳо оғоз аз хатти Дюран, сипас дар охири асри XIX сарҳади Аморати Бухорою Афғонистонро ҷудо кардани британиҳо ва русҳо соли 1896 ва ниҳоят табартақсими соли 1924 Шуравӣ ҳама амалкардҳои таҳти нақшаи муайян рӯҳдодани горагориҳои абарқудратҳои нав дар замони нав будааст, ки ба муқобили истеъдоди бузурги давлатсозии мардуми тоҷику форс равона шудаанд.

Акнун, тоҷикон барин миллатҳои азиятдида бисёр меҳоханд, ки ин амал воқеан аз назари татбиқи адолат бо мақсади эътирофи ҳаққи миллатҳои беадолатона горагориҳо, чун ҷавобгарии миллати ғосиб, ки дар таърихи инсоният бемӯҳлат амал мекунад, мавриди таҷриба қарор гирад. Ҳоли ҳозир ягона қавмиате, ки санги маломати сазвори сари Навухоносори дуи бобулиро (асри VI то милод солҳои 605-562) бар сари мардуми мусулмон мезананд ва доди таърихино нисбат ба заминҳои бо-боияшон баъд аз 2500 сол таҳти дастгирии кишварҳои ғарбӣ талабдоранд, ҳамин мардуми яҳудӣ аст. Барқарорсозии адл бо чунин тартиб муш-килиҳои муайяни мазҳабӣ ва наҷодиро ба бор меорад. Зеро талабгориҳои доди ҳақ то ин 2500 соли таърихӣ дар рӯи замин кам нестанд. Бо онҳо бояд чи кор кард. Ҳуқуқ бо ишора ба принципҳои ҳалли муаммо бо усули замони содиршавии кирдор ва равиши татбиқи адл ба муш-килиҳо мувоҷеҳ аст. Зеро давраҳои баъдӣ ҳамчун замони муҳлати даъвоияшон тозатар, даъвою шикоятҳои вазнинтарро домони худ дороанд, ки ҳаками адлҳои ҷаҳонӣ бояд онҳоро низ бинад.

Агар умуман масъалаи додрасии ҳодисоти таърихӣ зери қонуниятӣ ягонаи башарӣ дуруст роҳандозӣ мешуд шояд назаран муш-килиҳо ҳал мешуд. Дар ин сурат масъулияти миллат ва давлатҳо дар назди халқҳо, миллатҳо ва давлатҳои оянда боқӣ монда, мизони нигоҳдошти адолатро дар муносибати байни давлат ва миллатҳои бузургу кӯчак дар масири таърих нигоҳ хоҳад дошт. Чунин раванд инкишофи раванди беадолатонаи таърихро дар муносибат бо давлатҳои кӯчак аз байн мебарад. Дар баробари ин, агар қонуни фаронсавӣҳо нисбат ба туркҳо ба қувваи қонунӣ

медаромад, бояд масъалаи ҷавобгарии империализми Аврупо ва Амрикои Шимолӣ нисбат ба мардуми Шарқ – Ҳиндустон, Африқо ва Осиё дар даврони мустамликадорӣ онҳоро ба қазовати таърих гузошта мешуд. Зеро онҳо низ ҳуқуқ доранд ҳақиқатро аз таърих даъво намоянд... Ҳамзамон, хати чунин даъвоҳои таърихиро то умқи таърих нисбати халқиятҳои ғосиб, ки чунин қаҳрамонона аз онҳо миллати имрӯзашон ҳарф мезананд, шояд ба дарозо кашем...

Тоҷикон дар ин раванд ҳамчун миллате, ки лашкар нақашидаанд, албатта, бурд хоҳанд кард. Вале бо чунин кор мо боз сару ҳаёли ҷомеаи **ҷаҳониरो ба муноқишаҳои навбатӣ мекашем**. Оламо бояд саркалапо, яъне чапа аз нав созем. Пас зинда кардани доди ҳақ бо чунин усул кори дурӯст нест ва буда ҳам наметавонад. Хуб мешуд, ки эътирофи чунин низом аз даврони нав ва минбаъд бо созиши умумии СММ, Конфронси давлатҳои исломӣ ва дигар ташкилотҳои бонуфузи ҷаҳонӣ, ки ҳамаи давлатҳои оламо фарогиранд, сурат мегирифт ва дар овоздиҳии умумихалқии мардумони ҳамаи сайёра ба ҳукми Қонуни ягонаи суқунати осоиштаи мардумони Замин ба мисли «Конститутсияи Замин» эътироф мегардид, ки ҷавобгариро бе мӯҳлат нисбат ба наслҳои оянда ниғаҳбонӣ намуда, зарурати татбиқи онро талаб мекард. Дар ин Конститутсияи сайёра дар қатори асоситарин арзишҳои башарӣ – ҳуқуқи озодиҳои инсон, ҳуқуқ ба ҳаёти арзанда, ҳуқуқ ба саодати инсон, ӯҳдадорӣ вучуди давлатҳо ва ташкилотҳо ба хоҳири саодати инсонҳо, ҳуқуқ ба дунёи ором, зиндагии осоишта, амнияти башар, эҳтиром ва арҷгузори бовару эътиқодҳо, фарҳангҳо, ҳамчунин муносибати арзанда бо табиат, рушди иқтисодиёти сабз, афзалияти муътадили вазъи экологӣ нисбат ба рушди иқтисодиёт ва амсоли ин масъалаҳои муҳими ҳаётӣ ворид мешуданд. Дар чунин сурат шояд низоми адолатнок дар масири таърих хифз мегардид.

Аммо масъалагузори имрӯзаи иддае аз кишварҳо роҷеъ ба чунин масъалаҳои баҳснок бо баъзе аз махсусиятҳои таърихӣ, идеологӣ ва ҳатто синфӣ, каме аз олоииҳо ва ғаразҳо ӯрӣ нест. Гузашта аз он дидагоҳҳои нави бархӯрди тамаддуну давлатҳо дар заминаи қасосгирии таърихӣ ҷузрофӣ, ки баҳси замин ва ҳудудро миёни фарзандони Одам масъалагузорӣ менамояд³⁶⁴, пешгӯии нигароникунондае дар ин самти бедорӣ эҳсосоти шӯридагони замони нав аст. Дар мисоли ҳодисаи Фаронса ва ҷиноят ҳисобидани инқори генотсидҳои таърихӣ қайд бояд кард, ки қаробат ва наздикии онҳо ва мавҷудияти манфиатҳои сиёсии мардумони Аврупо дар макони нави баъд аз Шуравӣ аз ин чиз дарак медиҳад.

³⁶⁴Ниг.: Каплан Р. Месть географии. Что могут рассказать географические карты о грядущих конфликтах и битве против неизбежного. – М.: «КоЛибри, Азбука-Атикус», 2016. – 384 с.

Саволе ба миён меояд, ки чаро фаронсавиҳо ин ҳақиқатро барвақттар талаб накарданд? Онҳо чунин имкониятро доштанд. Чунки туркҳо дар замони Шуравӣ такягоҳи асосии капитализм бар муқобили Шуравӣ буда, рафиқи стратегии Амрико ва Аврупо дар ин раванд ба шумор мерафтанд, вале баъд аз пош хӯрдани низоми Шуравӣ рафиқҳои нави Амрико ва Аврупо чун Украина, Гурҷистон, Лаҳистон, Эстония, Латвия ва ғ. дар ин минтақа зиёд шуданд, акнун ба хотири ёфтани рафиқҳои нав рафиқҳои кӯҳнаро, ки аз онҳо ғоида нест, бартараф кардан анъанавӣ кӯҳнаи ҷаҳонхоҳон аст... Ё магар чунин эътирофномаи ҳаққи поймолшудаи арманиҳо дар муқобили туркҳо боз пайдо намудани нуқтаи нави оташангез ва муташанниҷгардонии қисмати сайёра набошад? Зеро кушода кардани захми кӯҳна дардро аз нав тавлид менамояд, аз сар муқобилгузории арманиҳою туркҳо боз хатари эҷоди мочароҳои навро дар минтақа масъалагузорӣ менамояд. Мо, тоҷикон низ сари ин масъала бояд бисёр эҳтиёткор бошем, зеро дардҳо ва захмҳои мо бениҳоят зиёд аст, ки зинда кардан ва кушудани онҳо эҳтимолияти хатарҳои навро дорад.

§ 7.11. Тамоюли рушди табиати инсон ва ҳифзи сарҳадҳои конституционии он

Тамоюли рушди муносиботи байналмилалӣ дар замони нав таҳти таъсири ҳимояи манфиатҳои миллии абарқудратҳо алларрағми манфиати кишварҳои кӯчак ва рӯ ба рушд сурат гирифта, иқтисодиёт, сиёсат, ҳуқуқ, ҷуғрофиё, ҳодисоти таърихӣ ва динро ҳамчун воситаи муассирри ба мақсадарасӣ дар шароити ҷаҳонишавии ҳадафҳо ва мушкилиҳо сӯистиғода намуда, печидагии рӯзгори инсонро бо афзоиши тафовутҳои фарҳангӣ тобноктар муаррифӣ намудаистодааст. Ба ин раванд арзишҳо низ на танҳо ба тарзи худ хизмат кардаистодаанд, ҳатто аз ҷанбаҳои мухталиф ҳамчун кушояндаи иллати мочароҳои нав баромад менамоянд. Ба ҳар ҷанбае, ки ақли адолатталаб ворид намегардад ҳоҳ иқтисодиёт, ҳоҳ ҳуқуқ ва ё сиёсат бошад ба осонӣ пай мебарад, ки вазъият ба маротиб мушкилтар аз он аст, ки интизорааш будаем. Ҳама ором дар назару дар ботин ҳама бо ҷанг омода аст, зеро инсон бо ин низоми сохтааш ботинан рӯ ба вайронӣ овардааст. Талаботу кашишҳои ӯ имрӯз сифати ўро шикаста муаррифӣ доранд.

Қисми 1 моддаи 8 Конститутсияи Тоҷикистон рушди ҳаёти ҷамъиятиро дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф ёфта нашро эълон ва эътироф кардааст. Вале ин ҳолатро гурӯҳҳои мухталифи манфиатҳо ба манфиати худ истиғода кардани шуда ба оромии мафкуравии кишвар зарар ворид менамоянд. Иттилооти ҷаҳонгири рақамӣ бо ақли сунъӣ ба дарвозаи ҳисори маънавии халқу миллатҳо зери болопӯши ҳамин

равияҳои гуногуни мафкуравӣ бо даъватҳои ҳаққи сиёсӣ таҳдидҳо равона мекунанд.

Тоҷикистон бо мақсади дастрасӣ ба озодиҳои иқтисодӣ ва тавлиди рақобати озод дар моддаи 12 Конститутсия вучуди шаклҳои гуногуни моликиятро асоси иқтисодиёти Тоҷикистон муайян кард. Давлат ғаёлияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро кафолат дод. Вале дар бозори ҷаҳонӣ ва низоми дохилии иқтисодиёт мо равишҳои носолими ғалабаи манфиат ва дороиро ба унсурҳои ахлоқӣ, вичдон ва мухолифи адолати рақобати бозори ҷаҳониро бо таҳримҳои моликии вобаст ба масъалаҳои сиёсӣ ва манфиатҳои иқтисодӣ мушоҳида мекунем, ки онҳо таъсири худро бо роҳҳои гуногун ба фазои озодиҳои иқтисоди миллии мерасонанд. Иқтисодиёти миллии бо қонунҳои озоду рақобати озоди низоми дохилии худро тавассути конститутсия эълон карда маҷбур мешавад ҷиҳати ҳимояи манфиатҳояш ба ин таҳочумҳои носолим омода шавад. Дар акси ҳол ин беадолатиҳо ҳам ба низоми конститутсионии давлат ва ҳам ба низоми иқтисодии он зарар мерасонад. Ин таҳдидҳо мафкураи миллиро осебпазир ва фазои ҳуқуқиро ба нигилизми ҳуқуқӣ мекашад. Ҳамин тавр ҷаҳони ноороми гирифтори манфиатҳои гурӯҳӣ бо қоидаҳои дугонаи сегонаи худ тавассути арзишу озодиҳои конститутсионӣ ворида низоми давлатҳои демократӣ гаштанаш имконпазир мегардад. Дар чунин сурат механизмҳои муҳофизатии конститутсионӣ ва маҳдудиятҳои конститутсионӣ ҷиддӣ бояд истифода ва таъмин гарданд.

Ҷаҳони даҳаи сеюми асри XXI бо ҳама нооромию муноқишаҳо, ҷангу ҷидолҳо, инқилобҳои рангаю муҳоҷиратҳои иҷборӣ хонаи башариятро доғдор ва табиати инсонҳоро, ки дорои олитарин материяи ташаккулёфта – хирад аст, ғайриҷашмдошт ва муаммоангез муаррифӣ менамояд. Инсон ҳамчун тоҷи сари махлуқот маҳдудиятҳои худро фаромӯш карда, ақл ҳамчун ҳокими мутлақи шинохти оламу одам думболи нафси инсонӣ оташи ҳасудро бо шамоли кашишҳои модӣ ва ҷисмонӣ ба гулистони хирад зада, вазъияти маънавии фарзандони Одамро ба маротиб печида ва мураккаб кардааст. Ҳаррӯз, ҳама соат воситаҳои ахбори омма аз бетартибӣ кушторҳо, аз ғорату бедодгарӣҳо, аз садои нолаю навҳаи мардуми офатзада намоишҳо пахш мекунанд. Ҳамарӯза садои мутахассисон оид ба тағйирёбии иқлим ва вайроншавии табиат аз ВАО миллии ва байналмилалӣ баланд мегардад иттилооти рақамӣ бо кунҷҳои мухталифи таровиши фарҳангӣ зебоипарастӣ озодиҳои худ ояндаи мудҳиштарӣ рӯзгори навро хабар медиҳад. Аз истифодаи ҳангуфт ва нодурусти сарватҳои табиӣ ва роҳҳои нодурусти истехсоли маҳсулоти хоҷагии халқ атмосфера ба ифлосшавӣ, табиат ба харобӣ ва сарчашмаҳои ҳаёти инсонӣ

пиряхҳо об шуда таби замин ба 1.5 дараҷа баланд шудааст. Инсон на танҳо худ, инчунин табиат модарро ба вартаи нобудӣ кашида, таҳдид ба олами набототу ҳайвонот мекунад. Агар дар гузашта назарияи бархӯрди кадом як астеороти бузург дар нобудии замин афзалият дошт, имрӯз назарияи аз дасти худ инсон нобудшавии он ба маротиб ғолибтар шудааст. Саволе ба миён меояд, ки магар инсон барои ҳамин ба рӯи замин омадааст ва Офаридгоре, ки қисме онро табиат ва қисме онро Қудрати олии рӯҳӣ меҳисобанд, маҳз ба хотири ҳамин вайронкорӣ ўро ҳидоят кардааст? Ва ин офарида чӣ сифат дорад, ки офаридаи худро маҳв менамояд ва нақши офаридагиро бо саркшию вайронкориаш тадричан соҳиб шуда оламро ба нестӣ бо ҳама арзишҳояш менамояд?

Албатта, дар бораи табиати инсон зиёд гуфтаанд ва навиштаанд ва мо ҳам борҳо назарамонро дар чорчӯби андешаҳои мухталифи кашфи ҳақиқат, адолат ва ҳуқуқ нисбати он иброз намуда то дараҷае андешаҳои ҷўяндаи худро қонеъ карда будем. Вале инак боз бо диди ҳар ҳодисаи ғайриаклӣ ва ҳар бенизмии ин махлуқи бошуур боз ботинан фикр мекунем, ки соҳиби ин Хиради фикркунанда ҳанўз ҳам мисли ҳайвони аз ғизо ва роҳат вобастааст, ки даст ба ғуруру ҳавобаландӣ зада, ҳамаи атрофро бо дарёфти имкону воситаҳои муайян тибқи қонуни табиии мубориза барои манфиат бо усули ҷанги ҳам бар муқобили ҳама (Т. Гобс) паси сар менамояд. Фикр кардем, ки ҳайвони хонагӣ аз хўроки серғизо маст мешавад. Инсон низ ба вай монанд будааст. Маълум мешавад, ки ў ҳам аз ақлу дониш, дорой, сарват, мақом, нерӯ ва амсоли инҳо дар сурати бо манфиатҳои бесарҳад ҷолиш доданашон ба чунин варта гирифтор мешудааст, аниқтараш маркази компютери фикрии ўро низ вируси махсуси манфиат бо ҳасуду ғараз дучор мекардааст. Барои он ки табиати вай дуруст фаҳмида шавад зарур аст, ки амиқ донем, ки ин махлуқ имрӯз дар тобеияти кадом кашишҳо рӯз мегузаронад ва ба кадом машғулиятҳо бештар майл дорад.

Тибқи омори байналмиллалӣ таснифи талаботи инсонӣ ва хараҷотҳои молии ў нисбат ба талаботаш маълум шуд, ки тайи як даҳсолаи охир ин намоёндагони ҳирфавию воломақом, ин махлуқи дорой хирад, ин Рӯҳи фикркунанда, боваркунанда ва эътиқоддоштаи дорой шуур аз ҳама зиёд дар рӯзгори худ ба се самт дорояшро сарф мекардааст. Дар ин се самт маънии зиндагии худро пайдо кардааст. Ва дар ҳамин се самт вай аз ҳама зиёд даромад овардааст, ки онҳо самтҳои муайянкунандаи даромади ҷаҳонии вай ва ифодагарии талаботи оммаи башар шудаанд. **Ин се самт чунинанд: яқум мудофиа ё ҳарбӣ, дуюм формасевтика ва сеюм туризм.** Ҳамин се самти талаботи инсонро агар мантиқӣ ба ташаккули табиати ў муовифқа намоем ва табиати инсонро аз рӯи талаботу тамоюли

дороияш рӯшан кунем пас хулосаи илмӣ ва айнӣ чунин аст: Инсон махлуки дорои ақл аст, ки табиати ҷангӣ дорад ва доимо дар ҳолати муноқиша қарор дорад ва маблағашро аз ҳама зиёд ба мудофия равона мекунад; дуҷум бемор аст маблағи зиёдро барои доруворӣ вбоаст кардааст ва ниҳоят сеҷум майл ба тамошою роҳат дорад, ҷунки хароҷоти зиёд ба самти туризм дорад. Танҳо дар соли 2019 барои мудофия ИМА 716 миллиард доллар, Чин 230 миллиард доллар, Ҳиндустон 62 миллиард Русия 46 миллиард доллари амрикоӣ ҷамъ даҳ давлати дунё 1 триллиону 349 миллиард доллари амрикоӣ сарф кардаанд³⁶⁵.

Тибқи оморҳои даврии солҳои дигар равшан мешавад, ки дар 4 ҷойи аввали даромаду хароҷоти инсоният, ки зиёда аз триллионҳо доллари амрикоиро ташкил медиҳанд дар доираи ММД башарият: **мудофия, нафт, формасевтика ва туризм** истодааст. Ягона инҷо нафт илова мешавад, ки вай ҳислати ғоратгарии инсонро аз табиат муаррифӣ менамояд.

Хулосаи тазодманд он аст, ки мудофия аз кӣ? Албатта, аз худ инсонҳои дигар аз давлатҳои дигар, пас ин махлуқ бо ташкилоту созмонҳояш ҷиддӣ ҷангара будааст? Зеро то ҳол ба инсон аз дигар сайёраҳо касе ҳуҷум накардааст. Дуҷум нафт барои ҷӣ? Барои даромади софу боигарӣ ва рушди иқтисодиёташ, яъне манфиат ва сарват. Яъне ӯ меросбари ҳамон марди нахустини меҳро дар рӯи замин кӯфта аст (Ж. Руссо), ки ақлашро сарват боз кардааст на сарватро ақлаш. Пас ин рӯҳи фикркунада ва ин махлуки дорои хирад (1) аз ҳам беш эҳтиёҷот ба ҷанг (2) талабот ба нафт барои қонеи эҳтиёҷоти нерӯӣ ва нафси моликият ва сармоядорӣ, (3) ӯ эҳтиёҷ ба доруо дармон аст яъне дар баробари ин ҳама ӯ бемор аст ва талаботаш барои сиҳатӣ рӯз ба рӯз афзӯн шудааст ва ниҳоят (4) ин ҷангара, ин нафспарвар ва ин бемор ба сайру гашт ва тамошо аз дигар кашишҳо зиёдтар майл дорад, яъне ӯ роҳати ҷонро низ меҳаҳад.

Дар пасманзари ин ин 4 талабот, 4 кашиш, 4 хоҳиш, мо ҷигуна шахсиятро ба сифати инсони муосир мебинем: **як махлуки ҷангара, нафспарвару дорондӯст, бемор ва майишатчиро**. Ва таснифи ин ҷор талаботу хоҳиши ӯ, ки яқум, дуҷум ва ҷорумаш ба нафс побанд буда, аз маънавиёт ҳеҷ дарак намедиҳад ўро дар ҳолати ваҳшонияти оқилона ҳамчун бемори маънавӣ нигоҳ медорад ва сеҷумаш бо ишорати бемориаш талаботашро равшан сохтааст. Пас инсони имрӯза мисли як мавҷудаи сарватҳо, майишатчӣ ва бемор муаррифӣ мегардад. Гузашта аз он аз назари хароҷоти инсонҳои алоҳида ва соҳаи даромадноки башарӣ дар ибтидои асри ХХI тибқи омори ташкилотҳои бонуфӯзи олам дар ҷойи яқум – **бозори сарватҳои зеризаминӣ, дуҷум, саноати дору-ворӣ ва дар ҷойи**

³⁶⁵ Ниг. Сайти интернетии Fincan.ru. Иттилоъ оид ба бучети давлатҳо.

сеюм туризмро гузоштаанд, ки ин вазъ аз чониби дигар масъаларо дар шинохти табиати инсон рӯшантар менамояд. Вале баъди муноқишаи Русия бо Украина фикр меку-нем ин таснифот ба самти афзоиши хароҷоти ҳарбӣ афзоиш ёфт.

Дар партави ин қачрафторихи нафси инсонӣ ва манфиатҳои носолиму ғайриҳукукии инсони муосир, дар шароити ҷаҳонишавии манфиатҳою нуфӯзи қудратҳои олам дар сарҳадҳои нав бо қоидаҳои дугонаю сегонаи байналмилалӣ дар низоми ҷаҳонӣ авзои арзишҳои волеи инсонӣ чун қонуниятҳои конститусионӣ, ахлоқи башарӣ, эҳтиром ва қадришиносӣ аз инсон, тозагии эътиқод ва боварӣ аз олудаҳои дигар рӯ ба фасоду вайронӣ оварда, сӯиистифодаи ҳукуку озодиҳо бо мақсадҳои ғаразнок тобиши тоза гирифтааст. Ҳақ ба чониби Аҳмади Қомӣ аст, ки вобаста ба ин даврон дурбиниона навиштааст:

*Адлу инсоф кӣ дорад(?) қараму лутф қирост?
Ҷумла андар талаби симу зару диноранд...
Ҳарки дасташ бирасад ҳарчӣ тавонад бикунад, (озодӣ)
Ин заифони ҷаҳон тоқати инон доранд.
Раҳму шафқат зи падар рафтаву ҳурмат зи писар,
З-он ки бо якдигар афтада ҳама хунхоранд...
Кӯдакон беадабу беҳираду бешарманд,
Феълҳое аҷаб аз хеш бурун меоранд.
Ҳоли дарवेशнамоён ба чӣ тақдир кунам,
Зери хирқа аҷаб нест, ки бо зунноранд.
Риш чун шир сафеду дил чун қийр сиёҳ,
Инчунин қавм дар атрофи ҷаҳон бисёранд.
Бас ки имрӯз азизманд шаванд фардо хор,
Аҳли дӯзах ҳама чун оина дар ин коранд.
Аз чунин қавм бипарҳез ту эй чони азиз,
Пеш аз он дам ки туро ҳоли дигар пеш оранд³⁶⁶.*

Дар асл ҳам мушкилӣ ба маротиб фарохтар аз он аст, ки мо онро эҳсос менамоем. Соҳибони ин навишта низ ба ҳеҷ вачҳ даъвои ҳалли ин мушкилиҳои ҷаҳониро надошта, танҳо аз дидгоҳи илми ҳукуқ назар ба баъзе аз иллатҳои мабдаи ин раванд менамоянд, ки дар паҳнои мафкураи ҳукуқӣ ва таносуби он бо масъулиятҳои конститусионӣ реша давондаанд.

Онҳое, ки қимати демократияро дар таълимоти Руссо ё Монтескё хондаанду ба ҳулоса омаданд, ки ин аст роҳи ҳалосии иҷтимоъ аз

³⁶⁶ Аҳади Қомӣ. Куллийёт. – Техрон, 1377. – С. 149-150.

истисмори қудрат ва дар баробари он дигар чанбаи манфиати умумро дар мисоли қонуният Кант, ҳикмати адли Ҷ. Ролз, муҳаббати иҷтимоии Мавлоноӣ ишқи инсонии Э. Фром дарк накардаанд, сабук ба гирдобии манфиати фардию гурӯҳи манфиатхоҳон (утилитаристҳо) ғӯта задаанд.

Ҳол он ки воқеият ба замми он, ки қонуният ва нозуқиҳои худро дорад, вай имкон надорад, ки табиати гуногуннави инсонҳои як давронро дар шароити муосир қомилан тобеи як ҷаҳонбинӣ ва як дидгоҳи универсалӣ гардонад. Маҳз ба ҳамин хотир расман ҳокимияти як ҷаҳонбинӣ, мафкураи як ҳизб ё иттиҳодияи муайян тариқи конститутисия наҳй шудааст (қ. 2. м. 8 Конститутисияи ҚТ).

Роҳи наҷот эҳтиром ва ҷамоҳангии арзишҳои мухталиф, созиши ҷаҳонбиниҳо ва вучуди равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ (қ.1. м.8 Конститутисияи ҚТ) дар радифи қонуният конститутиционист. Замони нав бо озодипарастони ҷадид ин воқеиятро ғӯё нодида мегирифта бошанд, ки зерӣ таъсири ҷаҳонбиниҳои мухталифи носоз, ки ғояҳои олиро ба сангари ҷангҳо қашидааст, бидуни ҳамдигарфаҳмӣ ба нобудии якдигар даст мезананд. Ин ҳолат алангаи ҷангҳои шаҳрвандиро афзун ва нооромии ҷомеаҳоро ҷаҳонӣ намудааст. Ин ҳама барои мо замоне бегона набуд. Аз ин рӯ, муҳимтарин ва асоситарин вазифа назди ҳамаи мардуми Тоҷикистон дар шароити имрӯз ва оянда ҳифзи ваҳдат ва оромии ҷомеа аст, ки он аз эҳтироми афкори якдигар, кадрӣ манзалати инсон, қонуният конституционӣ ва дастгирии дидгоҳҳои созидаи аз талаботи моддаҳои 8 Конститутисияи маншаъгиранда маҳсуб мегардад.

§ 7.12. Дурнамо ва мушкилии «Homo Sapiens» ва «Homo Deus»

«Инсон (дар ин рӯзгор) аз қонуни муборизаи ҳайвонии барои зинда мондан болатар рафта, кӯшиши дорад мақоми худро баландтар аз ҳудоҳо гузорад ва «Homo Sapiens»-ро ба «Homo Deus» табдил диҳад».

Ювал Ной Харари³⁶⁷

Дар воқеъ ин суҳанон, ки аз номи «мо инсоният» оварда шудааст ва инчониб онро бинобар ба табиати шахсӣ ва фардӣ қабул накардан дар шакли қулли инсонҳо ба сифати ҷонишини шахси сеюми танҳо оварда васлияти онро аз хеш ҷудо кардем, дар маҷмӯъ то ҷое ифодагари ҳолати эҳсосоти инсонӣ ғолибу мутаққабири муосир ва муносибати он бо олами атроф ва худ аст. Дахшату хунрезӣҳо,

³⁶⁷Юваль Ной Харари. «Homo Deus» Краткая история будущего. – М.: Синдбад, 2019. – С. 30.

нооромию мочараҳои нуктаҳои мухталифи олам, ки ба сари миллионҳо нафар сокинони сайёра бадбахтию зулм, нооромию ҷангҳо ва қурбониҳоро оварда сарзаминҳои орому ободро вайрону валангор мекунад, имрӯз дили ҳар нафари соҳибвичдонро назди хабару навғониҳои телевизион ва иттилооти рақамӣ, реш менамояд.

Маконҳои бостонию намоишгоҳҳои таърихӣ моддию маънавий хотираи инсонӣ дар сарзаминҳои паёмбарзою уламодори Ироқу Либия, Сурияю Яман, Афғонистону Тунис ва ғайраҳо ба навбат месӯзанд. Рӯзгори ноамну ҳолати ҷангзадаи кишварҳои Украина, Венесуэла ҳамчун идомаи силсилаи ҳодисаҳои Югославия, Косово, Сербия, Яман ва ғайра ба сони майдони барномаи драмавӣ театри сиёсати ҷаҳонӣ на танҳо актёрони нақшбозро аз кишварҳои ноамн ба маърази тамошо табдил кардааст, балки дастандаркорони асили ин «мазҳақаҳои инсонӣ» ва «илоҳиро», ки ба хотири сарват ва дорой мардуми оламро ба ноамнию маъюсӣ дар ҳолати ҷанги сард қарор додааст, дар сатҳҳои гуногун тавассути минбарҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, мазҳабӣ дар пасманзари пардаи афзалияти яке аз ин авомилҳо ба мубоҳиса кашидааст. Фарзанди аз домони модар то ба охир раҳо нагаштаи Табиат – «*Homo Sapiens*» даст ба номуси на танҳо модари худ, балки ба бародару хоҳарони худ задааст.

Инсон аз васати инқилобҳои бузурги азхудкунунада ба иқтисодиёти истехсолкунанда, аз хоҷагидорӣ феодалӣ ба истехсолоти саноатӣ капиталӣ гузар намуда, тадричан ҳаё ва шаклҳои ҳуқуқии танзими онро мураккаб намуда назди худ дар зинаи чоруми инқилоби саноатӣ масъалаҳои мубрами печида гузошт. Тафаккури ибтидоии нахустинсон, ки дар домони таҳаюлотӣ асотирӣ, бо риоя ва эҳтироми қонуниятӣ тасодуфҳои табиӣ такмил ёфта, зери таъсири расму оинҳои эътиқодӣ ва боварҳои аввалияи қаддасиятдошта ташаккулёфта дар мизони тарозуи ҳаёлотӣ некӯ бад ҳаёти ҳуқуқии худро тадричан муназзам месохт³⁶⁸, ин замон анъаноти кӯҳанро ба дастрасии илму техника ва ҳукмронии ақли саркаш на танҳо шикаст додааст, инчунин муҳимтарин рукни мувозанати рӯҳии инсон – хирадро аз майдони мубоҳисаҳои илмӣ дур намуда, ҳолати рӯҳии башариятро дар вазъи маъюсӣ қарор додааст. Ӯ худ офаранда ва тақдирчунбон будани худро чунин дарк намуда очизӣ ва иштибоҳкориашро дар симои «*Homo Deus*» гӯё фаромӯш намудааст. Аниқтараш ӯ тарсро аз масъулият аз масъулияти ду ҷаҳонӣ аз худ дур кардааст. Симмати ибтидоии тафаккури инсонӣ – тарсро, ки шамани эскимосӣ Ауа ханӯз чандсадсол қабл дар формулаи «мо бовар

³⁶⁸Ниг.: Леви Брьль. Сверхестественное и природа в первобытном мышлении / Пер. с фр. – М.: КРАСАНД, 2018. – 264 с.

надорем, аммо мо метарсем» аз кунгураи дидгоҳ ва назари тафаккур хориҷ кардаанд. Тарсе, ки ба инсон на танҳо эҳтиёткорӣ, дурандешӣ, масъулиятнокӣ ва ҳатто бовару эътиқодно тавлид менамуд инанк аз манзари маънавии мо дур шудааст. Мо ба ҳукми Сукроту Залевк ва Кант, ки дуршавии инсон аз боварӣ ба «тарозӯ» қиммати адлу низоми ҳастиро вайрон менамояд, воқеан наздик шудаем.

Саволе ба миён меояд, ки магар насли инсонӣ дар остонаи асри XXI ва ҳазораи се дар ҳолате, ки илмаш то кайҳон рафтаасту дили инсонро дар танаш иваз мекунад аз чониби офарандаи худ хоҳ табиати дар заминаи савқи табиӣ, талабот бо роҳи таҳаввул рушдиҳанда бошад ва хоҳ Хиради мутлақ, маҳз ба ҳамин хотир таҳия шудааст? Магар мо инсонҳо, ки олитарин махлуқи заминӣ ва тоҷи сари ҳайвонҳо худро муаррифӣ карда, бо ақлу хирад ва забони гуфтугӯ ва маҳсулоти офаридамон ҳокимияти худро бар замин, олами ҳайвонот ва ҳама олами дастрас паҳн менамоем ва тӯли зиндагонии тамаддунии худ давраҳои мудҳиши ду ҷанги ҷаҳонӣ ва зиёда аз ҳазорҳо ҷангҳоро паси сар намуда то ба ин рӯз, ба хоҳири ҳамин мочароҳо, ҷангҳо ва нобаробариҳои ҷангуфт ва қурбонии бемишрасидаем?!! «Имрӯз инсоният ба зинаи ниҳии шакли нобаробарии иҷтимоӣ, ки таърихи башарӣ назирашро надида, расидааст. Таърих ба маконе омад, ки халқҳои як тамаддун (ғарбӣ) ҳаёти мувофиқи манфиати худашонро паси сар мекунанду дигар халқҳо таърихи бегонаро, ки ба онҳо имкони худнамо буданро рад мекунад, паси сар менамоянд. Ин ҳолат ҳуқуқи онҳоро ба фарҳанги худӣ ва тақдири ояндашон аз дасташон раҳо кардааст. Таърихи бо либоси фарҳанги бегона оро дода шуда, дар муқоиса аз дигар навъ бегонасозӣҳо на танҳо қобилияти моро ба меҳнат, дурнамои иҷтимоӣ ва иқтисодии моро беранг, инчунин ҳаёти мо, шакли ҳастии мо ва фарзандонамонро бо мақоми «маргиналҳо ва арвоҳҳои пешравӣ» табдил дода, ба сони ғарбгароҳои нав бо ҳислати наҷодпарастӣ ба инқори шаклҳои дигари ҳамзистӣ ва гуногунрангии ахлоқӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ водор менамояд»³⁶⁹. Ин равиш ва ин гуна омӯзишу ин навъ фарҳангсозӣ ба таърихи ташаққули фарҳангӣ ва коди ахлоқии мо, аз назари хиради инсонӣ ҷавобгӯ нест!

Пас чаро (?) олами инсонӣ ба қавли бобоёнамон рӯз ба рӯз аз рӯи усули «қулли явмин бадтар» амал кардаю «ҳама офоқ пур аз фитнаю шар»-ро (Ҳоҷа Ҳофиз) шиори рӯзгори худ қарор дода, думболи нафс, чоҳ ҷалол ва шӯҳрату ҳангомаи замонавии худ ҳама арзишу қиматҳои инсонӣ ва маънавиро қурбон менамояд. Ҷарҳи иқтисоди бозорӣ ҳама неъмату имқиятҳо не, инчунин ҳама арзшоро ба фурӯш баровардааст. Танҳо

³⁶⁹Панарин А.С. Философия истории. Коллектив авторов. – М., 1999. – С. 14.

нархи арзишҳои бунёди на танҳо бемисл боло рафтаанд, балки ҳуди онҳо ва намоҳои ногузири он аз бозорҳо берун шудаанд. Инсоф, адл, баробарӣ, шарм, ҳаё, риояи қонун, волоияти принципҳои конститусионӣ тадриҷан аз бозори ҷаҳонӣ ҳамчун неъматҳои нолозим гум шудаанд.

Ба назар чунин мерасад, ки чине, ки ҳазрати Сулаймон дар шиша сарбаста устувор ҷо дода буд, бо дасти омиле ва ё маҷмуи омилҳои манфӣ берун шуда, нерӯи аҳриманӣ ба олам ғолиб омада ва ё малоика Азозил, ки Худованд мӯҳри мағлубият дар дилаш қуфта буд, бо мурури замон он мӯҳр суфта шуда, ва «тавқи лаънат аз гардани ӯ» (Мавлавӣ Ҷунунӣ) бардошта шудааст. Ин аст, ки ин рӯз ин нерӯҳои бад дар сарғаҳои бозингарони шоҳмоти сиёсии олам (З. Бжезинский) бо афъоли фитнаву шайтонӣ, гумроҳию ҷоплусӣ таъсиргузор шуда, дар хирмани андешаи мардуми бегуноҳи олам тавассути фэйкнӯсҳо ва намоишҳои ғайриахлоқию ғайриҳуқуқӣ оташ зада, ки аз алангаи он хушқу тари олами моддӣ ва маънавӣ яксон месӯзад, вале ин сӯзишро то ҳанӯз насли имрӯз дуруст сарфаҳм нарафтааст ва тафаккури мо роҳи халосӣ аз онро дастрас нанамудааст.

Агар дар гузашта мардуми оламо се мушкилии чиддӣ: **гуруснагӣ, муромурии тӯдавӣ аз бемориҳои сироятӣ ва ҷангҳо азият меод** ва ин се омил дар ниҳоди худ бепардаю бе роз, бе нақшаю бе ҳикматҳо бо ҳаёти фардӣ ва иҷтимоӣ даст багиребон мешуд, имрӯз онҳо дар асл вучуд доранд, вале тақия ва хаймаи омилҳои тақондиҳандаи онҳо ба ҳадди илмӣ хеле ноаён рӯпуш шудааст. Усули муборизаи инсон бо ин мушкилҳо ва натиҷаи онҳо низ барои одамон табилии мақом кардааст. Агар қаблан одамон бо ин мушкилҳои мубориза бурда миллионҳо насли худро аз даст додаанд ва беҳтарин андешамандони насли ӯ тимсоли паёмбарон ва мутафаккирон ба ҳулоса омадаанд, ки ин се мушкилӣ қисмате аз ғояи Офаридгори бузург аст, ки барои танзими ҳаёти инсонӣ ҳукми тақдирро гирифта то ба рӯзи ҷазо ҳамроҳи табиати нокомили инсон зухур хоҳанд кард³⁷⁰, пас аз инқилобҳои илмӣ ва фикрӣ насли башар тавонист ин дардҳои бедаворо то ҳадде даво бахшида, онҳоро аз хатарҳои яқин ба «даъват» ва «хатарҳои эҳтимолӣ»³⁷¹ табдил диҳад. Гӯё одамон аз ғафлати фикрӣ бедор шуд. Ў ҳарчанд аз беморӣ чун «эбола», «спид» «коронавирус» метарсад, аз гуруснагии саросарии мардуми камбизоати Осиё ва Африқо дар хатар аст ва аз ҷангҳои мухталифи минтақавию дохилӣ давлатӣ ҳарос дорад, вале меоднад, ки ҳамаи он дар дасти ӯ идорашаванда ва пешгиришавандаанд. Маҳз ҳамин боварӣ ба далоили илмӣ ва мафкуравӣ ўро гӯё аз ҳолати тарси асли

³⁷⁰ Ниг.: Юваль Ной Харрари. «Homo Deus» Краткая история будущего. – М.: Синдбад, 2019. – С. 8-9.

³⁷¹ Юваль Ной Харрари. Асраи ишорашуда. – С. 8.

ба ҳадде берун кашидааст, ки дигар ба қурбониҳои худ бо чашми дигар менигарад. Пас ин бедорӣ магар тавонистааст мушкилиҳои ўро кам намояд? Ба фикри мо не.

Вале ба назари муҳаққиқони бориқбину дурнигар бедории илмӣ ва мафкуравӣ гарчанде аз дидгоҳи ом ҳамоно аз кутбҳои хатарҳои классикӣ рӯ мезананд, дар асл мочароҳои асли инсонӣ дар дигар паҳноҳо ва авмилҳо така задааст. Мисол, Ной Харарӣ дар асари худ «Таърихи мухтасари оянда», ки дар боло ишора шуд, қайд менамояд, ки дар рӯ ба рӯи хатарҳои нави олам инсон дигар маъюсона ҳукмхоро чун аз «номукаммалии олами иҷтимоист», «номукаммалии табиати инсон аст», ва ё «ҳама мушкилиҳо ба амри парвардигор аст» истифода наменамояд³⁷², зеро вай имконият дорад ҳар мушкилии пешояндаро бо зӯри илму идрокаш ҳал намояд. Яъне инсони аз хобхеста **бовар дорад** мушкилиҳои пешояндаро ҳал менамояд, ба ин раванд ақлгароии муосир, худбаварии беҳад ва дастовардҳои ҳангуфти илму техника зери ҳидояти манфиатҳо таъсирҳо дорад. Вале ин боварӣ ҳанӯз дар паҳнои имконият сурат мегирад. Имконият вобастааст ба дигар авомили фардӣ ва иҷтимоӣ чун хоستان ва кӯшиш намудан дар шакли танҳои ва дастачамӣ. Равшан аст, ки дар ин хоستان ва кӯшиши дастачамӣ мо мушкилиҳо дорем. Зеро муромурии мардум аз гуруснагӣ имрӯз низ ба иллати сиёсати ноудурсти иқтисодии абарқудратҳо ва давлатҳои заиф тавъам аст, ҷангҳои шаҳрвандӣ ва инқилобҳои ранга низ пайванданд бо хоҳишу майли кишварҳои мутараққии демократӣ ва заъфи фарҳанги ҳуқуқии кишварҳои заиф. Ин, албатта, як ҷанбаи мушкилии тандеми тафаккур ва хатархост. Тарафи дигар он аст, ки ин боварӣ мавқеъдигаркунии шаклии мушкилиҳоро ба инобат намегирад.

§ 7.13. Таҳдидҳо ба амнияти конститутсионии ҳаёти инсонӣ

Имрӯз тибқи оморҳои расмӣ пурхӯрӣ зиёдтар аз гуруснагӣ мардумонро куштаистодааст, ин хатар ҳатто зиёдтар аз Эболаю «Алқоида» ва ё «Давлати исломӣ» мардумро қурбон менамояд. Ҳарчанд, ки мавзӯ ва пастиҳои фитрати амалҳои террористӣ вижагӣ ва даҳшати худро дорад. Тибқи иттилои Харари гуруснагӣ солҳои 1692-1694 – 15 фоизи аҳолии Фаронса (2, 8 миллион аҳоли), соли 1695 аз панҷ як ҳиссаи аҳолии Эстония, соли 1696 аз чор як ҳиссаи аҳолии Финландияро ва солҳои 1695 ва 1698 аз панҷ як ҳиссаи аҳолии Шотландияро ба оламӣ фонӣ бурд. Дуруст аст, ки омили гуруснагӣ он замон катаклизмиҳои биологӣ буд на сиёсӣ ва иқтисодӣ, ки имрӯз зухур менамоянд.³⁷³ Дар муқобили гуруснагӣ имрӯз инсоният чӣ

³⁷²Юваль Ной Харрари. Асари ишорашуда. – С. 8.

³⁷³Харари Ю.Н. Асари ишорашуда. – С. 10.

мушкилкушо дорад. Дар соли 2014 агар 850 миллион нафар ба тарви кофӣ хӯрока истеъмол накарда бошанд дар баробари ин 2, 1 миллиард одамон вазни зиёдтар аз меёр доштаанд. Тибки пешгӯиҳо дар соли 2030 аз нисф зиёди сайёра вазни зиёда аз меёрро соҳиб мешаванд³⁷⁴. Агар дар соли 2010 гуруснагӣ норасоии хӯрок 1 миллион одамро қурбон карда бошад дар ин сол аз фарбеҳи 3 миллион фавтидаанд³⁷⁵.

Мочарои «Марги сиёҳ», ки соли 1330 оғоз шуда тақрибан то 200 миллион аҳолии Аврусиёро қурбон кард³⁷⁶, аммо вирусҳои аврупоиён интиқолдода ба кишварҳои Америка, Австралия ва қазираҳои Уқёнуси Ором то 90 фоизи аҳолии таҳҷоиро қурбон кардааст³⁷⁷. Аҳолии таҳҷой аз бемориҳои сироятӣ чун грип, оспа, тиф, гул (кора), ки аврупоиён аллакай шинос буданд, қавм қавм, тӯда-тӯда фавтидаанд. Зеро организми онҳо механизми муҳофизатро аз ин бемориҳои овардашуда ҳанӯз надоштааст. Имрӯз ҳам мо навъҳои бемориҳои ин минтақахоро мебинем, ки чи тавр мардуми Аврупо ро қурбон менамояд. Шояд ин ҳам як навъи қасоси биологӣ ва ҷуғрофӣ бошад, ки бо мурури замон организми биологии мардуми Африқо ва Амрико ба мардумони ғайр зада истодааст? Умуман қори мубориза бар муқобили бемориҳо ва рушди саноати дорӯсозӣ дар мо мочарои шикорчиро меонад, ки думболи сайди худ сарсон аст ва ӯ ҳанӯз намедонад, ки бо қадом навъи сайд рӯ ба рӯ мешавад, агар ӯ навъи сайдро барои худ интихоб карда бошад ҳам тирӣ андохтааш тобеи замонӣ макон хоҳад гашт.

Ҳамин тавр, инсон думболи бемориҳо дорӯҳо кашф намуда, муаммони авлавияти воқеиятро аз тафаккур собит месозад. Зеро илми тибби мо думболи бемориҳо ҳаракат карда, навоариҳои дармонро пас аз озмоишҳо ба қор мебарорад. Яъне ноу ҳақ асосан дар организми биологии инсон аст, зеро маҳз бадани инсон бо роҳи ғайриақли «антитела» қоркард менамояд ва тибб онро тавсеа мебахшад дар самти доруворӣ. Мутаассифона, озмоишҳо ногузир дар марҳалаи аввали зуҳури бемориҳои сироятӣ ба инсон татбиқ мегарданд. Дуруст аст, ки илми тиб дар ҳолатҳои ҷудогона усулҳо ва роҳҳои муваффақи мубориза бо навъҳои муайяни бемориҳоро омода

³⁷⁴Richard Dobbs et al, 'How the World Could Better Fight Obesity', McKinseys & Company, November, 2014, accessed 11 December 2014, http://www.mckinsey.com/insights/economic-studies/how_the_world_could_better_fight_obesity.

³⁷⁵'Global Burden of Disease, Injuries and Risk Factors Study 2013', Lancet, 18 December 2014, accessed 18 December 2014, <http://www.thelancet.com/themed/global-burden-of-disease>; Stephen Adams, 'Obesity Killing Three Times As Many As Malnutrition', Telegraph, 13 December 2012, accessed 18 December 2014, <http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/9742960/obesity-killing-three-times-as-many-as-malnutrition.html>

³⁷⁶Robert S. Lopez, The Birth of Europe [in Hebrew] (Tel Aviv: Dvir, 1990), 427.

³⁷⁷Alfred W. Crosby, The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492 (Westport: Greenwood Press, 1972); William H. McNeill, Plagues and Peoples (Oxford: Basil Blackwell, 1977).

менамояд. Мисол, соли 2015 дар бораи кашфи антибиотики –теиксобактин, ки дар муковимат бо бактерияҳои гуногун устувор аст, олимони ҷаҳонӣ иттилоъ доданд³⁷⁸. Вале ин дору то кадом дараҷа ба бемориҳои нав дармон мегардад ин мушкилии дигар аст, зеро ҳуди табиати организми инсон ба доруҳо на ҳамеша муносибати яхела дорад.

Ба қавли Ной Харари инсон дар баробари гуруснагӣ имрӯз қудрат дорад бо душманони табиӣ худ дар мисоли бемориҳои Спид ва Эбола истодагарӣ намояд, вале ӯ дар муқобили мушкилиҳои табиати инсонӣ заифӣ дорад. Биотехнология ба мо дар қори истодагарӣ дар муқобили бактерия ва вирусҳо кӯмак менамоянд, вале бо дастарсӣ ва ғамҳи ҳамин навагонҳои инсонҳои дастарсӣ ёфта ба дастовардҳои илмӣ имкон доранд ба инсонҳои дигар боз бемориҳои вазнинтару мочароҳои мушкилтарро ба бор оранд. Ин мушкилиҳо ҳам ба инсон ва ҳам ба маҳсулоти ғизоӣ ӯ таҳдид доранд. Гузашта аз он дар ҷанги манфиатҳо ин беморию вирусҳо ҳамчун яроқи биологӣ истифода шуда истодаанд. Имрӯзҳо дар байни мардум дар баробари ҳарос аз бемориҳои нави сироятӣ ҳарфҳои доир ба «занбурҳои ООН», «жукҳои қолорадӣ», «навҳои нави қирми пахта», «эчкамарҳои навабаромади тепаҳои Вахш» маҳсулоти бо «гмо» парвариш ёфтаи ғарбӣ ва ғ. мисли таҳдидҳои омиёнаю омиронаи таносух ёфта садо медиҳанд. Аз ин хотир, эпидемияҳои навабатӣ ба инсон танҳо дар сурате даҳшатбор таҳдид менамоянд, ки агар ҳуди инсон ҷиҳати паҳн намудани он ҳамчун воситаи муассири ҳимоя иқдом намояд³⁷⁹. Пас инсон давраи тобеият ба бемориҳои сироятиро аз назари имконият гузашта, имрӯз ҳокими ин бемориҳо шуда, онҳоро ҳам ба сифати яроқ барои тавсеаи манфиат ва ҳокимияти худ истифода мебарад. Ин ҳолат аллакай вазъи дигари маҳлуқи мариз аст.

Ба андешаи муҳаққиқон ҷангҳо низ ҳамчун хатари бузурги инсоният, ки тибқи қонуни ҷангал миёни давлатҳо яқин ва ногузир буд, мавқеи худро дар асри XX аз даст додаанд. Мисол, тахмин мезананд, ки агар давлатҳои қадимаи аграрӣ тариқи зӯрӣ ва ҷангҳо омили 15% маргҳои инсонҳо мегашт, дар асри XX он боиси 5% ва дар асри XXI то ба 1% фаромадааст³⁸⁰.

378Losee L. Ling et al., A New Antibiotic Kills Pathogens without Detectable Resistance, *Nature* 517 (2015), 455-459; Gerard Wright, 'Antibiotics: An Irresistible Newcomer', *Nature* 517 (2015), 442-444.

379Харари Ю.Н., Асари номбаршуда. – С. 22.

380Azar Gat, *War in Human Civilization* (Oxford: Oxford University Press, 2006), 130-131; Steven Pinker, *The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined* (New York: Viking, 2011); Joshua S. Goldstein, *Winning the War on War: The Decline of Armed Conflict Worldwide* (New York: Dutton, 2011); Robert S. Walker and Drew H. Bailey, 'Body Counts in Lowland South American Violence: Evolution and Human Behavior' 34:1 (2013), 29-34; I. J. N. Thorpe, 'Anthropology Archaeology, and the Origin of Warfare', *World Archaeology* 35:1 (2003), 145-165^

Агар дар соли 2012 дар рӯи замин 56 миллион одам ғавтида бошад, пас аз он 620 ҳазор нафар тариқи зӯроварӣ (аз он 120 ҳазор тариқи ҷангҳо ва 500 аз дасти ҷинояткорон), 800 ҳазор аз худкушӣ ва 1, 5 миллион аз касалии қанд³⁸¹. Яъне тавре мебинем омили марғи инсонӣ задаи аслии худро аз ҷангу ҷидолҳо ба дигар паҳноҳо гузаронида истодааст. Ҳарчанд, ки шумора нисбат ба ғоиз тафовут дошт сол ба сол теъдоди қурбоншудагон дар ҳама ҳолат афзоиш дорад. Бинобар ин ҷунин андешаи боло ҳарғиз маънои онро надорад, ки ҷанг хатари худро аз даст додааст. Дигар ин ки инқилобҳои рангаю ҷангҳои шаҳрвандӣ низ як навъи ҷанги дохилист, ки бо дастгирии қувваҳои беруна, дар солҳои аввали қарни XXI миллионҳо оилаҳои мардуми мусулмону Аврупоро ноором карда теъдоди муҳоҷирони иҷбориро аз 60 миллион афзунтар кардааст. Тарқи хонаву дар ва макони зист худ мусибат аст, ки дарк ва ғамми таҳдиди нооромӣ ва ҷангро равшантар менамояд.

Масъалаи пешгирии ҷанг дар ҳолати алангаи ҷанги сарди ҷаҳонӣ аз дигар дидгоҳҳо афзалият касб карда кишварҳои бузурги оламро ҷиҳати пешгирӣ намудани вазъият ба блоку иттиҳодияҳои муҳталиф ҷудо намуд. Пешгирии густариши яроқи ядрой, санксияҳои иқтисодӣ, маҳдуд намудани қудрати созмонҳои байналмилал қирраҳои дигари мушкилӣ аст, ки пешорӯи инсоният истодааст.

Ин ҳолатҳо дар печидагӣ бо роҳи ноҳамвори иқтисоди бозоргонӣ думболи талабот, хостаҳо, кашишҳо ва нафси инсонӣ ҳаракат карда, бо қурбонҳои адлу инсоф ва ҳуқуқу озодиҳо тамаддунро дар як ҳолати маъюсӣ қарор додааст. Иқтисодиёти бозоргонӣ ва тафаккури иқтисодӣ, ки ҳамаро қурбони манфиат намуда тобеияти арзишҳои башарино ба хоҳири худ ҷойиз медонад, зарурат ба ислоҳоти ҷидӣ ва тобеият ба ҳирдаи идораи давлатӣ дорад. Ислоҳоте, ки фишанги тақяро на ба захираҳои моддӣ, на ба захираҳои табиӣ (ресурсоемкую экономику), на ба хариду фурӯши молҳои бегона (торговое экономика), балки ба иқтисодиёти истехсолкунандаи илмӣ (наукоемкое, Ной Харарӣ) мисли кишварҳои Аврупо ва Амрико намояд, бояд гузарад.

Raymond C. Kelly, *Warless Societies and the Origin of War* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000); Lawrence H. Keeley, *War before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage* (Oxford: Oxford University Press, 1996); Slavomil Venc, 'Stone Age Warfare', in *Ancient Warfare: Archaeological Perspectives*, ed. John Carman and Anthony Harding (Stroud: Sutton Publishing, 1999), 57-73.

³⁸¹'Global Health Observatory Data Repository, 2012', World Health Organization, accessed 16 August 2015, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.RCODWORLD?lang=en>; 'Global Study on Homicide, 2013', UNDOC, accessed 16 August 2015, http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf; http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.html

Тавре мегӯянд бузургтарин неъмату дастоварди инсонӣ ин дониш ва маърифат аст, ин ҳамон донишу маърифатест, ки «То чаҳон буд аз сари одам фароз, Кас набуд аз роҳи «вай ҳеч»(А.Х.) бениёз» (Рудакӣ), ин аст, ки бузургони мо «гиромӣ доштану» «то ба санг андар ҳаме бинкоштаа-нашро» таъкид намуда насихат кардаанд: «Дониш андар дил чароғи равшан аст, В-аз ҳама бад бартани ту чавшан аст» (Рӯдакӣ) «Дониш талабу бузурги омӯз то беҳ нигарад рӯзат аз рӯз» (Низомӣ). Вале бо вучуди ин ҳама ин сифат то ба ҳанӯз ба мо ирсӣ нагаштааст. Мушкилии мо дар баробари номуваффақ будан дар ирсияти он, ин дуруст фаҳм ва ҳазм накардани ҳамин маърифат аст, ки он бояд чиро фарогир бошад. Вале таҷрибаи кишварҳое чун Ҷопон, Сингапур, Чин намунаи онанд, ки чи тавр онҳо дониш ва маълумоти амалиро дуруст дарк намуда аз худ намуданд ва ин онҳоро аз бухронҳои сангини маънавӣ ва иқтисодӣ хуб раҳой бахшидааст.

Терроризм бо вучуди таҳдиди амиқ буданаш ба ҳаёти ошошта пасманзари он низ он микдор харобовар нест, ки дигар иллатҳои нуқсҳои инсонӣ ба бор меоваранд. Агар дар соли 2010 ҳамагӣ 7697 н. аз дасти террористон ба ҳалокат расида бошанд. Пас дар ҳуди ҳамон сол одамоне, ки аз фарбеҳӣ ғавтидаанд 3 миллион нафарро ташкил медиҳанд. Ба қавли таҳлилгарон имрӯз барои амрикоӣ нисбат ба террористон кока-кола бештар харобовартар аст³⁸². Вале дар баробари ин бояд эътироф кард, ки ғавти фареҳи дар доираи низому тартиботи мавҷуда танҳо бо зиёдравии шахсӣ дар муносибат бо худ рӯй дода вай паҳноӣ таҷовуз ба ҳуқуқи озодиҳои дигаронро доро нест. Аз ин хотир, вай мисли ҷиноят ва даҳшат рӯнамо нашуда балки мисли як бемории зиёдравии башар эътироф мегардад. Бинобар он, бо ин усул бо ба инобат гирифтани оқибат мо наметавонем терроризму ифротгароиро сатҳи хатарашро аз дигар навъ зиёдравиҳо пасттар муаррифӣ намоем. Дигар ин ки дар терроризм ва ифротгароӣ нерӯҳои бегона ҳадафмандона истифода мешаванд. Аммо дар бемориҳои марговар инсон дар муносибат бо организми худ зиёдаравӣ мекунад.

Дар бораи террористон Ной Харари мисоли аҷиб меорад. Ба андешаи ӯ террористон худ ба худ мушкилии ҷомеа нестанд, мушкилӣ дар муносибати мо бо онҳост. Зеро онҳо яъне террористон имрӯз аз назари теъдод ва нерӯ мисли магасҳое ҳастанд, ки бо роҳи тарс меҳаҳанд оромии ҷомеаи моро вайрон намоянд. Бо ин мақсад чун магасҳо меҳаҳанд дуқони маводфурӯширо вайрон кунанд, ҳудашон наметавонанд, ки ҳатто як табақи онро аз ҷояш ҷунбонанд, бинобар он онҳо мераванду ба ғӯши букка овоз баланд мекунанд ба он дараҷа ки тоқати ӯро вайрон намуда низомро дар рафтораш заиф месозанд. Дар чунин вазъият букка ҳудро ба дуқон зада

³⁸²Ниг.: Н. Харари. Асари ишорашуда. – С. 27.

хамаро вайрон менамояд. Чунин шуд бо Ироқ ва Саддом Ҳусейн, бо Сурия ва ғ. Террористон худашон ба танҳои режими Саддомро шикаста наметавонистанд, бинобар он онҳо бо ҳодисаҳои 11 сентябри соли 2001 дар ғуши хиради Амрико тор танида ўро ба ғазаб кашиданд. Дар натиҷа бо дасти Амрико кори худро анҷом доданд³⁸³. Албатта, ин як дидгоҳ аст, вале пасманзару пешманзари ин ҳодисаҳо чандин қонунияту авомилҳои дигарро ба бор доранд. Вале дар равиши фикр ҳикмат вучуд дорад, ки иттиҳоди инсонҳо ва инсони алоҳида чи тавр дар ҳолати ноогоҳӣ имкон доранд ба иштибоҳҳо роҳ бидиҳанд. Айнан чунин камбудиро иддаи дигари кишварҳо дар муносибат бо дину оин менамоянд. Терроризм ва ифротгароии бо либоси дин зухур карда, давлату нерӯҳои давлатиро ба эҳсосот кашида онҳоро дар қибולי дин ба муносибатҳои нодуруст баъзан ҳидоят менамоянд, ки хатари чунин навъи ҳимоя ва қорбарӣ дар маҷмӯъ аз ифротгароёни асли динӣ дида, барои ояндаи ҷомеа ва давлатҳо хоҳад буд. Зеро ҳам террористони ҷаҳонӣ ва ҳам динӣ бо чунин усул давлатҳои аз назари усулӣ омода набударо ба воридшавӣ ба «қонуни қадимаи ҷангал» водор менамоянд. Дуруст аст, ки мо баъд гуруснагӣ, бемориҳо, ҷангҳо, актҳои террористӣ ва дигар омилҳои манфӣ боз ҳаёти миллионҳо одамонро мебаранд, вале ин ҳама акнун қонуният, ногузир ва тақдир нест, зеро нерӯи ақлонӣ, ҳуқуқи инсон ва имконияти мавҷудаи ӯ имкон дорад ба ин ҳаётҳо ҷавоби қонеъкунанда диҳанд, онҳоро дар ҳадди муайян идора намоянд. Сарчашма ва ғизои мувофиқи ҷавоби мусоидро имрӯз Конститутсияҳои кишварҳо дар худ ҷой кардаанд. Зарур аст, ки кишварҳо талаботи конститутсиониро дар зухури озодиҳои ботинӣ ва зоҳирӣ дуруст ба инобат гиранд ва шаҳрвандон масъулиятҳои конститутсиониро аз хотир набароварда сарҳад ва паҳнои ҳуқуқу озодиҳоро дарк ва ҳазм намоянд. Маҳз дар ҳамин паҳно тухми саодат ва ҳимояи ҳуқуқи кишварҳои кӯчак ниҳода шудааст.

Аз 15 августи соли 1945 то 1 августи соли 1993 фарзандони Одам 130 муноқишаҳои сиёсиро бо садои тире туп дар минтақаҳои ҷудогона бо номи ҷангҳои минтақавӣ паси сар намуда, сарзамини 83 давлати дунёро ҷангзада сохтанд³⁸⁴. Дар таърихи 31 августи соли 1993, 40 адад муноқишаҳои сиёсӣ фаъол буда, 13 адад ҷангҳои маҳаллӣ идома доштанд. Дар ҳамин ҳозир яъне ба таърихи 18 уми апрели соли 2024 беш аз 70 давлати дунё ба муноқишаи ҳарбӣ кашида шуда дар дахҳо мамлакати олам ҷангҳо идома доранд. Таърихи пурфочаи ин найи андешагари насиҳатгару насиҳатшунав, амонатнигоҳдору созишгар, оқилу тавонманди таърихӣ аз соли 1500 то милод то соли 1860 ум бештар аз 8

³⁸³Ниг.: Н. Харари. Асари ишорашуда. – С. 27.

³⁸⁴Ниг.: Эрик Давид Принципы права вооруженных конфликтов. – М., 2000. – С. 36.

ҳазор созишномаҳои сулҳро медонад, ки ҳар яки онҳо бояд роҳи фардои башариятро орому осуда мегардонданд³⁸⁵, вале дар асл муҳлати иҷрои ин созишномаҳо дар тақсимои умумии ин муддати таърихӣ 4-5 моҳ фаро гирифтаасту ҳалос.

§ 7.14. Кӯшишҳои парлумонӣ дар амни конститутсионӣ

Дар таърихи 25-27 уми июни соли 2019 муаллифи ин сатрҳо дар шаҳри Буэнос Айреси Аргентина дар ҷаласаи навбатии сайёри Шурои глобалӣ оид ба таҳаммулгарой ва сулҳи парлумонҳои олам ширкат варзидам (дар он депутатҳо аз намоёндагии 38 давлати дунё ширкат доштанд). Баъдан, тавассути хатсайри Буэнос Айрес – Мадрид – Маскав – 28-29 июн ба шаҳри Маскав омада дар таърихи 30-июн – 3-юми июли ҳамон сол дар Форуми байналмилалӣ «Рушди парламентаризм», ки бо ибтиқори Думаи давлатии Федератсияи Русия бо ширкати 57 спикери парлумонҳо (асосан раисон ва чанд тан муовинон ба симмати раис) ва намоёндагӣ аз 132 парлумонҳои кишварҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ (тибқи иттилои Володин Раиси думаи давлатии ФР) баргузор гашт, ширкат намудам. Эҳсос мешуд, ки олами амниятӣ конститутсиониро тавассути мақомоти иҷроияш аз даст дода кӯшишҳо мекард, ки ба воситаи мақомоти намоёндагӣ ва дипломатияи парлумонӣ пулҳои нави ҳамкориро пайдо намояд. Вале мушкилӣ он буд, ки ду неруи бузурги мафкуравии олам Ғарб ва Шарқи қафомонда зери парчами манфиатҳои худ ба мутаттаҳидӣ кӯшиш мекарданд. Ва ҳар як меҳост ба ҷониби хеш олами Африқо ва Аврупои Лотиниро бештар ҳамроҳ созад.

Новобаста аз гуногунии сатҳ, равиш ва симмати форумҳои даъватшуда ҳарду дар асл ба як масъала масъалаи ором намудани вазъи ҷушидаи олами муосир бахшида шуда буд. Агар Шурои глобалӣ Сулҳ ва таҳаммулгарой бо ёдоварӣ аз хунрезии Мянма, терроризми байналмилалӣ, муноқишаи Исроилу Фаластин, ҳолати ночури Афғонистон ва Венесуэла ёдрас шуда, ҷиҳати ором кардани халқҳои олам аз роҳи ҳамдигарфаҳмӣ ва тарбияи таҳаммулгарой кӯшиш мекард, Форуми Маскав дар сексияҳои худ чунин масъалаҳои печишхӯрда ва муташанниҷаштаи ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии олавро, аз қабилӣ: сексияи 1. Бехатарии ҷаҳонӣ: гуфтугӯи қонунгузoron дар масъалаи сулҳ ва амният; Сексияи 2. Қонунгузорӣ ва асосҳои ҳукукии ояндаи рақамӣ: таҳдидҳо ва роҳҳои ҳал; Сексияи 3. Ҳамкории байнипарлумонӣ: принципҳо, чараёнҳо ва институтҳо. Баъд аз сексияҳо боз мизҳои мудаввар дар давоми ду рӯз идома ёфт, ки дар онҳо масъалаҳои

³⁸⁵ Ниг.: Э. Фром. Здоровое общество. – М., 2015. – С. 6.

мушаххастари ин тобишу чолишҳо мавриди баррасӣ қарор ёфтанд. Аз ҷумла масъалаҳои 1) мубориза алайҳи камбағалӣ; 2) ҷангҳои компютерӣ: чи тавр ба фейк-нӯс ғолиб оем; 3) рӯзномаи қонунгузориҳои экологӣ: ҳамкории судманд дар роҳи расидан ба рушди устувор; 4) нақши ҷавонон дар рушди парламентаризм: таҷриба ва афзалиятҳои мавзӯҳои буданд, ки нигарониҳои намоёндагонии ҳамаи 132 кишвари иштирокчиҳо ҷиддӣ муаррифӣ мекард. Агар ба мазмун ва муҳтавои ин ҷорабиниҳо назар намоӣ ҳамагӣ ба ҳифзи арзишҳои эътирофнамудаи конститусионӣ тавассути механизмҳои эътирофкардаи конституцияҳои кишвар то ба майдони фаромиллӣ баромада буданд.

Ин ду ҳамоиши бузург дар роҳи эҳсоси дарди ҷомеа ягона ва марказӣ набуда, аз дигар тараф идомаи бонги хатари ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ чун СММ, САҲА ва дигарҳо буданд, ки дар чолишҳои сансксияҳои зидирӯсии ғарбӣ бо тобишҳои хоса масъалагузорӣ гашт. Ва ин масъалагузорӣ худ муваффақият буд. Зеро олам дар ҳолати таркидан қарор дошт. Садои ғулғулаандози он аллакай гӯши ташкилотҳои байналмилалӣ ва дидаи Роҳбарони давлатҳои оламро дар партави манфиатҳои дохилӣ ва хориҷӣ саҳт ва бетараф карда буд. Акнун парлумонҳои олам бо истифода аз ақли солим бори амонати ваҳдат ва амниятро дар баробари ҳукуматҳои бояд бар дӯш мегирифтанд. Тавре Президенти ҶР В.В. Путин дар баромали худ дар ҷамъбасти форуми байналмилалӣ таъкид дошт: Ҷаҳон воқеан дар остонаи тағйиротҳои кулӣ истодааст, ки ҳар рафтори нодуруст имкон дорад ба хатарҳои бузурги ҷаҳонӣ табдил ёбад. Ин аст, ки рӯзномаи Форуми Шумо, мавзӯи баррасии 20-гонаи давлатҳои бузург дар формати «J» ва дигар ҷамъомадҳои муҳимми байналмилалӣ вақтҳои охир маҳз ба масъалаи таъмини осудагии олам ва коркарди тартиботи нави низомии ҷаҳонӣ бахшида шуда истодааст.

Таҳдиду хатарҳои глобалӣ то рафт тобишҳои нав гирифта, аз тамоми кишварҳои олам муносибати дурусти оқилонаи дастаҷамъонаро талабдоранд. Аз зумраи ин трендҳои таҳдидовар, ки эътироф накардани гуногунии роҳҳои рушди тамаддуни инсонист, Амрико ва дигар кишварҳои ғарбиро ба андешаи нодурусти ғолиби яккароҳии ғарбӣ кашида, бузургтарин ва асоситарин ҳуқуқи халқҳоро ба худмуайянкунӣ ва мустақилият ба нобудӣ кашида истодааст. Ин ҳолат ба ҳеҷ сурат омодагии олами муосирро ба муқобили таҳдиду хатарҳои ҷаҳонии афзоиши камбағалӣ, терроризм, гармшавии иқлим, бекорӣ кулӣ, рушди суръати бемантику ғаниматгундори технологияи рақамӣ дар ҳалқаи манфиатҳои шахсӣ гуруҳӣ (дуздӣ сарваҳои шахрвандон, бофтани дуруғ-фейкнӯс)

ва ғ. таъмин карда наметавонад.³⁸⁶ Ин равиш инсониятро дар муқобили хатарҳои глобалӣ оқиз ва нотагон муаррифӣ мекунанд, зеро бузургтарин неъмат таъминкунандаи нерӯи муқовиматии халқу миллатҳо ҳуқуқ ба худмуайянкунӣ ва мустақилият аз бунёдаш вайрон шудаистодааст... Мо медонем, ки технологияи рақамӣ барои рушди воқеии ҳама соҳаҳо муҳим ва зарурӣ арзёбӣ мегардад, вале инсон ва мақоми ӯ аз ҳама ин дастовардҳо баландтару қимматтар аст. Ин равиш набояд бар хилофи манфиати аксари инсонҳо истифода гардад. Ин дастоварди инсонӣ қабл аз ҳама ба ваҳдату осудагии инсон, ки конститутсияи ҳар як кишвар барои халқу миллатҳои худ қафолат додааст, бояд хизмат намояд, дигар аз қирраҳои зараровари он низ таҳти назорати хиради инсонӣ қарор дошта бошад.

§ 7.15. Тухмҳои маънавии Шуравӣ натиҷа медиҳад

Бояд қайд кард, ки дар идомаи конфронси Маскав, аниқтараш дар ботини форуми мазкур бародарони рус, Конфронси дигари сатҳи ҷаҳонӣ «Ҳамоиши намояндагони парламенти Русия ва Африқоро», баргузор намуданд. Дар ин ҳамоиш ба ғайр аз мушоҳидачиён, ки мо низ ба гурӯҳи онҳо шомил будем, намояндагӣ аз 38 кишвари Африқо дар сатҳи 25 сипикер, ки аз онҳо 10 нафарашон ҷинси латиф буданд, ширкат варзиданд. Ин ҳамоиш ҳамчун зинаи омодагӣ ба форуми саммитҳои сарони кишварҳои Африқо ва Русия дар моҳи октябр дар Сочӣ сурат гирифт. Дар ин ҳамоиш, ки ҷонишини Раиси Думаи Давлатӣ О.В. Тимофеева роҳбарӣ мекард, мавзӯҳои муҳталиф аз қабili масъалаҳои дастрасӣ ба зиндагии арзандаи интиҳобкунандагони Африқо ва Русия, ҳамкории серҷабҳаи кишварҳои Африқо бо Русия дар соҳаи гуманитарӣ, иқтисодӣ, энергетика, ҳарбӣ, омода кардани корпуси намояндагон, соҳибкорон ва асосҳои ҳуқуқии ҳамкории Русия ва Африқо ва ғ. марвиди баррасӣ қарор гирифт. Дар ин ҳамоиш баромади 19 сипикерҳои дар ҷаласаи пленарӣ ба нақшаи гирифтaro гӯш додам.

Ба ростӣ эҳсос мешуд, ки баъд аз танаффуси муваққатие, ки аз байнравии Шуравӣ алоқаи СССР-ро бо кишварҳои Африқо қанда намуд, онҳо яъне кишварҳои Африқо ҳамагӣ то ҳанӯз ташнаи ҳамкорӣ бо Русия мебошанд. Ин буд, ки сарони пралумонҳои Миср ба ҳайси Раиси пралумонҳои имсолаи Африқо ва раисони пралумонҳои Ангола, Бурунди, Код-де-вуар, Габбон, Джибутти, Бурки Нафасо, Экваторияи назди Гвинея, Кения ва дигарон ҷунон бо эҳсосот аз конфронс истиқбол карда, назар ва қадами Русияро ба манзари иқтисодӣ ва паҳноӣ ҷуғрофии Африқо аз сари

³⁸⁶Путин В.В. Баромад дар Ҷамъбасти Форуми байнлампалии «Рушди парламентаризм». Москва. 1-3-уми июли 2019. Маъруза дар конфронс аз ҷониби муаллиф шунида шуд.

нав пас аз замони пошхӯрии СССР хайра мақдам гуфта, боз будани дилу дарвозаҳои мамлакатҳои худро алайҳи кишварҳои ғарбӣ, ба бардарони рус эълон менамуданд. Гӯё бародарони гумшуда якдигарроо ёфта бошанд.

Аз гуфтаю баромадҳои эшон маълум буд, ки аксари онҳо дар давраи СССР ва ё баъд дар Русия таълим гирифтаанд, ҳатто баъзеашон ҳамсарашон рус будааст (солҳои донишҷӯияшон дар шаҳрҳои СССР бо меҳру муҳаббат хонадор шудаанд ва ин асрори хонаводагиашонро бо ифтихор аз ҳамон минбари баланд эълон доштанд) ва ин гардиши сиёсати Русияро ба сӯи худ, эҳёи нави Рус ва васли риштаи дӯстии Африқо ва Русия медонистанд. Иддае аз онҳо нигаронӣ аз сиёсати колониалӣ ва ғосибии Ғарб намуданд. Ҳатто нафароне, ки дар СССР нахондаанд (ба фикрам спикери Буркинафасо) гуфт, гарчанде ба мо муяссар нашуд, ки дар Русия ин кишвари ба мо дӯст ва дилкушод хонем, вале устодони мо моро дар муҳаббат ба ин кишвар таълим додаанд. СССР халқҳои Африқоро дар истиклолият ва муттаҳидӣ бисёр кӯмак кардааст мо «баргашти бовикори Русияро бар Африқо хайра мақдам мегӯем» гуфт, ӯ... Ин ҳама гувоҳи он буд, ки дар ҷаҳони ноороми тақсимшаванда, дӯстони Русия аз ҳисоби қорҳои хайри давлати Шуравӣ имкони афзоиши бамаротибро дорад.

Агар Русия муносибати худро бо онҳо дуруст роҳандозӣ созад эҳтимол дар ҷаҳон тақсими нерӯҳо то ҳадди муайян ба фоидаи ӯ ҳал шуда, мо рақобати нисбатан баробарвазни Русияро бо Амрико хоҳем дид. Бояд қайд кард, ки баъдан думболи ин нишастҳо 23-24 уми октябри ҳамон сол Форуми саммитҳои сарони кишварҳои Африқо ва Русия баргузор шуд, ки дар он тибқи иттилои расмӣ 50 созишнома ба маблағи 125 миллиард доллари амрикоӣ дар соҳаҳои ҳамкорӣҳои ҳарбӣ, илмӣ-техникӣ, маориф ва ғ. ба имзо расид.

«Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиқлол, ки заминаи эъмори давлати мустақили миллӣ ва пешравии тамоми ҷанбаҳои ҳаёти мардуми кишварро фароҳам овардааст, яке аз дастовардҳои муҳимтарини мо мебошад».

**Паёми Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2023.**

БОБИ 8. КОНСТИТУТСИЯ – ОЗОДИҲОИ ШАХСӢ ВА СОҲИБИХТИЁРИИ ДАВЛАТӢ

§ 8.1. Озодӣ ва озодиҳои шахсӣ унсуре муҳими соҳибхтиёрии давлатӣ

Сарсухан ва ё гузориши масъалаи баррасишаванда

Ҳар нафаре, ки бегоҳ бо аҳли оилааш назди оинаи нилгун нишаста хабарҳои оламро тамошо менамояд, аз дидани ҳодисаҳои ҳузнангезе, ки фарзандони махлуқи бошуур дар нуктаҳои мухталифи олам содир менамоянд дилаш реш мегардад. Аз ҳама нуктаҳои олам ҳодисаҳои манфӣ, тазодманд, ғитнаангез, хунрезихо ва нооромӣҳо ҳамчун аломати ваҳшоният нисбат ба созандагӣю ободкорӣҳо бештар ба назар мерасад. Олами интернетӣ аз ин ҳам дида ҳолати мушавваштарро муаррифӣ менамояд.

Оқибати бӯҳрони иқтисодии маҳдудиятҳои дар заминаи Пандемияи Ковид 19 ба миёнонда дар миёна ва интиҳои соли 2020 Аврупои пешрафтaro ба ларза оварду муборизаи тезутунди маъракаи пешазинтиҳоботии республикавӣҳо бо демократҳо вазъи бузургтарин кишвари олам Амрико дар интиҳоботи президентӣ 3-4 ноябри соли 2020 ба печидагӣ гирифт. Карда дар остонаи ҷанги шаҳрвандӣ қарор дод. Наход, Амрико низ ба сони давлати Шуравӣ аз дохил ба пошхӯрӣ рӯ орад? Илова бар ин нофаҳмиҳо ва тааммул ба ҳолати давлатҳои олам Сирия, Ироқ, Ливия, Венесуэлла, Белоруссия, Украина ва ғ. гувоҳи он аст, ки олам дар шароити имрӯз аз назари сиёсӣ ва ҳуқуқӣ низ ором нест.

Дидани ин ҳолатҳо ва манзараҳои ноором касро ба шукргузорӣ аз Истиқлоли кишвару иқдомҳои наҷиби Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи расидан ба ваҳдати миллӣ, ҳидоят менамояд. Дарвоқеъ Бунёдгузори давлати мо бо амалкардҳои зиёди мухталиф дар ҷараёни давлатсозӣ ватани моро аз ин бӯҳронҳои ночо ба маврид ҳифз намуда, садди роҳи баҳсҳои бемаънии сиёсӣ ва муноқишаҳои бемавқеъро гирифт.

Мо мебинем, ки дар давлатҳои ноором нафароне зиёде ризою норизо ба майдонҳо сархӯй шуда, шоҳаҳои ҳокимияти давлатӣ аз гуногунии назарҳо вазифаи худро содиқона иҷро нанамуда, ба осеби муноқишаю зиддиятҳо об рехтаистодаанд. Таббӣ сиёсӣ амнияти давлатҳо баланд аст. Саволи нахустине, ки ҳар нуктасанҷро ба ташвиш меорад ин аст, ки чаро Конститутсия, ки кафолати аслии низому тартибот ва ҳолати мувозонати шоҳаҳои ҳокимияти давлатист, дар ин кишварҳо амал наменамояд? Чаро низоми ҳуқуқии давлатҳои тозаӣ миллӣ, ки саршори ғояҳои инсонгаронаи адлу инсоф, баробарию озодиҳоянд барои саодати онҳо муосидат наменамояд? Чаро ҳам муҳолифону ҳам ҳукуматмехварон арзишҳои умда ва ногузиреро чун ҳуқуқу озодиҳо, соҳибхитӣ халқию давлатӣ ливои худ қарор додаанду дар сангарҳо қарор доранд? Ин ва дигар саволҳо моро водор ба он қард, ки ба мавзӯи нақши Конститутсия дар мувозанати озодиҳои шахсӣ ва соҳибхитӣ давлатӣ, ки то ҳоҷе зояндаи ин мушкилиҳои ҳуқуқӣ ва сиёсӣ гаштаанд, назари тозае намоем.

Озодӣ ва сарҳади он дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

«Бузургтарин фарзанди демократия, ки ҳуқуқи меросӣ будани ваҳдат, озодӣ ва идораи халқиро барои наслҳои оянда таъмин кардааст Конститутсия мебошад».
Афоризми ҳуқуқӣ

Дастовардҳои Конститусия

Имсол, яъне соли 2024-ум мардуми зафарманди Тоҷикистон қашни 30-умин солгарди бузургтарин ҳуҷҷати сиёсӣ, созишномаи мусолиҳаи кишварҳои мухталифи ҷамъиятро доир ба қоидаҳои муҳими зиндагӣ, ки дар паҳнои он давлат бо мълнии тоҷ арзи ҳастӣ дорад, қашн хоҳад гирифт. Конститутсия давлати ҷавони мо воқеан дар саҳифаи қонунгузории кишвар як саҳифаи дурахшон, як қароғи тоҷон ва як дурнамои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиро мемонад, ки роҳи имрӯзу фардои миллати Тоҷикистонро (истилоҳи миллати Тоҷикистон мутародифи халқ ва шаҳрвандони кишвар) рушноӣ дорад. Конститутсия Тоҷикистон дастовардҳои зиёди ҳуқуқӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиро дорост, ки ҳар як қиммат ва баҳои худро дар тақдирӣ имрӯзу фардои кишвар дорост. Ёлон намудани роҳи бебозгаштӣ Тоҷикистон ба сӯи давлати демократӣ (м.1; 100), эътирофи мавҷудияти равияҳои гуногуни сиёсӣ (м.8) ва шаклҳои мухталифи молиқият (м.12), татбиқи назарияи таҷзияи ҳокимият (м.9), шинохти баробарии ҳама дар назди қонун ва суд (м. 17), гирифтани озодии эътиқод (м.26) ва даҳҳо дигар дастовардҳои муҳими

ин хуччати раҳнамоӣ миллат бешак қадру манзалат ва мавқеи худро дар ободию хушбахтии мамлакат доро мебошанд. Ин ҳама арзишу дастовардҳо дар бинои давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандии кишвар ҳамчун масолеҳи зарурӣ нақшо доранд. Аммо дар байни ин ҳама боби дуҷуми Конститутсия «Ҳуқуқ, озодӣ, вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд», ки нуктаҳои муҳими ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрвандро бо дарназардошти арзишҳои олии ҳуқуқи муосири башар ва дастовардҳои ҳуқуқи миллати кӯҳанбунёд (қ.2 м.34) мавқеи хоса ва фарқкунандаеро дорад.

Дар шинохти дурусти ин боб муҳим он аст, ки хонандаи мӯҳтарам чанд нозукии илми ҳуқуқро дарк намояд. Аввал ин ки дар ин боб ҳуқуқҳои асосии инсон ва шаҳрванд муқаррар шудааст. Барои хонандаи ғайриҳуқуқшинос ин истилоҳҳо баробарвазн менамоянд. Зеро мафҳуми инсон аз назари умумӣ ҳам шаҳрванди давлати ҷудогонаро, ҳам шаҳрванди хориҷиро ва ҳам шахси бешаҳрвандро ифода намояд ҳам, дар илми ҳуқуқшиносӣ ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои асосии шаҳрванд дар ҳудуди як давлат, аз инсон дида васеътар аст. Зеро неъматҳои аслии ҳуқуқукии ҳар кишвар ва вазифаҳои муқаддаси он ба ҳамаи шаҳрвандон якзайл паҳн гардида дар муносибат бо дигарон танҳо дар доираи арзишҳои башарии эътирофшуда қоим мегардад. Ҳамон тавре, ки ҳуқуқу озодии шаҳрванди мо дар хориҷ ҳамчун инсон эътироф мешавад айнан ҳамон тавр қонунҳои мо шаҳрвандони хориҷро ҳамчун инсон қадришиносӣ менамоянд. Бинобар он новобаста аз он, ки истилоҳи инсон аз назари илми иҷтимоӣ аз шаҳрванд дида васеътар буда намудҳои шинохти худро чун шаҳрванди хориҷӣ, шахси бешаҳрвандӣ ва шаҳрванд дошта бошад ҳам доираи ҳуқуқу озоди он нисбати шаҳрванди кишвари муайян маҳдудтар аст. Аз ин рӯ дар Конститутсия вақте, ки истилоҳи «ҳар кас», «ҳар шахс», «ҳама», «ҳеҷ кас» ва «инсон» меравад мо ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳои дарҷгардидадро муталлиқи ҳама чун истилоҳи умумии инсон медонем, ки дар доираи он ҳам шаҳрванди Тоҷикистон, ҳам шахси бешаҳрванд ва ҳам шаҳрванди хориҷӣ мешиносем. Мисол, мутобиқи қисми 1. моддаи 19 «Ҳар кас қафолати ҳифзи судӣ дорад», яъне ин маънои онро дорад, ки ҳам шаҳрванди хориҷие, ки муваққатан дар Тоҷикистон сукунат дорад, ҳам шахси бешаҳрванд ва ҳам шаҳрванди Тоҷикистон дар сурати вайрон шудани ҳуқуқҳояшон ҳуқуқи ҳимояи судӣ доранд, зеро давлат ин ҳақро қафолат додааст. Аммо, тибқи қисми яки моддаи 28, ки омадааст: «Шаҳрвандон ҳуқуқи муттаҳид шудан доранд. Шаҳрванд ҳақ дорад дар ташкили ҳизбҳои сиёсӣ, аз ҷумла ҳизбҳои ҳаракатери демократӣ, динӣ ва атеистӣ дошта, иттифокҳои қасаба ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ иштирок намояд, ихтиёран ба онҳо дохил ва аз онҳо хориҷ гардад.» ин

хукукхоро танҳо шаҳрвандони Тоҷикистон дороанд. Чунин ҳақро на шаҳрванди хориҷӣ ва на шахси бешаҳрванд надорад.

Дар боби дуюми Конститутсия дар ҳаҷми 32 модда ҳукукҳои асосии инсон (м.20), шаҳрванд (м.8) ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд (м. 42-45) муқаррар гардида, дар ду модда (м.46 ва 47) асосҳои маҳдуд намудани ҳукуку озодиҳои пешбинӣ шудааст. Албатта чунин ҷудонамӯй шартӣ буда тамоми ғановат ва паҳлӯҳои асосии ҳукуку озодиҳои инсонро дар ин қисмат инъикос карда наметавонад. Зеро моддаҳои ҷудогонаи боби мазкур диди хосаро талаб доранд. Аз ин назар модди 14, ки мо ба ҳукукҳои асосии инсон шомил намудем махсусияти универсалӣ дошта ҳам ба шаҳрванд ва ҳам ба инсон мутааллиқ аст, гузашта аз он дар қисми 3-уми ин модда асосҳои маҳдудкардани ҳукуку озодиҳои асосии инсон меравад.

Агар мумкин бошад, ки боби мазкурро шартан дар давлати демократӣ ҳамчун организми зинда баҳогузурӣ намоем, пас ин боб мисли дил аст. Бидуни он давлати демократӣ ва ҷомеаи шаҳрвандиро бунёд намудан нашояд. Ва дар ин боб рӯҳ муқарароти моддаҳои 5, 10 ва 14 маҳсуб мегардад. Аз дуруст фаҳмидани мафҳум ва муҳтавои моддаҳои мазкур тақдирӣ давлат, усули идора ва таъмини амниятро озодин ва адолатнокии ҷомеа иртиботи қавӣ дорад.

«Қимматтарин арзиши ҳар Конститутсия шинохт, эҳтиром ва таъмини озодин инсон аст».

§ 8.2. Озодӣ неъмат ва хатари бебаҳо

Қисми 1 моддаи 5 Конститутсия инсон, ҳукук ва озодиҳои онро арзиши олӣ эълон намуд. Қисми яки моддаи 14 қаророти таъмини онҳоро зери таъсири Конститутсия, қонунҳои ҷумҳурӣ ва санадҳои ҳукуқии байналмилалӣ, ки аз тарафи Тоҷикистон эътироф шудааст, муқаррар сохт. Арзиши олӣ эълон намудани инсон ва ҳукуку озодиҳои вай муносибати олӣ ва эҳтиромонаи қудрат ва ҳокимияти давлатиро дар муқобили инсон муайян менамояд. Ин шинохти қадру қиммат ва манзалати инсон ҳамчун ҷавҳари ҳақии ҷамъият, омили мавҷудияти давлат ва хушбахтии ҳаёти иҷтимоист. Бидуни инсон, на давлат, на ҷамъият ва шинохтани неъматҳои моддӣ ва маънавӣ вучуд дошта наметавонад. Инсон аст, ки боиси мавҷудияти ин ҳама дастовардҳо ва ҳама муваффақиятҳо гардидааст. Аз ин хотир давлатҳои демократӣ вазифаи аввалин дараҷа ва муқаддаси худ шиносоии қадр ва манзалати инсонро медонанд. Аз ҷониби дигар ҳуди инсон дар ташкили ҳокимияти давлатӣ, қабули санадҳои тақдирсоз бевосита ширкат намуда мақом ва мавқеи худро дар он тарҳрезӣ мекунад.

Агар дар давлатҳои пешин муқаррар намудани дараҷаи кадр, манзаланат ва доираи озолии инсон ба соҳибони қудрат ва ҳокимияти давлатӣ бештар мансуб буда дар камтарин ҳолатҳо ба табиати халқу миллатҳо вобастагӣ дошта бошад, дар замони муосир ва давлатҳои демократӣ ин ҳақ қисман ба дасти халқ гузаштааст. Зеро шахрвандон бевосита ва ё бавосита дар шакли ғири ҳукукҳои хеш ширкат меварзанд. Давлатҳое, ки ба ин раванд аз ибтидои қарни XVIII ҳамроҳ шуданд, то имрӯз як роҳи тӯлониро тай намуда роҳу услҳо ва малақаҳои хуберо низ касб карданд. Аммо давлатҳои тозаистиқлоли интиҳои асри XX, ки нисбатан дертар ба ин қараён шомил шуданд ба мушкилиҳо рӯ ба рӯ шуданд. Месазад қайд намуд, Тоҷикистон низ бо вучуди ҳама муваффақиятҳо мушкилиҳои зиёдро дар ин роҳ дорад. Мушкили сари он аст, ки таҷрибаи дар муддати бештар аз дусад сол андӯхтаи мамлакатҳои Аврупо ва Амрико дар як муддати кӯтоҳ аз онҳо худ намудан, аз як роҳи таърихӣ ба дигаре гузаштан, тағйири ҷаҳонбинӣ ва амсоли инҳо таъсирҳои манфии худро ба ин раванд расонд. Бинобар он фазои озолии демократӣ ва паҳноӣ ва сари муносибатҳои мустақили ҳукуқӣ дар ибтидо алангаеро ба бунёди давлатдорӣ мо зад, ки таъсири он то дергоҳ дар таърихи мо нақш хоҳад дошт. Аммо бо вучуди он чунин хатар ва таҳдид ҳанӯз аз байн нарафтааст. Чаро? Чунки демократия, озоли ва ҳукукҳои инсон дар баробари неъматҳои олии буданашон бениҳоят нозук буда ба касалиҳои иҷтимоӣ бемориҳои сироятӣ тобовар нестанд.

Гузориши масъалаи баҳноки сунистифодаи арзишҳои конституционӣ

А) Сунистифодаи суверен

«Хираду қонун, адлу инсоф хомӯшу ром шуданд, баҳона чист? Номӣ Халқ!»

Лоик Шералӣ

Муносибати сард ва нобоварона нисбат ба низоми тартиботи олам ва заъфи низоми идора дар интиҳои асри XX ва ибтидои асри XXI ба ҳадде боло рафт, ки қисме ба идоракунии бевоситаи халқӣ (ин ҳолатро хеле барвақттар М. Каддофӣ низ дар «Китоби сабзаш» гуфта буд) умед баста, қисмати дигари тундрав ба шикастани унсурҳои мавҷудаи низоми олам ва рамзҳои идораи кишварҳои бузург рӯ оварданд. Э. Тофлер футурологи амрикоӣ дар чунин вазъият тақлиф намудааст, ки Конгресси Амрико, Палати ҷамоатчиғӣ (обшин) ва лордҳои англисҳо, Бундестаги олмониҳо, парлумони ҷопониҳо, конститутисияҳо ва низоми судии мавҷудаи оламо, бинобар қорношоям шуданашон дар шароитҳои наву талаботи ҷадид,

шикаста партофтан лозим аст³⁸⁷. Э. Фром бошад бемории чомеаро дар чунин шароит эътироф карда чиҳати барқарории саломатии он эҳёи Шӯрои панҷсадаи Афинаи бостонро дар шакл ва рамузи ҷадид ироа медораду³⁸⁸, Ю. Хабермас бо мақсади расидан ба консессуси умум боваркунонии ҳамаро қабл аз қабули қарори дахлдори дуруст, дар чомеаи озод, масъалагузори менамояд³⁸⁹. Ҳамаи ин садоҳои ғайримуқаррарии наққошони олами нав худ гувоҳи он аст, ки бӯҳрони сиёсии олам бениҳоят вазнин ва дардолуд аст. Ин беморӣ ба тарзи худ ҳам ба чомеаҳои озоду ҳам ба давлатҳои рӯ ба рӯшд таъсирҳо дорад.

Эҳсоси ин ҳолатҳо ва манзараҳои ноороми давлатҳои офатзада қасро ба шукргузори аз Истиқлоли кишвару иқдомҳои наҷиби Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи расидан ба ваҳдати миллий, ҳидоят менамояд. Дар воқеъ, Бунёдгузори давлати мо бо амалкардҳои зиёди мухталиф дар ҷараёни давлатсозӣ ватани моро аз ин бӯҳронҳои ноҷо ба маврид ҳифз намуда, садди роҳи баҳсҳои бемаънии сиёсӣ ва муноқишаҳои беамалқасро гирифт.

Вале ҳанӯз сӯиистифода аз мушкилиҳо ва тобиши арзишҳои конститусионӣ аз ҷониби иддае аз дастандаркории хориҷӣ аз рӯзномаи муборизаи манфиатҳо берун нарафтааст. Махсусан дар кишварҳои рӯ ба рушд ва дастнигар бо мақсадҳои муайяни геополитикӣ арзишҳои конституционии ҳукуку озодиҳо сӯиистифода мегарданд. Тӯдае, гурӯҳе ва мардуми таҳти назорати кишварҳои дигар қарордошта ба майдонҳои рехта аҳволи демократия, озодиҳо ва ҳукукҳоро дар давлатҳои миллий муташанниҷ намуда, демократияро ба охлократия дар паҳнои манфиатҳои табдилёбандаи дастандаркории хориҷӣ табдил додаанд. Номи халқ, миллат ва мардум бозичаи дасти гурӯҳҳо ва меъмори сиёсӣ шудааст. Майдони Шаҳидони соли 1992 дар Тоҷикистон оғози ин равиши нав дар мамалкатҳои пасошуравӣ буда, гирдиҳамоии «Майдан»– и Украина дар соли 2014 намунаи охири ин намоиш буд. Ҳақ ба ҷониби шоир аст, ки гуфта аст:

*«Худо бигирад инчунин замони беаминаро,
Ки дар замини кинаҳо бикошт тухми кинаро,
Ки аз раҳи нифоқ зад ба санг обгинаро.
Тулуи рӯз шом шуд, баҳона чист?
Номи халқ!»³⁹⁰.*

³⁸⁷Ниг: Тоффлер Э. Третья волна. – М., 1999. – С. 658.

³⁸⁸Ниг: Фром Э. Здоровое общество // Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фрома. – М., 1995. – С. 547.

³⁸⁹Ниг: Хабермас. Демократия. Разум. – Нравственность. – М., 1995. – С. 38.

³⁹⁰Лоик Шерали. Куллийет. Ҷилди 1. Ашъор. – Душанбе: Адиб, 2008. – С. 257.

Бале, муборизаҳои сиёсӣ симати ҳукуқӣ ва сиёсии «халқ»-ро дар фазои озодиҳои демократӣ бо дасти хиёнаткорон ба манфиат ва нафси инсонӣ бифурӯхтанд. Ин ва дигар ҳолатҳо моро водор ба он кард, ки ба мавзӯи нақши Конститутсия дар мувозанати озодиҳои шахсӣ – соҳибхитӣҳои халқӣ ва соҳибхитӣҳои давлатӣ, ки то ҷое зояндаи ин мушкилиҳои ҳукуқӣ ва сиёсӣ гаштаанд, дар фазои мафкураи миллӣ ва арзишҳои миллӣ назаре намоем.

б) Суиистифода аз дигар арзишҳои конститусионӣ дар замони нав

*Ин ҳама қисса зи савдои гирифтрон аст,
В-арна аз рӯзи азал, дом яке дона якест.
Имодиш Хуросонӣ*

Дар илми ҳуқуқшиносии ҷаҳони имрӯз ҳам дар паҳнои илмҳои соҳавӣ ва ҳам байналмилалӣ ҳуқуқу озодии инсон аз як ҷониб ва демократияву ҷомеаи шаҳрвандӣ аз ҷониби дигар мавқеи худро то зинае устувор карда, ба шабаҳи оламгире табдил ёфтаанд, ки тавассути созмонҳои байналмилалӣ, ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ ва қудратҳои бузург дар кишварҳои мухталиф инқилобу табaddулотҳо ва ҷангҳои байни мардум ва ҳукуматҳоро осон ва тибқи нақша роҳандозӣ менамоянд.

Омили ҷаҳонишавии манфиатҳо аз тариқи наҳрҳои иқтисодӣ, мазҳабӣ, технологӣ, иттилоотонӣ ва ғ. ҳадафмандона об ба осеби ин равандҳо рехта истодаанд. Ҷаҳонбинии ҳуқуқӣ ва байналмилалии даврони муосир зери таъсири шабаҳҳои ғавқуззикр то дараҷае моил шудаанд, ки дар тамизи қимати арзишҳои ҷавҳарӣ ва хусусияти мабдаъи ҳуқуқӣ дошта, дар аснои таҳияи муносибатҳои байнидавлатӣ, ҳалли қазияҳои мубрами ҳуқуқи байналмилалӣ, эътирофи ҳаққи таърихӣ халқу миллатҳо ба мушкилиҳо рӯ ба рӯ гашта, назари ҷамъиятии давронро ба бемории сироятӣ ҷангоматалабон, ба аҳвалӣ гирифтор кардааст.

Иддаи ғаъоли ҷаҳонхоҳони молӣ ба риштаи нозуки асаби ин қачбинон захма зада, ҷамъияти бихиштосо, демократияи асил ва ҳуқуқу озодиҳоро бидуни зухур ва ҳастии усулҳои саодатмандӣ (мисли Шаддоди афсонавӣ) ва инкори ҳуқуқу озодиҳо ва усулу қонуниятҳое, ки демократия бояд ба онҳо асос ёбад, бунёд карданӣ ҳастанд.

Чунин таҷриба дар Африко, Осиё ва ҳатто Аврупо роҳандозӣ шуд. Дуруст аст, ки иддае аз ин кишварҳо сари вақт аз ин ҳолати мадҳушӣ баромаданд ва ҳолати худро дарку ташхис карданд, вале як мероси мусаллам барояшон то вақти муайян монд – фалаҷи комили иқтисодиёт, ҳазорҳо нафар қурбонӣ ва қафомонии кишвар ҳадди ақал 30-40 сол. Аҷиб он аст,

ки дар лобалои ҳамин қафомонии кишварҳо низ чаҳонишавӣ суръати рушди давлатҳои дигарро таъмин менамояд.

Мушкилии ин раванд дар он аст, ки бо ин ҳама хунрезӣҳо ва бо ин ҳама бетартибӣҳо онҳое, ки ба ин шӯришҳо ҳидоят мекунанд ва онҳое, ки онро амалӣ мекунанд, бовар доранд, ки роҳи онҳо дуруст аст ва онҳо аз нақӯкирдоронанд. Тавре дарвешӣ олмонӣ Нитсша аз забони Сукрот овардааст: **«Бовари қатъии кас ба он, ки амалҳои содиракардааш аз нақӯкирдорист, вале дар асл агар чунин нест, пас ӯ бемор аст. Дар ҳақиқат, чунин тасаввур бадтар аз гумроҳи муқобил аст, ки инсон камбудию норасоҳои ҷойнадоштаро ба худ шабохат медиҳад. Дар мисоли охирӣ, инсон ҳанӯз имкони беҳтар намудани вазъро дорад, аммо тасаввури аввалӣ аз чунин имкон очиз буда, ҳолати инсон ва замонаро, дар маҷмӯъ, рӯз ба рӯз ҳолаташро бадтар мегардонад»**³⁹¹.

Ба назар чунин мерасад, ки ҳақшиносону ҳақгӯёни олам дар аксари мавридҳо аз ғурури нерӯю ҳифзи манофеи гурӯҳӣ ба сатҳе расидаанд, ки имкони дарку фаҳмиши ғалат ва ноҳақии кирдору нияти худро аз даст додаанд.

Аҷиб ва хатарнок он аст, ки ду мабдаи волои маънавӣ ва ахлоқие, ки яке барои шарқӣён ва дигаре барои ғарбӣён аз арзишҳои таърихӣ ва фарҳангӣ ба ҳисоб мераванд, ҳар ду таърихан ба хуруҷи чунин бемории даврон – яке «илман» ва дигаре аз таассуб гирифта шудаанд.

Яке «хукуку озодиҳои инсон» манфиатҳои «умум-демократия», ки Ғарб ба он така мекунад, дар мисоли табаддулотҳои рангоранги кишварҳо хуни мардуми бегуноҳро мерезад ва дигаре Каломи Худовандро, ки асрҳо сарчашмаи ахлоқи маънавӣ ва фарҳангии мардуми Шарқ буд, ин рӯзгор сармашқи аъмоли ифротӣ террористӣ қарор дода, бо «далеловарӣ» аз оятҳои раббонӣ ва истифодаи номи «Худованд» хуни мардуми бегуноҳро мерезанд.

Албатта, рукнҳои созандаи ин ду арзиши чома – дин ва демократия, эътимод ва ҳукуқҳои инсон ба инсоният хизмат кардаанд ва ҳоло низ карда истодаанд ва оянда низ хоҳанд кард. Мо ба маншаи ибтидоӣ ва таҳлили решаи онҳо назар намекунем, чунки он ҷо низ баҳсҳои мантиқии худро дар оғӯши манфиат дорад, танҳо бо иктифо аз усули созандагӣ некбинӣ ҷиҳати ҳифзи ҳосияти арзишии онҳо ҳамчун ҷанбаи мусбат кӯшиш мекунем. Ҳамин тавр, ба ин ҳодисаҳои мусбатбаёншаванда зухуроти манфии ҳаёти иҷтимоӣ таърихан зиёд таъсир гузоштаанд.

Агар аз ҳамон манбаъҳои умедбахши динӣ ва ирфонӣ замоне шахсиятҳои бонуфузу оламшумул, чун Табарӣю Балъамӣ, Фомаи

³⁹¹Сукрот, ниг.: Фридрих Ницше. О пользе и вреде истории для жизни. –М.: АСТ Минск Харвест, 2008. – С. 54.

Аквинию Августин, Мавлавию Форобӣ, Макиавеллию Кант, Мотуридию Ҳакими Самарқандӣ, Синою Ғазолӣ ба воя расида, машҳури ҷаҳон шуда бошанд, онҳое низ, ки дирӯз ва имрӯз ҳазорҳо нафар хуни бегуноҳонро рехтаанд, тимсоли ордендорони тевтонию ал-қоида, ҳизб–ут-таҳрир, ҳизби наҳзат, салафия ва дигарон ба ҳамин манбаъҳо бо қатъият така задаанд.

Демократия агар ба Аврупо озодиву ҳуқуқҳоро дода, Амрико ро машҳури ҷаҳон намуда, Ғарбро пешқадам кард, аммо ин замон бо шиорҳои демократӣ Суриё, Ироқ, Яман, Либиё, Тунис, Украина ва дигаронро ба хун оғушта карда истодаанд.

Албатта, қиёси мазкур алорағми усули маҷмӯӣ нуқсу холиғиҳои худро дар замонро мақон, паҳно ва табиати муносибатҳо дорад. Вале ҷавҳар он аст, ки инсоният бо муносибати шахсӣ дар доираи маънавияти ҷуғрафӣ табиати арзишҳои умдаро дигаргун месозад. Барои он, ки арзиш ба арзиши воқеан ҳаётӣ табдил ёбад, танҳо қимати маънавий, усулӣ ва маънавияти он қифоят нест, зарур аст, ки шароит ва омилҳои субъективӣ дар шаклҳои мафкуравӣ бояд фароҳам бошанд.

Бахусус барои насли имрӯз ҳамин муҳаббат ба Ватан ва худшиносии миллӣ ва сиёсӣ дар сатҳи лозима намерасад. Муҳокима ва баррасии қонунҳо баъзан моро ба ҳулосаҳои нодуруст бурда, аз дарки аҳамияти ҷамъиятии онҳо, дар маҷмӯъ, ҷудо менамояд. Зеро ҳуқуқ ҳамчун ҷараёни ҷаҳонбинӣ ҷамъиятӣ на ҳамеша бо шохроҳи рушди ҳаёти инсонӣ ҳавмор ва яқсон ҳаракат менамояд, балки тибқи зарурат баъзе мавридҳо ногузир ба тангҷаҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ низ ворид гашта, сарғарми дарёфти адолат дар паҳноҳои нозуки фардии ҳаётӣ гашта, аз дидани пасманзари оқибатҳои кулӣ маҳрум менамояд.

Ин амри табиӣ рушди илм ва ҷаҳонбинӣ аст, ки дар ҳолатҳои мушаххас ба ҳуқуқ низ сироят мекунад. Албатта, дар ин лаҳзаҳо қўшиш бояд кард, ки дар ин тангҷаҳаҳои ҳаётӣ инҳироф аз аслҳои умдаи низоми ҳуқуқӣ ва тартиботи умум ба вуҷуд наояд ё онҳо беэтибор нагарданд.

Дуруст аст, ки бо ин мақсад мо ба Конститутсия муроҷиат карда, матн ва талаботи меъёри ҷудогонаро мувофиқ менамоем, аммо чӣ бояд кард, ки агар асли ногузир дар шакли меъёр вуҷуд надошта бошад.

Мисол, асли худшиносии миллӣ ва муҳаббат ба Ватан, ки бештар ҷанбаи эҳсосотӣ дошта, бо меъёр банду баст намегардад. Ин ҳолат дар баъзе мавридҳо ниҳоят зарур ва тақдирсоз аст. Аз сабабе, ки қаблан нисбат ба муҳаббат ба Ватан гуфта будем, танҳо ҳаминро гуфтанием, ки Модар, Ватан, таърих ва ниёғони мо ҷуғрафӣ ҳастии мо мебошанд, бо амри тақдир ба мо насиб шудаанд. Онҳоро иваз кардан арзандагӣ нест ва сазовори қабул ҳам буда наметавонад.

Рӯзи 4-уми октябр Пешвои мухтарами миллат баъзе нуктаҳои ин муҳаббатро тавассути забони миллат дар манзалати қудрати давлатдорӣ миллӣ дар суҳанронишон бо аҳли зиёи кишвар ироа доштанд, ки мо қомилан ҷонибдор ва мамнун ҳастем. Ва дар ҳошияи он танҳо ҳаминро арза медорам, ки инсон метавонад Ватани худро тағйир диҳад, барои худ модархонди нав пайдо намояд, забони бегонаро аз худ карда, забони модариро фаромӯш сохта, тафаккур ва каломи аҷнабиرو қабул созад, бузургони дигаронро ниёғони худ хонда, таърихи бегонагонро афзалтар аз таърихи худ хонад, **вале** дар ин ҳама ҳолатҳо ӯ худро ҳеҷ гоҳ саодатманд ҳисобида наметавонад, **чунки вай аз бузургтарин ҳосияти ҳуқуқии худ, аз ҳолати ҳастии фитрӣ ва табиаш, ки оромбахши рӯҳу равонаш буд, ба тариқи сунъӣ қанора зада**, худро аз ҳолати муназзами табиӣ ва оромии қалбӣ маҳрум кардааст. Зеро ин зухуроти нави касбкардааш бо ҳама баландию манзалаташ ва некиҳояш ба қашшҳои табиӣ ва инсонии ӯ ҳеҷ гоҳ мувофиқ буда наметавонад, зеро бо мурури замон аз умқи тафаккураш садои аллаи модараш ва аз қалбаш садои оромии рӯҳаш ҳастии ӯро ба сӯи худ металабанд. Забони модарӣ ҳам мисли модар, бародар ва ҳамтанони туанд, ки дар пайи саодати ту саргардонанд, агар ин меҳрубонири ту аз онҳо интизор набоди, ба гумон аст, ки ба меҳрубонии бегонагон шарафёб гарди:

*Чое, ки бародар ба бародар накунад раҳм,
Бегона барои ту бародар шуданӣ нест.
Сад бор агар доя ба тифли ту диҳад шир,
Ғофил машав, эй дӯст, ки модар шуданӣ нест.*

Пас, дар асл иллат дар ин маъхазҳо ва арзишҳо нест, балки бештар дар усули муносибат бо онҳост. Нуқс дар мо одамон, дар сатҳи саводнокии мо, дар усули муносибат бо арзишҳо, интиҳоби нодурусти меъёр вобаста ба вақт ва макон, дар риоя накардани арқони онҳо, дар сатҳи фаҳмиш ва дарки маъниҳост, ки онҳо вобаста ба шароит ва вақт имкони бо манфиату ғаразҳо печида шуданро доранд. Роҳи ҳалосӣ аз ин ҳатоихоро Конститутсия дар боби 1 ва 2 дақиқан пешбинӣ кардааст, ки эҳтиром ва арҷгузорӣ аз онҳо гарави ҳимоят аз ин қавраҳои иҷтимоӣ ва маънавист. Боби яки Конститутсия пояҳои аслии давлатдорӣ моро муқаррар карда, боби ду тимсоли бил оид ба ҳуқуқҳо ширеши иморати давлатдорию, ки дар эълон, қадриносии, эҳтиром ва таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ифода ёфтааст, муаррифӣ менамояд. Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мақсад, мазмун ва татбиқи қонунҳо, фаъолияти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатиро муайян карда, тавассути ҳокимияти судӣ

таъмин карда мешаванд (М.14 Конституция). Принцип ва ҳаққи баробарии ҳама дар назди қонун ва суд (м.17) гарави таъмини ҳуқуку озодиҳо баромад намуда, дар амалӣ шудани ҳокимияти халқӣ ва қонуниятӣ конституционӣ хизмат менамояд.

«Арзише, неъмате, ки боиси ифтихор ва манзалати як миллат ва халқ мегардад дар оддитарин ҳолат ва безътиной нисбат ба худ, имкон дорад тавлидгари марғ ва нестии он миллат ва халқият шуда метавонад: забон, ҳудуд, озодӣ, конституция аз ҷунин неъматҳоянд».

а) Ҷавҳари тазоди нооромиҳо аз назари ҳуқук

Сараввал бояд иқрор шуд, ки эътимоди мо бар он аст, ки омили аслии ин мочароҳо нодуруст муносибат кардани субъектон (шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва мақомоти давлатӣ) бо арзишҳои конституционист. Сониян, дар қибולי ҳодисаҳои нангини ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷойи таъкид ҳаст, ки ин ҳама тарафкашию майдоншиниҳои миллатҳо ва ҳангомаю хунрезӣҳо зери парчами ҳуқуку озодиҳо ва равандҳои демократикунории дар конституцияи ин кишварҳо тарҳрезӣшуда рух дода истодааст. Айни ҳол мо танҳо нисбат ба ду арзиши меҳварӣ, ки ҳарду барои Тартибот ва вучуди давлат муҳим буда **барои адолатнокии кишвар ногузиранд** ва ин ҳар ду дар навбати худ бо тазоди бемавҷе дар шароитҳои давлатҳои миллӣ манбаи аслии ҷунин бетартибӣҳо гаштаанд, бо тадриҷ ҳарф хоҳем зад. Яъне давлатҳои миллӣ дар ҷойгузинии арзишҳои меҳварии мафкураи миллӣ ва амалияи сиёсӣ ҳанӯз мушкилӣ доранд. Ба қавле арзишҳо вобаста ба шароит ва замона нодуруст баҳогузорӣ гашта мантиқан усули таърихият номуназзам ва номувофиқ дар сарҳади манфиатҳои кутоҳназарона татбиқ мегардад. Ин, албатта масаъалаи усулӣ буда имкони паҳнгардӣ ба соҳаҳои дигари илмҳо ва ҳаёти иҷтимоиро дорад. Аммо ҷавҳари бархӯрди ҳуқуқӣ аз назари арзишмеҳварии ҳуқуқӣ нобаробар муносибат шудан бо ин неъматҳои ҳуқуқӣ ва дарки нодурусти онҳост, ки ҳамагӣ фуру ба решаҳои мафкураи ҳуқуқӣ ва сиёсӣ меафтад.

Бо тааммул ва таҳаққуқ ҷун пардаи муноқишаю ғаразҳо аз ин мочароҳо дар нуктаҳои мухталиф бардошта мешавад аз назари касбияти ҳуқуқӣ дарк менамоем, ки **ҳам муҳолифину ҳам нерӯҳои ҳукуматмеҳвар** ба сӯи арзишҳои башарӣ ва фарогире **ҷун адл, инсоф, баробарӣ, ҳуқуку озодиҳои инсон, ҳақиқат, шароити арзандаи зиндагӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ** ва ғ. рӯ оварда ҳаракат доранд. Дар майдонҳо тарафдорону муҳолифон зери як мафҳумҳои демократӣ ва ҳуқуқӣ қомат афрохтаанд. Пас мушкилӣ аслан дар ин арзишҳои меҳварӣ буда наметавонад, балки вай дар роҳ ва афзалгузинии усули дастрасӣ ба мақсадҳои умумӣ пайдо гардида, дар ботини нерӯҳои тавлидкунанда ба тазоди устувор табдил гаштааст. Ин ду арзиши усулӣ ва баранда бар арзишҳои умда, ки айни ҳол

нооромкунандаи вазъ гаштааст, **яке ҳукуку озодиҳои шахсӣ**, дигаре **соҳибхитӣҳои давлатӣ** яъне зуҳури қудрати сиёсӣ маҳсуб мегардад.

б) Дарки номуваффақи баҳамоии арзишҳои меҳварӣ ва усулӣ дар муносибат бо Конституция

Дуруст аст, ки ҳам арзиши озодӣ ва ҳам соҳибхитӣҳои дар моҳияти худ арзиши меҳварӣ низ ҳастанд, вале дар роҳи расидан ба арзишҳои адлу баробарӣ, тантанаву инсофу вичдон, давлати демократию ҳуқуқбунёд онҳо нақши арзиши усулиро то ҳадди муайян иҷро менамоянд. Сухан дар бораи мақсад ва роҳҳои расидан ба он дар илми ҳуқуқшиносӣ аст. Масъалаи баҳсбарангези фазои ҳуқуқии давлатҳои миллий ва аҳён дар Тоҷикистон низ маҳз истифодаи нобаробар ва номувофиқи ҳамин арзишҳо ба сифати арзиши усулӣ ва роҳи расидан ба мақсадҳои одилона ва фарогири фаромиллӣ аз ҷониби субъектҳои мухталиф аст.

Тавозуни нобаробар дар роҳи расидан ба ҳадафҳои аслий аз роҳи ҷонибдорӣ арзишҳои усулӣ ба тазоди озодиҳои шахсӣ ва соҳибхитӣҳои халқӣ меорад. **Мушкилии аввал, ки дар ин навишта ба шарҳи он мо ҳадди имкон кӯшиш мекунем** ин дарки номувофиқ ва ҳазми номукамалии ин арзишҳо танҳо вобаста ба воқеияти таърихӣ набуда, инчунин иллати илмӣ арзишшиносӣ ва арзишшиносии башарӣ дар тафаккури миллатҳои соҳибдавлат аст.

Ҳатто ҷиҳати ислоҳи вазъ назарҳое ҳам ҳаст, ки арзишҳо ба навбат дар роҳи рушди кишвар ва миллат ба хоҳири якдигар бояд қурбон шаванд (**А. Раҳнамо**)³⁹². Дар илми таърихшиносӣ қурбоншавии арзишҳо дар масири таърих ҳамчун усули фаҳми таърих вобаста ба воқеиятҳои мухталиф истифода мешавад. Дуруст аст, ки шароити таърихӣ ва мувофиқати арзишу меъёрҳо ба он, ки оғоз аз Мавлоноӣ Руму Маккиавеллӣ, И. Халдуну Монтескё то Гегелу Дониш дар масъалаҳои мухталиф гуфта шудааст ба ин равандро ва шаклгириҳо ҳамеша таъсири муайяне доранд, вале сари масъалаи марказӣ будани онҳо дар ҳалли қазияҳои муосир ва бариваз гузоштани онҳо вобаста ба манфиатҳо дар шароитҳои таърихӣ ҳаддалимкон аз назари ҳуқуқ бояд амиқ андеша ронд. Дар урфият мегӯянд «мушкилӣ дар марғи кампири деҳа не, балки дар одат кардани қадами аҷал бар деҳ аст».

Мисол, мо аз назари ахлоқӣ метавонем гӯем, ки чун нафаре ба хоҳири дигаре азият кашид ва маҳдудият дид пас ин шахси дигар дар замони нав бояд ба хоҳири ӯ имкони кашидани чунин маҳдудият ва азиятро аз назари

³⁹²Ба ақидаи ин муҳаққиқ: Агар дар марҳилаи бухронӣ барқарорӣ (дар Тоҷикистон – А.Х.) шаҳрванд барои устувории давлат маҳрумӣҳоро таҳаммул кард, дар марҳилаи рушду пойдорӣ давлат бояд ниёзи шаҳрвандро дар авлабият қарор диҳад. Ниг. **Абдуллоҳи Раҳнамо, Мо дар кучо ҳастем ва ба кучо равонаем? Сайти Радиои Озодӣ.**

ахлоқ қабул намояд. Аммо аз назари ҳуқуқӣ мушкил аст. Зеро мақсади ҳуқуқ на эътирофи маҳдудият ва мушкилиҳо ва тавлиди дигарбораи онҳо барои субъектон балки ҳаддалимкон сабук ва рафъпазир намудани онҳост. Дуруст аст, ки дар ҳаёт як анъанаи наонавиштаи «бадӣ бадиро тавлид мекунад» дарди бад ба давои бад» вучуд дорад, вале вазифаи инсон аз назари инсондӯстӣ ва ахлоқӣ дигартараст, ки ҳуқуқи одилона ба ин тандем така менамояд. Дар акси ҳол маҳдудияту хотирбиниҳои ҳуқуқӣ метавонад ба асли вучуди низом ва давлат латма ворид намуда давлатро ноустувор ва чомеаро пароканда созад. Давлатсозию ҳуқуқ ташаккулдиҳӣ майдони такрории қурбониҳои тарафайни давлат ва шахс набуда рушди ҳамқадам ва ҳамоҳанги онҳост, ки вазнинию мушкилиҳоро бо ҳамдигар паси сар менамоянд ва убур месозанд ва ба зинаҳои саодат якҷо мерасанд. Ин аст равиши бунёди давлати ҳуқуқӣ ва чомеаи шахрвандӣ.

в) Оид ба мушкилии фаҳми озодӣ ва озодиҳои шахсӣ

Фаҳм ва дарки нодурусти истилоҳи озодии ҳуқуқӣ дар фазои сиёсӣ таҷрибаи кишварҳои пешқадамро дар давлатҳои миллии садаи XX ва ибтидои XXI ба номуваффақиятӣ кашидааст. Ин печидагӣ дар чараёни ғарбигароии (вестернизатсия) ҳуқуқ ва интиқоли арзишҳои демократӣ бо истифода аз қудратҳои ҳангуфти сиёсӣ ва иқтисодии кишварҳои бузург ба фазои кишварҳои Осиёӣ ва Шарқӣ ҳамчун модели намуна ва муваффақи ғарбӣ мушкилии фаҳм ва дарки арзишҳои меҳвариро зиёда намудааст.

Чун мо мебинем ва дарк менамоем, ки озодшавии аз ҳад зиёди усулҳои ташкили идора (як навъи либерализатсияи сиёсӣ) дар ҳамбастагӣ бо ҳуқуқҳои бесарҳади шахсӣ дар кишварҳои рӯ ба рушд бидуни ба инobatгирии таърихи чандҳазорсолаи фарҳангии халқу миллатҳо ва махсусияти соҳибхтиёрии давлатии онҳо тимсоли модели ғарбӣ бо усули иҷборӣ ба ҷуз ҳолати ноамнӣ ва фитнаю ҷангҳои шахрвандӣ, ки саодати мардумро хору залил намудааст, дигар ҳеҷ оромие барои онҳо намеорад, дар бораи намунаи муваффақ ҳарф задан маънӣ надорад.

Ба ин раванд интиқоли иҷбории арзишҳо ва ташкили инқилобҳои ранга, ки тақдири бузургтарин арзиши муосири башарӣ – демократия – мардумсолориро ҳамсон бо соҳибхтиёрии халқӣ ва давлатии халқу миллатҳо дар ҳолати нугувор қарор додааст, вижагии хосаи ноамнӣ медиҳад.

Аз ҷониби дигар вусъат гирифтани тандеми либерализатсияи сиёсат, ҳуқуқ, ахлоқ ва гоҳо мувофиқ омадани онҳо бо сиёсати ислохотгароёнаи эътиқод роҳи бебозгашти фасодшавии иҷтимоӣро дар шакли вайронии оилаҳо ва алоқаҳои табиӣ дар рӯзномаи имрӯзи тамаддун муҳим арзёбӣ кардааст.

Папаи Рим Франсиск – Хорхе Марио Берголо дар миёнаи моҳи октябри соли 2020 гомосексуалистҳо ва дигар ҳамчинсгароёнро ҳукукашонро ба эътиқод ва ҳимояшонро таҳти сарпарастии Худованд, аларрағми муқаррароти Каломи илоҳӣ ҷонибдорӣ намуда гуфт: «гейҳо ҳуқуқ ба оила доранд, Онҳо фарзандони худоянд ва ҳуқуқ ба оиларо доранд». Ин чӣ маънӣ дорад. Ин андеша миёни насронӣни олам баҳсҳоеро барандохт... Дар ҳуди ҳамон сол кушта шудани муаллими фанни таърих ва ҷуғрофиё дар Фаронса аз ҷониби бародари яке аз хонандагон ба ҷурми он ки карикатураи журнали баҳсбарангези Шарли Эбдо³⁹³ дар масъалаи карикатураи паёмбари ислом (с) ба шогирдон нишон медиҳад, дар пасманзари худ муноқишаи Президенти Туркия Эрдоғанро бо ҷонибдории суннатҳои исломӣ ва Франция Макронро бо ҷонибдории арзишҳои фаронсавӣ ба майдон кашид. Молҳои фаронсавӣ аз бозору мағозаҳои кишварҳои исломӣ берун карда шуд. Кор то ҷое расид, ки ба таснифи олам ба лагери исломӣну насронӣён ва эҳёи ҷанги мазҳабӣ шабоҳат гирифт. Иттилоот ва технологияи интернетӣ оламо ба сони як оилаи хурд ба мочаро мекашид. Шояд агар аср асри иттило намешуд ин мочаро ин қадар паҳно пайдо намекард. Мушкилии аслии ин мочаро ҳамон вайроншавии речаи озодӣ буд, ки дар маҷаллаи фаронсавии бо ном озодипараст сар зада буд. Саволе ба миён меояд, ки Шарли Эбдо ба паёмбари як гуруҳи 1-уним миллиард аҳолии рӯи замин чи кор дорад. Ҷаро ӯ бо чунин ҳазлҳои бечои худ ба тори эҳсосоти мардуми мусалмон бозӣ менамояд. Мушкилӣ он буд, ки Фаронса низ ба ҳимояти эшон ва ин амалҳои онон ҳамчун арҷгузори ба арзишҳои фаронсавӣ ба озодиҳо баромада буд. Онҳо муаллимо чун қаҳрамон бо мукофоти олии фаронсавӣ бо тантанаю даъватҳои олии ғӯронда на эҳтиёткорӣ балки идомаи чунин мазҳаканамоиҳоро инкор накарданд. Албатта, аз назари ҳуқуқӣ табиӣ ва унсури инсонмехварӣ то ҷое ин иқдомҳоро фаҳмидан мумкин аст, вале аз назари дин, ахлоқ ва ҳикмати ҳуқуқ чӣ? Ин ҷо мо ба мушкилӣ рӯ ба рӯ мегардем.

Дар масъалаи ҳукми терористон, ки худсарона ба редакцияи маҷалла ҳучум карданд сипас устодро куштанд, ҳулоса як аст-онҳо гунаҳгоранд ва ҳақ надоштанд чунин рафтор намоянд. Онҳоро ҳеҷ мумкин нест ки дастгирӣ намуд. Онҳо бояд маҳкум шаванд. Зеро роҳи ҳуқуқии ҳалли масъала мавҷуд буд бояд ба суд муроҷиат мекарданд.

Дар масъалаи ҳамчинсгароӣ бошад масъала боз ҳам печидатар аст. Яъне дин ҳимояи онҳоеро, ки аз алоқаи муқаррарии илоҳӣ берун рафтаанд расмӣ карданӣ аст. Ин ҳолат аз назари ахлоқӣ ва биологӣ вучуди инсон ва

³⁹³Қаблан ин маҷалла барои ин амалаш таҳти амали терористии террористон қарор гирифта буд.

иттиҳоди инсониро дар асл аз бунёдаш барҳам задан аст. Зеро насли инсонӣ бо ҳамчинсгарой аз тақрористеҳсолкунӣ маҳрум мегардад.

Аҷабо, замоне ин амалҳои зиштро динҳо, ахлоқҳо ва ҳуқуқу сиёсатҳо маҳкум карданд, замони нав онро ҳамчун беморӣ шинохтанд, сипас зери таъсири озодшавиҳои инсон аз маҳдудиятҳо таҳти ғимояи ҳуқуқӣ позитивӣ қарор доданд ва ҳоло ин амалҳоро аз зери ҳукми меъёрҳои динӣ берун намуда, ҳамчун ҳолати муқаррарӣ эътироф менамоянду дар паноҳи меъёрҳои динию ҳуқуқӣ қарор доданианд.

Агар, ин симмати барои ахлоқу ҳикмати ҳуқуқ номақбул беморӣ аст, мо ҳаққи маънавии онро маҳкум намуданро надорем ва ин масъулияти мо низ нест, вале маҳдуд намудани густариши он ба хотири ҳаққи дигарон вазифаи қонуни ҳуқуқист; агар натиҷаи рушди бемавқеи озодию кашишҳои номатлуби савқи табиист пешгирии он вазифаи ахлоқу ҳуқуқ аст, зеро ҳар нуқси иҷтимоӣ ислоҳаш бар дӯши ҳуди иҷтимоӣ аст.

Замоне, ки инсоният дар остонаи бунёди тамаддун буд, қавми Лутро Худованд барои инчунин қавравияш маҳкум карда аз осмон сангро борон намуд. Акнун, ки инсон бо хираду донишаш ҳамагир шудааст масъулияти гуноҳ бар дӯши ҳуди ӯст Худованд дигар ба ислоҳи камбудҳои он майл нахоҳад кард, то агар инсони хирадманд худро аз ин олудагиҳо ҳифз нанамояд. Аммо чараёни рушди ин ҳолати манфӣ шабеҳ ба он дорад, ки озодӣ монеаҳои ҳуқуқии сари роҳи худро руфта истодааст.

Озодӣ, дар ғояи консепсияи давлатсозии либералӣ бузургтарин ва марказитарин арзиш аст. Ба андешаи либералҳо нуктаи ибтидоии ҳар як ҳокимияти давлатӣ дар интиҳо иродаи озоди ҳар инсон аст, ки вай дар шакли эҳсосот, хостаҳо ва ирода зухур менамояд³⁹⁴. Албатта, дар шакли зухури ирода мо ҳуқуқшиносон мушкилӣ надорем, вале вақте суҳан дар бораи эҳсосот меравад, ки вай ба паҳнои ақл ва тафаккури инсонӣ чиддӣ таъя накарда дар заминаи тасаввуроти ибтидоӣ ҳосил мешавад нақши адолатнокии ҳуқуқ ва қарори қабулшударо заиф менамояд, дар фаҳми одилии ҳуқуқ шубҳа эҷод мегардад. Шубҳа ба қарори дастаҷамъона ва асоситарин падидаи демократия – райъпурсӣ. Шубҳа бар падидаи марказии ҳодиса шубҳа бар ҳуди ҳодисаро тавлид месозад.

Ҷонибдорони овоздиҳӣ дар асоси эҳсосот Ричард Доккинз, Харари ва дигарон андеша доранд, ки омили аслии рӯ задани эҳсосот дар инъикоси ирода надоштани дониши устувори таҳассуси шахрвандон аст, ки оид ба ин ё он масъалаи дуруст сарфаҳм нарафтаашон овоз медиҳанд. Онҳо бо эҳсосоти аз сарчашмаҳои мухталиф ба даст оварда ва ё равиши тарғиботи гурӯҳи таблиғотӣ касб карда райъи худро медиҳанд. Ин райъдиҳи таҳлили

³⁹⁴ Харари Ю.Н. 21 урок для XXI века / Пер.с англ. Ю.Гольдберга. – М.: Синдбад, 2020. – С. 69-70.

амики фикрӣ ва хулосаи комили ақлӣ нисбат ба масъала нест. Агар демократия воқеан талаби қарори ақлиро медошт, мегӯянд онҳо, ҳеч зарурат надошт, ки ба ҳама шахрвандон баробар як овозӣ диҳанд. Зиёд мисолҳост, ки дар раъйпурсиҳо иддае одамон нисбат иддаи дигар дар масъалаҳои матраҳшаванда бамаротиб маълумотноктаранд. Ин ҳолат ба ҳамон қисмати маълумоти дақиқдор имкон медиҳад, ки раъйи худро дар асоси ақлӣ ифода намоянд. Аммо қисмати зиёд ин тавр нестанд.

Мисол, Харари гуфтаҳои биологи машҳури англис Ричард Докинзро меорад, ки дар масъалаи раъйпурсӣ чиҳати баромадани Англия аз Иттиҳоди Аврупо (брекзит) бисёре аз бритониҳо бояд иштирок намекарданд (аз ҷумла ҳудашро низ ишора мекунад), зеро мо дониши қазоии иқтисодӣ ва сиёсиро дар ҳалли масъалаи мазкур надоштем. Ин ҳам ба назари онҳо баробар бо он аст, ки «кашфиёти Эйнштейнро» ба овоздиҳии умумихалқӣ гузорем, ки ҳақ буд ё не?³⁹⁵ Ҳамин тавр ба андешаи онҳо демократия аслан эҳсосоти мардумро ба намоиш мегузорад, ҳамин эҳсосот гӯё аз қалби интихобкунандагон садо дода роҳу равишро дар низоми идораи давлат ва қабули қарорҳои муҳим муайян менамояд. Аммо дар ин муайяннамоии равиши давлатдорӣ Эйнштейн, Доккинз, профессори соҳаи ҳуқуқ ва кучарӯб низ баробаранд³⁹⁶.

Тарзе мебинем, эҳсосоти либералҳо дар масъалаи табиати озодӣ ва падидаи раъйпурсӣ ҳақиқатҳои худро дорад, вале онҳо аз назари озодии математикӣ ва геометрӣ мушкилиҳои худро низ доранд. Дуруст аст, ки дар демократия ва падидаи овоздиҳӣ дар он мардум қисмати зиёд дар заминаи эҳсосоти иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ё иқтисодиашон овоз медиҳанд. Вале ин эҳсосот худ зухуроти кандашуда аз табиати ақли инсонӣ нест, вай бо ҳар роҳу восита қаробат ба хулосаҳои ақлӣ дорад. Зеро инсоне, ки моили тарғибот мешавад, номзадҳоро гӯш мекунад ва моҳияти масъаларо ба қадри фаҳми худ дарк менамояд, вай ба тариқи механикӣ ба фикр кардан низ моил мегардад. Интихобот ва раъйпурсӣ ҳодисаи яқдақиқаҳа ва ғайриҷашмдошти ногоҳ рӯзанада нест, ки аз ин сон эҳсосоти ғаврии ногаҳониро тавлид созад. Вай раванди дурударози амалиёти сиёсӣ ва ҳуқукист, ки бо қорҳои фаҳмондиҳӣ ва тарғиботӣ васлият дорад. Бинобар он иштирокчиён дар ин раванд аз ҳар чиҳат моҳияти масъаларо ба таври худ дарк кардаанд. Аммо оне, ки баландтару дигаре пасттар дарк менамояд масъаларо ин вазифаи ҳуқуқ ва демократия нест, ки онҳоро тасниф намояд. Барои ҳуқуқ ва демократия муҳим он аст, ки аз назари умум

³⁹⁵ Харари Ю.Н. 21 урок для XXI века / Пер.с англ. Ю. Гольдберга. – М.: Синдбад, 2020. – С. 71.

³⁹⁶ Харари Ю. Н. 21 урок для XXI века / Пер.с англ. Ю. Гольдберга. – М.: Синдбад, 2020. – С. 71.

интихобкунанда ва раъйдиханда масъаларо шинохтаанд, боқӣ барои манфиати шахсӣ ва гурӯҳӣ онҳо ҳақ доранд, ки ин масъаларо то умқаш ба қадри барои худ зарур аз бар карда раъйашонро бар он диҳанд. Оне, ки яке масъаларо то умқаш омӯхта ба ҷонибдорӣ овоз намедихад ва дигаре, ки то умқаш кофтуков накарда, аз назари умум ба тарафдорӣ овоз медиҳад ин раъйи озои онҳост ва онҳо ҳамон тавр онро баён кардаанд. Ин на заъфи демократия балки қудрати он аст. Зеро ҳар ду масъалаи ба раъйдихӣ бароварда аз назари ҳуқуқӣ дуруст аст, танҳо муҳим он аст, ки чанд фисад ҷонибдорӣ мекунаду чанд фисад не. Маҳз дар ҳамин таснифи фисад табиати демократия ифода меёбад ва дар раъйи додашуда бошад иродаи мардум муайян мегардад.

Пас овоздиҳӣ аз рӯи эҳсосот ва ё ақл ҳарду ифшокунандаи иродаи инсон аст, ки ба ҳокимияти давлатӣ сарчашма мегузорад. Имкон дорад, ки шахс аз рӯи ақл интихоб кунад, вале бо мурури замон пушаймон шавад, ин ҳолат бо эҳсосот низ дучор мегардад. Пас намесазад, ки овоздиҳиро дар асоси эҳсосот қомилан иштибоҳ донем, балки он як зинаи рушди демократия аст, ки дар ҷомеаҳои рӯ ба рушд тадриҷан мақоми худро ба таҳлилҳои ақлӣ медиҳад.

г) Озодии конституционӣ дар муқоисаи ҳикмати озодӣ ва анъанаи озоидиҳои халқу миллатҳо

Озодӣ ба мисли олиҳаи зебоест, ки муносибати хосаро бо худ талаб менамояд. Замоне, ки дар Амрико сафари расмӣ доштем ҳамроҳи вакилон Содикова Насибаҳон, Зайнӣ Мавлуда ва дигарон аснои тамошои осорхонаи парлумони Вашингтон, ки дар зербинои Конгресси ИМА ҷойгир шудааст бо дидани мусаввараи Озодии мусаллаҳи (вооруженная свобода) Амрико, ки дар шакли зани зебои бо тоҷи хусравонии бо сару гардани фулодини уқоб ва парҳои он ороста, дар дасти рост шамшери дар ғилофу дар дасти чапаш халқай тоҷ бо сипар, атрофи тоҷ ситораҳои фулодин қомат афрохта буд, бо ҳайрат аз ҳидоятгарон ва шорехони осорхона пурсида будем: чаро ҳайкали озодӣ бо симои Зан аст на мард? Он замон онҳо дар ҳайрат шуданду ҳамроҳонам хандаи аҷиб карданд... Кӣ дар чӣ фикр буд барои мо ноаён монд...

Вале касе ба мо ҷавоби амиқ надод. Баъдан ин муҷассамаи Озодии мусаллаҳро бо муҷассамаи Озодии дар майдон миёни об гузоштаи Амрикоӣ қиёс намуда ба хулоса омадан мумкин аст, ки дарвоқеъ яке бо китобу шамъдон рӯшноӣ ва хираду қонунро тарғиб менамояду дигаре бо силоҳу қанғоли уқобину сипар омодагии худро ба қанг. Ин занҳои зебои ифодакунандаи ҳолати озодӣ дар асл бо озодии абстраксии ҳуқуқии мо умумиятҳо дошт. Барои мо маълум набуд, ки то кадом андоза амрикоӣҳо овоздиро дар асл бо тамоми табиаташ бо зан шабоҳати органикӣ дода буданд

ва ё онҳо ҳамин тавр рамзи Амрико дар иртибот бо олиҳаи зебо тимсоли Фемидаи Юнонӣ озодии худро дар ҳолати мусллаҳона ва оромӣ ифода намуда, чашмони онро кушода вучуди арзандаи ўро вобаста ба шароит тарғиб мекарданд.

Ин умумиятҳо моро бо мурури замон ба хулоса овард, умумияти зан бо озодӣ танҳо хосияти рамзӣ надошта балки умумиятҳои зиёди мабдавиरो низ доро аст. Озодӣ дар воқеъ бо зан олиҳаи зебо шабоҳатҳои зиёд дорад. Ў бениҳоят зебову қашанг, дилкаш, шаҳватангез, мафтункунанда, ҳиллагару найрангбоз низ ҳаст. Замоне таҳамтани ҳуқуқ бо нӯшидани нерӯи фалсафаи юнону ҳуқуқӣ римӣ дар таҳияи ҳамирмои рушди тамаддуни ғарбӣ чашмони ўро баста, аз назокату одилии ў истифода намуда ба дасташ шамшери адлро дода фарзанди ў адолатро дар олами бостон доягӣ карда буданд. Чунки ў танҳо бо чашмони баста нафси худро кушта метавонист ва фарзанди одилро зоида...

Акнун қаҳрамони муосири Одам тортанак ва ё симои эҳёшудаи Зевси Юнонӣ ба озодии амрикоӣ аз дигар манобӣ ғизо мебахшад, зеро фарҳанги ҳуқуқии амрикоӣ бо амсилаи судӣ чашмони модари адолати юнониро (Фемида) боз намуда, ба сараш тоҷи уқобӣ ба бари рӯяш чанголи уқобӣ гузошта дар дасташ шамшери рӯпушро, ки бо латтаи тасмагини баста аст гузошта болои фарқи сари Конгресси Амрико бо номи Мучассамаи Озодии мусаллаҳ гузоштаанд. Дар майдони қазирамонанди пешгоҳи Нюйорк Мучассамаи дигари хирадманди Озодиро гузоштаанд, ки шаҳодат аз симмати дигари ин олиҳа аст. Ғояе, ки аз ин ду нерӯи озодӣ дар сиёсати хориҷии имрӯзи Амрико тавлид мегардад дар ҷаҳон мушқилиҳои худро дорад.

Ин нақши тавлидкунандаи адлро дар симмати озодии ҳуқуқии дар фазои ҳуқуқии Шарқ Олиҳа Рашаносӣ бо омезиши адолати судӣ иҷро мекард, ки дар сурати мард баромад мекард. Ҳамин тавр рамзи Озодиҳои ғарбӣ Зан буда аз шарқӣ Мард буд, ки ҳарду чун манбаи нерӯи ҷаҳонӣ дарёи раҳмати адл ва озодиро бар ин сарзаминҳо ба қарнҳои баъд ҷорӣ мекарданд...

Танҳо чашмони Фемида бастаю аз Рашаносӣ кушуда буда, ҷойи чашмон миёни ў маҳкам баста. Барои Фемида воситаи татбиқи адл шамшер ва мизон буду барои Рашаносӣ оташ ва мизон.

д) Оид ба фалсафаи Мучассамаи Озодии Амрико

Имрӯз он тавре, ки аз намои мучассамаи Озодӣ мебинем чашмони ў боз аст, ў ҳамаро мебинад ва вобаста ба манфиатҳо адлу озодиро ба манфиати кишварҳои бузургу қудратманд татбиқ месозад. Имрӯз ҷаҳон аз адлгароии ў ором нест, садои адолату озодии шарқӣ ношунаво аст. Акнун, ҷи гуна адл ва нақшаташро бо савқи табиӣ (инстинкт) ва нафс андозабандӣ

менамоём? Дар чунин шароит сарҳади озодиро кашишу хостор ва талаботи бесарҳади мо аз андозаи худ берун кардааст. Мо озодиро ба ҳадде кадр кардем, ба ҳадде болонишин сохтем, ўро чун зебосанами мафтункунанда ба оғуши худ гирифта болои дастон бардоштем, акнун ў бо ҳикмати занонаи русӣ рафтор карда болои сари мо баромадааст ва бо ҳикмати шарқӣ бошад худро тимсоли «саги хунхор» вонамуд менамояд:

*Сагери хуни дил додам, ки бо ман ошно гардад,
Надонистам ки саг хун мехӯрад хунхор мегардад.*

Мо аз ёд бароврадем, ки озодӣ бо вучуди муқаддас буданаш паҳнои зуҳури арзанда дорад. Мо ошиқ шудему ба маъшуқа ҳама чизро иҷозат додем. Ва маъшуқа аз ин мастию мафтунии мо истифода карда худро бидуни сарҳад муаррифӣ кард. Ҳадди эътидол ва доираи рафтори имконпазир вайрон шуд. Озодӣ сарҳад дорад паҳнои онро қонун, ахлоқ ва эътиқод суфта менамояд. Миллати пешқадам ва соҳибтамаддун воситаҳои муассири назорати сарҳади озодиро аз лиҳози маънавӣ доро аст. Сарҳади озодии ҳуқуқиро қонун муайян менамояд, қиммати арзишии озодиро моддаи 5 Конститутсия ва паҳнои амалии онро моддаи 14 ва масъулияти озодиро назди қонун моддаи 42 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст. Қонун ба озодӣ нерӯи ҳуқуқӣ медиҳад, ўро аз имкони вучуд ба олами зуҳур ҳидоят менамояд, кафолатҳои амалишавии онро бо воситаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ таъмин месозад. Ҳуқуқ ба озодӣ хати ҳаракат дода имкони ҷилваи онро дар майдонҳои ҳифзшаванда имконпазир мегардонад. Ин буд, ки юнониёни асроршинос «ҳуқуқро математикаи озодӣ» (Арасту) меғуфтанд. Имрӯз низ озодии ҳуқуқӣ дар пайраҳаҳои меъёрҳои ҳифзшавнандаи қонун ҷавлон мезанад.

«Ҳокимияти диктатурӣ ба Ҷумҳурии Рим манфиат овард, на зарар: марговар барои зиндагии шахрвандон ҳамон ҳокимият аст, ки шахрвандон тариқи зӯрӣ аз худ менамоянд, на он ҳокимият, ки ба онҳо тавассути интиҳоботи озод муяссар шудааст».

*Макиавелли*³⁹⁷

§ 8.3. Оид ба арзишҳои конститутсионии озодӣ, масъулият ва демократия

Мушкил он аст, ки дар замони муосир нерӯҳои мухталифи муосири дохилию хориҷӣ, ки халқу миллатҳоро ба гирдоби чунин ҳодисаҳои нохуш

³⁹⁷Макиавелли Н. Государь. – М.: Рипол-классик, 2010. – С. 392.

гирифтор кардаанд, ба конститутсияҳои худ муносибати яктарафа намуда, озодиро дида, сарҳади онро гум кардаанд, ҳукукро қабул карда, вазифаро аз хотир баровардаанд, имконияту афзалиятҳои фардиро эҳсос карда, дар ҳолати сархушии эҳсосоти масъулиятро назди бародарони худ, чомеа, миллат ва дирӯзу фардои миллаташон ба сони ҳикояти Мавлонои Балхӣ «якero дидаю дигарро аз ёд баровардаанд».

Ҳол он ки озодӣ ва низоми устувори сарҳади он маншаи худро аз ҳолати табиӣ инсон гирифтааст. Барандаи ҷоизаи Нобелӣ дар соҳаи асабҷарроҳӣ, академики рус И.П. Павлов ҳанӯз моҳи майи соли 1918 навишта буд: «Акнун бебаҳс равшан аст, ки озодӣ ва интизом падидаҳои мутлақ баробарҳуқуқанд. Он ҳолате, ки мо озодӣ меномем дар забони табиатшиносӣ неруи «барангезанда» ва он ҳолате, ки одатан «интизом» меномем аз назари табиатшиносӣ ин ҳаммаъноии неруи «нигоҳдоранда» аст. Маълум мешавад, ки ҳамаи ғайолияти асаб аз ҳамин ду раванд – аз «барангезандагӣ» ва «нигоҳдорӣ» иборат будааст. Дуюмӣ, ҳатто аҳамияти бештар дорад. Барангезандагӣ хосияти бетартибӣ дорад, ки онро неруи «нигоҳдоранда» ба низом медарорад»³⁹⁸. Пас маълум мешавад вучуди сарҳади озодӣ аз табиати ҳастии инсонии солим манша мегирад. Онро инкор намудан ба табиати биологӣ ва маънавии инсонии солим ва чомеаи саодатманди он созгор нест. Аҷиб он аст, ки маҳз мутлақияти баробарии эътирофи онҳо барои расидан ба ҳадафҳои меҳварии инсонии биологӣ мусоидат менамояд. Зеро саодатмандии инсон ҳамчун арзиши меҳварӣ ва ҳадафи ниҳойи эҳтиёҷ ба ин ду ҳолат ҳам озодӣ ва ҳам интизомро доро аст. Инкор ва бартарии якҷонибаи беасоси онҳо ба адли умум мусоидат намекунад. Албатта, вобаста ба шароитҳои таърихӣ ва воқеияти зинаи рушди чомеа имкон дорад, ки речаи интизом афзалиятҳои нисбӣ касб намояд.

Муҳимтарин нуктаи шикасти демократия дар кишварҳои рӯ ба рушд ва мушкилтарин масъалаи шахрвандони кишварҳое, ки амниятро оромии худро ба беназмию бетартибӣ таҳти таъсири озодиҳои бесарҳад вогузор менамоянд, ин ҳамон масъалаи дарк накардани моҳият ва ҳикмати **вазифаҳои шахрвандист**. Бале, **вазифа** ва ё **вазифаҳои шахрвандӣ** нуктаи марказии бунёди озодиҳои демократӣ, мизони аслии адли иҷтимоӣ ва фишанги одилонаи танзими ҳукуку озодиҳои инсонист, ки ҳеҷ як муносибати асили инсонӣ бидуни вучуди он зухури арзандаро касб карда наметавонад. Ин аст, ки нухбагони илм аз даври бостон ба он ҳамчун неруи созандаю ба низомоваранди ҳаёти инсонӣ муроҷиат кардаанд. Ҳуқуқшиносу воизи машҳури Рими бостон Систсерон дар насихат ба

³⁹⁸Ниг: Павлов И.П. «Литературная Газета» 31.07.1991 г.

фарзандаш Марк доир ба риояти одоби вазифа ҳарф зада, барҳақ гуфта буд: «...Ҳеч як ҷанбаи зиндагии мо – на корҳои давлатӣ, на шахсӣ, на судӣ, на манзилӣ, на он ҳолате, ки ту худ барои худ масъала мегузорӣ, на он ҳолате, ки ту бо наздики худ қарор мебандӣ ҳамагӣ аз вазифа озод буда наметавонанд. Маҳз дар иҷрои ин масъулият мо ҳама зебоиҳои зиндагӣ ва дар риоят накарданиш нафрати онро эҳсос менамоем»³⁹⁹.

Дар воқеъ вазифа ба сони масъулият асли вучуди тамаддун, қонуни аслии ҳаёти иҷтимоист, ки ба сони қонуни ягонагии ба ҳам зидди фалсафӣ ҳастии худро ҳам дар ҳастии иҷтимоӣ ва ҳам табиӣ собит менамояд. Ин қонуни вучуди зиндагии иҷтимоӣ ба сони қисмати атоми манфии молекулаҳо симмат ва қудрати атоми мусбати молекуларо дар ягонагии олами ҳастӣ дайн менамояд. Мисли оне, ки олами моддӣ бе заррачаҳои мусбат ва манфӣ ягонагии худро ҳамчун объекти олами моддӣ ҳифз карда наметавонанд, ваҳдати иҷтимоӣ низ бидуни вучуди ҳуқуқ ва вазифаҳо ягонагии худро дифоъ карда наметавонад.

Ситсерон таъкид менамояд, ки инсоне, ки неъматҳои олиро бидуни иртибот бо далерӣ дар мизони манфиати шахсӣ, на бо зебоии ахлоқӣ дидан меҷӯяд, агар ҷунин шахс ба бовари худ қатъӣ бимонад ва дар ҳолатҳои ҷудогона ба табиати неки хоҳишҳои худ имкони зухур надихад (яъне вазифаҳои муайянро дар ин равиш риоят нанамояд – А.Х.), вай на ба дӯстӣ, на ба адолат ва на ба саховатмандӣ хизмат карда наметавонад.⁴⁰⁰ Яъне ҳама инсонҳо чи онҳое, ки дар роҳи равиши неқӯкирдорианд ва чи онҳое, ки дар пайи манфиатҳои шахсӣ онҳо ҳатман тобеият ба вазифа ва масъулиятҳоро дар зинаи муайяни шаклирии муносибатҳои иҷтимоӣ бояд дошта бошанд. Инсоне, ки бадии оӣ – дардро мешиносад вай ба ҳеҷ сурат шердил шуда наметавонаду нафаре, ки роҳатро неъматҳои оӣ меҷисбад ӯ ба ҳеҷ вачҳ худро идора карда наметавонад меғуфт шогриди Аристотелис – Феофраст⁴⁰¹.

Доир ба мафҳуми вазифа баҳс намуда Ситсерон таъкид менамояд, ки кашфи маънии истилоҳи «вазифа» ду ҷанба дорад: аз як тараф вай ифодакунандаи сарҳади неқӯӣ, аз ҷониби дигар вай дар васиятномаҳо ифода меёбад, ки рафтори муқаррариро танзим менамояд. Ҳамчунин Ситсерон дар масъалаи вазифаҳо баҳс намуда, навъҳои уҳдадорихои комил, миёна ва бевоситаро бо мисолҳои мушаххас мавриди таҳлил қарор медиҳад. Ӯ таҳлили Панатейро доир ба се навъи вазифаҳо то ба панҷ гурӯҳ тавсеа мебахшад. Ситсерон дуруст андеша меронад, ки ҳар як навъ маҳлуқи зинда аз ҷониби табиат хилъати худмуҳофизатиро дорад. Ҳаёти

³⁹⁹ Цицерон. О старости о дружбе об обязанностях. – М.: Наука, 1975. – С. 59.

⁴⁰⁰ Цицерон. О старости о дружбе об обязанностях. – М.: Наука, 1975. С. 59.

⁴⁰¹ Цицерон. О старости о дружбе об обязанностях. – М.: Наука, 1975. С. 59.

худро муҳофизат мекунад, танаширо ҳифз менамояд, аз ҳар ҳучуму таъсиррасоние, ки бар вай зарар мерасонад дурӣ мечӯяд, барои зиндагиаш неъматӣ рӯзгор чамъ мекунад. Умумӣ аст барои ҳар мавҷудоти зинда, ки барои баровардани насл муттаҳид мешаванд, ҳаракат мекунанд, ки наслашонро ба воя расонанд. Вале тафовути асли олами ҳайвонот аз инсонҳо дар он аст, ки ҳайвонот думболи эҳсосоту нафсашон ҳаракат мекунанд худро ба муҳит мувофиқ месозанд ва дар бораи гузаштаю имрӯза ва ояндаашон фикр намекунанд. Инсонҳо бошанд тавассути ақлашон алоқаи сабабӣ байни амалу ҳаракатҳо ва ҳодисаҳоро дарк карда, амалҳои монандро қиёс карда кӯшиши ояндаро дидан мецоҳанд. Ин кӯшишу ҳаракатҳо дар заминаи ақли инсонӣ муҳаббати онҳоро ба фарзандонашон зиёдтару эҳтиёҷи онҳоро ба атрофашон ва наздиконашон мураккабтару ногузиртар мегардонад.⁴⁰² Ин ҳолат на танҳо ба шинохти ҳамдигарӣ балки ба эътирофи ҳамдигарӣ ва қабули уҳдадорию вазифаҳо чомеро омода менамояд. Ақл ва дарки олами атроф дар заминаи хирад ва заруриятҳо инсонҳоро муттаҳид намуда ба сӯи тартиботу низом мебарад. Ҳамирмоияи ин тартибот дар риояи ҳамин вазифаҳост.

Демократҳо ва мардумсолорони имрӯз аксаран то ҳанӯз демократияро ҳамчун шакли идора ва режими сиёсӣ шунидаанду ба мазмуни он диққат надодаанд, ки муҳимтарин рукни ин тарзи ташкили идора итоат намудан ба қарори аксар аст. Зеро ҳукумати мардумӣ дар асл бо ғисади комил дар он шакле, ки бисёриҳо тасаввур менамоянд имконнопазир аст. Дар ин бора ҳама нуктадонони асрори мардумсолорӣ аз Афлотуну Суқрот то Монтескёю Гегел изҳори назар намудаанд ва ҳатто иддашон аз демократия дида аристократия ва монархияро дар кори ташкили мусбати идора дар баъзе мавридҳо афзал донистаанд. Беҳуда қурбоншудаи либиёӣ Муаммори Қаззофӣ «Ғояи сеюми ҷаҳонӣ»-ро дар «Китоби сабз» ҳамчун мардумсолории комил кӯшиши пешниҳод намуданро накард. Аммо имрӯз навлибералҳо демократияро ҳамчун шакли идораи халқӣ ва мардумсолорӣ, тантанай озодиҳо қабул кардаанду нозукиҳои онро фаҳмидан намехоҳанд.

Онҳо намедонанд, ки ки ҳанӯз дар аҳди бостон дар он замоне, ки демократия ҳамчун шакли назарӣ ва абстраксии идора байни мутафаккирон дар фазои демократияи аристократии Юнон баҳс мешуд, бузургони илми сиёсат ва қонун бо нишон додани талабот ва сифатҳои демократ, демократияро аз ҳама гуна қачравии маънавӣ ва сиёсӣ тоза ва покиза эълон карда, сифатҳои аслии демократияро мушаххас муқаррар намудаанд. Ба қавли поягузорони мафҳуми демократия демократи асил

⁴⁰² Цицерон. О старости о дружбе об обязанностях. – М.: Наука, 1975. – С. 60-61.

танҳо шахси боадаб, дар оилаи хуб тарбия ёфта, байни мардум шӯҳратёфта, садоқат ва муҳаббат ба ватан дошта, аз хидмати мардум гузашта, хирадманд, меҳанпараст ва донишманду хирадманд шуда метавонад⁴⁰³. Демократи асил бояд нотик бошад ва дар ҳолати зарурӣ ҷонӣ худро барои ватан дарёғ надорад, барои ободии Ватан ба мисли Пешвои муаззами мо аз ҳеч хатару таҳдид қафо нагардад. Ҳар кас, ки ин сифатхоро надорад ӯ демократи сохтааст.

Ин аст, ки Пешвои муаззами миллати мо пайваста дар баромаду суханронихояшон ба ҳар як хизматчии давлатӣ аз одӣ то олий мурочиат карда, онҳоро барои иҷрои содиқонаи вазифахояшон даъват мекунад. Хизмат ба халқро вазифаи аслии мансабдорон аст, мегӯянд Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Ин суханони одӣ набуда, балки ҷавҳар ва ҳамирмоияи рушди консепсияи аслии давлати адолатнок аст, ки аз аҳди бостон то ба замони мо нухбағони илми ҳуқуқ ва сиёсат ба он ишора кардаанд.

Тартибот ва низом вазифахоро баробар бо ҳуқуку озодиҳо ҳам дар назди онҳое, ки аз номи халқ қудрати идораро дар даст доранд ва ҳам барои онҳое, ки худ чунин қудратро таъсис дода ҳаққи идораи кишварро ба дасти мақомоти намояндагӣ додаанд, мегузорад. Муҳим он аст, ки тарафҳо ба мисли ҳуқуку озодиҳо вазифахоро низ муқаддас ва азиз ҳамчун ҷавҳари ба саодат ва некӣ ҳидояткунанда қабул карда тавонанд ва аз онҳо риоят намоянд. Онҳое, ки дар сари низоми идора меистанд ба қавли Систсерон бояд ду васияти Афлотунро ба ҷо биоранд: аввал онҳо бояд ба манфиати шаҳрвандон эҳтиром гузошта, ҳамагуна рафторҳои худро ба ҳамин манфиатҳо бояд мувофиқ намоянд ва манфиати шахсии худро аз ёд бароранд. Ҳамин андешахоро пайваста Пешвои миллати тоҷикон таъкид мекунанд, ҳамин ҳислати худ уҳдадорӣ ҳокимон дар ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати демократӣ назди соҳибони аслии қудрат аст. Дуюм он ки онҳо ба иҷрои вазифаҳои ҷузъӣ машғул шуда, масъулияти кулли худро дар назди давлат дар умум бояд аз ёд набароварда онро ба тамои ҳифз намоянд⁴⁰⁴. Яъне онҳо бояд ҳеҷ вақт аз ёд набароранд, ки дар қатори садҳо вазифаҳои ҷудогона вазифаи аслии ва муқаддаси эшон ҳифзи яқпорчагӣ, ваҳдат ва ягонагии халқ ва давлат аст. Иҷрои тамоми вазифаҳои ҷудогонаи онҳо бояд ба ҳамин вазифаи марказиашон муосидат намояд. Ҷавҳари чунин вазифаро Афлотун ва Систсерон дар хизмати яхела ба ҳама шаҳрвандон мебинанд. Роҳбарият бояд муносибати баробар, яхела ва беғараз бо ҳама шаҳрвандон дошта бошад. Роҳбаре, ки ба як гурӯҳи мардум тавачҷуҳ

⁴⁰³Ниг.: Проблемы теории государства и права. Учебник 2-е издание. – М.: Норма, 2011. – С. 328-329.

⁴⁰⁴Цицерон. О старости о дружбе об обязанностях. – М.: Наука, 1975. – С. 80.

мекунаду бар дигарон не, тухми вазнинтарин балои ҷудоно норизоиро миёни халқ тавлид месозад⁴⁰⁵.

Тавре мушоҳида мешавад, назму тартиб ва адли умум дар баробари озодӣ, ҳуқуқҳо вазифа ва уҳдадориҳои муайяно назди ҳокимияти давлатӣ ва шаҳрвандон мегузорад. Бинобар он давлати демократиро ҳам аз назари ташкили ҳокимияти сиёсӣ зарур аст, ки дар ҳимояи ҳуқуқу озодӣ ва манфиатҳои шаҳрвандон принципҳои одилонаи демократиро риоя намояд ва шаҳрвандонро зарур аст, ки дар баробари дастрасӣ ба ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ ва сиёсӣ вазифаҳои шаҳрвандӣ ва масъулияти фардии худро назди ҷомеа ва давлат риоя намоянд. Давлат бидуни риояи ин ду гурӯҳи вазифаҳо назму тартибро дар мизони ади ҳифз карданаши мушкилӣ дорад.

Дар баробари мушкилиҳои номбаршуда мушкилии дигари сиёсӣ ва мафкуравие дар масъалаи ҷойгузини арзишҳо дар низому тартибот ва эҳтирому эътирофи онҳо дар низоми қонунгузорӣ ва раванди муборизаҳои сиёсии ҷибу ҳаракатҳо мавҷуд аст. Равшан аст, ки аз масъалаҳои меҳварии давлати демократӣ ба таври шоиста баровардани эҳтиёҷоти шаҳрвандони худ аст, шаҳрвандоне, ки дар давлатҳои муосири миллий ва демократӣ сарчашмаи асли ҳокимияти давлатӣ маҳсуб мегарданд. Дар раванди эътирофи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ҳамчун сарчашмаи ҳокимият ва машруиати қудрати сиёсӣ барои онҳо ҳақҳои мухталиф ироа мегардад. Бисёр вақт вобаста аз сатҳи сифати мафкураи ҷамъиятӣ ва баъзе нодурустии муносибати мақомоти давлатӣ нисбат ба истифода ва ҷойгузинии ин арзишҳо дар ҳаёти воқеӣ мушкилаҳои сиёсӣ, бархӯрди арзишҳо бо вайроншавии тавозуни мавзунӣ ҳуқуқу озодиҳо дар фазои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва нооромӣҳо дар ҷомеа зӯҳур менамояд.

Ба андешаи муҳаққиқон «...Нуктаи ҳассос ин аст, ки гарчи ниёзҳои моддӣ маънавӣ талаботи табиӣ инсонанд, аммо дар раванди таърихӣ ва сиёсӣ баҳше аз онҳо ба гунаи ҷудогона интиҳоб ва ташвику талқин шуда, ҳолати меҳварӣ ва муқаддасро мегиранд, ки боиси барҳам хӯрдани тавозуни арзишҳо ва манфиатҳо мегардад. Падидае чун дин, идеология, ахлоқ, анъана, сиёсат ва ғайра ба таври табиӣ ба номӯсӣ ва муқаддасшавии баъзе аз арзишҳо мусоидат менамоянд, аммо дар сурати яксӯгарой, маҳз онҳо метавонанд боиси барҳам хӯрдани ин тавозун низ гарданд.»⁴⁰⁶ Воқеан ӯ аз кунгураи ғояи табиӣ ҳуқуқи инсон дуруст эҳсос мекунад, ки ҳуқуқу озодиҳо ҳақ ва зарурати табиӣ инсонанд, аммо дарки инсонҳо дар бораи маҷмӯи ҳуқуқу озодиҳо аксаран ҳолати идеалӣ гирифта, ба мавзӯи асосии муборизаҳои идеологӣ, миллий ва сиёсӣ табдил меёбанд⁴⁰⁷. Дар асл аз

⁴⁰⁵ Цицерон. О старости о дружбе об обязанностях. – М.: Наука, 1975. – С. 80.

⁴⁰⁶ Раҳнамо А. Дидгоҳи давлатмеҳвар. – Душанбе: ЭР-граф, 2021. – С. 38.

⁴⁰⁷ Раҳнамо А. Дидгоҳи давлатмеҳвар. – Душанбе: ЭР-граф, 2021. – С. 38.

назари ғояи давлати адолатмехвар ва ғояи давлати демократӣ мушкилии асл на дар ҳолати идеалӣ гирифтани ҳукуку озодиҳо (ҳарчанд ки то ба сатҳи мутлақ бардоштани он иштибоҳ аст) дар умум аз ҷониби инсонҳо ва ҳизбу ҳаракатҳо ва роҳ ёфтани онҳо ба мавзӯи муборизаҳои сиёсӣ, ин ҳолат то ҷое вазъи мӯътадили майдони сиёсии кишварҳои демократиро низ муаррифӣ менамояд. Мушкила дар асл ба хоҳири баъзе ҳаққу озодиҳо сарфи назар намудани қисмати дигари онҳо, дарк накардани тавозуни бунёдии арзишҳо дар раванди давлатсозӣ. Дар ин росто то ба ҳанӯз масъалаи ҷойгузинӣ ва раддабандии арзишҳои ҳуқуқӣ, ҳукуку озодиҳои инсон ва шахрванд дар рафти бунёди давлатҳои демократӣ аз назари дарки усулҳо ва аслҳои зуҳури ҳақиқат, адолат, озодӣ ва инсоф дар паҳноии илми ҳуқуқшиносӣ мушкилиҳои худро дорад.

Андеша ва ҳулосаҳои А. Раҳнамо ҳамчун шахсияте, ки аз мактаби таълимот ва таблиғоти пурқуввати мафкуравӣ, аз майдони муборизаи шадиди сиёсӣ ва ҳуқуқӣ бо борхалтаи азими мафкураи муқовиматомези нақдӣ дар масъалаи коркарди сиёсати дурусти давлатдорӣ дар солҳои аввали истиқлолиятҳои кишвари мо гузаштааст дар дарки чанд масъалаи номуназзамии муносибати аъзои ҷомеаи шахрвандӣ ба ҳукуку озодиҳо воқеияти бебаҳсро аз дидгоҳи илми сиёсат муаррифӣ менамояд.

«— гоҳе инсон дар натиҷаи таълимот ё таблиғоти нодуруст ба дарки номутавозини арзишҳо ва манфиҳо дучор шуда, як дастаи онҳоро аз дастаи дигар муҳимтар дониста, рӯйи он ҳассос мешавад ва дар натиҷа назми зиндагии худ ва ҷомеаро барҳам мезанад;

— гоҳи дигар шиорҳои мубориза барои арзишҳои олии маънавӣ (ҳукуку озодиҳо) ба пӯшиши фиребандае барои таъмини манфиатҳои доираҳои сиёсӣ табдил меёбад ва дар ҷунин ҳолат, манфиатҳои воқеӣ ва тавозуни зиндагии оммаи мардум қурбонии бозӣҳои сиёсӣ дар атрофи ин масъала мегардад»⁴⁰⁸. Андешаи ӯ дар масъалаи муҳимияти дарки табодули ин ниёзҳо дар алоҳидагӣ ҳамбастагӣ ва роҳ надодан ба суиистифода аз онҳо бо нуқси дарки номутаъдили онҳо мушкилии вазинтари раванди идоракунии давлатист, ҳамчун ҳулосаи сиёсатмадори назарӣ ва амалӣ аҳамияти илмӣ доранд.

§ 8.4. Вазифа – шоистатарин воситаи ташаккули шахрванди намунавӣ

Нооромии вазъи кишварҳои рӯ ба рушд ва мутараққии олами муосир дар ибтидои ҳазораи се, нойи фикркунандаро, ки нисбат ба тақдири

⁴⁰⁸Раҳнамо А. Дидгоҳи давлатмехвар. – Душанбе: ЭР-граф, 2021. – С. 38-39.

фарзандони худ бетараф буда наметавонад ва раванди зиндагии хешро дар алоқаҳои сабабии ҳодисаю рафторҳо дидан меҳаҳад, ғаштаю барғашта тафаккури ӯро сари масъалаи омилҳо ва манбаъҳои сар задани чунин нооромию инқилобҳои ранга ҷалб менамояд. Саволи марказии ин муаммо дар он аст, ки чаро инсон, ки дорои шуур, ақл, хирад, ғаҳми ҳодисаҳо, дарки табиати рафторҳоро дошта, имкон дорад зиндагии худ ва иҷтимоияшро осоишта, оромона дар паҳноии ормонҳои идеалӣ ва баробарию бародарӣ саодатмандона ташкил намояд, чунин карда наметавонад. Вай на танҳо дар тӯли беш аз даҳ ҳазорсолаи зиндагии тамаддуниаш ба ин кор муяссар нашуд, балки ӯ дар ин муддати мадид тавассути ақлу дониши худ аз аз шакли иқтисоди азхудкунанда ба иқтисоди истеҳсолкунанда гузашта, қонуну неруҳои муҳталифи табиатро, ки замоне ҳамчун неруи илоҳӣ мепарастид кашф карда, онҳоро дар хизмати худ гузошта, қадами худро берун аз масири таърих то ба кайҳон кашид, вале дар баробари ин ҳама дар ҳолатҳои одитарин бо камтарин саликаи нумуи хирад бо ду се иллати таърихӣ куҳнашудаи мафкуравӣ даст ба куштори ҳамдигар зада хонаи ороми худо ҳамватан ва амнияти муқаддастарин падидаи дастаҷамъонааш давлаташро ҳалладору залил мегардонад.

Ӯ бо ҷурми беҳирадии одӣ ва ваҳшонияти ҳазорҳо маротиба бадтар аз ҳайвонҳои дарранда зерин парчами кадом як «арзишҳои илҳомбахши саодатовар» даст ба куштори ҳамдигар, ғорати неъматҳо ва дигар арзишҳои инсонӣ мезанад. Тамошоии ҳодисаҳои Афғонистон, Сирия, Ливия, Ироқ, Украина, Қазоқистон ва дигар кишварҳои ноором ва кушторҳои бениҳоят нанговари одамони бегуноҳ ва ё масъулини мақомоти давлатӣ бо сангинтарин ваҳшоният, ки дар муносибати ягон ҳайвони дигари рӯи замин дида намешавад, қасро ба фикр мебарад, ки ин амалҳои олитарин ва хирадмантарин махлуқи сайёра бо ҷурми чи иллатҳо ба чунин пастихо меафтад.

Чаро махлуқеро, ки беш аз даҳ ҳазор сол табиат, худоҳо, ақлҳо ва зиндагӣ тарбият кард ва то ба зинаи ташкили давлату давлатдорӣ ва намои давлатҳои бо ном одилонаи демократию иҷтимоӣ расид, ҳанӯз ҳам дар лаҳзаҳои муайян бадтар аз ҳама ҳайвонҳои ваҳшӣ худро муаррифӣ менамояд. Чаро олитарин қисмати табиат – инсон, ки бо илму донишаш рӯ ба кайҳон оварда беҳтарин тариқаҳои зиндагиро аз зинаи оила, авлод, қабила то ба сатҳи давлату ҷомеаҳои шахрвандӣ расонида рӯ ба иттиҳоду коалитсияҳои минтақавӣ овард, натавонист дар рӯзгори худ то ба зинаи ормонҳои нухбагонаш «Биҳишти намунавӣ» (Шаддод) давлати идеалии «Мадинаи фозила» (А. Форобӣ), на «Шаҳри офтобӣ» (Т. Компанелла) ва на созиши илмӣ «Сулҳи ҷаҳонӣ» (И. Кант) ва дигару дигарҳо на танҳор

нарасид, балки дар одитарин ҳолатҳо тақрор ба тақрор бо ҷурму иллатҳои яксон ва тақрорёбанда худро бадтар аз ҳама ҳайвонҳои олам муаррифӣ менамояд. Наход ҳақ ба ҷониби Шиллери бузург аст, ки «Ин ҷаҳон зиндону мо ҳама маҳбусони он» ба сони ғояи динии офариниши олам барои тарбия ба ин ҳаёт омадаем. Албатта, мушкилӣ на дар сари омадан ва баҳси ҳақиқати он, балки дар кашфи ҳикмати он тарбия аст, ки аз он ҳолати ибтидоии «хомосапиенсӣ» беш аз 40 ҳазор сол сипарӣ мешаваду «Номо Deus» дар соли 2022 милодӣ то ба ҳанӯз аз ҳислатҳои ваҳшонии худ дур нашудааст.

Ӯ то ба ҳанӯз бо чанд иллатҳои биологӣ ва ғайрибиологӣ бармаҳал мемираду бо чанд иллатҳои иҷтимоӣ ҳамдигарро мекушаду бо чанд иллатҳои дигари нафсонӣ зиндагии худ ва ҳаёти иҷтимоияшро шӯру ноором мегардонад. Мо дар бораи пандемияи короновируси даврӣ ва хуруҷи ҳар садсолаи он чизе гуфтани нестем. Не, инсонии имрӯз бо ҳама тарбиятҳои диниаш, бо ҳама китобҳои осмонияш, бо ҳама фарзандони олимаш, бо ҳама дастовардҳои технологияш ҳанӯз куллан ислоҳ нашудааст. Ҳатто фиристодаҳои осмонӣ, паёмбарони динӣ ва ҷанги худоҳои бостонӣ насли ўро ислоҳ карда натавонист. Муллою, воизону попҳою, пешравҳои динию ахлоқиаш, ки муаззафи ҳарфгӯӣ ва насихатгариро доштанд, дар масири таърих дар доираи манфиатҳои кунҷии худ бо ҷангу ҷидолҳо ва ҷитнаҳои мазҳабӣ ҳонаю оромиашро вайрон намуда, беҳтарин фарзандони донишмандашро ба саҳрою биёбонҳо ба ғирибию оварагиҳо ронданд, фарҳангу тамаддунашро сӯхта ба ҷанги тамаддуну фарҳангҳо поя гузоштанд.

Инсонии аз таассуб худро ба қавле раҳо карда, ба ғалабаи ақл худро ҳаво дода. думболи нафс ба ҷангҳои ҷаҳонӣ кашида шуд. Ё рӯ ба илм овард ба дилҳо умед васл кард. Вале... бадтар он шуд, ки дастовардҳои илмӣ, инқилобҳои технологӣ ва иттилоотҳои нави рақамияш, ки барои саодати ӯ бояд хизмат намоянд, имрӯз ҷо ҷо баръакс ба фасодии маънавию ифротии фарзандонаш мусоидат менамояд. Ҷаро.

Шояд мо кучое иштибоҳ дорем. Шояд дар ҳатти таърихии рушд мо ба кадом камбуду норасиҳое роҳ додем? Ин ва дигар саволҳо ҳар инсонии равшанфикро, ки аққалан нисбат ба тақдири худу фарзандонаш бетараф нест, беарво будан наместонад. Албатта, ҳалли мушкилиҳои номбаршуда, кори як ақл, як китоб як фарҳанг ва як тамаддун ҳатто буда наметавонад. Вале онҳо муқаррар аст, ки инсонии худшиносро бетараф гузошта наметавонад.

Аз ин хотир мо аз назари илми ҳуқуқшиносӣ ба ҷанини ин мушкилӣ назари худро иброз намуда кӯшиши фаҳми моҳияти онро барои худ ва хонанда баён кардан мехоҳем. Бинобар он ин як кӯшиши шинохти тухмаи

ин иштибоҳот аст. Аҷиб он аст, ки ин иштибоҳот он қадар мушкилу пинҳоншуда не, балки содаю одист. Ва муаммои инсонии имрӯз ҳам дар он аст, ки ин падидаи ин қадар олай ва одӣ танҳо бо ду се иштибоҳи ночиз худро ҳазорсолаҳо саргардон кардааст.

Аз зумраи иштибоҳоти марказӣ ин надонистани ҳадди эътидол дар муносибатҳост. Равшан аст, ки хеле омиёна аст, вале ҳақиқат ҳамин аст. Надонистани ҳадди эътидол риоят накардани вазифа аст, риоят накардани вазифа шикастани адл аст, шикасти адл дур шудан аз низом аст, дур шудан аз тартибот бетартибӣ ва беинсофӣ аст, охири сарчашмаи ҳамаи бедогариҳои дигар мегардад. Дар байни инсонҳо аз ҳама кишри осебпазир аз назари мафкуравӣ ҷавонон маҳсуб мегарданд.

Ин буд, ки ҳанӯз аз даврони бостон нухбагони ахлоқи ҷаҳони Катон Сензорӣ, Систсерон, Анӯшервони одил, Имоми Аъзам, Абӯалӣ ибни Сино, Муҳаммади Ғаззоӣ, Тоҳир ибни Ҳусайн ва дигару дигарон дар насихати фарзандон ва ҷавонон асару китобҳои нодиру тарбияткунанда иншо кардаанд. Аз зумраи ҳамин гуна рисолаҳои нодир, ки ба тарбияи шаҳрванди намунавӣ бахшида шудааст ин рисолаи «Дар бораи вазифаҳо (уҳдадорӣ)»⁴⁰⁹ Марк Тулий Ситсерон сенатори римӣ маҳсуб мегардад, ки дар давраи охири ҳаёташ ба фарзандаш бахшидааст.

Дар ҳамин рисола Ситсерон асл ва ҷавҳари муносибатҳои шоистаи инсонӣ дарк ва ҳазми уҳдадорӣ ахлоқӣ ва ҳукукиро дониста роҳҳои маънавии тарбияи шаҳрванди шоистаро дар рӯзгори Рими бостон таҳия ва пешниҳод кардааст, ки баъдан таъсири онро мо ба фалсафаи ахлоқии насрония эҳсос менамоем⁴¹⁰. Маорифпаравари бузурги Фаронса Волтер мафтунӣ қудрати тарбиятгарии ин рисола шуда навишта буд: «Ҳеҷ гоҳ чунин рисолаи хирадмандонае, ҳақиқатнигоронае ва манфиатноке (мисли рисола «Дар бораи вазифаҳо (уҳдадорӣ)» –А.Х. дигар навишта нахоҳад шуд»⁴¹¹.

Ситсерон фарзандаш Маркро ба шаҳрванди намунаи ватани худ ҳидоят карда, сарчашмаи риояи уҳдадориҳои шаҳрвандиро аз назари ахлоқ чунин шарҳ медиҳад: «Ҳамаи он чизе, ки аз назари ахлоқӣ дар муносибатҳо зебо аст, аз чор сарчашма манша мегирад: аз қобилият ва санъати дидан ва дарки ҳақиқат, аз табиати ҳимояи ҷамъияти инсонӣ бо усули ба ҳар кас мутобиқ ба рафтораш муносибат кардан ва содиқ будан дар иҷрои вазифаҳои ба зимма гирифтааш, аз бузургӣ ва қудратмандии

⁴⁰⁹ Цицерон. О старости о дружбе об обязанностях. – М.: Наука, 1975. – С. 58-158.

⁴¹⁰ Утченко С.Л. Трактат Цицерона «Об обязанностях» и образ идеального гражданина. Ниг.: Цицерон. О старости о дружбе об обязанностях. – М.: Наука, 1975. – С. 159-178.

⁴¹¹ Утченко С.Л. Трактат Цицерона «Об обязанностях» и образ идеального гражданина. Ниг.: Цицерон. О старости о дружбе об обязанностях. – М.: Наука, 1975. – С. 165.

рӯҳи ғолибнопазир ва ниҳоят аз тартибот ва меёри муайяни имконпазири ҳодисоти гуфтору амалкардҳо. Дар ҳамаи ин ишорашудаҳо ҳадди эътидол ва худдорӣ аз амалҳо нухуфта шудааст»⁴¹².

Тарзе дарк мешавад, Систерон аз назари ахлоқӣ заминаҳои аслии рӯ задани уҳдадориҳои ҳукукиро собит намудааст, ки илми ҳукукшиносӣ онро бо эътирофи вазифаҳо ва маҳдудиятҳо дар ҳукуқ ҳамчун ҷузъи тартибот эътироф кардааст. Маҳз ҳамин маҳдудияту вазифаҳое, ки омили асли адолату саодати тартибот аст дар қиблаи ҳукуку озодиҳо барои насли инсонӣ на ҳамеша хуб қабулдора аст. Зеро манфиатнокӣ ва роҳати ҷонӣ инсонро водор ба он менамояд, ки тавассути қонеъ сохтани нафси худ ва манфиатҳои шахсӣ ба ин нуктаи муҳимми саодати ҷомеаи инсонӣ зери пардаҳо назар менамояд. Ин аст, ки дар фазои равишҳои демократӣ дар олами муосир ҷавононе, ки зери парчами озодӣ ба кӯчаҳо мерезанд аз назари ахлоқӣ ҳикмат ва ҷавҳари вазифаҳои шахрвандиро дуруст ҳазм накардаанд.

Баъдан Систерон аз назари ахлоқӣ табиати уҳдадориро шарҳ дода, ҳар як аз сарчашмаҳои ишорашударо шарҳ медиҳад ва иртиботи онҳоро то расидан ба кӯшишу уҳдадориҳои инсонӣ ифода менамояд. Дар масъалаи маншаи аввал дар фаҳмиши ҳақиқат ӯ қайд мекунад, ки ҳар як инсон дар рӯи замин меҳода асли ҳақиқати ҳодиса ва ашӯҳоро донад ва ин сифати муқаррарии ҳар инсон аст. Ҳар нафаре, ки бештар медонад худро аз дигарон бартар меҳисобад, ҳар нафаре, ки намедонад, хато мекунад ва ё фиреб меҳӯрад худро пасттар ва шармандатар эҳсос мекунад ва ё дигарон ӯро камтар тавачҷуҳ менамоянд. Ҳамин тавр омили дониш ва дарк кардани ҳақиқат баробар бо санъат ва дастрасӣ ба он инсонро дар зиндагӣ ғаёб мегардонад.

Аз манбаъҳои дигар Систерон аҳамияти алоқаи байни одамон ва табиати ҷимояи ҷамъияти инсониро бо усули ба ҳар кас мутобиқ ба рафтораш муносибат кардан ва содиқ будан дар иҷрои вазифаҳои ба зимма гирифташро баландтар ва ҷиддитар меҳисобад. Ин аломатро вай ба сифати асли табиати иҷтимоии инсон шарҳ дода ба ду зергурӯҳи мустакил онро тасниф менамояд: якум ба адолат ва дуум дар иртибот ба он омодагӣ гирифтани ба амали нек аз рӯи нақӯкирдорӣ ва ҳимматбаландӣ⁴¹³. Адолатнокӣ маънои онро дорад, ки нахуст ба касе зарар нарасонӣ, агар инро ба ту бо роҳи ғайрикунунӣ маҷбур накунам; дуум он ки ба моликияти ҳамчун моли ҷамъиятӣ муносибат кунӣ бо моликияти шахсӣ ҳамчун моли шахсӣ. Яъне шахрванди асили давлат бояд речаи муносибат бо моликиятро вобаста аз мақомаш дошта бошад ва дар ҳеҷ сурат

⁴¹² Цицерон. О старости о дружбе об обязанностях. – М.: Наука, 1975. – С. 62.

⁴¹³ Цицерон. О старости о дружбе об обязанностях. – М.: Наука, 1975. – С. 63.

моликияти давлатӣ ва ҷамъиятиро ба манфиати шахсӣ истифода накунад, шахси берун аз ҳаққи соҳибмӯлк. Мисли он, ки аз Алӣ рӯиоят мекунад, ки шабонгаҳ аз ду шамъ истифода мекард, гоҳ якеро гоҳ дигарашро. Чун пурсиданд, ки чаро ин тавр мекуни чавоб дод, ки агар кори худро кунам аз шамъи шахсӣ истифода мебарам, аммо дар кори давлатӣ шамъи байтулмолро истифода менамоем. Адолат дар истифодаи дурусту қонунии мол ифодаи худро баён мекунад.

Афлотун дар иртибот ба вазоифи табиӣ шаҳрвандон таъкид менамояд, ки чун ба вучуди арзандаи мо ватани мо, дӯстону наздикони мо ба таври худ даъво мекунад, пас мо инсонҳо табиатан танҳо барои худ тавлид нашудаем. Мисли он, ки меваҳои (ҳосили) заминӣ табиатан тақрирестехсол аз барои инсон мешаванд ва одамон барои одамон тавлид мешаванд ва барои манфиатовар будан барои ҳамдигар зиндагӣ мекунад, пас моро зарур аст, ки ба табиат ҳамчун раҳбару раҳнамои ҳеш пайравӣ намоем, ба манфиати умум хизмат кунем, барои якдигар хизмат кунем, ба якдигар неъматҳо дода неъматҳо гирем, бо донишхоямон, бо меҳнатамон ва қобилиятамон алоқаи байни ҷамъияти инсониро қавӣ ва устувор гардонем⁴¹⁴.

Ҳамин тавр Ситсерон дар пайравӣ бо Афлотун асосҳои ахлоқӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқии васлияти аъзои ҷомеаҳо ҳамчун рафтори ноугзири инсонӣ собит намуда, таъкид мекунад, ки инсон бояд ҳамин масъулияти тарафайнро ҳамчун ҷузъи таркибии ҳастӣ ва ҳуқуқҳои худ дарк ва эҳсос намояд. Асос барои адолатнокиро Ситсерон дар пайравӣ бо Афлотун дар садоқат ба масъулият ва иҷрои вазифаҳо шарҳ медиҳад. Яъне ҷавҳари адолатнокии муносибатҳо дар содиқ будан ба вазифаҳои хизматӣ ва шаҳрвандӣ рӯшан мегардад. Имрӯз вазифаҳои шаҳрвандӣ ва уҳдадорӣҳои мансабдорони давлатиро конституцияҳои кишварҳо муайян кардааст. Низому тартиб, адлу инсоф аз риояи дурусти ҳамин вазифаҳо ва уҳдадорӣҳо сар то ба по вобастагӣ дорад. Дар давлате, ки ин вазифаҳо содиқона аз ҷониби шаҳрвандон ва мансабдорони давлатӣ риоя мегардад, ҳаргиз бинои адлу инсоф вайрон нашуда тартиботу низом устувор ва ҷовидона боқӣ мемонад. Мутаассифона, номуназзамӣ бегартибӣҳои оммавии аксари кишварҳои рӯ ба рушд тавҷеҳ аст ба набудани ҳамин симати садоқат бар вазифа ва уҳдадорӣҳо. Бинобар он мо бояд ба ин масъала ҷиддӣ муносибат карда, садоқати худро дар баробари ҳуқуқу озодиҳои мо ба вазифаю уҳдадорӣҳои мо низ бояд ифода ва амалӣ намоем. Дар ҳамин масъулияти дар назар ночиз иллати бегартибӣю

⁴¹⁴Платон, Письмо IX, 358 (к Архиту). Ср.ю Цицерон, «О государстве», 1.8; «О пределах доброго и зла» 11, 45. Ниг.: Цицерон. О старости о дружбе об обязанностях. – М.: Наука, 1975. – С. 63.

качравихои зиёди кишварҳо нухуфта шудааст. Насли имрӯз гӯё садоқат ба ҳуқуқҳо ва озодихоро доранд, аммо садоқат ба вазифахоро аз хотир баровардаанд. Дуруст аст, ин садоқат нисбат ба ҳама арзишҳо дар мизони муайян ва сарҳади муайян ифода мегардад.

«Счастье человека где-то между свободой и дисциплиной.»

«Саодати инсон – тақрибан дар васати озодӣ ва интизом аст»

Иван Петрович Павлов.

ё) Озодии конституционӣ сарҳад дорад

Демократҳои имрӯз ва озодихоҳони муосир дар аксар давлатҳои миллий мисли Жан Жак Руссо ба демократия така мезананд, вале сарҳади озодиро чун Руссо дидан намехоҳанд, думболи ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ монанди инқилобгарон ҳарф мезананд, аммо речаи қонуниятро нодида гирифта, панди Имоми Аъзам, Мотуридии Самарқандӣ, Абӯҳаками Самарқандиро роҷеъ ба афзалияти тобеият ба қонун ва қудратро дарк кардан намехоҳанд ва қудсияти озодиро дар тарозуи хирад он тавре, ки Кант масъалагузорӣ менамояд, гузоштан намехоҳанд⁴¹⁵. Онҳо дар воқеъ озодиро дӯст медоранд, онро мехоҳанд, вале аз ҳусну ҷамолаш он қадар мафтунанд, ки ба қавли сӯфиёни роҳи ҳақ худро гум кардаанд ва атрофро фаромӯш. Ин тариқати сӯфиён барои ошиқони роҳи озодӣ марғовар аст.

Бузургтарин иштибоҳи эшон он аст, ки онҳо сарҳади озодиро намебинанд, паҳноӣ тағйирёбандаи онро вобаста ба шароити замону макон ва табдили манфиатҳо зери фишори қонунҳои диалектикӣ дарк ва эҳсос намеkunанд. Онҳо эҳсос намеkunанд, ки асли вучуди озодӣ ин интизом ва сарҳади он аст, паҳноӣ зуҳури он вобаста ба шароити замону макон ва манфиатҳо ҳосияти тағйирпазириро касб менамояд. Озодии бидуни сарҳад ва интизом анархия ва бетартибист.

Ба қавли ҳуқуқшиносон ва иддае аз файласуфони ҳуқуқмаоб (Гегел, Кант, Нерсеянс ва дигарон) асли саодати зиндагии инсон дар расидан ба озодихост. Файласуфони сиёсатмаоб аз Арасту сар карда то Дж. Лок асли саодати зиндагиро дар ташкили зиндагии одилона яъне категорияи адл дарк намуданд. Мутафаккирони шарқӣ ба мисли Форобӣ, Берунӣ, Ғаззоли ва дигарон ба ҷанбаҳои ахлоқӣ ва эътиқодӣ тавачҷуҳ карда ҷавҳари маънии зиндагиро қисме дар ахлоқи ҳамида ва қисме дар боварӣ масъалагузорӣ намуданд. Иддаи дигари мутафаккирони шарқӣ дар васати мубори-захои ботинӣ фуру рафта, асли саодатро дар мубориза бо нафсҳо ва

⁴¹⁵ Ниг.: Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение? Соч. в 4. т. Т 1. – М., 1993. – С. 131.

кашишҳои инсонӣ ва ғалабаи ақл бар онҳо дарёб намуданд (сӯфиён ва дигарон).

Ҳақ ба ҷониби Балтасар Грасиани испанӣ аст, ки гуфта аст: «Хукмронӣ бар кашишҳои нафсонии худ сифати олии рӯҳи инсонист. Нест ҳеҷ ҳокимияти қавитар аз ҳокимият бар худ, ҳокимият бар кашишҳои нафсонии худ, ғалаба бар иродаи сарпечи худ»⁴¹⁶. Дар воқеъ маҳз ҳамин ҳокимият ва назорат бар нафсу кашишҳои бечои инсонӣ одамро ҳамчун намунаи махлуқот муаррифӣ менамояд.

Албатта тезиси он ки вучуди озодӣ калиди асли саодат барои ҳар инсон аст, аз назари умум қобили қабул аст. Аз ин нуктаи назар саодати иҷтимо дар истиқлолу озодист мегӯянд сиёсатмадорон. Вале мешавад, ки худӣ озодиро ҳамчун ҳадафи зиндагӣ қарор дод. Яъне маънии зиндагии инсонро арзише чун озодӣ ба танҳои муайян карда метавонад. Равшан аст, ки не. Зеро танҳо озодӣ ба инсон комилан роҳат ва саодат оварда наметавонад. Боз дигар зарурат ва арзишҳои ногузир мегарданд. Маҳз ба ҳамин хотир ақлгароёни ҳама шоҳроҳҳои илм рӯ ба саодат ҳамчун категорияи умдатар меоранд. Ба вижа аҳли дин на озодӣ балки худӣ саодати зиндагиро ҳамчун маънӣ ва ҳадафи зиндагӣ қарор медиҳанд.

Дуруст аст, ки баъзе адён ва мазоҳиб асли ин саодатро дар эътиқод ва бовар қардан ба ҳастии қудрати илоҳӣ ва иддаи дигар дар дасти хирад ва иддаи сеюм дар ҳамкории руҳу ақл ва ғ.ю ҳоказо мебинанд. Вале равшан аст, ки маҳаки ҳаракатдароварандаи ин алгоритми зиндагӣ дастрасӣ ба ҳамон саодати инсон аст. «Ман бовар дорам, мегӯяд Далай Ламаи буддо, ки асли маънии зиндагии инсон дарёфти саодат аст. Пайравони ғояи дунявияти зиндагӣ ва ё муътақидони ҳар дине, бо роҳи худ ба сӯи зиндагии хубтар ҳаракат мекунанд. Аз ин рӯ, ба назари ман худӣ зиндагии мо, ба самти саодат ҳаракат менамояд»⁴¹⁷. Равшан аст, ки Далай Лама ва профессори рӯҳшинос Говард Катлер ба масъалаи маънии зиндагӣ дарёфти саодат хуб тандем намуданд, вале дар масъалаи моҳияти саодат ва худӣ саодат чист ва он аз кадом компонентҳо бояд иборат бошад, паҳнои зуҳури он дар ҳаёти шахсӣ ва иҷтимоӣ ва ё тамаддунӣ чи гуна зоҳир намояд, андешаи онҳо фарогир нагашт ва гашта ҳам наметавонист. Зеро ин масъала аз дигар шоҳроҳҳои илм саҳт тавъам аст. Бо вучуди он масъалагузории Далай Лама ҷиҳати дарёфти саодат аз роҳи «тарбияи ақл»⁴¹⁸ ва тавъам намудани ин

⁴¹⁶Грасиан Б. Карманный оракул. Критикон. Ответст. Издание подготовили Е.М. Лысенко и Л.Е. Пинский // Отв. ред. Г.В. Степанов. – М.: Наука, 1981. – С.6.

⁴¹⁷Далай Лама, Искусство быть счастливым / Пер с англ. В. Сафонова. – М.: Эксмо, 2020. – С. 44.

⁴¹⁸Далай Лама, Искусство быть счастливым / Пер с англ. В. Сафонова. – Москва: Эксмо, 2020. – С. 44.

амал бо тавассути истилоҳи тибетии «Sem» аз роҳи эътирофи «таносуби ақлу дил» ва ёдраси «интизоми рӯх»⁴¹⁹ худ як қадами ботинӣ ва ҳамнавоии он дар зухури рафторҳои инсон дар роҳи кашфи саодат буд. Ҳоло мо ба ин чанбаи фалсафии моҳияти саодат ғутта назада, танҳо аз роҳи ҳуқуқӣ наздикшавӣ ба ин саодати инсонро меҷӯем таҳлил намоем, ки академик Павлов П.И. онро дар васати озодӣ ва интизом қарор дод.

Пас саодати инсонӣ на дар озодии бесарҳад ва на дар интизоми бидуни озодӣ, балки дар васати ин сарҳаду ҳамон озодӣ зухур менамояд. Сарҳади ин озодӣ ахлоқ, қонун, манфиати дигарон, амнияти давлатӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ, ки академик Павлов П.И. ба таври умумӣ «интизом» (тартибот) номидааст. Шарл Луи Монтескё бошад дар асари машҳури «Рӯҳи қонун» ин паҳноро, ки дар миёни озодӣ ва қонун зухур менамояд «ҳадди эътидол» гуфтааст. Бузургони мо низ, беҳуда «Андоза ниғаҳ дор, ки андоза нақӯст, Ҳам лоиқи душман асту ҳам лоиқӣ дӯст» нагуфтаанд.

Озодӣ ҳамон Ҷавҳари ҳаракатдихандаи нерӯи мафкураи инсонист, ки ба қавли академик Иван Петрович Павлов эҳтиёҷи қавӣ ба нерӯи боздорандаи ҳам моддӣ ва ҳам маънавиро дорад. «Акнун равшан маълум ва бебаҳс аст, ки озодӣ ва низом ашӯҳои комилан баробарҳуқуқанд. Он чизе, ки мо маъмулан озодӣ меномем, вай дар сатҳи забони ҷисмонии мо (ба сифати молекулаҳои) «**неруи ангебандаи табиист**» (бо хашм <...>) ва он ҳодисаеро, ки ба сифати интизом мешиносем, аз назари ҷисмонӣ вай ҳамоҳанги мафҳуми «**неруи боздорандаи ҷисмонӣ**» аст. Пас маълум мешавад, ки ҳамаи низоми асаби мо аз ҳамин ду неру – яке **ангебанда** (фавворазананда, баҳаракатдароранда) ва дигаре **боздоранда** (манъкунанда, монешаваанда) иборат аст. Ва, агар, хоҳед ишора мекунам, ки дуҷумлаш (яъне неруи боздорандааш) дар зиндагии мо афзалият дорад. Неруи ангебананда –ин мисли як чизи бенизому фавворазананда дар фазои озод аст, вале неруи боздоранда ин фаввораи бенизомро ба низому тартибот дар сатҳи муайян мекашад»⁴²⁰.

«Ба халқи ба фасоди ахлоқӣ гирифташуда, ки озодиро ба даст овардааст, бениҳоят мушкул аст, ки озод бимонад».

*Макиавелли*⁴²¹

к) Озодии аз сарҳад ҷаста – Ҷини аз кӯза баромадаро монад

Дар шароити муосир, нухбағони илмҳои ҷамъиятӣ ва донандағони асрори зиндагӣ бештару пештар дар мисолҳои илмию публицистии худ

⁴¹⁹ Далай Лама, Искусство быть счастливым / Пер с англ. В. Сафонова. – Москва: Эксмо, 2020. – С. 45-46.

⁴²⁰ Павлов И. П. «Литературная Газета» 31.07 1991 г.

⁴²¹ Макиавелли Н. Государь. – М.: Рипол-классик, 2010. – С. 370.

шӯхиомезу чиддӣ қиссаи «баромадани Чин аз кӯзаро» меоранд. Ҳар нафаре, ки ин ривоятро дар ҳолати барои матлабаш созгор меорад, сармасти се хостори ибтидоии худ аст. Якум ин, ки Чин ба ӯ чи медиҳад ва хоҳишҳо бояд чи гуна ҷойгузин гарданд. Аслан масъалаи афзалгузинии хоҳишу дархостҳо ва интихобашон онҳоро ҳамчун арзиши усулӣ ба ташвиш меоранд. Аммо, кам аз онҳо андеша меронанд, ки дар замонаш ҳазрати Сулаймон паёмбар чаро ин Чинро ба кӯза андохта ба қаъри укёнус партофт? Агар медонистанд шояд ҳечгоҳ орзӯи боз намудани ўро намекарданд. Ва дуюм, ин ки мушкилӣ ҳам сари он аст, ки ин Чини аз кӯза баромада пас аз иҷроиши се хоҳиши мо ба чи корҳо даст хоҳад зад...? Мутассифона, инро касе ҳам фикр намекунад... зеро ҳама мафтуни манфиатем, пасманзари он барои идроки имрӯза муҳим наменамояд. Аммо ин пасманзар барои ҷомеаи солим ва мероси фарҳангӣ ҳамеша дар ҳама масъалаҳои таърихӣ марказӣ ва асосӣ буд. Дар озодшавии ин Чини озодӣ низ вай бояд ба сифати талаботи марказӣ ба инобат гирифта мешуд... Аммо чун мо тобеи манфиатем ояндаро камтар таваҷҷуҳ менамоем.

Ҳамин тавр озодӣ ҳамчун ҳодисаи ҳуқуқӣ бо тобиши фалсафӣ зери химояи меъёрҳои конституционӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ дар фазои муосиди беназорат мисли уқоби тезчангол ба парвоз шуруъ кард. Ин Озодии дастдароз, имрӯз дар пасманзари ҳаракатҳои озодихоҳӣ, тимсоли шабаҳи чин аз кӯзаи андешаи мардуми ғайрифарҳангӣ берун ҷаста, шабаҳи ӯ шишаи низоми идораи демократиро шикаста, рӯ ба майдони сиёсат ва ҳуқуқ задааст, ки содиқону муҳиббони худро дар ҳолати гурез аз худ⁴²² қарор дода, фарҳангҳои оламро, ки намои зебоии табиати ҳастии инсонии иҷтимоианд, бо олуҷасозии рангҳо ба ҳолати муноқишаи тамаддунҳо (С. Хантингтон)⁴²³ кашида, сиёсати ҳикматомезии идораи фарзандони махлуқи бошуур – инсонро дар сатҳи байналмилалӣ ба муборизаи тахтаи шохмот (З. Бжезинский)⁴²⁴ табдил дода, ояндаи инсониятро тира (назарияи «Анҷоми таърих»-и Ф. Фукуяма)⁴²⁵ гардонида, офарандаи таърихро тобеи офаридаҳои худ намуда, ҳикмати маҳдудияти инсонро дар ташкили ҳаёти иҷтимоӣ (К.

⁴²²Ишора ба асари «Бегство от свободы» Э. Фром ниг: Фром Э. Бегство от свободы. – М., 2016. – 288 с.

⁴²³Ниг.: Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности / С. Хантингтон / Пер. с англ. А. Башкирова. – М.: ООО «Издательство» АСТ. 2004. – 635 с.; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – М., 2003. – 603 с.

⁴²⁴Ниг.: Бжезинский З. Великая шахматная доска: господство Америки и его геостратегические императивы / Перевод с англ. – М.: Издательство АСТ, 2016. – 702с.

⁴²⁵Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М., 2005. – С. 408.

Маркс), иқтисодӣ (Г.Ф. Хайек)⁴²⁶ собит сохта, назарияи ҳанӯз ҳам тобеъ будани иродаи инсонро ба савқи табиӣ (дар кунгураи дидгоҳи Ч. Дарвин ва Азозили илоҳӣ) муаррифӣ менамояд.

Озодӣ дари рӯзгори муосир демократияро ба охлоқратияи Полибей табдил додааст. Озодӣ ба сони олиҳа, тимсоли маъшуқае вонамуд мегардад, ки ҳама ӯро меҳоханд, ҳама ба сӯйи ӯ метозанд, вале ин маъшуқа худро озод аз бандҳо намуда, хеле қашанг маҷнунҳои худро қурбон менамояд. Зеро ошиқону маҷнунҳои ӯ камбуду норасоӣ ва зиёдравихои маъшуқаашонро дида наметавонанд, чунки мафтунӣ лаззату дидору намои ӯ шудаанд. Дар ин ҳол на танҳо чашми сар, балки чашми дилу хирад низ асири ин ҳангомаҳо шудааст.

§ 8.5. Тоҷикон табиатан озодихоҳанд

Инсон дар ҳар сурат табиатан озодӣ ва мутеъ набуданро нисбат ба дигар арзишҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ баландтар мегузорад. Ин масъаларо мо дар мисоли номгузорӣ дар зинаи баландтар аз идроки инсонӣ дар таҷрибаи ақл ва хостаю ормони тоҷикон дар номгузорӣ дар дигар ҷо ишора кардем, ки чаро тоҷикон номи хару гови хизматгорро ба фарзандонашон наменонанд, аммо номи шеру гурги хунхорро мегузоранд. Ин шояд вобастагӣ дорад ба табиати инсон ва хислати зотии мо тоҷикон ва инсонҳо дар умум, ки меҳоханд азизонашон озоду мустақил бошанд на мутеъ ва хизматгузор. Чунки инсон дар ҳама ҳолат зотан ва табиатан озодиро аз мутеъ афзалтар медонад, барои ӯ муҳим ахлоқ не, балки озод будан аст.

Ба вижа барои мардуми тоҷик дар муқоиса бо дигар миллатҳо мансубият ба озодгарой ва озодниҳодӣ бештар эҳсос мешавад. Агар қисмате аз халқҳо дар динҳои бостонии худ бандагиро ба Офаридгор аз рамузи зуҳури маънавӣ ва эътиқодӣ доништа бошанд, тоҷикон дар аҳди бостон дар кеши худ дар муқобили Аҳуро Маздо ҳамчун як неруи созанда ва мустақил ба саодат ва ниёиш пардохтааст. Дар Авесто дар Ясна ҳоти 28 омадааст: «Эй Маздо Аҳура! Туву Аша ва Маниши некро суруде навоин меғӯям, То Шаҳриёрии Менуии пойдор ва Армайти дар ман афзун гирад. Ҳар онгоҳ, туро ба ёрӣ хонам, ба сӯи ман ой ва маро беҳрӯзиву ромиш бахш»⁴²⁷. Тарзе мебинем, инсон ҳамчун субъекти мустақили боирода озод ба неруи неки Маздой мурочиат мекунад ва мадад меиҷорад. Аҳуро Маздо

⁴²⁶Ниг.: Хайек Фридрих Август фон. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики / Фридрих Август фон Хайек; пер. с англ. Б. Пинскера и А. Кустарева под ред. А.К. Куряева. – М.: ИРИСЭН, 2006. – 644 с.

⁴²⁷Авесто. – Душанбе, 2001. – С. 60.

низ росткорону поктинатонро бо пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек ҳамчун озодманиш қабул мекунад ва мурочиат менамояд. Зардуштия низ мисли яхудия пайравони худро аз баргузидагони шоиста ва арзанда мепиндорад.

Зардуштия бори аввал дар таърихи башарият роҳи хайру некии инсониро кушод, ки аз шуури одамон оғоз мешавад. Дар ин сегонаи оддӣ – пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек таҳкурсии иморати бузург, яъне чомеа – қишрҳо, табақаҳо ва синфҳои дорои манфиатҳои мураккаб ва бо ҳам зид гузошта шудааст. Сарчашмаи адолат ва идораи одилона, тибқи таълимоти Авесто, хиради инсонӣ ва иродаи худо Ахурра Маздо маҳсуб мешаванд. «Вақте ту ба инсон хирад ва озодии интиҳоб додӣ, то ӯ аз ду ҳокими яке одил ва дигаре золим, якеро интиҳоб кунад, пас ӯ ҳокими одилро интиҳоб кард»⁴²⁸. Тавре ки мебинем, дар ҳукуки зардуштӣ, ки ба таърихи идораи давлатӣ дар Шарқ дахл дорад, нақши асосии халқ ва хиради инсонӣ дар ташкили ҳокимият ба таври махсус таъкид карда шудааст.

Дигар ин ки инсон дар гузоштани ном бештар таваҷҷуҳ ба хислатҳои ҳамида ва неки ҳайвон менамояд, чун сифатҳои неки шер ҷасурию озодист ва зиндагии худро мустақилона пеш бурда метавонад, ин се хислат барои тоҷикон аз ҳама хислатҳои мусбати хари мутеъ баландтар истодааст. Пас, дар таносуби арзишҳои чун ахлоқ, хизматгорӣ, некукирдорӣ, манфиатоварӣ, ҷасурӣ, далерӣ, озодӣ ва мустақилӣ, инсон бартарӣ ва афзалиятро дар зинаи ибтидоии андеша ва амалия ба охириҳо медиҳад. Давоми мантикии ин фикр инъикоси худро дар оинаи тамаддун ва намоҳои меъёрҳои иҷтимоӣ дар чомеаҳои анъанавӣ пайдо кардааст. Номҳои нек гузоштани фарзандон, ки бо қонуни миллии мо дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд пешбинӣ шудааст, нуктаи дигари давоми мантикии тасаввури фарҳангии мост.

Шояд дар кадом як баҳсҳои абстрактӣ мавқеи хизматгузорию сарҳамию мутеъ буданро ҳамчун одати сӯфиён ва дарвешон исонома эътироф намоем, аммо дар маҷмӯи мардуми мо озодӣ ва ҷасуриро мепазиранд. Зеро савқи табиӣ ва ақли тоҷик дар сарғаҳи қабули қарори бениҳоят муҳим, бидуни фикри ин марғзор, афзалиятро аз қалбаш ва рӯҳаш ба ҳамин хислатҳои ғайритаҳаммулӣ пешниҳод мекунад. Ин аст, ки мо миёни номҳои тоҷикӣ шер, гургро васеъ мушоҳида мекунем, аммо ҳар ва ғусфандро не, ба истиснои лақабгузорию беруна. Ин нукта барои мо ҷиҳати дарки маънии озодӣ бениҳоят муҳим аст, зеро вай ба табиати

⁴²⁸ Авесто. Дӯстҳои Ҷ. – С. 66.

болотар аз идроки мо вобастагӣ дорад. Зеро дар нуктаи ниҳоии ин кашиш, лаззати озодӣ ва часурӣ истодааст.

§ 8.6. Олиҳаи озодӣ қурбониҳоро металабад

Дарвоқеъ, ин зебосанами дилрабои мафкура, ин олиҳаи мадхушкунандаи эътимод ва малоикаи умед бо ҳама дилкашию дилрабой ва мафтуниаиш эҳтимол аз хунхортарин арзишҳои мафкураи инсонӣ бошад, ки ба хотири зуҳури арзандааш насли инсонӣ дар масири таърихи ташаккули худ аз ҳама бештар қурбониҳо намудааст. Ин зебосанами дилкашу дилрабо дар тори нозуки кашишҳо ва хостаҳои мафкуравии мо бозӣ намуда, барои бузургтарин омили ҳастии ҳукукии инсон – ирода, паҳнои ҷавлон – амал муҳайё намуда, моро шинам ва қашанг ба доми худ мекашад.

Вай ба он дараҷа нозук, зебо ва дилкаш аст, ки иддае аз онҳое, ки вайро дастрас менамоянд аз лаззати муҳаббаташ ва ҳастиаиш ҳама дигар арзишу неъмат ва сарҳадҳоро фаромӯш мекунанд; дигарон наҳати ўро дарк намуда, аз ҳолати мадхушии мафкурави худро ба қабри ҷангали ҳаёлотии афсонавӣ ҳавола медиҳанд; сеюмиҳо доимо дар ҷустуҷӯи ў буда роҳи ўро пайдо наменамоянд, зеро рӯшноии ҳусн ва гармии муҳаббаташ онҳоро ба тангкӯчаҳои мухталиф сарсон кардааст; чорумиҳо бошад, онро фаромӯш карда худро дар ҳолати ғулумӣ задаанд; панҷум гурӯҳ ин неъматро эълон намуда, ҳифзи арзандаи онро бо қонун фаромӯш карда масъулият ва вазифаҳоро дар зиндони низоми идора маҳбус сохта ва ғ.х. Пас бо ў будан мушкил асту бе ў мавҷуди арзанда шудан мушкилтар...

Ва ин аст, ки одамон қарнҳо инҷониб ба сӯи озодӣ ҳаракат мекунанд ва ба вай чун манбаи умед назар менамоянд, вале ҳар дафъа дар баробари лаззатҳои маънавӣ ва моддиашон иддае аз онҳо қурбониҳои муайяноро бар дӯш мегиранд. Чаро? Чунки ҳама хостаю талаботи ин гурӯҳ аз ин олиҳаи олий ҳамеша олудаи ғаразҳо будааст. Ин аст, ки ин олиҳа низ ба ин қачрафторон ба қадри ҳиммату хоҳишашон аҷр медиҳад, вале ба ҳамон миқдор ҳастии онҳо ва насли ояндаашонро талху бемаънӣ мегардонад. Ин норасоӣ то ба ҳанӯз мероси ирсии халқу миллатҳои мухталиф гаштааст. Озодии ҳукукӣ дар маҷмӯъ чунин рафтори субъективӣ ғаразмандро дар сатҳи ҷомеа ва давлатҳо мақбул надорад.

Ба озодии ҳукукӣ сарҳади устувори қонун ва муҳаббати беолоишу беғарази фардҳо ва иттиҳодияҳо лозим аст. Инсон минбаъд низ дар роҳи расидан ба озодии асл ба мушкилиҳо мувоҷеҳ мегардад, агар кӯшишҳои худро дар дарёфти вай аз роҳи хирад роҳандозӣ нанамояд ва хатти тиллоии сарҳади онро дар паҳнои манфиатҳои фардӣ ва иҷтимоӣ мутавозин дар

доираи қонун муқаррар нанамояд. Вай ба касе ва гурӯҳе, шахси оддӣ мансабдоре, давлатею тамаддуне ҳамчун унсури вижае меросӣ нест, ўро мумкин нест, ки иҷборан дар сарҳаде бандубаст карда ба мардуми муайяне интиқол дод, балки вай сифати ҳастии арзандаи мардуми хирадманду донимшманду рушдкардаи олам аст, ў худро танҳо ва танҳо дар ҳамин паҳноии мусоиди фарҳангӣ орому ботамкин эҳсос менамояд. Ў муҳаббати хирадмандонаи ҳамаи инсонҳоро якхел меҷӯяд, зеро вай аз азал мансуби ҳама буд ва чун олиҳа барои ҳама ҳамчун рукни ҳастии ҳар инсон тааллуқ дорад. Ўро намешавад, ки танҳо ғарбӣ ва ё танҳо шарқӣ номид вай барои ҳама инсонҳо якхела арзиш ва қиммат дорад. Вай намеҷӯяд, ки ин рисолати ўро ҳалалдор созанд ва қудрати некии ўро маҳдуд, он тавре, ки имрӯз ғарбиён варо маҳсули заҳмати фикрӣ ва амалӣ-сиёсии худ донистаанд.

Зеро инсон ҳам аз як ҷониб бо дастрасӣ бо он худро комилу саодатманд эҳсос менамояд, мақому манзалати озодӣ низ дар навбати худ дар саодати ҳар фард ва ҷомеи ҷаҳонӣ яқсар баста аст. Озодӣ қисмати муҳими ҳастии хирадмандонаи мо, ҷузъи аслии ҳуқуқи инсон, қисмати муҳим ва вобастаи ўҳдадорию масъулияти инсон аст, ки дар ҳарими ҳарами вичдон ва инсоф дар мизони хирад ҷавлони арзандаю созанда мезанад. Умр ва сифати давлат ба андешаи олимони сатҳи ҷаҳонӣ вобастагӣ дорад аз ҳамин “озодии даркшаванда ва худшинос” (Г.В. Ф. Гегель). Маҳз дар ҳамин сифат вайро бояд қабул карда мақомашро дар дилу тафаккур ҷой бояд намуд. Вайро ҳамчун ҳолати ҳастии инсон дар сарҳади адолат ва ҳуқуқҳо, масъулият ва ўҳдадориҳо ба сони нахустин наққардори ҳаёти иҷтимоӣ ва эътирофгари манзалати инсонӣ қабул ва эътироф бояд кард... Танҳо бо чунин муносибат ин олиҳаи зебои Озодӣ моро аз нерӯи оламгири худ ғизои мусбат мебахшад. Вале, мутаасифона мафкураи мо то ҳанӯз дар ин ҷода бо иртибот бо тамоюли ҷаҳонишавии манфиатҳо мушкилиҳои ҷиддӣ дорад.

Ин ҳолати печидагӣ вазъи муҳандисони фикрии замони навро аз вазъи пешгузаштагони худ бамаротиб мураккабу мушавваш гардонида, масофаи илмӣ шинохти табиати ҳуқуқро дар равоқи формулаи «ҳуқуқ бояд ҷӣ гуна бошад?» (Фуллер) ва «ҳуқуқи воқеӣ ҷӣ гуна аст?» (Ф. Бекон, Г. Харт) хеле ва хеле душворгузар кардааст.

§ 8.7. Озодӣ дар тангҳои инқилобҳои илмӣ ё норозигӣ ба андешаи Ю.Н. Харари

То ин замон мо дар бораи озодӣ ҳарф зада, онро ҳамчун иродаи озоди инсон дар интиҳоби вариант ва намунаҳои пиндору гуфтору рафтор аз назари ҳуқуқӣ қабул мекардем. Имрӯз илми муосири бо инқилобҳои

биотехнологӣ мусаллаҳ шуда, ба кашфи асрорҳои нави инсон, кӯшиши идораи иродаи инсон ба паҳнои ҳосияти алоқамандии ҳолати бионейрологии инсон ва қабули қарорҳо сар халонда, исбот кардани мешавад, ки ҳар амалу рафторҳои содиршудаи инсон то ҳадди муайян ин натиҷаи реаксияи организми инсон дар шакли нейронҳо ба қабули ҳаводиси беруна ва имкони таъсири он ба тани ӯ ва аксуламали механикии ҳимоявии он мебошад⁴²⁹. Онҳо аини ҳол эҳсосотро бо ҳама амалқардҳояш тобеи ҳамин таъсиррасонии айнии ҳаводиси беруна намуда, амалҳои дар натиҷаи пайдоиши он зухуркунандаро ба пуррагӣ тобеи ҳамин воқеият намуда аз паҳнои таъсиррасонии ақлӣ онҳоро хориҷ мекунад. Ин ҳама равишҳои нави илмӣ чӣ маъно дорад? Маънои онро ки амалқардҳои дар натиҷаи эҳсосот пайдошудаи инсон на аз сароби озодии ирода, балки аз сароби инстинкти (савқи табиӣ) худҳимоятӣ тавлид мешаванд. Ин ҳолат нақши озодиро ба маънои ҳуқуқӣ маҳдуд намуда, инсонро на ҳамчун мавҷуди хирадманди фаҳмкунандаи ҳодисот ва мутобиқ ба манфиат ҳосилакунандаи амали мувофиқ комилан ғаъол, балки нимағаъол бо аломати савқи табиӣ ва ғаъолгардии нақши ғайриақлоният дар ташкили зиндагӣ муаррифӣ менамоянд.

Муҳаққиқи исроилӣ профессори донишгоҳи Оксфорд Ювал Ной Харарӣ андеша дорад, ки кашфиётҳои илмӣ дар соҳаи омӯзиши ақли мо ва тафаккурамон далолат бар он дорад, ки эҳсосоти инсонӣ падидаи беназири асли руҳонияти инсон, (нишонаи ақлу хиради ӯ – А.Х.) ва натиҷаи «озодии иродаи» ӯ (яъне фарзанди ақл – А.Х.) нест⁴³⁰. Яъне эҳсосот дар асл рабте ба ақли инсонӣ ва тафаккур надошта, вай аксуламали ҳимоятии организми инсон ба ҳодисоти ба ӯ равонашудааст. Албатта, дар он ки эҳсосот баъзан натиҷаи маҳсули организми инсон ҳамчун аксуламал ба ҳодисоти рӯҳходистодааст дар умум қисман розӣ шудан мумкин аст. Вале ин ҳодиса доимо якзайл дар чунин парадигма тавлид намегардад. Эҳсосот, барои инсонии соҳибакл, тарбиядида ва соҳибандеша дар мизони арзишҳои тавлид мешавад, ки ин арзишҳо ба тариқи бевосита ба манбаи тафаккур низ дар бештари мавридҳо майл доранд. Ҳатто аз назари биологӣ эҳсосоте, ки дар заминаи муқовимати организм ҳосил мегардад дар инсонии таҷрибадор, ҷисмонӣ ва варзишгар агар таҳдид ҷисмонӣ бошад аз инсонии лоғар ва бемор фарқ менамояд. Айнан ҳамин тавр барои инсонии соҳибаклу

⁴²⁹Дар заминаи кашфиётҳои илми биотехнологӣ, нейрохирургия ва иттилооти рақамӣ ин ғояро муҳаққиқи исроилӣ, хатмқардаи Оксфорди Бритониё профессор Ювал Ной Харрари дар асарҳояш бештар ёдрас мешавад. Ниг.: Харари Ю.Н. 21 урӯқ дӯя ХХІ века / Пер. с англ. Ю. Гольдберга. – М.: Синдбад, 2020. – 416 с.; Харари Ю.Н. Homo Deus: Краткая история будущего / Пер. с англ. А. Андреева. – М.: Синдбад, 2019. – 496 с.

⁴³⁰Харари Ю.Н. 21 урӯқ дӯя ХХІ века / Пер. с англ. Ю. Гольдберга. – М.: Синдбад, 2020. – С. 72.

донишманд, соҳибкасб мутахассис, нисбат ба инсоне, ки аз назари мафкуравӣ дар зинаи дигар қарор дорад, эҳсосот дигар ҳел рунамуд мегардад. Пас эҳсосотро ба пуррагӣ тобеи организми биологи, бидуни нақши хирад, ҳамчун натиҷаи реаксияи нейронҳо намудану аз модари озодии ҳуқуқӣ иродаи инсонӣ дур намудан ба ҳақиқат мушкилиҳо дорад.

Ю.Н. Ҳарарӣ ба раванди инқилобҳои илмӣ ва таъсири он ба шаклгирии эҳсосот ва рушди тафаккури инсонӣ аз назари таҳлилий назар намуда, таъкид мекунад: «Дар пеши назари мо ду инқилоби бузурги илмӣ ба ҳам васл мешаванд. Биологҳо ба асрори тан, майна ва эҳсосоти инсон ворид мегарданд. Дар як маврид муҳаққиқони илми рақамӣ таҷрибаи ҳисоби бешумори иттилоотиро дар як муддати кӯтоҳ имконпазир мегардонанд. Чун ин инқилобҳои рақамӣ ва биологӣ ба ҳам васл шуда, имкони дарки тасаввуру эҳсосоти моро дар амалқардҳо аз мо дида нағзтар ҷаҳм менамоянд, дар ин замина гузариши қудрат ва ҳокимият аз ақли инсонӣ ба технология ва компютерҳо гузар менамояд. Ин ҳолат ҳаёлотӣ «озодии ирода»-и инсониро ба падидаи ғайри воқеӣ мансуб доштанаҷро ошкор месозад...»⁴³¹.

Дуруст аст, ки рушди илмҳои технологию биологӣ ва воридшавии онҳо ба асрори организми инсонӣ кӯшиши ошкор намудани бисёр аз нуктаҳои детерменизми (сабабияти) байни ҳодисаҳои табиат ва атрофро бо амалқардҳои инсон менамояд. Ин ҳолат ҳанӯз аз даврони оғози тамаддунӣ дар он рӯзгоре, ки инсонҳо барои худ Офаридгор мечустанд ва то имрӯз ва фардо, ки худ орзуи ба сифати Офаридгор баромаданро доранд. Вучуд дошт ва дорад. Вале асли воқеияти рушди инсон якҷониба нест вай дар алоқамандӣ бо замону макон ва миллиардҳои иртиботҳои иҷтимоию табиӣ, таҳти таъсиррасонии қонуниятҳои сураи мегарад, ки он имрӯз ва ояндаи наздик ба илм ва дастовардҳои илмӣ дастрас нест. Ва дастрасшуданаш низ таҳти қонунияти ягонаи детерменизми табиӣ ғайримкон аст. Зеро инсон махлуқи бошуур ва дорои ақл аст, ки имкони амлакарди вай бо ҳодисаҳои атроф ва ҳатто таҳдиду хатарҳо дар одитарин ҳолатҳо имкони мухталифу бешуморро доро аст. Бо ин ҳама агар мо иштибоҳи инсонро дар шинохти ин эҳсосот илова намоем, на танҳо роҳи илм, балки роҳи рушду адолат ва эътирофи озодии инсон дар он боз ҳам печидатар мегардад. Бинобар он бонги хатари Ю.Н. Ҳарарӣ дар асл оқибати воқеӣ надошта, вай танҳо шинохти баъзе аз нуктаҳои ҷудогонаи ҳолати руъёи эҳсосоти инсонӣ асту ҳалос.

Дар ин масъала андешаи ҳуди Ю.Н. Ҳарарӣ дар масъалаи он, ки «Ҳеч як низоми дар муносибат бо ман аз берун дар ҳеҷ сураи эҳсосоти маро

⁴³¹Ҳарари Ю. Н. 21 урӯқ дӯа ХХІ века / Пер. с англ. Ю. Гольдберга. – М.: Синдбад, 2020. – С. 74.

беҳтар аз ман нахоҳад донист. Ҳатто агар инквизитсияи испанию КГБ Шуравӣ ҳар соат ҳар дақиқа аз думболи ман гарданд, боз ҳам дар ин кор беҳтар аз ман муваффақ намешаванд...». ҳақиқати нисбатан устувор ва қатъитар аст. Имконияти ҳисобнамоиҳои рақамию фаҳми аксуламали биологии нейронҳо, ки Ю.Н. Ҳарарӣ аз онҳо тарс дорад, танҳо қудрати баъзе аз пардаҳои асрори эҳсосоти моро кушодан доранду ҳалос. Пас иродаи мо ҳанӯз ҳамчун модари озодии ҳуқуқӣ имкони фароҳии дифои ҳудро дар партави ақлоният ва манфиати инсонӣ доро аст. Дар масъалаи он ки шахрвандон дар арафаи интиҳобот бештар ба эҳсосоти худ така мекунанд⁴³², аз он ки ба ақлу дониш ва ин авомилро ҳамчун нишонаи манфӣ муаррифӣ намудани муҳаққиқ низ шубҳаовар аст.

Аввал ин ки тасаввуру эҳсосоти мо дар арафаи интиҳобот дар заминаи маъракаи пешазинтиҳоботӣ дар риштаҳои тафаккури инсонӣ бо манфиату зарарҳо ба мизони ақл гузошта мешаванд. Сониян, агар рафту дар ин маъракаи инсонҳои ҷудогона ба тарғиботи нодурусту ҳавой дода шаванд ҳам, пас ин нуқси ҳуди тафаккур ва ақли инсонӣ набуда, балки ишора аз сатҳи пасти тафаккури ҳуқуқӣ ва шуури ҳуқуқии интиҳобкунандагон аст. Ва ниҳоят барои пешгирии ин ҳолати ба иштибоҳкашии эҳсосот, тасаввур ва дифои иштибоҳи тасаввуру эҳсосот қонунҳо амал мекунанд, ки ҳадду паҳнои маъракаи пешазинтиҳоботиро ба низом медароранд.

Аммо бо вучуди ин ҳама Ю.Н. Ҳарарӣ дар як масъалаи гипотетӣ аз ҳулосаҳои таҳқиқоташ бароянда ҳақ аст, ки замони омезиши инқилобҳои илмӣ бо манфиатҳои ҷаҳонишудаистодаи ғарбӣ кӯшиши тобеъ намудани тасаввуру эҳсосоти мардуми ғайриғарбиро масъалагузорӣ намуда, бо ҳар роҳу восита меҳақанд ҳокимияти ҳудро бар тафаккури бегона доимӣ ва пайваста созанд. Албатта, ӯ ин масъаларо ошкор намегӯяд, вале кӯшиши ислоҳ ва осон намудани роҳи онро аз мушкилиҳои пайдошуда масъалагузорӣ менамояд. Ӯ масъулияти фарзанди илми ғарбӣ будану садоқат ба демократияи либералӣ доштанаширо то охири имкони мафкуравиаш истифода намуда, ҳатто иллатҳои нанговари вучуди ғайриақлониятро дар муқобили ақлоният ҳамчун воситаи зиндагии арзанда, дар ҳолатҳои истисноӣ дар доираи манфиат инкор наменамояд. Мо, ки дар руҳияи таълими илми ахлоқӣ, бо боварӣ ба ғалабаи адл ба беинсофӣ, некӣ бар бадӣ, хирад бар ҷоҳилият, сафедбар сиёҳ, рӯшноӣ бар торикӣ тарбия ёфтаем, ботинан ба фикрҳои ӯ розӣ шуда наметавонем.

Дар муқобили чунин селобаи фикрӣ ва таҳдидҳои хориҷӣ ба амнияти конституционӣ, чӣ бояд кард?

⁴³²Ҳарари Ю.Н. 21 урок для XXI века / Пер. с англ. Ю. Гольдберга. – М.: Синдбад, 2020. – С. 70-71.

Бо вучуди ин ҳама мушкилиҳо, вазъият ҳанӯз ҳам ислоҳшаванда аст. Зарур аст, ки илмҳои ҷамъиятӣ ба моҳияти бухрони фурӯрехта дар ҳамбастагӣ муносибат намоянд, зеро ин бухрони таҳти амвоҷи флукуатсионии оламӣ (назарияи П. Сорокин) қарордошта танҳо иқтисодӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ набуда, он тавассути махлутӣ ҷаҳонишавии манфиатҳо дар пахноҳои гуногун сар задааст. Дар ин вазъият ба мақсад мувофиқ аст, ки арҷгузориҳои навҳои ҷаҳонбинӣ дар фазои рақобати озоди илмӣ таъмин карда шаванд ва вазифаҳои аслии шоҳаҳои мафкураи инсонӣ дуруст роҳандозӣ шуда, дину ахлоқ ба тарбияи ботинии инсон машғул ва ҳуқуқу сиёсат ба шаклгирии зоҳирии ҳаёти арзандаи фардӣ ва иҷтимоӣ нигаронида шаванд. Дар ин раванд ҷойи муқобилгузориҳои ҷаҳонбиниҳо ҳамоиш ва ҳамоҳангии онҳо дар қори саодати аслии инсон бояд авлабият касб намояд.

Пешниҳод ҷиҳати ҳимояи низоми конститусионӣ

Дар фазои ҳуқуқии мо чун анъана сӯистиқодаи арзишҳои динӣ ва махлутсозии он бо сиёсат ва муборизаҳои сиёсӣ илова бар тазоди соҳибхитиярии ҳалқӣ ва давлатӣ таҷрибаи талх дорад. Ин таҳдид то ҳанӯз дар мувофиқат бо сатҳи пасти шуури ҳуқуқӣ ва сиёсии ҷомеа аз рӯзномаи мафкураи сиёсии иддае аз ҳангома-талабон дур нашуда, бевосита ба амнияти конститусионии мо хатар эҷод менамояд. Аз ин хотир, моро зарур аст ба безаргардонии ҷавҳари нерӯбахшӣ ин сӯистиқодабарӣ, ки ба манфиати миллат ва давлат набуда, ба табиати меъёрҳои Конститутсияи ҳалқи муҳолиф аст, ҷораандешӣ намоем.

Дар ин росто, ҳар шахрванди мусалмон ва диндори ин кишвар бояд дарк намояд, ки мутобиқ ба талаботи моддаи 26 Конститутсия дин ва эътиқод қори шахсии ҳар инсон буда, олуғасозии он бо сиёсат ва ғаризаҳои шахсӣ гурӯҳӣ дар асоси талаботи дунявияти конститусионӣ (талаботи моддаи 1 Конститутсия) қатъиян пешгирӣ гардад. Асли дин ва имон на қудратталабӣ ва иштирок дар муборизаҳои сиёсӣ, балки эътиқод ба Худои якка ва ягона, ба малоикаҳои он, китобҳои осмонӣ, паёмбарони он, ба рӯзи қиёмат ва қазову қадар ва зинда гардонидани он баъд аз марг аст. Бинобар ин ҳар нафаре, ки эътиқоду имонро ба муборизаҳои сиёсӣ ва манфиатноки молӣ олуға месозад, вай ҳам ба дин ва ҳам ба қонуни адли умум хиёнат менамояд.

Давлат дар масири таърих аз қари пур аз печидагию олуғагиҳои нафсонӣ ва манфӣ ҳамчун фарзанди барқамоли сиёсат убур карда, вобаста ба шароит ҳамсони хиради инсонӣ барои тақмили худ навҳои зуҳури шоистаро ҷустуҷӯ менамояд ва бо гузашти айём рӯзгори пешини худро инқор карда, шаклу усулҳои навро қабул менамояд, аммо динҳои имрӯзаи ҷаҳонӣ, ки қолаби худро дар мафкураи пайравони худ устувор кардаанд,

зотан аз ин ислоҳоти даврӣ аз бисёр чихат маҳруманд. Лоик нест, ки дар ин чараён ба таъмири дин даст зада, онро дар майдони сиёсат берун аз таъиноти аслиаш ба яроқи сиёсӣ ва муноқишабарангезӣ табдил дод. Ин ҳолат ба моҳият ва ҷавҳари ахлоқӣ ва эътиқодии дин созгор нест. Дуруст аст, ки вобаста ба шароитҳои таърихӣ дар даврҳои гуногун вобаста ба заруратҳо динро сиёсӣ карданд, вале ин таҷриба ба талаботи имрӯзу фардои давлатҳои милли мувофиқ ва созгор нест. Зеро давлати милли худ кафилу муҳофизи озодиҳои эътиқодист. Озодшавии давлат аз ҷанги хурофот ва аз махлутшавиаш бо сиёсат ҳам ба манфиати дину ва ҳам давлат аст. Ин чараёнро таҷрибаи динҳои ҷаҳонӣ бамаротиб собит сохтаанд.

Пас, ҳифзи тозагӣ ва беолоиш нигоҳ доштани арзишҳои динӣ аз ҳама ғаризаҳо дар паҳноии боварии ботинӣ ба сони арзишҳои умда, ки дар сарчашмаҳои аслии динӣ борҳо таъкид шудааст, беҳтарин воситаи ҳифзи муназзамии ҳаёти фардӣ ва иҷтимоӣ аст. Ҳимояи ин тозагӣ аслан бар уҳдаи давлат не, балки бар уҳдаи ҳуди мардуми диндор аст ва давлат барои ин танҳо шароит фароҳам меорад. Давлати демократӣ ба озодиҳо таъсир намерасонад, балки барои зуҳури онҳо шароит фароҳам меорад, паҳноии онҳоро бо қонун муқаррар менамояд ва масъулияти атрофро барои риояи онҳо таъмин месозад.

§ 8.8. Соҳибхитиёрии халқӣ ва давлатӣ: таносуби озодиҳои ботинӣ ва зоҳирии давлат

«Барои озодии худ мо назди маҳдудияти озодӣ масъулем».
Ч. Лок.

а) Оид ба соҳибхитиёрии давлатӣ ҳамчун арзиши усулӣ ва меҳварӣ. Дар пасманзари ғаввораҳои бенизومي малоикаи озодӣ дар низومي сиёсӣ соҳибхитиёрии халқӣ ва давлатӣ истодааст. Озодиҳо дар доираи соҳибхитиёрии давлатӣ тавлид шуда бидуни риояи сарҳад на танҳо қонунии умумии тавлиди адл низомро вайрон менамоянд, инчунин ба паҳноии соҳибхитиёрии давлатӣ ба таҷовуз даст мезананд.

Дар қисми 1 моддаи 6 Конституцияи кишвар омадааст: «Дар Тоҷикистон халқ баёнғари соҳибхитиёрий ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ буда, онро бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амалӣ мегардонад.» Талаботи ин қисм моро водор менамояд, ки ин меъёри конституциониро ҳамчун манбаи соҳибхитиёрии халқ эътироф намоем ва дарк созем, ки ин соҳибхитиёрий чун соҳибхитиёрии мушаххас, ки омили ягонагии миллат аст, зухур менамояд.

Агарчи Конституция шакли амалӣ шудани ин соҳибхитиёро зоҳиран бо усули бевосита ва бавосита муайян карда бошад ҳам, дар асл мутобиқи қисми дуюми ин модда ифодаи олии ҳокимияти халқиро дар шакли раъйпурсии умумихалқӣ ва интиҳобот муайян карда, афзалияти ҳокимияти иродаи халқро эълон намудааст.

Дуруст аст, ки раъйпурсӣ ва интиҳобот падидаҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ мебошанд, аммо ҷавҳар ҳамон иродаи халқ аст, ки соҳибхитиёрӣ тавассути он рӯшан мегардад. Ба сифати ҷавҳари ин соҳибхитиёрӣ иродаи халқ (И. Кант), хоҳиши кулли мардуми кишвар (на гурӯҳи муайян, ҳизби ҷудоғона ва на тӯдаи чандҳазора) баромад менамояд, ки тавассути он ҳуди Конституция қабул мегардад, ҳокимияти давлатӣ таъсис меёбад ва роҳи ягонаи табдили ин натиҷаи ирода боз ҳам иродаи халқ дар шакли тағйири меёрҳои он (моддаҳои 98, 99, муқаррароти интиқолии Конституция) бо усули интиҳоботи озод, раъйпурсӣ (моддаҳои 49, 65 Конституция) аст, на хоҳишу дархости афрод ва тӯдаи ҷудоғона. Конституция бо эълони ҳуқуку ваколатҳо соҳибхитиёрии халқиро дар симои мақоми марказии бо усули демократӣ таъсисёфтаю бо фишанги низоми баробарвазнҳо одилона таснифшуда (талаботи тақсимои ҳокимият м. 9 Конституция) тақмил дода, ҷомеаи шахрвандии ҳуқуқиро дар муносибат бо худ ва иқтисодиёт дар заминаи гуногунандешии сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ (талаботи моддаҳои 8 ва 12 Конституция) тавлид менамояд. Ва ин навъи ҷомеаи шахрвандии ҳуқуқӣ, тибқи ақидаи аксари мутафаккирони мутақаддами барҷастаи олами сиёсат ва ҳуқуқ (Дж. Лок, Ш. Монтескё, И. Кант) ва муосир (Ю. Хабермас, Г. Харт, Фуллер, В.С. Нерсисян ва дигарон) ва ҳама усулҳои идории дастрасӣ ба онҳо танҳо ба хоҳири осудагӣ ва саодати ҳар инсон ва мардум дар маҷмӯъ, равона шудааст.

б) Оид ба муноқиша ва созиши соҳибхитиёрии халқӣ ва давлатӣ

Пас ҳадаф ва ҷавҳари ин конструкияи мураккаб саодати инсонҳо ва ташкили идораи адолатнок махсуб мегардад, ки дар сарғаҳи мувофиқати манфиати фардӣ бо иҷтимоӣ дар замону макони муайян бо ҷамоҳангии унсурҳои дигари фарҳангӣ тавлид гашта, падидаи соҳибхитиёрии давлатиро комил мегардонад. Мо дар ин нукта, дар шароити муосир ба ҷойи ҷамоҳангии соҳибхитиёрии халқӣ бо соҳибхитиёрии давлатӣ, бо иллати чунин дастандаркорон ба ҳам омадани муҳолифати соҳибхитиёрии халқиро бо соҳибхитиёрии давлатӣ тариқи сунъӣ эҳсос менамоем.

Ҳол он ки ин ду навъи соҳибхитиёрӣ бояд барои ҳамдигар хизмат намоёнд ва якдигарро пурра созанд. Дуруст аст, ки соҳибхитиёрии давлатӣ ҳамчун навъи комили истиқлолияти давлатӣ ҳадафҳои умдаро барои давлати миллӣ дорад, ки нодида гирифтани онҳо таҳдид ба ҳастии миллати сиёсӣ. Зеро соҳибхитиёрии давлатӣ дар шакли «озодии мустақил»-и

(худсаронаи) давлат⁴³³ дар маҷмӯи муносибатҳои хориҷӣ иттиҳоди миллати сиёсиро муаррифӣ ва ҳифз менамояд. Аммо соҳибхитиёрии халқӣ дар паҳнои озодии қонун ва «қонунҳои озодӣ» (И. Кант) барои зуҳури арзандаи шахрвандон дар дохили давлат шароит фароҳам меорад. Ба андешаи Ю. Хабермас мафҳуми «озодии мустақил-худсарона» аз «озодии қонунӣ» дар фаҳми табиати соҳибхитиёрий аз ҳам тафовут доранд⁴³⁴.

Бинобар ин ҷойиз нест, ки ба хоҳири арҷгузорӣ ба мақомоти фаромиллӣ мақоми соҳибхитиёрии давлатӣ яъне паҳнои «озодии мустақили» давлат маҳдуд карда шавад, зеро ин амал ногузир вайроншавии сарҳади «озодии қонунӣ» шахрвандон яъне соҳибхитиёрии халқиро низ тавлид мекунад. Чунки дар пасманзари поймолшавии соҳибхитиёрии давлатӣ ва озодии комили миллат озодиҳои қонунӣ шахрвандон дар мисоли ҳуқуқ ба худмуайянкунии халқу миллатҳо ҳамчун насли нави ҳуқуқи инсон осебпазир мегардад. Пас, соҳибхитиёрии халқӣ аз ботини давлат ба хоҳири ҳимояи паҳнои хориҷии озодии он, яъне соҳибхитиёрии давлатӣ ногузир қомат рост менамояд.

в) Таҳмили иҷбории арзишҳо ба талоботи конституция муҳолифат дорад

Аз ин дидгоҳ, онҳое, ки ба қимати фаромиллии арзишҳои демократӣ така зада, меҳоҳанд намунаю амсилаҳои худро иҷборан бар дӯши халқу миллатҳои дигар бор намоянд, дар асл на ба хоҳири соҳибхитиёрии халқии кишварҳо кӯшиш мекунанд ва на дар ҷодаи ҳуқуқи озодиҳои инсон хизмат менамоянд, баръакс, бо ин амалашон ҳам ба озодии хориҷӣ ва ҳам дохилии миллатҳо таҳдид намуда, соҳибхитиёрии халқӣ ва давлатии кишварҳои демократиро ҳалалдор месозанд.

Ба назар чунин мерасад, ки тазодҳои олами муосир дар паҳнои муборизаи озодиҳоҳои атбӯи аз ҷониби созмонҳои бонуфуз дастгириёбанда, ҳамчун чараёни босуръати тандеми ҳуқуқи озодиҳо, ки дар як ҷо дар шакли талаби автономияҳои сиёсӣ (Украина) ва дар ҷойи дигар дар қолаби талаби ҳуқуқҳои сиёсӣ (Венесуэла) сурат гирифта истодаанд, аз як ҷониб дар сатҳи муайян ифодаи вусъатёбии озодиҳои ботинии давлат дар қолаби соҳибхитиёрии халқист, ки ба ғаълонокии «озодии қонунӣ» дар заминаи қонунҳои озод хизмат менамояд; ва дар муқобили он ҳаракати соҳибони қудрат ҷиҳати таъмини пайдории давлат, тартиботи мавҷуда устувории низоми идора, тамомияти кишвар ва амнияти давлатӣ кӯшишҳо дар ҳифзи хориҷӣ томияти озодии миллатҳои сиёсӣ буда, то дараҷае ифодагари сатҳ ва сифати соҳибхитиёрии давлатии халқхост, ки ҳастӣ ва ғаълонокии истиқлолияти давлатиро таъмин мегардонад.

⁴³³Ниг.: Хабермас Ю. Эссе к конституции Европы. – М., 2013. – С. 56.

⁴³⁴Ниг.: Хабермас Ю. Асари номбаршуда. – М., 2013. – С. 56.

Ин аст, ки ҳарду нерӯ дар чараёни муборизаҳо ва талаби ҳаққу озодиҳо на танҳо асосу далелҳои мантиқии худро меоранд, ҳатто ҷонибдорону да-
стандаркорони хориҷии онҳо, новобаста аз манфиатҳои молику модди-
шон амалҳои худро дар ин самт назди масъулиятҳояшон бо асосу фар-
зияҳои одилона собит месозанд.

Модоме, ки ҳар ду нерӯ ва ҷонибдорони онҳо ба адлу инсоф таъя ме-
кунанд ва ба сӯи ҳадафҳои муайяни мусбат равона бошанд, пас ин ҷангу
ҷидол ва хархашаю нофаҳмиҳо аз ҷист? Пас «Ин ҳама ҷангу ҷидол ҳосили
кутаҳназарист?» ва ё «...аз рӯзи азал дом яке дона якест»? (Имодии Хуро-
сонӣ). Эҳтимол ҳар ду ҳолат ҷой дорад.

Мушкилию ноамнӣ аз вайрон шудани ҳамин сарҳади озодиҳои ботинӣ
ва зоҳирии давлатҳо дар замону макон аст, ки ба паҳноӣ соҳибхитӣрии
халқӣ ва давлатӣ таъа задааст. Ин ҳолати яксӯгарой ва худбинии ботинӣ ва
зоҳирии иҷтимоӣ дар заминаи фарҳанги пасти сиёсии давлатсозӣ озоди-
хоро аз доираи талаботи қонунҳои амалкунанда ҷиҳати ҳимояи манфиат ё
ҳаққонияти ғояи худ берун намуда, дар пасманзари он муқовимати ногу-
зири ҳадафҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии миллатҳои соҳибдавлатро дар шакли та-
зоди соҳибхитӣрии халқӣ ва давлатӣ ба бор овардааст.

Ин ҳолати муносибати носозгор дар ниҳояти қор истиқлоли давлатии
онҳоро осебпазир сохта, хатари ҷиддии пӯсидашавии пояи давлатдориро
эҷод мекунад. Мушкилӣ дар он аст, ки нерӯҳои давлатсоз ва орзуи
давлатсозидошта, дар қори таъмини соҳибхитӣрии халқӣ ва давлатӣ
ҳадафҳои аслий ва стратегии миллати соҳибдавлатро аз мадди назар дур
монда, дар татбиқи ҳадафҳои ҷузъӣ, афзалиятҳои ҳуқуқӣ ва сиёсиро
нодуруст татбиқ кардаанд.

Номувофиқатии вазъи зуҳури озодиҳои ботинӣ ва хориҷии
соҳибхитӣрии давлатӣ аз бисёр ҷиҳат ба гунаи озодиҳо ва амалқардҳои
инсонӣ ҷудогона шабоҳат дорад, ки аз ҷанбаҳои дохилӣ ва зоҳирӣ иборат
аст. Агар инсонӣ ҷудогона ба хоҳири қонеъ сохтани талаботи нафс, бидуни
меъёр ба истеъмоли маводи ғизой даст занад ё ба роҳи гуногуни қонунию
ғайриқонунӣ даст ба қонеъ қардани онҳо занад, ки майли табиаш ба он
кашиш дорад, он гоҳ ӯ тан ва рафтори худро назорат накарда, саломатӣ ва
оромии ҳуқуқиашро аз даст дода, зоҳири худро, ки муаррифгари ҳастии ӯ
дар муносибат бо дигарон аст, дар ҳолати таассуфангез қарор хоҳад дод.
Айнан ҷунин иштибоҳро иддае аз эътиқодмандони аҳвалназар ва
озодиҳоҳои тунрав дар зиндагии худ содир менамоянд, ки яке ба ҷойи
маънӣ шаклу сурат, дигаре ҷойи салла қалларо металабад. Яъне озодиҳои
ботинӣ ба ҳастии тан ва мақоми зоҳири ӯ на танҳо зарар мерасонанд,
инҷунин дар маҷмӯъ усул ва тариқаи муносибати мувозонаро ҳалалдор,

хукуки интихоби дурусти роҳро вайрон ва татбики хирадмандонаи афзалиятҳои фардӣ ва иҷтимоиро нодуруст роҳандозӣ менамояд.

Агар баръакс инсон ба хотири зебоии зоҳирӣ аз истеъмоли маҳсулоти ногузир даст кашад, эҳтимол ӯ на танҳо дар назди талаботи табиӣ маҳдудият эҷод менамояд, инчунин, зарар ба саломатӣ расонида, ҳолати худро номуназзам мегардонад. Пас барои инсонӣ ҷудогона низ мисли ҷомеа таносуби оқилонаи истифодаи озодиҳо ва талабот ногузир аст ва ё шояд баръакс барои ҷомеа низ мисли инсонӣ ҷудогона.

Вазъияти ишорашуда як навъи бемории мавҷудай раванди давлатсозист, ки дар омехтагӣҳои мухталиф дар масири таърихи давлатдорӣ кишварҳои гуногун зиёд рух додааст ва оянда низ рух хоҳад дод. Даврони таърихи бостон, асрҳои миёна, замони нав зиёд аз ин ҳодисахоро медонад, ки чи тавр давлатҳо ба ин ҷурм ба нестӣ рафтанд ё салтанатҳои бузург пош хӯрданд. Дуруст аст, ки боз дигар омилҳо низ дар ҷараёни ғуруралии давлатҳо нақш доштаанд, вале омили ҷудо шудани халқ аз қудрат, дастгирӣ накардани омма аз соҳибони давр, паҳноӣ сарҳади давлатро ҳифз накардани халқ дар шакли афзоиши озодиҳои ботинӣ афрод дар муқобили ҳокимияти давлатӣ нуктаи ниҳонӣ парокандагии давлатҳо будааст, ки ибтидои худро аз сиёсати нодурусти озодиҳои ботинӣ ва зоҳирии давлат, дар шакли маҳдудияти ҳукуку озодиҳо ва худнамоӣю лашкаркашиҳои бечо, ки ба шиддати тазоди миёни давлату мардум нерӯ меод, маншаъ мегирифт.

Ин ҳолат, бахусус дар давронҳои бухронӣ ҳаёти иқтисодии олам ва аланга гирифтани низоъҳои байнидавлатӣ, ҷангҳои ҷаҳонӣ ва ҷаҳонишавии манфиатҳои ҷудогона бо тобишҳои хосса сурат гирифтааст. Замони ҷаҳонишавии муосир ба ин раванд зерӣ фишори манфиатҳо сӯистифодаи арзишҳои башариро ба таври қашангу зебо зам намудааст. Раванди мазкур ба зоти худ ҳодисаи нангин аст, ки ба заҳролуд намудани ҳуришҳои инсонӣ шабоҳат дорад, зеро дар асл заҳролудшавии арзишҳо ба назар мерасад.

д) Заҳролудшавии арзишҳо заҳролудшавии низом аст

Заҳролудшавии арзишҳо ба заҳрогин шудани тухмаи онҳо дар иҷтимоъ ва ҳукук ба сони суистифода шудани падидаҳои бунёдии демократия озодии сухан, эътиқод, ҳукукҳои интихоботӣ ва дигар ҳақҳои сиёсӣ асос гузошта, дар умум ҷомеа ва давлатро аз бунёдашон ба ғуруравӣ маҳкум менамояд. Ин ҳолат ҳамроҳ бо мушаввашиҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дигар ислохнопазир гашта, падидаҳои бо ном демократию либералӣ дигар ба онҳо кӯмак накарда, ногузир ҷомеаро ба табдили режим ва шаклҳои идора мекашанд, зеро:

*Агар байзаи зоги зулматсиришт,
Нихӣ зери товуси боги бихишт.
Ба ҳангоми он байза парварданаи,
Зи анҷири ҷаннат диҳӣ арзанаи.
Диҳӣ обаи аз Чашмаи Салсабил,
Бад-он байза дам гар занад Ҷабраил.
Шавад оқибат байзаи зог зог,
Кашад ранҷӣ беҳуда товуси бог.
(Ҳотифӣ)*

Чунин пасманзар албатта, барои иддае аз кишварҳои бузурги манфиатҷӯӣ мутобиқи мақсад аст. Дар чунин ҳолати захролудшавии арзишҳо ҳама кӯшишу ғайратҳои роҳбарият ва ҳукуматҳои давлатҳои рӯ ба рушд дар кори дастрасӣ ба адлу инсоф ва ислоҳи вазъият бенатиҷа мемонанд, зеро ҳанӯз хеле барвақт тухмаи дарахти шинондаи низоми идораро душманони миллат бо маслиҳату машваратҳои ислохотга-роёнашону дастгириҳои мақсадноки молиявиашон захрогин карда, доир ба зебогӣ ва қашангии ин ниҳоли захролудшуда дастандаркорони бегонапарастии ватаниро ҷиҳати парваришаш омода кардаанд. Мардум ва авоми беҳабар аз вазъият он лаҳза дарк намеkunанд, ки:

*Дарахте, ки талх аст ўро сиришт,
Гараш барнишонӣ ба боги бихишт.
В-ар аз ҷӯи хулдаи ба ҳангоми об,
Ба беҳ анғубин резую шаҳди ноб.
Саранҷом гавҳар ба кор оварад,
Ҳамон меваи талх бор оварад.
(Фирдавсӣ)*

Замони дарки талхӣ ҳосили ин дарахти захролудшуда барои мардуми ноогоҳ, мутаассифона, бештар аз як насли инсонист. Мисоли равшани инро мо дар иддае аз кишварҳои ҷангзадаи олам чи дар таърих ва чи дар замони муосир дида истодаем. Яъне дарк бояд кард, ки **дар чунин ҳолатҳо танҳо халқу миллатҳои метавонанд истиқлоли давлатии худро ҳифз карда, аз ин найрангҳои авомфиребона халосӣ ёбанд**, ки агар соҳибхитиёрии халқӣ ва давлатии худро ҳамқадам бо озодиҳои ботинӣ ва зоҳириашон дар хизмати ҳадафҳои стратегии миллат вогузор намуда, ҳад ва паҳнои озодиҳои дохилӣ ва зоҳириро дар паҳнои Конститутсияи кишвар ва қонунҳои амалкунанда устувор нигоҳ дошта, ба зиёдаравии якҷонибаи кашишҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии ба манфиатҳои ҷудогона созгор

кашида наshawанд. Дар ин чода боз омилҳои муайнқунандаи дигар ба сони роҳбари хирадманд, муттаҳидии халқ дар атрофи он, сатҳи саводу дониши саросарии мардум низ тариқи худ таъсир доранд.

§ 8.9. Конституция, низоми ва либерализатсияи арзишҳо

Инак, чун мо мебинем ва дарк менамоем, ки озодашавии аз ҳад зиёди усулҳои ташкили идора (як навъи либерализатсияи сиёсӣ) дар ҳамбастагӣ бо ҳуқуқҳои бесарҳади шахсӣ дар кишварҳои рӯ ба рушд, бидуни ба инобатгирии таърихи чандҳазорсолаи фарҳангии халқу миллатҳо ва соҳибхотирӣ давлатии онҳо тимсоли модели ғарбӣ, бо усули иҷборӣ ба ҷуз ҳолати ноамнӣ ва ғитнаю ҷангҳои шахрвандӣ, ки саодати мардумро хору залил намудааст, дигар ҳеҷ оромие барои онҳо намеорад, дар бораи қадом намунаи муваффақ ҳарф мезанем.

Ин ҳолат бо интиқоли иҷбории арзишҳо ва ташкили инқилобҳои ранга тақдирӣ бузургтарин арзиши башарӣ – демократияро ҳамсон бо соҳибхотирӣ халқӣ ва давлатии халқу миллатҳо дар ҳолати ногувор қарор додааст.

Дар чунин шароит моро, ҳам мақоми қонунбарор, ҳам мақоми идораи давлатӣ, аҳзоби сиёсӣ ва ҳам шахрвандони озодиндӯстро зарур аст, ки дар қори пешгирӣ аз ин ҳарачу марачи фикрӣ ва бадбахтиҳои эҳтимолӣ талаботи моддаҳои 6, 8, 10, 12 ва 100 Конституцияро чун сипари устувори ҳуқуқӣ ва маънавӣ дуруст дарк, ҳазм ва татбиқ намоем. Яъне давои ин дарди сироятиро Конституцияи мо дорад ва танҳо зарур аст, ки онро дар ҳолати зарурӣ бамаврид ва мақсаднок ба роҳбарӣ гирем.

Сониян, дар қиболи ҳодисаҳои нангини ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷойи таъкид ҳаст, ки ин ҳама тарафкашию майдоншинҳои миллатҳо ва ҳангомаю хунрезӣ зерин парчаи ҳуқуқу озодинҳо ва равандҳои демократиқунони дар конституцияи ин кишварҳо тарҳрезӣшуда рух дода истодааст.

Мушкил он аст, ки нерӯҳои мухталифи муосири дохилию хориҷӣ, ки халқу миллатҳоро ба гирдобин чунин ҳодисаҳои нохуш гирифта қардаанд, ба конституцияҳои худ муносибати яктарафа намуда, озодинро дида, сарҳади онро гум қардаанд, ҳуқуқро қабул қарда, вазиқаро аз хотир баровардаанд, имқонияту афзалиятҳои фардинро эҳсос қарда, дар ҳолати сархушии эҳсосотӣ масъулиятро назди бародарони худ, ҷомеа, миллат ва диндӯзу фардои миллаташон ба сони ҳикояти Мавлонои Балхӣ «яқеро дидаю дигарро аз ёд баровардаанд».

Онҳо мисли Руссо ба демократия тақя мезананд, вале сарҳади озодинро чун Руссо дидан намеҳоянд, думболи ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ монанди инқилобгарон ҳарф мезананд, аммо речай қонуниятро нодина гирифта,

панди Имоми Аъзам, Мотуридии Самарқандӣ, Абӯҳакими Самарқандиро роҷеъ ба афзалияти тобеият ба қонун ва қудратро дарк кардан намехоҳанд ва қудсияти озодиро дар тарозуи хирад он тавре, ки Кант масъалагузорӣ менамояд, гузоштан намехоҳанд⁴³⁵. Онҳо дарк наменамоянд, ки барои озодӣ мо назди маҳдудияти озодӣ масъулем, вагарна «иродаи озоду бесарҳади гурӯҳе ҳаргиз нафарареро озод будан наменомонад»⁴³⁶.

Ба қавле озодӣ тимсоли шабаҳи чин аз кӯзаи андешаи мардуми ғайрифарҳангӣ берун ҷаста, шабаҳи ӯ шишаи низоми идораи демократиро шикаста, рӯ ба майдони сиёсат задааст, ки содиқону муҳиббони худро дар ҳолати гурез аз худ (ишора ба «Бегство от свободы»)⁴³⁷ қарор дода, фарҳангҳои оламро, ки намунаи зебоии табиати ҳасти инсонанд, бо олудасозии рангҳо ба ҳолати муноқишаи тамаддунҳо (С. Хантингтон) кашида, сиёсати ҳикматомези идораи фарзандони маҳлуки бошуур – инсонро дар сатҳи байналмилал ба муборизаи тахтаи шохмот (З. Бжезинский) табдил дода, ояндаи инсониятро тира (назарияи «Анҷоми таърих»-и Ф. Фукуяма) гардонида, офарандаи таърихро тобеи офаридаҳои худ намуда, ҳикмати маҳдудияти инсонро дар ташкили ҳаёти иҷтимоӣ (К. Маркс), иқтисодӣ (Г. Ф. Хайек) собит сохта, назарияи ҳанӯз ҳам тобеъ будани иродаи инсонро ба савқи табиӣ (дар кунгураи дидгоҳи Ч. Дарвин ва Азозили илоҳӣ) муаррифӣ менамояд. Озодӣ ба сони олиҳа, тимсоли маъшуқае вонамуд мегардад, ки ҳама ӯро мецоҳанд ҳама ба сӯи ӯ метозанд, вале ин маъшуқаи худро озод аз бандҳо намуда хеле қашанг маҷнунҳои худро қурбон менамояд. Ин ҳолат фарзияи Ф. Хайекро, ки «Инсон дар ҳолати ғайриозодӣ рушд кардааст»⁴³⁸ аз қаринаи фикри муҳолиф масъалагузорӣ менамояд. Вале ин ҳолат зиёда за масъалагузорӣ ва ҳаёл дар ин мочаро чизи дигаре нест. Зеро иллати ин дард дар гум шудани сарҳади озодӣ ва дарк накардани қудрат ва арзиши маҳдудияти он барои тамаддун аст. Озодӣ ҳамчун маҳсули тамаддун дар натиҷаи таҳаввулоти интизоми фарҳанги башарӣ шакл гирифтааст, гум кардани ин интизом дар тамаддун баробар ба гум шудани озодист. Зеро озодии бесарҳаду беинтизом ба анархия ва мутлақияти ирода замина мегузорад.

Дар ин нукта мо як параллели ғайримуқаррариеро миёни озодӣ ва ҳокимият эҳсос менамоем, зеро инсоният чун тамоми умри фарҳанги сиёсӣ ва ҳукукии худро ҷиҳати дастрасӣ ба ҳокимияти халқӣ сарф кардааст, дар зинаи расидан ба он гумон менамуд, ки чун қудрат ба дасти халқ расид маҳдудияти он маънӣ надорад. Аммо ҳокимияти номаҳдуди халқ таҷриба

⁴³⁵ Ниг.: Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение? Соч. в 4. т. Т 1. – М., 1993. – С. 131.

⁴³⁶ Джон Лок. Рисолаи дуҷум оид ба идоракунии Банди 57.

⁴³⁷ Ниг.: Фром Э. Бегство от свободы. – М., 2016. – 288 с.

⁴³⁸ Хайек Ф. Право, законодательство и свобода. – Москва, Челябинск, 2016. – С. 485.

собит кардааст, ки баъзан «тарзе рушд менамояд, ки ба маротиб хоробиовартар аст, назар ба ҳокимияти иддае»⁴³⁹. Дар қаринаи рушди ҳокимият ва озодии иродаи қудрат мо бурунравии қудратро аз сарҳоди муайян ва интизоми ҷомеа эҳсос менамоем, ки он низ дар иртибот ба истифодаи озодии сиёсии халқ сураат мегирад. Пас «ҳадди эътидоли» Монтескё баробар чи барои озодӣ ва чӣ ҳокимият шарт ва зарур аст. Таҳлили табиати ботинии озодӣ ба дарки ин масъала рӯшноии беҳтар хоҳад бахшид.

Дарвоқеъ, ин зебосанами дилрабои мафкура, ин олиҳаи мадҳушкунандаи эътимод ва малоикаи умед бо ҳама дилкашию дилрабоӣ ва мафтуниаш эҳтимол аз хунхортарин арзишҳои мафкураи инсонӣ бошад, ки ба хотири зуҳури арзандааш насли инсонӣ дар масири таърихи ташаккули худ аз ҳама бештар қурбониҳо намудааст. Ин зебосанами дилкашу дилрабо дар тори нозуки кашишҳо ва хостаҳои мафкуравии мо бозӣ намуда, барои бузургтарин омили ҳастии ҳукукии инсон – ирода, паҳноӣ ҷавлон – амал муҳайё намуда, моро шинам ва қашанг ба доми худ мекашад.

Вай ба он дараҷа нозук, зебо ва дилкаш аст, ки иддае аз онҳое, ки варо дастрас менамоянд аз лаззати муҳаббат ва ҳастияш ҳама дигар арзишу неъмат ва сарҳадҳоро фаромӯш мекунанд; дигарон нақҳати ўро дарк намуда, аз ҳолати мадҳушии мафкуравӣ худро ба қабри ҷангали ҳаёлотӣ афсонавӣ ҳавола медиҳанд; сеюмиҳо доимо дар ҷустуҷӯи ў буда, роҳи ўро пайдо наменамоянд, зеро рӯшноии ҳусн ва гармии муҳаббаташ онҳоро ба тангкӯчаҳои мухталиф сарсон кардааст; чорумиҳо бошад, онро фаромӯш карда, худро дар ҳолати ғуломӣ задаанд; панҷум гурӯҳ ин неъматро эълон намуда, ҳифзи арзандаи онро бо қонун фаромӯш карда, масъулият ва вазифаҳоро дар зиндони низоми идора маҳбус сохта ва ғ.х. Пас бо ў будан мушқил асту бе ў мавҷуди арзанда шудан мушқилтар, аз ин қарина озодӣ ба сони муҳаббати сӯфиён ва ишқи дӯстони Худованд аст, ки бори ҳамвазни зиндагӣ ва саодатро бар дӯш дорад: «озодӣ мардумхор аст, бе озодӣ мардум хор аст»⁴⁴⁰.

Ва ин аст, ки одамон қарнҳо инҷониб ба сӯи ў ҳаракат мекунанд ва ба вай чун манбаи умед назар менамоянд, вале ҳар дафъа дар баробари лаззатҳои маънавӣ ва моддиашон иддае аз онҳо қурбониҳои муайяноро бар дӯш мегиранд. Чаро? Чунки ҳама хостаю талаботи ин гурӯҳ аз ин олиҳаи олий ҳамеша олудаи ғаразҳо будааст. Ин аст, ки ин олиҳа низ ба ин қачрафторон ба қадри ҳиммати хоҳишашон аҷр медиҳад, вале ба ҳамон

⁴³⁹Бертран де Жувенель. Власть естественная история ее возрастания / Пер с французс. – М.: Мысль, 2011. – 546 с.

⁴⁴⁰«Ишқ мардумхор аст, бе ишқ мардум хор аст». Ниг.: Абдуллоҳи Ансорӣ. Илоҳинома, Рисолаи дилу ҷон, Рисолаи воридот, Рисолаи мақулот назм. – Душанбе: Б с н. – С.7.

миқдор ҳастии онҳо ва насли ояндашонро талху бемаънӣ мегардонад. Ин норасой то ба ҳанӯз мероси ирсии халку миллатҳои мухталиф гаштааст. Озодии ҳуқуқӣ дар маҷмӯи чунин рафтори субъективӣ ғаразмандро дар сатҳи ҷомеа ва давлатҳо мақбул надорад.

Ба озодии ҳуқуқӣ сарҳади устувори қонун ва муҳаббати беолоишу беғарази фардҳо ва иттиҳодияҳо лозим аст. Инсон минбаъд низ дар роҳи расидан ба озодии асл, агар кӯшишҳои худро дар дарёфти вай аз роҳи хирад роҳандозӣ нанамояд ва хати тиллоии сарҳади онро дар паҳноии манфиатҳои фардӣ ва иҷтимоӣ мутавозин дар доираи қонун муқаррар нанамояд ба мушкилиҳо мувҷеҳ мегардад. Вай ба касе ва гурӯҳе, шахси оддӣ мансабдоре, давлатею тамаддуне ҳамчун унсури вижае меросӣ нест, ўро мумкин нест, ки иҷборан дар сарҳаде бандубаст карда ба мардуми муайяне интиқол дод, балки вай сифати ҳастии арзандаи мардуми хирадманду донишманду рушдкардаи олам аст, ў худро ба танҳо дар ҳамин паҳноии мусоиди фарҳангӣ орому ботамкин эҳсос менамояд. Ў муҳаббати хирадмандонаи ҳамаи инсонҳоро якхел меҷӯяд, зеро вай аз азал мансуби ҳама буд ва чун олиҳа барои ҳама ҳамчун рукни ҳастии ҳар инсон тааллуқ дорад. Вай намехоҳад, ки ин рисолати ўро ҳалалдор созанд ва қудрати некии ўро маҳдуд, он тавре, ки имрӯз ғарбиён варо маҳсули захираи фикрӣ ва амалӣ-сисёии худ донистаанд.

Зеро инсон ҳам аз як ҷониб бо дастрасӣ бо он худро комилу саодатманд эҳсос менамояд, мақому манзалати озодӣ низ дар навбати худ дар саодати ҳар фард ва ҷомеи ҷаҳонӣ яксар баста аст. Озодӣ қисмати муҳими ҳастии хирадмандонаи мо, ҷузъи аслии ҳуқуқи инсон, қисмати муҳим ва вобастаи ўҳдадорию масъулияти инсон аст, ки дар ҳарими ҳарами вичдон ва инсоф дар мизони хирад ҷавлони арзандаи созанда мезанад. Умр ва сифати давлат ба андешаи олимони сатҳи ҷаҳонӣ аз ҳамин «озодии даркшаванда ва худшинос» вобастагӣ дорад (Г.В. Ф. Гегел). Маҳз, дар ҳамин сифат вайро бояд қабул карда мақомашро дар дилу тафаккур ҷой бояд намуд. Варо ҳамчун ҳолати ҳастии инсон дар сарҳади адолат ва ҳуқуқҳо, масъулият ва ўҳдадориҳо ба сони нахустин наққирдори ҳаёти иҷтимоӣ ва эътирофгари манзалати инсонӣ қабул ва эътироф бояд кард... Танҳо бо чунин муносибат ин олиҳаи зебои Озодӣ моро аз нерӯи оламгири худ ғизои мусбат мебахшад. Вале, мутаасифона мафкураи мо то ҳанӯз дар ин ҷода бо иртибот бо тамоюли ҷаҳонишавии манфиатҳо мушкилиҳои ҷиддӣ дорад.

Ин ҳолати печидагӣ вазъи муҳандисони фикрии замони навро аз вазъи пешгузаштагони худ бамаротиб мураккабу мушавваш гардонид, масофаи илмӣ шинохти табиати ҳуқуқро дар формулаи «ҳуқуқ бояд чӣ гуна бошад?» (Фуллер) ва «ҳуқуқи воқеӣ чӣ гуна аст?» (Ф. Бекон, Г. Харт) хеле ва хеле душворгузар кардааст.

Аммо бо вучуди ин ҳама мушкилиҳо, вазъият ҳанӯз ҳам ислоҳшаванда аст. Зарур аст, ки илмҳои ҷамъиятӣ ба моҳияти бухрони фурӯрехта дар ҳамбастагӣ муносибат намоянд, зеро ин бухрони тахти амвоҷи флукуатсионии оламӣ (назарияи П. Сорокин) қарордошта танҳо иқтисодӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ набуда, он тавассути маҳлути ҷаҳонишавии манфиатҳо дар пахноҳои гуногун сар задааст. Дар ин вазъият ба мақсад мувофиқ аст, ки арҷгузориҳои навъҳои ҷаҳонбинӣ дар фазои рақобати озоди илмӣ таъмин карда шаванд ва вазифаҳои аслии шохаҳои мафкураи инсонӣ дуруст роҳандозӣ шуда, дину ахлоқ ба тарбияи ботинии инсон машғул ва ҳуқуқу сиёсат ба шаклгирии зоҳирии ҳаёти арзандаи фардӣ ва иҷтимоӣ нигаронида шавад. Дар ин раванд ҷойи муқобилгузориҳои ҷаҳонбиниҳо ҳамойш ва ҳамохангии онҳо дар қори саодати аслии инсон бояд авлабият касб намояд.

§ 8.10. Дин дар маҷрои конституционализатсияи арзишҳо

Дин ва эътиқод бояд қори шахсии ҳар инсон буда (моддаи 26 Конститутсия), олуҷасозии он бо сиёсат ва ғаризаҳои шахсӣ гуруҳӣ дар асоси талаботи дунявияти конститусионӣ (талаботи моддаи 1 Конститутсия) қатъиян пешгирӣ гардад.

Гузашта аз он дин ва зуҳури он ҳамчун шакли нисбатан осебпазири шуури ҷамъиятӣ, ки ба боварҳо ва арзишҳои ботинии дигари инсон таъя менамояд дар масири таърих миёни фарҳангу тамаддунҳо борҳо ба сони катализатори муноқишаю муқовиматҳои сиёсӣ ва фарҳангӣ гардидааст. Ин ҳама ҳолатҳо аларрағми дидгоҳи зоҳирии мо на бо ҷурми дин ва арзишҳои динист, балки бештар аз нодуруст муносибат кардани тафаккур ва қоидаҳои қоркардаи инсонҳо ба ҳамин арзишҳои метафизикӣ (моқаблазтабӣ) будааст. Имруз дар замони нав, ки инсоният даври чорум, инқилоби саноатиро бо инқилоби ҳангуфти техникаю иттилоот паси сар карда, аз бисёр асрори табиат ва ҳастии инсон огоҳ шудааст, то ба ҳанӯз иллату нуқсонҳои ин шаклу шуури ҷамъиятиро, ин дидгоҳи маънавии инсонро ва ин роҳи ҳақшиносию худшиносии рӯҳ ва хирадро, ки таърихан ҷун замбуруғҳои заҳролуд дар масири таърих дар домони ӯ сабзиш кардаанд, бартараф карда наметавонад.

Агар ҷунин нест, ҷангу ҷидолҳо ва кашмакашҳои маъзабии олами ислом аз қучосту суистифодаи дин дар қори муборизаи манфиатҳои молию сиёсӣ дар қадом замина устувор аст. Сабзиши аъмоли заҳролуди камикадзеҳои динӣ ба қадом унсури фарҳангӣ таъя задаанд. Дуруст аст, ки омилҳои зиёди фарҳангӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар ин нуқтаи рӯиши нерӯи шайтонӣ созиш доранд, вале қори мафкураи шикастаи динӣ бо зуҳури

нодурусти эътиқод хатти марказии ин ҷурмо бар уҳда дорад. Мо дар шароите дар бораи таҳаммул, дар бораи ҳамдигарфаҳмӣ дар бораи инсондӯстӣ ҳарф мезанем, ки рӯ ба рӯ шудани ду нухбаи як дини оламӣ-насрония танҳо баъд аз ҳазор сол бо чи қадар эҳтиёткорӣ тарсҳо сари як дастархони маънавӣ роиҷ мегардад.

Омодагӣ, тайёри ва интиҳоби мавқеи воҳурии Патриархи муқаддаси Федератсияи Русия Кирилли проваславӣ бо ҳамтои католики худ Папаи Рим Франсиско дар таърихи 12 феввали соли 2016 дар Гавана пойтахти Куба (ки мо қаблан аз дигар ҷониб ба он ишора доштем), бори дигар собит сохт, ки олами Ғарб ва тамаддуни насронӣ то чи дараҷа дар масъалаҳои эътиқодӣ эҳтиёткоранд. Бо ҳама эҳтиёткорӣ, бо ҳама манъқуниҳо ба васоити ахбор роҷеъ ба воҳӯрӣ, қатъиян боздории рӯзноманигорон роҷеъ ба масъалаҳои мазҳабӣ ва ихтилофоти эътиқодӣ, интиҳоби як сарзамини сеюм ва номгузории мулоқоти ногузири таърихӣ ба «воҳурии ҳазорсола» шаҳодати гуфтаҳои боло ва эҳтиёткории дурусти фарҳанги насронист.

Таърих то ба ҳанӯз муборизаи хунину оташбори асрҳои миёнаи ин ҷараёнҳоро аз хотираҳо назудудааст. Аммо мо мусулмонон ҷойи чунин эҳтиёткорӣ ба кофтукофи ҳамон нуктаҳои печидаю муқовиматангзеи мазҳабию эътиқодӣ машғул шуда, танҳо ба хотири нодуруст мондани саллаю, пою, дасту ва ғ. ба ҳукм ва куштори якдигар даст зада, осиеби муноқишаҳои асримиёнагиро боз ҳам печидатар мегардонем. Зарур аст ки аз печидагию ихтилофотҳои мазҳабӣ камтар ҳарф зада, ба ду нуктаи наҷотбахш таваҷҷуҳ шавад: якум ба озодии комили боварҳои динӣ ва эҳтироми дидгоҳҳо ва роҳҳо дар партави озодиҳои башарӣ ва конституционӣ амал намоянд, сарҳади қонунро ҳамега ба назар гирифта, паҳнои озодиро убур намоянд; дуюм, мардуми мусулмон дар қори боварҳои эътиқодӣ ҳамчун арзиши фардӣ муносибати дуруст намуда, ҳамагуна тариқаи бо қонун ҳифзгаштаи онро дар ҳаёти шахсӣ вобаста бо боварҳои худ амалӣ намоянд, дар қори зуҳури бовару эътиқодҳои худ миёни ҷомеа мутобиқ ба талаботи қонун рафтор намуда тибқи арзишҳои динӣ мувофиқ ба рафтори аксари муъминон рафтор намоянд. Яъне чун масҷиду мадрасаҳо ҳанафист ва ё исмоилист тибқи ин мазҳабҳо дар дохили ин маъбадҳо тоат намоянд. Агар нахоҳанд, марҳамат дар хона ва ҷойгоҳи қонунии интиҳобкардаи худ ба сони хоҳиши ботинии худ, амал намоянд. Дар ин ростии эҳтироми боварҳои эътиқодии ҳамдинони худ аз эҳтироми боварҳои эътиқодии пайравони динҳои дигар набояд фаромӯш кард, чунки асли имони мо на намозу рӯза, балки эътирофи худованди яккаву ягона, пайёбари барҳақи Муҳаммад Мустафо (с), малоикаҳо, паёмбарон ва китобҳои осмонист...

Конститутсияи мо низ дар моддаи 26 озодии дин, пайравӣ ба дин ва бовар кардану накардани шахсии инсонро аз ҳамин дидгоҳ масъалагузорӣ намуда, моро водор кардааст, ки ба ҳамаи онҳо қатъи назар аз боварҳояшон ҳамчун инсон муносибати дуруст намоем. Зеро мақсади ҳар дин қабл аз ҳама тарбияи инсонии солаҳ аст. Танҳо инсонии солаҳ имкон до-рад, ки худ ва Офарандаи худро шиносад. Нисбат ба пайравони адёни ди-гар муносибат бояд инсондӯстона бошад. Ба паёмбарону китобҳои онҳо мо имон овардаем, пас мумкин нест, ки ба пайравони онҳо беҳурматӣ намоем. Намунаи ин кор барои мо ҳазрати Мавлонои Балхиянд, ки тобуташиро мардуми насрония, мусулмону бутпарастҳо ба тарзи худ ҷаноза карданд ва имрӯз «Маснави» ӯ аз хонотарин китоби Амрико ва Аврупо гаштааст.

Аҷаб он аст, ин эҳтиёткорони донишманду дурандеи мусулмононро чунон зебо, шинам, бозӣ ба бозӣ ҳам дар саҳнаи кино, ҳам театр, ҳам китоб ва ҳам саҳнаи таъриху конфронсҳои илмӣ ба муборизаи мазҳаби ислом мекашианд, ба муноқишаҳои мазҳабиамон ғизои маънавӣ медиҳанд, заминаҳои илмӣ ва назариш чунин тафриқаҳоро бо дастӣ фарзандонамон таҳия ва амалӣ менамояд, бо демократияю озодиҳои васеи падарон ва фарзандони либаралашон моро аз таллаботи асри нави ҳазораи оянда ҳаде зада, озодии суханро чун воситаи ошкорбаёнӣ ошкоргӯи миёни мазҳаби исломӣ бо ҷавҳари шайтонӣ миёни манфиатҳои худу ғаразҳои мо ҳувайдо кардаанд. Аз ин ҳама беэҳтиётӣ эътиқоди мо ҳалалдору, дини мо касифу хонаи мо месӯзад. Аммо боз, на онҳо, балки мо гунаҳкорем, зеро мо саводи кофӣ ва фаҳми дурусти ин вазро на бо мафкура ва на бо да-стоварди илмӣ дар даст надорем.

Давлат дар масири таърих аз қари пур аз печидагию олудагиҳои нафсонӣ ва манфӣ ҳамчун фарзанди баркамоли сиёсат убур карда, вобаста ба шароит ҳамсони хиради инсонӣ барои такмили худ навъҳои зуҳури шоистаро ҷустуҷӯ менамояд ва бо гузашти айём рӯзгори пешини худро инкор карда, шаклу усулҳои навро қабул менамояд, аммо динҳои имрӯзаи ҷаҳонӣ, ки қолаби худро дар мафкураи пайравони худ устувор кардаанд, зотан аз ин ислоҳоти даврӣ аз бисёр ҷиҳат маҳруманд.

Пас, ҳифзи тозагӣ ва беолоиш нигоҳ доштани арзишҳои динӣ аз ҳама ғаризаҳо дар паҳноии боварии ботинӣ ба сони арзишҳои умда, ки дар сарчашмаҳои аслии динӣ борҳо таъкид шудааст, беҳтарин воситаи ҳифзи муназзамии ҳаёти фардӣ ва иҷтимоӣ аст. Ҳимояи ин тозагӣ аслан бар уҳдаи давлат не, балки бар уҳдаи ҳуди мардуми диндор аст ва давлат барои ин танҳо шароит фароҳам меорад. Давлати демократӣ ба озодиҳо таъсир намерасонад, балки барои зуҳури онҳо шароит фароҳам меорад, паҳноии онҳоро бо қонун муқаррар менамояд ва масъулияти атрофро барои риояи онҳо таъмин месозад.

Дар ин росто бояд таъкид намуд, ки кори низоми идораи давлатҳои мураккаби федералӣ, ки тақдирӣ худро бо паймону созишномаҳо ва ё санаде тимсоли Конститутсия ва ё Созишномаи федералӣ ба ҳам васл намудаанд, нисбат ба давлатҳои ягона боз бамаротиб мушкилтар аст. Ин ҳолати печидагӣ дар даврони зуҳури бухронҳои молиявӣ ва иқтисодӣ агар ҳадафи идеологии кишварҳои аҷнабӣ гашта, неруҳои ботинии онҳо ба сони озодиҳои дохилидавлатӣ дуруст мақсаднок ба ғоидаи кишварҳои сеюм истифода гардад, онгоҳ ҳатти батлон ба вучуди чунин давлатҳои мураккаб зада мешавад. Зеро ҳукуку озодиҳои худмуайянкунӣ худ мояи асосии гулугир кардани ҳокимияти федералӣ мегардад.

§ 8.11. Конститутсия, балво ва сахнасозии ғайридемократӣ дар кишварҳои федералӣ

а) Омилҳои ғурупошии давлати шуроҳо

Мисоли равшани дуршавии низомро аз навиштаҷоти конститутсионӣ, дар шакли балвои роҳбарони ҷудогонаи субъекти давлати федералӣ, мо дар парокандашавии давлати шуроҳо равшан мебинем. Давлати Шуравие, ки тавассути раӣдиҳии охиринаи умумихалқӣ бештар аз 76% аҳолии соҳиби раӣ ба ҷонибдории иттиҳод иродаи комили халқро дода буд⁴⁴¹, дар асл аз ҷониби алангаи мақсадноки озодиҳои субъектҳои сиёсии он шурӯъ шуд. Он тавре, ки бисёриҳо балвои Беловежиро асоси қандашавии давлати Шуроҳо медонанд, дар асл чунин набуд ҳатто ҳуди Котиби генералии Партияи коммунистии ИҶШС М.С. Горбачев асос ва ҷавҳари ин парокандашавӣ набуданд.

Ҳарчанд, ки раванди ҳодисот ва авомили пухта расидани ғурупошии давлати Шуроҳо аз дохил ва хориҷ дар охири солҳои ҳаштодуми асри гузашта зиёд буданд, ҳикмати ин навъ пошхӯрӣ аз назари қонунмандии таърихӣ ва ахлоқӣ башарӣ боз пойгоҳҳои дигарро низ дошт. Аз назари илмӣ ва ҳиради қонунмандии мантиқӣ тухми ин парокандашавӣ ҳанӯз дар арафаи бунёди ин давлат, ки бо ғорати моликияти мардуми бо меҳнати ҳалол (албатта, миёни онҳо ҳаромхӯрон кам набуданд, вале мардуми заҳматкаш низ зиёд ғорат дид) молу сарват ғунгарда (А. Тойнби) кошта шуда буд. Ин парокандашавӣ ба беадолатиҳои солҳои аввали барқароршавии ИҶШС, ва зулму истибдоди баъдии баъзе аз роҳбарони ин давлат дар ҳамбастагӣ бо сиёсати на ҳамеша дурусти ҳизб тадричан омода гашта буд. Ба ин омилҳо омилҳои замонавии вобаста ба иродаи шахси роҳбар дар

⁴⁴¹Дар раӣпурсие, ки 17 март соли 1991 гузашт аз 185, 6 миллион (80%) раӣдиҳандагони давлати шуравӣ 148, 5 миллион ширкат варзида (79,5%) аз онҳо 113,5 миллион барои ҷимояи ИҶШС дар шакли нав овоз доданд.

шакли сархуӣи дамбаи озодиҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ аз ҷониби М.С. Горбачев буд, ки ҳанӯз бо ғояи «бозсозӣ» ноаён сар ба торҳои нозуки шикасти маънавии халқҳои дар масири таърих азиятдида аз як ҷониб ва аз ҷониби дигар, ба эҳсосоти орзуи истиқлолиятҳои халқҳои кишварҳои ҷудогонаи нисбатан худшинос ҳалонд. Ин бедорсозии ноҷо ба сони мусиқии мадҳшукунанда, барои сиёсати ҷудоангезонаи душманони сиёсии ИҶШС чун боду ҳавои мусоиди мубориза, мисли он, ки дар замонаш англисҳо дар тори асаби худшиносии арабҳо тавассути ақидаҳои рӯҳоние аз Начд Муҳаммад ибни Абдулваҳҳоб ат Тамими (1703-1787) бозида, салтанати ҷаҳонии туркҳоро аз сарзамини арабҳо ронда буданд, ба маврид ва зарур буд.

Ҳамин тавр иродаи озоди сиёсӣ дар шароити нобаробари мафкураи сиёсӣ заминаҳои ҳукуқии пошхӯрии Шуравиро аз назари ҳукуқӣ ба паҳнои қонунгузории кишварҳои нисбатан фаъолтар кашид. Дар натиҷа дар раванди қонунгузории кишварҳои фаъоли аъзои иттиҳод дар се самт заминаи парокандашавӣ таҳия ва омода гашт: 1) бо қабули санадҳои соҳибхитӣӣ; 2) бо қабули санадҳои ҳукуқии ба ҳалли қазияҳои баҳси байниҷумҳуриявӣ пайдошуда (мисол: санадҳои, ки ба мақоми Қарабоғи куҳӣ миёни Озарбойҷону Армения қабул шуд ваколатҳои давлати Шуравиро дар ҳалли баҳсҳои ҳудудӣ заиф намуд) ва ниҳоят 3) санадҳои нахустини байналмилалӣ ҷумҳуриҳо оид ба эътирофи соҳибхитӣрии ҳамдигарӣ.⁴⁴² Ин ҳуччатҳо дарвоқеъ заминаҳои ҳукуқии соҳибхитӣрии ҷумҳуриҳоро ҳамчун асоси парокандашавии давлати федералии шуроҳо ногузир муаррифӣ карданд.

Ин раванд ҳанӯз расман аз 16 ноябри соли 1988 бо қабули се ҳучати расмӣ меъёрӣ ҳукуқӣ аз ҷониби Шурои Олии ҶШС Эстония оғоз шуда буд. Ин қонунҳои ҶШСЭ «Оид ба ворид намудани тағйирот ба Конститутсияи ҶШСЭ»⁴⁴³, Эъломияи Шурои Олии ҶШСЭ «Оид ба Истиқлолияти Эстония»⁴⁴⁴ ва Резолютсияи Шурои Олии ҶШСЭ «Оид ба Шартномаи иттифоқӣ»⁴⁴⁵ буданд, ки роҳи ҳукуқии парокандашавии Иттиҳодро ҳамчун пионерони озодиҳо муайян карданд. Ин санадҳо дар зоти худ ҳосияти инқилобӣ дар парокандашавии давлати шуроҳо доштанд. Мисол, дар қонуне, ки тағйироту иловаҳоро ба Конститутсия ворид кард, дар таҳрири м.74 гуфта мешуд: «қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳукуқии ИҶШС дар

⁴⁴² Лукашевич Д.А. Законодательство союзных республик как фактор разрушения СССР. Ниг.: Институты государства и права в их историческом развитии. Сб. научных статей к 60 летию В.А. Томсинова., М. Зерцало. – М., 2012. – С. 265-278.

⁴⁴³ Ниг.: Ведомости Верховного Совета и Правительства ЭССР, 1988. – №48. Ст. 684.

⁴⁴⁴ Ниг.: Ведомости Верховного Совета и Правительства ЭССР, 1988. – №48. Ст. 685.

⁴⁴⁵ Ниг.: Ведомости Верховного Совета и Правительства ЭССР, 1988. – №48. Ст. 686.

сарзамини Эстония танҳо пас аз ба қайдгирии онҳо мутобиқ ба талаботи Президиуми Шӯи Олии ҶШС Эстония амал менамоянд. Шурои Олии ҶШС Эстония ҳуқуқ дорад, ки дар ҳолати мухолифати санадҳои қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ИҶШС ба соҳибхитӣ чумхурӣ мухолифатдоранд, ё ба масъалаҳои дахлдоранд, ки дар салоҳияти Чумхурӣ мебошад ва ё махсусияти чумхуриявиро дороанд, дар қаламрави Эстония амали онҳоро ё маҳдуд намояд ва ё дар ҳадди муайян иҷроашонро муқаррар созад»⁴⁴⁶. Оташи соҳибхитӣ дар заминаҳои озодихонии сиёсӣ шином чумхуриҳои шуравии соҳили Балтика Латвия (4 март соли 1990) ва Литва (с.1989) гузашт. Федератсияи Русия 12 июни соли 1990 бо эълони соҳибхитирии худ раванди пошхӯрии сиёсӣ ва ҳуқуқии ИҶШС бебозгашт кард. Ин ҳама дар заминаи сиёҳкунӣ ҳастии таърихӣ ва муосири давлати Шуравӣ сурат мегирифт, ки ҷанбаи ғоявии масъаларо дар тафаккури мардум омода мекард.

б) Таърихсиёҳкунӣ муқаддимаи шикасти низомии давлат аст

Ин ҷо як нуктаи муҳим он аст, ки ҳамин асосҳои ҳуқуқии парокандашавӣ дар ҷойи ҳолӣ не, балки дар заминаи ҳатогиҳои таърихӣ ва муосири давлати бузурги Шуравӣ рӯх зад. Ва ин ҳатогию нуқсҳо аз ҷониби дастандаркорон хеле моҳирона дар мафкураи мардуми таҳҷой ҳамчун захири ислоҳнашаванда моҳирона тарғиб гашта, ба тори хотираи мардуми азиятдида ҷанг зад. Яъне санги таҳдоби ин тағйироти инкилобӣ низ ҷанбаи идеологӣ-мафкуравӣ дошт. Ва ин дардҳои таърихӣ низ зери пардаи озодихонии сиёсӣ ҳамроҳ бо истиклолиятҳои онҳо ҳамчун ҷанбаи идеологӣ расмиёти ҳуқуқӣ касб кард⁴⁴⁷. Онҳо аввал дар паҳноии чумхуриҳои худ 25 март ва 14 июнро (Латвия) ҳамчун «Ёдбуди қурбонии террори коммунистӣ» масъалагузорӣ ва ҷашн гирифта, сипас тадриҷан ба ғоя ва инқори ҳуқуқии пакти Молотов ва Рибентроп гузаштанд⁴⁴⁸. Ин амлан эълони бегуноагӣ донишани ҳамроҳшавии чумхуриҳои назди Балтика ба ИҶШС дар соли 1940-умро дошт. Баъдан аз 12 ноябри соли 1989 ин санади ҳамроҳшавӣ бо қарори Шурои Олӣ (ҶШС Эстония) бегуноагӣ дониста шуд.

Дар баробари ин ҳама озодихонии сарҳудии замони босозии марказ ба сиёҳсозии таърихи худ аз нақши Сталин шурӯъ карда тадриҷан заминабарои давлати истибодӣ эълон кардани худ муҳайё сохт. Онҳо дарк накарданд, ки санги ба таърих партофтаи онҳо яксон ба ҳастии имрӯзаи онҳо

⁴⁴⁶Ниг.: Ведомости Верховного Совета и Правительства ЭССР, 1988. – №48. Ст. 684.

⁴⁴⁷Ниг.: Қонуни ҶШСЭ аз 7 декабри соли 1988. «О внесудебных массовых репрессиях в Советской Эстонии в 1940-1950-е годы»//ВВСиПЭССР, 1988. – №52. Ст.754.; Қонуни Чумхурии Латвия аз 3 октябри 1990. «О праздничных и памятных днях»//ВВСиП Латвийской Республики., 1990. – №42. Ст.659.

⁴⁴⁸Ниг.: Қарори Шурои Олии ҶШСЭ аз 18 майи 1989. «Об отношении к пакту Молотова - Рибентропа»// ВВСиП, 1989. – №18. Ст. 231.

таъсир мерасонад. Сухан дар бораи Сталин акнун танҳо намерафт, сухан дар бораи режими истибдодии Шуравӣ яксон ҳаракат кард. Симои Шуравӣ акнун ба сони симои Сталин ҳамчун давлати даҳшатбор аз соҳили ҷумҳуриҳои назди Балтика ба дигар кишварҳо дар заминаҳои озодиҳои сиёсӣ фуру рехт. Дар ин миён қаҳрамонони нави миллий, ғояҳои нави озодихоӣ ва рамзҳои муқаддасоти нави давлаторӣ таҷдид мешавад.

Чанд бардошти ҷузъи аз ин ҳодисаи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ:

1. Ин ҳолат як давлати бузурги Шуравиро, ки дар баробари ҳама нобасомониҳояш аломатҳои хуб ҳам кам надошт ба парокандагӣ бурд. Иллати он низ аслан дар ботини ҳуди ин давлат таърихан ниҳода шуда буд. Имрӯз ҳамаи онҳое, ки Сталиноро сиёҳ мекунанд, чаро намерсанд, ки ҳамин рафтори ӯ зодаи кадом ҳислати сиёсии давр буд. Ин ҳислати сиёсӣ кадом мафкураи ҷамъиятиро қонеъ мекард. Мушкилӣ дар Роҳбар не дар табиати сиёҳкунӣ, бахилӣ, ҳасуд ва муборизаи ноҷои мардуми Шуравӣ буд, ки болои якдигар тухмат менавистанд. Ин нава тухматнависӣҳо миллионҳо буданд.

2. Иллати нахустин ҳатогию норасоиҳои таърихӣ, ки дар замонаш роҳбарони мақоми аввал содир мекунанд бо мурури замон ба сари режим ва табиати давлат қашида мешавад, агар режим дар масири таърих табдил нашуда бошад. Ба вижа агар роҳбари аввал аз миллати дигар бошад. Ҷунин ҳатар бештар эҳсос мегардад. Бинобар он дар қарори қабули қарорҳои сиёсӣ ҳамеша ба Конститутсия ва қонунҳои амалкунанда таъя задан афзалтар аст, дар акси ҳол бо мурури замон зарари он ба ҳастии насли оянда-ногузир таҳдид менамояд.

3. Миллат ва иттиҳоди сиёсии давлатдор, ки ба таърихи худ зиёд санг мезанад дар асл худ ва ҳастии худро заиф мегардонад. Бинобар он ҷойиз нест, завлони озодиҳои сиёсиро ба самти таърих бесарҳад ҳидоят кард, зеро онҳо аз бемаъсулиягӣ имкон доранд, ки заминаҳои мусоиди инқори ваҳдати миллии муосирро ба манфиати гурӯҳҳои дигар тавлид намоянд. Таърих бояд аз назари илмӣ омӯхта шавад ва аз ҳамаи он илман сабақ бардошта гардад на бештар аз он.

4. Пошхӯрии ҳар давлати оддӣ ва ё мураккаб ҳар режим ва шакли идора дар шакли муайяни он ибтидои худро аз сиёҳкунӣ решаҳои он оғоз намуда, аввал қолаби мафкуравии мардумро барои сангзанӣ ба худ омода мекардааст. Алабатта, омилҳои дигари фурупошии давлатҳо вуҷуд дорад, вале он мавзӯи дигар аст. Ҳолате, ки мо оид ба он ҳарф мезанем қолаби омилҳои пошхӯрии давлати шуроҳоро мемонад. Ва дар ин раванд ҷойи қаҳрамонон ва пешвоёни маънавияи ҳуқуқиро тадриҷан симоҳои нави муқобил мегиранд. Легионерҳои СС. коллаборатсионистҳо, милатгароёни ашаддӣ неофашистҳо қаҳрамон хондани ҷумҳуриҳои назди Балтик худ

пурра намудани чанбаи ғоявии ҳаракатҳои миллӣ озодихоҳии онҳо буд, ки аз хотираи наздиктарини эшон ҳидоят ба мустақилият ва худшиносӣ мекард.

5. Режиму шаклҳои идора дар сурате ногузир сарнагун мегарданд, ки агар ғоя, қаҳрамонон ва рамзҳои онҳо бо ғоя, қаҳрамонон ва рамзҳои нав дар мафкураи мардум мутобиқ иваз карда шаванд. Ҷунбишҳои Украина ва равандҳои сиёсии он бошаклгириҳои баҳсноки ҳукукии мувофиқ то ҷое рӯзгори пошхӯрии Шуравиро дар ҷумҳуриҳои назди Балтик ба ёд меорад. Махсусан, рӯ овардан ба бендерҳо ва гурӯҳҳои миллатгаро дар сиёсати соҳибхитории украинҳо. Вале ин раванд дар қиёс аз ҷумҳуриҳои нади Балтик бо чанд аломат вижагиҳои худро дорад.

6. Ҷанини пошхӯриҳои иддае аз давлатҳои имкон дорад ҳанӯз дар хотираи бунёдсозии шакли идора ва ё рушди он дар масири таърих гузошта шавад. Ба назар чунин мерасад, ки агар давлати ба тозагӣ бунёд гардида, дар рафти шаклгириаш ба беадолатиҳо бештар майл намуда, ҳукуку озодихоро зиёдтар аз ногузирии замонавӣ таҷовуз намояд, ин ҳолат бо мурури муайяни замон имкон дорад асари манфии худро ба вучуди давлат расонад. Ин ҳолатро мо чи дар давлатҳои оламгири замони бостон, чи дар асрҳои миёна ва чи замони нав мушоҳида кардем. Ҳатто беадолатиҳои дигари давлат низ дар роҳи рушди худ имкон дорад чун бумеранг ба ҳастии устувории давлат пас аз муҳлате баргардад, чуноне, ки амалкардҳои Сталино ба сони дастӣ шайтон муаррифи кардани озодихоҳони замони нав.

Албатта, дидгоҳи боло бо бардоштҳои мо назар ба умқи масъалаи шаклгирии ҳукук дар замону макон таҳти таъсири ғояҳо ва андешаҳои сиёсӣ, аммо раванди зоҳири тамоюли рушди ҳукук аз доираи илми назарияи ҳукук ба ин ҳодиса ҳамчун қонуниятӣ умда хунсардона баҳогузорӣ менамояд, зеро дидгоҳи илми ҳукук ба ин табиқабӣ аз кунгураи арзишҳои меъёри сурат мегирад. Ин ҳолат барои илми назарияи ҳукук ва дар маҷмӯъ илми ҳукук шояд муқаррарӣ бошад. Зеро чараёни тамоюли ҳукук дар маҷмӯъ дар сатҳи оилаи ҳукуқӣ, низоми минтақавии ҳукук ва ё давлати муайян ҳамсони ҳукуқи глобалӣ, ҳукуқи минтақавӣ ва ё миллӣ ифодагари ҳолати ташаккули материяи ҳукук ҳамчун ҳодисаи томи иҷтимоӣ аст. Ин ҳодиса метавонад чун қонуният дар дохили ин шаклпардозҳо ва иттиҳодияҳо хосияти худро дар шакли тамоюлҳои ҷудогона доро буда, дар маҷмӯъ боз қирраҳои муҳталифи худро доро бошад. Ин гуногунии рушди олами ҳукуқӣ ҳоҳ ноҳоҳ тобеи қонуниятҳои умдавие ҳастанд, ки аз табиати ҳодисаҳои муайяни иҷтимоӣ, равандҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ вобаста ба талаботи ҷомеаҳо шакл ва сурат мегиранд. Дар ботини ин чараён ҳукуқи позитивӣ ҳамчун амалияи ҳукуқӣ ва оинаи инъикосгари дидгоҳҳои табиӣ ва иҷтимоӣ то ҷое дар сари чанбараки таҳаввули ҳукуқӣ қарор гирифтааст.

Дигар назарияҳо ва дидгоҳҳо ба тарзи худ ба ин равандҳо таъсир мерасонанд.

Дар дохили ин олами дар назар орому дар амал тағйирёбандаи ҳуқуқ боз асосҳо ва ҷавҳарҳои дигари фалсафӣ ва иҷтимоии табилии ҳолати ҳуқуқ ҳамчун қонуниятҳо бо тарзи худ ҳукмфармой менамояд, ки назари ҳуқуқшиносони назариятчино бештар ба худ ҳамчун ҳодисаи дорои вижагиҳои ҳуқуқӣ мекашад. Мисол, ҷараёнҳои консервативӣ ва ё прогрессивии табилии меъёрҳои мавҷудаи ҳуқуқӣ, ҷараёнҳои конвергенсионӣ ва дивергенсионӣ дар вобастагӣ бо оилаҳои ҳуқуқӣ ва интегратсионии ҳуқуқ дар муносибат бо низомҳои ҳуқуқи миллӣ, ҷараёнҳои марказҳои ва марказгурези шаклгирии ҳуқуқ⁴⁴⁹ дар паҳноии кишварҳои ҷудогона аз табиати ботинии қонунмандии ин раванд шаҳодат медиҳанд. Дар асл ҳамин қонуниятҳо боз дар навбати худ ба осеби ғоявии тамоюли рушди низоми идора ва табиати давлатҳо таъсири ҷандтарафа доранд. Ба сифат, мазмун ва самти ин ҷараёнҳо ва тандемҳо инчунин таъсир мерасонанд омилҳои мисли қонуниятҳои ягонагии ба ҳам зидҳо, категорияҳои замону макон, имконияту воқеият ва дигар авомили объективно субъективӣ⁴⁵⁰, ки ҳар як аз назари олимони ҳуқуқшинос таҳти мавзӯҳои мухталифи умуминазариявӣ ва гоҳо соҳавӣ ҳуқуқӣ таҳлил мегарданд. Ба вижа агар мутахассисони соҳаҳои ҳуқуқ ба проблемаи назариявӣ ва ё фалсафаи ҳуқуқи соҳаи муайян таваҷҷуҳ созанд, онҳо онҳо ҳамирмоии рушди ботинии ҳуқуқро дар самти муайян масъалагузорӣ менамоянд, агар онҳо таваҷҷуҳ ба ягон падида ва ё мушкилии умдаи ҳуқуқии соҳа намоёнд, пас таваҷҷуҳи онҳо ба ягон қирраи фаъл ва ё заифи тамоюли ҳуқуқӣ дар паҳноии низоми муайяни ҳуқуқӣ сурат мегирад.

§ 8.12. Инкори масъулияти конституционӣ ва гумкардани сарҳади озодӣ

Як омили дигари ин ноамниҳо дар он аст, ки озодихоҳону либералҳои нави кишварҳои рӯ ба рушд сарҳади озодиро дарк кардан намехоҳанд, масъулияти риояи қонунро дар назди ҳуқуқу озодиҳо ва уҳдадориҳо баробар гузоштан намехоҳанд.

Намехоҳанд фаҳманд, ки ҳар озодӣ масъулиятро тақозо менамояд, озодӣ танҳо ба хотири озодӣ нест, ки аз он садо баланд кунӣ ва худро ба ҷор тараф занӣ, озодӣ ба хотири ҳастии саодатмандии инсон аст, озодӣ ба

⁴⁴⁹Марченко М.Н. Тенденции развития права в современном мире. – М.: Проспект, 2015. – С. 94-95.

⁴⁵⁰Марченко М.Н. Тенденции развития права в современном мире. – М.: Проспект, 2015. – С.105-115.

хотири ифодаи ирода ва соҳибхитиёрии ҳар фард аст, озодӣ ба хотири эҳтиром ва арҷгузорӣ аз талаботи қонунӣ ва табиӣ инсон аст, ки он ба хирад така карда, ба ошоишу амни одамон мувофиқ ва мусоид аст. Озодӣ ба иродаи инсон така намуда, дар равиши зиндагӣ, вобаста ба воқеият тобеи кашишҳои он мегардад ва ирода дар навбати худ дар навҳои гуногуни рафтор рафӣи мушкилиҳо, амалкардҳои устуворона, қобилият, омилҳои мухталиф, хоҳишу хоштаҳо, мақ-саднокӣ зухур мекунад, ки ҳар яки онҳо лаҳзаи вуруд ба паҳнои ҷаҳонбинии ахлоқӣ, динӣ ва ҳуқуқӣ дар ҳолати алвончи табиӣ қарор доранд. Аз ин ҳолати алвонҷӣ хирад ўро интиҳоб ва хирад ўро мутобиқ ба ҳадафҳои саодатманди инсон истифода менамояд.

Аммо воридшавӣ ба сатҳи ҳуқуқ ба он низому шакли муайян ворид менамояд ва озодӣ дар асоси ирода зери таъсири хирад ба хотири тамаддун сар фуруд намуда, маънӣ ва ҳастии худро қолаби созанда ва мақсаднокӣ мебахшад. Дар ҷараёни ба низом овардани озодӣ ва муайян кардани сарҳади он хирад, таҷриба ва донишҳои инсонӣ нақши бориз доранд. Маҳз озодии ҳуқуқӣ омили рушду тақомули муносибатҳои иҷтимоӣ ва ташаққули фарҳанги инсонист.

Озодии табиӣ ҳолати ваҳшоният буда, озодии сиёсӣ ва ҳуқуқӣ зода ва маҳсули тамаддун ва давлат аст. Инсон бо рушди тафаккур озодиро дар муносибат бо табиат, офаридгор ва давлат зина ба зина дар мизони хирад тавлид намуда, онро дар раванди амалигардонии манфиатҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ҳамзистии ошоишта тақмил бахшидааст. Ҷавҳар ва асли саодати ин озодӣ маҳз дар ҳамин сарҳад ва паҳнои масъулиятҳои он нухуфтааст. Озодӣ сарҳад ва масъулиятҳо дорад ва аз онҳо риоят кардан нишонаи ақл аст. Аз ин дидгоҳ, бузургони илм давлатро на шакл ва на механизм ҳамчун воситаи ташкили ҳокимият (албатта, дар мавқеи худ чунин аломатро давлат додаст –Х.А.), балки ҳаёти хирадмандонаи озодии худдарккунанда, дар низоми ахлоқии олам⁴⁵¹ донистанд.

Сарҳади озодӣ бо қонун, манфиати одамон, ахлоқи ҷамъиятӣ, саодати умум, саломатии мардум, тартиботи ҷамъиятӣ, асосҳои сохтори конституционӣ, мудофияи мамлакат, амнияти давлат ва тамомияти арзӣ (қ.3 м.14 Конституция) мукаррар шудааст. Озодии сиёсӣ, ки дар домани соҳибхитиёрии халқӣ тавлид мешавад, дар оғӯши соҳибхитиёрии давлатӣ тақмил меёбад, сарҳад ва паҳнои амали худро пайдо менамояд. Ин ҳамаро шахси озод бояд дарк намояд ва риоят созад, зеро дар пасманзари ин маҳдудиятҳо озодии солими ӯ ва фарзандонаш дар фазои соҳибхитиёрии давлатӣ қомат рост кардааст.

⁴⁵¹Ниг.: Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1990. – С. 299.

Аммо аксари онҳое, ки дар кишварҳои рӯ ба рушд ба ҷойи шукри неъмат ба қуфрони он даст задаанд, ин заруратҳоро дарк накардаанд, сарфаҳм нарафтаанд ва ҳатто фаҳмидан намехоҳанд, ки низоми идораи Анӯшервони Одилу Салтанати чандсадсолаи Рум, демократияи Афинаю озодиҳои Спарта, қудрати Сосониёни оламгиру Британияи давраи нав, Амрикои бузургу иттиҳоди Аврупои муосир ҳама дар паҳноии озодиҳо ва ҳуқуқҳо, масъулияти уҳдадориҳо қарор дошта, ҳама гуна хоҳишу рафтор, ҳар як орзую оморро дар ҷаҳорҷӯии низоми қонунгузории ба ҳадафҳои муайян тобеъ муттаҳид кардан аст. «Агар хоҳӣ озод бошӣ, ғуломи қонун бош» – гуфтааст Ситсерон.

Мо дар бораи кадом қонун ва ҷӣ табиат доштани он ҳарф намезанем ва ин мавзӯи баҳси мо ҳам нест, танҳо аз назари усулӣ қайд мекунем, ки ҳар қонун ва ҳар қоида бо ҳадафҳои муайян низоми ногузиреро барои ҷомеаи дахлдор таҳия менамояд, ки дар пасманзари он манфиат ва ҳадафҳои аслии қонунгузор истодаанд.

Барои мо ин нукта муҳим аст, ки озодии инсон тавассути речаи қонун таъмин мегардад. Озодии бидуни қонун дар шароити қунунӣ вучуд дошта наметавонад, зеро маҳз қонун ва қонуният барои ҳар шахрванд имкон медиҳад, ки хостваи ормонҳои худро сазовор ба манфиати худ ва атрофиён дуруст амалӣ созад. Аз ин хотир, дар баробари ифтихор аз талаботи моддаи 5 Конститутсияи риояи қатъии моддаҳои 14 ва 17 Конститутсияи низ набояд аз мадди назари мо дур бошад.

Аммо имрӯз, дар замони ҷунбишҳои фикрии олам, ки андешаи баъзе гурӯҳҳо дар баробари омилҳои табиӣ қисман бо манфиатҳои молӣ ва сиёсӣ мазҳабӣ маҳлут гардидаанд, мо эҳсос менамоем, ки афкори иддае аз онҳое, ки кӯшиши сохтани ҷунин ҷомеаҳои эътирофшудаи ҷаҳониро до-ранд, бо усулҳо ва роҳҳои номукамал шакл гирифта истодаанд.

Дар ин раванд, фишангҳои назоратии мувозинати меъёрҳои ҳуқуқ ва низоми идораи кишварҳои рӯ ба тараққӣ ва қафомонда дар муносибат бо омилҳои ваҳдати миллатҳо номуназам гардида, ҳалку миллатҳои дорони Конститутсия ва шохроҳи рушд, ҳаракати худро ба тариқи сунъӣ тағйир дода, тақдирӣ худ ва давлати хешро таҳти таъсири омилҳои бегона ба нерӯҳои хориҷ ҳавола карда истодаанд. Зеро нақшаи ин нооромимҳо аз хориҷ мақсаднок бо дастгириҳои молиявӣ таҳия шуда истодаанд. Ҷунин кӯшишҳо нисбат ба Ватани азизӣ мо низ дар самти дастгирии иддаи «ҷинояткорони ифротӣ» ба назар мерасад.

Гурӯҳҳо ва шахсони норизо аз зиндагӣ аз муносибатҳои мавҷуда ва ҳукумати давр воқеияти ҳаёти сиёсӣ, ки ба табиати гуногунҷабҳаи инсон хайма задааст. Ин воқеиятро Конститутсияи кишварҳо, аз ҷумла аз мо низ эътироф карда, ба ҷунин андешамандон дар ҳадди зарурӣ арҷ мегузоранд.

Вале ин гуногунназарӣ ва номувофиқатӣ бояд дар паҳнои қонунҳои амалкунанда зухур намояд, на бо усули манъшудаи қиноят. Таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ, ки наҷодпарастӣ, миллатгарой, хусумат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб мекунанд ва ё баърои бо зӯрӣ сарнагун кардани сохтори конститутсионӣ даъват менамоянд тибқи Конститутсия манъ аст (қ. 5 моддаи 8 Конститутсия). Муҳим он аст, ки шахсони худро озодиҳоқ ва ҳимоятгари ҳуқуқҳо эълонкунанда бояд сарҳади озодӣ ва манфиатҳои умумимилиро вайрон накунанд, зеро ин сарҳадро халқ ва миллат, дар маҷмӯъ, баърои даврони номуайян эълон кардааст. Бо он бояд арҷгузорона ва мунсифона муносибат кард. Муносибати хӯрдагирона бо ин арзиш оқибати бад дорад. Гузашта аз ин, ҳар нафаре, ки дар ин ифротгарой ба бегонагон таъя менамояд, на танҳо манфиатҳои милливу масъулияти конститутсионӣ, балки вичдони худро аз дастдода ва фурӯхта маҳсуб мегардад.

ОХИРСУХАН

Ҳар як шахрванди кишвар имрӯз бояд эҳсос намояд, ки дар маҷмӯъ, мо миллатем, халқи соҳибтақдир ва давлатем ва ин маҷмӯи мо бо ҳадафу ормонҳои миллиамон дар асл тавлидгари ҳамин ҳаққу озодиҳои мост.

Муттаҳидии мо ваҳдат аст, ҳамфикрии мо намунаи зуҳури одоби халқ, умумияти одаду анъанаҳои унсурӣ муайянкунандаи иттиҳод, ягонагии забону фарҳангамон нишонаи устувории миллат, ҳамоҳангии бовару эътиқодамон унсурӣ мустаҳкамаи эътимод дар ҳадафҳо, риояи ҳуқуқу иҷроӣ масъулиятҳои гавари давлатдорӣ адолатпешаамон ва пояндагии давлатамон аст, ки ҳамагӣ ҳамчун орзую омили халқи решабатарихи тоҷик дар Конститутсия бо лаҳзи ҳуқуқӣ нигошта шудааст.

Навиштаҳои Конститутсияро на ҳамчун абстраксияи ҳуқуқӣ, на ҳамчун меъёри механикӣ ва на ҳамчун қоидаи рафтори имтиёз-диҳандаи афрод, балки фарохтар аз ин ҳама, чун низомии қоидаҳои тиллоии ҷомеаи адолатнок, ки ҳастию саодати халқаи мо дар он ифода ёфтааст, дарк намоем, риоя кунем ва дар иҷрояшон масъулияти таърихӣ ва бори амонати миллатро пайваста эҳсос намоем.

Дар пасманзари меъёрҳои Конститутсия, бегумон, саодати фарзандону наберагони имрӯзиён нухуфта аст ва зарур аст, ки муносибат бо онҳо дуруст роҳандозӣ шуда, волоияти он таъмин шуда, муқаддасоти он аз рӯи масъулият қадриносаи гардад.

Дуруст аст, ки дар рафти зиндагӣ мо ба мушкилиҳои мухталифи ташкилию ҳуқуқӣ мувоҷеҳ мегардем, вале ҳамаи онҳо бо мурури замон дар доираи талаботи қонун ислоҳшаванда ва такмилёбандаанд, аммо арзишҳои появӣ ва муқаддимавӣ ба сони соҳибхитории давлатӣ, ваҳдати миллӣ, масъулият назди гузаштагону ояндагон, муқаддас будани ҳуқуқу озодиҳои инсон, дастрасӣ ба ҷомеаи адолатпарвар, ки дар пояи риояи вазифаҳо ва масъулиятҳои мо устуворанд, аз мо ҳамеша хушёрию зиракӣро тақозо менамоянд.

Ҳамзамон бо ин, ҳуб дар хотир дошта бошем, ки инсонӣ соҳибқадр ва соҳибродаю хирдаманд, аларрағми андешаи иддае (Кант И.) метавонад бидуни ҳуҷаин ва роҳбар қор ва зиндагии муваффақу мустақилонаи худро дар ҷомеаи муосир ташкил намояд, **аммо миллат ва халқ, ки Пешво надорад, Роҳбар надо-рад ба ташкили ҷунин зиндагии муваффақи иҷтимоӣ на танҳо шарафёб шуданаш мушкил аст, балки дар ҳар лаҳзаи ҷунбиш-ҳои иҷтимоӣ ва бӯхронҳои ҷаҳонӣ хатарӣ аз даст додани соҳибистиклолию соҳибхитории ватанро пеши рӯй дорад.**

Назар ба ҳолати бесарусомониҳои кишварҳои ҷангзадаи муосир аз як ҷониб ва табиати вучуди сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва маънавии пешвоёни миллату давлатҳои мутамаддину пешрафтаи ҷаҳонӣ аз ҷониби дигар, гӯи ин ҳақиқат аст. **Дарк ва фаҳми ин нукта ва муттаҳидӣ атрофи ғояҳои Пешвои миллат дар зиндагии имрӯзу фардои мо, низ кафолати иловагии ҳифзи миллати сиёсӣ дар ҷаҳони норомии ҷаҳонишавии манфиатхост.**

Хулласи ин навиштаҳо он аст, ки дар шароити кунунии бухрони ҳуқуқии олам муассиртарин воситаи раҳӣ аз бухрон риояи бечунучарои Конститутсия – қонуниятҳои конститутсионӣ аз ҷониби ҳама-шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ, мансабдорон ва мақомоти давлатӣ аст.

Дар сатҳи давлатӣ ба конститутсионизатсияи низоми мувозанати идора ва раванди қонунгузории кишвар таваҷҷуҳ зоҳир намуда, фишанг, рукнҳо ва унсурҳои соҳибхитӣҳои халқӣ ва давлатиро дар ҳамоҳангӣ мутобиқ бо ҳадафҳои стратегияи миллат ва давлат рушд диҳем.

Қадршиносии озодиҳои ботинӣ ва зоҳирии миллат ва давлатро дар ҳадди эътидоли адлу инсоф эълон, эҳтиром, ҳифз ва таъмин намуда, ба низоми идораи мавҷуда ҳамчун асос ва ҷавҳари манфиати умуми амният ва оромӣ дуруст мурочиат карда, ғоя ва равишҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии Пешвои миллатро ҳамчун маҳак ва нерӯи маънавию сиёсии муттаҳидкунандаи миллати соҳибдавлат дар ҳаёт амалӣ намуда, ғоя ва равишҳои появии онро ҳамчун рамзи миллати сиёсии соҳибпешво ба наслҳои оянда ба мерос гузорем.

Пешниҳод ба ҷойи хулоса

Дар фарҷоми ин навишта, ба мардуми кишвар рӯ оварда гуфтаним, ки дар чунин шароити ноороми олам моро, шаҳрвандони озодидӯстро зарур аст, ки дар қори пешгирӣ аз ин харҷу марачи фикрӣ ва бадбахтиҳои эҳтимолӣ, ки ба сари аксари кишварҳои олам боридаистодааст, **нахуст** талаботи моддаҳои 1, 6, 8, 10, 12 ва 100 Конститутсияро чун сипари устувори ҳуқуқӣ ва маънавӣ дуруст дарк, ҳазм ва татбиқ намоем.

Зеро дар ҳар сурати дарк накардани паҳнои таносуби ин озодиҳо ва нерӯи ин қудратҳо рӯ овардан ба ҳикмати ҳамин моддаҳои номбаршудаи Конститутсия мафкураи моро бо ғизои солими ҳуқуқӣ дар роҳи ҳифзи якпорчагӣ одилии кишварамон таъмин менамояд. Яъне давои ин бемории сироятиро Конститусияи мо дорад ва танҳо зарур аст, ки онро дар ҳолати зарурӣ бамаврид ва мақсаднок ба роҳбарӣ гирем.

Сониян, мо аз ёд набарорем, ки барои миллат ва давлати мо қатъи назар аз аломатҳои динамикии давлат, дар ибтидои амалиёти давлатсозии навини мо дар Конститутсияи кишвар «Шакли идораи ҷумҳурӣ, тамомияти

арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ ва иҷтимоии давлатро тағйирнопазир» эълон кардаанд.

Ин тағйирнопазирӣ, ин бардавом эътирофнамоӣ ва ин абадиятбахшии меъёрӣ ба шаклҳои идора ва тамомияти арзӣ, на аз нофаҳмӣ ва дарки қонуни рушди башарӣ диалектика ва тағйирпазирии ҳама ашёҳои оламӣ ҳастӣ ва маънавист, балки аз такрор ба такрор иштибоҳи халки мо дар ҳамон як ҳодисаҳои ҳаммонанд, ин такрор ба такрор дур кардани ҳудудҳои таърихии миллат аз дасти ниёгонамон аст.

Конститутсия ва Пешвои миллат дигар намехоҳанд, ки ояндагони моро бо ҳар роҳу восита боз ҳам ба ҳамон бемориҳои ирсии сиёсӣ гирифта намоянд. Ҳимоя аз ин бемориҳо маҳз устувории меъёрии «шакли идораи ҷумҳурӣ, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ ва иҷтимоии» давлати мост. Ҳифзи ҳамин намоё арзишҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ таъминбахши бардавомии мулки мо ва давлати мост.

Ва ниҳоят, ба халқи кишвар муроҷиат карда гуфтаним, ки пояндагӣ ва устувории давлати мо аз ҳуди мо вобастааст. Тарзе Роҳбари давлат борҳо гуфтанд, ватани моро ба ғайри мо каси дигар обод намекунад. Муқалддимаи ин обокориву бардавомии давлат фаҳми дурусти таъиноти миллат ва давлат аст. Таъинот ва рисолати таърихии миллати мо дар Конститутсияи кишвар ҷойгир шудаанд.

Ҳифозат ва ҳимоят аз меъёрҳои Конститутсия ин ҳимоят аз рисолати таърихии миллат буда, ратфор намудан мутобиқ ба талаботи он дар шохроҳи дурусти давлатдорӣ қадам задан аст.

Ташаккур барои сабр карда хонданатон.

АДАБИЁТ

1. ««My descriptive claim is that much-perhaps even most-of the "constitutional" work in our legal system is in fact done by legal norms existing outside what we traditionally think of as "the Constitution"» (Young E. A. The Constitution outside the Constitution // The Yale Law Journal. 2007. Vol. 117. №3. P. 411).
2. «Today, however, a very different kind of unwritten law has begun to play an increasingly salient role in the Supreme Courts constitutional decisions. This new unwritten law sometimes figures in cases dealing with unenumerated rights, but it also figures in cases dealing with textually explicit guarantees» (Rubenfeld J. The New Unwritten Constitution // Duke Law Journal. 2001. Vol. 51. №1. P. 291).
3. Alfred W. Crosby, The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492 (Westport: Greenwood Press, 1972); William H. McNeill, Plagues and Peoples (Oxford: Basil Blackwell, 1977).
4. Azar Gat, War in Human Civilization (Oxford: Oxford University Press, 2006), 130-131; Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined (New York: Viking, 2011); Joshua S. Goldstein, Winning the War on War: The Decline of Armed Conflict Worldwide (New York: Dutton, 2011); Robert S. Walker and Drew H. Bailey, 'Body Counts in Lowland South American Violence; Evolution and Human Behavior 34:1 (2013), 29-34; I. J. N. Thorpe, 'Anthropology Archaeology, and the Origin of Warfare', World Archaeology 35:1 (2003), 145-165; Raymond C. Kelly, Warless Societies and the Origin of War (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000); Lawrence H. Keeley, War before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage (Oxford: Oxford University Press, 1996); Slavomil Vondra, 'Stone Age Warfare', in Ancient Warfare: Archaeological Perspectives, ed. John Carman and Anthony Harding (Stroud: Sutton Publishing, 1999), 57-73.
5. Bellah, American Civil Religion in the 1970's, Anglican Theological Review. 8 (Supp.Ser. 1 (July 1973)). Цит. по: Garvey J. H., Aleinikoff T. A. Modern Constitutional Theory. A Reader. St. Paul, Minn., 1989. – P. 19.
6. Calvin F. Schmid, Urban Crime Areas (Amer. Sociol. Rev. Vol.25, 1960); Higgins P. Buttes R. Understanding Deviance // McGraw – Hill Book Comp. 1982; Интервью с проф. Н. Лутаном // Проблемы теоретической социологии. – Спб. Петрополис, 1994, – С. 236-248.
7. Chantredout B. Droit constitutionnel et science politique, 1986. – P. 25.
8. Encyclopaedia Britannica; or a Dictionary of Arts and Sciences, compiled upon a New Plan. In Three Volumes. Vol. 2. Edinburgh, 1773. P. 273.
9. Garvey J. H., Aleinikoff T. A. Modern Constitutional Theory. A Reader. St. Paul, Minn., 1989. – P. 19.
10. Giusberghin. The idea of progress. – London, 1953. – P. 48.

11. Global Burden of Disease, Injuries and Risk Factors Study 2013', Lancet, 18 December 2014, accessed 18 December 2014, <http://www.thelancet.com/themed/global-burden-of-disease>; Stephen Adams, 'Obesity Killing Three Times As Many As Malnutrition, Telegraph, 13 December 2012, accessed 18 December 2014, <http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/9742960/obesity-killing-three-times-as-many-as-malnutrition.html>
12. 'Global Health Observatory Data Repository, 2012', World Health Organization, accessed 16 August 2015, <http://apps.who.int/gho/data/node.main.RCOD-WORLD?lang=en>; 'Global Study on Homicide, 2013', UNDOC, accessed 16 August 2015, http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf; http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.html
13. Hazard D. The Soviet System of Government: London, 1996 P.86
14. Losee L. Ling et al., A New Antibiotic Kills Pathogens without Detectable Resistance, Nature 517 (2015), 455-459; Gerard Wright, 'Antibiotics: An Irresistible Newcomer', Nature 517 (2015), 442-444.
15. McIlwain c. n. Ancient and Modern Constitutionalism. N. Y., 1947; Elazar D.J. Deuteronomy as Israel's Ancient Constitution: Some Preliminary Reflections. URL: <http://www.jcpa.org/dje/articles2/deut-const.htm>; Баренбойм п. Д. Первая конституция мира. Библейские корни независимого суда, м., 1997. с. 82; Хабриева т. я., Чиркин в. Е. Теория современной конституции, м., 2005. с. 9-10; Schmitt C. Theorie de la Constitution, p., 2008.
16. Orr M. The Russian Army and the War in Tajikistan // Tajikistan: the Trials of Independence / Eds. M.-R. Djalili, F. Grare, S. Akiner. – Richmond, 1998. – P. 154.
17. Richard Dobbs et al, 'How the World Could Better Fight Obesity', McKinseys & Company, November, 2014, accessed 11 December 2014, http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/how_the_world_could_better_fight_obesity.
18. Robert S. Lopez, The Birth of Europe [in Hebrew] (Tel Aviv: Dvir, 1990), 427.
19. Rostow W. United States in the World Arena. – New York, 1957. – P. 414.
20. Roy O. Is Conflict in Tajikistan a Model for Conflicts in Central Asia? // Tajikistan: the Trials of Independence / Eds. M.-R. Djalili, F. Grare, S. Akiner. – Richmond, 1998. – P. 134.
21. Rumer B. Soviet Central Asia. – Boston, 1989. – P. 148.
22. Szabo Denis Crimes et Villes. Paris. 1960; Marshall B. Clinard. Sociology of Deviant Behavior. New– York, 1957.
23. Thornhill Ch. Sociology n! Constitutions. Constitutions and State Legitimacy in Historical– Sociological Perspectives. Cambridge, 2011. – P. 10-11.
24. Yoichi H. Le constituationalism. Japanese Reports for the XIIIth International Congress of Comparative Law. – Tokio, 1991. – P. 180.

25. Zontarj. Zur Problematik der Rechtsarcheologie bei den Völkern Jugoslawiens // Wiener Archiv Geschichte des Slawentums und Osteuropas, Bd.2, 1956, ca. 169-202.
26. Абдуллохи Ансорӣ. Илоҳинома, Рисолаи дилу чон, Рисолаи воридот, Рисолаи мақулот назм. – Душанбе: Б с н. – С.7.
27. Абу Хамид ал-Газзоли. Весы деяний. – М., 2004. – 216 с.
28. Абӯалӣ ибни Сино. Осор. – Душанбе, 2005. – 852 с.
29. Абулқосим Ҳакими Самарқандӣ, «Асаводу-л-аъзам». – Хучанд, 2009. – 250 с.
30. Абӯхомид Муҳаммади Ғаззоли, Кимиёи Саодат. Ҷилди 1. Душанбе: «ЭР-граф», 2008. – 512 с.
31. Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. / С. А. Авакьян. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – 186 с.
32. Авакьян С. А. Конституция Российской Федерации: итоги развития // Конституционное и муниципальное право, 2008. №23. – С. 4-5.
33. Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность: 2-е изд. – М.: РЮИД, «Сашко», 2000. – 528 с.
34. Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. – М. 1997. – 512 с.
35. Авесто. – Душанбе, 2001. – 60 с.
36. Авесто. Дӯстхоҳ Ҷ. – 66 с.
37. Аврутин Ю.Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной власти в России: теория, история, перспективы. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Прогресс», 2003. – 284 с.
38. Аврутин Ю.Е., Гуляев А.П., Егоршин В.М., Сальников В.П., Шапиев С.М. Преступность, общество, государство: Проблемы социогенеза. Опыт междисциплинарного теоретико-прикладного исследования. – СПб., 2002.
39. Агзамходжаев АА. Таджикская АССР в составе Узбекской ССР / В кн.: Некоторые вопросы государства и права. Ташкент: Фан, 1966. – С. 25-26.
40. Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов / Пер. с англ.: предисл. В.С. Афанасьева. – М.: Эксмо, 2009. – 148 с.
41. Азаркин Н.М. Всеобщая история юриспруденции. Курс лекций. – М.: Юрид. Лит., 2003. – 94 с.
42. Азизкулова Г.С. История государства и права РТ. Цикл лекции. – Душанбе, 1995. – 324 с.
43. Азизходжаев А. Конституционные основы представительства союзных республик в высших органах государственных властях СССР // Актуальные проблемы государственного управления. – М., 1979. – 230 с.
44. Алексеев С. Теория права. 2-е изд. – М., 1995. – 320 с.

45. Андреевский И.Е. Полицейское право. Т.1.2-е издание. – СПб., 1874. – 648 с.
46. Антология мировой правовой мысли. Том 3. – М., 1999. – 829 с.
47. Ахади Чомй. Куллиёт. – Техрон, 1377. – С. 149-150.
48. Арановский К.В., Конституционная традиция в Российской среде. – СПб. Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – 658 с.
49. Аристотель. Политика // Сочинения: в Т. 4. – М., 1984. – 416 с.
50. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993. – 303 с.
51. Аршба О.И. Этнополитический конфликт: сущность и технология управления. – М., 1996. – 254 с.
52. Ахбори Маджлиси Оли РТ, 1998. №22. – С.300.
53. Ахмедов А. Социальная доктрина ислама. – М., 1982. – 272 с.
54. Бади Б., Бирибаум П. Перечисление социологии государства // Международный журнал социальных наук, 1994. №4. – С. 17.
55. Баздави Имом М.А. Усули дин. – Душанбе: «Андалеб», 2015. – 339 с.
56. Баранов В.М. Теневое право: монография. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2002. – 165 с.
57. Тахиров Ф.Т. Правовая система Таджикской АССР. – Душанбе, 1998. – С. 5
58. Бедил Мирзо Абюдулқодир. Чорунсур. (Таҳия ва муқаддимаву тавзеҳоти Бобобек Раҳимӣ). – Душанбе, 2022. – С. 13.
59. Белков Г.Л. Ранее государство, предгосударство: игра в термины // Ранние формы политической организации. – М., 1995. – 220 с.
60. Бельский К.С. Феноменология административного права. – Ниголенск, 1995. – 144 с.
61. Бентам И. Принципы законодательства; О влиянии условий времени и места на законодательство; Руководство по политической экономии. Изд. 2-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 144 с.
62. Бердяев Н. Новое средневековье. – М., 1991. – 437 с.
63. Бертран де Жувенель. Власть естественная история ее возрастания / Пер с французс. – М.: Мысл, 2011. – 546 с.
64. Бжезинский З. Великая шахматная доска: господство Америки и его геостратегические императивы / Перевод с англ. – М.: Издательство АСТ, 2016. – 702 с.
65. Библия. Первая книга Царств. Глава 8, стих 25.
66. Бободжанов Н. Таджикская ССР – субъект социалистической федерации. – Душанбе: Дониш, 1984. 224 с.
67. Богданова Н.А. Категория «конституционализм» в науке конституционного права // Российский конституционализм: проблемы и решения: материалы международной конференции. – М., 1999.
68. Большаков О. г. История халифата, т. 1. м., 2002. 294 с.

69. Бромлей Ю. В. Этнос и этносоциальный организм // Вестник АН СССР, 1970. №8. – С. 48-54. Ташаккули субэтноси тоҷикӣ мансуби асрҳои IX-X аст.
70. Бушков В. И. Таджикистан: традиционное общество в постиндустриальном мире // Этнографическое обозрение, 1995. №4. – С. 91.
71. Бюллетень международных договоров, 1993. №8. – С.31.
72. Вебер М. Понимающая социология / Пер. с немец. М. Левиной. – М.: АСТ, 2021. – 480 с.
73. Вебер М. Социология религии (типы религиозных сообществ) / Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994. – 704 с.
74. Ведомости Верховного Совета и Правительства ЭССР, 1988. – №48. Ст. 684.
75. Ведомости Верховного Совета СССР, 1976. №17 (1831). Ст. 291.
76. Ведомости Верховного Совета СССР, 1987. №45. Ст. 747.
77. Ведомости ВС РТ, 1994. №13. – С. 194.
78. Ведомственное приложение к «Российской газете», 22 июня 1996.
79. Величко А.М. Философия русской государственности / А.М. Величко. – СПб.: Изд-во Юрид. ин-та, 2001. – 336 с.
80. Величко А.М. Философия русской государственности. – СПб.: Издательство юридического института (Санкт–Петербург), 2001. – С. 22.
81. Вестник древней истории. 1952. №3. с. 259.
82. Газенко Р.В. Идеальный шторм. Технология разрушения государства. – М., 2017. – 135 с.
83. Гегел Г.В.Ф. Философия права. См. Захарцев С.И., Масленников Д.В., Сальников В.П. Логос права: Парменид-Гегель-Достоевский. К вопросу о спекулятивно-логических основаниях метафизики права: монография. – М.: Юрлитинформ, 2019. – 376 с.
84. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1990. – 299 с.
85. Градовский А. Д. Государственное право важнейших европейских держав. – СПб., 1895. – 528 с.
86. Гражданское общество и правовое государство: предпосылки формирования. – М.: ИГП АН СССР, 1991.
87. Гражданское право. Ч.1 / под ред. О.У. Нигонова. – Душанбе, 2001. – 421 с.
88. Гранберг В.Г. Образование Таджикской АССР // Труды юрид. Факультета ТГУ. Вып.3. – Сталинабад, 1958. – С.29.
89. Грасиан Б. Карманный оракул. Критикон. Ответст. Издание подготовили Е.М. Лысенко и Л.Е. Пинский // Отв. ред. Г.В. Степанов. – М.: Наука, 1981. – 631 с.

90. Грасиан Б. Карманный оракул. Критикон. Ответст. Издание подготовили Е.М. Лысенко и Л.Е. Пинский // Отв. ред. Г.В. Степанов. – М.: Наука, 1981. – 632 с.
91. Гришелева Л. Д. Формирование японской национальной культуры. Конец ХУ1 – начало ХХв. – М., 1986. – 286 с.
92. Гулджанов М. Место ООН в стабилизации положения в Таджикистане // Материалы 11-й междунар. науч.-практ. конф. «Место Таджикистана в новом международном порядке». – Душанбе, 1997. – С. 210.
93. Гумбольдт Вильгельм фон. О пределах государственной деятельности / Пер. с нем. – Челябинск: Социум, 2009. – 287 с.
94. Далай Лама, Искусство быть счастливым / Пер с англ. В. Сафонова. – М.: Эксмо, 2020. – С. 44.
95. Дегтяренко Н.Д. Создание и развитие Таджикской советской социалистической государственности / Ученные записки юридического ин-та. Вып.1. – Ташкент: Изд-во АН Уз ССР, 1955. – С. 230.
96. Действующее международное право. Т. 2. – М., 1995. 512 с.
97. Денисенко В.В. Кризис позитивного права в условиях общественной модернизации / Кризис права: история и современность // Под. общей ред. В.В. Денисенко, М.А. Беляева, Е.Н. Тонков. – СПб. Алетейя, 2018. – 514 с.
98. Джеффри Стаут. Демократия и традиция. – М.: Прогресс-Традиция; Издательский дом «Территория будущего», 2009. – 464 с.
99. Джон Локк. Два трактата о правлении / Пер. с англ. Е.С. Лагутина и Ю.В. Семенова. – М.: Челябинск Социум, 2018. – 494 с.
100. Джон Стюарт Миль О Свободе: Антология мировой либеральной мысли (I половины XX века) / Пер. с англ. А.Н. Неведомского. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – С. 288-392.
101. Еллинек Г. Общее учение о государстве / Вступительная статья докт. юрид. наук, проф. И.Ю. Козлихина. – СПб.: издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 752 с.
102. Еллинек Г. Общее учение о государстве / Перевод под редакцией приват-доцента С.-Петербургского университета. В.М. Гессена и Л.В. Шалланда. – С-Петербург, 1903; СПб.: Издат. «Юридический центр Пресс», 2004. – 486 с.
103. Еременко Ю.П. Понятие и система социалистического конституционализма // Правопорядок и прав, статус личности в развитом соц. Обществе в свете Конституции СССР 1977 года. – Саратов, 1980. Мартыненко П.Ф. О понятии социалистического конституционализма и развитии его внешнеполитических аспектов в новых советских конституциях // Вест. Киев. ун-та: Юрид. Науки: Вып.20.1979.
104. Зауров С. О процессе репатриации таджикских беженцев. – Душанбе: «Ирфон», 2011. – 296 с.

105. Зауров С. О процессе репатриации таджикских беженцев и вынужденных переселенцев из ИГА и СНГ // Миротворческий процесс в Таджикистане: консолидация и гарантирование миротворческого процесса: Материалы V Междунар. науч.-практ. конф. – Душанбе, 1999. – С. 79. Тоҷикистон, 24 окт. 1997.
106. Захарцев С.И., Д.В. Масленников, В.П. Сальников: Логос права: Парменид-Гегель-Достоевский. К вопросу о спекулятивно-логических основаниях метафизики права. Монографи. – М., 2019. – С. 96.
107. Зимина Л.И. Конституционное оформление советской социалистической национальной государственности в Таджикистане: Автореф. Дис...кан. юрид. наук. – Душанбе, 1973. – С. 9-10.
108. Златопольский Д.Л. Чиснеков О.И. Образование Союза ССР. – М.1972. – 321 с.
109. Зоиров Д. М. Преступность: этносоциальный срез (на материалах Республики Таджикистан). – СПб., 1997. – С. 98.
110. Зоиров Д. М. Конституции Республики Таджикистан 20-лет. Душанбе-2014, изд.ООО «Эр-граф»,151с.
111. Зорькин В.Д. Право против хаоса. 2-е изд. – М.: НОРМА ИНФРА-М, 2020. – 367 с.
112. ИЛ МНООНТ, 1998. №19. – С. 3.
113. ИЛ МНООНТ, 1998. №19. – С.1.
114. ИЛ МНООНТ, 1998. №19. – С.3.
115. Ильин И. Общее учение о праве и государстве. – М.: АСТ, 2006. – 510 с.
116. Имомов А. Конституционное право Республики Таджикистан. Душанбе. Оли сомон, 1997. – 274 с.
117. Имомов А. Нақши Конститутсия дар давлатдорӣ миллии тоҷикон. Душанбе, 2011. – 361 с.
118. Имомов А. Разработка и принятие первой Конституции Таджикистана // Укрепление законности и правопорядка, совершенствование Советского законодательства и социалистической государственности. Вып.2. Душанбе, 1978. -С.47-49; ҳамон китоб: Укрепление государственности и создание гражданского общества в Таджикистане. – Душанбе, 2003. – С. 271.
119. Имомов А. Укрепление государственности и создание гражданского общества в Таджикистане. – Душанбе, 2003. – С.268.
120. Имомов А. Укрепление государственности и создание гражданского общества в Таджикистане. – Душанбе, 2003. – С. 271.
121. Имомов А. Укрепление государственности и создание гражданского общества в Таджикистане. – Душанбе, 2003. – С. 242.
122. Имомов А.И. Укрепление государственности и создание гражданского общества в Таджикистане.... – 274 с.

123. Ин вазъият А.Д. Дегтяренкоро ба чунин хулоса овард, ки муносибатҳои байни ҶХШС Тоҷикистон ва ҶШС Узбекистон федеративӣ буд (ниг.: Дегтяренко Н.Д. Развитие советской государственности в Таджикистане. М., 1960. – С.86-114; Критический анализ этой точки зрения ниг.: Агзамходжаев А, Уразбаев Ш. СССР – социалистическое государство советских народов. Ташкент, 1972. – С.215-216).
124. Институты государства и права в их историческом развитии. Сб. научных статей к 60 летию В.А. Томсинова. М. Зерцало – М., 2012. – С. 265-278.
125. Информационный бюллетень МИД Республики Таджикистан. – Душанбе, 1997. №29. – С. 38.
126. Информационный бюллетень МИД Республики Таджикистан. – Душанбе, №9
127. Исаев И.А. История государства и права России: Полный курс лекции. Изд.2-е переб и доп. – М.: Юрист, 1996. – 348 с.
128. Искандаров М. Из истории советского строительства в Таджикистане (1924-1929гг.). – Душанбе, 1976. – С. 23
129. Исократ. Речи: ХУ111 // Вестник Древней истории. – М., 1968. №2. – С. 68.
130. История Советского государства и права кн.1 становления советского государства и права (1917-1920). – М.: Народ 1968. – 607 с.
131. История Советской Конституции. Сборник документов. – М.: 1957. – С. 239.
132. История Таджикской ССР/ Под общ.ред.Б.А. Антоненко. Изд.2-е, перераб. и доп. – Душанбе: Маориф, 1983. – 223 с.
133. История Узбекской ССР, т 11. – 1957. – 224 с.
134. Кант И. К вечному миру // Сочинения: Т. 6. – М., 1965. – 266 с.
135. Кант И. К вечному миру. – М., 2019. – 434 с.
136. Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение? Соч. в 4. т. Т 1. – М., 1993. – С. 131.
137. Каплан Р. Месть географии. Что могут рассказать географические карты о грядущих конфликтах и битве против неизбежного. – М.: «КоЛибри, Азбука-Атикус», 2016. – 384 с.
138. Қарори Шӯрои Олии ҶШСЭ аз 18 майи 1989. «Об отношении к пакту Молотова -Риббентропа» // ВВСиП, 1989. – №18. Ст. 231.
139. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права: Учебник. – М.: Инфра-М-Норма, 1996. – С.53-60.
140. Керимов Д.А. Методология права. – М., 2000. – С. 46.
141. Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. 2-е изд. – М.: Аванта+, 2001. – 559 с.
142. Комиссия по национальному примирению (ее функции и полномочия). – Душанбе, 1998. – С. 6-10.

143. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). – Душанбе, 2016.
144. Конституции государств Азии. В трех томах. Том. 1. Западная Азия // Ответственный редактор и руководитель авторского коллектива – член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Я. Хабриева. – М. Норма, 2010. – С. 9-11.
145. Конституции государств Азии: в 3 т // Под. Ред. Т.Я. Хабриевой. Т. 3. Дальний Восток. – М.: Норма, 2010. – С. 1021-1022.
146. Конституции УзССР фактически воспроизводит п. «б» ст. 16 Конституции РСФСР 1925 г. и соответствующие статьи Конституций других союзных республик в составе СССР. СУ РСФСР. РСФСР. 1925. №30. – С. 218
147. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть. Т. 1–2 / Отв. ред. Б. А. Страшун. – М., 1996. – С.42.
148. Конституция Японии от 3 мая 1947 г.
149. Қонуни конституционии ҷумҳурии тоҷикистон «Дар бораи Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон», (Ахбори маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2014, №7қ-1, мод.379; соли 2015, №3, мод.197; №7-9, мод.697; соли 2017, №5, қ1мод.266).
150. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» соли 2017. (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2017, №5, қ1, мод. 271; соли 2019, №7, мод.465) Моддаи 16.
151. Қонуни ҶШСЭ аз 7 декабри соли 1988. «О внесудебных массовых репрессиях в Своесткой Эстонии в 1940-1950-е годы» // ВВСиПЭССР, 1988. – №52. Ст.754.; Қонуни Ҷумҳурии Латвия аз 3 октябри 1990. «О праздничных и памятных днях» // ВВсиП Латвийской Республики., 1990. – №42. Ст.659.
152. Қонуни мазкур ҷавобгариро бо маҳрум кардан аз озодӣ ба мӯҳлати то 1 сол ва ҷарима бо маблағи 45 ҳазор евро пешбинӣ мекард.
153. Коркунов Н. М. Русское государственное право. Т. 2: Часть Особенная. – СПб., 1903. – 602 с.
154. Кудрявцев В.Н. Равноправие и равенство. – М.: НОРМА ИНФРА, 2017. – 184 с.
155. Кудрявцев В.Н., Трусов А.И. Политическая юстиция в СССР. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Прогресс», 2002. – 383 с.
156. Куракин Г.А. Личность. Общество. Государство: Автореф. дисс.канд. юрид. наук. – СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1997.
157. Куръони карим. Сураи Аъроф ояти 173-174.
158. Лассал Ф. Субъект конституции. Что же дальше? – СПб., 1905. – 64 с.

159. Лассаль, Ф. Сущность конституции. Что же дальше?: Две речи: Пер. с нем. – Санкт-Петербург: Молот, 1905. – 64 с.
160. Лафитский В.И. Поэзия права: страницы правотворчества от древности до наших дней. – М., 2003. – 376 с.
161. Леви Брьль. Сверхестественное и природа в первобытном мышлении / Пер. с фр. – М.: КРАСАНД, 2018. – 264 с.
162. Ленин В. И. Как социалисты-революционеры подводят итоги революции и как революция подвела итоги социалистам-революционерам // Полн. собр. соч. Т. 17. – 345 с.
163. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 17. – М., 1968. – 345 с.
164. Лоик Шерали. Куллиёт. Чилди 1. Ашъор. – Душанбе: Адиб, 2008. – 257 с.
165. Лок Дж. Два трактата о правлении. См. бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru – 144 с.
166. Локк Дж. Два трактата о правлении. М.: Челябинск. Социум, 2018. – 494 с. (эл. Верс.)
167. Лукянова Е.А. Российская государственность и конституционное законодательство в России «1917-1993». – М. МГУ 2000. – 33 с.
168. Лукянова Е.А. Российская государственность и конституционное законодательство в России (1917-1993). – М. МГУ, 2002. – 32 с.
169. Лукянова Е.А. Российская государственность и конституционное законодательство в России (1917-1993). – М.: МГУ, 2002. – 33 с.
170. Мавлавй Чунунй. Маъдан-ул-хол. – Техрон, 1376. – 125 с.
171. Мавлянов А. Представительные органы государственной власти Таджикистана в период строительства социализма. – Душанбе, 1973. – 219 с.
172. Макиавелли Н. Государь. – М.: Рипол-классик, 2010. – 370 с.
173. Маккиндер Х. Географическая ось истории / Пер. с англ. В. Желнинова. – М.: АСТ, 2021. – 228 с.
174. Маккиндер Х. Географическая ось истории / Пер. с англ. В. Желнинова. – М.: АСТ, 2021. – 228 с.
175. Малащенко А. Политический ислам: Мирное сосуществование или глобальное противостояние // Отечественные записки. 2001. №1; Скосырев В. Ислам без принуждения // Время-МН. 2002, 5 нояб.; Сюкияйнен Л. О российской государственной политике в отношении ислама // Щит. 2003. №1. 23 окт.
176. Маликова К.К. (Субэтнический конфликт в Таджикистане: истоки и причины возникновения. – М., 2000. – С. 16.
177. Малиновская Н.В. Право и ценности в условиях кризиса правового регулирования / Кризис права: история и современность // Под. общей ред. В.В. Денисенко, М.А. Беляева, Е.Н. Тонков. – Спб. Алетейя, 2018. – 206 с.

178. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права // Под редакцией доктора юридических наук, профессора. М.Н. Марченко. 2-е изд. – М., 2011. – 328 с.
179. Марченко М.Н. Тенденции развития права в современном мире. – М.: Проспект, 2015. – 318 с.
180. Масалан, М.П. Покровский дар солҳои 30-юми асри гузашта феодализмро системаи сиёсии муайян ва шакли давлат медонист.
181. Масов Р. История топорного разделения. – 78 с.
182. Мачин И.Ф. Правовое отчуждения как индикатор кризиса права: некоторые аспекты. /Кризис права: история и современность. Под общей ред. В.В. Денисенко, М.А. Беляева, Е.Н. Тонкова. – СПб.: алетейя, 2018. – С. 101-112.
183. Миккульский Д. В. Влияние ислама и особенностей мусульманской культуры на развитие мусульманских стран, входящих в СССР // Вопросы философии, 1993. №12. – С. 21.
184. Милль Дж. О свободе / Пер. с англ. А. Фридмана // Наука и жизнь. №11. – 1993. – С. 10-15; №12. – С. 21-26.
185. Мирзо Абдулкодири Бедил. Девони Мавлоно Бедили Дехлави. Бо ихтимоми Хусайни Охи. – Техрон, 1371х. – С. 5.
186. Мирский Г. Нация, этнос, религия в центральноазиатском аспекте // МЭМО, 1993. №12. – С. 7.
187. Мирский Г. Нация, этнос, религия в центральноазиатском аспекте. – С. 7.
188. Мишин М. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. – М.: Белые альвы, 1996. – С. 172-173 эл. версия.
189. Момджян К.Х. Введение в социальную философию. – М., 1997. – С. 92.
190. Монтень М. Опыты. – М.: «НАУКА», 1979. – 243 с.
191. Монтескье Ш. Избранные произведения. – М.: Государственное Издательство Поилитической литературы, 1955. – 169 с.
192. Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник / Л. А. Морозова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Эксмо, 2010. – 510 с.
193. Муминджанов Х. Х. Философские проблемы зороастризма. – 218 с.
194. Мутагиров Д.З. Права и свободы человека: теория и практика. – М., 2006. – 246 с.
195. Нарзикулов Р. Дзуликий Янус в сердце Азии: некоторые итоги 70-летнего развития среднеазиатских республик в составе СССР // Восток, 1991. №5. – С. 121-128.
196. Народная газета, 1993. 29 июня.
197. Народная газета, 9 окт. 1992.
198. Насыров И.Р. Основания исламского мистицизма (генезис и эволюция) 3-е изд., испр.и доп. – М.: ООО «Садра», 2023. – 552 с.

199. Нелип М.И. Критика буржуазных концепций о советском конституционализме: понятие и структура // Правопорядок и правовой статус личности в развитом социалистическом обществе в свете Конституции СССР 1977 года. – Саратов, 1980.
200. Нематов А.Р. К вопросу о понятии «законодательство» // Законодательство, 2011. №1. – С. 17-19.
201. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – М., 2001. – 552 с.
202. Николаева М.В. Документы съездов Советов Таджикской АССР и Таджикской ССР как исторический источник: Автореф. Дис... канд. ист. наук. – Душанбе, 1966. – С. 9
203. Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. – М., 2004. – 116 с.
204. Ҳасан Ҳазрати Ғамҷӣ. Тааммулоте дар мазҳаб ва сиёсати мазҳаби Ҳахоманишиён // Паёми андеша, 1998. – №2. – С. 41-42.
205. Об итогах референдума о принятии Конституции (Основного закона) РТ 1994 г. Сообщение Центральной избирательной комиссии по выборам и референдуму РТ // Чумхурият. 12 ноября 1994.
206. Общее соглашение об установлении мира и национального Соглашения в Таджикистане. – Душанбе, 1997. – С.15.
207. Общее соглашение об установлении мира и национального Соглашения в Таджикистане (Что оно представляет собой). – Душанбе, 1997. – С. 56.
208. Овчинский В.С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. – М., 2001. 148 с.
209. Олимова С.К., Олимов М.А. Независимый Таджикистан: трудный путь перелома // Восток. 1995. №1. – С.135-136.
210. Олимова С.К., Олимов М.А. Тоҷикистони соҳибистиклол. – С. 137-138.
211. Основы конфликтологии / Под ред. В. Н. Кудрявцева. – М., 1997. – 200 с.
212. Основы конфликтологии / Под ред. В. Н. Кудрявцева. – М., 1997. – 200 с.
213. Основы новейшей государственности. – М., 2002. – 416 с.
214. Павлов И.П. «Литературная Газета» 31.07 1991 г.
215. Панарин А.С. Философия истории. Коллектив авторов. – М., 1999. – 432 с.
216. Панарин И. Н. Информационная война PR и мировая политика. – М., 2006. – 352 с.
217. Полонская Л. Современный мусульманский фундаментализм: политический штрих или альтернатива развития? // Азия и Африка сегодня, 1994. №11. – С.26.
218. Пономарев В. Колокола надежды // Таджикистан в огне. – Душанбе, 1993. 114 с.

219. Постановление III Съезда Советов Союза ССР «О вхождении в состав Союза ССР Туркменской и Узбекской Социалистических Советских Республик» // СЗ СССР. №35, 1925. – 244 с.
220. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. №4864-I «Об участии военного контингента России в Коллективных силах по поддержанию мира в Таджикистане» // ВСНД и ВС РФ, 1993. №21. – 743 с.
221. Постановление второй сессии ЦИК СССР 5-го созыва «О непосредственном вхождении в состав Союза ССР Таджикской Союзной ССР» // СЗ СССР, 1929. №75. 717 с.
222. Поцелуев Е.Л., Поляков А.В., Тимошина Е.В. / Общая теория права. Учебник. – СПб.: Изд-во юрид. Ф-та СПбГУ, 2005. – 472 с.
223. Преступность: этносоциальный срез (на материалах Республики Таджикистан) Санкт-Петербург. – С. 1997.
224. Проблемы теории государства и права. Учебник 2-е издание. – М.: Норма, 2011. – 608 с.
225. Пряхинов. Ф. Региональные конфликты на постсоветском пространстве ... – 46 с.(Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье, Таджикистан) М.: ГНОМ и Д, 2002. – 312 с.
226. Путин В.В. Баромал дар Чамъбасти Форуми байнламилалии «Рушди парламентаризм». Москва. 1-3 –уми июли 2019.
227. Раджабов С. Таджикская ССР – суверенное советское государство. Сталинабад, 1957. – 153 с.
228. Раджабов С.А. В.И. Ленин и советская национальная государственность. – Душанбе, 1970. – 430 с.
229. Раджабов С.А. Вопросы возникновения и развития таджикской советской государственности. – Сталинабад 1957. – 348 с.
230. Раджабов С.А. Историческое значение национально-государственного размешивания // Советское государство и право. 1974 №10. – С. 18-24.
231. Раджабов С.А. Таджикская ССР – суверенное советское государство. – Сталинабад, 1957. – 184 с.
232. Райх Р. Труд наций. Готовясь к капитализму XXI века новая постиндустриальная волна Западе. Антология тод ред. В.Л.Иноземцева. – М., 1999. – 514 с.
233. Рахимӣ Ф. Даъвати созандаю дурандешонаи Пешвои муаззами миллат: рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ асоси пешрафти ҷомеа // Мероси ниёгон. – №22. 2020. – С. 102.
234. Рахнамо А. Дидгоҳи давлатмехвар. – Душанбе, «ЭР-граф», 2021. – 248 с.
235. Рахимов М.З. Развитие законодательства Республики Таджикистан в период независимости // Журнал российского права. 2013. №2. – С. 102-109.

236. Рахимов Р. Проблемы межнациональных отношений в Узбекистане // Актуальные проблемы межнациональных отношений в СССР. Ленинград. 1989. – С 27; Холикзода Абдукодир. Тоҷикони Мовароуннахр. Аз истиной империяи Русия то истиқлолият. – Душанбе. 1997. – С. 92.
237. Рахимов Р.Р. Исчисление времени у таджиков бассейна реки Хингоу в XIX – начале XX века // Советская этнография, 1989. №1. – С.118.
238. Рахмонов Э. Ш. Долгий путь к миру. – Душанбе, 1998. – С. 9.
239. Рене Давид, Камила Жоффре Спинози. Основные правовые системы современности. – М., 2009. – 456 с.
240. РИА «Новости», 1999. 15 апр.
241. Роберт Каплан, Месть географии, Что могут рассказать географические карты о грядущих конфликтах и битве против неизбежного. – М.: «Колibri, Азбука-Атикус» 2016. – 384 с.
242. Ромашов Р.А. Юридическая герменевтика в XXI веке: монография / под общ. ред. Е.Н. Тонкова, Ю.Ю. Ветютнева. - СПб.: Алетейя, 2016. – 440 с.
243. Рӯзномаи «Чумхурият», 23 июли соли 1994, №38-39 (18909).
244. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического Права / Перевод с франц. А.Д. Хаютина и В.С. Алексеева-Попова. – М.: «КАНОН– пресс», «Кучково поле», 1998. – 199 с.
245. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. – М., 1988. – 668 с.
246. Садои мардум, 17 сент. 1994.
247. Садои мардум, 21 апр.1994.
248. Саймуудинов Ш. Национальное примирение в Таджикистане и его современное значение. – Душанбе, 2003. – 79 с.
249. Сайти интернетии Fincan.ru. Иттилоъ оид ба бучети давлатҳо.
250. Сальников В.П., Степашин С.В., Хабибулин А.Г. Государство как феномен и объект типологии. – СПб., 2001. 208 с.
251. Сальников В.П., Степашин С.В., Хабибулин А.Г. Государство как феномен и объект типологии: теоретико-методологический анализ. – СПб., 2001. 209 с.
252. Сапун В.А. Инструментальная теория права в юридической науке // Современное государство и право. Вопросы теории и истории. Владивосток, 1992. – С.20; Малько А.В. Проблемы правовых средств // Проблемы теории государства и права: Учеб. / Под ред. М.Н. Марченко. – М., 1999. – 321 с.
253. Сезар Идальго. Как информация управляет миром и определяет историю нашей вселенной и живущих в ней видов / Пер. с англ. – М.: «Э», 2016. – 256 с.
254. Содружество. Информационный вестник СГГ и СГП СНГ. 1992. №5. – С. 34.
255. Содружество. Информационный вестник СГГ и СГП, 1995. №2. – С. 65.

256. Сондерс Г. Х. Мирный процесс: концептуальные рамки; мирный процесс: оперативные рамки // Урегулирование конфликта и построение гражданского общества. – Вашингтон; М., 1997. – 330 с.
257. Сонин А.И. Развитие Таджикской АССР к общенародной политической организации. – Душанбе: Ирфон, 1965. – 158 с.
258. Сорокин П. Социология революции. – М.: Росспэн-«территория будущего», 2005. – 704с.
259. Сорокин П.А. Система социологии. Т. 1. – Петроград, 1920. – 355 с.
260. Сотиволдиев Р.Ш. Теория государства и права. – Душанбе, 2008. – 243 с.
261. Спекторский Е. В. Что такое конституция? – М., 1917. – 17 с.
262. Справочник ОБСЕ. 2-е изд. / Секретариат Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. – Вена, 1996. – С.37.
263. Стародубцева Н.В. Разрешение конституционно-правовых коллизий в кризисный период / Кризис права: история и современность // Под. общей ред. В.В. Денисенко, М.А. Беляева, Е.Н. Тонков. – СПб. Алетейя, 2018. – С. 253-279.
264. Старченков Г., Махкамов М. Таджикская трагедия: финал или антракт? // Азия и Африка, 1993. №11. – С.29.
265. Степанов И.М. Грани российского конституционализма (XX век). – С. 30-31.
266. Степанов И.М. Конституционализм: ценности культуры или культура ценностей // Современный конституционализм: по материалам советско-британского симпозиума. – М.: Институт государства и права АН СССР.1990. – С.26.
267. Степанов И.М. социалистический конституционализм: сущность, опыт, проблемы // Советское государство. 1987. №10.
268. Степанов И.М. Социально-ценностные характеристики Конституции развитого социализма. // Теоретические основы Советской Конституции. – М.: Наука.1981. – 107 с.
269. Степанов И.М. Уроки и парадоксы российского конституционализма. Очерк-эссе. М., 1996. Грани российского конституционализма (XX век) // Конституционный строй России: Вып.1. – М., 1992. 106 с.
270. Степанов И.М. Уроки и парадоксы российского конституционализма.... – С. 3.
271. Старадубцева И.А. Разрешения конституционно-правовых коллизий в кризисный период / Кризис права: история и современность // Под общей ред. В.В. Денисенко, М.А.Беляева, Е.Н. Тонкова. СПб.: алетейя, 2018. – С. 252-279.
272. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии

- Тоҷикистон аз 1 декабри соли 2016 №636 тасдиқ шудааст. – Душанбе: ЧДММ, Контраст, 2018. – С. 28-32.
273. Стучка П. И. Избранные произведения по марксистско-ленинской теории права. Рига, 1964.
274. СУ РСФСР 1921 №29. – 161 с.
275. СУ РСФСР 1921 №73. – 595 с.
276. СУ РСФСР. 1918 №51. – 582 с.
277. СУ РСФСР. 1918, №15. – 215 с.
278. СУ РСФСР. 1925. №30. ст. 218.
279. Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо намояндагони ҷомеаи кишвар ба муносибати фарорасии моҳи шарифи Рамазон. 12.05.2018 // <http://www.president.tj/node/17613> (санаи мурочиат: 20.08.2018).
280. Съезды Советов (в документах). 1923-1937 гг. Т. VII. – М., 1965. – С. 317-361.
281. Съезды Советов в документах. 1917-1937 гг. М., 1965. Т. VII. 15 июля // Коммунист Таджикистана. 1973. – 652 с.
282. Съезды Советов в документах. 1917-1937 гг. Т. VII. – М., 1965. – 694 с.
283. Съезды Советов в документах. 1917-1937. – М., 1965. – С.362-363.
284. Сыма Цян. Исторические записки, т. 2. м., 2003. 568 с.
285. Таббора А.А. Рӯҳи ислом. – Душанбе: «ЭР-граф», 2011. – 600 с.
286. Тавадов Г. Т. Политология. – М., 1997. – 393 с.
287. Тамерлан. Автобиография. Уложение, м., 2005.
288. Таҳаввулоти конститутсионии Тоҷикистони соҳибистиклол. Мураттибон: Холиқзода А.Ғ., Низомӣ М.А., Собирзода И.С. ва дигарон. – Душанбе: КВДН «Қонуният» 2019. – 14 с.
289. Таҳрири нави Конституцияи РСС Тоҷикистон утврждена в моҳи январӣ соли 1935 –ум дар Анҷумани панҷуми Шуроҳо тасдиқ шуда буд. Ниг.: История государства и права. Кн. 2. Советское государство и право в период строительства социализма. М.: Наука, 1968. – 216 с.
290. Тарасов И.Т. Очерк науки полицейского права. – М., 1897. – 718 с.
291. Тахиров Ф. Система и организационные формы деятельности высших органов государственной власти Таджикской АССР: Сб. трудов юридического факультета ТГУ. – Душанбе, 1973. – С. 17.
292. Тахиров Ф.Т. Становление советского права в Таджикистане. – Душанбе: Дониш, 1987. – 159 с.
293. Теория права. Учебник / Лившиц Р.З. – М.: БЕК, 1994. – 224 с.
294. Тетчер М. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира. – М.: Введение, 2012. – 679 с.
295. Титоренко В. Исламизм и интересы России // МЭМО. 1995. №1. – С.39.

296. Тихомиров Ю. А. Действие закона. – М.: Известия, 1992. 163 с.
297. Тихомиров Ю.А. Концепции развития российского законодательства. Изд. 3-е, перераб. И доп. – М.: Изд. ИЗиСП, 1998. – 256 с.
298. Тоффлер Э. Третья волна. – М., 1999. – 658 с.
299. Тревоги Мира. Социальные последствия глобализации мировых процессов: Доклад ЮНРИСД (НИИ социального развития при ООН). – М., 1997. 160 с.
300. Утченко С.Л. Трактат Цицерона «Об обязанностях» и образ идеального гражданина. Ниг.: Цицерон. О старости о дружбе об обязанностях. – М.: Наука, 1975. – 165 с.
301. Фаньян Д.К. История советского строительства в Таджикистане (1920-1929 гг.): Сборник документов. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1941. – 69 с.
302. Фофанов В.П. Социальная деятельность как система. – М., Наука, 1981. – 105 с.
303. Франк С.Л. Духовные основы общества. – М., 1992. – 37 с.
304. Фридрих Август фон Хайек. Право, законодательство и свобода. Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики. Перевод с английского Б. Пинскера и А. Кустарева. М. 2006. 644 с.
305. Фридрих Ницше. О пользе и вреде истории для жизни. – М.: АСТ Минск Харвест, 2008. – 54 с.
306. Фридрих Ницше. О пользе и вреде истории для жизни. – М.: АСТ Минск Харвест, 2008. – 54 с.
307. Фром Э. Бегство от свободы. – М., 2016. – 288 с.
308. Фром Э. Здоровое общество // Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фрома. – М., 1995. – 547 с.
309. Фром Э. Здоровье общества «Избранные труды» Карен Хорни и Эриха Фромма. – М., 1995. – 547 с.
310. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М., 2005. – 408 с.
311. Фукуяма Ф. Угасение государственного порядка: научно-популярное издание / Пер. с англ. К.М. Королева. – М.: АСТ, 2017. – 704 с.
312. Фукуяма, Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. – М: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 220 с.
313. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. – М., 1995. – 245 с.
314. Хабермас Ю. Эссе к конституции Европы / Пер. с нем. Б.М. Скуратова – М.: Издательство «Весь Мир», 2013. – 144 с.
315. Хабермас. Демократия. Разум. – Нравственность. – М., 1995. – 245 с.
316. Хабриева Т.Я. Истоки конституционного развития Азии. Конституции государств Азии: в 3 т. Т.1 // Под. Ред.Т.Я. Хабриевой. – М.: Норма, 2010. – 544 с.

317. Хабриева Т.Я. Истоки конституционного развития Азии. Конституции государств Азии: в 3 т. Т.2 // Под. Ред.Т.Я. Хабриевой. – М.: Норма, 2010. – 1024 с.
318. Хабриева Т.Я. Истоки конституционного развития Азии. Конституции государств Азии: в 3 т. Т.3 // Под. Ред.Т.Я. Хабриевой. – М.: Норма, 2010. – 1040 с.
319. Хабриева Т.Я. Чиркин В.Е. Теория современной конституции. – М., 2005. – 319 с.
320. Хайдеггер М. О существе человеческой свободы. Введение в философию. – Санкт-Петербург. «ВЛАДИМИР ДАЛ», 2018. – 416 с.
321. Хайек Ф. Право, законодательство и свобода. – Москва, Челябинск, 2016. – 485 с.
322. Хайек Фридрих Август фон. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики / Фридрих Август фон Хайек; пер. с англ. Б. Пинскера и А. Кустарева под ред. А.К. Куряева. – М.: ИРИСЭН, 2006. – 644 с.
323. Хакимов Ш.К. Становление и развитие конституции как политико-правового института в Таджикистане. – Душанбе: Институт философии и права АН РТ, 2002. – С. 45-55.
324. Хакимов Ш.К. Становление и развитие конституции как политико-правового института в Таджикистане. – Душанбе. Институт философии и права АН РТ, 2002.
325. Хакимов Ш.К. Становление и развитие конституции как политико-правового института в Таджикистане. – Душанбе, 2002. – 111 с.
326. Халиков Р. Мероприятия коммунистической партии и Ревкома Таджикской АССР по переходу к выборным органам власти в республике // Конституционное развитие Таджикской АССР: Сборник статей. Вып. 1. – Душанбе, 1980. – С. 8-13
327. Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности / С. Хантингтон / Пер. с англ. А. Башкирова. – М.: ООО «Издательство» АСТ. 2004. – 635 с.
328. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – М., 2003. – 603 с.
329. Харари Ю.Н. 21 урок для XXI века / Пер.с англ. Ю. Гольдберга. – М.: Синдбад, 2020. – 416 с.
330. Харари Ю.Н. Номо Деус: Краткая история будущего / Пер. С англ. А. Андреева. – М.: Синдбад, 2019. – 496 с.
331. Холиқзода А.Ғ. Андешаи давлати миллӣ. – Душанбе 2013. – 684 с; Холиқзода А.Ғ. Мафкураи миллӣ ва ҳуқуқ. – Душанбе: ЭР-граф, 2021. – 584 с. ва ғ.

332. Холиқзода АҒ. Назарияи идоракунии шарқӣ. Хрестоматия аз таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон. – Душанбе: «ЭР-граф», 2017. – С. 28-29.
333. Холиқзода АҒ. Мафкураи миллӣ ва ҳуқуқ. – Душанбе: «ЭР-граф», 2021. – 588 с.
334. Холиқов А.Ғ. Махдудияти кудрати сиёсӣ дар «Иршод-ул-муслимин»-и Муиниддини Фароҳи ё конститутсионализм дар таълимоти аҷдодони мо // Давлат ва ҳуқуқ. – Душанбе, 2004. – №4. – С. 36-43.
335. Холиқов А.Ғ., Маджидзода Ч.З. Права человека и конституционно-правовое развитие Таджикистана. Монография. – Душанбе: «Мехрона-2017», 2019. – 488 с.
336. Худоназаров Д.Х. Некоторые историко-философские параллели истоков конфликта в Таджикистане. – М., 1998. – 47 с.
337. Цицерон. О старости о дружбе об обязанностях. – М.: Наука, 1975. – 63 с.
338. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М., Юрист, 1999. – 165 с.
339. Чешков М.А. Государственность как атрибут цивилизации: кризис, угасание или возрождение // Международная экономика и международные отношения, 1993. №1. – С.32-33.
340. Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник. – М.: Юрист, 1999. – 126 с.
341. Чиркин В.Е. Давлатшиносӣ. – М., 1999. – 12 с.
342. Шарипов Х.Х. Действия личного состава МВД при проведении специальных операций. – Душанбе, 2003. – 310 с.
343. Шарифзода Х. Маънавиёт ва ҷаҳони зоҳирӣ. – Душанбе: «Адиб», 2012. – 208 с.
344. Шахрай С. 10 лет Конституции России: мифы и факты // Аргументы и факты, 2003. №50. – С. 4-8.
345. Фром Э. Бегство от свободы. – М., 2016. – 288 с.
346. Эйнштейн А. Эйнштейн о религии. 3-е изд. – М.: «Альпина нон фикши», 2015. – 144 с.
347. Эмомалӣ Раҳмон, Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2023. ш. Душанбе, Кохи Сомон.
348. Эмомалӣ Раҳмон. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат [Матн]. – Душанбе: Ирфон, 2021. – Ҷилди 20. – 424 с.
349. Эмомалӣ Раҳмон. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён [Матн]: нашри дувум. – Душанбе: Ирфон, 2021. – 704 с.
350. Эмомалӣ Раҳмон. Забони миллат - ҳастии миллат. – Душанбе: Нашриёти муосир, 2020. – 432 с.
351. Эмомалӣ Раҳмон. Чехраҳои мондагор. – Душанбе: «ЭР-граф», 2016. – 364 с.
352. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (1890-1907). 495 с.

353. Эрик Давид Принципы права вооруженных конфликтов. – М., 2000. – 720 с.
354. Эсхин (111). Античная демократия в свидетельствах современников / Изд. подгот. А.П. Маринович, Г.А. Кошеленко. – М., 1996. – 383 с.
355. Ёлломиаи хукуки башар. – Душанбе: Бунёди забони тоҷикӣ (форсӣ), 1991. – С. 3.
356. Юваль Ной Харрари. «Homo Deus» Краткая история будущего. – М.: Синдбад, 2019. – 496 с.
357. Юдин, Э.Г. Системный подход и принцип деятельности: методологические проблемы современной науки / Э.Г. Юдин. – Москва: Наука, 1978. – 390 с.
358. Ятимов С. Назарияи эҳтимолияти равандҳои сиёсӣ. Дин ва ҷомеа. – Душанбе, 2015. №1. – С. 7-17.
359. Ятимов С. Шуури ҷамъиятӣ ва амниятӣ ҷамъиятӣ (шуури муқаррарӣ). Рӯзномаи Ҷумҳурият. 17 декабри соли 2015. – №251. – С. 2.

*Холиқзода Абдурахим Ғаффор
Зоир Ҷурахон Маҷидзода
Холиқзода Абдуманон Ғаффор*

**КОНСТИТУТСИЯ ВА МАСЪАЛАҲОИ
МУБРАМИ ИЛМИ ҲУҚУҚ**

МОНОГРАФИЯ

Ба чоп 02.10.2024 иҷозат дода шуд. Андозаи 70x100^{1/16}. Коғазӣ офсет.
Чопи офсет. Гарнитурои Times New Roman. Ҷузъи чопии шартӣ 27,0.
Теъдоди нашр 300 нусха. Супориши №98.

ҶДММ “ЭР-граф”.
734036, ш. Душанбе, кӯчаи Р. Набиев, 218.
Тел: (+992 37) 227-39-92. E-mail: rgraph.tj@gmail.com

ISBN 978-99985-1-221-4

